

Obowiązuje od 21 kwietnia 2026 r.

Regulamin Allegro

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- [Artykuł 1. Definicje](#)
- [Artykuł 2. Warunki uczestnictwa w Allegro](#)
- [Artykuł 2a. Allegro Business](#)

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- [Artykuł 3. Oferty](#)
- [Artykuł 4. Towary zakazane](#)
- [Artykuł 5. Rozpoczęcie transakcji](#)
- [Artykuł 6. Przebieg transakcji](#)
- [Artykuł 7. Zawarcie umowy w ramach Oferty](#)
- [Artykuł 8. Rola Allegro](#)
- [Artykuł 9. Opłaty i prowizje oraz zabezpieczenie roszczeń Spółki](#)
- [Artykuł 10. Inne obowiązki Użytkowników](#)
- [Artykuł 11. System ocen](#)

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- [Artykuł 12. Inne usługi](#)
- [Artykuł 13. Prywatność i poufność](#)
- [Artykuł 14. Zmiany Regulaminu](#)
- [Artykuł 15. Rozwiązanie umowy ze Spółką](#)
- [Artykuł 16. Kontakt i postępowanie reklamacyjne](#)
- [Artykuł 17. Prawo właściwe i spory](#)
- [Artykuł 18. Załączniki](#)
- [Artykuł 19. Ważność](#)
- [Artykuł 20. Wersje językowe Regulaminu](#)
- [Artykuł 21. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg](#)
- [Artykuł 22. Prekursory materiałów wybuchowych](#)
- [Artykuł 23. System rekomendacji](#)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

SPÓŁKA

Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 40.000.000 złotych, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).

BUSINESS ALLEGRO.PL

dostępna dla Użytkowników formuła korzystania z Allegro.pl zawierająca funkcjonalności przewidziane w związku z prowadzoną przez Użytkowników działalnością gospodarczą

BUSINESS ALLEGRO.CZ

dostępna dla Użytkowników formuła korzystania z [Allegro.cz](https://business.allegro.cz) zawierająca funkcjonalności przewidziane w związku z prowadzoną przez Użytkowników działalnością gospodarczą dostępna w domenie business.allegro.cz i określona w [Załączniku nr 22a](#)

REGULAMIN

niniejszy dokument

ALLEGRO

prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie allegro.pl lub innych krajowych domenach

ALLEGRO.PL

prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie, wydzielona część Allegro dostępna w domenie allegro.pl

ALLEGRO.CZ

prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w [Załączniku nr 22](#), wydzielona część Allegro dostępna w domenie allegro.cz

ALLEGRO.SK



prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w Załączniku nr 22B, wydzielona część Allegro dostępna w domenie allegro.sk

ALLEGRO.HU

prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w Załączniku nr 22C, wydzielona część Allegro dostępna w domenie allegro.hu

MARKETPLACE

prowadzona przez Spółkę, na zasadach określonych w Regulaminie wydzielona część Allegro przeznaczona m.in. do realizacji Transakcji oraz dostępna w dedykowanej domenie krajowej

SUBKONTO ROZLICZENIOWE

część Konta prowadzona dla Użytkownika przez Spółkę w celu rozliczeń z tytułu opłat i prowizji za usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro, naliczanych zgodnie z Regulaminem oddzielnie dla każdego Marketplace i w jego walucie

PRODUKT

towar - w tym w postaci cyfrowej, usługa lub prawo, który został jednoznacznie określony i zidentyfikowany w Katalogu Produktów, poprzez określenie jego nazwy oraz cech w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację względem innych towarów - w tym w postaci cyfrowej - usług lub praw

KATALOG PRODUKTÓW

uporządkowany spis danych dotyczących rzeczy, usług lub praw, udostępniany przez Spółkę Użytkownikom, na określonych przez Spółkę zasadach, w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności Allegro

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Spółkę pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Allegro

KONTO FIRMA

Konto założone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, utworzone i prowadzone na zasadach przewidzianych w Regulaminie



UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Allegro, na zasadach określonych w Regulaminie

UŻYTKOWNIK BUSINESS ALLEGRO.PL

Użytkownik dokonujący zakupu w ramach wydzielonej formuły Business Allegro.pl, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Allegro

LICYTANT

Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro

LICYTACJA

rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar

TRANSAKCJE

procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach Allegro

DYSKUSJA

toczony między Sprzedającym a Kupującym spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji - odbywający się w ramach udostępnionych przez Allegro narzędzi wsparcia pozakupowego

ABONAMENT

dostępna dla Użytkowników posiadających Konto Firma usługa zawierająca szereg narzędzi wspierających sprzedaż na Allegro. Wyróżnia się trzy rodzaje Abonamentu:

- a) Abonament Podstawowy,
- b) Abonament Profesjonalny,
- c) Abonament Ekspercki.

ZABEZPIECZONA WIERZYTELNOŚĆ

Wszelkie aktualne i przyszłe przysługujące Spółce wobec Sprzedającego posiadającego Konto wierzycelności, w tym z tytułu umowy Sprzedającego ze Spółką zawartej na podstawie Regulaminu, w szczególności, opłat, prowizji, kar, odszkodowań oraz innych kosztów, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu

OPERATOR USŁUG PŁATNICZYCH

oznacza jednego lub wszystkich operatorów usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A, 7B i 7C do Regulaminu - w zależności od tego, z którym operatorem Użytkownik ma aktywną umowę

PRZEDSPRZEDAŻ

formuła oferowania do sprzedaży przedmiotów nowych, które nie miały jeszcze premiery lub których nakład został wyczerpany, a kolejna seria nie została jeszcze wydana

Artykuł 2. Warunki Uczestnictwa w Allegro

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli przepisy prawa krajowego przewidują uzyskanie pełnoletności lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w innym wieku, stosuje się te przepisy.

Szczegółowe zasady korzystania z Allegro przez takich Użytkowników, jak i wymogi w zakresie ich minimalnego wieku określone zostały w Załączniku nr 6 do Regulaminu (Zasady konta Junior).

2.2.

Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Allegro działalności gospodarczej dokonują Rejestracji, wypełniając odpowiedni formularz, przy czym:

- a. Rejestracja pełna, z zastrzeżeniem postanowień art. 2.6. poniżej, umożliwia korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez Spółkę i funkcjonalności Allegro, w tym dokonywanie zakupów i sprzedaży Towarów (Konto Zwykłe);
- b. Rejestracja uproszczona umożliwia korzystanie jedynie z niektórych usług świadczonych przez Spółkę i funkcjonalności Allegro, z wyłączeniem m.in. możliwości dokonywania sprzedaży Towarów.

2.3.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do Spółki kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce, w Czechach lub na Słowacji i którzy w ramach Rejestracji dokonali aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.

Spółka zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski, Czech lub Słowacji. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski, czeski lub słowacki - także tłumaczeń na język angielski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Allegro po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.

Podmiot posiadający numer identyfikacji podatkowej nadany w państwie leżącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Szwajcarią, Ukrainą lub Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub posiadający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza wskazanym wyżej obszarem i niemający aktywnego Konta na Allegro może zarejestrować Konto na Allegro wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki. Spółka może odmówić wydania takiej zgody jeżeli dany podmiot nie wysyła Towaru z terytorium państwa należącego do Europejskiego obszaru Gospodarczego, lub sprzedaje Towary już dostępne na Allegro lub których sprzedaż, zdaniem Spółki, nie wpłynie pozytywnie na renomę Allegro lub bezpieczeństwo Transakcji.

2.4.

Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 2.3 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających Allegro (Konto Firma). Użytkownik dokonujący sprzedaży Towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązany jest do jej realizacji wyłącznie poprzez Konto Firma. Jednocześnie Użytkownik korzystający z Konta Zwykłego, zobowiązany jest niezwłocznie przekształcić Konto Zwykłe na Konto Firma, w celu rozpoczęcia sprzedaży na Allegro w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem, że takie przekształcenie Konta może nastąpić wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Tym samym sprzedaż niezwiązana z działalnością Użytkownika, o której mowa w zdaniach poprzednich odbywa się w ramach Konta Zwykłego.

2.5.

W procesie wypełnienia formularza rejestracyjnego podmiot rejestrowany podaje wymagane dane, a po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

Podmiot rejestrowany może dokonać potwierdzenia Rejestracji z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6.

Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Spółkę i funkcjonalności Allegro, musi dokonać Rejestrację pełną (dokończyć Rejestrację), tj. obok obowiązku przesłania kopii dokumentów, oświadczeń lub tłumaczeń – o których mowa w art. 2.3 powyżej (o ile ma zastosowanie) - dokonać aktywację Konta, która odbyć się może przez:

a. wybór jednego z poniższych dostępnych dla danego Użytkownika sposobów udostępnianych przez Allegro:

i) Szybka wpłata on-line – w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków udostępniających tzw. "szybkie płatności" w ramach Allegro i dokona wpłaty w zdefiniowanej kwocie 1,01 zł, 10 CZK lub 1 EUR Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana,

ii) Wpłata przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku, który nie współpracuje z operatorem usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A oraz Załączniku 7B oraz Załączniku 7C do Regulaminu lub nie udostępnia tzw. „szybkich płatności” i dokona wpłaty kwoty 1,01 zł, 10 CZK lub 1 EUR na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę. Wpłata zostanie w całości zwrócona Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego została dokonana; lub

ii a) Skorzystanie z zewnętrznych usług uwierzytelniających udostępnianych przez Spółkę, np. usługi informacji o rachunku (AIS)

iii) Załączenie wskazanych dokumentów umożliwiających weryfikację (o ile ma zastosowanie i w razie gdyby skorzystanie z pozostałych opcji nie było możliwe); lub

b. uzupełnienie wymaganych danych (o ile ma zastosowanie).

Użytkownik jako płatnik zlecający transakcję płatniczą, potwierdza, że poprzez akceptację Regulaminu, upoważnia operatora usług płatniczych uczestniczącego w realizacji tej transakcji, do przekazywania danych płatnika towarzyszących takiej transakcji do Spółki.

Zmiana kraju dostawy, waluty Transakcji albo języka na Allegro może wpłynąć na dostępność ofert, usług, funkcjonalności oraz opcje dostawy.

2.7.

Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Allegro, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane i informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą. Użytkownik jest również zobowiązany do podawania, na żądanie Spółki, danych wymaganych przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2024.879), służącej stosowaniu dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (ustawa dalej jako "DAC7"). Użytkownik Konta Zwykłego oraz Konta Firma posiadającego aktywną usługę Abonament może dodać do Konta zdjęcie bądź grafikę, które mogą przedstawiać jego wizerunek (awatar). W przypadku logowania się do Allegro lub dokonania Rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym, Użytkownika (w tym dane osobowe) oraz awatar (o ile został on udostępniony operatorowi tej zewnętrznej usługi lub serwisu) zostaną przekazane lub ujawnione Spółce i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.

W przypadku dodania awatara zostanie on przypisany do wskazanego przez Użytkownika Konta zarejestrowanego na jego dane. W sytuacji logowania się do Allegro lub dokonania Rejestracji za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów), awatar przekazany lub ujawniony Spółce przez operatora tej zewnętrznej usługi lub serwisu, przypisany zostanie do Konta Użytkownika, zgodnie z adresem e-mail podanym przez Użytkownika w tej usłudze lub serwisie. Awatar Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników korzystających z Allegro przy jego wybranych aktywnościach w Allegro.

Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych powyżej, pod warunkiem, że spełniać będzie wymagania techniczne określone następująco: rozmiar min 64x64px, typ pliku: jpg, png oraz nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach awatara treści

promocyjnych, reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro, a także jakichkolwiek danych kontaktowych.

Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może w każdym czasie sam usunąć awatar przypisany do jego Konta. W celu usunięcia numeru telefonu, konieczne jest skontaktowanie się ze Spółką przy użyciu dostępnych kanałów kontaktu, o których mowa w Regulaminie.

2.8.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Allegro (logowanie) po podaniu:

- loginu lub adresu e-mail lub numeru telefonu,
- hasła lub kodu SMS (przy logowaniu numerem telefonu) a w przypadku wyboru dwustopniowego logowania - hasła oraz kodu SMS.

Logowanie do Allegro za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań, logowanie za pomocą danych biometrycznych urządzenia mobilnego po uprzednim włączeniu tej funkcji (dane biometryczne znajdują się na urządzeniu i nie są udostępniane Allegro) oraz za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. oferowanych w ramach innych serwisów współpracujących ze Spółką, w tym o charakterze społecznościowym), powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Allegro.

Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

2.9.

Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Rejestracja kolejnego Konta Firma na ten sam numer identyfikacji podatkowej nie jest możliwa do momentu zakończenia procesu weryfikacji danych na istniejącym Koncie Firma. Możliwość Rejestracji więcej niż jednego Konta nie przysługuje jednak podmiotowi posiadającemu numer identyfikacji podatkowej nadany w Państwie leżącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Szwajcarią, Ukrainą lub Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub posiadającemu siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza wskazanym wyżej obszarem, chyba że uzyska on uprzednią zgodę Spółki. Użytkownik może w ramach logowania do Allegro przełączać się pomiędzy dowolną liczbą Kont bez konieczności każdorazowego i odrębnego logowania się do danego Konta tego Użytkownika, a także udostępnić wybrane przez siebie funkcjonalności związane z obsługą Transakcji lub Ofert osobie należycie umocowanej przez Użytkownika, która będzie miała możliwość korzystania z nich po zalogowaniu się na swoje Konto. Użytkownik Konta ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby należycie umocowanej związane z udostępnionymi jej funkcjonalnościami.

Spółka stosuje automatyczne mechanizmy wykrywające czy Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto.

Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest:

- a. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
- b. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami oraz wystawianie Ocen dla takich Transakcji,
- c. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Spółki, z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro.
- d. używanie Konta lub wielu Kont w celu obchodzenia warunków promocji, programów lub usług świadczonych przez Spółkę w ramach Allegro,
- e. wykorzystywanie Konta lub wielu Kont w celu manipulowania popularnością ofert, Sprzedających (w tym statystyk jakości Sprzedających) lub Ocen.

2.9.a

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Kont w sposób sprzeczny z art. 2.9 pkt d, Spółka stosuje rozwiązania technologiczne, które w sposób automatyczny uniemożliwiają zawarcie umowy z naruszeniem warunków promocji, programów lub usług świadczonych przez Spółkę w ramach Allegro.

Użytkownik może odwołać się od zastosowanego ograniczenia zgodnie z art. 16 Regulaminu.

2.10.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta Firma osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

2.11.

Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą lub weryfikacją dokonywaną przez Spółkę:

- a. Użytkownik Konta Firma może dokonać zmiany formy prowadzonej przez siebie działalności, polegającej wyłącznie na przekształceniu, podziale lub łączeniu podmiotu, w sytuacjach przewidzianych przepisami polskiego prawa,
- b. Przedsiębiorstwo działające w ramach Konta Firma może zostać nabyte w ramach spadku,
- c. Użytkownik korzystający z Konta Zwykłego, może dokonać zmiany rodzaju Konta na Konto Firma, w szczególności w celu korzystania z udostępnionych Kontom Firma funkcjonalności, po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego na stronie <https://allegro.pl/biznes/konwersja-konta>.

Warunkiem koniecznym dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest nieprowadzenie przez Użytkownika sprzedaży Towarów w ramach Allegro w okresie dwóch lat poprzedzających dzień wypełnienia formularza,

d. Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę, należącego do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Użytkownik, praw i obowiązków związanych z prowadzeniem Konta oraz z przeprowadzonymi do dnia nabycia Transakcjami. Za grupę kapitałową rozumie się spółki handlowe powiązane ze sobą stosunkiem kontroli (tzn. w której jeden podmiot posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% udziałów lub akcji we wszystkich powiązanych podmiotach).

2.12.

W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Allegro wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.1. lub 2.3, lub w przypadku powzięcia przez Spółkę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Spółka może:

- a. uzależnić korzystanie z Allegro lub poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
- b. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro,
- c. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
- d. zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub programistycznych, o których mowa w art. 10.11.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Spółka zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.13.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.5, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu.

2.14.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przypisanie awatara do jego Konta, w sytuacjach, o których mowa w art. 2.7 powyżej, może wiązać się z automatycznym dostosowaniem rozmiaru awatara do wymogów technicznych zdefiniowanych przez Spółkę.

2.15.

Spółka stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach Allegro z których Użytkownik korzysta.

2.16.

Wykonanie Transakcji oraz innych usług jest możliwe tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych, w tym bieżących aktualizacjach oraz zalecanych zabezpieczeniach, niezbędnych do skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę, można zweryfikować [tutaj](#).

2.17.

Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach konta, w tym dane do kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik Konta Firma powinien na bieżąco sprawdzać, czy nie otrzymał nowej korespondencji od Allegro.

2.18.

Informacje o spełnieniu wymagań dostępności usług w ramach Allegro, o których mowa m.in. w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług oraz w implementujących ją krajowych aktach prawnych, dostępne są w [Informacji o dostępności w Allegro](#).

Artykuł 2a. Allegro Business Allegro.pl

2a.1.

Użytkownik może dokonać zakupu w ramach Business Allegro.pl wyłącznie po podaniu niezbędnych danych prowadzonej działalności gospodarczej oraz potwierdzeniu, iż Transakcja odbywa się na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

2a.2.

Spółka może udostępniać w ramach Business Allegro.pl funkcjonalności przewidziane wyłącznie dla Użytkowników Business Allegro.pl z uwagi na fakt korzystania przez nich z Allegro w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Spółka może ograniczyć w ramach Business Allegro.pl dostęp Użytkowników Business Allegro.pl do funkcjonalności przewidzianych wyłącznie dla Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej lub korzystających z Allegro bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2a.3.

Spółka oprócz metod płatności wskazanych w pkt. 5.7 poniżej, udostępnia w ramach Allegro Business możliwość korzystania z dodatkowej metody płatności przez Użytkowników Allegro Business, na zasadach określonych w Regulaminie Allegro Pay Business.

2a.4.

W ramach Allegro Business Sprzedający, określając warunki Oferty, może:

- a. określić cenę Towaru poprzez wskazanie stawki VAT dla Towaru zgodnej z obowiązującymi przepisami,
- b. uzależnić cenę za jedną sztukę Towaru od ilości sztuk Towaru nabywanego przez Kupującego będącego Użytkownikiem Allegro Business w ramach jednej Transakcji,
- c. wprowadzić zniżki wyrażone w procentach, których wysokość jest uzależniona od łącznej wartości Towarów nabywanych przez Kupującego będącego Użytkownikiem Allegro Business w ramach jednej Transakcji.

2a.5.

W ramach Business Allegro.pl Spółka automatycznie wyświetli Kupującemu cenę netto Towaru (bez podatku VAT) w oparciu o stawkę VAT wskazaną odpowiednio przez Sprzedającego przy określaniu warunków Oferty. Spółka nie weryfikuje poprawności wskazanej przez Sprzedającego stawki VAT. Sprzedający jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Kupującego za wszelkie roszczenia powstałe z powodu podania lub zastosowania błędnej stawki VAT.

Korzystając z ogólnodostępnych rejestrów, w tym między innymi rejestru podatników VAT UE, Spółka może prezentować Sprzedającemu w sposób automatyczny dane dotyczące Kupującego, na przykład status weryfikacji Kupującego jako podatnika VAT UE. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowości w działaniu wyżej wymienionych rejestrów, w szczególności za błędy techniczne lub nieaktualne dane zawarte w rejestrach na moment weryfikacji. Ostateczna odpowiedzialność za weryfikację przekazanych przez Spółkę danych, w tym ustalenie podatkowego statusu Kupującego dla potrzeb prawidłowego rozliczenia transakcji, spoczywa na Sprzedającym.

2a.6.

Oferty Użytkowników Allegro Business mogą być dodatkowo oznaczane ze względu na kryterium utworzenia w ramach Allegro Business zarówno oznaczeniem słownym, graficznym, jak i słowno-graficznym.

2a.7.

Szata graficzna, układ, kryteria wyszukiwania i inne elementy Allegro w ramach Allegro Business mogą różnić się od tych dostępnych dla Użytkowników niebędących Użytkownikami Allegro Business w zakresie, w jakim związane jest to z odmiennymi funkcjonalnościami Allegro Business oraz przeznaczeniem Allegro Business dla podmiotów korzystających z Allegro w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2a.8.

Posiadanie przez Użytkownika statusu Użytkownika Allegro Business nie wpływa na możliwość dostępu do Ofert Użytkowników niebędących Użytkownikami Allegro Business.

2a.9.

Użytkownik nieposiadający statusu Użytkownika Allegro Business ma dostęp do Ofert Użytkowników Allegro Business z ograniczeniami wynikającymi z faktu nieposiadania przez niego statusu Użytkownika Allegro Business.

2a.10.

Postanowienia pozostałych artykułów Regulaminu stosuje się do Allegro Business wprost w takim zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane odmiennie w niniejszym artykule 2a.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Artykuł 3. Oferty

3.1.

W ramach Allegro, Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:

a. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,

b. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru. Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej na zasadach określonych w art. 3.2., Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz wyłącznie do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej tej cenie. Jeżeli Sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty.

3.2.

W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej.

3.3.

Celem Ofert prezentowanych w ramach kategorii ogłoszeniowych "Samochody", "Nieruchomości", "Najem krótkoterminowy", "Żywe zwierzęta", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie",

"Motocykle i quady", "Usługi", "Usługi motoryzacyjne" oraz „Bilety” nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. Oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą obejmować więcej niż jednej sztuki Towaru.

Oferty, o których mowa w niniejszym artykule mogą być prezentowane przez podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie odrębnych umów, w szczególności w ramach prowadzonych przez nie serwisów czy aplikacji internetowych (uwzględniając aplikacje mobilne).

3.4.

1. Spółka stosuje domyślne sortowanie Ofert w ramach listy Ofert, które dostosowuje kolejność ich umieszczania z uwzględnieniem zachowań Kupujących z wszystkich Marketplace („Trafność Ofertowa”). Trafność Ofertowa uwzględnia następujące czynniki:

Dane o Ofercie: tj. głównie zgodność opisu Oferty z Regulaminem, liczba wyświetleń Oferty w różnych przedziałach czasu, liczba zakupów dokonanych w ramach danej Oferty, liczba Towarów dodanych przez Użytkowników do koszyka w ramach danej Oferty, liczba Użytkowników, którzy dodali lub usunęli daną Ofertę z listy ulubionych, cena Towaru będącego przedmiotem Oferty, liczba metod darmowej dostawy udostępnionych przez Sprzedającego w ramach Oferty, przewidywany czas dostawy Towaru wynikający z deklarowanego przez Sprzedającego czasu wysyłki Towaru, rzeczywistego czasu realizacji tej wysyłki oraz czasu przewozu Towaru przypisanego dla udostępnionych przez Sprzedającego metod dostawy w ramach Oferty, stan oferowanego Towaru w tym jego cechy, tryb zawarcia umowy sprzedaży - Kup teraz/Licytacja, czas trwania Oferty, skorzystanie z opcji promowania Oferty, wyróżnienie Oferty oznaczeniem „Gwarancja najniższej ceny”, zamieszczenie Oferty w kategorii, która najlepiej odpowiada danemu rodzajowi asortymentu, oraz czy tytuł Oferty jest podobny do treści zapytania Użytkowników w wyszukiwarce o Towar będący przedmiotem tej Oferty.

2. Spółka stosuje domyślne sortowanie Produktów w ramach listy Produktów, które dostosowuje kolejność ich umieszczania na tej liście z uwzględnieniem zachowań Kupujących z wszystkich Marketplace („Trafność Produktowa”). W ramach domyślnego sortowania w zakresie Trafności Produktowej mogą wyświetlać się także Oferty (w tym sponsorowane). Trafność Produktowa uwzględnia następujące czynniki:

głównie czy Oferta jest połączona z Produktem, zgodność opisu Oferty z Regulaminem, liczba Ofert podpiętych pod Produkt, ocena Produktu i liczba ocen Produktu, liczba wyświetleń Oferty danego Produktu oraz liczbę wyświetleń Produktu w różnych przedziałach czasu, liczba zakupów dokonanych w ramach danej Oferty oraz danego Produktu, liczba Towarów dodanych przez Użytkowników do koszyka w ramach danej Oferty oraz danego Produktu, liczba Użytkowników, którzy dodali lub usunęli daną Ofertę z listy ulubionych, cena Towaru będącego przedmiotem Oferty i średnia cena Produktu, liczba metod darmowej dostawy udostępnionych przez Sprzedającego w ramach Oferty, przewidywany czas dostawy Towaru wynikający z deklarowanego przez Sprzedającego czasu wysyłki Towaru, rzeczywistego czasu realizacji tej wysyłki oraz czasu przewozu Towaru przypisanego dla udostępnionych przez Sprzedającego metod dostawy w ramach Oferty, stan oferowanego Towaru w tym jego cechy, tryb zawarcia umowy sprzedaży - Kup teraz/Licytacja, czas trwania Oferty, korzystanie z opcji promowania Oferty (w tym z opcji Wyróżnień), wyróżnienie Oferty oznaczeniem „Gwarancja najniższej ceny”,

zamieszczenie Oferty w kategorii, która najlepiej odpowiada danemu rodzajowi asortymentu oraz czy tytuł Oferty jest podobny do treści zapytania Użytkowników w wyszukiwarce o Towar będący przedmiotem tej Oferty.

3. Zarówno Trafność Ofertowa jak i Trafność Produktowa uwzględnia dane o Sprzedającym: tj. głównie liczba ocen polecam i nie polecam, procent poleceń od Kupujących, nadanie zamówienia w terminie zadeklarowanym w Ofercie i terminowe uzupełnianie numerów przesyłek, czas udzielenia odpowiedzi na wiadomości od innych Użytkowników, ocena jakości sprzedaży widoczna w panelu "Jakość mojej sprzedaży", liczba naruszeń Załącznika nr 1 do Regulaminu, liczba upomnień w związku z naruszeniami art. 13.3 Regulaminu oraz art. 1 pkt. 4 i 7 Załącznika nr 2 do Regulaminu.

3.4.b.

Reprezentant Produktu uwzględnia następujące czynniki:

1. odpłatne wyróżnienie Oferty lub wyróżnienie Oferty nadane przez Spółkę w ramach akcji promocyjnych (najpierw wyświetlamy Oferty wyróżnione);
2. jakość Sprzedającego;
3. format sprzedaży Oferty (najpierw wyświetlamy Oferty z opcją "Kup Teraz");
4. stan Towaru (najpierw wyświetlamy Towary oznaczone jako "Nowe");
5. jakość pierwszego zdjęcia Oferty;
6. cena Towaru;
7. koszt dostawy Towaru;
8. uzupełnienie obowiązkowych parametrów Oferty;
9. dostosowanie treści parametrów Oferty do sprzedaży prowadzonej w ramach działalności gospodarczej;
10. wyróżnienie Oferty oznaczeniem „Gwarancja najniższej ceny”;
11. informacja o przewidywanym czasie dostawy.

3.5.

W ramach Allegro, oprócz domyślnego sortowania według kryterium "Trafność", Użytkownik ma możliwość wyboru następujących rodzajów sortowania Ofert w ramach listy Ofert t.j.:

a. Cena: od najniższej. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Oferty na listingu, dopasowanie Oferty do wyszukiwanej frazy i kategorii, najniższa cena, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty;

b. Cena: od najwyższej. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Oferty na listingu, dopasowanie Oferty do wyszukiwanej frazy i kategorii, najwyższa cena, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty;

c. Cena z dostawą: od najniższej. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Oferty na listingu, dopasowanie Oferty do wyszukiwanej frazy i kategorii, najniższa cena z dostawą, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty;

d. Cena z dostawą: od najwyższej. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Oferty na listingu, dopasowanie Oferty do wyszukiwanej frazy i kategorii, najwyższa cena z dostawą, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty;

e. Popularność: największa. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Oferty na listingu, dopasowanie Oferty do wyszukiwanej frazy i kategorii, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty;

f. Czas do końca: najmniej. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Oferty na listingu, dopasowanie Oferty do wyszukiwanej frazy, najkrótszy czas do zakończenia Oferty, numer Oferty;

g. Czas dodania: najnowsze. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Oferty na listingu, dopasowanie Oferty do wyszukiwanej frazy, najkrótszy czas od publikacji Oferty, najdłuższy czas do zakończenia Oferty.

3.5.a.

W ramach Allegro, oprócz domyślnego sortowania według kryterium "Trafność", Użytkownik ma możliwość wyboru następujących rodzajów sortowania Produktów w ramach listy Produktów, t.j.:

a. Cena: od najniższej: uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Reprezentanta Produktu, dopasowanie Reprezentanta Produktu do wyszukiwanej frazy i kategorii, najniższa cena, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty - Reprezentanta Produktu;

b. Cena: od najwyższej: uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Reprezentanta Produktu, dopasowanie Reprezentanta Produktu do wyszukiwanej frazy i kategorii, najwyższa cena, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty - Reprezentanta Produktu;

c. Popularność: największa. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: wyróżnienie Reprezentanta Produktu, dopasowanie Reprezentanta Produktu do wyszukiwanej frazy i kategorii, najwyższa popularność, najkrótszy czas do zakończenia Oferty - Reprezentanta Produktu;

d. W oparciu o Oceny wystawione przez Kupujących biorąc pod uwagę ich rodzaj, ilość (w tym stosunek pozytywnych do negatywnych Ocen) i aktualność.

3.6.

Spółka może włączyć Ofertę Sprzedającego, publikowaną w ramach Konta Firma, do programu Allegro Ceny, którego zasady zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 21 do Regulaminu. W ramach tego programu Sprzedający zgadza się na automatyczne obniżenie ceny Towaru i umożliwienie Kupującemu nabycia go po obniżonej cenie. W zamian za to Spółka przyzna Sprzedającemu rabat transakcyjny zmniejszający należne Spółce wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w ramach Allegro, w wysokości różnicy między pierwotną ceną Towaru i ceną po obniżce przy uwzględnieniu zniżki zadeklarowanej przez Sprzedającego. Sprzedający może wykluczyć z programu Allegro Ceny każdą swoją Ofertę lub każde swoje Konto.

3.7.

Użytkownik posiadający Konto Zwyczajne nie może tworzyć Ofert z dostawą poza terytorium Polski. Oferty w ramach Konta Zwykłego są wyświetlane w wynikach wyszukiwania wyłącznie Użytkownikom, którzy wybrali miejsce dostawy w Polsce.

3.8.

Wszystkie Oferty na Allegro muszą być połączone z Produktem - w sposób zgodny z Regulaminem. Wyjątkiem od konieczności połączenia Ofert z Produktem są Oferty we wskazanych przez Spółkę kategoriach, których zestawienie znajduje się pod adresem: <https://help.allegro.com/sell/pl/c/laczenie-ofert-z-katalogiem#d2WYKLBV5s0>. Oferta naruszająca obowiązek połączenia jej z Produktem jest niewidoczna na Allegro i nie wywołuje żadnych skutków do momentu jej usunięcia lub prawidłowego połączenia z Produktem. Spółka może usuwać takie Oferty. Sprzedający, który stworzył taką Ofertę, może podejmować wyłącznie czynności mające na celu jej usunięcie lub połączenie z Produktem.

W przypadku braku odpowiedniego Produktu w ramach wskazanej kategorii lub marki, Sprzedający może dodać propozycję tego Produktu za pomocą funkcjonalności Allegro, na zasadach określonych w Załączniku nr 10 do Regulaminu.

Zabronione jest dodawanie Produktów w odniesieniu do kategorii lub Towarów wskazanych przez Spółkę marek, których zestawienie znajduje się pod adresem: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/kiedy-nie-dodasz-nowego-produktu-do-katalogu-0Aa0gZkaVha?marketplaceId=allegro-pl>.

3.9.

Deklarowany przez Sprzedającego czas wysyłki Towaru nie może być dłuższy niż 25 dni roboczych. Jeśli w ramach danej Oferty Towary będą wysyłane przez Sprzedającego na podstawie umowy własnej z przewoźnikiem, przewidywany czas dostawy Towaru liczony zgodnie z art. 3.4 ust. 1 Regulaminu Allegro, nie może być dłuższy niż 35 dni kalendarzowych. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Ofert wystawianych w kategorii: Meble, podkategorii Pokój dziecięcy: Meble w kategorii Dziecko, Towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie oraz Ofert wystawianych w formule Przedsprzedaży.

3.10

Wystawianie Ofert w formule Przedsprzedaży jest możliwe wyłącznie przez Sprzedających posiadających Konto Firma. Przewidywany czas dostawy, o którym mowa w art. 3.9 powyżej nie może przekroczyć 90

dni z wyjątkiem kategorii Książki, Gry, Muzyka, Rośliny (w ramach kategorii Ogród), gdzie czas dostawy może wynosić do 180 dni.

3.11.

Oferta prezentowana na każdym Marketplace stanowi jednocześnie informację handlową.

Artykuł 4. Towary zakazane

4.1.

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem przepisów każdego obcego prawa i przepisów prawa UE, które może mieć zastosowanie w danym przypadku) lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. Sprzedający nie może sprzedawać Towarów w danym państwie lub podejmować jakichkolwiek czynności związanych ze sprzedażą w tym państwie, jeżeli jest to niezgodne z mającymi zastosowanie, obowiązującymi w nim przepisami prawa. Zabronione jest publikowanie i prezentowanie wszelkich treści, które naruszają powszechnie przyjęte normy etyczne, moralne lub obyczajowe, w szczególności nawołujące do lub propagujące nienawiść, przemoc lub jakiegokolwiek formy dyskryminacji, w tym ze względu na narodowość, kolor skóry, przekonania, religię, światopogląd, propagujące systemy autorytarne i totalitarne, a także wszelkich treści pochwalających lub popierających tego rodzaju zachowania lub systemy.

4.2.

Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest oferowanie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.3.

Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis). Zakaz ten nie obejmuje próbek produktów kosmetycznych i zapachowych w kategorii Uroda, oznaczonych jako nieprzeznaczone do sprzedaży. Produkty, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być oferowane jedynie jako bezpłatny dodatek (gratis) w Ofercie z pełnowymiarowym produktem kosmetycznym lub zapachowym w kategorii Uroda.

4.4.

Oferowanie niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 5. Rozpoczęcie Transakcji

5.1.

Sprzedający, niezależnie od wybranego sposobu sporządzania Oferty, w tym wypełniając dostępny w ramach Allegro formularz sprzedaży, dokonuje tego określając ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, Spółka nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Sprzedający upoważnia Spółkę do przetłumaczenia Oferty oraz jej elementów (w tym za pomocą oprogramowania służącego do automatycznego tłumaczenia tekstu) na inne języki, a także do jej wyświetlania na Allegro.pl i innych Marketplace. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do Oferty, jak również zobowiązuje się, że wykorzystanie ich w ramach Allegro oraz przez Spółkę zgodnie z Regulaminem – w szczególności w sposób określony w zdaniach poprzedzających – nie narusza praw osób trzecich; a także oświadcza, że treść Oferty stanowi informację handlową. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia oraz zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Sprzedający zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lub niewykonania lub niewłaściwego wykonania tego zobowiązania.

5.2.

Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, parametry, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Towaru w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Opis Oferty nie może zawierać jakichkolwiek treści, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

5.3.

Niezależnie od postanowień wskazanych w art. 4.1, Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

5.4.

Wykonując czynności, o których mowa w art. 5.1, Sprzedający zleca Spółce publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje po pozytywnej weryfikacji Oferty.

W ramach nowo utworzonego Konta liczba jednocześnie opublikowanych Ofert nie może przekroczyć 20.000, a w przypadku Sprzedających posiadających numer identyfikacji podatkowej wydany poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Szwajcarią, Ukrainą lub Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub posiadających siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza wskazanym wyżej obszarem, nie może przekroczyć 500. W przypadku, gdy przez okres 30 dni od dnia opublikowania pierwszej Oferty na nowo utworzonym Koncie Użytkownik posiadający numer identyfikacji podatkowej wydany w Europejskim Obszarze

Gospodarczym, Szwajcarii, Ukrainie lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub posiadający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanych wyżej obszarach, w ramach tego nowo utworzonego Konta: a) utrzyma jakość sprzedaży „neutralną” lub wyższą, oraz b) nie narusza postanowień Regulaminu dotyczących łączenia Ofert z Produktem, oraz tworzenia Produktów, oraz c) nie posługuje się błędnymi numerami GTIN w swoich Ofertach, Spółka zwiększy limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do 200.000 jednocześnie opublikowanych Ofert. Zwiększenie limitu jednocześnie opublikowanych Ofert na danym Koncie powyżej 200.000, a w przypadku Sprzedających posiadających numer identyfikacji podatkowej wydany poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Szwajcarią, Ukrainą lub Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub posiadających siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza wskazanym wyżej obszarem, powyżej 500, wymaga dodatkowej zgody Spółki.

Liczba Ofert Sprzedającego, dotyczących takiego samego Towaru, opublikowana w ramach tej samej podkategorii (niezależnie od liczby Kont posiadanych przez tego Sprzedającego) na danym Marketplace, nie może być większa niż 2, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Towarów, których stan oznaczony jest parametrem innym niż „Nowy”.

Ograniczenie liczby Ofert dotyczących takiego samego Towaru nie dotyczy Ofert, które zostały stworzone w ramach Allegro Business, w których Towary mogą nabyć wyłącznie Użytkownicy Kont Firma. Użytkownik na jednym Koncie Firma, dla którego limit jednocześnie opublikowanych Ofert wynosi 200.000 lub więcej, może mieć 30.000 Ofert, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku, gdy limit jednocześnie opublikowanych Ofert Sprzedającego na Koncie Firma jest ograniczony do 20.000 lub 500, jest on równocześnie limitem liczby Ofert stworzonych w ramach Allegro Business.

5.5.

Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta z zastrzeżeniem, że w przypadku Ofert z Licytacją wystawionych przez Użytkownika korzystającego z Konta Zwykłego, zmiana treści Oferty po jej opublikowaniu jest niedozwolona. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala Spółce na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści w następującym zakresie:

a. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;

b. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby

ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;

c. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;

d. użyczenia i wprowadzania do obrotu.

Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań Treści przez Spółkę i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Spółka jest uprawniona do korzystania z Treści oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej Spółce zgodzie.

Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez Spółkę oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Spółki oraz podmiotów, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści.

Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez Spółkę zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Spółkę oraz podmioty, którym Spółka udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.

5.6.

Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania zdjęć oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w Allegro określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5.7.

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w Allegro, w tym z wykorzystaniem Kart podarunkowych Allegro (z zastrzeżeniem Ofert w kategorii Produkty inwestycyjne, które mogą zostać opłacone wyłącznie przy

użyciu „szybkich płatności”). Obsługa realizacji płatności Kupującego, w zależności od wybranej przez niego metody płatności, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku nr 7A, Załączniku nr 7B oraz Załączniku nr 7C do Regulaminu lub Regulaminie Kart Podarunkowych Allegro.

5.8.

Poza umożliwieniem Kupującym dokonywania zapłaty za Towar za pomocą usług, o których mowa w art. 5.7. Sprzedający mogą umożliwić Kupującym dokonanie zapłaty za Towar także "za pobraniem", bądź w drodze bezpośredniej zapłaty w miejscu odbioru Towaru. Obsługa realizacji płatności Kupującego za pobraniem, odbywa się na zasadach przewidzianych w regulaminach dostawców usług dostawy za pobraniem.

Wybranie przez Kupującego formy dostawy z opcją zapłaty gotówką za pobraniem z naruszeniem postanowień tych regulaminów, w szczególności z przekroczeniem obowiązujących limitów płatności gotówkowej, może skutkować odmową pobrania gotówki przez dostawcę usługi dostawy za pobraniem.

5.9.

W celu umieszczania Ofert w kategorii: Kolekcje > Produkty inwestycyjne oraz Kolekcje > Numizmatyka > Złote Monety Kolekcjonerskie (z wyłączeniem podkategorii "Złom złota i srebra"), Sprzedający zobowiązany jest spełnić następujące warunki łącznie:

a. wypełnić wymagania określone w części I pkt. 33 Załącznika nr 1 do Regulaminu;

b. po uprzednim zalogowaniu na Konto w ramach którego będzie publikował Oferty w ww kategoriach dokonać zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie <https://allegro.pl/pomoc/kontakt> i uzyskać od Spółki akceptację zgłoszenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta.

5.10.

Wypełniając formularz dostępny w ustawieniach sprzedaży, Sprzedający ma możliwość określenia godzin szybkiej wysyłki Towaru (Wysyłka tego samego dnia) oznaczających deklarację wysłania Towaru tego samego dnia, pod warunkiem zawarcia Transakcji (w tym dokonania płatności) do wskazanej przez Sprzedającego godziny, w zależności od rodzaju przewoźnika oraz dnia tygodnia. Informacja dotycząca Wysyłki tego samego dnia jest widoczna w ramach Oferty Sprzedającego. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w przypadkach w których Sprzedający nie spełni wymagań określonych na stronie <https://help.allegro.com/sell/pl/a/czym-jest-godzina-wysylki-tego-samego-dnia-i-jak-ja-ustawic-6M97IW1kVTE?marketplaceId=allegro-pl#jakie-warunki-musisz-spelnic-abysmy-wyswietlili-godzine-wysylki-tego-samego-dnia-w-twoich-ofertach>.

5.11.

Spółka udostępnia Kupującym Politykę zwrotów na Allegro, która daje im możliwość podjęcia określonego działania zmierzającego do odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza według standardów, warunków i zasad wskazanych w przedmiotowej polityce.

5.12.

W związku z udostępnieniem Kupującym Polityki zwrotów, o której mowa w art. 5.11 powyżej:

a. Sprzedający posiadający Konto Firma lub będący Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, zobowiązany jest do wypełnienia w całości formularza warunków zwrotu Towarów, znajdującego się w ustawieniach sprzedaży i przypisać go do swoich Ofert, a także powinni realizować następujące zasady:

- i. w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, dokonanego do momentu zmiany przez Sprzedającego statusu zamówienia ze statusu "Nowe" na inny status odpowiedni do etapu realizacji zamówienia - dokonywać zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar, w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia anulowania Transakcji przez Kupującego;
 - ii. w innych przypadkach odstąpienia od umowy przez Kupującego, niż te określone w pkt a powyżej - dokonywać zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar, w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedającego, jednak nie później niż 14 dni od chwili otrzymania wypełnionego przez Kupującego Formularza;
 - iii. w przypadku reklamacji Towaru zakupionego przez Kupującego, który wnioskuje wyłącznie o zwrot wpłaconych środków – rozpatrywać reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych, od chwili otrzymania wypełnionego przez Kupującego Formularza i w razie uznania reklamacji w tym zakresie, dokonywać niezwłocznie zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar;
 - iv. dostosować metodę dostawy zwracanego Towaru, odpowiednią do jego właściwości i wielkości;
- b. Sprzedający posiadający Konto Firma lub będący Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, zobowiązany jest do realizacji obsługi reklamacji Towarów zakupionych na Allegro zgodnie z postanowieniami Polityki reklamacji i zwrotów, która publikowana jest w ramach każdej Oferty Sprzedającego.*

W przypadkach, o których mowa w lit a i b powyżej, Sprzedający posiadający Konto Firma lub będący Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonywać zwrotu płatności z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro Finanse.

*Dla ofert utworzonych po dniu 30.06.2025 polityka dotycząca realizacji obsługi reklamacji towarów na Allegro opisana w Polityce reklamacji i zwrotów jest jedyną obowiązującą. Dla ofert aktywnych w dniu 30.06.2025 obowiązuje okres przejściowy do dnia 31.07.2025, w trakcie którego sprzedający może utrzymać istniejące na ofercie informacje dotyczące indywidualnych polityk. Po wskazanej dacie, wszelkie dodatkowe informacje zostaną usunięte.

5.13.

Na warunkach określonych w Załącznikach nr 7A, nr 7B i nr 7C do Regulaminu:

- a. w przypadku, o którym mowa w art. 5.12 pkt a. ppkt i. powyżej, Sprzedający upoważnia Spółkę do przekazania zlecenia Operatorom Usług Płatniczych wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego, w celu dokonania zwrotu kwot wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar, zlecenie może być złożone przez 2 dni od chwili anulowania Transakcji;
- b. w przypadku, o którym mowa w art. 5.12 pkt a. ppkt ii. oraz iii. powyżej, Sprzedający w ramach akceptacji regulaminu danego Operatora Usług Płatniczych, zleca poszczególnym Operatorom Usług Płatniczych-stosowanie, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, czasowego wstrzymywania wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego, w celu dokonania zwrotu środków wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar, a

także składa dyspozycje dotyczące tych zwrotów. Na warunkach określonych w Załącznikach 7A, nr 7B i nr 7C Sprzedający może te dyspozycje następnie odwołać.

Artykuł 6. Przebieg Transakcji

6.1.

Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego w treści Oferty, Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz, z zastrzeżeniem art. 3.3 Regulaminu. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Oferty i potwierdza swój wybór.

6.2.

Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, dane osobowe w zakresie nazwy Konta (loginu) Licytanta są przekazywane Sprzedającemu.

6.3.

Od momentu opublikowania Oferty, zarejestrowani Użytkownicy mogą zadawać pytania Sprzedającemu dotyczące tej Oferty lub Transakcji, której przedmiotem była dana Oferta w następujący sposób:

- a. korzystając z odpowiedniego formularza "Zadaj pytanie" dostępnego w treści Oferty,
- b. korzystając z odpowiedniego formularza "Zadaj pytanie" lub klikając adres e-mail Sprzedającego dostępne w zakładce "O sprzedającym", znajdującej się w treści Oferty,
- c. korzystając z opcji "Napisz Wiadomość" w ramach funkcjonalności "Centrum Wiadomości" dostępnej w ustawieniach Konta Użytkownika,
- d. korzystając z odpowiedniego formularza "Zapytaj o zakup" dostępnego w widoku Szczegółów Zakupu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art.13.6.

6.4.

Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebiecie ofert innych Licytantów, w zależności od aktualnej ceny Towaru, następuje o odpowiednią kwotę postąpienia, zgodnie z poniższymi tabelami obowiązującymi w podanych niżej okresach:

Kwoty postąpienia obowiązujące dla Licytacji rozpoczętych do 20 października 2024 r.

Najwyższa oferowana cena w danej chwili	Kwota postąpienia
1,00 - 24,99 zł	0,50 zł
25,00 - 99,99 zł	1,00 zł
100,00 - 249,99 zł	2,50 zł
250,00 - 499,99 zł	5,00 zł
500,00 - 999,99 zł	10,00 zł
1000,00 - 2499,99 zł	25,00 zł
2500,00 - 4999,99 zł	50,00 zł
powyżej 5000,00 zł	100,00 zł

Kwoty postąpienia obowiązujące dla Licytacji rozpoczętych od 21 października 2024 r.

Najwyższa oferowana cena w danej chwili	Kwota postąpienia
1,00 - 24,99 zł	1,00 zł
25,00 - 99,99 zł	2,00 zł
100,00 - 249,99 zł	5,00 zł
250,00 - 499,99 zł	10,00 zł
500,00 - 999,99 zł	15,00 zł
1000,00 - 2499,99 zł	25,00 zł
2500,00 - 4999,99 zł	50,00 zł
5000,00 - 9999,99 zł	100,00 zł
powyżej 9999,99 zł	250,00 zł

Spółka zastrzega możliwość przeprowadzania weryfikacji Użytkowników dokonujących zakupu Towarów w ramach Ofert w kategorii "Kolekcje i Sztuka" w przypadku Licytantów, którzy zaoferowali podczas Licytacji kwotę wyższą lub równą kwocie 1.000,00 zł lub Licytantów, których suma aktualnie złożonych ofert jest wyższa lub równa kwocie 1.000,00 zł. W tym celu odpowiednio zastosowanie znajduje art. 2.12 lit a. Regulaminu Allegro.

6.5.

Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji:

- a. na prośbę Licytanta albo
- b. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta albo
- c. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru albo

d. w związku z zakończeniem Licytacji, w przypadkach określonych w art. 6.8. b.

6.6.

Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszona przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie Licytacji.

6.7.

Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:

a. na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w art. 6.8.

b. na podstawie decyzji Spółki, w sytuacjach opisanych w art. 8.2 pkt b.

6.8.

Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:

a. Oferty z opcją Kup Teraz – dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące,

b. Licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z art. 7.2.

6.9.

Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

6.10.

Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Artykuł 7. Zawarcie umowy w ramach Oferty

7.1.

Spółka nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy. Zawarcie umowy przez Użytkowników, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu znajdują się w różnych krajach, może spowodować, iż do Transakcji zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obcego.

7.2.

Umowa zostaje zawarta ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie minimalnej, jeśli cena ta została określona przez Sprzedającego (przybicie). Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

7.3.

Z zastrzeżeniem treści art. 3.3, Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję i płacę”, „kupuję i płacę za pobraniem”, „kupuje z Pay Business”, „kupuję na raty”, lub „kupuję z AllegroPay”, przy czym:

a. w niektórych przypadkach naciśnięcie przycisku „kupuję z Allegro Pay” spowoduje skierowanie zapytania do bazy zastrzeżeń numeru PESEL i jeśli numer PESEL Kupującego będzie zastrzeżony, umowa ze Sprzedającym nie zostanie zawarta o czym Kupujący zostanie poinformowany.

b. Każdy zakup oraz niektóre metody płatności mogą być dodatkowo potwierdzane za pomocą danych biometrycznych urządzenia mobilnego po uprzednim włączeniu tej funkcji (dane biometryczne znajdują się na urządzeniu i nie są udostępniane Allegro).

W przypadku niektórych metod płatności zawarcie umowy ze Sprzedającym następuje pod warunkiem zawieszającym, np. autoryzacji płatności, zgodnie z informacjami przekazanymi Kupującemu przed zakupem.

c. w przypadku zakupu Towaru z kategorii Produkty inwestycyjne Sprzedający może zażądać od Kupującego numer PESEL.

7.4.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail (zaszyfrowany przez Spółkę), numer telefonu, adres. W przypadku, gdy siedziba Sprzedającego widniejąca w ustawieniach Konta znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Oferta została oznaczona w polu „Szczegóły dostawy” jako „Oferta poza EOG” dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego informacje dotyczące śledzenia przesyłki mogą być udostępniane Spółce bezpośrednio przez przewoźnika lub Sprzedającego. Jeśli numer przesyłki został udostępniony w zakładce: "Kupione", widocznej po zalogowaniu na Konto, Kupujący otrzymuje dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.

7.5.

W przypadku braku innych ustaleń stron Transakcji, Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar:

- a. w ciągu 7 dni w przypadku Oferty z opcją Kup Teraz oraz w przypadku Licytacji,
- b. w ciągu 14 dni w przypadku Oferty z opcją Kup Teraz oraz w przypadku Licytacji, dla której Kupujący wybrał wpłatę przelewem tradycyjnym,
- c. w ciągu pół godziny w przypadku Oferty z opcją Kup teraz w kategorii Produkty inwestycyjne.

Brak zapłaty za Towar przez Kupującego we wskazanych terminach oraz - w przypadku Licytacji - dodatkowo przyznany Sprzedającemu rabat transakcyjny, skutkują automatyczną anulacją Transakcji przez Spółkę (za wyjątkiem kategorii Leki bez recepty). W przypadku gdy warunki automatycznej anulacji Licytacji opisane powyżej, nie zostaną spełnione w ciągu 30 dni, Spółka może w tym celu dokonać ich ponownej weryfikacji. Powyższe działania Spółki nie mają wpływu na cywilnoprawne skutki zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami i nie zwalnia ich z obowiązku wzajemnego świadczenia wynikającego z zaistniałego stosunku prawnego.

Artykuł 8. Rola Allegro

8.1.

Spółka dostarcza Użytkownikom platformę handlową on - line oraz inne funkcjonalności pozwalające na zawieranie i realizację Transakcji oraz przekazywanie innych treści, w tym pomiędzy Użytkownikami, na zasadach opisanych w Regulaminie oraz w regulaminach poszczególnych usług. Żadna z tych funkcjonalności nie powinna być utożsamiana z posiadaniem wiedzy o treściach przekazywanych przez Użytkowników. W przypadku niezgodności treści z prawem lub z regulaminem, Spółka podejmuje działania opisane w niniejszym art. 8 w celu wykrywania i usuwania takich treści.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Allegro ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła dowiedzieć się o bezprawności działań Użytkownika lub osoby trzeciej i z tego powodu nie podjęła niezwłocznych działań w celu usunięcia naruszeń, ich skutków lub uniemożliwienia dostępu do informacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach Allegro (w szczególności reklamy, opinie o Produktach i Towarach, korespondencje w ramach Dyskusji). Spółka na zasadach określonych w Załączniku nr 9 umożliwia przyznanie rekompensat Kupującym, którzy na skutek nieuczciwego działania Sprzedającego ponieśli szkodę. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach Allegro, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Spółka ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert Spółki.

8.1a.

Spółka zastrzega sobie prawo do moderowania treści Użytkowników w ramach Allegro, jeżeli naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje. Moderacja odbywa się na zasadach opisanych w art. 8 oraz art. 11 Regulaminu.

Moderacja treści może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub manualny.

8.2.

W przypadku, gdy Oferta narusza lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że może naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, Spółka może w szczególności:

- a. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię Allegro, w której publikowana jest Oferta,
- b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
- c. usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w Allegro, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku,
- d. odmówić publikacji Oferty,
- e. usunąć zdjęcia, fragmenty tekstu, grafiki lub parametry w ramach opisu Oferty,
- f. usunąć z Oferty numer GTIN (EAN) niezgodny z Regulaminem.

8.2a.

Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia przed czasem lub usunięcia Oferty w przypadku spełnienia obu, poniższych warunków łącznie, tj. gdy:

- a. liczba wyświetleń strony Oferty w przedziale ostatnich 365 dni kalendarzowych jest równa 0

oraz

- b. kwota obrotu wyrażona w złotych w Ofercie w przedziale ostatnich 365 dni kalendarzowych jest równa 0,

chyba że zasady określone w regulaminach innych usług, o których mowa w art. 12 Regulaminu stanowią inaczej.

8.3.

Spółka może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień

Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

8.3a.

Spółka udostępnia narzędzia umożliwiające zgłaszanie nielegalnych treści drogą elektroniczną. W celu dokonania zgłoszenia konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, w tym uzupełnienie pól wskazanych jako obowiązkowe. Spółka poinformuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz podjętej decyzji bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem posiadania elektronicznych danych kontaktowych zgłaszającego.

8.3b.

Spółka udostępnia narzędzia umożliwiające zgłaszanie treści niezgodnych z Regulaminem, nie będących treściami nielegalnymi, drogą elektroniczną. W celu dokonania zgłoszenia konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, w tym uzupełnienie pól wskazanych jako obowiązkowe. Spółka poinformuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia.

8.3c.

Spółka może zawiesić, na czas określony i po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia, możliwość dokonywania zgłoszeń, o których mowa w art. 8.3a. oraz 8.3b lub składania skarg, o których mowa w art. 21 Regulaminu, przez osoby lub podmioty dokonujące często oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub przez skarżących wnoszących często oczywiście bezzasadne skargi. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu Spółka uwzględni istotne fakty i okoliczności, w szczególności:

- a. liczbę bezwzględną oczywiście nielegalnych treści lub oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały odpowiednio przekazane, dokonane lub wniesione w danym okresie;
- b. względny stosunek takiej liczby do całkowitej liczby informacji lub zgłoszeń odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie;
- c. ciężar nadużywania, w tym charakter nielegalnych treści i jego konsekwencje;
- d. zamiar odbiorcy usługi, osoby, podmiotu lub skarżącego, jeżeli można go określić.

8.4.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Spółka może:

- a. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- b. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta Użytkownika lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Spółka może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Allegro. W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:

1. nieuregulowanie przez Użytkownika należności względem Spółki w wyznaczonym terminie,
2. podanie przez Użytkownika, w tym w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres), nieuzupełnienie brakujących danych pomimo wezwania Spółki, w szczególności informacji, do których przekazania Spółka wezwała Użytkownika na podstawie DAC7,
3. zbycie przez Użytkownika Konta bez zgody Spółki,
4. udostępnienie przez Użytkownika Konta innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w art. 2.10 Regulaminu,
5. Publikacja przez Użytkownika Ofert, których przedmiotem są Towary zakazane określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub Towary dopuszczone warunkowo, a Użytkownik nie spełnił warunków niezbędnych do ich wystawienia, które to warunki wskazane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
6. naruszanie zasad dotyczących wystawiania Ofert określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu,
7. Rejestrację wielu Kont i ich wykorzystywanie niezgodnie z zasadami określonymi w art. 2.9 Regulaminu,
8. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
9. spadek ogólnego poziomu jakościowego (w ramach panelu "Jakość mojej sprzedaży") do wartości "Wymagający poprawy",
10. podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez Spółkę opłatami lub prowizjami,
11. naruszanie zasad dotyczących systemu ocen określonych w art. 11 Regulaminu,
12. dokonywanie zakupów w celu innym niż finalizacja Transakcji,
13. naruszanie zasad dotyczących zlecenia Spółce publikacji Ofert określonych w art. 5.4 Regulaminu,
14. naruszanie zasad dotyczących odrzucania ofert Licytantów określonych w art. 6.5 Regulaminu,
15. naruszanie zasad określonych w art. 10.1 10.3 i 10.10 Regulaminu,

Spółka może:

- c. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych funkcjonalności lub usług świadczonych w ramach Allegro, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
- d. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

Spółka może również czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro albo zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika, w przypadku rozwiązania przez któregośkolwiek z operatorów usług płatniczych, o których mowa w Załączniku 7A, 7B lub 7C, umowy ramowej z Użytkownikiem z przyczyn określonych w Regulaminie usługi danego operatora usług płatniczych.

O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Spółka powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Użytkownik może odwołać się od decyzji Spółki zgodnie z postanowieniami art.16 Regulaminu. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w ramach Dyskusji w terminie określonym w art. 10.2 Regulaminu, Spółka może uzależnić korzystanie z Allegro od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji.

8.5.

Niezależnie od zastosowania przez Spółkę postanowień art. 8.2, 8.3 lub 8.4 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Allegro, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki lub innych Użytkowników. W przypadku gdy, w związku z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu Allegro, Allegro poniesie szkodę, w tym zostaną nałożone na Allegro kary przez podmioty trzecie, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Allegro odszkodowania. Allegro może naliczyć Sprzedającemu posiadającemu Konto Firma i mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym kwotę w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie, w ramach rozliczeń, o których mowa w Załączniku 4 Część IX.

W przypadku udostępnienia Spółce awatarów, o których mowa w art. 2.7 Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego awatara w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie go w ramach Allegro oraz przez Spółkę nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem z awatara w ramach Allegro.

8.6.

W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Spółki i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Spółkę w ramach

Allegro. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z art. 6.8.

8.7.

Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, o których mowa w art. 2.12 i 8.4, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Spółki.

8.8.

W przypadkach, o których mowa w art 8.9 poniżej operatorzy usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A, nr 7B i nr 7C, działając na zlecenie Spółki w związku z upoważnieniem Sprzedającego wynikającym z umowy zawartej na podstawie Regulaminu, oraz na podstawie przekazanych przez Spółkę informacji, uprawnieni są do czasowego wstrzymania wypłaty środków Sprzedających w przypadkach i na warunkach szczegółowo określonych w załącznikach nr 7A, nr 7B i nr 7C do Regulaminu ("Wstrzymanie Wypłaty").

8.9.

Spółka może zakwalifikować Konto Sprzedającego do Wstrzymania Wypłaty w następujących przypadkach:

a. w ramach Transakcji z prognozowanym czasem dostawy dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, za wyjątkiem Ofert z kategorii: Meble, podkategorii Pokój dziecięcy: Meble w kategorii Dziecko oraz Ofert wystawionych w ramach Przedsprzedaży, lub

b. w stosunku do Sprzedających, którzy prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot mający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

c. w stosunku do Sprzedających publikujących Oferty w kategoriach, o których mowa w art. 5.9. powyżej.

d. w stosunku do Sprzedających publikujących Oferty w kategorii, o której mowa w Załączniku nr 23 Regulaminu Allegro,

e. w innych przypadkach określonych w regulaminach odrębnych usług,

f. w przypadku, gdy Sprzedający, pomimo dwukrotnego ponowienia wezwania do przekazania informacji na podstawie DAC7, nie przekaze Spółce informacji w terminie 60 dni od dnia pierwotnego wezwania.

8.10.

Spółka zleca operatorom usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A, nr 7B i nr 7C Wstrzymanie Wypłaty w przypadkach Kont o których mowa w art. 8.9 lit. c powyżej, bezpośrednio po pozytywnym zweryfikowaniu przez Spółkę Zgłoszenia, o którym mowa w art. 5.9 powyżej.

8.11.

Spółka ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o Ofercie, w szczególności obejmujących treść Oferty; danych identyfikujących Kupującego w ramach Transakcji; danych o Transakcji - w szczególności metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowe uwagi, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w tym w ramach Dyskusji i sporów oraz obsługi korespondencji na zlecenie Sprzedających w przypadku, o którym mowa w art.13.6 Spółka dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich Ofert i Transakcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w art. 13.6 dostęp do treści wiadomości dotyczy wyłącznie Kont Firma.

Użytkownik nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla Spółki. Użytkownik nieodpłatnie ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Allegro, w szczególności dotyczących jakości sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Allegro. W ramach Allegro Lokalnie dostępne są jedynie dane dotyczące poszczególnych zrealizowanych Transakcji.

Spółka umożliwia odpłatny dostęp do niektórych danych statystycznych dotyczących sprzedaży w ramach platformy Allegro.

Dane statystyczne dotyczące sprzedaży w ramach platformy Allegro są przechowywane przez Spółkę także po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem.

Dostęp Spółki do danych osobowych Użytkowników, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i zasady usuwania tych danych określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.

8.12.

Spółka może prowadzić testy nowych usług, procesów lub funkcjonalności na Allegro lub testy dotyczące zmian obecnych usług, procesów lub funkcjonalności na Allegro. Testy mogą mieć wpływ na korzystanie z Allegro przez Użytkowników, w tym na sposób wyświetlania Ofert w wynikach wyszukiwania. Testy mogą być prowadzone wyłącznie przez czas i w zakresie niezbędnym i proporcjonalnym do osiągnięcia celu testu. Spółka prowadzi testy wyłącznie w celu rozwoju Allegro, dostosowywania się do zmian rynkowych, dostosowania się do zmian w przepisach prawa lub ulepszania świadczonych usług.

8.13.

W przypadku, gdy Oferta, w tym jej treść lub oferowany w niej Towar, budzą uzasadnione wątpliwości w kwestii zgodności tej Oferty, w tym jej treści lub oferowanego w niej Towaru, z przepisami prawa lub w kwestii naruszania praw osób trzecich, Spółka może zażądać od Użytkownika, który stworzył tę Ofertę, dowodów, że Oferta, w tym jej treści lub oferowany w niej Towar, są zgodne z przepisami prawa lub nie naruszają praw osób trzecich. Spółka wyznaczy w tym celu Użytkownikowi odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni, na przedstawienie Spółce dowodów usuwających wątpliwości, o których mowa w

zdaniu poprzedzającym. W przypadku nieprzedłożenia dowodów w wyznaczonym przez Spółkę terminie lub przedłożenia dowodów niewystarczających do usunięcia przedmiotowych wątpliwości, Spółka może usunąć przedmiotową Ofertę. Spółka może zablokować Użytkownikowi możliwość dodawania kolejnych Ofert, których przedmiotem jest Towar tej samej marki, jak w Ofercie będącej przedmiotem weryfikacji, o której mowa powyżej, na czas tej weryfikacji. W przypadku negatywnego wyniku przedmiotowej weryfikacji, Spółka może usunąć Oferty oraz zablokować możliwość dodawania Ofert, których przedmiotem jest Towar tej samej marki, jak w Ofercie będącej przedmiotem negatywnej weryfikacji.

8.14.

W przypadku, gdy Spółka otrzyma od podmiotu uprawnionego do posługiwania się daną marką lub podmiotu przezeń umocowanego zgłoszenie informujące, że przedmiotem danej Oferty jest Towar nieoryginalny, Spółka może usunąć tę Ofertę oraz te Oferty Użytkownika, których przedmiotem jest Towar tej samej marki, jak w Ofercie, będącej przedmiotem zgłoszenia. Spółka może też zablokować Użytkownikowi, który stworzył tę Ofertę, możliwość dodawania Ofert, których przedmiotem jest Towar tej samej marki, jak w Ofercie będącej przedmiotem zgłoszenia na okres 180 dni. Spółka może zastosować powyższe sankcje na wszystkich kontach Użytkownika, zarejestrowanych na ten sam nr NIP. W przypadku, gdy w ciągu 180 dni, Spółka otrzyma kolejne tego typu zgłoszenie (od tego samego lub innego podmiotu), w stosunku do Oferty z tego samego lub innego Konta tego Użytkownika, Spółka może również usunąć Oferty tego Użytkownika, których przedmiotem jest Towar wszystkich marek wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, cz. II art. 2, a także zablokować mu możliwość wystawienia Ofert tych marek na czas nieokreślony. Spółka może zastosować powyższą sankcję na wszystkich kontach Użytkownika, zarejestrowanych na ten sam nr NIP. Użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji Spółki na zasadach określonych w art. 16.7 Regulaminu. W odwołaniu Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie, powinien przedłożyć dowody usuwające wątpliwości co do zgodności z prawem Towarów w Ofercie lub Ofertach będących przedmiotem zgłoszenia. Spółka weryfikuje, czy dany podmiot jest uprawniony do posługiwania się daną marką lub posiada stosowne umocowanie w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, w szczególności na podstawie wyciągów z odpowiednich rejestrów i stosownych pełnomocnictw. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Spółka umożliwia przywrócenie usuniętej Oferty i zdejmuje wskazane wyżej sankcje. W wyjątkowych przypadkach, po przedstawieniu przez Użytkownika wiarygodnego planu naprawczego, mającego na celu wyeliminowanie z jego Ofert Towarów nieoryginalnych, Spółka może przywrócić takiemu Użytkownikowi możliwość wystawiania Ofert z Towarami wybranych marek, wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, cz. II art. 2.

Spółka weryfikuje, czy dany podmiot zgłaszający Towar nieoryginalny jest uprawniony do posługiwania się daną marką lub posiada stosowne umocowanie w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, w szczególności na podstawie wyciągów z odpowiednich rejestrów i stosownych pełnomocnictw.

Spółka przed podjęciem działań wobec Użytkownika, może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji dotyczących zgłoszenia.

8.14a.

W przypadku otrzymania przez Spółkę dwukrotnie w stosunku do tego samego Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w art. 8.14., dotyczącego Towaru nieoryginalnego choćby jednej z marek wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, cz. II art. 2, oprócz działań opisanych w art. 8.14 Regulaminu, Spółka może nałożyć na tego Użytkownika karę umowną w wysokości 2 500 zł (lub odpowiednio 15000 CZK lub 600 EUR).

W przypadku otrzymania przez Spółkę trzykrotnie w stosunku do tego samego Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w art. 8.14., dotyczącego Towaru nieoryginalnego choćby jednej z marek wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, cz. II art. 2, oprócz działań opisanych w art. 8.14 Regulaminu, Spółka może nałożyć na Użytkownika, którego Oferty dotyczy zgłoszenie, karę umowną w wysokości 2 500 zł (lub odpowiednio 15000 CZK lub 600 EUR).

Zastrzeżenie powyższych kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez Spółkę odszkodowania za szkody przenoszące zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.

Użytkownik może odwołać się od decyzji Spółki na zasadach określonych w art. 16.7 Regulaminu.

8.14b.

Przed zastosowaniem sankcji określonych Regulaminem na skutek otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w art. 8.14. Regulaminu, wobec Użytkownika uczestniczącego w programie Diamond lub w programie Top New Joiner lub w programie Strefa Marek, a także wobec Użytkownika, który spełnia wymogi uczestnictwa w jednym z tych programów, Spółka wezwie takiego Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień - oraz dowodów na ich poparcie - w stosunku do otrzymanego zgłoszenia, w terminie nie krótszym niż 48 godzin od momentu poinformowania tego Użytkownika o otrzymanym przez Spółkę zgłoszeniu i jego treści. W przypadku, gdy przedłożone wyjaśnienia i dowody usuną wątpliwości powstałe na skutek zgłoszenia, o którym mowa w art. 8.14. Regulaminu, Spółka nie zastosuje sankcji określonych Regulaminem w zakresie, w którym wątpliwości te zostały usunięte.

8.14c.

W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że postanowienia art. 8.14., 8.14a. i 8.14b. nie wykluczają zastosowanie innych sankcji określonych Regulaminem.

8.15.

Oferowanie Towarów, których producent prowadzi sprzedaż wyłącznie w ramach sieci selektywnej dystrybucji może podlegać ograniczeniom. Spółka, na podstawie umowy z organizatorem sieci i po uzyskaniu od niego informacji, może usuwać Oferty pochodzące od Sprzedających niebędących autoryzowanym dystrybutorem danego Towaru.

Artykuł 9. Opłaty i prowizje oraz zabezpieczenie roszczeń Spółki

9.1.

Usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro są odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należności te naliczane są na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

9.2.

Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta. Na warunkach określonych w art. 9.6 – 9.9 poniżej, Spółka może pobrać opłaty i prowizje w oparciu o przelew wierzytelności dokonany przez Sprzedającego posiadającego Konto Firma.

9.3.

Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Spółkę opłatami lub prowizjami.

9.4.

Za usługi świadczone w ramach każdego Marketplace Spółka wystawia osobne faktury, zgodnie z danymi zawartymi w ustawieniach Konta, przy czym Użytkownikowi Konta Zwykłego - na jego żądanie.

9.5.

Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi świadczone w ramach danego Marketplace, zasady ich pobierania, sposób naliczania i rozliczania, jak również zasady przyznawania rabatów transakcyjnych do należności z tytułu świadczenia przez Spółkę usług w danym miesiącu oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 4 do Regulaminu.

9.6.

W celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Spółce z tytułu Zabezpieczonej Wierzytelności, Sprzedający posiadający Konto Firma przelewa na Spółkę wierzytelności o wypłatę środków z tytułu sprzedaży dokonywanej przez takiego Sprzedającego za pomocą Allegro, zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych prowadzonych przez Operatorów Usług Płatniczych.

9.7.

Do momentu złożenia przez Spółkę odpowiedniego żądania, Sprzedający posiadający Konto Firma pozostaje uprawniony do otrzymania środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych prowadzonych przez Operatorów Usług Płatniczych. Wartość środków możliwych do wypłaty będzie każdorazowo pomniejszona o kwotę aktualnych naliczeń.

W związku z przelewem wierzytelności i z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 9.8 poniżej, Spółka ma prawo żądać od Operatorów Usług Płatniczych wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych Sprzedającego, które nie zostały jeszcze wypłacone na rachunek bankowy Sprzedającego. Spółka zalicza te środki na poczet uregulowania kwot

należnych każdorazowo od Sprzedającego na rzecz Spółki z tytułu Zabezpieczonej Wierzytelności za dany okres rozliczeniowy.

Ponadto, Sprzedający posiadający Konto Firma upoważnia Spółkę do zawiadomienia w jego imieniu Operatorów Usług Płatniczych o przelewie wierzytelności dokonany zgodnie z art. 9.6 powyżej.

9.8.

Spółka ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w art. 9.6 powyżej, z chwilą naliczenia opłat, prowizji, kar, odszkodowań oraz innych kosztów, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

Spółka może korzystać z zabezpieczenia wielokrotnie, niezależnie od wymagalności Zabezpieczonej Wierzytelności, w tym terminu, o którym mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

9.9.

W celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Spółce z tytułu Zabezpieczonej Wierzytelności, Sprzedający posiadający Konto może dokonać przelewu na Spółkę wierzytelności o wypłatę środków z tytułu sprzedaży dokonywanej przez takiego Sprzedającego za pomocą Allegro, zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych prowadzonych przez Operatorów Usług Płatniczych.

Dyspozycja przelewu oraz jej odwołanie może być dokonane w ramach ustawień Konta. Odwołanie dyspozycji jest możliwe w każdym czasie, należności zabezpieczone i pobrane przed odwołaniem dyspozycji pozostają skuteczne i nie podlegają zwrotowi. Zasady określone w art. 9.7 oraz 9.8 Regulaminu stosuje się odpowiednio, w szczególności Sprzedający upoważnia Spółkę do skorzystania z zabezpieczenia względem naliczonych, lecz niewymagalnych wierzytelności.

9.10.

W celu zabezpieczenia wymagalnych roszczeń przysługujących Spółce z tytułu Zabezpieczonej Wierzytelności, Sprzedający posiadający Konto Zwykle dokonuje przelewu wierzytelności o wypłatę środków z tytułu sprzedaży dokonywanej przez takiego Sprzedającego za pomocą Allegro, zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych prowadzonych przez Operatorów Usług Płatniczych na następujących zasadach:

Spółka ma prawo skorzystać z ww. zabezpieczenia wyłącznie pod warunkiem, że względem tego Sprzedającego została zastosowana sankcja w postaci zawieszenia Konta na podstawie art. 8.4 pkt 1 Regulaminu.

Spółka ma prawo skorzystać z zabezpieczenia wyłącznie w celu pokrycia wymagalnych roszczeń i tylko przez okres od chwili nałożenia do zniesienia ww. sankcji, po uregulowaniu zobowiązania.

Zasady określone w art. 9.7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Artykuł 10. Inne obowiązki Użytkowników

10.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Allegro powinny być zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą Użytkownikom.

10.2.

Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Dyskusji w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy według prawa właściwego dla kraju rejestracji albo miejsca stałego pobytu Sprzedającego.

W sytuacji, gdy Dyskusja dotyczy niedostarczonego Towaru i minął czas na dostarczenie przesyłki Sprzedający ma obowiązek wyjaśnienia problemu zgłoszonego przez Kupującego w ciągu 7 dni. Za wyjaśnienie problemu uznaje się w szczególności:

- umieszczenie numeru śledzenia przesyłki świadczącego o tym, że przesyłka jest w drodze lub została dostarczona,
- zwrócenie w ramach Allegro Finanse wpłaty Kupującemu lub umieszczenie potwierdzenia zwrotu wpłaty w ramach prowadzonej Dyskusji.

Po upływie 7 dni Allegro umożliwi Kupującemu oznaczenie Dyskusji jako nierozwiązanej. W przypadku, gdy problem Kupującego nie zostanie wyjaśniony i skorzysta on z Allegro Ochrony Kupujących otrzymując rekompensatę, wypłacona Kupującemu kwota zostanie naliczona Sprzedającemu zgodnie z pkt. 10 Części IV Załącznika nr 9 do Regulaminu.

W pozostałych przypadkach Sprzedawca ma 14 dni na wyjaśnienie problemu Klienta od momentu rozpoczęcia Dyskusji.

10.3.

Liczba Dyskusji zakończonych jako nierozwiązane u Sprzedającego z ostatnich 30 dni, wynikająca z panelu „Jakość mojej sprzedaży”, nie powinna przekroczyć 0,2% w stosunku do liczby wszystkich zawartych w tym czasie umów o ile liczba nierozwiązanych Dyskusji przekracza 1.

10.4.

Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość Kupującego w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy według prawa właściwego dla kraju rejestracji albo miejsca stałego pobytu Sprzedającego.

10.5.

Sprzedający zobowiązany jest do nadania zamówienia w terminie zadeklarowanym w Ofercie. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która jest rejestrowana przez przewoźnika i której nadawany jest numer śledzenia przesyłki, ale numer ten nie został udostępniony Spółce bezpośrednio przez przewoźnika, Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia prawidłowego numeru śledzenia przesyłki (nadanego przez zintegrowanego przewoźnika po nadaniu przesyłki) w ustawieniach sprzedaży.

10.6.

W ramach Allegro, Sprzedającym udostępniony jest panel „Jakość mojej sprzedaży” w którym, w oparciu o wskazane w nim miary, jakość Sprzedającego jest określana w ramach jednego z następujących poziomów:

- a. Super
- b. Dobry
- c. Neutralny
- d. Wymagający poprawy

Dane uwzględniane w panelu „Jakość mojej sprzedaży” są przeliczane codziennie i obejmują ostatnie 30 dni. Wyjątkiem są miary: Wysyłka w terminie i Szybka wysyłka, których zasady opisujemy na stronie: <https://help.allegro.com/pl/sell/a/jak-przyznajemy-punkty-w-kazdej-z-miar-jakosci-sprzedazy-k1wmx7KYmlz> Z przyczyn technicznych mogą wystąpić opóźnienia w ich przeliczaniu nieprzekraczające 3 dni. W takim przypadku jako wiążące traktowane są dane z ostatniego przeliczenia, dostępnego w panelu „Jakość mojej sprzedaży”.

10.7.

Sprzedający jest zobowiązany do utrzymywania jakości sprzedaży odpowiadającej co najmniej ogólnemu poziomowi „Neutralny”. Poziom jakościowy może mieć wpływ na udział w programach bonusowych oraz benefitach dostępnych w ramach Allegro (np. specjalne warunki uczestnictwa w Strefie okazji). Szczegółowe zasady dotyczące wpływu poziomu jakości określonej w ramach panelu „Jakość mojej sprzedaży” na poszczególne programy zawarte są w ich regulaminach. Spadek ogólnego poziomu jakościowego (w ramach panelu „Jakość mojej sprzedaży”) do wartości „Wymagający poprawy” może skutkować w szczególności podjęciem przez Spółkę działań, o których mowa w art. 8.4 Regulaminu.

10.8.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Allegro umowach.

10.9.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Allegro stanowią przedmiot praw Spółki lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.10.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Allegro materiałów (w tym danych oraz innych informacji) wymaga każdorazowo zgody Spółki i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Spółki oraz Użytkowników. Zabronione jest:

- a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest Spółka, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,
- b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Allegro w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności (w tym działalności innych serwisów internetowych), a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet, w tym:
- i. dokonywanie ekstrakcji (skrapowania, ang. scraping) tych danych oraz informacji, w szczególności z użyciem botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych),
- c. wykorzystywanie oznaczenia allegro lub podobnych w loginie Konta, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta lub jego powiązań ze Spółką,
- d. wykorzystywanie oznaczeń w loginie Konta, które mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta.

10.11.

Zabronione jest wykorzystywanie botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych), w tym narzędzi:

- a. generujących lub mogących generować zwiększony ruch na Allegro, w szczególności multiplikujących liczbę odwiedzin na stronach internetowych Allegro, powodujących nadmierne obciążenie systemów informatycznych,

b. stanowiących złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy) lub mogących służyć do infekowania zasobów lub infrastruktury informatycznej Allegro złośliwym oprogramowaniem (w tym wirusami),

c. służących do przeprowadzania cyber-ataków (w tym ataków sieciowych, a w szczególności ataków DDoS),

podczas korzystania z Allegro, w związku z korzystaniem z Allegro, jak również w celu skorzystania z Allegro.

10.12.

Spółka zapewnia dostarczenie Kupującym podstawowych informacji transakcyjnych i dokumentów sprzedaży, w tym:

a. o otrzymaniu środków pieniężnych przez Sprzedającego dla płatności dokonywanej przy wykorzystaniu metod płatności dostępnych w Serwisie;

b. o możliwości śledzenia przesyłki zawierającej Towar, doręczanej w ramach usług świadczonych przez dostawców, szczegółowo wskazanych pod adresem: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/jak-poprawnie-nadawac-przesylki-z-zamowieniami-poradnik-dla-sprzedajacych-AgbzAwmGMcY#jak-nadawac-przesylki-abysmy-mogli-je-sledzic> oraz o jej poszczególnych etapach doręczenia;

c. z prośbą o ocenę Transakcji i opinii produktowej;

d. o etapie realizacji Transakcji (w realizacji, do wysłania, wysłane) w przypadkach, w których Sprzedający przy wysyłce Towarów korzysta z usług przewoźników wskazanych na stronie: <https://help.allegro.com/pl/sell/a/jakpoprawnie-nadawac-przesylki-z-zamowieniami-poradnik-dla-sprzedajacych-AgbzAwmGMcY#jaknadawac-przesylki-abysmy-mogli-je-sledzic> lub korzysta z narzędzi służących do automatyzacji procesu realizacji Transakcji dostępnych w zakładce Zamówienia lub za pośrednictwem API,

e. w przypadkach, gdy Sprzedający zdecyduje się na wystawienie i/lub udostępnianie dokumentów fiskalnych (np. paragonów fiskalnych, faktur VAT, faktur ustrukturyzowanych) w postaci elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) lub w formie hiperłącza do takiego dokumentu;

w ramach automatycznych kanałów komunikacji tj. kanałów umożliwiających kontaktowanie się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, powiadomień umieszczanych w ramach Konta Użytkownika w związku z zawarciem Transakcji, wiadomości push w ramach aplikacji mobilnej oraz statusów dostępnych w zakładce "Moje kupione".

Mając na uwadze powyższe, Sprzedający jest zobowiązany używać udostępnionych przez Spółkę procesów przeznaczonych do przekazywania informacji transakcyjnych. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się nie wysyłać do Kupujących dodatkowych wiadomości elektronicznych, których treść powiela komunikaty przesyłane automatycznie przez Spółkę. Spółka zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania takich wiadomości.

Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, gdy to Kupujący w związku z zawartą Transakcją zainicjował kontakt a Sprzedający na niego odpowiada.

10.13.

Sprzedający mają obowiązek współpracować ze Spółką w celu uniknięcia lub eliminacji zagrożeń związanych z Towarem, w tym zwłaszcza współpracować ze Spółką w przypadku, gdy Towar zostanie uznany za nielegalny, gdy Spółka zostanie zobowiązana do wycofania Towaru z obrotu, odzyskania go od użytkowników końcowych lub do podjęcia innych działań mających na celu eliminację zagrożeń związanych z Towarem.

10.14.

Sprzedający podejmujący działania zmierzające do reklamy na Allegro.pl Towarów będących wyrobami w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974) (tj. wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych i produkty wymienione w załączniku XVI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, o których mowa w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE), zobowiązany jest do uprzedniego złożeniu pisemnego zatwierdzenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974), którego wzór dostępny jest do pobrania w formacie pdf po kliknięciu w [Oświadczenie - reklamowanie wyrobów medycznych](#).

Artykuł 11. System ocen

11.1.

Spółka udostępnia system ocen, w ramach którego Kupujący mogą wystawiać na Allegro:

- a. Oceny Sprzedającego,
- b. Opinie o Produkcie.

Wszystkie Oceny są weryfikowane tj. pochodzą od Kupujących, którzy zawarli Transakcję na Allegro.

Oceny są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Allegro. Kupujący ponoszą odpowiedzialność za treści umieszczane w Ocenach. Sprzedający ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczone w odpowiedziach na Oceny Sprzedającego.

11.2.

Oceny są moderowane w sposób zautomatyzowany lub manualny przez pracowników Spółki. Spółka usuwa Oceny sprzeczne z przepisami prawa lub Regulaminem na podstawie art. 11.8 i 11.14 i w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury moderacyjne.

Spółka umożliwia elektroniczne zgłaszanie Ocen lub odpowiedzi na Oceny, które stanowią nielegalne treści stosownie do art. 8.3a. Spółka stosuje ponadto zautomatyzowane narzędzia służące wykrywaniu, usuwaniu lub uniemożliwieniu wystawienia Ocen naruszających Regulamin, w tym Ocen fałszywych.

Kupujący oraz Sprzedający (strony Transakcji, której dotyczy Ocena) zostaną poinformowani przez wiadomość e-mail o usunięciu Oceny wraz ze wskazaniem przyczyny jej usunięcia i podaniem podstawy regulaminowej takiego działania. Jeśli nie zgadzają się oni z decyzją Spółki, mogą złożyć reklamację lub odwołanie stosownie do art. 16. Spółka ponownie publikuje Oceny, które zostały niezasadnie usunięte.

11.3.

Poprzez umieszczenie Oceny Kupujący udziela Spółce niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji, obejmującej prawo do udzielania sublicencji. Udzielona Spółce licencja obejmuje prawo do utrwalania i zwielokrotniania Oceny dowolną techniką, rozpowszechniania Oceny, w tym publicznego wyświetlania, odtwarzania, nadawania i reemitowania oraz udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W zakresie udzielonej Spółce Licencji, Kupujący wyraża także nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie zgodę na wykonywanie przez Spółkę praw zależnych względem Ocen, tj. zgody na rozporządzanie oraz korzystanie z opracowań Ocen przez Spółkę w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej. Kupujący nie będzie wykonywał wobec Spółki autorskich praw osobistych do Ocen i zezwala Spółce na ich wykonywanie.

11.4.

Ocena Sprzedającego jest subiektywną opinią Kupującego o przebiegu Transakcji i realizacji umowy przez Sprzedającego. Składa się z oznaczenia „polecam” albo „nie polecam”. Opcjonalnie Kupujący może zamieścić również komentarz opisowy. Kupujący, który wybierze oznaczenie „nie polecam” uzasadnia przyznanie takiej oceny.

Kupujący może wystawić ocenę Sprzedającego po zalogowaniu na Konto, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia Transakcji, przy czym termin ten liczony jest z dokładnością co do godziny. Wystawianie Oceny Sprzedającego nie jest możliwe w sytuacji, gdy Kupujący nie zawarł Transakcji z danym Sprzedającym lub jego Konto jest zawieszona. Skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy nie ma wpływu na możliwość wystawienia oceny. Ocena Sprzedającego jest przyporządkowana do danego Konta oraz konkretnej Transakcji.

Sprzedający, który otrzymał ocenę Sprzedającego o charakterze "nie polecam", może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.

11.5.

Allegro publikuje wszystkie wystawione Oceny Sprzedającego, z wyłączeniem ocen usuniętych samodzielnie przez Kupujących lub przez Spółkę na podstawie art. 11.8.

Na podstawie Ocen Sprzedającego wystawionych konkretnemu Sprzedającemu Allegro oblicza i publikuje statystyki Sprzedającego. Zasady obliczania statystyk są zamieszczone przy Ocenie Sprzedającego w części Oferty „O Sprzedającym”.

11.6.

Oceny Sprzedającego i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa (w tym praw podmiotów trzecich, dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, danych osobowych, stanowić czynu nieuczciwej konkurencji) i nie mogą zawierać:

- a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, a także określeń sugerujących choroby psychiczne Sprzedającego lub popełnienie przestępstwa przez Sprzedającego;
- b. danych kontaktowych lub loginów Użytkowników (z wyłączeniem publicznie dostępnych danych kontaktowych, rejestrowych lub loginu Sprzedającego),
- c. adresów stron internetowych lub treści o charakterze wyłącznie reklamowym,
- d. informacji handlowych lub stanowić informacji handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

11.7.

Kupujący nie może uczestniczyć w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia Oceny Sprzedającego (tj. aby manipulować Oceną Sprzedającego lub aby uzyskać korzyść finansową lub inną).

Sprzedający nie może podejmować działań mających na celu nakłonienie Kupującego do wystawienia lub zmiany wystawionej Oceny Sprzedającego w zamian za korzyść (np. przyznanie rabatu, darmowego produktu, vouchera, środków pieniężnych).

11.8.

Spółka nie ingeruje w treści Oceny Sprzedającego. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć Ocenę Sprzedającego albo uniemożliwić Kupującemu jej wystawienie, gdy:

- a. jest sprzeczna z przepisami prawa lub narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności art. 11.6 lub 11.7,
- b. została omyłkowo wystawiona niewłaściwemu Sprzedającemu lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jej treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę (w tym co do typu oceny),
- c. jej treść zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna, nie dotyczy to jednak znaków specjalnych właściwych dla języka, w którym została wystawiona,
- d. Spółka otrzyma prośbę Kupującego, który wystawił Ocenę Sprzedającego, o jej usunięcie,

e. Spółka otrzyma prawomocny wyrok sądu lub decyzje organu nakazującą usunięcie takiej oceny,

f. Kupujący wystawił Ocenę Sprzedającego a następnie Transakcja została anulowana z powodów wskazanych w art. 5.12(a).

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do moderowania odpowiedzi Sprzedającego na wystawioną mu Ocenę Sprzedającego.

11.9.

Kupujący ma możliwość jednorazowej edycji lub usunięcia wystawionej przez siebie Oceny Sprzedającego w terminie określonym w art. 11.4. Niezależnie od powyższego, strony zawartej umowy mają również możliwość porozumienia się co do usunięcia wystawionych Ocen Sprzedającego oraz odpowiedzi do nich, wykorzystując w tym celu odpowiedni formularz dostępny w ramach Konta. Po upływie 90 dni od zakupu usunięcie jest możliwe wyłącznie przez Spółkę na wniosek Kupującego przesłany przez formularz: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt>.

11.10.

Po usunięciu Oceny Sprzedającego w trybie opisanym w art. 11.8 Kupujący może ponownie wystawić ocenę Sprzedającego, pod warunkiem, że nie minęło jeszcze 90 dni od daty zawarcia Transakcji w ramach danej Oferty.

11.11.

Opinie o Produkcie to subiektywne oceny lub recenzje Kupujących o właściwościach Produktu, w tym np. o jego wadach lub zaletach.

Opinie o Produkcie mogą wystawić Kupujący, którzy zawarli Transakcję na Allegro oraz:

a. gdy metoda dostawy pozwala na automatyczne śledzenie – jej status w zakładce “Moje zakupy” to “Przesyłka odebrana”, albo

b. gdy wybrana metoda dostawy nie pozwala na automatyczne śledzenie - po upływie 7 dni od daty zawarcia Transakcji.

Kupujący może wystawić Opinię o Produkcie tylko raz dla danego Produktu kupionego w ramach tej samej Oferty, po zalogowaniu na Konto, w terminie nie dłuższym niż 360 dni od daty zawarcia Transakcji. Opinia o Produkcie składa się z oceny w skali od 1 do 5 gwiazdek. Kupujący może opcjonalnie dodać komentarz opisowy i zdjęcie. Wystawianie Opinii o Produkcie nie jest możliwe w sytuacji, gdy Konto Kupującego jest zawieszone.

11.12.

Opinia o Produkcie jest przyporządkowana do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Na podstawie Opinii o Produkcie wystawionych danemu Produktowi w ramach Transakcji z różnymi Sprzedającymi

Allegro oblicza i publikuje statystyki (średnią ocenę) Produktu. Zasady obliczania statystyk są zamieszczone w części Oferty „Opinie o Produkcie”.

Spółka może zamieszczać również Opinie o Produkcie pochodzące od osób, które kupiły Produkt na innych serwisach prowadzonych przez podmioty z grupy kapitałowej Spółki, przy czym wówczas będą one odpowiednio oznaczone.

11.13.

Opinia o Produkcie nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Do zasad zamieszczania Opinii o Produkcie stosuje się odpowiednio art. 11.6 i 11.7 Regulaminu.

11.14.

Spółka nie ingeruje w treści Opinii o Produkcie. W uzasadnionych przypadkach Spółka może usunąć taką treść albo uniemożliwić Kupującemu wystawienie Opinii o Produkcie, gdy:

- a. odnosi się wyłącznie do innego Produktu niż oceniany,
- b. nie dotyczy Produktu, a wyraża wyłącznie opinię na temat samej Transakcji i jej realizacji przez Sprzedającego (np. dostawy, obsługi klienta),
- c. jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,
- d. jest w całości lub częściowo skopiowana od innych Użytkowników, producenta ocenianego Produktu lub z innych źródeł,
- e. zdjęcie dołączone do Opinii o Produkcie nie przedstawia ocenianego Produktu, zawiera treści wulgarne lub sprzeczne z prawem,
- f. Spółka zweryfikuje, że Transakcja nie doszła do skutku i Kupujący nie odebrał przesyłki zawierającej Produkt,
- g. treść Opinii o Produkcie wskazuje, że Produkt nie jest oryginalny, a Spółka zweryfikuje takie twierdzenie jako fałszywe,
- h. istnieje uzasadnione podejrzenie, że opinia nie została dodana przez człowieka,
- i. istnieje uzasadnione podejrzenie, że opinia została wystawiona wyłącznie celu manipulowania statystykami Produktu (ich sztucznym zawyżeniem lub zaniżeniem),
- j. w stosunku do Opinii o Produkcie występują okoliczności wskazane w art. 11.8 pkt a-e.

Jeśli Spółka usunie Opinię o Produkcie, Kupujący będzie mógł wystawić ją jeszcze jeden raz poprzez jej edycję.

11.15.

Kupujący ma możliwość jednorazowej, samodzielnej edycji wystawionej przez siebie Opinii o Produkcie. Usunięcie wystawionej Opinii o Produkcie jest możliwe tylko wyłącznie przez Spółkę na wniosek Kupującego przesłany przez formularz: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt>

11.16.

Kupujący, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarli przynajmniej jedną Transakcję na Allegro mogą oceniać Opinie o Produkcie, co ma wpływ na ich sortowanie według kryterium „pomocne”. Spółka może usunąć ocenę Opinii o Produkcie, jeśli została ona wystawiona nieuczciwie, w szczególności w celu manipulowania wynikami sortowani.

11.17.

Spółka stosuje domyślne sortowanie opinii publikowanych w zakładce „Opinie o produkcie”, według kryterium „pomocne”. Pomocność opinii uwzględnia następujące czynniki:

1. data wystawienia;
2. długość i opisowość (najpierw wyświetlamy opinie dłuższe, zawierające więcej informacji o Produkcie);
3. zdjęcia oraz zalety lub wady Produktu;
4. ocena innych Użytkowników (najpierw wyświetlamy opinie uznane za pomocne);
5. bliskość do średniej oceny Produktu;
6. ocena Sprzedającego, od którego zakupiono Produkt (najpierw wyświetlamy opinie o Produktach zakupionych od lepiej ocenianych Sprzedających).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 12. Inne usługi

12.1.

Spółka może świadczyć Użytkownikom inne usługi, wspomagające główną działalność Spółki lub ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług Spółki, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, na zasadach określonych w regulaminach takich usług, a także polegające na pośredniczeniu Spółki w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

12.2.

Spółka może udostępniać Użytkownikom informacje o usługach i oferty usług dostawców zewnętrznych (np. oferujących usługi finansowe, w tym ubezpieczeniowe), ułatwiające Użytkownikom korzystanie z usług Spółki, w tym finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji.

12.3.

Spółka pośredniczy w zawieraniu umów oraz udostępnia usługi związane z finansowaniem i zabezpieczaniem Transakcji, takie jak między innymi: ubezpieczenie Towaru, kredyt konsumencki na zakup Towaru.

12.4.

Obecnie, w Allegro nie ma możliwości świadczenia przez Sprzedającego w ramach Transakcji usług tożsamych z wymienionymi w art.12.3.

Artykuł 13. Prywatność i poufność

13.1.

Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Spółka przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

13.2.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

13.3.

Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Spółki w związku z korzystaniem z Allegro, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiegokolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro.

13.4.

Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w art. 13.3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiegokolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza Allegro. W szczególności zabronione jest:

a. składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza Allegro (nie dotyczy to Ofert, o których mowa w art. 3.3);

b. zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych.

13.5.

Spółka zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Allegro, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników.

13.6.

Sprzedający z zarejestrowanym Kontem Firma zleca Spółce obsługę korespondencji związanej z Transakcjami zawieranymi za pośrednictwem tego Konta, z zastrzeżeniem, że przedmiotowa obsługa korespondencji polega na analizowaniu przez Spółkę w sposób automatyczny (z wykorzystaniem technologii uczenia maszynowego) treści wiadomości wysyłanych przez Kupujących do danego Sprzedającego, przy użyciu opcji opisanych w art. 6.3 lit. a i b, w celu:

- i. weryfikacji możliwości udzielenia przez Spółkę, w imieniu Sprzedającego, odpowiedzi na pytania zawarte w takiej wiadomości,
- ii. udzielenia przez Allegro, w imieniu Sprzedającego odpowiedzi na pytania zawarte w takiej wiadomości, w przypadku posiadania stosownej wiedzy na podstawie danych z systemów informatycznych Spółki.

W przypadku, gdy na skutek automatycznej analizy wiadomości, o której mowa powyżej, Spółka nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi Kupującemu, jego wiadomość zostanie niezwłocznie przekazana do Sprzedającego celem udzielenia odpowiedzi.

Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych Kupujących, związane z obsługą korespondencji, opisane są w Załączniku nr 19 do Regulaminu.

Artykuł 14. Zmiany Regulaminu

14.1.

Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

- a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
- b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
- c. zmiany cennika;
- d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;
- e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
- f. zmiany w polityce prywatności;
- g. zapobieganie nadużyciom;

- h. względy bezpieczeństwa;
- i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
- j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
- k. zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie <https://allegro.pl/pomoc/zmiany-w-regulaminie/aktualnosci> oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika (jeżeli w ciągu ostatnich 2 lat Użytkownik logował się na Konto). Zmiany Regulaminu dot. wyłącznie Sprzedających są przysyłane Użytkownikom prowadzącym sprzedaż na Allegro. W przypadku niepodania przez Użytkownika adresu e-mail, informacja o zmianie regulaminu wysyłana jest smsem na nr telefonu podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

- (i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,
- (ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

14.2.

W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy ze Spółką powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Spółkę, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 15.2. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy ze Spółką dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

14.3.

Postanowienia art. 14.1 stosuje się odpowiednio do zmiany sposobu świadczenia usług przez Spółkę w stosunku do Użytkowników będących konsumentami.

14.4.

Postanowienia art. 14.1 c) f) oraz i) nie mają zastosowania do konsumentów i Spółka nie będzie na ich podstawie zmieniać umów zawartych z konsumentami.

Artykuł 15. Rozwiązanie umowy ze Spółką

15.1.

Świadczenie usług w ramach Allegro ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

15.2.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Spółką, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie aktualnie opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert, zakup Towarów, składanie ofert zakupu Towarów w ramach Licytacji oraz dokonanie przez Licytanta zmiany kwoty zaoferowanej podczas Licytacji.

15.3.

Rozwiązanie przez Użytkownika, w trybie określonym w art. 15.2, umowy ze Spółką, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w Allegro w ramach Konta, nie będzie możliwe.

Rozwiązanie umowy ze Spółką nie skutkuje wygaśnięciem lub zakończeniem umowy o przelew wierzytelności, o której mowa w art. 9.6 – 9.9.

15.4.

Umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

- a. w przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika
- b. w przypadku niepodania informacji wymaganych przepisami DAC7, pomimo wezwania Użytkownika przez Spółkę.
- c. w przypadku braku Transakcji w ciągu ostatnich 5 lat od momentu Rejestracji Konta lub w ciągu 10 lat od daty dokonania ostatniej Transakcji.

15.5.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Spółki, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Allegro, bez uprzedniej zgody Spółki.

Artykuł 16. Kontakt i postępowanie reklamacyjne

16.1.

Użytkownik może kontaktować się ze Spółką w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

- a. pisemnej na adres: Allegro sp. z o.o., ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań,
- b. elektronicznej (poprzez np. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronach poszczególnych artykułów w dziale "Pomoc" dostępnym z poziomu strony głównej Allegro).

16.2.

Allegro może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

- a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
- b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
- c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu,
- d. krótkich wiadomości tekstowych SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

16.3.

W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Spółkę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez Spółkę Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty Spółki.

16.4.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Allegro (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

16.5.

Spółka rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Spółka zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

16.6.

Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

16.7.

Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Spółkę w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia art. 16.3, 16.4 i 16.5 stosuje się odpowiednio. Odwołanie można złożyć w terminie 6 miesięcy od poinformowania Użytkownika o decyzji przez Spółkę.

Artykuł 17. Prawo właściwe i spory

17.1.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286).

W przypadku Użytkowników będących konsumentami, powyższy wybór prawa nie wyłącza ochrony przyznanej Użytkownikom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu.

Wszelkie spory pomiędzy Allegro i Użytkownikiem niebędącym konsumentem, dotyczące Allegro, w tym związane z usługami świadczonymi przez Spółkę w ramach Allegro będą rozstrzygane na zasadzie niewyłącznej przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Allegro.

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: <http://www.uokik.gov.pl>, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

17.2.

Spółka może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, korzystającym z Allegro do oferowania towarów konsumentom, za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Spółkę zgody na mediację. W przypadku zwrócenia się przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do Spółki z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Spółkę, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z Europejskiego Instytutu Mediacji, zgodnie ze stosowanym przez Instytut regulaminem mediacji. Spółka ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są pod adresem kontaktowym: eiminstitut@gmail.com.

17.3.

Użytkownik ma prawo wyboru dowolnego certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących decyzji podjętych przez Spółkę. Skorzystanie z powyższego uprawnienia pozostaje bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do wszczęcia postępowania przed sądem.

Artykuł 18. Załączniki

18.1.

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo;

Załącznik nr 2. Zasady tworzenia opisu Transakcji;

Załącznik nr 3. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne;

Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje;

Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności;

Załącznik nr 6. Zasady konta Junior;

Załącznik nr 7A. Regulamin usługi PayU;

Załącznik nr 7B. Regulamin usługi Przelewy 24;

Załącznik nr 7C. Regulamin Usługi Allegro Finance;

Załącznik nr 8. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu;

Załącznik nr 9. Allegro Ochrona Kupujących - regulamin;

Załącznik nr 10. Dodawanie i korzystanie z Produktów;

Załącznik nr 11. Korzystanie z baz danych Spółki oraz dostępnych w ramach Allegro;

Załącznik nr 12. Regulamin usługi „Allegro Smart!” dla Sprzedających;

Załącznik nr 13. Allegro Lokalnie;

Załącznik nr 14. Ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych;

Załącznik nr 14A. Ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych;

Załącznik nr 15. Społeczność Allegro:

Załącznik nr 16. Regulamin świadczenia Usługi Dostawy:

Załącznik nr 16A. Regulamin świadczenia Usługi Dostawy w ramach Allegro Lokalnie:

Załącznik nr 17. Oferty charytatywne i Darowizny:

Załącznik nr 18. Regulamin świadczenia Usług Spedycji Międzynarodowej.

Załącznik nr 19. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych:

Załącznik nr 20. Transakcje objęte obowiązkiem archiwizacji lub rozliczenia podatku VAT przez Spółkę:

Załącznik nr 21. Szczegóły programu Allegro Ceny:

Załącznik nr 22A. Allegro.cz:

Załącznik nr 22B. Allegro.sk:

Załącznik nr 22C. Allegro.hu:

Załącznik nr 23. Procedura Dotycząca Zawieszania Rozpatrywania Bezzasadnych Zgłoszeń i Skarg przez Platformę Allegro:

18.2.

Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Allegro. Dokumenty inne niż wymienione powyżej załączniki nie stanowią części Regulaminu.

Artykuł 19. Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że właściwe przepisy prawa przewidują inny skutek.

Artykuł 20. Wersje językowe Regulaminu

20.1.

Niektóre elementy Allegro zostały przetłumaczone (w tym za pomocą oprogramowania służącego do automatycznego tłumaczenia tekstu). Tekst przetłumaczono z należytą starannością, jednakże niektóre tłumaczenia (w szczególności wykonane przez program komputerowy) mogą okazać się nie doskonałe bądź nie mogą być prawidłowo przetłumaczone w związku z ograniczeniami oprogramowania służącego

do tłumaczenia tekstu. Spółka zaleca zachowanie ostrożności podczas korzystania z przetłumaczonych treści.

20.2.

Pierwotnym językiem Regulaminu, strony internetowej oraz wszelkiej komunikacji Spółki z Użytkownikami jest język polski. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetłumaczoną treścią, o której mowa w zdaniu poprzedzającym należy rozstrzygać je poprzez odniesienie się do oryginalnej wersji językowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika konieczność rozstrzygnięcia ich na podstawie innej wersji językowej.

20.3.

Ta usługa może zawierać tłumaczenia dostarczane przez Google. Google zrzeka się wszelkiej wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności za tłumaczenie, w tym za jego dokładność, wiarygodność oraz wszelką przydatność handlową, przydatność do określonego celu oraz związaną z ewentualnymi naruszeniami.

Artykuł 21. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg

Spółka zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Użytkowników, które dotyczą kwestii wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu mogą być składane poprzez <https://na.allegro.pl/skarga>.

Artykuł 22. Prekursory materiałów wybuchowych

Obrót prekursorami materiałów wybuchowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 jest dopuszczalny wyłącznie po spełnieniu obowiązków i warunków określonych w tym rozporządzeniu.

Sprzedający zgodnie z prawem są zobowiązani do spełnienia wszystkich warunków oraz obowiązków określonych tym rozporządzeniem. W szczególności dotyczy to obowiązkowej weryfikacji kupujących i ich uprawnień do nabycia tych prekursorów, w tym ich tożsamości, oraz obowiązków informacyjnych wobec tych nabywców w odniesieniu do sprzedawanych im prekursorów. Nakładane przez prawo obowiązki dotyczą także informowania o tzw. podejrzanych transakcjach w rozumieniu przedmiotowego rozporządzenia.

Spełnienie warunków dotyczących obrotu prekursorami jest warunkiem legalnej oraz zgodnej z Regulaminem sprzedaży prekursorów na Allegro.

Artykuł 23. System Rekomendacji

23.1.

Spółka stosuje System Rekomendacji Ofert, ogłoszeń i Produktów, który dostosowuje wyświetlane na interfejsie Oferty i Ogłoszenia z uwzględnieniem zachowań Użytkowników ("System Rekomendacji").

23.2.

System Rekomendacji w zależności od zastosowania może przyjmować charakter nawigacyjny, porównawczy, optymalizacyjny i inspiracyjny.

23.3.

W zależności od charakteru System Rekomendacji wykorzystuje on głównie czynniki dotyczące historycznych interakcji Użytkownika z Allegro, aktualne sesje Użytkownika i podejmowane przez niego akcje, informacje o katalogu Allegro, (w szczególności takie jak dane o katalogu Ofert, Produktów, dane o Sprzedających lub drzewo kategorii), cechy Produktu, cechy Oferty, cechy Użytkownika, informacje czasowe (np. sezon), wiedza powszechna, tym samym:

a. w ramach nawigacyjnego charakteru Systemu Rekomendacji wykorzystywane są czynniki związane z historią interakcji Użytkownika z Allegro, aktualną sesją i akcjami Użytkownika podejmowanymi na Allegro, informacjami o katalogu Allegro. Czynniki te mają pierwszorzędne znaczenie nad pozostałymi czynnikami stosowanymi w systemie rekomendacji i zostało im ono nadane w celu w uproszczenia nawigacji Użytkownika po Allegro.

b. w ramach porównawczego charakteru Systemu Rekomendacji wykorzystywane są czynniki związane z historią interakcji Użytkownika z Allegro, aktualną sesją i akcjami Użytkownika podejmowanymi na Allegro, informacjami o katalogu Allegro, cechami Produktu oraz Użytkownika. Czynniki te mają pierwszorzędne znaczenie nad pozostałymi czynnikami stosowanymi w Systemie Rekomendacji i zostało im ono nadane w celu wspierania Użytkownika w procesie wyboru Produktu poprzez sugerowanie jego możliwych alternatyw.

c. w ramach optymalizacyjnego charakteru Systemu Rekomendacji wykorzystywane są czynniki związane z aktualną sesją i akcjami Użytkownika podejmowanymi na Allegro, informacjami o katalogu Allegro, wiedzą powszechną. Czynniki te mają pierwszorzędne znaczenie nad pozostałymi czynnikami stosowanymi w systemie rekomendacji i zostało im ono nadane w celu ułatwienia budowania koszyka, w tym uzyskania dodatkowych korzyści zakupowych (np. osiągnięcie progu darmowej dostawy w ramach Allegro Smart!).

d. w ramach inspiracyjnego charakteru Systemu Rekomendacji wykorzystywane są czynniki związane z historią interakcji Użytkownika z Allegro, aktualną sesją i akcjami Użytkownika podejmowanymi na Allegro, informacjami o katalogu Allegro, cechami Oferty oraz Użytkownika, informacjami czasowymi i wiedzą powszechną. Czynniki te mają pierwszorzędne znaczenie nad pozostałymi czynnikami

stosowanymi w Systemie Rekomendacji i zostało im ono nadane w celu poszerzenia puli zainteresowań Użytkowników i motywacji do eksploracji katalogu Allegro.

23.4.

W przypadku braku zgody na personalizację i działania marketingowe System Rekomendacji typuje Oferty, które najlepiej sprzedają się na danym Marketplace (tzw. bestsellery). Użytkownik ma możliwość wyłączenia personalizowanego Systemu Rekomendacji poprzez odznaczenie zgody.

23.5.

W ramach Systemu Rekomendacji wykorzystywane są narzędzia, bazujące na danych analitycznych, statystycznych oraz modele sztucznej inteligencji. Zastosowanie powyższych narzędzi ma na celu lepsze dostosowanie treści na Allegro do potrzeb i oczekiwań Użytkowników oraz poprawę funkcjonalności Allegro. Z powyższych względów ww. narzędzia, w zależności od kontekstów takich jak np.: kampanie, sezonowość, promocje, czynności Użytkownika, mogą okresowo wpływać na priorytety głównych czynników, z których korzysta System Rekomendacji. Z tych samych przyczyn w ramach Systemu Rekomendacji narzędzia te mogą tworzyć dodatkowe zależności i powiązania pomiędzy czynnikami, jak również tworzyć czynniki bazujące na wiedzy powszechnej.

W przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na personalizację i działania marketingowe, o której mowa w pkt 23.5 Regulaminu, cofnięcie zgody będzie odnosiło również skutek do sposobu działania narzędzi stosowanych w Systemie Rekomendacji poprzez pozbawienie ich możliwości korzystania z czynników objętych zgodą na personalizację.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo

Część I.

Wystawienie w ramach Oferty następujących rodzajów Towarów jest zakazane lub dopuszczone, o ile wskazany Towar spełnia określone poniżej warunki a zamieszczony w ramach Oferty opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

1. Rażące treści pornograficzne:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

2. Symbole lub produkty zawierające symbolikę faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub prezentujące treści pochwalające lub propagujące taki ustrój lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub w inny sposób naruszające zakaz, o którym mowa w art. 4.1. Regulaminu - z wyłączeniem towarów o wartości artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

3. Towary naruszające dobra osobiste osób trzecich:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają prawa własności intelektualnej:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

5. Produkty nieoryginalne (tzw. podróbki, przedmioty naruszające prawa własności przemysłowej):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

6. Materiały wybuchowe oraz niebezpieczne substancje chemiczne:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

7. Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające, substancje psychomodulujące, nasiona konopi indyjskich:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

8. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz inne leki:

Allegro.pl	zakazane , z zastrzeżeniem <u>Załącznika nr 14</u> oraz <u>Załącznika nr 14A</u> do Regulaminu
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

9. Napoje alkoholowe:

Allegro.pl	dozwolone , pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie w kategorii "Alkohol" przez podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie odrębnie zawartych umów
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

10. Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, bazy do liquidów/aromatów, liquidy (także niezawierające nikotyny), pojemniki zapasowe i ich części, podgrzewacze do tytoniu oraz ich części, woreczki nikotynowe:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

11. Tkanki ludzkie, w tym organy, części ciała, płyny ustrojowe i wydzieliny (np. paznokcie, kości, mocz):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

12. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

13. Żywe zwierzęta:

Allegro.pl	dozwolone , z zastrzeżeniem psów i kotów które mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w miejscu ich chowu lub hodowli oraz muszą posiadać rodowód lub metrykę. W przypadku pozostałych zwierząt Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty). Wymaganym elementem opisu jest oświadczenie o zapewnieniu bezpiecznych i humanitarnych warunków transportu
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

14. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

15. Waluty wirtualne (w tym kryptowaluty jak np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu

zakazane

16. Oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu

zakazane

17. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu

zakazane

18. Adresy stron www oraz serwerów FTP (z wyłączeniem domen internetowych):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu

zakazane

19. Informacje i instrukcje, które nie mają charakteru usługowego, w szczególności: porady dotyczące omijania regulaminów, korzystania z internetowych systemów oferujących profity finansowe (np. płatność za wyświetlanie bannerów lub otrzymywanie poczty elektronicznej, informacje typu "jak wykonać...", "jak znaleźć...", "jak zarobić..."):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu

zakazane

20. Dostęp do stron torrentowych, konta w bezpłatnych serwisach internetowych oraz usługi z nimi związane (np. polubienia, opinie, komentarze):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu

zakazane

21. Dostęp do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące w takich serwisach:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

22. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

23. Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

24. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

25. Karty oraz urządzenia będące własnością operatorów telekomunikacyjnych oraz operatorów platform telewizji cyfrowej:

Allegro.pl	zakazane. W przypadku sprzedaży dekodерów dystrybuowanych przez operatorów telewizji cyfrowej wymagany elementem opisu jest podanie numeru seryjnego dekodera
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

26. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

27. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

28. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których używanie jest zabronione lub posiadanie jest ograniczone przepisami prawa:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

29. Broń i amunicja:

Allegro.pl	zakazana jest broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji; dozwolona jest broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika. dozwolone są wiatrówki pod warunkiem, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 J. dozwolona jest amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części pod warunkiem, że jest ona pozbawiona cech bojowych.
Allegro.cz	zakazana jest broń i amunicja kategorii A do D w rozumieniu Ustawy o regulacji broni i amunicji nr 119/2002
Allegro.sk	zakazana jest broń i amunicja kategorii A do D w rozumieniu Ustawy o broni palnej i amunicji nr. 190/2003
Allegro.hu	zakazana jest: • broń i amunicja kategorii A do C w rozumieniu Ustawy o broni palnej i amunicji nr. XXIV/2004 • urządzenia szczególnie niebezpieczne dla bezpieczeństwa publicznego w rozumieniu Rozporządzenia nr. 175/2003. (X. 28.), dozwolone są: wiatrówki pod warunkiem, że energia pocisku nie przekracza wartości 7,5 J.

30. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów, tablice rejestracyjne, za wyjątkiem tablic rejestracyjnych o charakterze kolekcjonerskim:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

31. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza Allegro:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

32. Publikacje w formie elektronicznej niebędące integralną częścią zestawu wydawniczego (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki) oraz audiobooki w formacie mp3 przesyłane drogą cyfrową:

Allegro.pl	dozwolone wyłącznie w ramach kategorii „Ebooki” oraz „Audiobooki - mp3”, z zastrzeżeniem, że Sprzedający musi spełnić także łącznie poniższe warunki: a. dokona integracji z zasobem API https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/moja-polka, tj. umożliwi pobranie oferowanych na Allegro ebooków lub audiobooków w ramach funkcjonalności konta użytkownika Moja Półka, b. będzie utrzymywał w ramach Allegro minimum 1 000 Ofert na Koncie Sprzedającego (średnio miesięcznie) w podkategorii „Audiobooki - mp3” lub 10 000 Ofert na Koncie Sprzedającego w podkategorii „Ebooki”, przy czym ze spełnienia powyższego warunku zwolnieni są Sprzedający, którzy oferują na Allegro wyłącznie publikacje własnego autorstwa lub publikacje, których są wydawcą, c. umieści w opisie Oferty jednoznaczną informację o zasadach korzystania z oferowanego Towaru po jego nabyciu, w tym o możliwości pobrania e-booka lub audiobooka z zakładki „Moja półka” (https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/moja-polka) oraz udostępni i będzie utrzymywać w ramach tej Oferty aktualny link udostępniony Kupującemu za pomocą Usługi Moja Półka, d. skonfiguruje Ofertę, wskazując brak możliwości odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny zgodnie z Polityką zwrotów na Allegro w zakresie treści cyfrowych;
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

33. Złoto w postaci sztabek i ich kopii i imitacji, monet wybitych po roku 1800 oraz srebro w postaci sztabek i ich kopii i imitacji:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane z zastrzeżeniem, że Towary w ramach kategorii "Produkty inwestycyjne" (z wyłączeniem podkategorii "Złom złota i srebra") oraz "Złote monety kolekcjonerskie" mogą być oferowane wyłącznie przez podmioty działające na podstawie odrębnych umów zawartych ze Spółką, przy czym w ramach kategorii "Produkty inwestycyjne" mogą być oferowane wyłącznie Towary, w których kruszce stanowią co najmniej 50% ich wartości. Ponadto, oprócz warunków określonych w zdaniu poprzedzającym Sprzedający musi spełnić także łącznie poniższe warunki: a. W ramach Konta Firma musi posiadać na swoim Koncie wskaźnik poleceń na poziomie co najmniej 98%. b. W ramach Konta Zwykłego musi posiadać na swoim Koncie wskaźnik poleceń na poziomie co najmniej 99%. Czas wysyłki Towaru określony przez Sprzedającego w formularzu sprzedaży nie może być dłuższy niż 24 godziny. Od pełnej aktywacji Konta minęły co najmniej 3 miesiące. Po pozytywnej weryfikacji, czyli spełnieniu wszystkich powyższych warunków Sprzedający ma prawo założyć nowe konto dedykowane tylko sprzedaży w wyżej wymienionych kategoriach. W podkategorii "Złom złota i srebra" (np. fragmenty biżuterii, połamane sztućce, blacha, granulaty, proszki, opiłki, elementy układów elektrycznych itp., których wartość stanowi kruszec) zabronione jest oferowanie Towarów w postaci monet i sztabek.
--	---

34. Karty płatnicze prepaid (tzw. karty przedpłacone):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
--	------------------------

35. Telefoniczne, zarejestrowane karty prepaid:

Allegro.pl	zakazane
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone

36. Fałszywe znaki pieniężne pozostające w obiegu (falsyfikaty/naśladownictwa znaków pieniężnych):

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

37. Wystawienie w ramach Oferty Towarów w stanie rzeczywistym innym niż dostępnym w ramach parametrów przewidzianych dla danej kategorii (jeżeli w danej kategorii nie przewidziano określonej wartości parametru (np. „używany”), która odzwierciedla rzeczywisty stan Towaru w ramach parametru „Stan”), jest **zakazane**.

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

38. Wszelkiego rodzaju kody, hasła, tokeny, klucze lub konta (dalej zwane łącznie "Kodami"), które umożliwiają dostęp oraz skorzystanie z usług pozwalających na oglądanie lub słuchanie na życzenie treści multimedialnych za pośrednictwem internetu, w szczególności w postaci muzyki podcastów i filmów np. Netflix, HBO Max, Cda Premium, VOD.pl, Player.pl, Spotify, Tidal, Storytel:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane , za wyjątkiem Kodów, które oferowane są przez podmioty prowadzące oficjalną, autoryzowaną działalność w zakresie ich odsprzedaży, działające w ramach indywidualnych umów zawartych ze Spółką
---	--

39. Wszelkiego rodzaju kody oraz kupony, w jakiegokolwiek formie, w szczególności vouchery (dalej zwane łącznie "Voucherami"), które podlegają wymianie na bilet lub bilety na seans filmowy w kinie lub inne usługi lub produkty oferowane w kinach lub do wykorzystania w kinach:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane , za wyjątkiem Voucherów, które oferowane są przez podmioty prowadzące oficjalną, autoryzowaną działalność w zakresie ich odsprzedaży, działające w ramach indywidualnych umów zawartych ze Spółką
---	--

40. Petardy hukowe oraz materiały pirotechniczne:

Allegro.pl	zakazane są petardy hukowe oraz materiały pirotechniczne klasy P2, F4 oraz T2; dozwolone są materiały pirotechniczne inne niż wymienione powyżej pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie w ramach Konta Firma, w kategorii „Fajerwerki” przez Sprzedających posiadających odpowiednią licencję lub certyfikat, pod warunkiem, że są dostarczane przez podmioty umożliwiające transport tego typu Towarów. Muszą posiadać certyfikat CE i
------------	--

	mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po zweryfikowaniu ich tożsamości.
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

41. Żywe okazy roślin i zwierząt uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej, określone w wykazie inwazyjnych gatunków obcych, ustanowionym na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

42. Jakiegokolwiek formy stałego lub czasowego dostępu lub korzystania z konta lub innego zbioru zasobów (zblizone do kont) w jakimkolwiek serwisie internetowym, programie lub aplikacji, umożliwiającego obsługę i granie w gry komputerowe, gry na konsole lub gry mobilne lub obejmujące inne funkcjonalności i usługi związane z tymi grami, takie jak ich nabywanie, instalacja, przechowywanie, recenzowanie, śledzenie statystyk, jak np. Steam, Epic Games Store, GOG, Ubisoft Connect, Origin, PlayStation Network, Xbox Live:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane , z wyjątkiem sprzedaży kont lub innego zbioru zasobów w jakimkolwiek serwisie internetowym, programie lub aplikacji, które umożliwiają korzystanie wyłącznie na zasadzie klienta wyłącznie z gier komputerowych, albo gier na konsole lub gier mobilnych, z których korzystanie jest w każdym czasie nieodpłatne dla wszystkich osób
---	---

43. Wszelkiego rodzaju usługi lub funkcjonalności, które są oferowane lub realizowane za pośrednictwem konta lub zbioru zasobów, o których mowa w pkt. 42. powyżej;

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

44. Wyroby medyczne:

Allegro.pl	zakazane są wyroby medyczne, systemy oraz zestawy zabiegowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, naruszające zakazy określone w art. 16 tej ustawy, w tym wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, inne niż wyrób do
------------	---

samokontroli, pojemnik na próbki lub produkt laboratoryjny ogólnego zastosowania;

zakazana jest również sprzedaż wyrobów medycznych, które zgodnie z ich instrukcją używania i certyfikacją są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów;

w przypadku sprzedaży wyrobów medycznych (np. pulsoksymetrów i termometrów), systemów, zestawów zabiegowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych Towar musi spełniać następujące warunki: powinien posiadać oznakowanie znakiem CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, oznakowanie w języku polskim, instrukcję używania i interfejs użytkownika w języku polskim oraz sporządzoną deklarację zgodności UE, o ile nie wystąpią wyjątki określone w art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Dodatkowo w przypadku wyrobów do samokontroli, o których mowa w art. 2 pkt 5) rozporządzenia 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylecia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, na opakowaniu (w etykiecie) Towaru oraz w instrukcji używania zawarte powinno być wyraźne sformułowanie o przeznaczeniu do samokontroli. **Wymaganym elementem opisu jest** umieszczenie w treści Oferty: informacji na temat oznakowania wyrobu, systemu, zestawu zabiegowego znakiem CE oraz podanie czterocyfrowego numeru jednostki notyfikowanej (w przypadku, gdy w procedurze oceny zgodności wyrobu uczestniczyła jednostka notyfikowana), informacji na temat oznakowania, i interfejsie użytkownika w języku polskim oraz o dołączeniu do Towaru instrukcji w języku polskim, a także informacji o sporządzonej dla niego deklaracji zgodności UE. Dodatkowo w przypadku wyrobów do samokontroli, o których mowa w art. 2 pkt 5) rozporządzenia 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylecia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, w treści Oferty powinna znaleźć się informacja, że na opakowaniu (w etykiecie) Towaru oraz w instrukcji używania zawarte jest wyraźne sformułowanie o przeznaczeniu do samokontroli. **Dodatkowe obowiązki Sprzedającego:** Na Sprzedającym spoczywa obowiązek dokonania właściwej klasyfikacji Towaru jako wyrobu w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974), tj. wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych i produkty wymienione w załączniku XVI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, o których mowa w

	rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, oraz identyfikacji przepisów prawa mających do tego Towaru zastosowanie. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących oferowania ww. Towarów, jak również dotyczących reklamowania tego rodzaju Towarów w ramach Allegro. Sprzedający zobowiązuje się do naprawienia szkody, jeśli taka szkoda wynikałaby dla Spółki na skutek nieprawidłowego oferowania lub reklamowania przez Sprzedającego ww. Towarów w ramach Allegro
Allegro.cz	zakazane są wyroby medyczne służące do diagnostyki in vitro (np. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2) nieprzeznaczone do samokontroli; w przypadku sprzedaży wyrobów medycznych (np. pulsoksymetrów i termometrów) Towar musi spełniać następujące warunki: oznakowanie znakiem CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, oznakowanie w języku czeskim oraz instrukcja w języku czeskim. Wymaganym elementem opisu jest dołączenie do treści Oferty (w jej opisie) wyraźnego zdjęcia oznakowania znakiem CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, oznakowania w języku czeskim oraz informacji o dołączeniu instrukcji w języku czeskim;
Allegro.sk	zakazane są wyroby medyczne służące do diagnostyki in vitro (np. zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2) nieprzeznaczone do samokontroli; w przypadku sprzedaży wyrobów medycznych (np. pulsoksymetrów i termometrów) Towar musi spełniać następujące warunki: oznakowanie znakiem CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, oznakowanie w języku słowackim oraz instrukcja w języku słowackim. Wymaganym elementem opisu jest dołączenie do treści Oferty (w jej opisie) wyraźnego zdjęcia oznakowania znakiem CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, oznakowania w języku słowackim oraz informacji o dołączeniu instrukcji w języku słowackim; Dodatkowo w przypadku wyrobów in vitro do samokontroli, o których mowa w art. 2 pkt 5) rozporządzenia 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, z późniejszymi zmianami oraz słowacka ustawa nr 362/2011 Z.z., o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, z późniejszymi zmianami, na opakowaniu (w etykiecie) Towaru oraz w instrukcji używania zawarte powinno być wyraźne sformułowanie o przeznaczeniu do samokontroli. Opakowanie (etykieta) Towaru musi zawierać UDI (unikalny identyfikator urządzenia). Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą zostać zgłoszone do słowackiego Państwowego Instytutu

	Kontroli Leków (ŠÚKL) (przez dystrybutora lub producenta) przed wprowadzeniem do obrotu, o ile wymaga tego Rozporządzenie (UE) 2017/746 (IVDR) lub słowacka ustawa nr 362/2011 Z.z. Wymagany elementem opisu jest dołączenie do treści Oferty (w jej opisie) wyraźnego zdjęcia oznakowania znakiem CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, oznakowania w języku słowackim oraz informacji o dołączeniu instrukcji w języku słowackim, która zawiera pełne dane producenta (nazwa, adres lub upoważniony przedstawiciel), rodzaj próbki, ostrzeżenia i ograniczenia oraz instrukcje bezpieczeństwa;
Allegro.hu	zakazane są wyroby medyczne objęte ograniczeniami zgodnie z Dekretem 7/2004 w sprawie wymagań zawodowych w zakresie dystrybucji, naprawy i wynajmu sprzętu medycznego

45. Automaty (automaty do gier) których sprzedaż jest zabroniona lub ograniczona przepisami prawa:

Allegro.pl / Allegro.hu	zakazane
Allegro.cz / Allegro.sk	dozwolone

46. Oprogramowanie wystawiane w ramach kategorii Elektronika > Komputery > Oprogramowanie:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazana jest sprzedaż używanego oprogramowania przesyłanego drogą elektroniczną (ESD); dozwolona jest sprzedaż nowego oprogramowania przesyłanego drogą elektroniczną (ESD) oraz w pudełku (BOX), wystawianego w ramach kategorii Elektronika > Komputery > Oprogramowanie pod warunkiem, że jest ono oferowane wyłącznie przez podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie odrębnie zawartych umów
---	--

47. Oprogramowanie na licencji OEM wystawiane w ramach kategorii Elektronika > Komputery > Oprogramowanie:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

48. Produkty kosmetyczne i zapachowe, w tym testery i próbki, nieprzeznaczone do sprzedaży lub oznaczone jako nieprzeznaczone do sprzedaży. Dotyczy przedmiotów wystawianych w całej kategorii Uroda:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

49. Zawierające treści o charakterze terrorystycznym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

50. Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe:

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie w kategorii "Bilety" przez podmioty współpracujące ze Spółką na podstawie odrębnie zawartych umów
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

51. Gazy pieprzowe:

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie w kategorii "Gazy pieprzowe", przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wymaganym elementem opisu jest podanie informacji o: nazwie gazu, stężeniu oraz składzie
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

52. Paralizatory (przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej):

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie w kategorii "Paralizatory" przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Średnia wartość prądu w obwodzie nie może przekraczać 10mA
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

53. Kody GTIN (EAN), tj. kody zgodne z standardem GTIN (ustanowionym przez GS1 AISBL, międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, zarejestrowane w Belgii, z siedzibą przy Avenue Louise 326, box 10, 1050 Bruksela (numer przedsiębiorstwa: 419.640.608) lub odpowiedni podmiot krajowy, autoryzowany przez GS1 AISBL na terytorium danego państwa) lub ich zamienniki i równoważne oznaczenia, w tym niezgodne z powyższym standardem, w każdym przypadku bez względu na źródło ich pochodzenia:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

54. Grzyby:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem, że sprzedaż jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymaganym elementem opisu jest dołączenie do Oferty (jej opisu) pliku elektronicznego zawierającego odpowiednie atesty/certyfikaty lub wyraźne zdjęcie etykiety zawierającej informacje wymagane przepisami prawa
---	---

55. Towary w ramach kategorii „Akcesoria GSM” – „Anteny i wzmacniacze”:

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem umieszczenia w Ofercie informacji, że: „Samodzielny montaż oraz używanie wzmacniaczy GSM/UMTS/LTE zwanych również repeaterami przez osoby nieuprawnione jest prawnie zabronione. Prawo do instalacji tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy sieci komórkowych. Niezastosowanie się do powyższego może zostać uznane jako czyn podlegający grzywnie, a w przypadku działania w sposób uporczywy, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2”
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone

56. Kotły (piece) na paliwa stałe:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem, że Towar posiada Certyfikat (świadczenie badania kotłów na paliwa stałe) potwierdzający możliwość wprowadzenia kotła do obrotu na rynek zgodne z normą europejską EN 303-5:2012. Wymaganym elementem opisu jest dołączenie do treści Oferty (w jej opisie) pliku w formie elektronicznej zawierającego certyfikat lub jego wyraźne zdjęcie
---	---

57. Rośliny przeznaczone do sadzenia oraz nasiona, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem dołączenia do każdej wysyłanej rośliny lub nasiona paszportu uprawniającego do jej przemieszczania, wydanego przez upoważniony zarejestrowany podmiot. Wymagany elementem opisu jest oświadczenie o treści: "Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, do jednostki handlowej roślin lub nasion dołączony jest paszport"
---	--

58. Towary w ramach kategorii "Paliwa":

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie przez Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Firma oraz posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi (OPC) oraz działają na podstawie odrębnej umowy ze Spółką. Sprzedający nie może oferować wysyłki w/w Towarów za granicę
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

59. Prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom - w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie przez Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Firma oraz wymienili w treści Oferty każdy z prekursorów zawierający się w Towarze będącym przedmiotem Oferty oraz stężenia w odniesieniu do każdego z tych prekursorów
---	---

60. Prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji - w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie przez Użytkowników, którzy wymienili w treści Oferty każdy z prekursorów zawierający się w Towarze będącym przedmiotem Oferty oraz stężenia w odniesieniu do każdego z tych prekursorów
---	---

61. Dekodery (tunery) telewizji naziemnej DVB-T2:

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla
------------	---

	odbiorników cyfrowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 515). Wymagany najważniejszym elementem opisu jest podanie informacji, że dekodery (tuner) działają w standardzie wideo H.265/HEVC, standardzie audio MPEG-2 Audio Warstwa 2 i Dolby E-AC-3/Dolby Digital Plus oraz w przypadku odbiornika posiadającego możliwość podłączenia do internetu, że posiada obsługę telewizji hybrydowej w standardzie HbbTV w wersji przynajmniej 2.0.1
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone

62. Towary w ramach kategorii "Usługi warsztatowe":

Allegro.pl	dozwolone
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane

63. Substancje lub preparaty oferowane jako produkty spożywcze, kosmetyczne, farmaceutyczne lub produkty przeznaczone na cele badawcze a wykorzystywane w wymienionych celach, niespełniające wymagań przewidzianych min. w przepisach prawa żywnościowego, farmaceutycznego, lub zawierające substancje niedozwolone, które mogą mieć potencjalnie szkodliwy wpływ dla zdrowia i życia, m.in. takie jak johimbina, ostaryna, ligandrol, DMAA, modafinil, ipamorelin, aniracetam:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

64. Substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie prawnie dopuszczalne do sprzedaży online w danym kraju:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem umieszczenia w treści Oferty w formie tekstowej wymaganych prawem informacji, w szczególności: nazwy, adresu i numeru telefonu dostawcy (tj. producenta, importera lub dystrybutora); nominalnej ilości substancji lub mieszaniny w opakowaniu; identyfikatora produktu oraz jeśli dotyczy: piktogramów określających rodzaj zagrożenia; haseł ostrzegawczych; zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia; zwrotów wskazujących środki ostrożności; informacji uzupełniających zgodnie z art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z późn. zm.) oraz informacji "W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu".
---	---

65. Napoje, w których składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie:

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie w kategorii "Napoje energetyczne" i mogą być sprzedawane wyłącznie osobom powyżej 18 roku życia.
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone

66. Substancje z kategorii 1 i 2 w postaci czystej wymienione w Załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych:

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

67. Towary w ramach kategorii "Erotyka":

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane są: Lalki erotyczne przedstawiające osoby niepełnoletnie. Filmy oraz czasopisma erotyczne/pornograficzne. Używana lub nosząca ślady wydzielni bielizna, odzież, obuwie lub biżuteria.
---	---

68. Towary w ramach kategorii "Odczynniki chemiczne"

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie przez Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Firma
---	---

69. Środki ochrony roślin:

Allegro.pl	dozwolone pod warunkiem umieszczenia wymaganych informacji w treści Oferty: numeru wpisu do rejestru działalności regulowanej, kopii zaświadczenia o dokonaniu wpisu do tego rejestru, informacji, że nabycia mogą dokonać jedynie osoby pełnoletnie spełniające warunki określone w art. 28. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.
Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	dozwolone pod warunkiem, że są oferowane wyłącznie w kategorii "Środki ochrony roślin" przez Użytkowników, którzy zarejestrowali Konto Firma oraz jednocześnie spełniają określone wymogi prawne do prowadzenia ich sprzedaży (m.in. wpis we właściwym rejestrze krajowym).

70. Środki ochrony roślin oraz produkty biobójcze przeznaczone do fumigacji.

Allegro.pl / Allegro.cz / Allegro.sk / Allegro.hu	zakazane
---	-----------------

Część II.

1. Zabronione jest oferowanie Towarów marek, których lista została zawarta w art. 2. poniżej, w ramach Konta, które nie jest Kontem Firma, z zastrzeżeniem, że w ramach Konta niebędącego Kontem Firma dopuszczalne jest wystawianie:

a. Ofert Charytatywnych Towarów tych marek,

b. Ogłoszeń Towarów tych marek w kategorii Motoryzacja, w podkategoriach: Samochody, Maszyny, Przyczepy, naczepy, Inne pojazdy i łodzie oraz Motocykle i quady.

Ponadto zabronione jest oferowanie Towarów marek, których lista została zawarta w art. 2. poniżej, ze stanem "Nowe", w ramach Konta Firma, które spełnia kumulatywnie warunki z punktu a) poniżej albo które spełnia kumulatywnie warunki z punktu b) poniżej:

a. Konto jest zarejestrowane na dane podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, lub którego działalność gospodarcza jest prowadzona w oparciu o rejestrację w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, oraz Towar będący przedmiotem Oferty, oferowany pod marką znajdującą się na liście określonej w art. 2. poniżej, jest wysyłany z państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii;

b. Konto jest zarejestrowane na dane podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub w Szwajcarii, lub którego działalność gospodarcza jest prowadzona w oparciu o rejestrację w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub w Szwajcarii, jednakże Towar będący przedmiotem Oferty, oferowany pod marką znajdującą się na liście określonej niniejszym art. 2. poniżej, jest wysyłany z państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem Wielkiej

Brytanii i Szwajcarii, oraz w Ofercie, w której oferowany jest ten Towar, Sprzedający nie zaznaczył opcji wystawiam fakturę VAT lub fakturę bez VAT w parametrze "Faktura".

Przez markę należy rozumieć w szczególności wszelkie oznaczenia, w tym grafiki, logo, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne.

2. Lista marek:

& Other Stories, 111Skin, 18.21 Man Made, 3 sprouts, 3M, 4 Fizjo, 5.10.15, 4Baby, 4F, 4Fizjo, 4IQ, 6PAK Nutrition, 70mai

A:

A'Pieu, Aa, Aarke, ABA group, Abarqs, Abarth, Abercrombie & Fitch, Abus, Acamar Films, Acne Studios, Acqua Di Parma, Activision Blizzard, Activision, Activlab, Activspace, Adamex, Adamigo, Adams Group, Adata, Adelid, Adidas Originals, Adidas Performance, Adidas, Adriatica, Aedes De Venustas, Aeg, Aerin Beauty, AēSop, Afnan, AGMI, AGV, Ahmad Tea, Air Jordan, Air Up, Air Wick, Ajkmeble, Ajona, Akcila, AKG, Akord, Akuku, Al Absar, Al Haramain, Al Wataniah, Al-Rehab, Alaia Paris, Albiva, Aldo, Alessi, Alexander Mcqueen, Alexander, Alfa Romeo, Alfa, Alfaparf, Alilo, Alkmie, Allboards, Allnutrition, Allsaints, Alpha Industries, Alpha, Alpina, Alpinestars, Alpinus, Altom Design, Altra, Ambi Pur, Ambition, Amd, Amefa, American Club, American Crew, American Tourister, Amica, Amouage, Amouage, Amway, Anastasia Beverly Hills, And1, Anekke, Anet, Ania Kruk, Annabelle Minerals, Annayake, Anne Semonin, Antonio Banderas, Anua, Apart, Apis, Apple, Aqua-Speed, Aquabeads, Aquafresh, Aramis, Arctica, Ard Al Khaleej, Ard Al Zaafaran, Ardell, Arena, Ariana Grande, Ariel, ARK, Armaf, Armani Collezioni, Armani Exchange, Armani, ARSA GO, ART.MAS, Artdeco, Artego, Asdaaf, Asics, Asmodee, Astra, Asus, Atelier Cologne, Atlantic, Atmosphaera, Atomic, Attabo, Attar & Co., Atyab Al Marshoud, Audi, Audio- Technica, Augustinus Bader, Autocom, Ava, Aveda, Avène, Avengers, Avionaut, Avon, Axe, AXIS-Y, Ayat Perfumes, Azzardo, Azzaro

B:

B.Box, B.Toys, Babor, Baby Annabell, Baby Born, Baby Jogger, Babybjörn, Babybliss, Babyono, Babysafe, BACscan, Bait Al Bakhoor, Balenciaga, Balmain Hair, Bambino, Bandai Namco, Bandai, Bandi, Bang & Olufsen, Bantex, Bape, Barbie, Barbour, Bard, Bareminerals, Basiclab, Basilur, Bazzara, Bburago, BCL, Beaba, Beans Republic, Beauty Blender, Beauty of Joseon, Bebetto, Bebiko, Babilon, Befado, Bejo, Beko, Beliani, Belini, Bell, Bemko, Benefit Cosmetics, Beon, BEON, Berge, Berghoff, Bergson, Bering, Besafe, Bestif, Bestway, Beurer, Bialetti, Bibliotheque de Parfum, Bibs, BIC, Bielenda, Bifix, Big Active, Big Star, Big, Billabong, Bio Planet, Bio-Oil, Biodance, Bioderma, Biotechusa, Biotherm Homme, Biotherm, Biovax, Biovital, Bird Meble, Birkenstock, Bissell, ~~Black & Decker~~, Black & Decker, Blackhawk, Blanx, Blaupunkt, Blic, Blue Orca Coffee, Bluey, Bms Group, BMW, Bobbi Brown, Bobini, Bobo Frut, Bobovita, Bogna Skin, Bohoboco, Bolsius, Bormioli Rocco, Born2Be, Bosch, Bose, Boss, Bottega Veneta, Boucheron, Bourjois, Bozita, Brabantia, Branq, Braun, Brawl Stars, Breitling, Bright Starts, Brijju, Brio, Brita, Britax Römer, Britax-Romer, Bromarkt, Brooks, Browin, Brubeck, Bruder, Brugi, Bruno Banani, Bryza, Btwin, Buff, Bugaboo, Bulova, Bumble and Bumble, Burberry, Burton, Bvlgari, By Terry, Byred

C:

Cabin Zero, Cacharel, Cada, Cafe Sati, Cafe Vergnano, Cailyn, Calgon, Calvin Klein, Calzedonia, Campingaz, Camry, Canada Goose, Candellux, Cannondale, Canon, Canpol Babies, Capricare, Caretero, Carhartt, Cariboo, Carita, Carolina Herrera, Carrera, Carter'S, Cartier, Carven, Casdon , Case, Casio, Cat Chow, Caterpillar, Catrice, Caudalie, Celimax, Celine, CELL by CELL, Cerave, Cerruti, Certina, Cesar, Cetaphil, Champion, Chanel, Chappi, Charlotte Tilbury, Chemex, Chicco, Chlo  , Chopard, Christian Louboutin, Chromag, Chrome Hearts, ChronSmarta, Chrysler, Cif, Cillit Bang, Citizen, Citroen, Claesa, Clarins, Clavier, Clementoni, Clin, Clinique, Cliv, Clive Christian, Clochee, Cluse, Cmp, CNH Industrial, Coach, Cobi, Coccinelle, Coccodrillo, Coccolino, Cocomelon, Coleman, Colgate-Palmolive, Collecta, Collistar, Color Wow, Columbia, Command, Comme Des Gar  ons, Concord, Contigo, Converse, Coolpack, Corega, Corsair, Cosrx, Costa Coffee, Cottonmoose, COTY, Coxir, Creed, Crest, Crocs, Cross Jeans, Crosso, Curver, Cybex, Czuczu

D:

D-Link, D'Addario, D'Alba, D'Alch  my, Dada, DAF, Dainese, Dakine, Dallmayr, Daniel Wellington, Dante, Darling, Darphin, Dary Natury, Darymex, David Beckham, Davidoff, Davines, DBX Bushido, Dc, De'longhi, Dear Barber, Dear Klaris, Decathlon, Decleor, DEDRA, Deko, Dekoria, Dell, Delphi Tools, Delphi, Delsey, Delta Plus, Denim Tears, Denley, Denon, Denso, Dermacol, Dermedic, Desigual, Dewalt, Dezal, Diadora, Dickie Toys, Diego Dalla Palma, Diesel, Dilmah, Dior Backstage, Dior, Diptyque, Disney, Djeco, Dji, Dkny, Dodge, Dodo, Dog Chow, Dolce & Gabbana, Domestos, Dominator, Domyos, Done By Deer, Donegal, Dorothy Perkins, Dossier, Dr Fit, Dr Irena Eris, Dr. Melaxin, Dr. Althea, Dr.Barbara Sturm, Dr.Jart+, Dr. Martens, Drabest, Dreame, Dreamies, DreamWorks Animation, DRFIT, DS, Dsquared2, Dstreet, DUA by AB, Duck, Dumel Discovery, Dumel, Dunlop, Durex, Dyson, Dywany Chemex

E:

E-Floor, E.L.F., Ea Sports, Ea, Ea7, Eastpak, Easy Go, Eau Jeune, Eberg, Ecco, Ecolight, Ecomax, Ecotoys, Eduscho, Eglo, Egmont, eHokery, Eisenberg, Elbrus, Electrolux, Elemis, Elie Saab, Elisabetta Franchi, Elizabeth Arden, Ellesse, Emalia Pleszew, Emanuel Ungaro, Embryolisse, Emel, Emir, Emporio Armani, Emu Australia, Emu, Enchantimals, Endorfy, Enfamil, English Tea Shop, Entelo, EOS, Epee, Epic Games, Epson, Erborian, ERG-BET, Ermenegildo Zegna, Esab, Esbit, Eset, Esotiq, Esperanza, Espiro, Esprit, Esselte, Essence, Essensey, Essential Parfums, Essentials, Essie, Est  e Lauder, Ethere, Etnies, Eucerin, Eurofirany, Eveline, Everlast, Excellent Houseware

F:

Faac, Fairy, Fanola, Fantasy Flight Games, Farmona, Faro, Fat Brain Toys, FC Barcelona, FC Bayern, FC Borussia Dortmund, FC Juventus, FC Liverpool, FC Paris Saint Germain, FC Tottenham Hotspur, Fdm, FEAR OF GOD, Felix, Fellowes, Fender, Fendi, Fenix, Fenty Beauty, Fenty Skin, Ferrari , Festina, Fiat, Fila, Filorga, Finish, Fischer, Fisher-Price, Fiskars, Fissler, Fitbit, Fitme, Fjallraven / Fj  llr  ven, Fjord Nansen, Fk_Fashion, Florina, Ford, Foreo, Forgast, FORT, Fossil, Fox, Foxgames, Fragrance Du Bois, Fragrance World, Framire, Framire, Fred Perry, Fridge, Friskies, Frolic, Frosch, Fujifilm, Funko, Furla, Furminator

G:

G-Star, Gabby's Dollhouse, Gaia, GAL, Galakta, Ganni, Gant, Gap, Gardena, Gardlov, Garrett, Garmin, Garnier, Garrett, Gatta, Geberit, Geko, Gembird, Geomag, Geox, Gerber Organic, Gerber, Gerda, Gerlach, Giant, Gillette, Gimoka, Giorgio Armani, Giro, Gisou, Givenchy, Givova, Glade, Glamglow, Glimex, Gliss Kur, Gliss, Glistar, Globo, Godan, Goetze, Goki, Golden Rose, Goldwell, Goliath, Goo Jit Zu, Good Loot, Goodram, Google Chromecast, Goorin Bros., Gopro, Gorilla Sports, Gorsenia, Gorteks, Gotie, Gourmet, Goutal, Graco, Grandeur, Granitan, Graphite, Gravitrax, Green Touch, Gritti Venetia, Grohe, Grown Alchemist, Gtv, Gucci, Guerlain, Guess, Gulf Orchid, Guy Laroche, Gymtek,

H:

H&M, Haba, Hafele, Hair Rituel By Sisley, Hakuro, Halmar, Hamidi, Hansgrohe, Hape, Happy Nappers, Happy Socks, Harley Davidson, Harry Potter, Hasbro, Hatsan, Hauck, Havaianas, Hayb, Head & Shoulders, Health Labs Care, Held, Helena Rubinstein, Helikon-Tex, Hello Kitty, Helly Hansen, Hemani, Henderson, Hendi, Henkel, Herbapol, Herlitz, Hermès, Herschel, Hertz, Herz Medical, Heva, Hi hybrid, Hi Tec Nutrition, Hi-Tec, Himalaya, Hipp, Histoires De Parfums, Hitec, Hjc, Hms, Hoka One One, Hoka, Holika Holika, Hollister, Home Box Office, Inc., Home Design, Homla, Honda, Hoover, Hop Sport, Hopki, Hot Wheels, Hourglass, Hourglass, Hp, Huari, Hublot, Huda Beauty, Huggies, Hugo Boss, Hugo, Humbert, Hummel, Huzaro, Hydro Flask, Hyperx, Hyundai

I:

IBD, IBO, Ice Watch, Iceberg, Iguana, Ikea, Illy, Imc Toys, Indigo Nails, Inebrya, Infantino, Inglot, Initio Parfums Privés, Inka, Insight, Insta360, Intel, Interbeds, Interdruk, Interlook, Intex, Intimissimi, ION8, Iossi, Ipanema, Irobot, Ironpack, Irving, Isadora, ISOL, Isostar, Issey Miyake, It Cosmetics, Italux, Iveco, Iwostin

J:

Jabra, Jack Wolfskin, Jack&Jones, Jacobs, Jägermeister, Jana, Janod, Janpol, Jansport, Jazwares, Jbl, Jean Paul Gaultier, Jeep, Jeffree Star, Jellycat, Jesus Del Pozo, Jimmy Choo, JNCO, Jo Malone London, Joanna, John Deere, John Frieda, John Galliano, Joico, Joie, Joma, Joop!, Jordan, Joseph Joseph, Juicy Couture, Jura, Just Cavalli, Just Play, Juvena, Juwel

K:

K-Sport, K18, Kajal Perfumes Paris, Kallos, KAMIKAZE, Kanlux, Kappa, Kappahl, Kärcher, Karl Hausmann, Karl Lagerfeld Home Fragrance, Karl Lagerfeld, Karrimor, Kawasaki, Kazar, Keen, Kellys, Kelo Cote, Kemon, Kendamil, Kenwood, Kenzo, Kérastase, Keter, KETTLER, Kevin Murphy, Kfd, Khadlaj, Khalis, KIA, Kiehl`S, Kiko Milano, Kilian, Kimbo, Kinderkraft, Kinghoff, Kingston, Kire Skin, Kitchenaid, Kiton, Kiwi, Klausberg, Klein, Klupś, Knauf, Knipex, Kobi, Koenigsegg, Kolastyna, Koloreno, Konighoffer, Kontrast, Kontrol Freek, Korres, Koss, KPOP Demon Hunters, Kraft&Dele, Kraftwele, Krosno, Kross, Krups, Kruzzel, Kryolan, Kubota, KUDDA, Kwazar Luminaire, Kylie Cosmetics, Kylie Skin

L:

L.O.L.Surprise, L'occitane, L'or, L'oréal Paris, L'oréal Professionnel, La Martina, La Mer, La Prairie, La Roche-Posay, La Sportiva, Lab Series, Lacava, Lacoste, Lagom, Lalique, Lamaze, Lamborghini, Lancaster, Lancerto, Lancia, Lancôme, Laneige, Lansinoh, Lanvin, Lattafa, Laura Mercier, Lavazza, Lavor, Layla, Lazer, Le Couvent Maison De Parfum, Le Labo, Learning Resources, Leatherman, Led-Lux, LED-ONE, Ledhoff, Ledlumen, Ledtechnics, Ledvance, Lee Cooper, Lee, Lego, Leica, Leifheit, Leitz, Lelo, Lenor, LEVEL3, Levi's, Lexus, Lg, Liebherr, Lierac, Light Prestige, Lilliputiens, Lilou, Lime Crime, Linomag, Lionelo, Lipton, Little Dutch, Little Live Pets, Little Tikes, Littlest Pet Shop, Liu Jo, Llorens, Loctite, Loewe, Lolita Lempicka, Longchamp, Lonsdale, Looney Tunes, Loop, Lor, Lorin, Louis Vuitton, Lovare, Love Moschino, Lovela, Lovense, Lovi, LOWA, Lowepro, Loyd, Lululemon, Lumiled, Lush, Luxolar

Ł:

ŁóżKoholicy, Łucznik

M:

Mac, Magformers, Magic Box, Maison Alhambra, Maison Francis Kurkdjian, Maison Francis Kurkdjian, Maison Margiela, Majestic Sport, Major League Soccer, Majorette, Majster Polska, Makeup By Mario, Makita, Malfini, Malplay, Malwa, Mam, Mammut, Mancera, Mango, Mani King, Manta, Marathon, Marc Antoine Barrois, Marc Cain, Marc Jacobs, Marc O'polo, Mares, Marilyn, Marioinex, Markadler, Marks & Spencer, Markslöjd, Marshall, Martes, Marvel, Marvis, Mary&May, Maserati, Masseno ~~masseno~~, Massimo Dutti, Masterled, Matchbox, Matchstick Monkey, Mate Green, Materace Z Gór, Matin Martin, Matis Paris, Matrix, Mattel, Maurice Lacroix, Max Factor, Maxell, Maxi-Cosi, Maxmara, Maxwell House, Maybelline, Mayoral, McKinley, McLaren, Mebel Elite, Meble Makarowski, Medela, Media Tech, Medical Sport, Medicube, Medispirant, Mega Bloks, Mega Construx, Mega Creative, Mega, Melissa & Doug, Melissa, Melitta, Mepal, Mercedes, Merrell, Meteor, Mexen, Mexx, Michael Kors, Microlife, Microsoft, Miele, Mikasa, Mil-Tec, Milagro, Milani, Milk Makeup, Milwaukee, Mini, Ministry Of Oud, Minutka, Miraculum, Miss Sporty, Missha, Miu Miu, Mixa, MK Cafe, Mobene, Mochtoys, Mokate, Molten, Molton Brown, Mombella, Momi, Monchhichi, Moncler, Monnari, Monster Energy, Mont Blanc, Montale Paris, Montale, Montibello, Moon Boot, Mopar, Moraj, Morgan, Moroccanoil, Morphe 2, Morphe, Morphy Richards, Moschino, Motorola, Motus, Mountain Goat, Movenpick, Movino, Moya, Mpm, Mr. Muscle, Msupport, Muduko, ~~Muf Art~~, Mufart, Mugga, Murad, Mural de Ruitz, Mustela, My Clarins, My Perfumes

N:

Nabeel, Nabla, NAC, Nacomi, Nan, Nanolash, Napapijri, Narciso Rodriguez, NARS, Naseem, Nasomatto, Natasha Denona, Native, Natura Bissé, NBA, Neno, Neo Tools, Neonail, Nerf, Nescafe Dolce Gusto, Nescafe, Nespresso, Nesquik, Nestle, Netflix, Neutrogena, New Balance, New Era, New Holland, New Home, Nicer Dicer, NICI, Nickelodeon, Nike, Nikon, Nilfisk, Nina Ricci, Nine West, Nintendo, Nishane, Nishapur, Nishman, Nivea Baby, Nivea Men, Nivea Sun, Nivea, Nivel System, Nivona, Nokia, Nordlux, Nouba, Nowodvorski, Nude By Nature, Nuk, Nuna, Nusuk, Nutrend, Nutricia / Nutridrink, Nutridome, Nutridrink, Nutrikid, Nuxe, Nylaa, Nyx Professional Makeup

O:

O'Neal, O'Neill, Oakley, Obag, Ochnik, Off White, OFF!, Olaplex, Old Spice, Olimp, Olini, Olini, Olivia Garden, Ombre, Omega, Omorovicza, On Running, On, OnePlus, Onitsuka Tiger, Only, Onyx, Opalescence, Opel, OPI, OPPO, Optimum Nutrition, Optimum Nutrition, Oral-B, Orientica, Oriflame, Origins, Orion, Orlane, Orno, Orsay, Oscar De La Renta, Osprey, Osram, Ostrovit, OTOTO, Ouai Haircare, Ouai, Outtec, Outwell, Overmax, Oxford, OXO, Oysho, Ozone

P:

Paclan, Paco Rabanne, Paese, Pako Jeans, Pakova, Palladium, Paloma Picasso, Pampers, Pan Drwal, Panasonic, Panawit, Pandora, PanOxyl, Pantene, Parfums De Marly, Parfums De Marly, Parfums Francis Kurkdijan, Paris Corner, Parker, Party Deco, Paso, Pat Mcgrath Labs, Pat Mcgrath, Patagonia, Patek Philippe, Patrizia Pepe, Paula's Choice, Payot, Peak Performance, Pedigree, Peg Perego, Pelikan, Pellini, PEME, Pempa, Pendora Scents, Pepe Jeans, Peppa Pig, Percy Nobleman, Perfect Fit, Perricone Md, Persil, Perwoll, Peterson, Petitfee, Petzl, Peugeot, PG Tips, Pharma Development, Pharmaceris, Phenomé, Philipp Plein, Philips Avent, Philips Hue, Philips Sonicare, Philips, Physiogel, Pierre Cardin, Pierre Fabre, Pilot, Pimkie, Pinko, Pit Bull, Pixi, Play-Doh, Playmobil, Playshoes, PLONOS, Poc, Pocketbook, Pokemon Company International, Polar, Polaroid, Polene, Police, Polly Pocket, Polo Club, Polo Ralph Lauren, Polux, Pop Mart, Porsche, Prada, Pretty Vulgar, Prevital, Prima, Primigi, Pro Plan, Pronto, Propesko, Proraso, Prosto, Prox, Próchnik, Puccini, Pukka, Pull&Bear, Pulsar, Puma, Pupa, Purina One, Purito, Pyunkang Yul

Q:

Qiriness, Quechua, Quercetti, Quiksilver, Quinny

R:

Rabalux, Radvik, Raid, Rainbow High, Ralph Lauren, Ralpha, Ram, Rammstein, Rare Beauty, Rasasi, Rave, Raven, Ravensburger, Ray-Ban, Razer, Real Madrid, Real Techniques, Rebel, Rebelhorn, Recaro, Red Bull, Redken, Reebok, Reef Perfumes, Refectocil, Regatta, Reima, Remington, Reminiscence, Rena, Renault, René Furterer, Renee, Reno, Replay, Resibo, Reuzel, Revitalash, Revlon, Rhode, Richemont, Richmond, Ricokids, Rimmel, Rimowa, Rip Curl, Rituals, River Island, Roamer, Roberto Cavalli, Roblox, Rockbros, Rodial, Roja Parfums, Roja Parfums, Rolex, Romet, Room99, Rossignol, Rotho, Rouge Bunny Rouge, Round Lab, Rowenta, Roxy, Royal Canin, Rst, Rubicon, Rubik, Rudy Project, Rue Broca, Russell Hobbs, Ryłko, Ryobi,

S:

S.K. Expo New Delhi, S.Oliver, S'well, Saeco, Saga, Sage, Salavatore Ferragamo, Salewa, Sally Hansen, Salomon, Salvatore Ferragamo, Samarite, Samsonite, Samsung, Sandisk, Sanrio, Sapphire, Sarah Chapman, Sarah Creations, Satisfyer, Saucony, Scania, Schleich, Scholl, Schwarzkopf, Scitec Nutrition, Scoot&Ride, Scott, Sea To Summit, Seagate, Seat, Segafredo, Seiko, Select, Semilac, Sennheiser, Sensai, Sensodyne, Serge Lutens, Sesderma, Sfd, Shaik, Shamasa, Sharp, Sheba, Shelma, Sherman, Shimano, Shiseido, Shu Uemura, Shure, Siemens, signal, Signify, Silcare, Silvercrest, Simba, Sinsay, Sir Adalberts, Sir Williams, Sisley, Sister'S Aroma, Skechers, Skimacoffee, Skin1004, Skinceuticals, Skip Hop, Skoda, Skoff, Skyn, Sloggi, Small Foot, Smart Games, Smartled, Smashbox, Smeg, Smily Play, Smoby, Snugpak,

Sodastream, Softimi, Sol De Janeiro, Solgar, Sollux Lightning, Somat, Somfy, Sonic, Sony Interactive Entertainment, Sony, Sophie La Girafe, Sorel, Sotbe, Sotbe, Soxo, Spacecase, Spartus, Specialized, Specna Arms, Spectrum Led, Speedo, Spigen, Spin Master, Spokey, Sport Blast, Sportforfun, Springos, Spyder, Squishmallows, St.Tropez, Stabilo, Stag, Stalco, Stalgast, Stanley, Stapiz, Starbucks, Starpak, Steelseries, Stella McCartney, Stéphane Humbert Lucas 777, Steyr, STIHL, Stila, Stiv-Meble ~~stiv-meble~~, Stokke, Strava, Strefaspania, Stumble Guys, Stussy, Suavecito, Suavinex, Sudocrem, Summer Fridays, Super Zings, Superbutelki, Superdry, Superled, Superthings, Supreme Trimmer, Supreme, Suunto, SVR, Swarovski, Swatch, Swiffer, Swiss Arabian, Sylvanian Families, Syoss, Szumisie

Ś:

Śpijzdrowo

T:

Tadar, Tag Heuer, Takami, Tamaris, Tangle Teezer, Tapczany24, Tarte, Tassimo, Tata Harper, Tchibo, Technics, Ted Baker, Teekanne, Tefal, Tega, Tenga, Tescoma, Tetley, Thalgo, The Balm, The Body Shop, The Different Company, The North Face, The Nue Co, The Ordinary, The Pokemon Company International, The Spirit Of Dubai, The Witcher, Thermomix, Thierry Mugler, Thomson, Thrasher, Thunder, Tiffany & Co., Timberland, Timex, Tiny Love, TIRTIR, Tissot, Tiziana Terenzi, Tk Lighting, Tm Toys, Tocobo, Tom Ford, Tom Tailor, Tommee Tippee, Tommy Cafe, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, TomTom, Tomy, Too Faced, Toolight, ToolSpace, Top Secret, Topeshop, Topex, Tork, Tous, Toya, Toyota, Transformers, Trapstar, Trec Nutrition, Trefl, Trek, Trex Sport, Trio, Triumph, Tropical, Tropicat, Tropidog, Trussardi Jeans, Trussardi, Tsunami, Tuban, Tupperware, Twinings, Twinset, Ty, Tytan

U:

U.S.Polo Assn., Uber, Ubisoft, Ugg, Ukviat, Umbra, Umbro, Under Armour, Unilever, United Colors Of Benetton, Unizoo, Uppercut Deluxe, Urban Armor Gear, Urban Decay, Urbogym, Uvex, Uzdrowisko

V:

V Canto, V-Tac, Valdinox, Valentino, Valmont, Van Cleef & Arpels, Vanderbilt, Vanish, Vans, Varta, Vauxhall, Veertea, Veja, Venezia, Venum, Venus, Verde Mate, Verdin, Verona, Verotech, Versace Jeans Couture, Versace, Versus Versace, Vertus, Vetements, Vichy, Victoria's Secret, Victorinox, Viga, Vigo Cool, Viking, Viktor & Rolf, Vileda, Viscoplast, Vivienne Westwood, Vizir, Vogue, Volcano, Volkswagen, Volvo, Voppi, Vostok Europe, Votary, VR46, VT Cosmetics, Vtech

W:

W.Kruk, Wader, Wadi Al Khaleej, Wagner, Wahl, Walden, Warner Bros. Entertainment Inc., Waterpik, Waterwipes, Wedel, Wella, Wendre, Wenger, Wenko, Wessper, West Caffee, Western Digital, Whamisa, Whiskas, Wibo, Wilkinson, Winning Moves, Wishful, Wittchen, Wkręt-Met, Wmf, Wojas, Wojtyłko, Wonderbra, Woodwick, Woolite, Woom, Worx, Woseba, Wrangler, Wuber

X:



X-Tiger, Xbox Games Studios, Xerjoff, Xhair, Xtrexo

Y:

Yamaha, Yankee Caffee, Yankee Candle, Yasmeen, Yato, Yes, Yogi Tea, YokaHome, Yonelle, Yookidoo, YOPE, Youth To The People, Yuesai, Yves Saint Laurent

Z:

Zadig&Voltaire, Zagatto, Zapach Orientu, Zapf Creation, Zara, Zavida, Zelmer, Zew For Men, Ziaja, Zimaya, Zipro, Zoeva, Zuma Line, Zwieger, Zwilling, Zwoltex.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2. Zasady tworzenia opisu Oferty;

Artykuł 1. Treść Oferty

1.1.

W celu stworzenia opisu Oferty Sprzedający powinien w szczególności zamieścić tytuł Oferty, opis Towaru, określić kategorię odpowiadającą specyfice Towaru oraz rodzaj i sposób przeprowadzenia Transakcji (w tym określić czas trwania Oferty oraz zgodnie z wyborem: określić cenę wywoławczą, opcjonalnie cenę minimalną i zaznaczyć, czy ma zostać wprowadzona opcja Kup Teraz) oraz warunki dotyczące płatności. Opis Oferty powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Towar. Określając warunki Oferty i sprzedaży Sprzedający może również, wybierając opcje dodatkowe, ustalić szczególny sposób prezentacji i promocji Oferty w Allegro.

Wybór kategorii dla tworzonej Oferty powinien odpowiadać głównej funkcji spełnianej przez Towar będący przedmiotem Oferty oraz umożliwiać prawidłowe uzupełnienie wszystkich parametrów odpowiadających danemu Towarowi, określonych przez Spółkę.

1.1.a.

Spółka może stosować narzędzia oparte o technologię sztucznej inteligencji, które w sposób automatyczny weryfikują rzetelność, w tym jakość, spójność, estetykę oraz czytelność treści Oferty, a także wykrywają błędy, w tym językowe i formalne oraz nieścisłości w treści Oferty. Spółka może odmówić publikacji Oferty zawierającej wyżej wymienione nieprawidłowości, wskazując w uzasadnieniu elementy treści Oferty wymagające zmiany.

1.1.b.

Dla Ofert z opcją Kup Teraz wystawianych przez Użytkowników korzystających z Konta Zwykłego, czas trwania Oferty wynosi 30 dni.

1.2.

Zabronione jest umieszczanie w Ofercie treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu Allegro, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi (w szczególności w przypadkach nieuzasadnionych obraźliwych sformułowań, wulgaryzmów oraz ich modyfikacji i zdrobnień) oraz treści drastycznych. W ramach kategorii "Erotyka" niedozwolone jest umieszczanie w treści Oferty sformułowań nawiązujących do osób niepełnoletnich.

1.3.

Istotne dla Oferty postanowienia powinny być wprowadzane w formie tekstowej w języku Marketplace, na którym ma być widoczna Oferta Sprzedającego, za wyjątkiem sytuacji, gdy Allegro za pośrednictwem udostępnionych Użytkownikom funkcjonalności umożliwia wprowadzenie treści Oferty w innym języku. Dopuszczalne jest prezentowanie w Ofercie przez Użytkownika linków do treści, które zapisane są na serwerach zewnętrznych (nienależących do Spółki), jednakże nie mogą to być treści istotne.

1.4.

a. W polu „Opis” Oferty, jej tytule oraz parametrach mogą być umieszczane wyłącznie informacje dotyczące oferowanego Towaru, przy czym w polu „Opis” dopuszczalne jest umieszczenie dodatkowych informacji na temat producenta tego Towaru. Informacje o których mowa w zdaniu poprzednim mają charakter dodatkowy i nie mogą stanowić większości opisu Oferty. Pozostałe informacje należy umieścić w odpowiednich polach (szczegóły dotyczące dostawy w polu „Dostawa i płatność”, warunki gwarancji w polu „Gwarancja”, opis procedury reklamacyjnej w polu „Reklamacja”, informacje dotyczące odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w polu „Zwroty”, informacje dotyczące sprzedającego w polu „O sprzedającym”). W przypadku, gdy jakkolwiek wartość w polu „Parametry” Oferty nie zostanie uzupełniona przez Sprzedającego lub zostanie uzupełniona wartością niejednoznaczną (np.: Inny, Inna, Inne, Pozostałe, Inna marka, Inny kolor, Inny rodzaj, Inny materiał, Inny producent, Inny rozmiar, Inny wzór, Inny kształt, Inna liczba, Inna wartość, Inne zastosowanie, Inny rękaw, Inna średnica, Inny format, Inna szerokość, Inny fason, itp.), poszczególne dane w tym polu mogą zostać uzupełnione przez Spółkę w oparciu o odpowiednie, jednoznaczne informacje zawarte przez Sprzedającego w innych polach Oferty. Spółka poinformuje Sprzedającego o dokonanej przez nią zmianie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, umożliwiając Sprzedającemu jej wycofanie poprzez edycję oferty. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu, dane kontaktowe należy umieścić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku Ofert publikowanych w kategorii „Produkty spożywcze > Catering” w polu „Opis” dopuszczalne jest umieszczanie danych kontaktowych oraz informacji związanych z dostawą Towaru. Powyższe zasady nie obejmują Ofert, dla których odrębne umowy z podmiotami współpracującymi ze Spółką mogą określać w sposób odmienny warunki dotyczące ich opisu.

b. Sprzedający podczas sporządzania Oferty w Allegro powinien określić parametr „Stan” Towaru zgodnie z następującymi cechami:

Nowy - oznacza Towar całkowicie nowy, kompletny, nieużywany bez jakichkolwiek wad lub defektów (np. rys, wgniecień, minimalnych uszkodzeń). Towar znajduje się w opakowaniu (tam, gdzie ma to zastosowanie) które jest oryginalne, nieotwarte i nieuszkodzone wraz z nienaruszonymi zabezpieczeniami lub identyfikatorami producenta (takimi jak plomby na pudełkach czy metki na ubraniach).

Nowy z defektem - oznacza Towar całkowicie nowy, kompletny, nieużywany. Towar może mieć drobne wady wizualne (np. rysy, wgniecenia, minimalne uszkodzenia), które nie wpływają na jego funkcjonalność i użyteczność. Towar znajduje się w opakowaniu (tam, gdzie ma to zastosowanie) które jest oryginalne wraz z nienaruszonymi zabezpieczeniami lub identyfikatorami producenta (takimi jak metki na ubraniach). Opakowanie może mieć wady wizualne (np. wgniecenia, uszkodzenia).

Używany - oznacza Towar, który był wcześniej używany, mogący nosić ślady zużycia, ale jest w pełni sprawny i działa zgodnie z przeznaczeniem. W Towarze może wystąpić brak niektórych części / akcesoriów, takich jak np. śrub (w przypadku mebli) lub zestawu słuchawkowego (w przypadku telefonu).

Bieżnikowany - oznacza Towar w postaci opony, która została poddana procesowi regeneracji, polegającym na wymianie zużytego bieżnika, poprzez naniesienie nowej warstwy bieżnika. Opona nie może posiadać uszkodzeń oraz musi zostać dokładnie sprawdzona przy pomocy prób ciśnieniowych. Opona bieżnikowana nie może mieć więcej niż 5 lat.

Odnowiony przez producenta - oznacza Towar charakteryzujący się brakiem lub minimalnymi śladami użytkowania. Ponadto, został profesjonalnie sprawdzony, wyczyszczony i odnowiony przez producenta lub zatwierdzonego przez producenta Sprzedającego (dystrybutora), w celu spełnienia wymagań zawartych w specyfikacji producenta. Towar jest dostarczany w nowym opakowaniu (może być zastępczym) z oryginalnymi lub nowymi akcesoriami.

Odnowiony przez sprzedawcę / Regenerowany / Po renowacji - oznacza Towar przywrócony do stanu użytkowego przez Sprzedającego lub osobę trzecią. Ponadto, Towar został sprawdzony, wyczyszczony i naprawiony, aby zapewnić mu pełną sprawność. Towar charakteryzuje się brakiem lub minimalnymi śladami użytkowania, jednocześnie może, ale nie musi być dostarczany w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawany jest wraz z oryginalnymi lub nowymi akcesoriami.

Powystawowy - oznacza Towar, który był wystawiony na ekspozycji w sklepie. Towar jest kompletny, może posiadać niewielkie ślady użytkowania, ale jest w pełni sprawny i działa zgodnie z przeznaczeniem. Towar może nie posiadać oryginalnego opakowania.

Przepakowany - oznacza Towar całkowicie nowy, kompletny, nieużywany, bez jakichkolwiek wad lub defektów (np. rys, wgnieceń, minimalnych uszkodzeń), który został przepakowany.

Nowy bez metki - oznacza Towar całkowicie nowy, kompletny, nieużywany, bez jakichkolwiek wad lub defektów. Towar nie posiada metki producenta.

Po zwrocie - oznacza Towar, który został uprzednio sprzedany, a następnie zwrócony. Towar jest kompletny, może posiadać jedynie drobne ślady wynikające z ewentualnego przepakowania lub używania. Towar może nie posiadać oryginalnego opakowania.

Uszkodzony lub na części - oznacza Towar lub jego element, który może nie działać zgodnie z przeznaczeniem i nie jest w pełni sprawny. Obejmuje to elementy, które są wadliwe w sposób utrudniający użytkowanie, elementy wymagające serwisu, naprawy lub elementy, w których brakuje podstawowych części.

Niepełny komplet / Niepełny zestaw - oznacza Towar, który nie posiada wszystkich elementów wchodzących w skład oryginalnego kompletu lub zestawu. Towar charakteryzuje się brakiem lub minimalnymi śladami użytkowania. Towar może nie posiadać oryginalnego opakowania.

Z demontażu / Po demontażu - oznacza Towar, który został zdemontowany z tzw. "pierwszego wyposażenia". Towar może nosić ślady montażu, które związane są jedynie z procesami transportu lub przygotowaniem Towaru do sprzedaży. Towar może posiadać jedynie drobne ślady wynikające z demontażu. Towar może nie posiadać oryginalnego opakowania.

Do renowacji – oznacza Towar vintage posiadający możliwe do usunięcia lub naprawienia oznaki używania lub starzenia się tworzywa, które wpływają na łatwo zauważalną, negatywną zmianę w jego ogólnym wyglądzie w porównaniu ze stanem pierwotnym. Funkcja estetyczna Towaru nie jest zachowana. Funkcja użytkowa Towaru jest zachowana w obszarach nietożsamyh z funkcją estetyczną. W celu odzyskania pełnej funkcjonalności i wartości estetycznej, Towar powinien zostać sprawdzony i naprawiony przez eksperta z obszaru renowacji przedmiotów vintage. Towar nie musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

Niewymagający renowacji – oznacza Towar vintage niepoddany renowacji i nieposiadający oznak używania lub starzenia się tworzywa, wpływających na jego funkcje estetyczne i użytkowe. Towar działa i może być używany zgodnie z przeznaczeniem bez strat na wygodzie i bezpieczeństwie Użytkownika. Ogólny wygląd Towaru nie odbiega zauważalnie od stanu pierwotnego, a oznaki używania lub starzenia się tworzywa są drobne i nie wpływają negatywnie na funkcję estetyczną Towaru, która jest zachowana. Towar nie musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

Produkt cyfrowy - oznacza Towar nowy, niematerialny (nieposiadający formy fizycznej), udostępniany kupującemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Produkt kolekcjonerski / produkt inwestycyjny - oznacza Towar, którego wartość lub kwalifikacja wynika głównie z jego unikalnych bądź specyficznych cech (takich jak np. właściwość produktu, ograniczona dostępność, przeznaczenie bądź znaczenie, w szczególności artystyczne, naukowe, historyczne lub sentymentalne) lub możliwości zmiany wartości materialnej produktu na przestrzeni czasu.

c. W przypadku umieszczenia w treści Oferty numeru GTIN (EAN) musi być on zgodny z standardem GTIN ustanowionym przez GS1 AISBL, międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, zarejestrowane w Belgii, z siedzibą przy Avenue Louise 326, box 10, 1050 Bruksela (numer przedsiębiorstwa: 419.640.608) lub odpowiedni podmiot krajowy, autoryzowany przez GS1 AISBL na terytorium danego państwa. Ponadto numer GTIN (EAN) musi być prawidłowy, tj. w szczególności musi być zarejestrowany w bazie GS1 AISBL lub odpowiedniego podmiotu krajowego, autoryzowanego przez GS1 AISBL na terytorium danego państwa, oraz musi pasować do danego produktu - zgodnie z danymi z rejestracji danego numeru GTIN (EAN).

1.5.

Zdjęcia zamieszczone w Ofercie muszą dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru. Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji. Zdjęcia mogą prezentować certyfikaty, technologie, elementy graficzne (np. strzałki). Zabronione są napisy poza wyjątkami: logo marki/producenta, oznaczenia kolorów i wzorów, liczby i jednostki oraz oznaczeń wskazujących na generowanie lub modyfikację zdjęć przy użyciu usług lub systemów lub technologii tzw. sztucznej

inteligencji. Powyższe zasady nie obejmują sytuacji, w których odrębne umowy z podmiotami współpracującymi ze Spółką mogą określać w sposób odmienny warunki dotyczące zamieszczania zdjęć w Ofercie. Zdjęcia zamieszczone w Ofercie nie mogą prezentować intymnych części ciała.

W ramach kategorii "Erotyka" dozwolone jest prezentowanie Towaru w użyciu pod warunkiem, że prezentacja ma formę rysunkową. W przypadku odzieży, bielizny oraz obuwia dopuszczalna jest prezentacja na modelu - osobie lub manekinie w pozycji neutralnej. Prezentacja Towaru wraz z opakowaniem jest dopuszczona pod warunkiem, że opakowanie spełnia wymagania określone w niniejszym artykule. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych treści/elementów nawiązujących do osób niepełnoletnich.

1.6.

Banery na liście ofert służą wyłącznie informowaniu o Sprzedającym i oferowanym przez niego towarze i nie mogą zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych dotyczących działalności prowadzonej poza Allegro oraz danych kontaktowych. Dozwolone jest logo marki/producenta lub Sprzedającego.

1.7.

Zdjęcie w tle służy do graficznego przedstawienia profilu działalności oraz rodzaju sprzedawanego w Allegro asortymentu i nie może zawierać danych kontaktowych, treści promocyjnych i ogłoszeniowych dotyczących działalności prowadzonej poza Allegro. Dozwolone jest podanie loginu oraz krótkiej informacji o profilu prowadzonej w ramach Allegro działalności. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim ma charakter dodatkowy i nie może zajmować przeważającej części zdjęcia.

1.8.

Nagłówki nie mogą zawierać tekstu oraz danych kontaktowych. Zakazane są również treści promocyjne i ogłoszeniowe dotyczące działalności prowadzonej poza Allegro. Dozwolone jest logo marki/producenta oraz informacje wskazujące na oficjalny charakter prowadzonej na Koncie sprzedaży.

1.9.

Załączniki do Oferty muszą dotyczyć oferowanego przedmiotu. Nie mogą powielać informacji umieszczonych w polu „Opis”. Treść załącznika musi być adekwatna do typu wybranego załącznika. Informacje zawarte w załącznikach nie mogą naruszać pozostałych postanowień Regulaminu Allegro.

1.10.

Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych (np. propozycji „kupię/zamienię”) oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i usług poza Allegro.

1.11.

Oferta nie może dotyczyć zestawu różnych produktów ani wielokrotności tego samego produktu. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie obejmuje Ofert zestawów produktowych utworzonych za pomocą dedykowanej funkcjonalności, zestawów producenckich oraz Ofert opublikowanych w kategoriach wyszczególnionych na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/6MlbnXI7bFB>.

1.12

Niedopuszczalne jest pozostawienie Kupującemu w ramach Oferty wyboru co do jednej bądź kilku istotnych cech Towaru, takich jak np. rozmiar, model itp. W Ofercie obejmującej wiele sztuk Towaru, dopuszczalne jest umożliwienie wyboru koloru bądź wzoru graficznego pod warunkiem, że Sprzedający prezentuje aktualną informację o ilości dostępnych kolorów lub wzorów graficznych.

1.13.

Spółka może tworzyć warianty Produktowe. Wariant Produktowy to połączenie Ofert obejmujących warianty danego Towaru lub Produktu (tj. gdy ich przedmiotem jest ta sama rzecz, ale w innym wariantcie, np. kolorze, rozmiarze, pamięci, itp.), umożliwiające Kupującemu wybór wariantu danego Towaru, prezentowane w określonej przez Spółkę formie, w wybranych miejscach na Allegro. Oferty do wariantu Produktowego są wybierane z uwzględnieniem mechanizmu trafności opisanego w art. 3.4.b Regulaminu, przy czym w pierwszej kolejności do danego wariantu Produktowego dobierane są warianty danego Towaru z innych Ofert Sprzedającego, którego Oferta jest wyświetlana.

1.14.

Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Towarów w Allegro.

1.15.

Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiegokolwiek inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie wpływających na funkcjonowanie Allegro lub wprowadzających innych Użytkowników w błąd.

1.16.

W treści Oferty Sprzedający może zamieszczać adresy stron internetowych (w jakiegokolwiek formie np. odsyłaczy, linków) wyłącznie w przypadku, gdy:

a. za ich pośrednictwem nie jest prowadzona działalność handlowa, a treści, do których odsyłają, służą wyłącznie do poszerzenia informacji o Towarze;

b. jest to przedmiot Oferty, np. domena internetowa, usługa hostingowa, serwis internetowy.

1.17.

W przypadku Ofert publikowanych w kategoriach ogłoszeniowych "Samochody", "Nieruchomości", "Najem krótkoterminowy", "Żywe zwierzęta", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie", "Motocykle i quady", "Usługi" przez podmioty działające na podstawie odrębnych umów zawartych ze Spółką, dopuszczalne jest umieszczenie, wyłącznie na zdjęciach i nagłówkach w ramach Oferty oraz banerach znajdujących się na liście Ofert, adresu strony internetowej Sprzedającego, pod warunkiem, że nie prowadzi ona do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Allegro (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci Internet).

1.18.

W ramach Oferty Sprzedający może udzielić rabatu lub zaoferować bezpłatny dodatek do Towaru (gratis), pod warunkiem, że Kupujący otrzymujący rabat lub bezpłatny dodatek nie jest wyłaniany w drodze losowania. Zarówno rabat jak i gratis muszą być określone w sposób jednoznaczny.

1.19.

Sprzedający zobowiązany jest wskazać informacje o terminie wysyłki zamówienia. Udostępnienie zagranicznej metody dostawy w Ofercie jest równoznaczne z (i) intencją publikacji przez Sprzedającego Oferty na Marketplace dedykowanym dla danego kraju dostawy oraz z (ii) intencją przewalutowania ceny Towaru na walutę danego Marketplace, zgodnie z art. 1.20 poniżej, o ile Sprzedający sam jej nie określił.

1.20.

Cena Towaru określona w Ofercie przez Sprzedającego musi być wskazana w wysokości brutto (nie dotyczy kategorii, które nie są objęte prowizją od sprzedaży wskazanych w Załączniku nr 4, w tym w walucie danego Marketplace, na którym ma być widoczna. W braku wskazania ceny Towaru w walucie Marketplace, na którym Oferta ma być widoczna, Sprzedający wyraża zgodę na automatyczne przewalutowanie ceny Towaru według referencyjnego kursu euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny z dnia poprzedzającego przewalutowanie.

1.21.

Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty informacji, które w jakikolwiek sposób różnicują sytuację Kupujących w zakresie korzystania z usług płatniczych określonych w Załączniku nr 7A, 7B lub 7C do Regulaminu.

1.22.

W kategorii „Bizuteria i zegarki”, „Delikatesy”, „Erotyka”, „Filmy”, „Fotografia” oraz „Konsole i automaty” liczba równocześnie wystawionych Ofert przez Sprzedającego posiadającego status Konta Firma nie może być wyższa niż 30 000.

1.23.

W przypadku Ofert, których przedmiotem są wyroby w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974), tj. wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów

medycznych i produkty wymienione w załączniku XVI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, o których mowa w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylecia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, jeżeli treść tych ofert zawiera elementy reklamowe tj. min. slogany reklamowe lub opcje dodatkowe, o których mowa w art. 3 poniżej, Sprzedający publikując takie oferty dokonuje zatwierdzenia ww. elementów reklamowych w rozumieniu art. 56 ust 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974).

Artykuł 2. Zdjęcia (miniaturki)

Sprzedający zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej jednym zdjęciu (miniaturce) umieszczonym na serwerze należącym do Spółki. Zdjęcie to musi spełniać poniższe wymagania:

2.1.

Prezentacja Towaru na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w ramach danej Oferty. Dozwolone jest przedstawienie Towaru w kontekście jego zastosowania lub aranżacji (np. prezentacja przez modela), z uwzględnieniem zdania pierwszego w art 2.2 poniżej.

2.2.

Towar prezentowany powinien być na białym, jednolitym tle (RGB 255.255.255).

2.2.1. Wyjątek stanowią:

- książki, filmy, muzyka i oprogramowanie, których okładka może wypełniać całą powierzchnię zdjęcia,
- rzeźby plenerowe i fontanny w kategorii "Sztuka",
- dzieła sztuki inne niż rzeźby (oryginalne obrazy malarskie, rysunki, grafiki, plakaty, fotografie a także ich kopie), których reprodukcje mogą wypełniać całą powierzchnię zdjęcia,
- obiekty ze szkła uranowego w kategorii "Design i antyki".

2.2.2. Wyjątek odnosi się także do zdjęć w kategorii "Moda", jak również do zdjęć w kategorii "Dziecko" oraz "Sport i Turystyka" prezentujących odzież, obuwie, dodatki odzieżowe i bagaż, w przypadku których, towar może być prezentowany na jednolitym tle w kolorze szarym (przy wartości V w przestrzeni HSV nie mniejszej niż 0,8 – w skali definiowanej od 0 do 1).

2.2.3. Wyjątek posługiwania się białym, jednolitym tłem RGB 255.255.255 odnosi się także Ofert, dla których odrębne umowy z podmiotami współpracującymi ze Spółką mogą określać w sposób odmienny warunki prezentacji Towarów.

2.2.4. Miniaturka nie może zawierać jakichkolwiek dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych, ramek, logotypów itp., za wyjątkiem oznaczeń wskazujących na generowanie lub modyfikację zdjęć przy użyciu usług lub systemów lub technologii tzw. sztucznej inteligencji. Miniaturka nie może prezentować intymnych części ciała.

2.3.

W przypadku gdy zdjęcie Towaru nie pozwala na przedstawienie jego istotnych cech (kolor, smak, zapach) dozwolone jest graficzne określenie ich na miniaturce.

2.4.

Dozwolone jest przedstawienie Towaru na tle innym niż białe (np. poprzez umieszczenie zdjęcia altany na tle ogrodu), w sytuacjach, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a. Towar oferowany jest z parametrem innym niż „nowe”, „nowe z defektem” lub „nowe bez metek” w ramach Konta bez statusu Firma;

b. Towar z parametrem innym niż „nowe” prezentowany jest w kategorii:

- Motoryzacja > Części samochodowe
- Motoryzacja > Części i wyposażenie motocyklowe
- Motoryzacja > Części do maszyn i innych pojazdów
- Motoryzacja > Opony i felgi

c. Towar oferowany w Licytacji prezentowany jest w kategorii: Moda > Odzież, Obuwie, Dodatki

d. Towar prezentowany jest w kategorii:

- Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Podłogi > Deski podłogowe
- Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Podłogi > Panele podłogowe
- Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Podłogi > Parkiety
- Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Podłogi > Płytki podłogowe
- Dom i Ogród > Budownictwo i Akcesoria > Ściany i elewacje > Tapety
- Dom i Ogród > Meble > Kuchnia > Zestawy mebli kuchennych

- Dom i Ogród > Meble > Pokój młodzieżowy > Komplet mebli
- Dom i Ogród > Meble > Pokój dziecięcy > Komplet mebli
- Dom i Ogród > Meble > Łazienka i toaleta > Zestawy mebli łazienkowych
- Dom i Ogród > Meble > Sypialnia > Komplet mebli
- Dom i Ogród > Meble > Sypialnia > Łóżka
- Dom i Ogród > Meble > Salon > Kanapy
- Dom i Ogród > Meble > Salon > Zestawy mebli
- Dom i Ogród > Meble > Salon > Narożniki
- Dom i Ogród > Meble > Salon > Komplet wypoczynkowy
- Dom i Ogród > Ogród > Rośliny
- Dom i Ogród > Ogród > Architektura ogrodowa > Altany, wiaty, zadaszenia
- Dom i Ogród > Wyposażenie > Zastawa stołowa > Serwisy
- Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe - Boże Narodzenie > Oświetlenie choinkowe
- Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe - Boże Narodzenie > Oświetlenie świąteczne zewnętrzne
- Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe - Boże Narodzenie > Iluminacje Świąteczne
- Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe > Boże Narodzenie > Projektory laserowe i rzutniki
- Dziecko > Pokój dziecięcy > Meble > Komplet mebli
- Kolekcje i sztuka > Rękodzieło > Przedmioty ręcznie wykonane
- Kolekcje i Sztuka > Design i antyki > Meble > Komplet mebli
- Kolekcje i Sztuka > Design i antyki > Meble > Łóżka
- Kolekcje i Sztuka > Design i antyki > Meble > Kanapy i sofy
- Kolekcje i Sztuka > Design i antyki > Porcelana > Serwisy – części

- Kolekcje i Sztuka > Design i antyki > Porcelana > Serwisy kompletne
- Kolekcje i Sztuka > Design i antyki > Akcesoria plastyczne
- Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Akwarystyka > Zwierzęta akwariowe
- Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Akwarystyka > Rośliny i pielęgnacja > Rośliny
- Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Terrarystyka > Zwierzęta terrariowe
- dotyczącej sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także w kategorii "Usługi", „Motoryzacja” (w podkategorjach „Samochody”, „Motocykle i quady”, „Maszyny”, „Inne pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "Żywe zwierzęta"

2.5.

Towary oferowane przez podmioty działające na podstawie odrębnych umów zawartych ze Spółką, w kategoriach:

- Motoryzacja > Części samochodowe
- Motoryzacja > Części i wyposażenie motocyklowe > Części motocyklowe
- Motoryzacja > Części i wyposażenie motocyklowe > Części do quadów
- Motoryzacja > Części do maszyn i innych pojazdów

mogą być zaprezentowane na zdjęciu (miniaturce) w formie rysunku technicznego dotyczącego oferowanego Towaru.

2.6.

Towary dostarczane drogą elektroniczną nie muszą spełniać warunków, których mowa pkt 2.2 – 2.5 powyżej, z zastrzeżeniem, że miniaturka nie może naruszać innych postanowień Regulaminu (np. zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych dotyczących działalności prowadzonej poza Allegro oraz danych kontaktowych).

2.7.

Zasady szczególne dotyczące kategorii "Erotyka":

- a. Na miniaturce może być prezentowany wyłącznie Towar będący przedmiotem Oferty. Prezentacja Towaru na modelu - osobie lub manekinie w pozycji neutralnej, dopuszczona jest wyłącznie w przypadku odzieży i bielizny;
- b. Niedozwolone jest prezentowanie Towaru w kontekście jego użycia;

- c. Prezentacja Towaru wraz z opakowaniem jest dopuszczona pod warunkiem, że opakowanie spełnia wymienione wyżej ppkt. a oraz b;
- d. Towar może być prezentowany wyłącznie w jednym ujęciu;
- e. Miniaturka nie może zawierać żadnych treści/elementów nawiązujących do osób niepełnoletnich;

W pozostałym zakresie miniaturki muszą spełniać wymagania opisane w artykule 2.

Artykuł 3. Opcje dodatkowe

Podczas tworzenia Oferty oraz po jej utworzeniu możliwe jest skorzystanie z następujących, odpłatnych opcji dodatkowych, wyróżniających wizualnie Ofertę na liście Ofert na Allegro:

3.1.

Wyróżnienie - w przypadku wszystkich form sortowania poza trafnością, polega na zamieszczeniu Oferty na liście wyróżnionych Ofert, tj. w wyraźnie wyodrębnionej części listy Ofert wyświetlanej ponad pozostałymi Ofertami, obejmującej wyłącznie Oferty wyróżnione oraz na liście wyróżnionych Produktów, w przypadku Oferty, która jest Reprezentantem Produktu. W przypadku sortowania wg trafności na liście Produktów, Wyróżnienie polega na zwiększeniu prawdopodobieństwa pojawienia się Produktu na wyższym miejscu w ramach danej listy.

Z Wyróżnienia może skorzystać wyłącznie Sprzedający, który ma aktywne Konto Firma, które nie jest zawieszone ani objęte czasowym ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro oraz którego jakość sprzedaży jest określona na poziomie co najmniej „neutralny”. Po utracie jakości sprzedaży na poziomie „neutralny”, Sprzedający może skorzystać z Wyróżnienia jeszcze przez 7 dni, wyłącznie w Ofertach wyróżnionych w ostatnim dniu posiadania jakości sprzedaży określonej na poziomie co najmniej „neutralny”.

Wyróżnieniu podlega wyłącznie Oferta z opcją Kup Teraz, dotycząca Towaru w stanie „Nowy”, „Produkt cyfrowy”, „Produkt kolekcjonerski” lub „Produkt inwestycyjny”, która nie jest połączona w zestaw różnych Produktów.

3.2.

Promowanie na stronie działu - prezentacja informacji o Ofercie na stronie głównej działu (strona wyświetlana bezpośrednio po wybraniu nazwy działu z katalogu prezentowanego na stronie głównej Allegro), przy wykorzystaniu mechanizmu losowo wybierającego każdorazowo piętnaście wyświetlanych Ofert. Opcja ta nie dotyczy Ofert z kategorii "Erotyka" oraz podkategorii „Żywe zwierzęta” w kategorii „Dom i ogród”;

3.3.

Opłaty z tytułu korzystania z poszczególnych opcji dodatkowych, opisanych w niniejszym art. 3, określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.

3.4.

Postanowienia niniejszego art. 3 nie dotyczą Ofert dostępnych w ramach kategorii Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > Początkowe, a także Ofert dotyczących innych Towarów, których reklama jest zabroniona przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Artykuł 4. Serie produktowe

W ramach serii produktowych służących do prezentacji Ofert emitowanych przez danego Sprzedającego w Allegro, Sprzedający może umieszczać zdjęcia Towarów oraz odpowiadające tym Towarom grafiki, logo marki/producenta. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach serii produktowych treści promocyjnych, reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Sprzedającego prowadzonej zarówno w ramach jak i poza Allegro, a także danych kontaktowych.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3. Polityka przerw technicznych oraz rekompensat za awarie techniczne

Artykuł 1. Przerwy techniczne

1. Spółka może przeprowadzać przerwy techniczne skutkujące czasowym brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności Allegro („Przerwy Techniczne”). Ich celem jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych, rozwojowych, a także przeciwdziałania Awariom Technicznym, o których mowa w Artykule 2 poniżej.

2. W miarę możliwości Przerwy Techniczne odbywają się w godzinach nocnych.

3. W miarę możliwości Spółka informuje Użytkowników z wyprzedzeniem o zakresie, terminie i przewidywanej długości Przerwy Technicznej.

Artykuł 2. Awarie techniczne

Oprócz Przerw Technicznych, o których mowa w Artykule 1, możliwe są także nieoczekiwane awarie techniczne Allegro, powodujące przerwę w dostępie do podstawowych funkcji Allegro, takich jak logowanie do Konta, wyszukiwanie i zakup Towaru oraz wystawianie Oferty („Awarie Techniczne”).

Artykuł 3. Informacje

Informacje dotyczące Przerw Technicznych oraz Awarii Technicznych mogą być umieszczane w sekcji "Centrum Pomocy" w dziale "Aktualności" na Allegro.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje

Spis treści

I. Postanowienia ogólne

- Artykuł 1. Uwagi ogólne
- Artykuł 2. Rozliczenia należności
- Artykuł 3. Nadpłaty
- Artykuł 4. Zmiany wysokości opłat i prowizji
- Artykuł 5. Faktury i noty
- Artykuł 6. Procedura przyznania rabatu transakcyjnego
- Artykuł 7. Rozliczenia poza vat

II. Postanowienia szczegółowe

- Artykuł 8. Prowizje od sprzedaży
- Artykuł 9. Opłaty za abonamenty

Allegro.pl

- Artykuł 10. Opłaty za opcje dodatkowe
- Artykuł 11. Opłaty dla ofert wystawionych w kategoriach ogłoszeniowych
- Artykuł 12. Opłaty na Allegro Lokalnie
- Artykuł 13. Koszty usługi dostawy na Allegro Lokalnie
- Artykuł 14. Koszty usługi Allegro Delivery
- Artykuł 15. Koszty usługi dostawy, usługi zwrotu towarów i usług dodatkowych
- Artykuł 16. Koszty usługi dostawy, usługi zwrotu towarów, usług dodatkowych oraz usługi spedycji międzynarodowej

Allegro.cz

- Artykuł 17. Koszty usługi dostawy, usługi zwrotu towarów i usług dodatkowych

Allegro.sk

- Artykuł 18. Koszty dostawy i usług dodatkowych

Allegro.hu

- Artykuł 19. Lokalna dopłata od sprzedaży detalicznej

- Artykuł 20. Koszty dostawy i usług dodatkowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1. UWAGI OGÓLNE

1. Spółka pobiera następujące opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Allegro:

- a. prowizje od sprzedaży
- b. opłaty za opcje dodatkowe,
- c. opłaty za publikację Ofert w kategoriach ogłoszeniowych,
- d. opłaty w Allegro Lokalnie,
- e. lokalna dopłata od sprzedaży detalicznej (Allegro.hu).

2. Opłaty, o których mowa w pkt powyżej z wyjątkiem prowizji od sprzedaży nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy Oferta jest usuwana lub zakończona przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.2 lub 8.6 Regulaminu, opłaty podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Oferta była opublikowana. Niniejsze postanowienie nie narusza uprawnień konsumentów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

3. Spółka może pobierać opłaty za inne usługi świadczone w ramach Allegro. Wysokość tych opłat określona jest każdorazowo w regulaminie danej usługi. W szczególności Spółka może pobierać od Użytkowników koszty usług związanych z transportem Towarów, w wysokości i na zasadach opisanych poniżej.

4. W przypadku braku odpowiedniej informacji przyjmuje się, że kwoty podane w niniejszym Załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). W przypadku, gdy wysokość opłaty lub prowizji ustalana jest jako procent od danej kwoty (np. ceny sprzedaży), jako podstawa ustalenia tej opłaty czy prowizji przyjmowana jest kwota brutto (z VAT). Kwoty opłat prowizji zaokrąglane są w górę zgodnie z poniższą tabelą:

Allegro.pl	0,01 zł
Allegro.cz	0,01 Kč
Allegro.sk	0,01 EUR
Allegro.hu	0,01 HUF

5. Niedopuszczalne jest bezpośrednie obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji (w szczególności opłatami za opcje dodatkowe i opłatami za dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej oraz prowizjami od sprzedaży).

6. Pojęcia Wyróżnienie oraz Promowanie na stronie działu, pisane w treści niniejszego załącznika wielką literą, mają znaczenie określone w art. 3.1 - 3.2 Załącznika nr 2 do Regulaminu.

7. Dla Ofert wystawionych przed 2 listopada 2022 roku przez Konta Zwykłe opłata podstawowa za publikację Oferty, prowizje od sprzedaży oraz opłaty za opcje dodatkowe będą obowiązywać w wysokości przed zmianami z dnia 2 listopada 2022 roku.

ARTYKUŁ 2. ROZLICZENIA NALEŻNOŚCI

1. Rozliczenia za pełen zakres usług związanych z zapewnieniem funkcjonalności i usług dostępnych na platformie handlowej Allegro ("Usługa Kompleksowa") prowadzone są dla każdego Użytkownika oddzielnie dla każdego Marketplace. W tym celu dla każdego Marketplace tworzone są dla Użytkownika osobne Subkonta Rozliczeniowe w odpowiedniej walucie. Usługa Kompleksowa nie obejmuje świadczeń usług i rozliczeń dla ofert wystawionych w kategoriach ogłoszeniowych, Allegro Lokalnie oraz rozliczeń nieobjętych podatkiem VAT („Rozliczenia poza VAT”).

2. Zarządzanie rozliczeniami odbywa się po zalogowaniu na Konto, gdzie każdy Użytkownik ma wgląd w zarówno bieżący jak i wcześniejszy stan swoich Subkont Rozliczeniowych (naliczonych opłat i prowizji oraz wysokości ich zwrotów dokonywanych przez Spółkę, na danym Subkoncie Rozliczeniowym. Rozliczenia te prezentują szczegółową kalkulację opłat częściowych składających się na wynagrodzenie za daną Usługę Kompleksową oraz na Rozliczenia poza VAT-

3. Użytkownicy są zobowiązani regulować należności na rzecz Spółki w odpowiedniej walucie, oddzielnie dla każdego Subkonta Rozliczeniowego, każdorazowo w terminie do 14 dnia następnego miesiąca.

4. Użytkownicy otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności w wysokości i walucie wskazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość.

5. Użytkownik nieotrzymujący faktury zobowiązany jest uregulować należność na rzecz Spółki po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Użytkownik może nie dokonywać wpłaty, jeżeli na koniec danego miesiąca kwota należna do zapłaty jest mniejsza od kwoty wskazanej dla danego Marketplace w tabeli poniżej. W takim przypadku Użytkownik dokonuje wpłaty łącznej należności naliczonej na danym Subkoncie Rozliczeniowym po zakończeniu miesiąca, w którym kwota należna do zapłaty jest równa lub większa od kwoty wskazanej dla danego Marketplace w tabeli poniżej. Jednakże na żądanie Spółki Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty należności we wskazanym terminie również w przypadku, gdy jego saldo nie osiągnęło tej kwoty.

Łączna należność naliczona na danym Subkoncie Rozliczeniowym po zakończeniu miesiąca	
Allegro.pl	10 zł

Allegro.cz	50 Kč
Allegro.sk	2 EUR
Allegro.hu	950 HUF

6. Nieuiszczenie należności w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym wyłączeniem funkcjonalności Kont Użytkownika. W takim przypadku warunkiem przywrócenia pełnej funkcjonalności Konta jest uregulowanie wszystkich należności Użytkownika wobec Spółki.

7. Wpłaty na rzecz Spółki dokonuje się na indywidualne rachunki bankowe przypisane do każdego Subkonta Rozliczeniowego. Szczegóły płatności dostępne są po zalogowaniu na Konto.

8. Wpłaty Użytkownika na rzecz Spółki rozliczane są w ramach danego Subkonta Rozliczeniowego. W pierwszej kolejności wpłaty zalicza się na poczet należności wynikających z wymagalnej faktury, a w przypadku Użytkownika, o którym mowa w ust. 5 powyżej, na poczet należności wynikających z podsumowania miesiąca rozliczającego dany okres rozliczeniowy. W odniesieniu do jednego okresu rozliczeniowego wpłaty Użytkowników zalicza się proporcjonalnie do wartości Usługi Kompleksowej oraz Rozliczeń poza VAT. Jeżeli na należność wobec Spółki składa się kilka wymagalnych faktur lub podsumowań miesięcy rozliczających dotychczasowe okresy rozliczeniowe, w pierwszej kolejności wpłaty Użytkownika zalicza się na poczet najdawniejszych z nich.

ARTYKUŁ 3. NADPŁATY

1. W przypadku wystąpienia nadpłaty w ramach któregośkolwiek Subkonta Rozliczeniowego w trakcie okresu rozliczeniowego, Użytkownik może w dowolnym momencie zawnieść o zwrot korzystając z formularza dostępnego w zakładce Moje Allegro > Rachunki > Rozliczenia z Allegro. Jednak, w przypadku zażądania zwrotu nadpłaty przez Użytkownika, nadpłata w ramach danego Subkonta Rozliczeniowego w pierwszej kolejności zalicza się na poczet aktualnie naliczonych na nim opłat, prowizji i Rozliczeń poza VAT, a następnie na poczet opłat, prowizji, Rozliczeń poza VAT i ewentualnego zadłużenia na innych Subkontach Rozliczeniowych oraz na innych Kontach danego Użytkownika. Zaliczanie nadpłaty pomiędzy Subkontami Rozliczeniowymi prowadzonymi w różnych walutach następuje według tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego przewalutowanie. Standardowo nadpłata zwracana jest przelewem podmiotowi dokonującemu wpłaty, na rachunek, z którego dokonano wpłaty.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, w przypadku wystąpienia nadpłaty w ramach danego Subkonta Rozliczeniowego na koniec okresu rozliczeniowego zostanie ona potraktowana jako zaliczka na poczet Usługi Kompleksowej w ramach danego Subkonta Rozliczeniowego (z wyłączeniem Rozliczeń poza VAT, w kolejnych okresach rozliczeniowych).

3. W przypadku wystąpienia na danym Subkoncie Rozliczeniowym zaliczki, o której mowa w ust. 2 powyżej, będzie ona wykorzystana w następującej kolejności: (a) na potrzeby pokrycia korekty wpłat (po uwzględnieniu ewentualnych wpłat w danym miesiącu), jeśli taka korekta wystąpi w danym miesiącu, (b) na pokrycie opłat i prowizji (z wyłączeniem Rozliczeń poza VAT). Jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpią na danym Subkoncie Rozliczeniowym obciążenia z tytułu opłat i prowizji (z wyłączeniem Rozliczeń poza VAT lub wystąpią w wartości poniżej wartości nadpłaty za wcześniejsze okresy rozliczeniowe (pomniejszonej o korekty wpłat z bieżącego okresu) a jednocześnie wystąpią

Rozliczenia poza VAT, Użytkownik niniejszym wyraża wolę zmiany przeznaczenia zaliczki i jednoczesnego przeznaczenia środków z zaistniałej nadpłaty na pokrycie Rozliczeń poza VAT (w kwocie równej wysokości Rozliczeń poza VAT lub do kwoty nadpłaty).

4. Obciążenia z tytułu naliczonych w danym miesiącu opłat i prowizji z tytułu danej Usługi Kompleksowej oraz Rozliczeń poza VAT, Spółka w ramach danego Subkonta Rozliczeniowego w pierwszej kolejności rozliczy z zaliczką bądź zaliczkami, o których mowa w ust. 2 oraz 3 powyżej, z poprzednich okresów rozliczeniowych. W dalszej kolejności przedmiotowe zaliczki, Spółka rozliczy z wpłatą bądź nadpłatą, która wystąpi w bieżącym okresie rozliczeniowym. W takim przypadku ust. 1 powyżej, stosuje się odpowiednio.

5. Środki uzyskane przez Użytkownika na danym Subkoncie Rozliczeniowym w ramach promocji organizowanych przez Spółkę nie podlegają zwrotowi ani przenoszeniu pomiędzy Subkontami Rozliczeniowymi, mogą jedynie być w całości wykorzystane do uregulowania przyszłych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z usług Allegro na danym Subkoncie Rozliczeniowym.

ARTYKUŁ 4. ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT I PROWIZJI

1. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat i prowizji. Zmiany te następują w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Spółka zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat i prowizji w ramach ograniczonych czasowo promocji – na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji.

ARTYKUŁ 5. FAKTURY I NOTY

1. Użytkownicy Konta Firma w celu otrzymania faktur powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika rezygnacji z otrzymywania faktur.

2. Użytkownikom – osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. W tym przypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. a. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny na stronie [Moje Allegro > Konto > Ustawienia > Dane konta > Informacje podatkowe](#).

Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji. Złożone dokumenty będą skuteczne od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym je złożono oraz została przeprowadzona ich pozytywna weryfikacja przez Allegro.

b. Użytkownicy z siedzibą poza Polską, którzy posiadają na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 powinni zadeklarować ten fakt Spółce wraz z podaniem polskiego numeru VAT. Złożenie oświadczenia będzie skuteczne od okresu rozliczeniowego, następującego po okresie, w którym skutecznie złożono takie oświadczenie. Złożenie oświadczenia będzie miało wpływ na stawkę VAT, którą opodatkowane będą opłaty i prowizje za usługi związane z organizacją Transakcji świadczone w ramach Allegro.

4. Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu dla danego Subkonta Rozliczeniowego w jego walucie i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.

5. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej ich zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w sytuacji przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne. Zmiana jest skuteczna począwszy od faktury wystawionej po pozytywnej weryfikacji danych przez Allegro.

6. Domyślną formą wystawiania faktur są faktury ustrukturyzowane („faktury ustrukturyzowane”) wystawiane i udostępniane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (“Krajowy System e-Faktur”) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Ponadto faktury ustrukturyzowane (ich wizualizacje) są udostępniane w formacie PDF (Portable Document Format) w panelu administracyjnym Konta Użytkownika.

8. W przypadkach, w których Spółka jest zobowiązana do udostępnienia Użytkownikowi faktury ustrukturyzowanej w sposób z nim uzgodniony, akceptacja Regulaminu oznacza zgodę na udostępnianie faktur ustrukturyzowanych w sposób wskazany w ust. 7. Użytkownik ten w każdej chwili może cofnąć zgodę na udostępnienie mu faktur ustrukturyzowanych w sposób wskazany w ust. 7. Cofnięcie tej zgody oznacza akceptację Użytkownika na udostępnienie mu faktur ustrukturyzowanych papierowo na adres wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika.

9. W przypadkach, w których niemożliwe jest wystawienie faktur ustrukturyzowanych, wystawiane są faktury w postaci elektronicznej. Faktury te udostępniane są w formacie PDF (Portable Document Format) w panelu administracyjnym na Koncie Użytkownika.

10. W przypadkach, w których Spółka jest zobowiązana do uzgodnienia sposobu udostępnienia Użytkownikowi faktury w postaci elektronicznej, akceptacja Regulaminu stanowi zgodę na udostępnienie tych faktur w sposób wskazany w ust. 9. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na udostępnienie mu faktur w postaci elektronicznej w sposób wskazany w ust. 9. Cofnięcie tej zgody oznacza akceptację Użytkownika na papierowe udostępnienie mu na adres wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika faktur wystawionych w postaci elektronicznej.

11. W przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur ogłoszonej w środkach społecznego przekazu Spółka zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktur w postaci papierowej.

12. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur (innych niż faktury ustrukturyzowane) w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej

wyłącznie po zalogowaniu na jego Konto, przy użyciu loginu i hasła, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

13. Dla zapewnienia integralności treści faktur (innych niż faktury ustrukturyzowane) w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

- a. edycję treści dokumentu,
- b. komentowanie,
- c. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
- d. montaż dokumentu,
- e. kopiowanie zawartości dokumentu,
- f. wydzielanie stron.

14. Spółka zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w ust. 12 i 13 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur (innych niż faktury ustrukturyzowane) udostępnianych w formie elektronicznej.

15. Użytkownik otrzymujący faktury ustrukturyzowane lub faktury w postaci elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Faktury ustrukturyzowane (ich wizualizacje) oraz faktury w postaci elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym Konta Użytkownika przez okres 7 lat od ich wystawienia. W związku z czym nie są wystawiane duplikaty faktur ustrukturyzowanych ani faktur w postaci elektronicznej.

17. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym, udokumentowaniu podlegać będą wyłącznie Rozliczenia poza VAT, Spółka zamiast faktury wystawi Użytkownikowi notę księgową.

ARTYKUŁ 6. PROCEDURA PRYZNANIA RABATU TRANSAKCYJNEGO

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy Sprzedający zawarł umowę sprzedaży a Transakcja nie naruszała Regulaminu, Spółka może przyznać Sprzedającemu w bieżącym okresie rozliczeniowym rabat transakcyjny na świadczenie usług w ramach danego Marketplace.

2. Rabat transakcyjny jest przyznawany w ramach konkretnego Subkonta Rozliczeniowego na zasadach określonych poniżej w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu płatności:

- a. zapłata za zakupiony Towar za pomocą usługi płatniczej świadczonej przez Operatora Usług Płatniczych - w przypadku płatności ze statusem "zakończona" z zastrzeżeniem, że:

i. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza "Zwróć zakup" dostępnego w zakładce "Moje zakupy" a Sprzedający dokonał zwrotu środków z wykorzystaniem "Allegro Finanse", jednakże w przypadku, gdy przyczyna odstąpienia wynika z winy Sprzedającego lub jest następstwem złożonej przez Kupującego reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi lub gwarancji, jakość Sprzedającego musi być określona na poziomie co najmniej Neutralny zgodnie z art. 10.6 Regulaminu;

ii. Kupujący odstąpił od umowy bez wykorzystania formularza dostępnego w zakładce "Moje zakupy" a Sprzedający dokonał zwrotu środków z wykorzystaniem "Allegro Finanse" w przypadku, gdy:

- jakość Sprzedającego jest określona na poziomie co najmniej Neutralny zgodnie z art. 10.6 Regulaminu. W przypadku gdy poziom jakości Sprzedającego jest niższy, rabat transakcyjny zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący nie wskaże na przyczynę odstąpienia od umowy wynikającą z winy Sprzedającego lub będącą następstwem złożonej przez Kupującego reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi lub gwarancji;
- Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, zostanie on przyznany wyłącznie gdy Kupujący wskaże, że odstąpienie od umowy nie wynika z winy Sprzedającego;

iii. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza "Anuluj zakup" dostępnego w zakładce "Moje zakupy" a Sprzedający dokonał zwrotu środków z wykorzystaniem "Allegro Finanse";

b. zapłata za zakupiony Towar za pomocą usługi płatniczej świadczonej przez Operatora Usług Płatniczych – w przypadku płatności ze statusem innym niż "zakończona", gdy:

i. jakość Sprzedającego jest określona na poziomie co najmniej Neutralny zgodnie z art. 10.6 Regulaminu. W przypadku, gdy poziom jakości Sprzedającego jest niższy, rabat transakcyjny zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący nie potwierdzi finalizacji Transakcji;

ii. Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, rabat ten zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego;

iii. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza "Anuluj zakup" dostępnego w zakładce "Moje zakupy";

c. zapłata za zakupiony Towar "za pobraniem" z zastrzeżeniem, że:

i. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza "Zwróć zakup" dostępnego w zakładce "Moje zakupy", jednakże w przypadku, gdy wina leży po stronie Sprzedającego lub odstąpienie od umowy jest następstwem złożonej przez Kupującego reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi lub gwarancji, jakość Sprzedającego musi być określona na poziomie co najmniej Neutralny zgodnie z art. 10.6 Regulaminu;

ii. Kupujący odstąpił od umowy bez wykorzystania formularza dostępnego w zakładce "Moje zakupy" w przypadku, gdy:

- z numeru śledzenia przesyłki udostępnionego w zakładce zamówienia (moja sprzedaż -> zamówienia) wynika, że przesyłka nie została odebrana lub została odebrana ale Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego,
- Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, rabat ten zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego;

iii. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza "Anuluj zakup" dostępnego w zakładce "Moje zakupy";

d. zapłata przy odbiorze osobistym lub dostawie własnej Sprzedającego z zastrzeżeniem, że:

i. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza "Zwróć zakup" dostępnego w zakładce "Moje zakupy" jednakże w przypadku, gdy wina leży po stronie Sprzedającego lub odstąpienie od umowy jest następstwem złożonej przez Kupującego reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, rękojmi lub gwarancji, jakość Sprzedającego musi być określona na poziomie co najmniej Neutralny zgodnie z art. 10.6 Regulaminu;

ii. Kupujący odstąpił od umowy bez wykorzystania formularza dostępnego w zakładce "Moje zakupy" w przypadku, gdy:

- Kupujący nie potwierdzi odbioru Towaru;
- Kupujący utworzył Dyskusję dotyczącą Transakcji będącej przedmiotem wniosku o rabat transakcyjny, rabat ten zostanie przyznany wyłącznie, gdy Kupujący wskaże, że brak finalizacji Transakcji nie wynika z winy Sprzedającego.

iii. Kupujący odstąpił od umowy z wykorzystaniem formularza "Anuluj zakup" dostępnego w zakładce "Moje zakupy".

3. Wysokość rabatu transakcyjnego nie może przekraczać kwoty prowizji od sprzedaży Towaru i lokalnej dopłaty od sprzedaży detalicznej (Allegro.hu), które zostały uprzednio naliczone lub pobrane przez Spółkę w związku z zawarciem umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 1.

4. W celu otrzymania rabatu transakcyjnego Sprzedający powinien wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stosownej stronie Allegro, w terminie 45 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba że Spółka zrobi to w jego imieniu i dokona automatycznego przyznania rabatu transakcyjnego, w przypadku posiadania stosownej wiedzy na podstawie danych z systemów informatycznych Spółki. Automatyczne przyznanie rabatu transakcyjnego może nastąpić również w przypadku zawarcia Transakcji, w ramach której płatność posiada status inny niż "zakończona" pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 24 godzin liczonych od jej zawarcia Kupujący zawarł co najmniej jeszcze jedną Transakcję w

ramach tej samej Oferty, której płatność posiada status "zakończona" lub Kupujący wybrał formę zapłaty "za pobraniem" lub zapłatę przy odbiorze osobistym.

5. W przypadku, gdy Kupujący dokona płatności po przyznaniu Sprzedającemu rabatu transakcyjnego bądź w wyniku podjętej przez Spółkę weryfikacji skutkującej ustaleniem, że doszło do skutecznej finalizacji Transakcji lub że Transakcja naruszała Regulamin Allegro, Spółka zastrzega sobie prawo do ponownego naliczenia prowizji i lokalnej dopłaty od sprzedaży detalicznej (Allegro.hu).

6. Postanowienia niniejszego Artykułu nie dotyczą opłat w Allegro Lokalnie.

ARTYKUŁ 7. ROZLICZENIA POZA VAT

1. W ramach salda danego Subkonta Rozliczeniowego Sprzedającego, obok rozliczeń w ramach danej Usługi Kompleksowej, Spółka będzie dokonywać Rozliczeń poza VAT tj. naliczać Sprzedającym opłaty, które nie podlegają podatkowi VAT. Dotyczyć one będą odpowiednio:

- 1) rozliczeń, o których mowa w Załączniku nr 20 Regulaminu Allegro,
- 2) Allegro Ochrona Kupujących, w przypadku, o którym mowa w pkt 10 Część IV Załącznika nr 9 Regulaminu, gdzie Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Spółkę, w związku z wypłatą Kupującemu rekompensatą.
- 3) transakcji, w ramach których Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, opłat bądź kar naliczonych Spółce przez Dostawców, w związku z wykonywaniem przez Dostawców czynności dotyczących Przesyłki Uciążliwej, o których mowa w Załącznikach nr 16 oraz 16a w zw. z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
- 4) odszkodowania związanego z naruszeniem przez Sprzedającego Regulaminu, o którym mowa w art. 8.5 Regulaminu Allegro.
- 5) kar umownych, o których mowa w art. 8.14a Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 8. PROWIZJE OD SPRZEDAŻY

1. Prowizja od sprzedaży naliczana jest każdorazowo w chwili zawarcia umowy w ramach przeprowadzonej Transakcji. Prowizja jest naliczana zgodnie ze stawką prowizji w kategorii, w której Oferta została wystawiona lub do której Oferta została przeniesiona przez Sprzedającego lub przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Wysokość prowizji zależy od ceny końcowej Towaru oraz kosztów dostawy jaką wybrał Kupujący.
3. Minimalna wartość jednorazowo naliczonej prowizji za każdą sztukę wynosi:

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	0,40 zł	0,49 zł
ALLEGRO.SK	0,10 EUR	0,12 EUR
ALLEGRO.CZ	2 Kč	2,46 Kč
ALLEGRO.HU	35 HUF	43,05 HUF

4. W przypadku usunięcia Oferty wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.2 Regulaminu, prowizja od sprzedaży naliczana jest od sprzedanych sztuk Towaru do momentu usunięcia lub zakończenia Oferty.

5. Usługi dodatkowe: zapakuj na prezent, zmiana kierunku otwierania drzwi oraz usługi wniesienia, montażu, ustawienia i przygotowania do pracy oraz odbiór zużytego sprzętu są zwolnione z prowizji od sprzedaży.

6. Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach opisanych poniżej:

Wszystkie kategorie **"Akcesoria"** z wyłączeniem kategorii "Elektronika", kategoria **"Akcesoria i przybory"**, **"Akcesoria szkoleniowe"**, kategoria **"Akcesoria i dodatki"** w ramach kategorii "Kawa", kategoria **"Akcesoria do prania i sprzątania"** z wyłączeniem kategorii "Worki próżniowe", kategoria **"Akcesoria ochronne"**, **"Akcesoria PCP"**, **"Akcesoria do jogi"**, **"Części i akcesoria"** z wyłączeniem kategorii "Elektronika" oraz "Sport i turystyka", kategoria **"Akcesoria plastyczne"**, **"Elementy i akcesoria"** w ramach kategorii "Design i Antyki", kategoria **"Akcesoria alkoholowe"** z wyłączeniem kategorii "Wyciskarki i prasy", kategoria **"Akcesoria krawieckie"**, **"Akcesoria do zabawek"**, **"Akcesoria biurowe"**, **"Akcesoria barmańskie"**, **"Akcesoria kuchenne"**, **"Akcesoria do kas i drukarek"**, **"Akcesoria łazienkowe"**, **"Akcesoria cukiernicze"**, **"Akcesoria pszczelarskie"**, **"Stroiki i akcesoria"**, **"Akcesoria do koków"**, **"Akcesoria do biżuterii"**, **"Akcesoria do zegarków"**, **"Akcesoria do gier towarzyskich"**:

Marketplace	Netto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>	Brutto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>
ALLEGRO.PL	do 90 zł: 13%, powyżej 90 zł: 11,70 zł + 8% od nadwyżki ponad 90 zł	do 90 zł: 15,99%, powyżej 90 zł: 14,40 zł + 9,84% od nadwyżki ponad 90 zł
ALLEGRO.SK	do 22 EUR: 13%, powyżej 22 EUR: 2,86 EUR + 8% od nadwyżki ponad 22 EUR	do 22 EUR: 15,99%, powyżej 22 EUR: 3,52 EUR + 9,84% od nadwyżki ponad 22 EUR
ALLEGRO.CZ	do 450 Kč: 13%, powyżej 450 Kč: 58,50 Kč + 8% od nadwyżki ponad 450 Kč	do 450 Kč: 15,99%, powyżej 450 Kč: 71,96 Kč + 9,84% od nadwyżki ponad 450 Kč
ALLEGRO.HU	do 7900 HUF: 13%, powyżej 7900 HUF: 1027 HUF + 8% od nadwyżki ponad 7900 HUF	do 7900 HUF: 15,99%,

		powyżej 7900 HUF: 1263,21 HUF + 9,84% od nadwyżki ponad 7900 HUF
--	--	--

Kategorie **“Odzież”** i **“Obuwie”** z wyłączeniem kategorii "Motoryzacja", kategoria **“Odzież robocza i BHP”**, **“Odzież ochronna i robocza”**, **"Bagaż"**, **"Odzież i obuwie robocze"**, **“Odzież i obuwie medyczne”**, **"Obuwie erotyczne"**, **"Bielizna i odzież erotyczna"**, **"Odzież, obuwie"**:

Marketplace	Netto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>	Brutto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>
ALLEGRO.PL	do 110 zł: 11,5%, powyżej 110 zł: 12,65 zł + 7,5% od nadwyżki ponad 110 zł	do 110 zł: 14,15%, powyżej 110 zł: 15,57 zł + 9,23% od nadwyżki ponad 110 zł
ALLEGRO.SK	do 25 EUR: 11,5%, powyżej 25 EUR: 2,88 EUR + 7,5% od nadwyżki ponad 25 EUR	do 25 EUR: 14,15%, powyżej 25 EUR: 3,54 EUR + 9,23% od nadwyżki ponad 25 EUR
ALLEGRO.CZ	do 550 Kč: 11,5%, powyżej 550 Kč: 63,25 Kč + 7,5% od nadwyżki ponad 550 Kč	do 550 Kč: 14,15%, powyżej 550 Kč: 77,83 Kč + 9,23% od nadwyżki ponad 550 Kč
ALLEGRO.HU	do 9 700 HUF: 11,5%, powyżej 9 700 HUF: 1 115,5 HUF + 7,5% od nadwyżki ponad 9 700 HUF	Do 9 700 HUF: 14,15%, powyżej 9 700 HUF: 1 372,55 + 9,23% od nadwyżki ponad 9 700 HUF

Kategorie **“Meble”** z wyłączeniem kategorii "Kolekcje i sztuka", kategoria **“Meble biurowe”**, **“Regały sklepowe i magazynowe”**, **“Meble ogrodowe”**:

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	9% nie więcej niż 250 zł	11,07% nie więcej niż 307,50 zł
ALLEGRO.SK	9% nie więcej niż 54 EUR	11,07% nie więcej niż 66,42 EUR
ALLEGRO.CZ	9% nie więcej niż 1250 Kč	11,07% nie więcej niż 1537,5 Kč
ALLEGRO.HU	9% nie więcej niż 22 700,00 HUF	11,07% nie więcej niż 27 921,00 HUF

oraz

"Dom i ogród" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	11%	13,53%

ALLEGRO.SK	11%	13,53%
ALLEGRO.CZ	11%	13,53%
ALLEGRO.HU	11%	13,53%

"Dom i ogród" (kategoria **"Ogród"** z wyłączeniem kategorii **"Oświetlenie"** i **"Meble ogrodowe"** oraz wymienionych poniżej, kategoria **"Budownictwo i Akcesoria"** z wyłączeniem kategorii poniżej, kategoria **"Doniczki i osłonki"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	10% nie więcej niż 250 zł	12,3% nie więcej niż 307,50 zł
ALLEGRO.SK	10% nie więcej niż 54 EUR	12,3% nie więcej niż 66,42 EUR
ALLEGRO.CZ	10% nie więcej niż 1250 Kč	12,3% nie więcej niż 1537,5 Kč
ALLEGRO.HU	10% nie więcej niż 22 700,00 HUF	12,3% nie więcej niż 27 921,00 HUF

"Dom i ogród" (kategoria **"Części do elektronarzędzi"**, **"Imadła"**, **"Młotki, przecinaki, dłuta"**, **"Nożyce do blachy"**, **"Organizacja i przechowywanie narzędzi"**, **"Osprzęt do elektronarzędzi"**, **"Pistolety do kleju"**, **"Pistolety do pianki"**, **"Pistolety do silikonu"**, **"Pistolety malarskie"**, **"Przyrządy miernicze"**, **"Szczypce, nożyce, obcęgi"**, **"Ściski"**, **"Wciągarki"**, **"Wkrętaki"**, **"Zgrzewarki"**, **"Zszywacze i zszywki"** w ramach kategorii **"Narzędzia"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	9% nie więcej niż 140 zł	11,07% nie więcej niż 172,2 zł
ALLEGRO.SK	9% nie więcej niż 33 EUR	11,07% nie więcej niż 40,59 EUR
ALLEGRO.CZ	9% nie więcej niż 700 Kč	11,07% nie więcej niż 861 Kč
ALLEGRO.HU	9% nie więcej niż 12 000 HUF	11,07% nie więcej niż 14 760 HUF

"Dom i ogród" (kategoria **"Inteligentny dom"**, **"Agregaty prądotwórcze"**, **"Przecinarki do glazury"**, **"Alarmy, Pompy i hydrofony"**, kategorie **"Garaże"**, **"Kominki i akcesoria"**, **"Ogrzewanie"**, **"Prace na wysokości"**, **"Sprzęt i akcesoria budowlane"**, **"Zabezpieczenia przeciwpożarowe"**, **"Drzwi"**, **"Okna i parapety"**, **"Podłogi"**, **"Schody"**, **"Kuchnia"**, **"Łazienka i toaleta"** w kategorii **"Budownictwo i Akcesoria"**, kategoria **"Narzędzia hydrauliczne"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	8% nie więcej niż 250 zł	9,84% nie więcej niż 307,50 zł
ALLEGRO.SK	8% nie więcej niż 54 EUR	9,84% nie więcej niż 66,42 EUR
ALLEGRO.CZ	8% nie więcej niż 1250 Kč	9,84% nie więcej niż 1537,5 Kč
ALLEGRO.HU	8% nie więcej niż	9,84% nie więcej niż

	22 700 HUF	27 921 HUF
--	------------	------------

“Dom i ogród” (kategoria “**Domki**”, “**Domki dla dzieci**”, “**Baseny**”, “**Jacuzzi**”, “**Grille elektryczne**”, “**Grille gazowe**”, “**Grille węglowe**”, “**Paleniska ogrodowe**”, “**Glebogryzarki**”, “**Kosiarki**”, “**Kosy i podkaszarki**”, “**Odkurzacze i dmuchawy**”, “**Odśnieżarki**”, “**Piły**”, “**Rozdrabniacze**”, “**Wertykulatory i aeratory**”, kategoria “**Narzędzia**” z wyłączeniem kategorii wymienionych wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	5,5% nie więcej niż 120 zł	6,77% nie więcej niż 147,60 zł
ALLEGRO.SK	5,5% nie więcej niż 24 EUR	6,77% nie więcej niż 29,52 EUR
ALLEGRO.CZ	5,5% nie więcej niż 600 Kč	6,77% nie więcej niż 738 Kč
ALLEGRO.HU	5,5% nie więcej niż 11 000 HUF	6,77% nie więcej niż 13 530 HUF

“Dom i ogród” (kategoria “**Myjki ciśnieniowe**”, “**Odkurzacze piorące**”, “**Odkurzacze przemysłowe**”, “**Klimatyzatory**” i “**Wentylatory**” w ramach kategorii “Klimatyzacja i wentylacja”, kategoria “**Jednostki centralne**” w ramach kategorii “Budownictwo i Akcesoria”, kategoria “**Wentylatory domowe**”):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	4,5% nie więcej niż 250 zł	5,54% nie więcej niż 307,50 zł
ALLEGRO.SK	4,5% nie więcej niż 54 EUR	5,54% nie więcej niż 66,42 EUR
ALLEGRO.CZ	4,5% nie więcej niż 1250 Kč	5,54% nie więcej niż 1537,5 Kč
ALLEGRO.HU	4,5% nie więcej niż 22 700 HUF	5,54% nie więcej niż 27 921 HUF

“**Dziecko**” (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	11,50%	14,15%
ALLEGRO.SK	11,50%	14,15%
ALLEGRO.CZ	11,50%	14,15%
ALLEGRO.HU	11,50%	14,15%

“Dziecko” (kategoria “**Zdrowie i higiena**” z wyłączeniem kategorii “Ręczniki i okrycia”, kategoria “**Zabawki ogrodowe**”, “**Lalki i akcesoria**”):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	9%	11,07%
ALLEGRO.SK	9%	11,07%

ALLEGRO.CZ	9%	11,07%
ALLEGRO.HU	9%	11,07%

"Dziecko" (kategoria **"Wózki"**, **"Foteliki samochodowe"**, **"Klocki"** z wyłączeniem kategorii **"LEGO"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	8%	9,84%
ALLEGRO.SK	8%	9,84%
ALLEGRO.CZ	8%	9,84%
ALLEGRO.HU	8%	9,84%

"Dziecko" (kategorie **"Nianie elektroniczne i monitory oddechu"**, **"Żywność dla dzieci"**, **"LEGO"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	5%	6,15%
ALLEGRO.SK	5%	6,15%
ALLEGRO.CZ	5%	6,15%
ALLEGRO.HU	5%	6,15%

"Elektronika" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	4,5%	5,54%
ALLEGRO.SK	4,5%	5,54%
ALLEGRO.CZ	4,5%	5,54%
ALLEGRO.HU	4,5%	5,54%

"Elektronika" (wszystkie kategorie **"Akcesoria"** oraz **"Karty pamięci"**, **"Powerbanki"**, **"Obudowy i kieszenie"**, **"Internet"**, **"Chłodzenie i tuning"**, **"Sprzęt serwisowy"**, **"Akcesoria do telewizorów"**, **"Akcesoria GSM"**, **"Akcesoria i części"**, **"Części i akcesoria"**, **"Złote numery"**, **"Podkładki"**, kategoria **"Akcesoria (Laptop, PC)"** z wyłączeniem kategorii **"Karty PCMCIA i ExpressCard"**, **"Karty i rejestratory video"**, **"Tunery TV i SAT"**, **"Kamery internetowe"**, **"Zestawy i kamery do wideokonferencji"**, kategoria **"Części do laptopów"** z wyłączeniem kategorii **"Pamięć RAM"**, kategoria **"Napędy optyczne i nośniki"** z wyłączeniem kategorii **"Nagrywarki i napędy"** oraz **"Napędy dyskiety"**, kategoria **"Części serwisowe"** w ramach kategorii **"Tablety"**, kategoria **"Anteny"**, **"Bluetooth"** oraz **"Huby USB"** w ramach kategorii **"Urządzenia sieciowe"**, kategoria **"Konsole i automaty"** z wyłączeniem kategorii **"Kierownice"**, **"Konsole"**, **"PlayStation VR"** oraz **"PlayStation VR2"**, kategoria **"Akumulatory do odkurzaczy"**, **"Chemia do odkurzaczy"**, **"Filtry do odkurzaczy"**, **"Rury i węże do odkurzaczy"**, **"Ssawki i szczotki do odkurzaczy"**, **"Worki do odkurzaczy"**, kategoria **"Części zamienne"** w ramach kategorii **"AGD drobne"**,

kategoria "**Chemia gospodarcza**" oraz "**Części**" w ramach kategorii "AGD do zabudowy", kategoria "**Części**" w ramach kategorii "AGD wolnostojące", kategoria "**Kable, przewody**" oraz "**Wtyki, gniazda, przejściówki**" w ramach kategorii "Elektronika", kategoria "**GPS i akcesoria**" z wyłączeniem kategorii "Lokalizacja GPS" oraz "Urządzenia", kategoria "**Nośniki**", "**Torby, futerały**", "**Zasilanie**", "**Literatura i instrukcje**" w ramach kategorii "Kamery", kategoria "**Piloty**", "**Zasilanie**" w ramach kategorii "RTV i AGD", kategoria "**Części i podzespoły**" w ramach kategorii "TV i Video", kategoria "**Etui**", "**Folie i szkła ochronne**", "**Paski i bransolety**" oraz "**Ładowarki i stacje dokujące**" w ramach kategorii "Smartwatche i akcesoria", kategoria "**Papiery, folie**", "**Bębny**" ramach kategorii "Drukarki i skanery"):

Marketplace	Netto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>	Brutto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>
ALLEGRO.PL	do 60 zł: 15%, powyżej 60 zł: 9 zł + 8% od nadwyżki ponad 60 zł	do 60 zł: 18,45%, powyżej 60 zł: 11,07 zł + 9,84 % od nadwyżki ponad 60 zł
ALLEGRO.SK	do 13 EUR: 15%, powyżej 13 EUR: 1,95 EUR + 8% od nadwyżki ponad 13 EUR	do 13 EUR: 18,45%, powyżej 13 EUR: 2,40 EUR + 9,84% od nadwyżki ponad 13 EUR
ALLEGRO.CZ	do 300 Kč: 15%, powyżej 300 Kč: 45 Kč + 8% od nadwyżki ponad 300 Kč	do 300 Kč: 18,45%, powyżej 300 Kč: 55,35 Kč + 9,84% od nadwyżki ponad 300 Kč
ALLEGRO.HU	do 5400 HUF: 15%, powyżej 5400 HUF: 810 HUF + 8% od nadwyżki ponad 5400 HUF	do 5400 HUF: 18,45%, powyżej 5400 HUF: 996,30 HUF + 9,84% od nadwyżki ponad 5400 HUF

"Elektronika" (kategoria "**Tusze**", "**Tonery**", "**Taśmy barwiące**" ramach kategorii "Drukarki i skanery", kategoria "**Oprogramowanie**", "**Stare komputery**" w ramach kategorii "Komputery", kategoria "**Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski**", "**Termowentylatory**", "**Grzejniki elektryczne**", "**Elektronika**", "**Gadżety elektroniczne**"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	8%	9,84%
ALLEGRO.SK	8%	9,84%
ALLEGRO.CZ	8%	9,84%
ALLEGRO.HU	8%	9,84%

"Elektronika" (kategoria "**Nagrywarki i napędy**", "**Napędy dyskiety**", "**Listwy zasilające i UPS**", "**Głośniki**", "**Mikrofony i słuchawki**", "**Urządzenia wskazujące**" z wyłączeniem kategorii "Podkładki", kategoria "**Kierownice**" w ramach kategorii "Konsole i automaty", kategoria "**TV i Video**" z wyłączeniem kategorii "Części i podzespoły", "Akcesoria do telewizorów", "Projektor", "Telewizory", kategoria "**Słuchawki**", "**Sprzęt audio dla domu**", "**Sprzęt audio przenośny**", "**Sprzęt car audio**", "**Sprzęt**

satelitarny w ramach kategorii "RTV i AGD", kategoria **"Obudowy"** oraz **"Zasilacze"** w ramach kategorii "Podzespoły komputerowe"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	6%	7,38%
ALLEGRO.SK	6%	7,38%
ALLEGRO.CZ	6%	7,38%
ALLEGRO.HU	6%	7,38%

"Elektronika" (kategoria **"Laptopy"**, **"Komputery stacjonarne"**, **"Pre-paid"**, **"Nawilżacze"**, **"Stacje parowe"**, **"Ekspresy ciśnieniowe"**, **"Depilatory"**, **"Roboty kuchenne"**, **"Projektory"**, **"Telewizory"**, kategoria **"Pamięć RAM"** w ramach kategorii "Części do laptopów", kategoria **"Dyski i pamięci przenośne"** z wyłączeniem kategorii "Obudowy i kieszenie", kategoria **"Serwery i akcesoria"**, kategoria **"Podzespoły komputerowe"** z wyłączeniem kategorii wymienionych wyżej, kategoria **"Monitory"** w ramach kategorii "Monitory komputerowe", kategorie **"PlayStation VR"**, **"PlayStation VR2"** oraz **"Konsole"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	2,50%	3,08%
ALLEGRO.SK	2,50%	3,08%
ALLEGRO.CZ	2,50%	3,08%
ALLEGRO.HU	2,50%	3,08%

"Firma i usługi" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	10,5%, nie więcej niż 500 zł	12,92%, nie więcej niż 615 zł
ALLEGRO.SK	10,5% nie więcej niż 115 EUR	12,92% nie więcej niż 141,45 EUR
ALLEGRO.CZ	10,5% nie więcej niż 2800 Kč	12,92% nie więcej niż 3444 Kč
ALLEGRO.HU	10,5%, nie więcej niż 45000 HUF	12,92%, nie więcej niż 55 350 HUF

"Firma i usługi" (kategoria **"Przemysł energetyczny"**, kategoria **"Poligrafia"** w ramach kategorii "Przemysł", kategoria **"Maszyny i urządzenia"**, **"Gastronomia"** z wyłączeniem kategorii "Kuchnie", Maszyny zmywające", "Naczynia kuchenne", "Urządzenia barmańskie", "Serwowanie", "Meble technologiczne", Naczynia i akcesoria jednorazowe", kategoria **"Budownictwo przemysłowe"** z wyłączeniem kategorii "Chemia budowlana", "Cięcie styropianu", "Materiały i akcesoria", "Prace na wysokości", "Przyrządy geodezyjne", "Zaplecze budowlane"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	7,5% nie więcej niż 250 zł	9,23% nie więcej niż 307,50 zł
ALLEGRO.SK	7,5% nie więcej niż 54 EUR	9,23% nie więcej niż 66,42 EUR
ALLEGRO.CZ	7,5% nie więcej niż 1250 Kč	9,23% nie więcej niż 1537,5 Kč
ALLEGRO.HU	7,5% nie więcej niż 22 700 HUF	9,23% nie więcej niż 27 921 HUF

“Firma i usługi” (kategoria “**Profesjonalne urządzenia czyszczące**”, kategoria “**Kuchnie**” oraz “**Maszyny zmywające**” w ramach kategorii “Gastronomia”):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	4,5% nie więcej niż 250 zł	5,54% nie więcej niż 307,50 zł
ALLEGRO.SK	4,5% nie więcej niż 54 EUR	5,54% nie więcej niż 66,42 EUR
ALLEGRO.CZ	4,5% nie więcej niż 1250 Kč	5,54% nie więcej niż 1537,5 Kč
ALLEGRO.HU	4,5% nie więcej niż 22 700 HUF	5,54% nie więcej niż 27 921 HUF

“**Kolekcje i sztuka**” (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	11% nie więcej niż 210 zł.	13,53% nie więcej niż 258,30 zł.
ALLEGRO.SK	11% nie więcej niż 50 EUR	13,53% nie więcej niż 61,50 EUR
ALLEGRO.CZ	11% nie więcej niż 1050 Kč	13,53% nie więcej niż 1291,50 Kč
ALLEGRO.HU	11% nie więcej niż 19 000 HUF	13,53% nie więcej niż 23 370 HUF

“Kolekcje i sztuka” (kategoria “**Rękodzieło**” z wyłączeniem kategorii “Przedmioty ręcznie wykonane”):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	14%	17,22%
ALLEGRO.SK	14%	17,22%
ALLEGRO.CZ	14%	17,22%
ALLEGRO.HU	14%	17,22%

“Kolekcje i sztuka” (kategoria “**Złote monety kolekcjonerskie**”, “**Produkty inwestycyjne**”):

Marketplace	Netto	Brutto
-------------	-------	--------

ALLEGRO.PL	3% nie więcej niż 30 zł	3,69% nie więcej niż 36,90 zł
ALLEGRO.SK	3% nie więcej niż 6 EUR	3,69% nie więcej niż 7,38 EUR
ALLEGRO.CZ	3% nie więcej niż 150 Kč	3,69% nie więcej niż 184,5 Kč
ALLEGRO.HU	3% nie więcej niż 2 700 HUF	3,69% nie więcej niż 3 321 HUF

"Kultura i rozrywka" (z wyłączeniem kategorii poniżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	8,5%	10,46%
ALLEGRO.SK	8,5%	10,46%
ALLEGRO.CZ	8,5%	10,46%
ALLEGRO.HU	8,5%	10,46%

"Kultura i rozrywka" (kategoria **"Gry"** z wyłączeniem kategorii "Bitewne", "Fabularne (RPG)", "Karciane", "Planszowe", "Tradycyjne", kategoria **"Kody i doładowania"** z wyłączeniem kategorii "Gry", kategoria **"Instrumenty"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	7,5% nie więcej niż 100 zł	9,23% nie więcej niż 123 zł
ALLEGRO.SK	7,5% nie więcej niż 22 EUR	9,23% nie więcej niż 27,06 EUR
ALLEGRO.CZ	7,5% nie więcej niż 500 Kč	9,23% nie więcej niż 615 Kč
ALLEGRO.HU	7,5% nie więcej niż 9 100 HUF	9,23% nie więcej niż 11 193 HUF

"Kultura i rozrywka" (kategoria **"Podręczniki szkolne"**, **"Audiobooki - mp3"**, **"Ebooki"**, kategoria **"Gry"** w ramach kategorii "Kody i doładowania"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	5%	6,15%
ALLEGRO.SK	5%	6,15%
ALLEGRO.CZ	5%	6,15%
ALLEGRO.HU	5%	6,15%

"Moda" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>	Brutto <i>wysokość prowizji zależy od ceny końcowej</i>
-------------	---	--

ALLEGRO.PL	do 110 zł: 11,5%, powyżej 110 zł: 12,65 zł + 7,5% od nadwyżki ponad 110 zł	do 110 zł: 14,15%, powyżej 110 zł: 15,57 zł + 9,23% od nadwyżki ponad 110 zł
ALLEGRO.SK	do 25 EUR: 11,5%, powyżej 25 EUR: 2,88 EUR + 7,5% od nadwyżki ponad 25 EUR	do 25 EUR: 14,15%, powyżej 25 EUR: 3,54 EUR + 9,23% od nadwyżki ponad 25 EUR
ALLEGRO.CZ	do 550 Kč: 11,5%, powyżej 550 Kč: 63,25 Kč + 7,5% od nadwyżki ponad 550 Kč	do 550 Kč: 14,15%, powyżej 550 Kč: 77,83 Kč + 9,23% od nadwyżki ponad 550 Kč
ALLEGRO.HU	do 9 700 HUF: 11,5%, powyżej 9 700 HUF: 1 115,5 HUF + 7,5% od nadwyżki ponad 9 700 HUF	do 9 700 HUF: 14,15%, powyżej 9 700 HUF: 1 372,55 + 9,23% od nadwyżki ponad 9 700 HUF

"Motoryzacja" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	9% nie więcej niż 140 zł z parametrem stan "Nowy", 16% nie więcej niż 140 zł dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"	11,07% nie więcej niż 172,20 zł z parametrem stan "Nowy", 19,68% nie więcej niż 172,20 zł dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"
ALLEGRO.SK	9% nie więcej niż 33 EUR z parametrem stan "Nowy", 16% nie więcej niż 33 EUR dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"	11,07% nie więcej niż 40,59 EUR z parametrem stan "Nowy", 19,68% nie więcej niż 40,59 EUR dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"
ALLEGRO.CZ	9% nie więcej niż 700 Kč z parametrem stan "Nowy", 16% nie więcej niż 700 Kč dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"	11,07% nie więcej niż 861 Kč z parametrem stan "Nowy", 19,68% nie więcej niż 861 Kč dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"
ALLEGRO.HU	9% nie więcej niż 12 000 HUF z parametrem stan "Nowy", 16% nie więcej niż 12 000 HUF dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"	11,07% nie więcej niż 14 760 HUF z parametrem stan "Nowy", 19,68% nie więcej niż 14 760 HUF dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan "Nowy"

"Motoryzacja" (kategoria "Odkurzacze", "Szlifierki", "Wiertarki i wkrętarki", "Oleje silnikowe"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	6% nie więcej niż 120 zł	7,38% nie więcej niż 147,60 zł
ALLEGRO.SK	6% nie więcej niż 24 EUR	7,38% nie więcej niż 29,52 EUR
ALLEGRO.CZ	6% nie więcej niż 600 Kč	7,38% nie więcej niż 738 Kč
ALLEGRO.HU	6% nie więcej niż 11 000 HUF	7,38% nie więcej niż 13 530 HUF

"Motoryzacja" (kategoria **"Paliwa"**, kategoria **"Opony i felgi"** z wyłączeniem kategorii "Osprzęt i akcesoria"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	4,5% nie więcej niż 120 zł	5,54% nie więcej niż 147,60 zł
ALLEGRO.SK	4,5% nie więcej niż 24 EUR	5,54% nie więcej niż 29,52 EUR
ALLEGRO.CZ	4,5% nie więcej niż 600 Kč	5,54% nie więcej niż 738 Kč
ALLEGRO.HU	4,5% nie więcej niż 11 000 HUF	5,54% nie więcej niż 13 530 HUF

"Sport i turystyka" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	11,5%	14,15%
ALLEGRO.SK	11,5%	14,15%
ALLEGRO.CZ	11,5%	14,15%
ALLEGRO.HU	11,5%	14,15%

"Sport i turystyka" (kategoria **"Części"** w ramach kategorii "Rowery i akcesoria", kategoria **"Siłownia i fitness"** z wyłączeniem kategorii "Suplementy i odżywki", "Ręczniki treningowe", kategoria **"Pontony i łodzie"**, **"Łodówki Turystyczne"** w kategorii "Turystyka"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	10,5%, nie więcej niż 120 zł	12,92%, nie więcej niż 147,60 zł
ALLEGRO.SK	10,5%, nie więcej niż 24 EUR	12,92%, nie więcej niż 29,52 EUR
ALLEGRO.CZ	10,5%, nie więcej niż 600 Kč	12,92%, nie więcej niż 738 Kč
ALLEGRO.HU	10,5%, nie więcej niż 11 000 HUF	12,92%, nie więcej niż 13 530 HUF

"Sport i turystyka" (kategoria **"Sprzęt elektroniczny"**, **"Optyka"**, **"Suplementy i Odżywki"**, **"Sporty zimowe"**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	8,5% nie więcej niż 140 zł	10,46% nie więcej niż 172,2 zł
ALLEGRO.SK	8,5% nie więcej niż 33 EUR	10,46% nie więcej niż 40,59 EUR
ALLEGRO.CZ	8,5% nie więcej niż 700 Kč	10,46% nie więcej niż 861 Kč
ALLEGRO.HU	8,5% nie więcej niż 12 000 HUF	10,46% nie więcej niż 14 760 HUF

"Sport i turystyka" (kategoria "**Hulajnogi elektryczne**", "**Inne pojazdy elektryczne**", "**Deskorolki elektryczne**", "**Trenażery**", kategoria "**Rowery**" z wyłączeniem kategorii "Dziecięce"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	8% nie więcej niż 120 zł	9,84% nie więcej niż 147,60 zł
ALLEGRO.SK	8% nie więcej niż 24 EUR	9,84% nie więcej niż 29,52 EUR
ALLEGRO.CZ	8% nie więcej niż 600 Kč	9,84% nie więcej niż 738 Kč
ALLEGRO.HU	8% nie więcej niż 11 000 HUF	9,84% nie więcej niż 13 530 HUF

"**Supermarket**" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	10,5%	12,92%
ALLEGRO.SK	10,5%	12,92%
ALLEGRO.CZ	10,5%	12,92%
ALLEGRO.HU	10,5%	12,92%

"Supermarket" (kategoria "**Karmy**" oraz "**Smakołyki**" w ramach kategorii "Dla psów" oraz "Dla kotów"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	6%	7,38%
ALLEGRO.SK	6%	7,38%
ALLEGRO.CZ	6%	7,38%
ALLEGRO.HU	6%	7,38%

"Supermarket" (kategoria "**Herbata i napary**", "**Kawa**", "**Napoje i akcesoria**", "**Słodycze, przekąski, desery**", "**Alkohol Free**", "**Yerba mate i akcesoria**", "**Mięso i wędliny**", "**Nabiał i jaja**", "**Pieczywo**", "**Ryby i owoce morza**", "**Warzywa i owoce**"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	5%	6,15%
ALLEGRO.SK	5%	6,15%
ALLEGRO.CZ	5%	6,15%
ALLEGRO.HU	5%	6,15%

"Uroda" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	10%	12,30%
ALLEGRO.SK	10%	12,30%
ALLEGRO.CZ	10%	12,30%
ALLEGRO.HU	10%	12,30%

"Uroda" (kategoria "Urządzenia", "Perfumy i wody", "Pielęgnacja"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	8%	9,84%
ALLEGRO.SK	8%	9,84%
ALLEGRO.CZ	8%	9,84%
ALLEGRO.HU	8%	9,84%

"Zdrowie" (z wyłączeniem kategorii wyżej i niżej):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	10,50%	12,92%
ALLEGRO.SK	10,50%	12,92%
ALLEGRO.CZ	10,50%	12,92%
ALLEGRO.HU	10,50%	12,92%

"Zdrowie" (kategoria "Erotyka" z wyłączeniem kategorii "Bielizna i odzież erotyczna", "Obuwie erotyczne"):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	13%	15,99%
ALLEGRO.SK	13%	15,99%

ALLEGRO.CZ	13%	15,99%
ALLEGRO.HU	13%	15,99%

"Zdrowie" (kategoria "**Dermokosmetyki**", "**Irygatory**", "**Szczoteczki**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	6%	7,38%
ALLEGRO.SK	6%	7,38%
ALLEGRO.CZ	6%	7,38%
ALLEGRO.HU	6%	7,38%

"Zdrowie" (kategoria "**Leki bez recepty**):

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	1%	1,23%
ALLEGRO.SK	-	-
ALLEGRO.CZ	-	-
ALLEGRO.HU	-	-

Wszystkie kategorie "**Pozostałe**":

Marketplace	Netto	Brutto
ALLEGRO.PL	17%	20,91%
ALLEGRO.SK	17%	20,91%
ALLEGRO.CZ	17%	20,91%
ALLEGRO.HU	17%	20,91%

ARTYKUŁ 9. OPŁATY ZA ABONAMENTY

1. Z tytułu świadczenia usługi abonament, o której mowa w Regulaminie Abonamentu, Allegro pobierać będzie od Użytkownika z góry, za każde rozpoczęte 30 dni opłaty stawki cennikowej, określonej poniżej:

Marketplace	Abonament Podstawowy	Abonament Profesjonalny	Abonament Ekspercki
ALLEGRO.PL	39,84 zł netto 49,00 zł brutto	161,79 zł netto 199,00 zł brutto	2 439,02 zł netto 3000 zł brutto
ALLEGRO.SK	8,12 EUR netto 9,99 EUR brutto	36,58 EUR netto 44,99 EUR brutto	536,59 EUR netto 660 EUR brutto

ALLEGRO.CZ	199,19 Kč netto 245 Kč brutto	808,94 Kč netto 995 Kč brutto	12 195,12 Kč netto 15 000 Kč brutto
ALLEGRO.HU	3 658,54 HUF netto 4 500 HUF brutto	14 634,15 HUF netto 18 000 HUF brutto	223 577,24 HUF netto 275 000 HUF brutto

Allegro.pl

ARTYKUŁ 10. OPŁATY ZA OPCJE DODATKOWE (ALLEGRO.PL)

1. Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe pozwalające ustalić szczególny sposób prezentacji strony z treścią Oferty i jej promocji w Allegro.pl.
2. Opłata za każdą opcję dodatkową naliczana jest w momencie publikacji Oferty, a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji – w momencie jej zastosowania.
3. Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w ust. 6 poniżej.
4. Opłaty za opcje dodatkowe będą naliczane cyklicznie, zgodnie z cennikiem przedstawionym poniżej.
5. Opłata za opcję dodatkową w postaci indywidualnego wyróżnienia monetowego w wysokości 1,23 zł za każdą 1 Monetę naliczana jest każdorazowo w chwili przybicia lub skorzystania przez Kupującego z opcji Kup Teraz.
6. Opłaty za opcje dodatkowe.

Stawki opłat za opcje dodatkowe wynoszą:

a. Wyróżnienie rozliczane elastycznie

Opłata za 1 dzień	Dodatkowa prowizja
2,36 zł netto 2,90 zł brutto	0,75 wartości prowizji obowiązującej w danej kategorii

b. Wyróżnienie (z wyłączeniem kategorii poniżej)

Opłata za 10 dni	Dodatkowa prowizja
16,18 zł netto 19,90 zł brutto	0,75 wartości prowizji obowiązującej w danej kategorii

W kategoriach: ("**Biżuteria damska**", "**Biżuteria męska**", "**Biżuteria dziecięca**", "**Biżuteria Ślubna**", "**Piercing**", "**Odzież, Obuwie, Dodatki**", kategoria "**Obuwie**" w kategorii "**Dziecko**", kategoria "**Odzież**" w kategorii "**Dziecko**", kategoria "**Bielizna i odzież erotyczna**" w kategorii "**Zdrowie**")

Opłata za 10 dni	Dodatkowa prowizja
4,80 zł netto 5,90 zł brutto	0,75 wartości prowizji obowiązującej w danej kategorii

W kategorii ("Kultura i Rozrywka")

Opłata za 10 dni	Dodatkowa prowizja
2,36 zł netto 2,90 zł brutto	0,75 wartości prowizji obowiązującej w danej kategorii

c. Promowanie na Stronie Działu

Opłata za 10 dni	Dodatkowa prowizja
24,31 zł netto 29,90 zł brutto	brak

d. Cena minimalna w licytacjach

Opłata netto	Opłata brutto
10% ceny minimalnej nie więcej niż 81,30 zł	10% ceny minimalnej nie więcej niż 100 zł

ARTYKUŁ 11. OPŁATY DLA OFERT WYSTAWIONYCH W KATEGORIACH OGŁOSZENIOWYCH (ALLEGRO.PL)

1. Wystawienie Ofert w kategoriach ogłoszeniowych dla Kont Zwykłych oraz opcje dodatkowe dla Ofert w kategoriach ogłoszeniowych dla Kont Zwykłych są płatne zgodnie z następującym cennikiem:

A. Opłaty pakietowe za publikację Oferty:

Kategoria	Nazwa pakietu	Czas trwania	Zawartość	Opłata
Samochody	Lite	1 dzień	-	4,90 zł
	Turbo	10 dni	-	24,90 zł
Maszyny				
Przyczepy, naczepy				

Inne pojazdy i łodzie	Nitro	30 dni	-	49,90 zł
Motocykle i quady	Lite	1 dzień	-	1,90 zł
	Turbo	10 dni	-	9,90 zł
	Nitro	30 dni	-	19,90 zł
Nieruchomości	Basic	10 dni	-	20,00 zł
	Power	50 dni	-	45,00 zł
	Max	90 dni	Wyróżnienie na 10 dni	99,00 zł
Najem krótkoterminowy Żywe zwierzęta	Basic	10 dni	-	20,00 zł
	Power	50 dni	-	22,00 zł
	Max	90 dni	Wyróżnienie na 10 dni	39,00 zł
Usługi Usługi motoryzacyjne	Basic	10 dni	-	9,00 zł

B. Opłaty za opcje dodatkowe:

Opcja dodatkowa	Kategoria	Czas trwania	Opłata
Wyróżnienie	Samochody	1 dzień	4,90 zł
	Maszyny	10 dni	39,90 zł
	Przyczepy, naczepy		
	Inne pojazdy i łodzie	30 dni	59,90 zł
	Motocykle i quady	5 dni	29,00 zł
	Nieruchomości		
	Najem krótkoterminowy	10 dni	39,00 zł

	Żywe zwierzęta	50 dni	169,00 zł
	Usługi	80 dni	199,00 zł
	Usługi motoryzacyjne		
Promowanie na stronie działu	Samochody	1 dzień	9,90 zł
	Maszyny		
	Przyczepy, naczepy	10 dni	49,90 zł
	Inne pojazdy i łodzie	30 dni	99,90 zł
	Motocykle i quady		
	Nieruchomości	5 dni	33,00 zł
	Najem krótkoterminowy	10 dni	49,00 zł
	Żywe zwierzęta	50 dni	199,00 zł
	Usługi	90 dni	269,00 zł
	Usługi motoryzacyjne		

2. Wystawienie Ofert w kategoriach ogłoszeniowych dla Kont Firma oraz opcje dodatkowe dla Ofert w kategoriach ogłoszeniowych dla Kont Firma są płatne zgodnie z następującym cennikiem:

A. Opłaty pakietowe za publikację Oferty

Kategoria	Nazwa pakietu	Czas trwania	Opłata
Samochody	Basic	10 dni	16,26 zł netto 20,00 zł brutto
Nieruchomości	Power	20 dni	32,52 zł netto 40,00 zł brutto
Najem krótkoterminowy	Max	30 dni	48,78 zł netto 60,00 zł brutto
Żywe zwierzęta			
Maszyny	Basic	10 dni	20,33 zł netto 25,00 zł brutto

Przyczepy, naczepy	Power	20 dni	40,65 zł netto 50,00 zł brutto
	Max	30 dni	60,98 zł netto 75,00 zł brutto
Inne pojazdy i łodzie			
Motocykle i quady	Basic	10 dni	7,32 zł netto 9,00 zł brutto
	Power	20 dni	14,63 zł netto 18,00 zł brutto
Usługi			
Usługi motoryzacyjne	Max	30 dni	21,95 zł netto 27,00 zł brutto

B. Opłaty za opcje dodatkowe

Opcja dodatkowa	Kategoria	Czas trwania	Opłata
Wyróżnienie	Samochody	10 dni	31,71 zł netto 39,00 zł brutto
	Maszyny		
	Przyczepy, naczepy		
	Inne pojazdy i łodzie		
	Motocykle i quady	20 dni	63,41 zł netto 78,00 zł brutto
	Nieruchomości		
	Najem krótkoterminowy		
	Żywe zwierzęta	30 dni	95,12 zł netto 117,00 zł brutto
	Usługi		
	Usługi motoryzacyjne		
Promowanie na stronie działu	Samochody	10 dni	39,84 zł netto 49,00 zł brutto
	Maszyny		
	Przyczepy, naczepy		

	Inne pojazdy i łodzie	20 dni	79,67 zł netto 98,00 zł brutto
	Motocykle i quady		
	Nieruchomości		
	Najem krótkoterminowy	30 dni	119,51 zł netto 147,00 zł brutto
	Żywe zwierzęta		
	Usługi		
	Usługi motoryzacyjne		

3. W przypadku automatycznego wznawiania Oferty w kategoriach ogłoszeniowych opłaty pakietowe za publikację Oferty oraz za opcje dodatkowe, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej będą naliczane każdorazowo przy wznawieniu Oferty, chyba że Użytkownik zakończy Ofertę lub wyłączy opcję automatycznego wznawiania Oferty.

ARTYKUŁ 12. OPŁATY NA ALLEGRO LOKALNIE (ALLEGRO.PL)

1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z opcją licytacja naliczana jest opłata za obsługę Transakcji przez Spółkę. Opłata obciąża Sprzedającego i wynosi 4,9% ceny Towaru, którego dotyczyła sprzedaż dla Ofert publikowanych w ramach działu „Elektronika” oraz 7,9% ceny Towaru dla pozostałych Ofert.

2. Opłata zostaje naliczona z momentem zawarcia Transakcji w rozumieniu Załącznika nr 13 do Regulaminu. Zawarcie Transakcji jest potwierdzone w drodze wiadomości e-mail od Spółki.

3. W przypadku, gdy Sprzedający zwróci z wykorzystaniem „Allegro Finanse” środki otrzymane od Kupującego w związku z zawarciem Transakcji, Allegro dokona automatycznego zwrotu Sprzedającemu opłaty, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

4. Opłata z tytułu promowania Ogłoszeń poprzez wyróżnienie wynosi:

a. w przypadku Ogłoszeń i Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” na okres 10 dni: 11,90 zł, natomiast na okres 30 dni: 13,90 zł, wyróżnienie jest widoczne wyłącznie w Allegro Lokalnie;

b. w przypadku Ogłoszeń z Licytacją na okres 7 dni: wynosi 8,90 złotych, wyróżnienie jest widoczne wyłącznie w Allegro Lokalnie;

c. w przypadku Ogłoszeń nie będących Ogłoszeniami z opcją „Kup Teraz”: opublikowanych przez Użytkowników z Kontem Zwykłym w podkategoriach Samochody, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz

Inne pojazdy i łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja”: 14,99 zł; dla Ogłoszeń w opcji „Lite” – za 10 dni; 29,99 zł dla Ogłoszeń w opcji pakietu „Turbo” - na okres 30 dni.

c1. w przypadku Ogłoszeń nie będących Ogłoszeniami z opcją „Kup Teraz”: opublikowanych przez Użytkowników z Kontem Zwykłym w podkategorii Motocykle i quady w ramach kategorii „Motoryzacja”: 14,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Lite” - za 10 dni; 19,99 zł dla Ogłoszeń w opcji pakietu „Turbo” - na okres 30 dni.

d. w przypadku Ogłoszeń opublikowanych przez Użytkowników z Kontem Zwykłym w ramach kategorii „Nieruchomości”: 19,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Podstawowy” - na okres 30 dni na Allegro Lokalnie; 39,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Optymalny” - na okres 30 dni na Allegro i Allegro Lokalnie; 39,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Premium” - na okres 30 dni na Allegro i Allegro Lokalnie;

5. Opłata z tytułu publikacji Ogłoszenia, w przypadku Ogłoszeń opublikowanych przez Użytkowników z Kontem Zwykłym w podkategoriach Samochody, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja” wynosi odpowiednio:

a. 19,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Lite” na 10 dni;

b. 34,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Turbo” na 30 dni;

c. 59,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Nitro” na 30 dni + Wyróżnienie na 30 dni;

a w przypadku podkategorii Motocykle i quady, odpowiednio:

14,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Lite” na 10 dni;

19,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Turbo” na 30 dni;

29,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Nitro” na 30 dni + Wyróżnienie na 30 dni.

6. Opłata z tytułu publikacji Ogłoszenia w podkategoriach Mieszkania na sprzedaż, Domy na sprzedaż, Działki na sprzedaż, Lokale i obiekty użytkowe na sprzedaż, Magazyny i hale na sprzedaż, Garaże na sprzedaż, w ramach kategorii „Nieruchomości” dla Użytkowników z Kontem Zwykłym wynosi odpowiednio:

a. 24,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Podstawowy”;

b. 49,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Optymalny”;

c. 109,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Premium”.

7. Opłata z tytułu publikacji Ogłoszenia w podkategoriach Mieszkania do wynajęcia, Domy do wynajęcia, Działki do wynajęcia, Lokale i obiekty użytkowe do wynajęcia, Magazyny i hale do wynajęcia, Garaże i miejsca postojowe do wynajęcia, Pokoje do wynajęcia, w ramach kategorii „Nieruchomości”, wynosi odpowiednio dla Użytkowników z Kontem Zwykłym:

- a. 4,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Podstawowy”;
- b. 9,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Optymalny”;
- c. 74,99 zł dla Ogłoszeń w opcji „Premium”.

ARTYKUŁ 13. KOSZTY USŁUGI DOSTAWY NA ALLEGRO LOKALNIE

1. Spółka świadczy Usługę Dostawy na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 16a do Regulaminu. Ponadto Spółka świadczy usługę dostępu do Allegro Lokalnie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 13 do Regulaminu.
2. Opłata za Usługę realizowaną w ramach Usługi Dostawy wynosi:

Usługa	Kod	Opłata
Allegro Paczkomaty InPost (paczka o wadze maksymalnej 25kg i maksymalnych wymiarach 41cm x 38cm x 64cm)	INP_P1_PACZKOMAT	10,95 zł brutto

Sprzedający w procesie przygotowania paczki do wysyłki zobowiązany jest do wskazania rzeczywistych wymiarów paczki.

W cenie Usługi jest dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł.

3. Maksymalna wysokość opłat, o którym mowa w art. 3 ust. 5 Załącznika nr 16a do Regulaminu:

Kary i odszkodowania	Kod	Kwota obciążenia
Kara za pierwsze zdarzenie związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem	INP_N5_PRZES_UCIAZLIWA_1	125,60 zł
Kara za kolejne zdarzenia związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem	INP_N6_PRZES_UCIAZLIWA	1267,43 zł

4. Opłata za Usługę zostanie doliczona do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła jej realizacja.

5. Kary i odszkodowania dotyczące zdarzeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej zostaną doliczone Sprzedającemu, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym one wystąpiły lub w kolejnych miesiącach po ich wystąpieniu, w zależności od terminu uzyskania przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych kar i odszkodowań. Zostaną one udokumentowane w ramach rozliczeń, o których mowa w Artykułach 2 - 6 powyżej.

ARTYKUŁ 14. KOSZTY USŁUGI ALLEGRO DELIVERY (ALLEGRO.PL)

1. Spółka świadczy usługę Allegro Delivery na zasadach i warunkach opisanych w odrębnym Regulaminie usługi "Allegro Delivery".

2. Cennik usługi "Allegro Delivery", w tym świadczonej w ramach Usług Allegro Smart! dla Sprzedających, znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu usługi "Allegro Delivery".

ARTYKUŁ 15. KOSZTY USŁUGI DOSTAWY, USŁUGI ZWROTU TOWARÓW I USŁUG DODATKOWYCH (ALLEGRO.PL)

1. Spółka świadczy Usługę Dostawy, Usługę Zwrotu Towaru oraz Usługi Dodatkowe na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku 16 do Regulaminu. Ponadto Spółka świadczy Usługę Allegro Smart! dla Sprzedających na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 12 do Regulaminu. Cennik Usług Dostawy, Usług Zwrotu Towaru, Usług Dodatkowych oraz Usług Allegro Smart! dla Sprzedających znajduje się w niniejszym art. 15 poniżej.

2. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługę Dostawy świadczoną w ramach Allegro Smart!:

Allegro Smart! Opłata za każdą paczkę w zależności od kwoty zamówienia brutto					
Usługa Kod usługi	Kwota zamówienia: 30–44,99 zł	Kwota zamówienia: 45–64,99 zł	Kwota zamówienia: 65–99,99 zł	Kwota zamówienia: 100–149,99 zł	Kwota zamówienia: od 150 zł
Allegro Paczkomaty InPost INP_P1_PACZKOMAT	1,29 zł netto 1,59 zł brutto	2,59 zł netto 3,19 zł brutto	4,22 zł netto 5,19 zł brutto	6,41 zł netto 7,89 zł brutto	za pierwszą paczkę: 8,12 zł netto 9,99 zł brutto za każdą kolejną: 6,41 zł netto 7,89 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup DPD_P1_PUNKTY	1,29 zł netto 1,59 zł brutto	2,59 zł netto 3,19 zł brutto	4,22 zł netto 5,19 zł brutto	6,41 zł netto 7,89 zł brutto	za pierwszą paczkę: 8,12 zł netto 9,99 zł brutto za każdą

					kolejną: 6,41 zł netto 7,89 zł brutto
Allegro Kurier DPD DPD_P1_KURIER	1,62 zł netto 1,99 zł brutto	3,24 zł netto 3,99 zł brutto	4,95 zł netto 6,09 zł brutto	7,72 zł netto 9,49 zł brutto	za pierwszą paczkę: 9,67 zł netto 11,89 zł brutto za każdą kolejną: 7,72 zł netto 9,49 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex POCZTA_POLSKA_P2 _PUNKTY Allegro Automat Pocztex POCZTA_POLSKA_P3 _AUTOMAT	1,29 zł netto 1,59 zł brutto	2,59 zł netto 3,19 zł brutto	4,22 zł netto 5,19 zł brutto	6,41 zł netto 7,89 zł brutto	za pierwszą paczkę: 8,12 zł netto 9,99 zł brutto za każdą kolejną: 6,41 zł netto 7,89 zł brutto
Allegro Kurier Pocztex POCZTA_POLSKA_P1 _KURIER	1,62 zł netto 1,99 zł brutto	3,24 zł netto 3,99 zł brutto	4,95 zł netto 6,09 zł brutto	7,72 zł netto 9,49 zł brutto	za pierwszą paczkę: 9,67 zł netto 11,89 zł brutto za każdą kolejną: 7,72 zł netto 9,49 zł brutto
Allegro Przesyłka Polecona PP_P5_PRZESYLKA_P OLECONA Allegro MiniPrzesyłka PP_P6_MINI_PRZESY LKA	0,64 zł netto 0,79 zł brutto	1,37 zł netto 1,69 zł brutto	2,02 zł netto 2,49 zł brutto	3,00 zł netto 3,69 zł brutto	za pierwszą paczkę: 3,65 zł netto 4,49 zł brutto za każdą kolejną: 3,00 zł netto 3,69 zł brutto

3. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługę Dostawy świadczoną poza Allegro Smart!:

Opłata w ramach Usługi Dostawy świadczona poza Allegro Smart!		
Usługa Kod usługi	Opłata netto	Opłata brutto
Allegro MiniPrzesyłka PP_P6_MINI_PRZESYLKA	3,65 zł	4,49 zł

Allegro Przesyłka Polecona <i>PP_P5_PRZESYLKA_POLECONA</i>	6,50 zł	7,99 zł
Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex <i>POCZTA_POLSKA_P2_PUNKTY</i> Allegro Automat Pocztex <i>POCZTA_POLSKA_P3_AUTOMAT</i> Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup <i>DPD_P1_PUNKTY</i>	8,90 zł	10,95 zł
Allegro Kurier DPD <i>DPD_P1_KURIER</i> Allegro Kurier Pocztex <i>POCZTA_POLSKA_P1_KURIER</i>	12,19 zł	14,99 zł

4. Usługi Dostawy, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, mają przypisane poniższe kody, wagi i wymiary.

Usługa	Kod	Waga i wymiary w ramach Usługi Dostawy*
Allegro Paczkomaty InPost	INP_P1_PACZKOMAT	paczka o wadze maksymalnej 25 kg i maksymalnych wymiarach 41 cm x 38 cm x 64 cm
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup	DPD_P1_PUNKTY	paczka do 20 kg wagi rzeczywistej lub gabarytowej, najdłuższy bok max. 150 cm; suma wysokości oraz obwodu (tj. 2x długość + 2x szerokość) max. 300 cm
Allegro Kurier DPD	DPD_P1_KURIER	paczka do 10 kg wagi rzeczywistej lub gabarytowej; najdłuższy bok max. 150 cm; suma szerokości, długości i wysokości max. 300 cm
Allegro Kurier Pocztex	POCZTA_POLSKA_P1_KURIER (dla pierwszej paczki w przesyłce) POCZTA_POLSKA_P1_KURIER_POD (dla kolejnych paczek w przesyłce)	max. waga 20 kg; suma wymiarów (wysokość + szerokość + długość) przesyłki nie może przekroczyć 210 cm. Najdłuższy bok przesyłki (długość) nie może przekroczyć 90 cm
Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex	POCZTA_POLSKA_P2_PUNKTY (dla pierwszej paczki w przesyłce) POCZTA_POLSKA_P2_PUNKTY_POD (dla kolejnych paczek w przesyłce)	max. waga 20 kg; max. wymiary 65 cm x 40 cm x 42 cm

Allegro Automat Pocztex	POCZTA_POLSKA_P3_AUTOMAT (dla pierwszej paczki w przesyłce)	max. waga 20 kg; max. wymiary 42 cm x 40 cm x 65 cm
Allegro Przesyłka Polecona	PP_P5_PRZESYLKA_POLECONA	max. waga 1 kg; max. suma boków szerokość + wysokość + długość max. 70 cm; najdłuższy bok max. 50 cm; najkrótszy bok max. 6 cm
Allegro MiniPrzesyłka	PP_P6_MINI_PRZESYLKA	max. waga 0,5 kg; max. wymiary 32,5 cm x 23 cm x 2 cm

*Nadanie przesyłki przekraczające wagę lub wymiary może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat, w szczególności za Usługi Dodatkowe o których mowa w niniejszym artykule.

5. Spółka pobiera następujące opłaty za Usługi Dodatkowe świadczone w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez InPost sp. z o.o., Usługę Zwrotu Towarów świadczoną przez InPost sp. z o.o. oraz związane z nimi kary i odszkodowania.

a. Usługi Dodatkowe świadczone w ramach Allegro SMART!:

Usługa	Kod	Opłata
Dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł		w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki do 10000 zł	INP_U1_010000	1,55 zł netto 1,91 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 20000 zł	INP_U2_020000	1,76 zł netto 2,16 zł brutto
Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki	INP_N1_WER_WYM	12,69 zł netto 15,61 zł brutto
Traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej	INP_N2_JAK_GABARYT	19,03 zł netto 23,41 zł brutto
Weryfikacja przesyłki przy zmianie gabarytu	INP_N3_WER_GABARYT	3,80 zł netto 4,67 zł brutto
Przesyłka ponadgabarytowa przekraczająca wymiar ponad 50x50x80 cm lub wagę powyżej 30 kg	INP_N4_GABARYT	253,74 zł netto 312,10 zł brutto

b. Kary i odszkodowania.

Kary i odszkodowania	Kod	Kwota obciążenia
Kara za pierwsze zdarzenie związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem	INP_N5_PRZES_UCIAZLIWA_1	125,60 zł

Kara za kolejne zdarzenia związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem	INP_N6_PRZES_UCIAZLIWA	1267,43 zł
--	------------------------	------------

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat. W przypadku naliczenia kar lub odszkodowań zostaną one udokumentowane w ramach rozliczeń, o których mowa w Artykułach 2 - 6 powyżej.

d. Opłata za Usługę Zwrotu Towaru Allegro Paczkomaty InPost wynosi 14,99 zł i jest płatna przez Kupującego przy pomocy usług płatniczych udostępnianych przez Operatorów Usług Płatniczych.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

6. Spółka pobiera następujące opłaty za Usługi Dodatkowe świadczone w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez DPD Polska sp. z o.o. oraz Usługę Zwrotu Towarów świadczoną przez DPD Polska sp. z o.o.

a. Do Usługi Dostawy Allegro Kurier DPD (DPD_P1_KURIER) znajdują zastosowanie następujące zasady:

Wszystkie paczki o wadze rzeczywistej powyżej 31,5 kg do 50 kg, oprócz dopłat dodatkowych dla paczek o wadze powyżej 31,5 kg, będą podlegały opłacie dodatkowej za przesyłkę niestandardową*. Wszystkie opłaty dodatkowe są określone w poniższym cenniku Usług Dodatkowych w punkcie e.

Wszystkie paczki o wadze rzeczywistej przekraczającej 50 kg muszą być umieszczone na palecie. Cena za usługę obejmującą paletę jest ustalana w oparciu o wagę gabarytową nie niższą niż 288 kg. W przypadku gdy waga gabarytowa lub rzeczywista jest wyższa niż 288 kg, cena za usługę jest ustalana w oparciu o wyższą wagę (rzeczywistą lub gabarytową). Dopłaty dotyczące wagi gabarytowej są określone w poniższym cenniku Usług Dodatkowych w punkcie e.

b. Paczki niestandardowe – to paczki spełniające, chociażby jeden z poniższych parametrów - serwis krajowy:

- paczki niesortowalne, które ze względu na swój kształt uniemożliwiają automatyczne sortowanie na sorterze lub które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych przesyłek w procesie sortowania (np. luźny strecz, luźno ofoliowane);

- kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną);
- nieregularnych kształtach w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnym kształcie;
- paczka zawierająca wystające elementy poza jej regularny obrys opakowania;
- zapakowana w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze (np. gumę) lub owinięte takim materiałem (wystające paski bindujące itp.);
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5,00 kg;
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) z zawartością uniemożliwiającą sortowanie automatyczne;
- opony zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD;
- paczka o długości powyżej 150 cm;
- paczka o wadze rzeczywistej 31,5 kg – 50kg;
- paczka, w której suma wymiarów (długość + szerokość +wysokość) przekracza 300 cm;
- przesyłka składająca się z dwóch lub więcej odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość;

c. Palety niestandardowe - to palety spełniające chociażby jeden z poniższych parametrów:

- zawierające towar o nieregularnych kształtach (niestanowiących prostopadłościanu);
- towar, gdzie ładunek nie jest przymocowany do nośnika (np. za pomocą folii, pasów lub taśm bindujących);
- zawierające wielkogabarytowy sprzęt AGD (lodówka, pralka, itd.).

d. Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie:
<https://www.dpd.com/pl/pl/mojedpd/dokumenty-dpd-polska>

e. Usługi Dodatkowe:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania wynosi 15 000 zł)	DPD_P2_KURIER_POBRANIE	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Zlecenie odbioru (dotyczy zlecenia 3 lub mniej paczek z	DPD_N1_PODJAZD	4,06 zł netto 4,99 zł brutto

jednego miejsca w tym samym dniu)		
Pusty podjazd bez wydania paczki (dotyczy zamówienia kuriera i niewydania paczki)	DPD_N3_PUSTY_PODJAZD	10,00 zł netto 12,30 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 1000 zł	DPD_U1_001000	W cenie Usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 1000 zł do 5000 zł	DPD_U5_005000	1,62 zł netto 1,99 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 5000 zł do 20 000 zł	DPD_U5_020000	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 20 000 zł do 50 000 zł	DPD_U8_050000	% zadeklarowanej wartości 0,12% netto 0,15% brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 50 000 zł	DPD_U9_050000_PLUS	% zadeklarowanej wartości 0,20% netto 0,25% brutto
Przesyłka niestandardowa (paczka/paleta)	DPD_N2_PRZES_NSTAND	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Predict Email	DPD_N35_EMAIL_PREDICT	w cenie Usługi
Awizo SMS	DPD_N36_SMS_AWIZO	w cenie Usługi
Awizo Email	DPD_N37_EMAIL_AWIZO	w cenie Usługi
Dopłata do usługi Allegro Kurier DPD do paczki o wadze powyżej 10 do 15 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	DPD_N39_KURIER_NADWAGA_10_1 5	1,21 zł netto 1,49 zł brutto
Dopłata do usługi Allegro Kurier DPD do paczki o wadze powyżej 15 do 20 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	DPD_N40_KURIER_NADWAGA_15_2 0	1,62 zł netto 1,99 zł brutto
Dopłata do usługi Allegro Kurier DPD do paczki o wadze powyżej 20 do 25 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	DPD_N41_KURIER_NADWAGA_20_2 5	2,43 zł netto 2,99 zł brutto
Dopłata do usługi Allegro Kurier DPD do paczki o wadze powyżej 25 do 31,5 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	DPD_N42_KURIER_NADWAGA_25_3 1_5	3,24 zł netto 3,99 zł brutto
Dopłata do usługi Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup do paczki o wadze powyżej 20 do 31,5 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	DPD_N38_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5	16,25 zł netto 19,99 zł brutto

Dopłata do paczki o wadze powyżej 31,5 do 40 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	DPD_N22_NAD_31_5_40	29,26 zł netto 35,99 zł brutto
Dopłata do paczki o wadze powyżej 40 do 50 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	DPD_N23_NAD_40_50	37,39 zł netto 45,99 zł brutto
Dopłata do paczki/palety o wadze powyżej 50 do 100 kg (której waga jest ustalana na podstawie wagi gabarytowej)	DPD_N24_NAD_50_100	129,27 zł netto 159,00 zł brutto
Dopłata do paczki/palety o wadze powyżej 100 do 200 kg (której waga jest ustalana na podstawie wagi gabarytowej)	DPD_N24_NAD_100_200	145,53 zł netto 179,00 zł brutto
Dopłata do paczki/palety o wadze powyżej 200 do 300 kg (której waga jest ustalana na podstawie wagi gabarytowej)	DPD_N25_NAD_200_300	161,79 zł netto 199,00 zł brutto
Dopłata do paczki/palety o wadze rzeczywistej lub gabarytowej powyżej 300 do 500 kg (opłata jest ustalana w oparciu o wyższą wagę)	DPD_N26_NAD_300_500	178,05 zł netto 219,00 zł brutto
Dopłata do paczki/palety o wadze rzeczywistej lub gabarytowej powyżej 500 do 700 kg (opłata jest ustalana w oparciu o wyższą wagę)	DPD_N27_NAD_500_700	210,57 zł netto 259,00 zł brutto
Paczka dłużycowa	DPD_N28_DLUZYCA	+100kg wagi za każdy rozpoczęty metr powyżej 250cm
Paleta przemysłowa	DPD_N5_PALETA_DOPLATA	46,00 zł netto 56,58 zł brutto
Przekierowanie paczki	DPD_N6_PRZEKIEROWANIE	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Zwrot paczki do nadawcy	DPD_N7_ZWROT	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Kolejna próba doręczenia (ewentualna trzecia i kolejna)	DPD_N21_DOR_KOLEJNE	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
DPD 9:30 (doręczenie do 9:30)	DPD_N8_DOR_GWR_9	40,64 zł netto 49,99 zł brutto
DPD 12:00 (doręczenie do 12:00)	DPD_N9_DOR_GWR_12	24,38 zł netto 29,99 zł brutto

DPD na godzinę (doręczenie na wskazaną godzinę)	DPD_N10_DOR_GWR_GODZ	30,00 zł netto 36,90 zł brutto
DPD Next Day (paczka do 31,5 kg)	DPD_N11_DOR_GWR_NEXT_D	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
DPD Next Day paczka powyżej 31,5kg	DPD_N12_DOR_GWR_NEXT_D_GAB	29,26 zł netto 35,99 zł brutto
Nadanie w Sobotę	DPD_N43_SOBOTA_NADANIE	10,00 zł netto 12,30 zł brutto
Doręczenie w Sobotę	DPD_N44_SOBOTA_DORECZENIE	10,00 zł netto 12,30 zł brutto
Nadanie w Niedzielę i Święta	DPD_N45_ND_SW_NADANIE	30,00 zł netto 36,90 zł brutto
Doręczenie w Niedzielę i Święta	DPD_N46_ND_SW_DORECZENIE	30,00 zł netto 36,90 zł brutto
Do rąk własnych	DPD_N15_DOR_DRW	11,37 zł netto 13,99 zł brutto
Błędny numer telefonu	DPD_N16_BLAD_TEL	1,20 zł netto 1,48 zł brutto
Błędne dane adresowe	DPD_N17_BLAD_ADR	1,20 zł netto 1,48 zł brutto
Doręczenie wieczorne 17- 21	DPD_N20_DOR_WIECZOR	6,50 zł netto 7,99 zł brutto
Dopłata za doręczenie w II strefie za każdą paczkę/paletę pow. 31,5kg*	DPD_N28_DOR_GAB_S2	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Dopłata za doręczenie w III strefie za każdą paczkę/paletę pow. 31,5kg*	DPD_N18_DOR_GAB_S3	24,38 zł netto 29,99 zł brutto
Przepakowanie	DPD_N19_PRZEPAKOWANIE	10,00 zł netto 12,30 zł brutto
Dokumenty zwrotne	DPD_N29_DOR_POD	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (elektroniczne/ na żądanie)	DPD_N30_EPOD	2,43 zł netto 2,99 zł brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (papierowe/ na żądanie)	DPD_N31_POD_Normal	6,50 zł netto 7,99 zł brutto
Zlecenie odbioru za pośrednictwem Contact Center DPD (telefon lub mail)	DPD_N32_NAD_CEXORDER	4,87 zł netto 5,99 zł brutto
Przygotowanie wykazu pobrań w formie mailowej (Standard)	DPD_N33_POBRANIE_WYKAZ	1,00 zł netto 1,23 zł brutto

Przygotowanie wykazu pobrań w formie mailowej (dodatkowe zestawienie/ na żądanie)	DPD_N34_POBRANIE_WYKAZCOD	3,00 zł netto 3,69 zł brutto
---	---------------------------	---------------------------------

*dopłata za doręczenie do II i III strefy dotyczy wyłącznie paczek pow. 31,5kg oraz palet. Tabele stref dostępne są na www.dpd.com.pl.

f. W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę gabarytową paczki rozumiana jako: szerokość cm x długość cm x wysokość cm / 6000 przekracza wartość odpowiadającą wadze rzeczywistej paczki, cena za Usługę ustalana jest na podstawie wagi gabarytowej przesyłki.

g. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

h. Opłata za Usługę Zwrotu Towaru Kurier DPD (odbiór zwrotu z adresu) wynosi 19,99 zł i jest płatna przez Kupującego przy pomocy usług płatniczych udostępnianych przez Operatorów Usług Płatniczych.

i. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

7. Spółka pobiera następujące opłaty za Usługi Dodatkowe świadczone w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez Poczta Polska S.A.

a. Usługi Dodatkowe:

Usługa	Kod	Opłata
Dodatkowa Ochrona Przesyłki do 1000zł	PP_U1_001000	w cenie Usługi
Dodatkowa Ochrona Przesyłki pow. 1000 do 5000zł	PP_U2_005000	1,62 zł netto 1,99 zł brutto
Dodatkowa Ochrona Przesyłki pow. 5000 do 50000zł	PP_U5_050000	8,12 zł netto 9,99 zł brutto

Dodatkowa Ochrona Przesyłki pow. 50 000 do 250000zł	PP_U6_250000	% zadeklarowanej wartości 0,20% netto 0,25% brutto
Ostrożnie	PP_N3_OSTROZNIE	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Sprawdzenie zawartości	PP_N1_SPR_ZAWAR	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Zadeklarowanie wartości powyżej 100 zł (3)	PP_N2_DEKL_WART	% zadeklarowanej wartości, Max deklarowana wartość 70000 zł 2,44% netto 3% brutto
Zwrot przesyłki (wynikający z braku możliwości jej doręczenia)	PP_N5_ZWROT	12,19 zł netto 14,99 zł (1) brutto
Przesyłka niestandardowa	PP_N4_PRZES_NSTAND	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) (2)	PP_N8_EPO	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Dokumenty zwrotne – (zwrot dokumentów zwrotnych kurierem) (2)	PP_N9_ZWROTNE_KURIER	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Dokumenty zwrotne - (zwrot dokumentów zwrotnych przesyłką rejestrowaną/ nierejestrowaną/ priorytetową/ ekonomiczną) (2)	PP_N10_ZWROTNE_LIST	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Potwierdzenie odbioru – (zwrot potwierdzenia odbioru kurierem) (2)	PP_N11_POTW_KURIER	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Potwierdzenie odbioru - (zwrot potwierdzenia odbioru przesyłką rejestrowaną/ nierejestrowaną/ priorytetową/ ekonomiczną) (2)	PP_N12_POTW_LIST	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Doręczenie przesyłki do rąk własnych	PP_N13_DORAKWLASNYCH	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Doręczenie do 12:00	PP_N15_DOR_DO_12.00	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Doręczenie do 17:00	PP_N16_DOR_DO_17.00	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Pobranie	PP_P2_POBRANIE	4,06 zł netto

		4,99 zł brutto
Opłata za przekroczenie wagi lub wymiarów regulaminowych	PP_N19_PRZEKROCZENIE_WAGI_LUB_WYMIAROW	81,29 zł netto 99,99 zł brutto
Zlecenie odbioru ad-hoc	PP_N20_ZLECENIE_ODBIORU	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Potwierdzenie dostarczenia paczki SMS	PP_N21_POTWIERDZENIE_SMS	0,80 zł netto 0,99 zł brutto

(1) W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego nadanej z usługami dodatkowymi:

- Ostrożnie
- Zadeklarowanie wartości powyżej 100 zł
- Przesyłka niestandardowa

poza opłatą ustaloną za zwrot przesyłki, powtórnie pobiera się opłatę za wymienione usługi dodatkowe.

(2) Usługa niedostępna dla metod dostawy Allegro Punkty Poczta Pobranie i Allegro Punkty Poczta, Żabka.

(3) Usługa dostępna tylko dla metod dostawy Allegro Kurier Pocztex, Allegro Kurier Pocztex pobranie.

b. Usługi Dodatkowe związane z usługą Allegro Przesyłka Polecona są płatne przez Sprzedającego zgodnie z poniższą tabelą:

Usługa	Kod	Opłata
Potwierdzenie odbioru	PP_N6_POTWIERDZENIE	2,11 zł netto 2,60 zł brutto
Zwrot Przesyłki Poleconej (wynikający z braku możliwości jej doręczenia)	PP_N7_ZWROTPOLECONA	6,50 zł netto 7,99 zł brutto

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

d. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego,

Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

ARTYKUŁ 16. KOSZTY USŁUGI DOSTAWY, USŁUGI ZWROTU TOWARÓW, USŁUG DODATKOWYCH ORAZ USŁUGI SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ (ALLEGRO.PL)

1. Spółka świadczy Usługę Dostawy, Usługę Zwrotu Towaru oraz Usługi Dodatkowe na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 16 do Regulaminu oraz Usługę Spedycji Międzynarodowej na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 18 do Regulaminu. Ponadto Spółka świadczy Usługę Allegro Smart! dla Sprzedających na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 12 do Regulaminu. Cennik Usługi Spedycji Międzynarodowej oraz Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających znajduje się w niniejszym Załączniku nr 4 do Regulaminu.

2. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dostawy oraz Usługi Spedycji Międzynarodowej świadczone w ramach Usługi Allegro Smart!:

Allegro Smart! Opłata za każdą paczkę w zależności od kwoty zamówienia brutto					
Usługa Kod usługi	Kwota zamówienia: 30–44,99 zł	Kwota zamówienia: 45–64,99 zł	Kwota zamówienia: 65–99,99 zł	Kwota zamówienia: 100–149,99 zł	Kwota zamówienia: od 150 zł
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska DPD_PUP_CZ_PL DPD_OOH_SK_PL DPD_POINT_HU_PL	1,29 zł netto 1,59 zł brutto	2,59 zł netto 3,19 zł brutto	4,22 zł netto 5,19 zł brutto	6,41 zł netto 7,89 zł brutto	za pierwszą paczkę: 8,12 zł netto 9,99 zł brutto za każdą kolejną: 6,41 zł netto 7,89 zł brutto[1]
Allegro Kurier DPD Polska DPD_COURIER_CZ_PL DPD_COURIER_SK_PL DPD_COURIER_HU_PL	1,62 zł netto 1,99 zł brutto	3,24 zł netto 3,99 zł brutto	4,95 zł netto 6,09 zł brutto	7,72 zł netto 9,49 zł brutto	za pierwszą paczkę: 9,67 zł netto 11,89 zł brutto za każdą kolejną: 7,72 zł netto 9,49 zł brutto[2]
Allegro International	1,29 zł netto 1,59 zł brutto	2,59 zł netto 3,19 zł brutto	4,22 zł netto 5,19 zł brutto	6,41 zł netto 7,89 zł brutto	za pierwszą paczkę:

Odbiór w Punkcie Polska <i>ONE_PUDO_CZ_PL</i> Allegro International Automaty Paczkowe Polska <i>ONE_APM_CZ_PL</i>					8,12 zł netto 9,99 zł brutto za każdą kolejną: 6,41 zł netto 7,89 zł brutto
Allegro International Kurier Polska <i>ONE_COURIER_CZ_PL</i>	1,62 zł netto 1,99 zł brutto	3,24 zł netto 3,99 zł brutto	4,95 zł netto 6,09 zł brutto	7,72 zł netto 9,49 zł brutto	za pierwszą paczkę: 9,67 zł netto 11,89 zł brutto za każdą kolejną: 7,72 zł netto 9,49 zł brutto

[1] Dla usługi Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska z kodem DPD_POINT_HU_PL cena wynosi 8,12 netto (9,99 zł brutto) za każdą paczkę

[2] Dla usługi Allegro Kurier DPD Polska z kodem DPD_COURIER_HU_PL cena wynosi 9,34 netto (11,49 zł brutto) za każdą paczkę

3. Usługi Dostawy oraz Usługi Spedycji Międzynarodowej, o których mowa w niniejszym artykule, mają przypisane poniższe kody, wagi i wymiary:

Usługa	Kod	Waga i wymiary w ramach Usługi Dostawy i Usługi Spedycji Międzynarodowej*
Allegro Kurier DPD Polska	DPD_COURIER_CZ_PL	maksymalna waga rzeczywista do 10 kg, maksymalne wymiary: długość boku 175 cm, maksymalny obwód $2xW+2xS+D \leq 300$ cm
Allegro Kurier DPD Polska	DPD_COURIER_SK_PL	maksymalna waga rzeczywista do 31,5 kg, maksymalne wymiary: długość boku 175 cm, maksymalny obwód $2xW+2xS+D \leq 300$ cm
Allegro Kurier DPD Polska	DPD_COURIER_HU_PL	maksymalna waga rzeczywista do 31,5 kg, maksymalne wymiary: długość boku 175 cm, maksymalny obwód $2xW+2xS+D \leq 300$ cm
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska	DPD_PUP_CZ_PL	maksymalna waga rzeczywista do 10 kg, maksymalne wymiary: długość

		boku 100 cm, maksymalny obwód $2 \times W + 2 \times S + D \leq 250$ cm
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska	DPD_OOH_SK_PL	maksymalna waga rzeczywista do 20 kg, maksymalne wymiary: długość boku 100 cm, maksymalny obwód $2 \times W + 2 \times S + D \leq 250$ cm
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska	DPD_POINT_HU_PL	maksymalna waga rzeczywista do 20 kg, maksymalne wymiary: długość boku 100 cm, maksymalny obwód $2 \times W + 2 \times S + D \leq 250$ cm
Allegro International Odbiór w Punkcie Polska	ONE_PUDO_CZ_PL	max. waga 20 kg dla nadeń w Automacie Paczkowym, max. wymiary przesyłki 64 cm x 38 cm x 41 cm
Allegro International Automaty Paczkowe Polska	ONE_APM_CZ_PL	do 20 kg, max. wymiary: 64 cm x 38 cm x 41 cm
Allegro International Kurier Polska	ONE_COURIER_CZ_PL	max. waga 30 kg, max. 120 cm najdłuższy bok, max. suma 3 boków 220 cm
*Nadanie przesyłki przekraczającej wagę lub wymiary może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat, w szczególności za Usługi Dodatkowe o których mowa w niniejszym artykule.		

4. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dostawy świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

Usługa	Kod	Opłata
Allegro Kurier DHL Austria	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_AUSTRIA	28,45 zł netto 34,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Belgia	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_BELGIA	41,46 zł netto 50,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Bułgaria	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_BULGARIA	41,46 zł netto 50,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Chorwacja	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_CHORWACJA	46,33 zł netto 56,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Czechy	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_CZECHY	21,94 zł netto 26,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Dania	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_DANIA	43,08 zł netto 52,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Estonia	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_ESTONIA	37,39 zł netto 45,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Finlandia	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_FINLANDIA	43,08 zł netto 52,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Grecja	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_GRECJA	56,90 zł netto

		69,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Hiszpania	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_HISZPANIA	57,72 zł netto 70,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Holandia	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_HOLANDIA	24,38 zł netto 29,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Litwa	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_LITWA	29,26 zł netto 35,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Łotwa	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_LOTWA	31,70 zł netto 38,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Luksemburg	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_LUKSEMBURG	45,52 zł netto 55,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Niemcy	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_NIEMCY	26,82 zł netto 32,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Portugalia	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_PORTUGALIA	65,85 zł netto 80,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Rumunia	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_RUMUNIA	38,20 zł netto 46,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_SLOWACJA	20,32 zł netto 24,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_P2_PUNKTY_SLOWACJA	19,50 zł netto 23,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_P2_PUNKTY_SLOWACJA	19,50 zł netto 23,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Słowenia	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_SLOWENIA	48,77 zł netto 59,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Szwecja	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_SZWECJA	43,89 zł netto 53,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Węgry	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_WEGRY	30,89 zł netto 37,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry	DHL_EKSPORT_P2_PUNKTY_WĘGRY	26,82 zł netto 32,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry	DHL_EKSPORT_P2_PUNKTY_WĘGRY	26,82 zł netto 32,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Włochy	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_WLOCHY	43,08 zł netto 52,99 zł brutto

Przesyłki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DHL** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy

- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 200 cm – nie dotyczy Włoch, gdzie maksymalna długość przesyłki wynosi 120 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 [długość] x 60 [szerokość] x 60 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 120 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 20,0 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 50 [długość] x 35 [szerokość] x 31 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 50 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 10,0 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 80 [długość] x 60 [szerokość] x 60 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 80 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 330 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 10,0 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 68 [długość] x 44 [szerokość] x 57 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 68 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 330 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Nadanie i doręczenie przesyłki

W systemie „od drzwi do drzwi” z wyłączeniem Estonii, Danii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji. W krajach tych Odbiorca przesyłki odbiera ją w lokalnym punkcie Partnera DHL Parcel.

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegały opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

5. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dostawy świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez DPD Polska Sp. z o.o.

Usługa	Kod	Opłata dla paczki o wadze do 10 kg
Allegro Kurier DPD Austria	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_AUSTRIA	37,39 zł netto 45,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Belgia	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_BELGIA	41,46 zł netto 50,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Bułgaria	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_BULGARIA	58,53 zł netto 71,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Chorwacja	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_CHORWACJA	41,46 zł netto 50,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Czechy	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_CZECHY	21,94 zł netto 26,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy	DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_CZECHY	19,50 zł netto 23,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy	DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_CZECHY	19,50 zł netto 23,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Dania	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_DANIA	54,46 zł netto 66,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Estonia	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_ESTONIA	42,27 zł netto 51,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Finlandia	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_FINLANDIA	77,23 zł netto 94,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Grecja	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_GRECJA	92,67 zł netto 113,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Hiszpania	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_HISZPANIA	66,66 zł netto 81,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Holandia	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_HOLANDIA	32,51 zł netto 39,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Irlandia	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_IRLANDIA	61,78 zł netto 75,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Litwa	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_LITWA	19,50 zł netto 23,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Łotwa	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_LOTWA	31,70 zł netto 38,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Luksemburg	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_LUKSEMBURG	41,46 zł netto 50,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Niemcy	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_NIEMCY	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Portugalia	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_PORTUGALIA	69,91 zł netto 85,99 zł brutto

Allegro Rumunia	Kurier	DPD	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_RUMUNIA	40,64 zł netto 49,99 zł brutto
Allegro Słowacja	Kurier	DPD	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_SLOWACJA	20,32 zł netto 24,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja			DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_SLOWACJA	19,50 zł netto 23,99 zł brutto
Allegro Paczkowe DPD Słowacja			DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_SLOWACJA	19,50 zł netto 23,99 zł brutto
Allegro Słowenia	Kurier	DPD	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_SLOWENIA	32,51 zł netto 39,99 zł brutto
Allegro Szwecja	Kurier	DPD	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_SZWECJA	46,33 zł netto 56,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Węgry			DPD_EKSPORT_P1_KURIER_WEGRY	24,38 zł netto 29,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry			DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_WEGRY	17,88 zł netto 21,99 zł brutto
Allegro Paczkowe DPD Węgry			DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_WEGRY	17,88 zł netto 21,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Włochy			DPD_EKSPORT_P1_KURIER_WLOCHY	56,09 zł netto 68,99 zł brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy** oraz **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja** oraz **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) < = 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy** oraz **Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja** oraz **Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- Maksymalny wymiar 50 x 44 x 59 [cm] dla **Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy, Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja**
- Maksymalny wymiar 68 x 44 x 57 [cm] dla **Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry**

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

6. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dostawy świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez Packeta Poland sp. z o.o. (w Czechach jako "Zásilkovna")

Usługa	Kod	Opłata
Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_CZ	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Automaty Paczkowe Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_CZ	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_SK	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_SK	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_HU	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty Paczkowe Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_HU	13,00 zł netto 15,99 zł brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta** oraz **Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta, Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty Paczkowe Packeta** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element

- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe oraz zostanie zwrócona do nadawcy, zgodnie z cennikiem Usług Dodatkowych.

7. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Spedycji Międzynarodowej świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez Spółkę.

Usługa	Kod	Opłata
Allegro International Kurier Czechy (max. waga 30 kg, max. wymiary przesyłki 120 cm najdłuższy bok, max. suma 3 boków 220 cm) W przypadku nadania przesyłki w Automacie Paczkowym wymiary przesyłki nie mogą przekraczać wymiarów 64 x 38 x 41 cm wraz z opakowaniem	AIC_COURIER_P1	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro* (max. waga 20 kg, max. wymiary przesyłki 120 cm najdłuższy bok, max. suma 3 boków 220 cm) W przypadku nadania przesyłki w Automacie Paczkowym wymiary przesyłki nie mogą przekraczać wymiarów 64 x 38 x 41 cm wraz z opakowaniem	AIC_POINT_P2	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Allegro International Automaty Paczkowe Czechy, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro* Max. wymiary przesyłki nie mogą przekraczać 43 x 33 x 57 cm, max. 20 kg wraz z opakowaniem	AIC_BOX_P3	13,00 zł netto 15,99 zł brutto

*Usługi dostępne wyłącznie dla wskazanych kodów pocztowych [tutaj](#). Casy dostaw są czasami deklarowanymi, bez gwarancji dostawy w wyznaczonym terminie.

8. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dostawy świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Usługa	Kod	Opłata
Allegro Kurier DPD Polska	DPD_COURIER_CZ_PL	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska	DPD_PUP_CZ_PL	9,75 zł netto 11,99 zł brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Kurier DPD Polska** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 175 cm
- maksymalne wymiary: $2 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + \text{wysokość} \leq 300 \text{ cm}$

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: $2 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + \text{wysokość} \leq 250 \text{ cm}$

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej, nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytocznymi dostawcy.

9. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dostawy świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Usługa	Kod	Opłata
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska	DPD_OOH_SK_PL	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Polska	DPD_COURIER_SK_PL	12,19 zł netto 14,99 zł brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Kurier DPD Polska** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5 kg (waga rzeczywista)
- najdłuższy bok paczki: 175 cm
- maksymalne wymiary: $2 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + \text{wysokość} \leq 300 \text{ cm}$

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (waga rzeczywista)
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: $2 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + \text{wysokość} \leq 250 \text{ cm}$

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej, nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytycznymi dostawcy.

10. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Spedycji Międzynarodowej świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez Spółkę.

Usługa	Kod	Opłata
Allegro International Odbiór w Punkcie Polska (max. waga 20 kg / 20 kg dla nadeń w Automacie Paczkowym, max. wymiary przesyłki 64 x 38 x 41 cm)	ONE_PUDO_CZ_PL	9,75 zł netto 11,99 zł brutto

Allegro International Automaty Paczkowe Polska (do 20 kg, max. wymiary: 64 x 38 x 41 cm)	ONE_APM_CZ_PL	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro International Kurier Polska (max. waga 30 kg, max. 120 cm najdłuższy bok, max. suma 3 boków 220 cm)	ONE_COURIER_CZ_PL	12,19 zł netto 14,99 zł brutto

11. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dostawy świadczone poza Usługą Allegro Smart! przez DPD Hungary Kft.

Usługa	Kod	Opłata
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska	DPD_POINT_HU_PL	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Polska	DPD_COURIER_HU_PL	12,19 zł netto 14,99 zł brutto

Opłata za dostawę jest ustalana na podstawie rzeczywistej wagi lub wagi gabarytowej przesyłki. W każdym przypadku brana jest pod uwagę wyższa wartość.

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Polska** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x wysokość + długość) $\leq$ 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x wysokość + długość) $\leq$ 250 cm

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>.

12. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe świadczone poza Usługą Allegro Smart! w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez DHL Parcel Polska sp. z o.o.:

Usługa			Kod	Opłata dla paczek o wadze powyżej 10kg do 20kg
Allegro Austria	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_AUSTRIA	6,50 zł netto 7,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Belgia			DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_BELGIA	15,44 zł netto 18,99 zł brutto
Allegro Bułgaria	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_BUŁGARIA	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Chorwacja	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_CHORWACJA	8,94 zł netto 10,99 zł brutto
Allegro Czechy	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_CZECHY	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Dania			DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_DANIA	8,94 zł netto 10,99 zł brutto
Allegro Estonia	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_ESTONIA	8,94 zł netto 10,99 zł brutto
Allegro Finlandia	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_FINLANDIA	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Grecja	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_GRECJA	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Hiszpania	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_HISZPANIA	35,76 zł netto 43,99 zł brutto
Allegro Holandia	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_HOLANDIA	20,32 zł netto 24,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Litwa			DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_LITWA	14,63 zł netto 17,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Łotwa			DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_ŁOTWA	6,50 zł netto 7,99 zł brutto
Allegro Luksemburg	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_LUKSEMBURG	17,88 zł netto 21,99 zł brutto
Allegro Niemcy	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_NIEMCY	13,81 zł netto 16,99 zł brutto
Allegro Portugalia	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_PORTUGALIA	30,89 zł netto 37,99 zł brutto
Allegro Rumunia	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_RUMUNIA	7,31 zł netto 8,99 zł brutto
Allegro Słowacja	Kurier	DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_SŁOWACJA	11,37 zł netto 13,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja			DHL_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_SLOWACJA	4,06 zł netto 4,99 zł brutto

Allegro Paczkowe DHL Słowacja	Automaty	DHL_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_SLOWACJA	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Allegro Słowenia	Kurier DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_SLOWENIA	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Szwecja	Kurier DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_SZWECJA	8,94 zł netto 10,99 zł brutto
Allegro Węgry	Kurier DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_WĘGRY	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Paczkowe DHL Węgry	Automaty	DHL_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_WĘGRY	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry		DHL_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_WĘGRY	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Allegro Włochy	Kurier DHL	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_WŁOCHY	8,94 zł netto 10,99 zł brutto

Usługa	Kod	Oplata dla paczek o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg
Allegro Austria	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_AUSTRIA	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Belgia	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_BELGIA	39,83 zł netto 48,99 zł brutto
Allegro Bułgaria	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_BUŁGARIA	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Chorwacja	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_CHORWACJA	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Allegro Czechy	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_CZECHY	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Dania	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_DANIA	10,56 zł netto 12,99 zł brutto
Allegro Estonia	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_ESTONIA	11,37 zł netto 13,99 zł brutto
Allegro Finlandia	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_FINLANDIA	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Allegro Grecja	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_GRECJA	11,37 zł netto 13,99 zł brutto
Allegro Hiszpania	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_HISZPANIA	79,67 zł netto 97,99 zł brutto
Allegro Holandia	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_HOLANDIA	39,02 zł netto 47,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Litwa	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_LITWA	18,69 zł netto 22,99 zł brutto

Allegro Kurier DHL Łotwa	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_ŁOTWA	14,63 zł netto 17,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Luksemburg	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_LUKSEMBURG	38,20 zł netto 46,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Niemcy	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_NIEMCY	15,44 zł netto 18,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Portugalia	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_PORTUGALIA	76,41 zł netto 93,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Rumunia	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_RUMUNIA	9,75 zł netto 11,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_SŁOWACJA	20,32 zł netto 24,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_N2_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5_SLOWACJA	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_N2_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5_SLOWACJA	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Słowenia	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_SŁOWENIA	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Szwecja	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_SZWECJA	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N2_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N2_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Allegro Kurier DHL Włochy	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_WŁOCHY	10,56 zł netto 12,99 zł brutto

Usługa	Kod	Opłata
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej od 31,5kg do 50 kg	DHL_EKSPORT_N6_PRZEKROCZONA_WAGA_W OLUMETRYCZNA_31_5	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej powyżej 50kg do 110 kg	DHL_EKSPORT_N7_PRZEKROCZONA_WAGA_W OLUMETRYCZNA_50	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za	DHL_EKSPORT_N8_PRZEKROCZONA_WAGA_W OLUMETRYCZNA_110	81,29 zł netto 99,99 zł brutto

każdy element o wadze przestrzennej powyżej 110 kg		
Opłata za przesyłkę niestandardową	DHL_EKSPORT_N5_PACZKA_NIESTANDARDOWA	121,14 zł netto 149,00 zł brutto
Zwrot operacyjny przesyłki	DHL_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	15,44 zł netto 18,99 zł brutto
Zlecenie odbioru (telefon lub mail)	DHL_EKSPORT_N3_ZLECENIE_ODBIORU	w cenie Usługi
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i niewydania paczek)	DHL_EKSPORT_N4_PUSTY_PODJAZD	w cenie Usługi
Opłata za dodatkową ochronę ubezpieczeniową przesyłki do 10 000 zł	DHL_EKSPORT_U1_DODATKOWA_OCHRONA_DO_10_000	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Opłata za dodatkową ochronę ubezpieczeniową przesyłki powyżej 10 000 zł	DHL_EKSPORT_U1_DODATKOWA_OCHRONA_POW_10_000	% zadeklarowanej wartości 0,57% netto 0,7% brutto

a. W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę wymiarową paczki rozumianą jako: szerokość cm x długość cm x wysokość cm / 4000 przekracza wartość odpowiadającą wadze rzeczywistej paczki, cena za Usługę ustalana jest na podstawie wagi wymiarowej paczki.

b. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

13. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe świadczone poza Usługą Allegro Smart! w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez DPD Polska Sp. z o.o.

Usługa	Kod	Opłata dla paczek o wadze powyżej 10kg do 20kg
Allegro Kurier DPD Austria	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_AUSTRIA	3,24 zł netto 3,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Belgia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_BELGIA	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Bułgaria	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_BUŁGARIA	17,88 zł netto 21,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Chorwacja	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_CHORWACJA	3,24 zł netto 3,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Czechy	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_CZECHY	10,56 zł netto 12,99 zł brutto

Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_2 0_CZECHY	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_2 0_CZECHY	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Dania	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _DANIA	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Estonia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _ESTONIA	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Finlandia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _FINLANDIA	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Grecja	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _GRECJA	34,14 zł netto 41,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Hiszpania	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _HISZPANIA	27,63 zł netto 33,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Holandia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _HOLANDIA	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Irlandia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _IRLANDIA	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Litwa	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _LITWA	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Łotwa	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _ŁOTWA	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Luksemburg	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _LUKSEMBURG	22,76 zł netto 27,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Niemcy	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _NIEMCY	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Portugalia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _PORTUGALIA	28,45 zł netto 34,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Rumunia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _RUMUNIA	10,56 zł netto 12,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Słowacja	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _SŁOWACJA	11,37 zł netto 13,99 zł brutto
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_2 0_SLOWACJA	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_2 0_SLOWACJA	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Słowenia	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _SŁOWENIA	5,68 zł netto 6,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Szwecja	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _SZWECJA	7,31 zł netto 8,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Węgry	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _WĘGRY	15,44 zł netto 18,99 zł brutto

Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_2 _0_WEGRY	6,50 zł netto 7,99 zł brutto
Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_2 _0_WEGRY	6,50 zł netto 7,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Włochy	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20 _WŁOCHY	6,50 zł netto 7,99 zł brutto

Usługa	Kod	Opłata dla paczek o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg
Allegro Kurier DPD Austria	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_AUSTRIA	34,14 zł netto 41,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Belgia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_BELGIA	43,89 zł netto 53,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Bułgaria	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_BUŁGARIA	36,58 zł netto 44,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Chorwacja	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_CHORWACJA	30,89 zł netto 37,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Czechy	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_CZECHY	30,07 zł netto 36,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Dania	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_DANIA	40,64 zł netto 49,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Estonia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_ESTONIA	29,26 zł netto 35,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Finlandia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_FINLANDIA	50,40 zł netto 61,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Grecja	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_GRECJA	65,03 zł netto 79,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Hiszpania	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_HISZPANIA	60,97 zł netto 74,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Holandia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_HOLANDIA	40,64 zł netto 49,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Irlandia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_IRLANDIA	75,60 zł netto 92,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Litwa	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_LITWA	29,26 zł netto 35,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Łotwa	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_ŁOTWA	32,51 zł netto 39,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Luksemburg	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_LUKSEMBURG	42,27 zł netto 51,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Niemcy	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31 _5_NIEMCY	28,45 zł netto 34,99 zł brutto

Allegro Kurier DPD Portugalia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_PORTUGALIA	72,35 zł netto 88,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Rumunia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_RUMUNIA	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Słowacja	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_SŁOWACJA	20,32 zł netto 24,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Słowenia	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_SŁOWENIA	42,27 zł netto 51,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Szwecja	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_SZWECJA	17,07 zł netto 20,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Węgry	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	17,88 zł netto 21,99 zł brutto
Allegro Kurier DPD Włochy	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_WŁOCHY	47,15 zł netto 57,99 zł brutto

Usługa	Kod	Opłata
Zlecenie odbioru za pośrednictwem Contact Center DPD (telefon lub mail)	DPD_EKSPORT_N3_ZLECENIE_ODBIORU	w cenie Usługi
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i niewydania paczek)	DPD_EKSPORT_N4_PUSTY_PODJAZD	w cenie Usługi
Zwrot do nadawcy	DPD_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	15,44 zł netto 18,99 zł brutto
Przekroczenie ograniczeń technicznych (1)	DPD_EKSPORT_N6_PRZEKROCZENIE_OGRANICZEN_TECHNICZNYCH	202,44 zł netto 249,00 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 1000 zł	DPD_EKSPORT_U1_DO_1000	w cenie Usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 1000 do 2000 zł	DPD_EKSPORT_U1_DODATKOWA_OCHRONA_DO_2000	1,62 zł netto 1,99 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 2000 zł do 3000 zł	DPD_EKSPORT_U2_DODATKOWA_OCHRONA_DO_3000	2,43 zł netto 2,99 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 3000 zł do 4000 zł	DPD_EKSPORT_U3_DODATKOWA_OCHRONA_DO_4000	3,24 zł netto 3,99 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 4000 zł do 5000 zł	DPD_EKSPORT_U4_DODATKOWA_OCHRONA_DO_5000	5,68 zł netto 6,99 zł brutto

Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 5000 zł do 10 000 zł	DPD_EKSPORT_U5_DODATKOWA_OCHRONA_DO_10000	37,39 zł netto 45,99 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 10 000 zł do 20 000 zł	DPD_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	37,39 zł netto 45,99 zł brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 20 000 zł do 50 000 zł	DPD_EKSPORT_U7_DODATKOWA_OCHRONA_DO_50000	96,75 zł netto 119,00 zł brutto
Niestandardowa paczka (2)	DPD_EKSPORT_N7_PACZKA_NIESTANDARDOWA	161,79 zł netto 199,00 zł brutto
E-mail Predict	DPD_EKSPORT_N9_EMAIL_PREDICT	W cenie Usługi
Potwierdzenie nadania / doręczenia paczki (elektroniczne / na żądanie)	DPD_EKSPORT_N12_POTWIERDZENIE_ELEKTRONICZNE	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Potwierdzenie nadania / doręczenia paczki (papierowe / na żądanie)	DPD_EKSPORT_N13_POTWIERDZENIE_PAPIEROWE	16,25 zł netto 19,99 zł brutto

1) Przekroczenie ograniczeń technicznych dotyczy:

Dla usługi **Allegro Kurier DPD:**

- paczki dłuższej niż 175 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 300 cm; lub
- cięższej niż 31,5 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

Dla usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup:**

- paczki dłuższej niż 100 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 250 cm; lub
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

Dla usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD:**

- paczki większej niż 50 x 44 x 59 [cm] dla **Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy oraz Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja**
- paczki większej niż 68 x 44 x 57 [cm] dla **Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry**
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

2) Niestandardowa paczka odnosi się do paczki spełniającej chociażby jeden z poniższych parametrów:

- paczki niesortowalne, które ze względu na swój kształt lub wymiary uniemożliwiają automatyczne sortowanie na sorterze lub które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych przesyłek w procesie sortowania; lub
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub
- zawierającej wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowane w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) z zawartością uniemożliwiającą sortowanie automatyczne
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5,00 kg; lub
- zawierającej opony zapakowanie niezgodnie z wytycznymi DPD; lub
- składającej się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/pl/pl/mojedpd/dokumenty-dpd-polska/>.

Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

14. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe świadczone poza Usługą Allegro Smart! W związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez Packeta Poland sp. z o.o. (w Czechach jako "Zásilkovna").

Usługa	Kod	Opłata
Paczka przekraczająca maksymalne wymiary (maksymalna długość boku 120 cm, suma wymiarów trzech boków maksymalnie 150 cm)	PACKETA_N2_PACZKA_PONAD_WYMIAR	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Zwrot do nadawcy	PACKETA_N3_ZWROT	8,94 zł netto 10,99 zł brutto

Przesyłkami ponadwymiarowymi, są przesyłki przekraczające wymiary oraz wagę, które są wymienione w punkcie 6 niniejszego artykułu.

Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

15. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe świadczone poza Usługą Allegro Smart! W związku z Usługami Spedycji Międzynarodowej świadczonymi przez Spółkę oraz związane z nimi kary i odszkodowania.

a. Usługi Dodatkowe:

Usługa	Kod	Opłata
Dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł		w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 5000 zł do max. wartości 20 000 zł	AIC_PROTECTION_N10	% zadeklarowanej wartości 0,12% netto 0,15% brutto
Pobranie - Allegro International Kurier Czechy	AIC_COD_COURIER_N2	6,50 zł netto 7,99 zł brutto
Pobranie - Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy oraz Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro	AIC_COD_PUDO_N3	4,87 zł netto 5,99 zł brutto
Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki	AIC_VER_N4	13,00 zł netto 15,99 zł brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Czechy o wadze powyżej 30 kg (wagi rzeczywistej)	AIC_OVERWEIGHT_COURIER_N6	81,29 zł netto 99,99 zł brutto
Dopłata do paczki Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy oraz Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro o wadze powyżej 20 kg (wagi rzeczywistej)	AIC_OVERWEIGHT_PUDO_N6	81,29 zł netto 99,99 zł brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Czechy Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy oraz	AIC_OVERSIZE_N5	16,25 zł netto 19,99 zł brutto

Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro o wymiarach większych niż 120 cm (najdłuższy bok) lub gdy przekracza max. suma 3 boków 220 cm i Allegro International Automaty Paczkowe Czechy oraz Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro gdy przekracza wymiary 43 x 33 x 57 cm		
Zwrot do nadawcy	AIC_RETURN_N1	15,44 zł netto 18,99 zł brutto
Zlecenie odbioru (dotyczy zlecenia 4 lub mniej przesyłek z jednego miejsca w tym samym dniu) [1]	AIC_PICK_UP_N9	4,87 zł netto 5,99 zł brutto

[1] Uwaga! Jeśli podjazd zostanie zamówiony równolegle za pomocą 2 różnych narzędzi, zostanie naliczona osobna opłata za dodatkowy podjazd kuriera.

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro International Kurier Czechy, Allegro International odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy** oraz **Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element, zapakowana zgodnie z [instrukcją](#)
- maksymalne wagi i wymiary przesyłek w zależności od metody nadania powinny wynosić:

Allegro International Kurier Czechy

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 30 kg o
- najdłuższy bok – 120 cm
- maksymalna suma 3 boków – 220 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 25 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 20 kg
- najdłuższy bok – 120 cm
- maksymalna suma 3 boków – 220 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Allegro International Automaty Paczkowe Czechy, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 43 x 33 x 57 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 43 x 33 x 57 cm.

Paczki, których wymiary lub waga przekraczają wskazane powyżej wartości będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe zgodnie z cennikiem Usług Dodatkowych oraz mogą zostać zwrócone do nadawcy.

b. Kary i odszkodowania.

Kary i odszkodowania	Kod	Kwota obciążenia
Kara za pierwsze zdarzenie związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem	AIC_DANGER1_N7	119 zł
Kara za kolejne zdarzenia związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane	AIC_DANGER2_N8	1119 zł

zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem		
---	--	--

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat. W przypadku naliczenia kar lub odszkodowań zostaną one udokumentowane w ramach rozliczeń, o których mowa w Artykułach 2 - 6 powyżej.

16. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

a. Usługi Dodatkowe:

Usługa	Kod	Opłata
Dopłata dla paczek Allegro Kurier DPD Polska o wadze powyżej 10 kg do 20 kg	DPD_OVER_10_20_CZ_PL	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Dopłata dla paczek Allegro Kurier DPD Polska o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg	DPD_OVER_20_31,5_CZ_PL	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Dopłata dla paczek Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska o wadze powyżej 10 kg do 20 kg	DPD_OVER_10_20_CZ_PL	8,12 zł netto 9,99 zł brutto
Pobranie do 6000 PLN	DPD_COD_CZ_PL	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_NON_STANDARD_CZ_PL	121,14 zł netto 149,00 zł brutto
Niestandardowe opakowanie (czarna folia lub czarne opakowanie)	DPD_BLACK_FOIL	24,38 zł netto 29,99 zł brutto
Nieprawidłowe zapakowanie opon	DPD_WRONG_PACKING_CZ_PL	16,25 zł netto 19,99 zł brutto
Dopłata za przewóz opon	DPD_TIRES_CZ_PL	44,71 zł netto 54,99 zł brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska**)
- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie

- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- zawierającej opony, zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera: <https://www.dpd.com/cz/en/general-terms-and-conditions/>

b. W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę gabarytową paczki rozumiana jako: szerokość cm x długość cm x wysokość cm / 5000 przekracza wartość odpowiadającą wadze rzeczywistej paczki, cena za Usługę ustalana może być na podstawie wagi gabarytowej przesyłki.

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

d. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

17. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

a. Usługi Dodatkowe:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie do 6000 PLN	DPD_N3_COD	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_N3_OVERSIZE	21,13 zł netto 25,99 zł brutto
Opony - dopłata do standardowej usługi	DPD_TIRES_SK_PL	10,56 zł netto 12,99 zł brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska**)
- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- zawierającej opony, zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera: <https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>.

b. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

c. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

18. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe świadczone w związku z Usługami Spedycji Międzynarodowej świadczonymi przez Spółkę.

a. Usługi Dodatkowe:

Usługa	Kod	Opłata
Zwrot do nadawcy	ONE_RETURN	w cenie usługi

Dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł		w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 5000 zł do max. wartości 20 000 zł	ONE_PROTECTION	% zadeklarowanej wartości 0,12% netto 0,15% brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Polska o wadze powyżej 31,5 kg (wagi rzeczywistej)	ONE_OVER_31,5_50	32,51 zł netto 39,99 zł brutto
Dopłata do paczki Allegro International Odbiór w Punkcie Polska i Allegro International Automaty Paczkowe Polska o wadze powyżej 20 kg (wagi rzeczywistej)	ONE_OVERSIZE	32,51 zł netto 39,99 zł brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Polska o wymiarach większych niż 120 cm (najdłuższy bok) lub gdy przekracza obwód 220 cm i Allegro International Odbiór w Punkcie Polska , Allegro International Automaty Paczkowe Polska gdy przekracza wymiary: 64 x 38 x 41 cm	ONE_OVERSIZE	32,51 zł netto 39,99 zł brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi Allegro International Kurier Polska, Allegro International odbiór w Punkcie Polska, Allegro International Automaty Paczkowe Polska powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element, zapakowana zgodnie z [instrukcją](#)
- Maksymalne wagi i wymiary przesyłek w zależności od metody nadania powinny wynosić:

Allegro International Kurier Polska

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 31,5 kg
- najdłuższy bok – 120 cm
- maksymalna suma 3 boków – 220 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Allegro International Odbiór w Punkcie Polska

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Allegro International Automaty Paczkowe Polska

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Paczki, których wymiary lub waga przekraczają wskazane powyżej wartości będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe zgodnie z cennikiem Usług Dodatkowych oraz mogą zostać zwrócone do nadawcy.

b. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat. W przypadku naliczenia kar lub odszkodowań zostaną one udokumentowane w ramach rozliczeń, o których mowa w Artykułach 2 – 6 powyżej.

c. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach.

19. Spółka pobiera następujące opłaty w zamian za Usługi Dodatkowe świadczone w związku z Usługami Dostawy świadczonymi przez DPD Hungary Kft.

a. Usługi Dodatkowe:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 15 000,00 zł)	DPD_COURIER_COD	4,06 zł netto 4,99 zł brutto
Zwrot operacyjny przesyłki	DPD_UNDELIVERED_RETURN	12,19 zł netto 14,99 zł brutto
Opłata za przesyłkę przekraczającą maksymalne wymiary lub wagę	DPD_NONSTANDARD_SIZE_WEIGHT	121,14 zł netto 149,00 zł brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową, wymagającą ręcznego sortowania	DPD_NONSTANDARD_HANDLING	16,25 zł netto 19,99 zł brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska**)
- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- Będące zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;

Instrukcja pakowania dostępna pod adresem: <https://www.dpd.com/hu/en/support/packaging/>

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

d. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego

opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

Allegro.cz

ARTYKUŁ 17. KOSZTY USŁUGI DOSTAWY, USŁUGI ZWROTU TOWARÓW I USŁUG DODATKOWYCH (ALLEGRO.CZ)

1. Spółka świadczy Usługę Dostawy, Usługę Zwrotu Towaru oraz Usługi Dodatkowe na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 16 do Regulaminu, a także Usługę Spedycji Międzynarodowej na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 18 do Regulaminu. Ponadto Spółka świadczy Usługę Allegro Smart! dla Sprzedających na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 12 do Regulaminu. Cennik Usługi Dostawy, Usługi Zwrotu Towaru, Usług Dodatkowych, Usługi Spedycji Międzynarodowej oraz Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających znajduje się w niniejszym art. 17 poniżej.

2. Allegro - Usługa Dostawy - Przesyłki międzynarodowe - Opłaty Za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD Polska Sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Czechy	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_CZECHY
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	9,42 Kč netto 11,59 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	18,85 Kč netto 23,19 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	28,69 Kč netto 35,29 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 55,93 Kč netto 68,79 Kč brutto za każdą kolejną: 44,71 Kč netto

	54,99 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	93,50 Kč netto 115 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy	DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_CZECHY
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) < = 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- Maksymalny wymiar 50 x 44 x 59 [cm]

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytocznymi dostawcy.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 50 000 Kč)	DPD_EKSPORT_P2_KURIER_POBRANIE	31,71 Kč netto 39,00 Kč brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10kg do 20kg	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_CZECHY	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_CZECHY	178,05 Kč netto 219,00 Kč brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10 kg do 20 kg dla Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy oraz Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_CZECHY	39,84 Kč netto 49,00 Kč brutto
Zlecenie odbioru za pośrednictwem Contact Center DPD (telefon lub mail)	DPD_EKSPORT_N3_ZLECENIE_ODBIORU	w cenie usługi
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i niewydania paczek)	DPD_EKSPORT_N4_PUSTY_PODJAZD	w cenie usługi

Zwrot do nadawcy	DPD_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto
Przekroczenie ograniczeń technicznych (1)	DPD_EKSPORT_N6_PRZEKROCZENIE_OGRANICZEN_TECHNICZNYCH	1056,10 Kč netto 1299,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 1000 zł	DPD_EKSPORT_DODATKOWA_OCHRONA	w cenie Usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 1000 zł do 2000 zł	DPD_EKSPORT_U1_DODATKOWA_OCHRONA_DO_2000	7,32 Kč netto 9,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do pow. 2000 zł 3000 zł	DPD_EKSPORT_U2_DODATKOWA_OCHRONA_DO_3000	12,20 Kč netto 15,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 3000 zł do 4000 zł	DPD_EKSPORT_U3_DODATKOWA_OCHRONA_DO_4000	15,45 Kč netto 19,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 4000 zł do 5000 zł	DPD_EKSPORT_U4_DODATKOWA_OCHRONA_DO_5000	23,58 Kč netto 29,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 5000 zł do 10 000 zł	DPD_EKSPORT_U5_DODATKOWA_OCHRONA_DO_10000	186,18 Kč netto 229,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 10 000 zł do 20 000 zł	DPD_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	186,18 Kč netto 229,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 20 000 zł do 50 000 zł	DPD_EKSPORT_U7_DODATKOWA_OCHRONA_DO_50000	486,99 Kč netto 599,00 Kč brutto
Niestandardowa paczka (2)	DPD_EKSPORT_N7_PACZKA_NIESTANDARDOWA	812,20 Kč netto 999,00 Kč brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (elektroniczne/ na żądanie)	DPD_EKSPORT_N12_POTWIERDZENIE_ELEKTRONICZNE	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (papierowe/ na żądanie)	DPD_EKSPORT_N13_POTWIERDZENIE_PAPIEROWE	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto

1) Przekroczenie ograniczeń technicznych dotyczy:

Dla usługi **Allegro Kurier DPD Czechy**:

- paczki dłuższej niż 175 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 300 cm; lub
- cięższej niż 31,5 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- zawierającej opony, zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD

Dla usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy**:

- paczki dłuższej niż 100 cm; lub

- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 250 cm; lub
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

Dla usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy:**

- paczki większej niż 50 x 44 x 59 [cm]
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

2) Niestandardowa paczka odnosi się do paczki spełniającej chociażby jeden z poniższych parametrów:

- paczki niesortowalne, które ze względu na swój kształt lub wymiary uniemożliwiają automatyczne sortowanie na sorterze lub które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych przesyłek w procesie sortowania; lub
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub
- zawierającej wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowane w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) z zawartością uniemożliwiającą sortowanie automatyczne
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5,00 kg; lub
- zawierającej opony zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD; lub
- składającej się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie:
<https://www.dpd.com/pl/pl/mojedpd/dokumenty-dpd-polska/>.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego,

Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

3. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DHL Czechy	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_CZECHY
Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro*	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	9,42 Kč netto 11,59 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	18,85 Kč netto 23,19 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	28,69 Kč netto 35,29 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 55,93 Kč netto 68,79 Kč brutto za każdą kolejną: 44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	93,50 Kč netto 115 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro*	DHL_EKSPORT_P2_PUNKTY_CZECHY
Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro*	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto

269 – 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

*Usługi dostępne wyłącznie dla nadeń w ramach kodów pocztowych wskazanych w [LINK](#). Casy dostaw sę czasami deklarowanymi, bez gwarancji dostawy w wyznaczonym terminie.

Przesyłki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DHL** oraz **Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 200 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm
- obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika 1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość

Przesyłki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy

- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm
- obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika 1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość

Przesyłki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 60 x 43 x 43 cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm
- obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika 1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 40 000 Kč dla home delivery i 20 000 Kč dla punktów odbioru i automatów paczkowych)	DHL_EKSPORT_P2_KURIER_POBRANIE	31,71 Kč netto 39,00 Kč brutto
Dopłata za przesyłkę pow. 10kg do 20kg kurier	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_CZECHY	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto
Dopłata za przesyłkę pow. 20kg do 31,5kg kurier	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_CZECHY	113,01 Kč netto 139,00 Kč brutto
Dopłata za przesyłkę pow. 10kg do 20kg do punktów i automatów paczkowych	DHL_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_CZECHY	39,84 Kč netto 49,00 Kč brutto

Dopłata za przesyłkę pow. 20kg do 31,5kg do punktów i automatów paczkowych	DHL_EKSPORT_N2_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5_CZECHY	113,01 Kč netto 139,00 Kč brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej od 31,5kg do 50 kg	DHL_EKSPORT_N6_PRZEKROCZONA_WAGA_WOLUMETRYCZNA_31_5	20,33 Kč netto 25,00 Kč brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej powyżej 50kg do 110 kg	DHL_EKSPORT_N7_PRZEKROCZONA_WAGA_WOLUMETRYCZNA_50	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej powyżej 110 kg	DHL_EKSPORT_N8_PRZEKROCZONA_WAGA_WOLUMETRYCZNA_110	405,69 Kč netto 499,00 Kč brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową -	DHL_EKSPORT_N5_PACZKA_NIESTANDARDOWA	649,59 Kč netto 799,00 Kč brutto
Zwrot operacyjny przesyłki	DHL_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto
Zlecenie odbioru (telefon lub mail)	DHL_EKSPORT_N3_ZLECENIE_ODBIORU	w cenie usługi
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i niewydania paczek)	DHL_EKSPORT_N4_PUSTY_PODJAZD	w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki do 10 000 zł	DHL_EKSPORT_U5_DODATKOWA_OCHRONA_DO_10000	72,36 Kč netto 89,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 10 000 zł do 20 000 zł	DHL_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	186,18 Kč netto 229,00 Kč brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 20 000 zł do 50 000 zł	DHL_EKSPORT_U7_DODATKOWA_OCHRONA_DO_50000	486,99 Kč netto 599,00 Kč brutto

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę wymiarową paczki rozumianą jako: szerokość cm x długość cm x wysokość cm / 4000 przekracza wartość odpowiadającą wadze rzeczywistej paczki, cena za Usługę ustalana jest na podstawie wagi wymiarowej paczki.

f. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach

metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

4. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Packeta Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w Czechach jako Zásilkovna).

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Packeta Poland sp. z o.o. (w Czechach jako Zásilkovna).

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro wysyłka z Polski do Czech - odbiór w punkcie Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_CZ
Allegro wysyłka z Polski do Czech - automaty paczkowe Packeta	
Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - odbiór w punkcie Packeta	PACKETA_PUDO_SK_CZ
Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - automaty paczkowe Packeta	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta** oraz **Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Automaty Paczkowe Packeta**, **Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - odbiór w punkcie Packeta** oraz **Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - automaty paczkowe Packeta** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe oraz zostanie zwrócona do nadawcy, zgodnie z cennikiem zawartym w punkcie c.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 20 000 Kč)	PACKETA_N1_POBRANIE	23,58 Kč netto 29,00 Kč brutto
Paczka przekraczająca maksymalne wymiary (maksymalna długość boku 120 cm, suma wymiarów trzech boków maksymalnie 150 cm)	PACKETA_N2_PACZKA_PONAD_WYMIAR	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto
Zwrot do nadawcy	PACKETA_N3_ZWROT	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Przesyłkami ponadwymiarowymi, są przesyłki przekraczające wymiary oraz wagę, które są wymienione w punkcie b.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego

opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

5. Allegro – Usługa Dostawy – One– opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe.

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Allegro Retail a.s.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro One Odbiór w Punkcie	ONE_POINT_P1
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,15 Kč netto 8,79 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	14,30 Kč netto 17,59 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	23,24 Kč netto 28,59 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto za każdą kolejną: 35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro One Automaty Paczkowe	ONE_BOX_P2
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,15 Kč netto 8,79 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	14,30 Kč netto

	17,59 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	23,24 Kč netto 28,59 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto za każdą kolejną: 35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	44,72 Kč netto 55,00 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro One Kurier	ONE_COURIER_P3
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	8,94 Kč netto 10,99 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	17,88 Kč netto 21,99 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	27,23 Kč netto 33,49 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	42,43 Kč netto 52,19 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 53,16 Kč netto 65,39 Kč brutto za każdą kolejną: 42,43 Kč netto 52,19 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro One Kurier** oraz **Allegro One Kurier pobranie** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm

- suma boków (długość + szerokość + wysokość) nie przekracza 220 cm

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro One Odbiór w Punkcie** oraz **Allegro One Odbiór w Punkcie pobranie** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm
- suma boków (długość + szerokość + wysokość) nie przekracza 220 cm

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro One Automaty Paczkowe** oraz **Allegro One Automaty Paczkowe pobranie** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- maksymalne wymiary: 64 x 38 x 41 cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe oraz mogą zostać zwrócone do nadawcy, zgodnie z cennikiem zawartym w punkcie c.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:

Usługa	Kod	Opłata
Ochrona przesyłki do 50 000 CZK		w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 50 000 CZK do max. wartości 100 000 CZK	ONE_N5_PROTECTION	% zadeklarowanej wartości 0,12% netto 0,15% brutto
Dopłata do usługi Allegro One Kurier do paczki o wadze powyżej 31,5 do 50 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)	ONE_N2_COURIER_OVERWEIG HT_31,5_50	405,69 Kč netto 499,00 Kč brutto
Pobranie – PUDO (maksymalna kwota pobrania 20 000 Kč)	ONE_N3_COD_PUDO	23,58 Kč netto 29,00 Kč brutto
Pobranie – Kurier (maksymalna kwota pobrania 50 000 Kč)	ONE_N4_COD_COURIER	31,71 Kč netto 39,00 Kč brutto

Dopłata za przesyłkę niestandardową	ONE_NON_STANDARD	96,75 Kč netto 119,00 Kč brutto
-------------------------------------	------------------	------------------------------------

Za Przesyłkę niestandardową uważa się Przesyłkę:

- której najdłuższy bok przekracza 120 cm lub drugi najdłuższy bok przekracza 60 cm;
- która zawiera Towar zamknięty w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna;
- która zawiera Towar o kształcie walca, taki jak opona, beczka, tuba, który nie jest w pełni zamknięty w pojemniku wysyłkowym wykonanym z falistej tektury;
- której sposób pakowania uniemożliwia bądź utrudnia automatyczne sortowanie.

W przypadkach, w których wartość stanowiąca wagę gabarytową paczki rozumiana jako: szerokość cm x długość cm x wysokość cm / 6000 przekracza wartość odpowiadającą wadze rzeczywistej paczki, cena za Usługę ustalana może być na podstawie wagi gabarytowej przesyłki.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

6. Allegro – Usługa Dostawy – Packeta – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Packeta Poland sp. z o.o. (w Czechach jako Zásilkovna).

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
--------	-----

Allegro odbiór w punkcie Zásilkovna	PACKETA_P3_PUDO_CZ
Allegro automaty paczkowe Zásilkovna	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,15 Kč netto 8,79 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	14,30 Kč netto 17,59 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	23,24 Kč netto 28,59 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto za każdą kolejną: 35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro odbiór w punkcie Zásilkovna** oraz **Allegro automaty paczkowe Zásilkovna** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 10 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:

Usługa	Kod	Opłata
--------	-----	--------

Pobranie (maksymalna kwota pobrania 20 000 Kč)	PACKETA_N1_COD	23,58 Kč netto 29,00 Kč brutto
Paczka przekraczająca maksymalne wymiary (maksymalna długość boku 120 cm, suma wymiarów trzech boków maksymalnie 150 cm)	PACKETA_N2_OVERSIZE	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto
Zwrot do nadawcy	PACKETA_N3_RETURN	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Przesyłki ponadgabarytowe to przesyłki przekraczające wymiary i wagę wymienione w punkcie b.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

7. Allegro - Usługa Zwrotu Towaru - PPL - opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Zwrotu Towaru, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy PPL CZ s.r.o., który świadczy Usługi w ramach następującej metody zwrotu:

- **PPL ParcelShop (zwrot w punkcie)**

jest płatna przez Kupującego.

Opłata za Usługę Zwrotu Towaru z Czech do Czech wynosi 149 Kč

Opłata za Usługę Zwrotu Towaru z Czech do Polski wynosi 79 Kč

Opłata za Usługę zwrotu Towaru następuje w drodze płatności dokonywanych przez Kupującego za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatorów Usług Płatniczych.

8. Allegro - Usługa Dostawy - Przesyłki międzynarodowe - Opłaty za Usługi, Usługę Zwrotu Towaru i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Spedycji, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przez Allegro Sp. z o.o., przy współpracy z dostawcami.

Opłata dla Sprzedających za ww. Usługę wynosi:

Usługa	Kod
Allegro International Kurier Czechy (max. waga 30 kg, max. wymiary przesyłki (w cm) 120 cm najdłuższy bok, max. suma 3 boków 220 cm. W przypadku nadania przesyłki w Automacie Paczkowym wymiary przesyłki nie mogą przekraczać wymiarów 64 x 38 x 41 cm wraz z opakowaniem)	AIC_COURIER_P1
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	9,42 Kč netto 11,59 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	18,85 Kč netto 23,19 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	28,69 Kč netto 35,29 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 55,93 Kč netto 68,79 Kč brutto za każdą kolejną: 44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy (max. waga 20 kg, max. wymiary przesyłki (w cm) 120 cm najdłuższy bok, max. suma 3 boków 220 cm. W przypadku nadania przesyłki w Automacie Paczkowym wymiary przesyłki nie mogą przekraczać wymiarów 64 x 38 x 41 cm wraz z opakowaniem.	AIC_POINT_P2
Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro* (max. waga 20 kg, max. wymiary przesyłki (w cm) 120 cm najdłuższy bok, max. suma 3 boków 220 cm. W	

przypadku nadania przesyłki w Automacie Paczkowym wymiary przesyłki nie mogą przekraczać wymiarów 64 x 38 x 41 cm wraz z opakowaniem.	
Wartość zamówienia w przedziale	Oplata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Oplata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro International Automaty Paczkowe Czechy 43 x 33 x 57 cm, max. waga 20 kg	AIC_BOX_P3
Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro* 43 x 33 x 57 cm, max. waga 20 kg	
Wartość zamówienia w przedziale	Oplata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto

Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	44,72 Kč netto 55,00 Kč brutto

*Usługi dostępne wyłącznie dla wskazanych kodów pocztowych [tutaj](#). Casy dostaw są czasami deklarowanymi, bez gwarancji dostawy w wyznaczonym terminie.

b. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach **Usługi Allegro International Czechy** oraz **Allegro International Czechy - dostawa jutro** są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługa	Kod	Opłata
Dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł		w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 5000 zł do max. wartości 20 000 zł	AIC_PROTECTION_N10	% zadeklarowanej wartości 0,12% netto 0,15% brutto
Pobranie - Allegro International Kurier Czechy (maksymalna kwota pobrania 50 000 CZK)	AIC_COD_COURIER_N2	31,71Kč netto 39,00 Kč brutto
Pobranie - Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy oraz Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro (maksymalna kwota pobrania 20 000 CZK)	AIC_COD_PUDO_N3	23,58 Kč netto 29,00 Kč brutto
Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki	AIC_VER_N4	64,23Kč netto 79,00 Kč brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Czechy o wadze powyżej 30 kg (wagi rzeczywistej)	AIC_OVERWEIGHT_COURIER_N6	405,69 Kč netto 499,00 Kč brutto
Dopłata do paczki Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy oraz Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro o wadze powyżej 20 kg (wagi rzeczywistej)	AIC_OVERWEIGHT_PUDO_N6	405,69 Kč netto 499,00 Kč brutto

Dopłata do paczki Allegro International Kurier Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy oraz Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro , o wymiarach większych niż 120 cm (najdłuższy bok) lub gdy przekracza obwód 220 cm i Allegro International Automaty Paczkowe Czechy, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro gdy przekracza wymiary 43 x 33 x 57 cm kg	AIC_OVERSIZE_N5	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto
Zwrot do nadawcy	AIC_RETURN_N1	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto
Zlecenie odbioru (dotyczy zlecenia 4 lub mniej przesyłek z jednego miejsca w tym samym dniu) [1]	AIC_PICK_UP_N9	23,58 Kč netto 29,00 Kč brutto

[1] Uwaga! Jeśli podjazd zostanie zamówiony za pomocą 2 różnych narzędzi, zostanie naliczona osobna opłata za dodatkowy podjazd kuriera.

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro International Kurier Czechy, Allegro International odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy** oraz **Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element, zapakowana zgodnie z instrukcją
- maksymalne wagi i wymiary przesyłek w zależności od metody nadania powinny wynosić:

Allegro International Kurier Czechy

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 30 kg
- najdłuższy bok – 120 cm
- maksymalna suma 3 boków – 220 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 25 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy, Allegro International Odbiór w Punkcie Czechy - dostawa jutro

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 20 kg
- najdłuższy bok – 120 cm
- maksymalna suma 3 boków – 220 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm

Allegro International Automaty Paczkowe Czechy, Allegro International Automaty Paczkowe Czechy - dostawa jutro

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 20 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm.

Paczki, których wymiary lub wagą przekraczają wskazane powyżej wartości będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe zgodnie z cennikiem zawartym w punkcie b powyżej oraz mogą zostać zwrócone do nadawcy.

c. Kary i odszkodowania.

Kary i odszkodowania	Kod	Kwota obciążenia
Kara za pierwsze zdarzenie związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem	AIC_DANGER1_N7	599,00 Kč

Kara za kolejne zdarzenia związane z wystąpieniem niezgodnej z regulaminem Przesyłki Uciążliwej spowodowane zabronioną zawartością przesyłki lub jej wadliwym opakowaniem	AIC_DANGER2_N8	5999,00 Kč
--	----------------	------------

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat. W przypadku naliczenia kar lub odszkodowań zostaną one udokumentowane w ramach rozliczeń, o których mowa w Artykułach 2 - 6 powyżej.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

9. Allegro – Usługa Dostawy – DPD – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD	DPD_P1_COURIER
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	8,94 Kč netto 10,99 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	17,88 Kč netto 21,99 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	27,23 Kč netto 33,49 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	42,43 Kč netto 52,19 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 53,16 Kč netto 65,39 Kč brutto za każdą kolejną: 42,43 Kč netto

	52,19 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup	DPD_P2_PUDO
Allegro Automaty DPD	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,15 Kč netto 8,79 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	14,30 Kč netto 17,59 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	23,24 Kč netto 28,59 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto za każdą kolejną: 35,28 Kč netto 43,39 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Kurier DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5 kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm
- maksymalne wymiary: $2 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + \text{wysokość} \leq 300 \text{ cm}$

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytocznymi dostawcy.

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 100 cm
- maksymalne wymiary: $2 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + \text{wysokość} \leq 250 \text{ cm}$

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytocznymi dostawcy.

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Automat DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- maksymalne wymiary: 67 x 56 x 41 cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytocznymi dostawcy.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie	DPD_COD_N1	31,71 Kč netto 39 Kč brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_N2_OVERSIZE	96,75Kč netto 119 Kč brutto
Ubezpieczenie ponad 50 000 Kč	DPD_U1_INSURANCE	% zadeklarowanej wartości 0,57% netto 0,7% brutto

Niestandardowe opakowanie (czarna folia lub czarne opakowanie)	DPD_BLACK_FOIL	137,40 Kč netto 169,00 Kč brutto
Nieprawidłowe zapakowanie opon	DPD_WRONG_PACKING_CZ_CZ	96,75 Kč netto 119,00 Kč brutto
Dopłata za przewóz opon	DPD_TIRES_CZ_CZ	56,10 Kč netto 69,00 Kč brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup; Allegro Automat DPD**)
- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (**Allegro Kurier DPD; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup; Allegro Automat DPD**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- zawierającej opony, zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera: <https://www.dpd.com/cz/en/general-terms-and-conditions/>.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego,

Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

10. Allegro - Usługa Dostawy - Przesyłki międzynarodowe - Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Spedycji, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przez Allegro Retail a.s., przy współpracy z dostawcami.

Opłata dla Sprzedających za ww. Usługę wynosi:

Usługa	Kod	Opłata
Allegro International Kurier Słowacja	ONE_COURIER_CZ_SK	93,50 Kč netto za każdą paczkę 115,00 Kč brutto za każdą paczkę
Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja	ONE_APM_CZ_SK	44,72 Kč netto za każdą paczkę 55,00 Kč brutto za każdą paczkę

b. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi Allegro International Słowacja są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługa	Kod	Opłata
Dodatkowa ochrona przesyłki do 3500 zł	ONE_COURIER_CZ_SK	w cenie usługi
Pobranie - Allegro International Kurier Słowacja (maksymalna kwota pobrania 3320 EUR)	ONE_COD	31,71 Kč netto 39,00 Kč brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Słowacja o wadze powyżej 30 kg (wagi rzeczywistej)	ONE_OVER_30_50	405,69 Kč netto 499,00 Kč brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro International Kurier Słowacja**, **Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element, zapakowana zgodnie z instrukcją
- maksymalne wagi i wymiary przesyłek w zależności od metody nadania powinny wynosić:

Allegro International Kurier Słowacja

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 30 kg
- najdłuższy bok – 120 cm

Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 15 kg
- maksymalne wymiary – 69 x 44 x 58 cm.

Paczki, których wymiary lub wagą przekraczają wskazane powyżej wartości mogą zostać zwrócone do nadawcy.

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

11. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Direct Parcel Distribution SK s.r.o

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Czechy	DPD_COURIER_SK_CZ
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	9,42 Kč netto 11,59 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	18,85 Kč netto 23,19 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	28,69 Kč netto 35,29 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 55,93 Kč netto 68,79 Kč brutto za każdą kolejną: 44,71 Kč netto

	54,99 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy	DPD_OOH_SK_CZ
Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
179 - 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto
269 - 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 - 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 - 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) < = 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- Maksymalny wymiar 67 x 56 x 41 [cm]

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegały opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie do 50.000 CZK	DPD_N3_COD	31,71 Kč netto 39 Kč brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_N3_OVERSIZE	121,14 Kč netto 149 Kč brutto
Opony - dopłata do standardowej usługi	DPD_TIRES_SK_CZ	64,23 Kč netto 79 Kč brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD Czechy; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy; Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy**)
- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska; Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania

- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty.

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera: <https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

12. Allegro - Usługa Dostawy – DPD HU – Opłaty eksportowe za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD Hungary Kft.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Czechy	DPD_COURIER_HU_CZ
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	9,42 Kč netto 11,59 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	18,85 Kč netto 23,19 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	28,69 Kč netto 35,29 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	44,71 Kč netto 54,99 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 55,93 Kč netto 68,79 Kč brutto za każdą kolejną: 44,71 Kč netto

	54,99 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto

Usługa	Kod
Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy	DPD_POINT_HU_CZ
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Opłata za dostawę jest ustalana na podstawie rzeczywistej wagi lub wagi gabarytowej przesyłki. W każdym przypadku brana jest pod uwagę wyższa wartość.

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x wysokość + długość) <= 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary ($2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość} + \text{długość}$) ≤ 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- maksymalne wymiary 68 x 44 x 57 cm

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD Czechy; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy, Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy**)
- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartej postaci bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- będące zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach;

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>.

Instrukcja pakowania dostępna pod adresem: <https://www.dpd.com/hu/en/support/packaging/>.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi **Allegro DPD Kurier Czechy** są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 50.000,00 Kč)	DPD_COURIER_COD	31,71 Kč netto 39,00 Kč brutto
Zwrot operacyjny przesyłki	DPD_UNDELIVERED_RETURN	93,50 Kč netto 115,00 Kč brutto
Opłata za przesyłkę przekraczającą maksymalne wymiary lub wagę	DPD_NONSTANDARD_SIZE_WEIGHT	649,59 Kč netto 799,00 Kč brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową, wymagającą ręcznego sortowania	DPD_NONSTANDARD_HANDLING	80,49 Kč netto 99,00 Kč brutto

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

13. Allegro - Usługa Dostawy - Packeta Export - Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Packeta Poland sp. z o.o. (w Czechach jako Zásilkovna).

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta	PACKETA_PUDO_HU_CZ
Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Automaty Paczkowe Packeta	

Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
179 – 268,99 Kč brutto	7,55 Kč netto 9,29 Kč brutto
269 – 378,99 Kč brutto	15,03 Kč netto 18,49 Kč brutto
379 – 588,99 Kč brutto	24,46 Kč netto 30,09 Kč brutto
589 – 878,99 Kč brutto	37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
od 879 Kč brutto	za pierwszą paczkę: 46,98 Kč netto 57,79 Kč brutto za każdą kolejną: 37,15 Kč netto 45,69 Kč brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	56,10 Kč netto 69,00 Kč brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Automaty Paczkowe Packeta** i **Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma wymiarów trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 20 000 Kč)	PACKETA_COD	23,58 Kč netto 29,00 Kč brutto
Zwrot do nadawcy	PACKETA_RETURN	52,85 Kč netto 65,00 Kč brutto

Przesyłkami ponadwymiarowymi, są przesyłki przekraczające wymiary oraz wagę, które są wymienione w punkcie b.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Spółka zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

Allegro.sk

ARTYKUŁ 18. KOSZTY DOSTAWY I USŁUG DODATKOWYCH (ALLEGRO.SK)

1. Spółka świadczy Usługę Dostawy, Usługę Zwrotu Towaru oraz Usługi Dodatkowe na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 16 do Regulaminu, a także Usługę Spedycji Międzynarodowej na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 18 do Regulaminu. Ponadto Spółka świadczy Usługę Allegro Smart! dla Sprzedających na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 12 do Regulaminu. Cennik Usługi Dostawy, Usługi Zwrotu Towaru, Usług Dodatkowych, Usługi Spedycji Międzynarodowej oraz Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających znajduje się w niniejszym art. 18 poniżej.

2. Allegro - Usługa Dostawy - Przesyłki międzynarodowe - Opłaty Za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD Polska Sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Słowacja	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_SLOWACJA
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,80 EUR netto

	0,99 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,21 EUR netto 1,49 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 2,27 EUR netto 2,79 EUR brutto za każdą kolejną: 1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja	DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_SLOWACJA
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element

- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) < = 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- Maksymalny wymiar 50 x 44 x 59 [cm]

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytocznymi dostawcy.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 3 320 EUR)	DPD_EKSPORT_P2_KURIER_POBRANIE	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Dopłata dla paczek Allegro Kurier DPD Słowacja wadze powyżej 10kg do 20kg	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_2 0_SLOWACJA	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto
Dopłata dla paczek Allegro Kurier DPD Słowacja o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_3 1_5_SLOWACJA	4,87 EUR netto 5,99 EUR brutto

Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10 kg do 20 kg dla Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja oraz Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_SLOWACJA	1,78 EUR netto 2,19 EUR brutto
Zlecenie odbioru za pośrednictwem Contact Center DPD (telefon lub mail)	DPD_EKSPORT_N3_ZLECENIE_ODBIORU	w cenie usługi
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i niewydania paczek)	DPD_EKSPORT_N4_PUSTY_PODJAZD	w cenie usługi
Zwrot do nadawcy	DPD_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto
Przekroczenie ograniczeń technicznych (1)	DPD_EKSPORT_N6_PRZEKROCZENIE_OGRANICZEN_TECHNICZNYCH	32,51 EUR netto 39,99 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 1000 do 2000 zł	DPD_EKSPORT_U1_DODATKOWA_OCHRONA_DO_2000	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 3000 zł	DPD_EKSPORT_U2_DODATKOWA_OCHRONA_DO_3000	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 4000 zł	DPD_EKSPORT_U3_DODATKOWA_OCHRONA_DO_4000	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 5000 zł	DPD_EKSPORT_U4_DODATKOWA_OCHRONA_DO_5000	1,21 EUR netto 1,49 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 10 000 zł	DPD_EKSPORT_U5_DODATKOWA_OCHRONA_DO_10000	9,75 EUR netto 11,99 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 20 000 zł	DPD_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	9,75 EUR netto 11,99 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 50 000 zł	DPD_EKSPORT_U7_DODATKOWA_OCHRONA_DO_50000	24,38 EUR netto 29,99 EUR brutto
Niestandardowa paczka (2)	DPD_EKSPORT_N7_PACZKA_NIESTANDARDOWA	32,51 EUR netto 39,99 EUR brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (elektroniczne/ na żądanie)	DPD_EKSPORT_N12_POTWIERDZENIE_ELEKTRONICZNE	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (papierowe/ na żądanie)	DPD_EKSPORT_N13_POTWIERDZENIE_PAPIEROWE	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

1) Przekroczenie ograniczeń technicznych dotyczy:

Dla usługi **Allegro Kurier DPD Słowacja**:

- paczki dłuższej niż 175 cm; lub

- paczki, której obwód przekracza 300 cm; lub
- cięższej niż 31,5 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

Dla usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja:**

- paczki dłuższej niż 100 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 250 cm; lub
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)

Dla usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja:**

- paczki większej niż 50 x 44 x 59 [cm]
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)

2) Niestandardowa paczka odnosi się do paczki spełniającej chociażby jeden z poniższych parametrów:

- ze względu na swój kształt uniemożliwia automatyczne sortowanie na sorterze; lub
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub
- zawierającej wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowane w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub
- zawierającej opony zapakowanie niezgodnie z wytycznymi DPD; lub
- składającej się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/pl/pl/mojedpd/dokumenty-dpd-polska/>.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej

doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

3. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_SLOWACJA
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,21 EUR netto 1,49 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 2,27 EUR netto 2,79-EUR brutto za każdą kolejną: 1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja	DHL_EKSPORT_P2_PUNKTY_SLOWACJA
Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę

6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Przesyłki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DHL** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 200 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm
- obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika 1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 10,0 kg nie umieszczone na palecie

- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 80 [długość] x 60 [szerokość] x 60 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 80 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 330 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 10,0 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 68 [długość] x 44 [szerokość] x 57 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 68 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 330 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie kurier (maksymalna kwota pobrania 1500 EUR)	DHL_EKSPORT_P2_POBRANIE	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Pobranie dostawa do punktu i automatu paczkowego	DHL_EKSPORT_P2_POBRANIE	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto

(maksymalna kwota pobrania 700 EUR)		
Allegro Kurier DHL Słowacja - dopłata za przesyłkę pow. 10kg do 20kg	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_SLOWACJA	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto
Allegro Kurier DHL Słowacja - dopłata za przesyłkę pow. 20kg do 31,5kg	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_SLOWACJA	4,87 EUR netto 5,99 EUR brutto
Allegro Kurier DHL Eksport - Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej od 31,5kg do 50 kg	DHL_EKSPORT_N6_PRZEKROCZONA_WAGA_WOLUMETRYCZNA_31_5	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Allegro Kurier DHL Eksport - Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej powyżej 50kg do 110 kg	DHL_EKSPORT_N7_PRZEKROCZONA_WAGA_WOLUMETRYCZNA_50	4,06 EUR netto 4,99 EUR brutto
Allegro Kurier DHL Eksport - Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej powyżej 110 kg	DHL_EKSPORT_N8_PRZEKROCZONA_WAGA_WOLUMETRYCZNA_110	12,19 EUR netto 14,99 EUR brutto
Allegro DHL Eksport - opłata za przesyłkę niestandardową	DHL_EKSPORT_N5_PACZKA_NIESTANDARDOWA	29,26 EUR netto 35,99 EUR brutto
Zwrot operacyjny przesyłki	DHL_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto
Zlecenie odbioru (telefon lub mail)	DHL_EKSPORT_N3_ZLECENIE_ODBIORU	w cenie usługi
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i niewydania paczek)	DHL_EKSPORT_N4_PUSTY_PODJAZD	w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki do 10 000 zł	DHL_EKSPORT_U5_DODATKOWA_OCHRONA_DO_10000	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 20 000 zł	DHL_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	9,75 EUR netto 11,99 EUR brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do 50 000 zł	DHL_EKSPORT_U7_DODATKOWA_OCHRONA_DO_50000	24,38 EUR netto 29,99 EUR brutto

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

4. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Packeta Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Packeta Poland sp. z o.o. (w Czechach jako Zásilkovna).

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro wysyłka z Polski do Słowacji - odbiór w punkcie Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_SK
Allegro wysyłka z Polski do Słowacji - automaty paczkowe Packeta	
Allegro wysyłka z Czech do Słowacji - odbiór w punkcie Zásilkovna	PACKETA_P4_PUDO_CZ_SK
Allegro wysyłka z Czech do Słowacji - automaty paczkowe Zásilkovna	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto

	za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta** oraz **Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe oraz zostanie zwrócona do nadawcy, zgodnie z cennikiem zawartym w punkcie c.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 700 EUR)	PACKETA_N1_POBRANIE	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Paczka przekraczająca maksymalne wymiary (maksymalna długość boku 120 cm, suma wymiarów trzech boków maksymalnie 150 cm)	PACKETA_N2_PACZKA_PONAD_WYMIAR	4,06 EUR netto 4,99 EUR brutto
Zwrot do nadawcy	PACKETA_N3_ZWROT	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Przesyłkami ponadwymiarowymi, są przesyłki przekraczające wymiary oraz wagę, które są wymienione w punkcie b.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

5. Allegro – Usługa Dostawy – Packeta – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Packeta Poland sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro odbiór w punkcie Packeta	PACKETA_P3_PUDO_SK
Allegro automaty paczkowe Packeta	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,24 EUR netto 0,29 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	0,97 EUR netto 1,19 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,13 EUR netto 1,39 EUR brutto za każdą kolejną: 0,97 EUR netto 1,19 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro odbiór w punkcie Packeta** oraz **Allegro automaty paczkowe Packeta** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 700 EUR)	PACKETA_N1_COD	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Paczka przekraczająca maksymalne wymiary (maksymalna długość boku 120 cm, suma wymiarów trzech boków maksymalnie 150 cm)	PACKETA_N2_OVERSIZE	4,06 EUR netto 4,99 EUR brutto
Zwrot do nadawcy	PACKETA_N3_RETURN	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Przesyłki ponadgabarytowe to przesyłki przekraczające wymiary i wagę wymienione w punkcie b.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

6. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Słowacja	DPD_P1_COURIER
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,21 EUR netto 1,49 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 2,27 EUR netto 2,79 EUR brutto za każdą kolejną: 1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja	DPD_P2_PUDO
Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto

	1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytycznymi dostawcy.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Dopłata dla paczek Allegro Kurier DPD Słowacja o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg	DPD_N1_COURIER_CZ_SK_20_31_5	2,43 EUR netto 2,99 EUR brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_N3_OVERSIZE	26,82 EUR netto 32,99 EUR brutto
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 3 320 EUR)	DPD_N4_COD_COURIER	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Ubezpieczenie ponad 50.000 CZK	DPD_U1_INSURANCE	% zadeklarowanej wartości 0,57% netto 0,70% brutto

Niestandardowe opakowanie (czarna folia lub czarne opakowanie)	DPD_BLACK_FOIL	5,68 EUR netto 6,99 EUR brutto
Nieprawidłowe zapakowanie opon	DPD_WRONG_PACKING_CZ_SK	4,06 EUR netto 4,99 EUR brutto
Dopłata za przewóz opon	DPD_TIRES_CZ_SK	10,56 EUR netto 12,99 EUR brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

Dla usługi **Allegro Kurier DPD Słowacja**:

- paczki przekraczające wagę 31,5 kg
- paczki, których najdłuższa krawędź przekracza 175 cm lub suma wymiarów (2 x szerokość + 2 x wysokość + długość) przekracza 300 cm
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- zawierającej opony, zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach.

Dla usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja**:

- paczki dłuższej niż 100 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 250 cm; lub
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty.

Dla usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja**:

- paczki większej niż 55 x 44 x 59 [cm]
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty.

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera: <https://www.dpd.com/cz/en/general-terms-and-conditions/>

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

7. Allegro – Usługa Dostawy – DPD – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD	DPD_P1_COURIER
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,24 EUR netto 0,29 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,48 EUR netto

	0,59 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	0,72 EUR netto 0,89 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,13 EUR netto 1,39 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,37 EUR netto 1,69 EUR brutto za każdą kolejną: 1,13 EUR netto 1,39 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup	DPD_P2_PUP
Allegro Automaty DPD	DPD_P3_APM
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,24 EUR netto 0,29 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	0,97 EUR netto 1,19 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,13 EUR netto 1,39 EUR brutto za każdą kolejną: 0,97 EUR netto 1,19 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Kurier DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary ($2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{długość} + \text{wysokość}$) $\leq 300\text{cm}$

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegały opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 100 cm
- maksymalne wymiary: $2 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + \text{wysokość} \leq 250\text{ cm}$

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Automaty DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- maksymalne wymiary: 69 x 58 x 45 cm

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_N3_OVERSIZE	4,06 EUR netto 4,99 EUR brutto

Pobranie	DPD_N4_COD_COURIER	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
----------	--------------------	-----------------------------------

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup; Allegro Automat DPD**)
- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (**Allegro Kurier DPD; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup; Allegro Automat DPD**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera: <https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

8. Allegro - Usługa Dostawy - Przesyłki międzynarodowe - Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Spedycji, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przez Allegro Retail a.s., przy współpracy z dostawcami.

Opłata dla Sprzedających za ww. Usługę wynosi:

Usługa	Kod
Allegro International Kurier Słowacja	ONE_COURIER_CZ_SK

Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,21 EUR netto 1,49 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 2,27 EUR netto 2,79 EUR brutto za każdą kolejną: 1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

Usługa	Kod
Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja	ONE_APM_CZ_SK
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1,62 EUR netto 1,99 EUR brutto

b. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi Allegro International Słowacja są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługa	Kod	Opłata
Dodatkowa ochrona przesyłki do 3500 zł	ONE_COURIER_CZ_SK	w cenie usługi
Pobranie - Allegro International Kurier Słowacja (maksymalna kwota pobrania 3320 EUR)	ONE_COD	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Słowacja o wadze powyżej 30 kg (wagi rzeczywistej)	ONE_OVER_30_50	16,25 EUR netto 19,99 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro International Kurier Słowacja, Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element, zapakowana zgodnie z instrukcją
- maksymalne wagi i wymiary przesyłek w zależności od metody nadania powinny wynosić:

Allegro International Kurier Słowacja

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 30 kg
- najdłuższy bok – 120 cm

Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 15 kg
- maksymalne wymiary – 69 x 44 x 58 cm.

Paczki, których wymiary lub wagą przekraczają wskazane powyżej wartości mogą zostać zwrócone do nadawcy.

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

d. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za

pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce “Moje zakupy” oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

9. Allegro - Usługa Dostawy - Przesyłki międzynarodowe - Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Spedycji, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przez Allegro Sp. z o.o., przy współpracy z dostawcami.

Opłata dla Sprzedających za ww. Usługę wynosi:

Usługa	Kod
Allegro International Kurier Słowacja (max. 31,5 kg wagi rzeczywistej, max. wymiary 120 cm najdłuższy bok, suma 3 boków max. 220 cm)	AIC_COURIER_P1
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,21 EUR netto 1,49 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 2,27 EUR netto 2,79 EUR brutto za każdą kolejną: 1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

Usługa	Kod
--------	-----

Allegro International Odbiór w Punkcie Słowacja (najdłuższy bok 80 cm, max. suma obwodu 200 cm, w przypadku nadania w automacie paczkowym, max. wymiary 64 x 38 x 41, max. waga 15 kg)	AIC_POINT_P2
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Usługa	Kod
Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja (max. wymiary 64 x 38 x 41, max. waga 15 kg)	AIC_BOX_P3
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto

	2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1,62 EUR netto 1,99 EUR brutto

b. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi Allegro International Słowacja są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługa	Kod	Oплата
Dodatkowa ochrona przesyłki do 3500 PLN		w cenie usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 3500 PLN do max. wartości 20 000 PLN	AIC_PROTECTION_N10	0,12% netto 0,15% brutto
Pobranie - Allegro International Kurier Słowacja	AIC_COD_N4	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Weryfikacja wagi i wymiarów przesyłki	AIC_VER_N4	2,84 EUR netto 3,49 EUR brutto
Dopłata do paczki Allegro International Kurier Słowacja o wadze powyżej 31,5 kg (wagi rzeczywistej) i wymiarach przekraczających 120 cm najdłuższy bok, sumę 3 boków 220 cm	AIC_OVERSIZE_N5	4,06 EUR netto 4,99 EUR brutto
Dopłata do paczki Allegro International Odbiór w Punkcie Słowacja o wadze powyżej 15 kg (wagi rzeczywistej) i wymiary 80 cm najdłuższy bok i Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja o wadze powyżej 15kg (wagi rzeczywistej) i wymiary 64 x 38 x 41 cm	AIC_OVERSIZE_N5	4,06 EUR netto 4,99 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro International Kurier Słowacja, Allegro International Kurier Słowacja - pobranie, Allegro International Odbiór w punkcie Słowacja, Allegro International Odbiór w punkcie Słowacja - pobranie, Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja, Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja - pobranie** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element, zapakowana zgodnie z instrukcją
- maksymalne wagi i wymiary przesyłek w zależności od metody nadania powinny wynosić:

Allegro International Kurier Słowacja



Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 31,5 kg
- najdłuższy bok – 120 cm, suma 3 boków 220 cm

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 15 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm

Allegro International Odbiór w Punkcie Słowacja

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 15 kg
- najdłuższy bok – 80 cm, suma obwodu 200 cm

Nadanie w Automacie Paczkowym:

- maksymalna waga – 15 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm

Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja

Nadanie u kuriera:

- maksymalna waga – 15 kg
- maksymalne wymiary – 64 x 38 x 41 cm

Paczki, których wymiary lub wagą przekraczają wskazane powyżej wartości mogą zostać zwrócone do nadawcy.

c. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

d. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej

doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

10. Allegro - Usługa Zwrotu Towaru - PPL - opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Zwrotu Towaru, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy PPL CZ s.r.o., który świadczy Usługi w ramach następującej metody zwrotu:

- **PPL ParcelShop (zwrot w punkcie)**

jest płatna przez Kupującego.

Opłata za Usługę Zwrotu Towaru z Słowacji do Czech wynosi 1,99 EUR

Opłata za Usługę zwrotu Towaru następuje w drodze płatności dokonywanych przez Kupującego za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatorów Płatności.

11. Allegro - Usługa Zwrotu Towaru - DHL - opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Zwrotu Towaru, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DHL Parcel Polska Sp. z o.o., który świadczy Usługi w ramach następującej metody zwrotu:

- **DHL ServicePoint (zwrot w punkcie)**

jest płatna przez Kupującego.

Opłata za Usługę Zwrotu Towaru z Słowacji do Polski wynosi 1,99 EUR

Opłata za Usługę zwrotu Towaru następuje w drodze płatności dokonywanych przez Kupującego za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatorów Płatności.

12. Allegro - Usługa Dostawy – DPD HU – Opłaty eksportowe za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD Hungary Kft.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Słowacja	DPD_COURIER_HU_SK

Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,40 EUR netto 0,49 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,21 EUR netto 1,49 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 2,27 EUR netto 2,79 EUR brutto za każdą kolejną: 1,86 EUR netto 2,29 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

Usługa	Kod
Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja	DPD_POINT_HU_SK
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja	
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę

Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto
------------------------------------	-----------------------------------

Opłata za dostawę jest ustalana na podstawie rzeczywistej wagi lub wagi gabarytowej przesyłki. W każdym przypadku brana jest pod uwagę wyższa wartość.

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x wysokość + długość) $\leq$ 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x wysokość + długość) $\leq$ 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa)
- maksymalne wymiary 68 x 44 x 57 cm

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD Słowacja; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja, Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja**)

- paczki, których wymiary przekraczają dopuszczalne wartości wymienione w opisach powyższych usług (**Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- będące zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>.

Instrukcja pakowania dostępna pod adresem: <https://www.dpd.com/hu/en/support/packaging/>.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi **Allegro DPD Kurier Słowacja** są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 3 320,00 EUR)	DPD_COURIER_COD	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Zwrot operacyjny przesyłki	DPD_UNDELIVERED_RETURN	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto
Opłata za przesyłkę przekraczającą maksymalne wymiary lub wagę	DPD_NONSTANDARD_SIZE_WEIGHT	25,20 EUR netto 30,99 EUR brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową, wymagającą ręcznego sortowania	DPD_NONSTANDARD_HANDLING	3,24 EUR netto 3,99 EUR brutto

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej

doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

13. Allegro – Usługa Dostawy – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Packeta Poland sp. z o.o.

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Packeta Poland sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta	PACKETA_PUDO_HU_SK
Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! – za każdą paczkę
6,90 – 10,39 EUR brutto	0,32 EUR netto 0,39 EUR brutto
10,40 – 14,99 EUR brutto	0,64 EUR netto 0,79 EUR brutto
15,00 – 22,99 EUR brutto	1,05 EUR netto 1,29 EUR brutto
23,00 – 34,49 EUR brutto	1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
od 34,50 EUR brutto	za pierwszą paczkę: 1,94 EUR netto 2,39 EUR brutto za każdą kolejną: 1,54 EUR netto 1,89 EUR brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy – za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta** i **Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg
- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma wymiarów trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 700 EUR)	PACKETA_COD	0,80 EUR netto 0,99 EUR brutto
Zwrot do nadawcy	PACKETA_RETURN	2,11 EUR netto 2,59 EUR brutto

Przesyłkami ponadwymiarowymi, są przesyłki przekraczające wymiary oraz wagę, które są wymienione w punkcie b.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Spółka zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w Regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

Allegro.hu

ARTYKUŁ 19. LOKALNA DOPLATA OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ (ALLEGRO.HU)

1. Lokalna dopłata od sprzedaży detalicznej naliczana jest każdorazowo w chwili zawarcia umowy sprzedaży w ramach Transakcji na Allegro.hu.

2. Wysokość dopłaty wynosi 4,43% brutto (3,6% netto) ceny końcowej Towaru oraz kosztów dostawy jaką wybrał Kupujący.

3. W przypadku usunięcia Oferty wieloprzedmiotowej wyłącznie z opcją Kup Teraz lub zakończenia jej przed czasem na zasadach opisanych w art. 8.2. Regulaminu, dopłata naliczana jest od sprzedanych sztuk Towaru do momentu usunięcia lub zakończenia Oferty.

ARTYKUŁ 20. KOSZTY DOSTAWY I USŁUG DODATKOWYCH (ALLEGRO.HU)

1. Spółka świadczy Usługę Dostawy, Usługę Zwrotu Towaru oraz Usługi Dodatkowe na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 16 do Regulaminu, a także Usługę Spedycji Międzynarodowej na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 18 do Regulaminu. Ponadto Spółka świadczy Usługę Allegro Smart! dla Sprzedających na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 12 do Regulaminu. Cennik Usługi Dostawy, Usługi Zwrotu Towaru, Usług Dodatkowych, Usługi Spedycji Międzynarodowej oraz Usługi Allegro Smart! dla Sprzedających znajduje się w niniejszym art. 20 poniżej.

2. Allegro - Usługa Dostawy - Przesyłki międzynarodowe - Opłaty Za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD Polska Sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Węgry	DPD_EKSPORT_P1_KURIER_WEGRY
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	162,60 HUF netto 200 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	317,07 HUF netto 390 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	479,67 HUF netto 590 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	739,84 HUF netto 910 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 926,83 HUF netto 1 140 HUF brutto za każdą kolejną: 739,84 HUF netto 910 HUF brutto

Wartość zamówienia w przedziale	Oплата brutto w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1 211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry	DPD_EKSPORT_P2_PUNKTY_WEGRY
Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry	
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	130,08 HUF netto 160 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	252,03 HUF netto 310 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	406,50 HUF netto 500 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	617,89 HUF netto 760 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 780,49 HUF netto 960 HUF brutto za każdą kolejną: 617,89 HUF netto 760 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Oплата w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	642,28 HUF netto 790 HUF brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) < = 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg
- Maksymalny wymiar 68 x 44 x 57 [cm]

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytycznymi dostawcy.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 300.000 HUF)	DPD_EKSPORT_P2_KURIER_POBRANIE	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10kg do 20kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Kurier DPD Węgry	DPD_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_WĘGRY	1382,11 HUF netto 1 700 HUF brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Kurier DPD Węgry	DPD_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	2357,72 HUF netto 2 900 HUF brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10 kg do 20 kg dla Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry oraz Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry	DPD_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_WĘGRY	487,80 HUF netto 600 HUF brutto
Zwrot do nadawcy	DPD_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	1211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

Przekroczenie ograniczeń technicznych (1)	DPD_EKSPORT_N6_PRZEKROCZENIE_OGRANICZEN_TECHNICZNYCH	19512,20 HUF netto 24 000 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 1000 zł do 2000 zł	DPD_EKSPORT_U1_DODATKOWA_OCHRONA_DO_2000	162,60 HUF netto 200 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki do pow. 2000 zł 3000 zł	DPD_EKSPORT_U2_DODATKOWA_OCHRONA_DO_3000	243,90 HUF netto 300 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 3000 zł do 4000 zł	DPD_EKSPORT_U3_DODATKOWA_OCHRONA_DO_4000	325,20 HUF netto 400 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 4000 zł do 5000 zł	DPD_EKSPORT_U4_DODATKOWA_OCHRONA_DO_5000	569,11 HUF netto 700 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 5000 zł do 10 000 zł	DPD_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	3495,94 HUF netto 4 300 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 10 000 zł do 20 000 zł	DPD_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	3495,94 HUF netto 4 300 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki pow. 20 000 zł do 50 000 zł	DPD_EKSPORT_U7_DODATKOWA_OCHRONA_DO_50000	9756,10 HUF netto 12 000 HUF brutto
Niestandardowa paczka (2)	DPD_EKSPORT_N7_PACZKA_NIESTANDARDOWA	15447,15 HUF netto 19 000 HUF brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (elektroniczne/ na żądanie)	DPD_EKSPORT_N12_POTWIERDZENIE_ELEKTRONICZNE	1544,72 HUF netto 1 900 HUF brutto
Potwierdzenie nadania/doręczenia paczki (papierowe/ na żądanie)	DPD_EKSPORT_N13_POTWIERDZENIE_PAPIEROWE	1544,72 HUF netto 1 900 HUF brutto

1) Przekroczenie ograniczeń technicznych dotyczy:

Dla usługi **Allegro Kurier DPD Węgry**:

- paczki dłuższej niż 175 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 300 cm; lub
- cięższej niż 31,5 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

Dla usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry**:

- paczki dłuższej niż 100 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 250 cm; lub
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

Dla usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry**:

- paczki większej niż 68 x 44 x 57 [cm]
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista lub gabarytowa).

2) Niestandardowa paczka odnosi się do paczki spełniającej chociażby jeden z poniższych parametrów:

- paczki niesortowalne, które ze względu na swój kształt lub wymiary uniemożliwiają Automatyczne sortowanie na sorterze lub które stwarzają ryzyko uszkodzenia innych przesyłek w procesie sortowania; lub
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub
- zawierającej wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowane w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) z zawartością uniemożliwiającą sortowanie Automatyczne
- koperty foliowe (tzw. foliopaki) o masie przekraczającej 5,00 kg; lub
- zawierającej opony zapakowanie niezgodnie z wytycznymi DPD; lub
- składającej się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie:
<https://www.dpd.com/pl/pl/mojedpd/dokumenty-dpd-polska/>

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

3. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DHL Węgry	DHL_EKSPORT_P1_KURIER_WĘGRY
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	162,60 HUF netto 200 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	317,07 HUF netto 390 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	479,67 HUF netto 590 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	739,84 HUF netto 910 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 926,83 HUF netto 1 140 HUF brutto za każdą kolejną: 739,84 HUF netto 910 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry	DHL_EKSPORT_P2_PUNKTY_WĘGRY
Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	130,08 HUF netto 160 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	252,03 HUF netto 310 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	406,50 HUF netto 500 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	617,89 HUF netto 760 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 780,49 HUF netto 960 HUF brutto za każdą kolejną: 617,89 HUF netto 760 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	642,28 HUF netto 790 HUF brutto

Przesyłki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DHL** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 200 cm – nie dotyczy Włoch, gdzie maksymalna długość przesyłki wynosi 120 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Nadanie i doręczenie przesyłki

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 31,5 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 [długość] x 60 [szerokość] x 60 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 120 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

Waga i wymiary przesyłki (łącznie z opakowaniem):

- przesyłki jednoelementowe o wadze maksymalnej 20,0 kg nie umieszczone na palecie
- maksymalne wymiary przesyłki standardowej 50 [długość] x 35 [szerokość] x 31 [wysokość] cm – w przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy
- minimalne wymiary przesyłki 15 x 11 x 1 cm
- maksymalna długość przesyłki 50 cm
- maksymalny obwód przesyłki nie może przekroczyć 360 cm

Obwód przesyłki obliczany jest według przelicznika $1 \times \text{długość} + 2 \times \text{szerokość} + 2 \times \text{wysokość}$

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10kg do 20kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Kurier DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N1_KURIER_NADWAGA_10_20_WĘGRY	2032,52 HUF netto 2 500 HUF brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 20 kg do 31,5 kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Kurier DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N2_KURIER_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	2276,42 HUF netto 2 800 HUF brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10kg do 20kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_WĘGRY	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 10kg do 20kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N1_PUNKTY_NADWAGA_10_20_WĘGRY	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Dopłata dla paczek o wadze powyżej 20kg do 31,5 kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N2_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	2276,42 HUF netto 2800 HUF brutto

Dopłata dla paczek o wadze powyżej 20kg do 31,5 kg (rzeczywistej lub gabarytowej) dla usługi Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry	DHL_EKSPORT_N2_PUNKTY_NADWAGA_20_31_5_WĘGRY	2276,42 HUF netto 2800 HUF brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej od 31,5kg do 50 kg	DHL_EKSPORT_N6_PRZEKROCZONA_WAG_A_WOLUMETRYCZNA_31_5	325,20 HUF netto 400 HUF brutto
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 300.000 HUF)	DHL_EKSPORT_N11_POBRANIE_WĘGRY	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej powyżej 50kg do 110 kg	DHL_EKSPORT_N7_PRZEKROCZONA_WAG_A_WOLUMETRYCZNA_50	1626,02 HUF netto 2 000 HUF brutto
Dopłata za wagę przestrzenną przesyłek za każdy element o wadze przestrzennej powyżej 110 kg	DHL_EKSPORT_N8_PRZEKROCZONA_WAG_A_WOLUMETRYCZNA_110	4878,05 HUF netto 6 000 HUF brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową	DHL_EKSPORT_N5_PACZKA_NIESTANDARD_OWA	11382,11 HUF netto 14 000 HUF brutto
Zwrot operacyjny przesyłki	DHL_EKSPORT_N5_ZWROT_DO_NADAWCY	1211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto
Zlecenie odbioru (telefon lub mail)	DHL_EKSPORT_N3_ZLECENIE_ODBIORU	W cenie Usługi
Pusty podjazd bez wydania paczek (dot. Zamówienia kuriera i niewydania paczek)	DHL_EKSPORT_N4_PUSTY_PODJAZD	W cenie Usługi
Dodatkowa ochrona przesyłki do 10 000 zł	DHL_EKSPORT_U5_DODATKOWA_OCHRONA_DO_10000	1300,81 HUF netto 1 600 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 10 000 zł do 20 000 zł	DHL_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_20000	3902,44 HUF netto 4 800 HUF brutto
Dodatkowa ochrona przesyłki powyżej 20 000 zł do 50 000 zł	DHL_EKSPORT_U6_DODATKOWA_OCHRONA_DO_50000	9756,10 HUF netto 12 000 HUF brutto

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

4. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Packeta Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Packeta Poland sp. z o.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta	PACKETA_P1_PUNKTY_HU
Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty paczkowe Packeta	
Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Odbiór w punkcie Zásilkovna	PACKETA_PUDO_CZ_HU
Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Automaty paczkowe Zásilkovna	
Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta	PACKETA_PUDO_SK_HU
Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Automaty paczkowe Packeta	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	130,08 HUF netto 160 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	252,03 HUF netto 310 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	406,50 HUF netto 500 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	617,89 HUF netto 760 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 780,49 HUF netto 960 HUF brutto za każdą kolejną: 617,89 HUF netto 760 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	642,28 HUF netto 790 HUF brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w Punkcie Packeta** oraz **Allegro Wysyłka z Polski do Węgier - Automaty Paczkowe Packeta** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg

- najdłuższy bok paczki: 120 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary: suma trzech boków mniejsza lub równa 150 cm (np. 60 x 40 x 50 cm)

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe oraz zostanie zwrócona do nadawcy, zgodnie z cennikiem zawartym w punkcie c.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Usługa pobrania (maksymalna kwota pobrania 220.000 HUF)	PACKETA_N1_POBRANIE	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Allegro wysyłka z Polski do Węgier paczka przekraczająca maksymalne wymiary (maksymalna długość boku 120 cm, suma wymiarów trzech boków maksymalnie 150 cm)	PACKETA_N2_PACZKA_PONAD_WYMIAR	1626,02 HUF netto 2 000 HUF brutto
Allegro wysyłka z Polski do Węgier zwrot do nadawcy	PACKETA_N3_ZWROT	642,28 HUF netto 790 HUF brutto

Przesyłkami ponadwymiarowymi, są przesyłki przekraczające wymiary oraz wagę, które są wymienione w punkcie b.

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

5. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Węgry	DPD_COURIER_CZ_HU
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	162,60 HUF netto 200 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	317,07 HUF netto 390 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	479,67 HUF netto 590 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	739,84 HUF netto 910 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 926,83 HUF netto 1 140 HUF brutto za każdą kolejną: 739,84 HUF netto 910 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

Usługa	Kod usługi
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry	DPD_OOH_CZ_HU
Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	130,08 HUF netto 160 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	252,03 HUF netto 310 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	406,50 HUF netto 500 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	617,89 HUF netto 760 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 780,49 HUF netto 960 HUF brutto

	za każdą kolejną: 617,89 HUF netto 760 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	642,28 HUF netto 790 HUF brutto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytocznymi dostawcy.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_NON_STANDARD_CZ_HU	9756,10 HUF netto 12 000 HUF brutto
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 300.000 HUF)	DPD_COD_CZ_HU	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Niestandardowe opakowanie (czarna folia lub czarne opakowanie)	DPD_BLACK_FOIL	2024,39 HUF netto 2490 HUF brutto
Nieprawidłowe zapakowanie opon	DPD_WRONG_PACKING_CZ_HU	1455,28 HUF netto 1790 HUF brutto
Dopłata za przewóz opon	DPD_TIRES_CZ_HU	4056,91 HUF netto 4990 HUF brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

Dla usługi **Allegro Kurier DPD Węgry**:

- paczki przekraczające wagę 31,5 kg

- paczki, których najdłuższa krawędź przekracza 175 cm lub suma wymiarów (2 x szerokość + 2 x wysokość + długość) przekracza 300 cm
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- zawierającej opony, zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach.

Dla usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry:**

- paczki dłuższej niż 100 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 250 cm; lub
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty.

Dla usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry:**

- paczki większej niż 68 x 44 x 57 [cm]
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty.

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera:
<https://www.dpd.com/cz/en/general-terms-and-conditions/>

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

6. Allegro – Usługa Dostawy – Express One – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Express one Hungary Kft.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier Express One	EXO_COURIER
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	113,82 HUF netto 140 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	219,51 HUF netto 270 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	333,33 HUF netto 410 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	520,33 HUF netto 640 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 650,41 HUF netto 800 HUF brutto za każdą kolejną: 520,33 HUF netto 640 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1 211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie Express One	EXO_OOH
Allegro Automat Express One	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	89,43 HUF netto 110 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	178,86 HUF netto 220 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	284,55 HUF netto 350 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	430,89 HUF netto 530 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 544,72 HUF netto 670 HUF brutto za każdą kolejną: 430,89 HUF netto 530 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	642,28 HUF netto 790 HUF brutto

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Kurier Express One** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5 kg
- najdłuższy bok paczki: 110 cm
- maksymalne wymiary: 110 x 50 x 50 cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Odbiór w Punkcie Express One** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 15 kg

- najdłuższy bok paczki: 60 cm
- maksymalne wymiary: 60 x 50 x 40 cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

Paczki obsługiwane w ramach usługi **Allegro Automat Express One** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 10 kg
- maksymalne wymiary: 41 x 42 x 55 cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Paczka przekraczająca maksymalne wymiary lub wagę	EXO_NON_STANDARD	243,90 HUF netto 300 HUF brutto
Pobranie	EXO_COD	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Ochrona dodatkowa do wartości 500 000 HUF	EXO_PROTECTION	813,01 HUF netto 1 000 HUF brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

Dla **Allegro Kurier Express One**:

- paczki cięższe niż 31,5 kg
- paczki, w których najdłuższy bok przekracza 110 cm
- paczki przekraczające maksymalne, dopuszczalne wymiary 110 x 50 x 50 cm
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania

Dla **Allegro Odbiór w Punkcie Express One**:

- paczki cięższe niż 15 kg
- paczki, w których najdłuższy bok przekracza 60 cm
- paczki przekraczające maksymalne, dopuszczalne wymiary 60 x 50 x 40 cm
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania

Dla **Allegro Automat Express One**:

- paczki cięższe niż 10 kg
- paczki przekraczające maksymalne, dopuszczalne wymiary 41 x 42 x 55 cm
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera:
<https://expressone.hu/en/letoltheto-dokumentumok>

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

7. Allegro – Usługa Dostawy – Przesyłki międzynarodowe – opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe przy udziale Direct Parcel Distribution SK s.r.o

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy wynoszą oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD Węgry	DPD_COURIER_SK_HU
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	162,60 HUF netto 200 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	317,07 HUF netto 390 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	479,67 HUF netto 590 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	739,84 HUF netto 910 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 926,83 HUF netto 1 140 HUF brutto za każdą kolejną: 739,84 HUF netto 910 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1 211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

Usługa	Kod
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry	DPD_PUDO_SK_HU
Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro Smart! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	130,08 HUF netto 160 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	252,03 HUF netto 310 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	406,50 HUF netto 500 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	617,89 HUF netto 760 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 780,49 HUF netto 960 HUF brutto za każdą kolejną: 617,89 HUF netto 760 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	642,28 HUF netto

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD Węgry** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x długość + wysokość) <= 300cm

Paczki niespełniające wymiarów standardowych, o których mowa powyżej nadane przez Sprzedającego będą podlegać opłatom dodatkowym wynikającym z opłat za Usługi Dodatkowe. Przesyłki powinny być pakowane zgodnie z wytycznymi dostawcy.

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższymi tabelami:

Usługa	Kod	Opłata
Opłata za przesyłkę niestandardową	DPD_N3_OVERSIZE	1625,20 HUF netto 1999 HUF brutto
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 300.000 HUF)	DPD_N4_COD_COURIER	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Opony - dopłata do standardowej usługi	DPD_TIRES_SK_HU	1048,78 HUF netto 1290 HUF brutto

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

Dla usługi **Allegro Kurier DPD Węgry**:

- paczki przekraczające wagę 31,5 kg
- paczki, których najdłuższa krawędź przekracza 175 cm lub suma wymiarów (2 x szerokość + 2 x wysokość + długość) przekracza 300 cm
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie

- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- zawierającej opony, zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach.

Dla usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry:**

- paczki dłuższej niż 100 cm; lub
- paczki, której suma wymiarów (2x szerokość + 2x długość + wysokość) przekracza 250 cm; lub
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty.

Dla usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry:**

- paczki większej niż 67 x 56 x 41 [cm]
- cięższej niż 20 kg (waga rzeczywista)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty.

Towary wyłączone z transportu wymienione są w Regulaminie Partnera:

<https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach

metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

8. Allegro - Usługa Dostawy - DPD HU - Opłaty eksportowe za Usługi i Usługi Dodatkowe

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy DPD Hungary Kft.

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w ramach Allegro Smart! wynoszą:

Usługa	Kod
Allegro Kurier DPD	DPD_COURIER_HU
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro SMART! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	113,82 HUF netto 140 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	219,51 HUF netto 270 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	333,33 HUF netto 410 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	520,33 HUF netto 640 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 650,41 HUF netto 800 HUF brutto za każdą kolejną: 520,33 HUF netto 640 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	1 211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

Usługa	Kod
Allegro Automaty Paczkowe DPD	DPD_POINT_HU
Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup	
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Allegro SMART! - za każdą paczkę
2 800 – 4 199 HUF brutto	89,43 HUF netto

	110 HUF brutto
4 200 – 5 999 HUF brutto	178,86 HUF netto 220 HUF brutto
6 000 – 9 199 HUF brutto	284,55 HUF netto 350 HUF brutto
9 200 – 13 899 HUF brutto	430,89 HUF netto 530 HUF brutto
od 13 900 HUF brutto	za pierwszą paczkę: 544,72 HUF netto 670 HUF brutto za każdą kolejną: 430,89 HUF netto 530 HUF brutto
Wartość zamówienia w przedziale	Opłata w ramach Usługi Dostawy - za każdą paczkę
Niezależnie od wartości zamówienia	642,28 HUF netto 790 HUF brutto

Opłata za dostawę jest ustalana na podstawie rzeczywistej wagi lub wagi gabarytowej przesyłki. W każdym przypadku brana jest pod uwagę wyższa wartość.

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Kurier DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 31,5kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)
- najdłuższy bok paczki: 175 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x wysokość + długość) <= 300cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden nadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)
- najdłuższy bok paczki: 100 cm (maksymalna wysokość)
- maksymalne wymiary (2x szerokość + 2x wysokość + długość) < = 250 cm

Paczki obsługiwane w ramach międzynarodowej usługi **Allegro Automaty Paczkowe DPD** powinny odpowiadać następującym parametrom standardowym:

- paczka standardowa to paczka o kształcie regularnego prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 20 kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)
- maksymalne wymiary 68 x 44 x 57 cm

Paczki niestandardowe - to paczki, które spełniają co najmniej jeden z poniższych parametrów:

- paczki przekraczające wagę maksymalną wskazaną dla poszczególnych usług (**Allegro Kurier DPD, Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DPD, Allegro Automaty Paczkowe DPD pobranie**)
- paczki, które nie mieszczą się na taśmie przenośnika ze względu na swoje wymiary, wagę lub sposób zapakowania
- paczki zapakowane w czarną folię lub inne czarne opakowanie
- paczki, które nie mają zwartego kształtu bloku, sześcianu lub wielobocznej tuby lub koperty
- będące zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD
- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub
- o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług są dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>.

Instrukcja pakowania dostępna pod adresem: <https://www.dpd.com/hu/en/support/packaging/>

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi **Allegro DPD Kurier, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Allegro Automaty Paczkowe DPD** są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą.

Usługa	Kod	Opłata
Pobranie (maksymalna kwota pobrania 300.000,00 HUF)	DPD_COURIER_COD	398,37 HUF netto 490 HUF brutto
Zwrot do nadawcy	DPD_UNDELIVERED_RETURN	1211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto
Opłata za przesyłkę przekraczającą maksymalne wymiary lub wagę	DPD_NONSTANDARD_SIZE_WEIGHT	3243,90 HUF netto 3 990 HUF brutto
Opłata za przesyłkę niestandardową, wymagającą ręcznego sortowania	DPD_NONSTANDARD_HANDLING	1211,38 HUF netto 1 490 HUF brutto

d. Opłaty zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od terminu powzięcia przez Spółkę informacji o podstawie do naliczenia tych opłat.

e. W przypadku nieodebrania przesyłki Allegro Smart! przez Kupującego i jej zwrotu do Sprzedającego lub skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy i realizacji zwrotu Towaru za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego dla Kupującego w zakładce "Moje zakupy" oraz w ramach metod zwrotu dostępnych w Allegro Smart!, Allegro zwróci Sprzedającemu poniesioną przez niego opłatę podstawową w wysokości pomniejszonej o wartość wskazaną w tabeli dla niezwróconej części zamówienia. Warunkiem zwrotu środków jest nadanie przesyłce zwrotnej statusu wskazującego na jej doręczenie. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku, gdy nadając przesyłkę do Kupującego, Sprzedający naruszył warunki określone w regulaminie Allegro i jego załącznikach. Zwrot zostanie przyznany w formie rabatu transakcyjnego.

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5. Polityka ochrony prywatności

Spis treści

- Część I. Definicje, cele i zakres obowiązywania Polityki
- Część II. Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę
- Część III. Cele, podstawy i okres przetwarzania Danych Osobowych przez Spółkę
- Część IV. Adres IP, pliki cookies lub technologie podobne, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych oraz informacja dotycząca profilowania
- Część V. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania Danych Osobowych oraz ich realizacja
- Część VI. Odbiorcy Danych Osobowych
- Część VII. Przekazywanie Danych Osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- Część VIII. Zmiana postanowień
- Część IX. Dane kontaktowe

CZĘŚĆ I. DEFINICJE, CELE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Definicje

1. **Aplikacja Mobilna** – każda z aplikacji stanowiących oprogramowanie Spółki, która jest przeznaczona do instalacji na urządzeniach mobilnych, umożliwiającą korzystanie z usług Spółki lub Platform.
2. **Dane Osobowe** – w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczenia Towarów zakupionych w Allegro, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, dane i informacje dostępne w rejestrach publicznych (np. w CEIDG, bazie REGON) oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub technologii podobnych (np. piksele, SDK lub tagi), informacje dostarczane poprzez zapytania lub instrukcje Użytkowników.
3. **Polityka** – niniejsza Polityka ochrony prywatności.
4. **RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. **Platformy** – platformy internetowe, prowadzone w ramach działalności Spółki, w szczególności: Allegro, Allegro Lokalnie oraz platforma www.charytatywni.allegro.pl.

6. Usługi Towarzyszące – usługi lub funkcjonalności świadczone lub udostępnianie przez Spółkę lub przez podmioty trzecie, w tym usługi świadczone na podstawie odrębnych regulaminów, które wspomagają główną działalność Spółki lub ułatwiają Użytkownikom korzystanie z usług lub funkcjonalności Spółki, między innymi poprzez finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji, a także udostępnianie automatycznych narzędzi asystujących lub wspierających działanie Platform.

Cele i zakres obowiązywania Polityki

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Spółka. Oznacza to, że Spółka ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

Celem Polityki jest określenie działań podejmowanych przez Spółkę w zakresie ochrony Twoich Danych Osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem Platform oraz Aplikacji Mobilnej, jak również w ramach powiązanych z nimi usług (w tym również Usług Towarzyszących). Polityka określa w szczególności zakres i podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych, które gromadzone są przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Aplikacji Mobilnej, Platform oraz Usług Towarzyszących. Twoje Dane Osobowe otrzymujemy od Ciebie przy zakładaniu Konta w Allegro, w związku z aktywnościami (w tym Transakcjami) dokonywanymi przez Ciebie na Platformach, zamieszczaniem lub przeglądaniem Ofert oraz w związku z aktualizacjami Twoich Danych Osobowych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta. Przetwarzanie Danych Osobowych może być również związane z wykonywaniem przez Ciebie szeregu innych działań bezpośrednio związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej, Platform oraz Usług Towarzyszących. Dane Osobowe dotyczące Twoich przesyłek możemy otrzymywać bezpośrednio od przewoźnika lub od Sprzedającego. W przypadku korzystania z Usług Towarzyszących, Twoje Dane Osobowe mogą nam również przekazywać dostawcy zewnętrzni oferujący te Usługi Towarzyszące.

Korzystanie przez Ciebie z Platform, w tym pobieranie Aplikacji Mobilnej lub korzystanie z Aplikacji Mobilnej lub z powiązanych z nimi usług, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki i Regulaminu.

Klikając w linki zamieszczone na Platformach lub w Aplikacji Mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od Spółki. W takim przypadku proces przetwarzania Danych Osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty – np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów.

Działania Spółki podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad i sposobu ochrony Twoich Danych Osobowych przez Spółkę, skontaktuj się ze Spółką. Nasze dane kontaktowe znajdują się w części IX Polityki.

CZĘŚĆ II. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Zakres Danych Osobowych przetwarzanych przez Spółkę może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych przez Spółkę korzystasz. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, w posiadaniu jakich Twoich Danych Osobowych jesteśmy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach Danych Osobowych, które przetwarzamy, z podziałem na cele ich przetwarzania.

Podczas Rejestracji wymagamy podania przez Ciebie następujących Danych Osobowych:

Gdy rejestrujesz Konto Zwykłe:

- adres email lub numer telefonu, hasło;
- adres e-mail lub numer telefonu, hasło i data urodzenia (w przypadku Konta Junior).

Gdy rejestrujesz Konto Firma:

- adres e-mail, login, hasło, numer telefonu oraz informacje o firmie (przedsiębiorstwie) i jej adresie

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych Danych Osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. W konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Spółki dostępnych dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.

Po dokonaniu Rejestracji, aby móc w pełni korzystać ze swojego Konta, jesteś zobowiązany do uzupełnienia swoich danych identyfikujących oraz podania nam informacji na temat Twojego adresu przeznaczonego do wysyłki (w tym konieczne jest uzupełnienie nazwy ulicy, numeru domu, numeru mieszkania, miasta oraz kodu pocztowego), a także danych kontaktowych niezbędnych do nawiązania z Tobą kontaktu (adresu e-mail). Aby móc w pełni korzystać z Platform, jesteś ponadto zobowiązany do podania nam swojego wieku, abyśmy mogli zweryfikować Twoją zdolność do czynności prawnych oraz w związku z tym dopasować zakres uprawnień przysługujących Ci w ramach Twojego Konta. W przypadku podania nam rachunku do wypłat, będziemy przetwarzać zadeklarowane dane osobowe związane z tym rachunkiem, tj. imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz adres zamieszkania.

Do pełnej aktywacji Konta jesteś zobowiązany do wykonania przelewu weryfikacyjnego albo przedłożenia odpowiednich dokumentów umożliwiających Twoją weryfikację. Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić dotychczas podane przez Ciebie w procesie zakładania Konta dane. Przesłaną kwotę zwrócimy w ciągu kilku dni. Dane osobowe towarzyszące Transakcji oraz zawarte w dokumentach weryfikacyjnych będziemy przetwarzać na potrzeby działalności Platform.

Potwierdzenie aktywacji Konta może zostać dokonane również przy pomocy udostępnionych przez Spółkę zewnętrznych usług uwierzytelniających.

Akceptując Regulamin potwierdzasz, że upoważniasz dostawcę usługi płatniczej uczestniczącego w realizacji transakcji, do przekazania Spółce danych towarzyszących transakcji płatniczej w celu służącym weryfikacji.

Pamiętaj, że po zarejestrowaniu Konta i w trakcie korzystania z usług lub funkcjonalności Spółki jesteś zobowiązany do stałego aktualizowania wszelkich podanych przez siebie Danych Osobowych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

Podczas korzystania przez Ciebie z Konta dodatkowo gromadzimy informacje o Twoich działaniach na Platformach, m.in. o historii Twoich zakupów, wystawianych Ofertach, wybieranych metodach płatności oraz o treściach komentarzy i wystawianych ocen.

Korzystając ze swojego Konta możesz podać nam także inne, opcjonalne Dane Osobowe np. poprzez umieszczenie swojego zdjęcia bądź grafiki, które mogą przedstawiać Twój wizerunek (awatar), wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Podanie takich Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne.

Ponadto, Twoje Dane Osobowe możemy pozyskiwać w związku z korzystaniem przez Ciebie z opcji logowania się do Platform lub Rejestracji w Platformach za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających, oferowanych przez inne podmioty działające niezależne od Spółki (np. usług oferowanych przez Google, Apple lub usług oferowanych w ramach serwisów, w tym o charakterze społecznościowym – np. Facebook, mall.cz, mall.sk, mall.hu). W takim wypadku, pozyskujemy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w postaci imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz awatara opublikowanego w takiej usłudze lub serwisie (zakres pozyskanych danych zależy on od wykorzystanej przez Ciebie funkcjonalności) i te Dane Osobowe możemy przypisać do Twojego Konta lub przetwarzać tylko na potrzeby takiego logowania lub Rejestracji w Platformach. W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych danych poinformujemy Ciebie o tym wskazując ich zakres. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi.

Spółka może zaproponować Ci skorzystanie z zewnętrznych usług uwierzytelniających w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, w przypadku powzięcia przez Spółkę uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji.

Logowanie do Serwisu lub Rejestracja w Serwisie przy wykorzystaniu funkcjonalności Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) odbywa się w drodze współadministrowania danych osobowych Meta ze Spółką.

Spółka i Meta uzgodnili, że Meta odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta po Wspólnym przetwarzaniu.

Uzgodnienia dotyczące współadministrowania Spółki i Meta są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum, a informacja na temat danych, które mogą być przetwarzane w ramach współadministrowania jest dostępna na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/businessstools_jointprocessing.

Niezależnie od powyższego, pamiętaj, że jeżeli używając mediów społecznościowych we własnym zakresie, korzystasz z publicznego profilu (tj. profilu, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), udostępniasz swoje Dane Osobowe na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Powinieneś starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem Danych Osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości.

Dokonywanie przez Ciebie zakupów i sprzedaży w Allegro, w tym dokonywanie Transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za Towary sprzedane za pośrednictwem Platform, może wiązać się z koniecznością przetwarzania także innych Danych Osobowych, tj. danych zawartych w Ofercie (obejmujących w szczególności treść Oferty), danych o Transakcji (w szczególności w zakresie numeru rachunku bankowego, metody płatności, adresu odbioru Towaru, sposobu dostawy), danych do faktury VAT oraz danych umożliwiających śledzenie przesyłki, przesyłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platform. Spółka może mieć również dostęp do treści wiadomości wysyłanych między Kupującym a Sprzedającym w ramach dyskusji i sporów. W celu obsługi Transakcji możemy wykorzystywać Dane Osobowe, które zostały nam przez Ciebie podane przy Rejestracji w Allegro.

W celu obsługi Transakcji zawieranej bez uprzedniej Rejestracji lub logowania na Konto przetwarzamy takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres wysyłki.

Wykonywanie płatności na Allegro, w tym ubieganie się o sfinansowanie zakupów z odroczonym terminem płatności, wymaga udostępnienia przez Spółkę Twoich danych instytucjom finansowym (np. Operatorom Usług Płatniczych, podmiotom finansującym). Dotyczy to danych identyfikujących (np. imię, nazwisko, nazwa), teleadresowych (np. adres e-mail, numer telefonu, adres), dotyczących Transakcji, ich przebiegu i realizacji (np. nazwa i kategoria produktów, cena, adres dostawy, rodzaj dostawy), a także informacji związanych z urządzeniem wykorzystywanym do korzystania z usług Allegro (np. adres IP).

Dodatkowo, w zakresie obsługi sprzedaży możemy przetwarzać również Twoje Dane Osobowe, obejmujące m.in. wartość obrotu, informacje o zamówieniach (ich realizacji lub anulowaniu, numerach przesyłek) oraz informacje na temat tego, jak jakość Twojej sprzedaży jako Sprzedającego wypada w porównaniu z innymi Sprzedającymi.

Ponadto, jeżeli korzystasz z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, Twoje Dane Osobowe jako odbiorcy Towaru obejmujące: imię, nazwisko, adres dostawy Przesyłki, numer telefonu i adres e-mail będziemy otrzymywać od Sprzedającego na zasadach opisanych w Załączniku nr 16 do Regulaminu.

Jeżeli korzystasz z metody dostawy Allegro Paczkomaty InPost, możemy otrzymywać od podmiotu realizującego tę metodę dostawy Twoje Dane Osobowe jako odbiorcy Towaru obejmujące numer telefonu.

W przypadku sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych możemy przetwarzać również Twój adres e-mail zamieszczony przez Ciebie w Ofercie, aby wesprzeć Cię w realizacji obowiązków

wynikających z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

W przypadku korzystania przez Ciebie z Usług Towarzyszących, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe niezbędne do ich prawidłowego świadczenia. Jeśli jest to niezbędne do świadczenia Usługi Towarzyszącej Twoje Dane Osobowe obejmujące m.in. aktualny status wniosku kredytowego, status płatności oraz wysokość dostępnego limitu odnawialnego, dane niezbędne do zaoferowania lub zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym udzielania zniżek w wysokości składki, otrzymujemy także od dostawców zewnętrznych oferujących swoje usługi finansowe lub inne usługi za pośrednictwem Spółki.

W zakresie korzystania przez Ciebie z formularzy kontaktowych przetwarzamy takie dane kontaktowe, jakie niezbędne są do prowadzenia z Tobą komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie) oraz do zrealizowania Twojej prośby. Mogą być to takie Dane Osobowe jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Dodatkowo, w ramach obsługi Użytkownika, możemy nawiązać z Tobą kontakt także poprzez wykorzystanie Danych Osobowych umieszczonych w tym celu w Twoim Koncie lub przekazanych przez Ciebie poprzez kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). W przypadku kontaktu ze Spółką za pośrednictwem kanałów social media oferowanych przez podmioty niezależne od Spółki, Spółka pozyskuje Dane Osobowe w postaci nazwy Użytkownika (w przypadku np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter) lub numeru telefonu (np. w przypadku WhatsApp, WeChat) tylko na potrzeby kontaktu. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Spółka będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych Danych Osobowych dotyczących prowadzonej z Tobą komunikacji, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Twoje Dane Osobowe możemy przetwarzać również **w ramach rozmów wychodzących lub przychodzących, w tym na infolinię Spółki**. Połączenia wychodzące lub przychodzące, w tym na infolinię Spółki, mogą być nagrywane. Informacja o nagrywaniu jest przekazywana na początku rozmowy. Jeżeli zdecydujesz się skontaktować się z nami telefonicznie, Twoje Dane Osobowe, m.in. w zakresie numeru telefonu oraz treści nagrania (w tym informacji podanych w trakcie rozmowy), będziemy przetwarzać w celu realizacji zgłoszenia.

W związku z korzystaniem przez Ciebie z systemów zautomatyzowanej obsługi, w tym w szczególności z zautomatyzowanych kanałów komunikacji (np. chatboty) lub asystentów AI:

- w Twojej komunikacji ze Sprzedającym, w ramach utworzonego przez niego Konta Firma.
- w Twojej komunikacji ze Spółką.
- w Twoich interakcjach z Platformami, Usługami Towarzyszącymi lub funkcjonalnościami Platformy.

przetwarzamy Dane Osobowe, które są niezbędne do wdrożenia, skonfigurowania i bezpiecznego prowadzenia z Tobą komunikacji np. udzielenia automatycznych odpowiedzi na zadane przez Ciebie

pytanie oraz do zrealizowania Twojej prośby. W tym celu możemy również korzystać z systemów lub modeli sztucznej inteligencji (AI), w szczególności z systemów lub modeli ułatwiających korzystanie z Platformy, uzyskanie informacji na temat oferowanych produktów, czy przyspieszenie działania. Stosując takie rozwiązania monitorujemy i przetwarzamy informacje o tym, czy działają one prawidłowo, np. czy wygenerowana automatycznie odpowiedź była odpowiednia, była dla Ciebie satysfakcjonująca, czy też zdecydowałeś się na ponowienie pytania. Wykorzystując technologię uczenia maszynowego, automatycznie analizujemy Twoją korespondencję lub interakcję pod kątem występowania określonych słów i ich kombinacji. W oparciu o słowa kluczowe, które znaleźliśmy w Twojej wiadomości lub interakcji oceniamy, czy treść automatycznej odpowiedzi lub interakcji jest odpowiednia i spełniała Twoje oczekiwania. Dzięki temu automatyczne odpowiedzi będą mogły jeszcze lepiej i szybciej Ci pomóc.

W przypadku działania systemów zautomatyzowanej obsługi, w tym w szczególności zautomatyzowanych kanałów komunikacji (np. chatboty) lub asystentów AI oznaczamy je w sposób umożliwiający rozpoznanie, iż jest to narzędzie lub funkcjonalność oparta na takiej technologii. Spółka nadzoruje działanie tego typu narzędzi lub funkcjonalności i zapewnia możliwość weryfikacji automatycznie podejmowanych decyzji przez człowieka.

W przypadku stosowania systemów lub modeli sztucznej inteligencji (AI) Spółka przetwarza Dane Osobowe w oparciu o uzasadniony interes, chyba że konkretne zastosowanie będzie wymagało innej podstawy prawnej, którą w takich przypadkach wyraźnie wskażemy.

W związku z Twoim uczestnictwem w programach lojalnościowych, konkursach lub akcjach promocyjnych, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, które są niezbędne do realizacji powyższych wydarzeń. W zależności od rodzaju organizowanego wydarzenia, mogą to być m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu lub adres e-mail) czy też wszelkie inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa w tych wydarzeniach. Jeżeli w danym wydarzeniu przewidziana jest nagroda, aby móc Ci ją dostarczyć, możesz być zobowiązany do podania nam dodatkowo swojego adresu zamieszkania, numeru dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, numeru NIP oraz innych danych niezbędnych do wydania nagrody (np. numeru rachunku bankowego).

W zakresie prowadzonych działań marketingowych możemy w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących ze Spółką w szczególności w ramach Usług Towarzyszących, albo w oparciu o Twoją zgodę, albo w ramach wykonania zawartej z Tobą umowy, przetwarzać informacje pomagające nam dopasować reklamy i treści do Twoich preferencji i oczekiwań (w tym w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej). Mogą być to m.in. adres IP, dane pochodzące z plików cookies lub technologii podobnych (np. piksele, SDK lub tagi), dane dostępne w rejestrach publicznych dotyczących przedsiębiorców (np. przedmiot działalności przedsiębiorców, status działalności przedsiębiorców) czy też informacje o Twoim ruchu na stronie, w tym o przeglądanych Ofertach i Twoich preferencjach w tym zakresie. Dodatkowo, w oparciu o powyższe przesłanki, będziemy przetwarzać również Twoje dane kontaktowe, w tym dane niezbędne do przesłania Ci informacji, w tym informacji handlowych, w zakresie przez Ciebie podanym (numer telefonu lub adres e-mail).

Twoje Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane również **w celach analitycznych oraz statystycznych, w tym w celu przeprowadzania ankiet.** W tych celach będziemy wykorzystywać

przede wszystkim informacje na temat Twojej aktywności na Platformach, w tym informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z poszczególnych usług lub funkcjonalności, jak również Dane Osobowe dotyczące Twoich preferencji i oczekiwań. Ponadto możemy przetwarzać dane dostępne w rejestrach publicznych dotyczących przedsiębiorców (np. przedmiot działalności przedsiębiorców, status działalności przedsiębiorców) lub otrzymane od zewnętrznych dostawców (np. dane dotyczące pozycji rynkowej lub kondycji przedsiębiorstwa). W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na Platformach, Spółka może zbierać od Ciebie Dane Osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek. Twoje Dane Osobowe możemy wykorzystywać również w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Platform. W tym zakresie Spółka wykorzystuje m.in. technologię opartą o fingerprinting cyfrowy, która polega na pobieraniu tzw. cyfrowych „odcisków palców” urządzeń Użytkowników, które umożliwiają nam identyfikację urządzenia, z którego korzystasz lub aplikacji, którą instalujesz. Informacje, które o Tobie gromadzimy w tym zakresie mogą stanowić Dane Osobowe. Możemy przetwarzać Dane Osobowe takie jak m.in. Twój adres IP, dane pochodzące z plików cookies lub technologii podobnych (np. piksele, SDK lub tagi), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzystasz, konfigurację Twojego urządzenia (np. dane na temat zainstalowanych wtyczek), czy też informacje o Twoim ruchu na stronie (w tym o korzystaniu z protokołów komunikacji sieciowej), przeglądanych stronach oraz informacje o korzystaniu z Aplikacji Mobilnej.

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w związku z przysługującym nam uprawnieniem do **ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami**. W tym celu Spółka przetwarza Twoje Dane Osobowe przez cały okres, w którym roszczenia wynikające z zawartej przez Ciebie ze Spółką umowy lub związane z korzystaniem przez Ciebie z usług lub funkcjonalności świadczonych przez Spółkę, Aplikacji Mobilnej, Platform lub Usług Towarzyszących nie uległy przedawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Może być to przykładowo kwota zadłużenia, informacje związane z konkretnym zamówieniem lub Ofertą, dane o Transakcjach, informacje niezbędne do prawidłowego złożenia pozwu bądź wniosku lub wszczęcia egzekucji, czy też informacje pozyskane w związku z rozmowami wychodzącymi lub przychodzącymi, w tym w ramach nawiązania przez Ciebie kontaktu przez infolinię Spółki. Zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych może się każdorazowo zmieniać, w zależności od przedmiotu roszczenia.

CZĘŚĆ III. CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

W zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności świadczonych przez Spółkę korzystasz, różne są cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych przez Spółkę oraz okresy, przez które Spółka może przechowywać lub wykorzystywać Twoje Dane Osobowe.

Przy każdym z celów przetwarzania określiliśmy podstawę prawną oraz maksymalny okres przechowywania Danych Osobowych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać Danych Osobowych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe przez najdłuższy ze wskazanych terminów odnoszących się do konkretnych usług Spółki. Przykładowo, po zrezygnowaniu przez Ciebie z prowadzenia Konta przestaniemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu świadczenia Ci usług w ramach Konta, ale

będziemy je przechowywać przez okres dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić Ci dochodzenie swoich praw, jak również, aby zapewnić możliwość wykazania historii rozliczeń finansowych pomiędzy Tobą, a Spółką.

Poniżej opisaliśmy standardowe działania na Danych Osobowych w związku z korzystaniem z usług lub funkcjonalności świadczonych przez Spółkę. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych w przypadku korzystania z określonych usług mogą znajdować się także w regulaminach tych usług.

Rejestracja i obsługa Konta, obsługa Transakcji Użytkowników

Korzystanie z części funkcjonalności dostępnych na Platformach (w tym z użyciem Aplikacji Mobilnej) wymaga od Ciebie dokonania Rejestracji zgodnie z Regulaminem, chyba że Regulamin wprost przewiduje możliwość korzystania bez Rejestracji lub logowania (np. dokonanie Transakcji). W ramach naszych usług umożliwiamy założenie Konta Zwykłego lub Konta Firma. Założenie i korzystanie z Konta wiążą się z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych.

Spółka przetwarza Twoje Dane Osobowe również w związku z obsługą Twoich Transakcji. Za pośrednictwem Platform (w tym z użyciem Aplikacji Mobilnej) możesz w szczególności:

- dokonywać zakupów jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca w ramach Konta Zwykłego;
- dokonywać sprzedaży jako lub publikować Ogłoszenia jako osoba fizyczna w ramach Konta Zwykłego;
- dokonywać sprzedaży lub publikować Ogłoszenia jako przedsiębiorca (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w ramach Konta Firma.
- dokonywać zakupów bez uprzedniej Rejestracji lub logowania na Konto w przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

Informacje zamieszczane przez Ciebie w Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” nie pochodzą od Spółki i nie są przez Spółkę inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym na gruncie prawa mającego zastosowanie, Spółka nie jest odpowiedzialna za informacje udostępniane w ramach Ofert i „Wiadomości do Kupującego”. W Ofertach i „Wiadomościach do Kupującego” w miarę możliwości nie powinieneś podawać Danych Osobowych w miejscach innych niż dedykowane w tym celu. Pamiętaj, że umieszczając swoje Dane Osobowe w Ofertach lub „Wiadomościach do Kupującego”, robisz to na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Powinieneś więc starannie rozważyć ryzyko, jakie wiąże się z podaniem takich informacji. Więcej informacji o dokonywaniu zakupów oraz dokonywaniu Transakcji w ramach Konta Zwykłego lub Konta Firma znajdziesz w naszym Regulaminie.

W związku z obsługą Twojego Konta oraz Twoich Transakcji przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. W celach opisanych w niniejszej części możemy stosować systemy lub modele sztucznej inteligencji (AI). Dodatkowo Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w

innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

W związku z dokonywaniem niektórych Twoich Transakcji szczegółowo opisanych w Załączniku nr 20 do Regulaminu (Transakcje objęte obowiązkiem archiwizacji lub rozliczenia podatku VAT przez Spółkę) jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania, w tym archiwizacji, danych osobowych dotyczących tych Transakcji.

W związku z obsługą Twojego Konta jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE - akt o usługach cyfrowych (dalej: DSA). Spółka podlega obowiązkowi zebrania oraz ujawnienia w serwisie Allegro informacji o Sprzedających, którzy mają status przedsiębiorcy oraz zebrania i ujawnienia informacji o podmiotach, które zapłaciły za reklamę oraz w imieniu których reklama jest prezentowana.

W związku z obowiązkami nałożonymi na Spółkę na podstawie przepisów regulujących kwestie związane z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami mamy obowiązek przetwarzać Twoje Dane Osobowe w tym je gromadzić, weryfikować i przekazywać uprawnionym organom w zakresie wymaganym przepisami prawa. Działanie takie wynika z wymogów tzw. dyrektywy DAC7, która ma na celu m.in. przeciwdziałać oszustwom, nadużyciom lub unikaniu wykonywania obowiązków prawnych. Realizując działania opisane w tym akapicie Spółka może przetwarzać również Twój numer TIN, czyli numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 oraz uchylające dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Rady 87/357/EWG (GPSR) nakłada na Spółkę obowiązki w zakresie współpracy z organami nadzoru rynku w zakresie działań, które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć ryzyko stwarzane przez produkty udostępnione na rynku przez Spółkę, stosownie do przypadku i roli Spółki.

Cel przetwarzania Danych Osobowych	Podstawa przetwarzania Danych Osobowych	prawna Danych	Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji)
Podjęcie działań związanych z obsługą Rejestracji dokonywanej przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Kont Użytkowników Allegro, w tym informowanie o możliwości	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta		Do momentu zakończenia świadczenia usługi

odbioru przesyłki z użyciem kodu odbioru poprzez Aplikację Mobilną lub Platformy		
Umożliwienie zdalnego odbioru przesyłki przy pomocy Aplikacji Mobilnej	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do zdalnego odbioru przesyłki	Maksymalnie przez okres 60 dni od dnia skorzystania ze zdalnego odbioru przesyłki
Nadanie indywidualnego charakteru ustawieniom Konta (umieszczenie w Koncie awatara i innych opcjonalnych Danych Osobowych) lub udostępnienie Danych Osobowych w sytuacji logowania do Platform poprzez usługę zewnętrzną	Art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda Użytkownika) – wyłącznie w zakresie opcjonalnych Danych Osobowych, które nie są niezbędne do korzystania z Konta	Do momentu usunięcia opcjonalnych Danych Osobowych z Konta (wycofania zgody) lub zakończenia świadczenia usługi
Obsługa reklamacji, w tym rozwiązywanie problemów technicznych	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki i Użytkownika)	Do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki)	Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi lub Transakcji dokonanej bez uprzedniej Rejestracji lub logowania na Konto
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia pobieranej prowizji od Transakcji	Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego)	5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Realizacja obowiązków nałożonych na Spółkę jako podmiot gospodarczy w przedmiocie kontaktu z organami nadzoru, w świetle i	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 15 GPSR	10 lat, po dostarczeniu Spółce lub po dostarczeniu przez Spółkę produktu albo 6 lat, po dostarczeniu Spółce produktu lub części, komponentu lub

w zależności od roli przewidzianej przez GPRS		oprogramowania wbudowanego w produkt lub po dostarczeniu przez Spółkę produktu, stosownie do przypadku
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia pobieranej prowizji od Transakcji	Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego)	5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja
Wsparcie Sprzedających w wykonywaniu obowiązków wynikających ze sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny)	Do momentu zakończenia świadczenia usług
Realizacja obowiązków dotyczących przetwarzania, w tym archiwizacji danych transakcyjnych wynikających z Pakietu e-commerce VAT w rozumieniu załącznika nr 20 do Regulaminu	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w związku z art. 109b i 130d ustawy o podatku od towarów i usług	10 lat, licząc od końca roku, w którym dana Transakcja, również bez uprzedniej Rejestracji lub logowania na Konto, została przeprowadzona.
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z realizacji ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w związku z art. 30 DSA	6 miesięcy od momentu zakończenia świadczenia usług

Realizacja obowiązków dotyczących przetwarzania w tym gromadzenia, weryfikacji i przekazywania informacji do celów wymaganych regulacjami o wymianie informacji podatkowych	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami	5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin przekazania informacji
--	--	---

Usługi Towarzyszące, w tym usługi finansowe dostawców zewnętrznych

W związku z prowadzoną działalnością Spółka umożliwia Ci skorzystanie z Usług Towarzyszących, świadczonych lub udostępnianych przez Spółkę lub podmioty trzecie. Usługi Towarzyszące obejmują m.in. takie usługi jak Odroczone Płatność dla Firm, Usługa Dostawy (w ramach której Spółka udostępnia funkcjonalność „Wysłał z Allegro” dla Sprzedających), Allegro Ochrona Kupujących, Allegro Pay, Funkcjonalność Grup Rodzinnych, usługi ubezpieczeniowe, usługi płatnicze, czy też usługi związane z realizacją Celów Zbiórek w ramach Ofert Charytatywnych (w rozumieniu definicji zawartych w Załączniku nr 17 do Regulaminu). Wskazane powyżej usługi lub funkcjonalności wspomagają główną działalność Spółki lub ułatwiają Ci korzystanie z usług Spółki, w tym poprzez finansowanie, zabezpieczenie lub reklamowanie Transakcji. Usługi Towarzyszące mogą być świadczone lub udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie (w tym w załącznikach do Regulaminu) lub oddzielnych regulaminach, w tym wydawanych bez udziału Spółki przez dostawców takich usług lub funkcjonalności. W celach opisanych w niniejszej części możemy stosować systemy lub modele sztucznej inteligencji (AI).

Spółka może również uczestniczyć w świadczeniu Usług Towarzyszących przez podmioty trzecie, np. poprzez:

- udostępnienie Ci informacji o usługach i ofertach podmiotów trzecich;
- pośrednicząc w zawieraniu przez Ciebie umów o świadczenie Usług Towarzyszących podmiotów trzecich, w tym poprzez udostępnianie usług związanych m.in. z finansowaniem i zabezpieczaniem Transakcji, takich jak m.in. ubezpieczenie Towaru lub kredyt konsumencki na zakup Towaru.

W przypadku opisanym powyżej, Spółka może działać jako podmiot przetwarzający Dane Osobowe na zlecenie administratora, który świadczy Ci usługi, jako administrator oraz współadministrator.

Aby zaproponować Ci i świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi finansowe, Spółka może pozyskiwać i przetwarzać Dane Osobowe zawarte w publicznych rejestrach przedsiębiorców, takie jak:

- dane identyfikacyjne (np. numer NIP, obywatelstwo);

- dane dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej (miejsce prowadzenia działalności, datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia oraz zakończenia, w tym wykreślenia działalności gospodarczej, oraz jej przedmiot);
- informacje o postępowaniach upadłościowych/sanacyjnych.

W związku z realizacją Usług Towarzyszących, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

W przypadku korzystania z Usług Towarzyszących świadczonych przez podmioty trzecie niezależne od Spółki zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych mogą być zawarte w dokumentach udostępnionych przez te podmioty w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów, np. w regulaminie takiej usługi lub w polityce ochrony prywatności.

Cel przetwarzania Danych Osobowych	Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych	Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji)
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usługi Allegro Pay Business	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usługi "Allegro Merchant Finance"	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usługi "Raty dla Biznesu"	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi
Przetwarzanie Danych Osobowych z publicznych rejestrów przedsiębiorców w celu oferowania i świadczenia usług finansowych	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na poprawianiu jakości świadczonych usług na rzecz Użytkownika)	Do momentu zakończenia korzystania z usług Spółki lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Świadczenie Usługi Dostawy (w tym z wykorzystaniem funkcjonalności "Wysyłam z Allegro" przez Sprzedających)	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platform, w tym Usługa Dostawy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usług

Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usługi Allegro Pay	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usług związanych z realizacją Celów Zbiórek w ramach Ofert Charytatywnych	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi
Ochrona Kupującego z tytułu umów sprzedaży, zawieranych w ramach Platform z innymi Użytkownikami	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)	Maksymalnie przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia Transakcji
Realizacja wypłat rekompensat w ramach Allegro Ochrona Kupujących	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi
Wsparcie dla usług kredytowych, w tym na potrzeby świadczenia doboru dostawcy zewnętrznego oraz obsługi transakcyjnej, w szczególności poprzez ocenę potencjału kredytowego Użytkowników na podstawie ich aktywności na Allegro	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na poprawianiu jakości świadczonych usług na rzecz Użytkownika)	Do momentu zakończenia korzystania z usług Spółki lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia przez Ciebie umowy ubezpieczenia, w tym udzielenia Ci zniżki w składce za ubezpieczenie	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi
Wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego Towaru	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na poprawianiu jakości świadczonych usług na rzecz Użytkownika)	Do momentu zakończenia korzystania z usług Spółki lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu Transakcji oraz zabezpieczenia płatności na Platformach	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na poprawianiu jakości świadczonych usług na rzecz Użytkownika)	Do momentu zakończenia korzystania z usług Spółki lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Umożliwienie kontaktu organizacji pożytku publicznego w przypadku dokonania przez Ciebie wpłaty w ramach	Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika)	Do momentu wycofania zgody

platformy charytatywni.allegro.pl czy dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością		
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia Usług Towarzyszących, jeżeli w stosunku do usługi występuje taka konieczność	Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego)	5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia Usług Towarzyszących, jeżeli w stosunku do usługi występuje taka konieczność	Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego)	5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem Usług Towarzyszących, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki)	Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi
Korzystanie z Funkcjonalności Grup Rodzinnych	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy)	Do momentu wykonania umowy o świadczenie usługi

Obsługa Użytkownika i formularz kontaktowy

Jeżeli kontaktujesz się z działem obsługi Spółki, w ramach rozmów wychodzących lub przychodzących, w tym poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na infolinię Spółki, Spółka w ramach prowadzenia Platform może przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) Twoje Dane Osobowe.

Spółka może również gromadzić Twoje Dane Osobowe, jeżeli kontaktujesz się za pośrednictwem dostępnych w Allegro narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w Allegro. Te Dane Osobowe są niezbędne do umożliwienia Spółce nawiązania z Tobą kontaktu, a także do umożliwienia Ci kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Allegro, na

przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach Transakcji. Udostępniany przez Spółkę formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, Spółka gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. Spółka może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych pomiędzy Użytkownikami poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści np. zachętę do dokonywania przestępstw lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu usług lub funkcjonalności np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta lub naruszają Regulamin.

W związku z obsługą zapytań kierowanych do Spółki, w tym poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. W celach opisanych w niniejszej części możemy stosować systemy lub modele sztucznej inteligencji (AI). Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Cel przetwarzania Danych Osobowych	Podstawa przetwarzania Danych Osobowych	Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji)
Kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media (np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat), chatbot (udzielanie automatycznych odpowiedzi);	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy)	Do momentu zakończenia świadczenia usług
Obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania)	Do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania lub prośby
Zapobieganie naruszeniom w prowadzonej komunikacji	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na zapewnieniu	Do momentu zakończenia prowadzonej komunikacji

	bezpieczeństwa świadczonych usług)	
Stosowanie i rozwijanie zautomatyzowanych kanałów komunikacji (uczenie maszynowe)	Art. 6 ust. 1 lit f RODO (doskonalenie algorytmu odpowiadającego za funkcjonowanie zautomatyzowanych kanałów komunikacji).	Przez okres 12 miesięcy od momentu wysłania danej wiadomości
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki)	Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi

Programy lojalnościowe, konkursy, akcje promocyjne

Od czasu do czasu Spółka organizuje konkursy lub akcje promocyjne. Wydarzenia te mogą również polegać na dostarczeniu Tobie treści lub usług w zamian za dostarczenie Twoich Danych Osobowych lub zgodę na ich przetwarzanie. Jeżeli podejmiesz decyzję o udziale w takim wydarzeniu, Twoje Dane Osobowe (np. informacje niezbędne do kontaktu), mogą być wykorzystywane przez Spółkę do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w wydarzeniach, są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z tymi wydarzeniami. W ramach Platform Użytkownicy mogą przystąpić również do programów lojalnościowych.

Jeżeli weźmiesz udział w programie, konkursie lub akcji promocyjnej, Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane przez Spółkę zgodnie z poniższą tabelą. Jednak bardziej szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych mogą być zamieszczane w dedykowanych regulaminach tych wydarzeń. W celach opisanych w niniejszej części możemy stosować systemy lub modele sztucznej inteligencji (AI). Dodatkowo Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, tworzenia autonomicznych narzędzi automatyzujących procesy w Serwisie, marketingowych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Cel przetwarzania Danych Osobowych	Podstawa przetwarzania Danych Osobowych	Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji)
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy oraz świadczenie usług w zakresie	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) lub jeśli	Do momentu zakończenia uczestnictwa w programie lojalnościowym lub w przypadku

umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym	podajesz opcjonalne Dane Osobowe, które nie są niezbędne – art. 6 ust.1 lit a RODO (zgoda)	opcjonalnych Danych Osobowych – do czasu wycofania zgody
Umożliwienie uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na wykonaniu zobowiązań wynikających ze złożenia przyrzeczenia publicznego, organizowania konkursów lub podobnych akcji, w tym w związku z wykonywaniem działań ukierunkowanych na promowanie marki Spółki)	Do momentu zakończenia uczestnictwa w konkursie (np. wydania nagrody) lub akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia pobieranej prowizji od Transakcji	Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego)	5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych w zakresie rozliczenia pobieranej prowizji od Transakcji	Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego)	5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych z umożliwieniem uczestnictwa w wydarzeniu/realizacją wydarzenia, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na ochronie praw Spółki)	Do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od zakończenia uczestnictwa w wydarzeniu/realizacji wydarzenia

Działania marketingowe

Spółka może również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym również w sytuacjach, gdy dostarczasz Twoje Dane Osobowe, gdy otrzymujemy Twoje Dane Osobowe od podmiotów z nami współpracujących lub zgadzasz się na ich przetwarzanie. W zamian Spółka dostarcza Tobie treści lub usługi. Takie działania mogą polegać na:

- wyświetlaniu na Platformach lub w Aplikacji Mobilnej treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa). Jeżeli do wyświetlania reklamy kontekstowej wykorzystywane są Dane Osobowe, ich przetwarzanie odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego polegającego na promowaniu własnej działalności Spółki lub działalności podmiotów trzecich;
- wyświetlaniu treści marketingowych, które są dopasowane do Twoich preferencji, w tym dostosowywaniu kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Platform lub ustawieniach platform podmiotów współpracujących ze Spółką na podstawie Twojej aktywności na Platformach lub platformach podmiotów współpracujących ze Spółką (reklama behawioralna). Wyświetlanie treści marketingowych we wskazanym zakresie odbywa się również wspólnie z podmiotami współpracującymi ze Spółką, co oznacza wyświetlanie treści marketingowych również w ramach platform podmiotów współpracujących ze Spółką. Twoje Dane Osobowe, w tym Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub technologii podobnych (np. piksele, SDK lub tagi), są wówczas przetwarzane przez Spółkę i podmioty współpracujące do celów marketingowych. Takie działania są podejmowane jedynie, gdy wyrazisz na nie zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie lub spełniasz określone warunki. Więcej informacji znajdziesz w części IV Polityki lub dodatkowych politykach lub regulaminach opisujących potencjalne współpracę Spółki z podmiotami współpracującymi, które przedstawiamy w chwili pozyskiwania zgody lub sprawdzenia spełnienia określonych warunków;
- wyświetlaniu treści marketingowych (kontekstowych i behawioralnych) na powierzchniach reklamowych operatorów platform zewnętrznych (np. Meta Platforms Ireland Limited, Google Ireland Limited, TikTok Technology Limited, TikTok Information Technologies UK Limited, Microsoft Ireland Operations Limited) w oparciu o Twoją aktywność na Platformie oraz dane osobowe, takie jak np. Twój adres e-mail albo numer telefonu bądź numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego przypisany do Konta pozwalający zidentyfikować Cię operatorowi zewnętrznemu jako jego użytkownika (z wyłączeniem Kont Junior). Przekazywanie danych osobowych ma miejsce w formie zahaszowanej, co oznacza, że jeżeli nie jesteś zarejestrowany na danej platformie operatora zewnętrznego albo jesteś zarejestrowany przy pomocy innych danych identyfikacyjnych, to operator zewnętrznej platformy nie odczyta przekazanych mu danych. Takie działania są podejmowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki i możesz im się sprzeciwić w dowolnym momencie;
- wyświetlaniu treści marketingowych na zlecenie podmiotów współpracujących ze Spółką na podstawie otrzymanych od nich danych identyfikujących takich jak np. Twój adres e-mail, numer telefonu bądź numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego (zewnątrzni reklamodawcy mogą zlecać nam tworzenie grup odbiorców i dobieranie spersonalizowanych reklam na podstawie danych przekazanych im bezpośrednio przez Ciebie lub uzyskanych przez nich od innych osób trzecich). Takie działania są podejmowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki i możesz im się sprzeciwić w dowolnym momencie;
- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów lub usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub inne działania marketingowe) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem, poczty

e-mail, drogą SMS/MMS oraz push. Możemy również skontaktować się telefonicznie. Takie działania są podejmowane w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub uzasadniony interes podmiotów współpracujących ze Spółką w szczególności w ramach Usług Towarzyszących oraz o Twoją zgodę na otrzymywanie ww. komunikatów lub informacji. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

- przesyłaniu ankiet satysfakcji, w związku z uczestnictwem przez Spółkę w programie „Zweryfikowane przez klientów” dostarczonym przez operatora platformy Heureka lub innym podobnym programie dostarczonym przez operatora platformy Zboží lub inny podmiot lub podmioty. Gdy wyrazisz na to zgodę, będziesz otrzymywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankietę satysfakcji w związku z każdą zawartą przez Ciebie, jako Kupującego, Transakcją. Operator platformy Heureka, operator platformy Zboží lub inny podobny podmiot współpracujący ze Spółką, występujące w roli podmiotów przetwarzających Spółki, otrzymają od Spółki Twój adres e-mail oraz informacje o zakupionym Towarze. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż wysłanie ankiety satysfakcji i pomiar konwersji. Takie działania są podejmowane w oparciu o uzasadniony interes Spółki, polegający na ocenie poziomu Twojej satysfakcji w związku z zawartą Transakcją i zakupionym Towarem oraz o Twoją zgodę na otrzymywanie ww. ankiet. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania ankiet satysfakcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w ramach ankiety satysfakcji - w takim przypadku nie otrzymasz kolejnej ankiety satysfakcji.

W związku z realizacją działań marketingowych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych, tworzenia autonomicznych narzędzi automatyzujących procesy w Serwisie i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki. W celach opisanych w niniejszej części możemy stosować systemy lub modele sztucznej inteligencji (AI).

Cel przetwarzania Danych Osobowych	Podstawa przetwarzania Danych Osobowych	Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji)
Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów Spółki lub usług bądź towarów osób trzecich)	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług Spółki bądź podmiotów trzecich)	Do momentu zaprzestania korzystania z Platform lub Aplikacji Mobilnej
Wyświetlanie reklamy behawioralnej na podstawie uprzednio przeglądanych treści, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Platform lub	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 339 Prawa komunikacji elektronicznej (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług Spółki bądź	Do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów prawa komunikacji elektronicznej) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu

platform współpracujących ze Spółką na podstawie aktywności na Platformach lub platformach podmiotów współpracujących ze Spółką	podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą)	wobec przetwarzania Danych Osobowych
Wyświetlanie reklam na powierzchniach reklamowych operatorów platform zewnętrznych w oparciu o Twoje dane identyfikacyjne lub Twojego urządzenia	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług Spółki bądź podmiotów trzecich)	Do momentu zaprzestania korzystania z Platform lub Aplikacji Mobilnej, lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Wyświetlanie reklam na zlecenie podmiotów zewnętrznych w oparciu o Twoje dane identyfikacyjne lub Twojego urządzenia	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług podmiotów współpracujących ze Spółką)	Do momentu zaprzestania korzystania z Platform lub Aplikacji Mobilnej, lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych
Kontaktowanie się z Użytkownikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w tym przez e-mail, SMS/MMS oraz push. Kontakt przez telefon	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 398 Prawa komunikacji elektronicznej (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na promowaniu towarów lub usług Spółki bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji)	Do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa komunikacji elektronicznej) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

Działania analityczne i statystyczne oraz ankiety

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę do celów analitycznych i statystycznych. W tym celu możemy również korzystać z systemów lub modeli sztucznej inteligencji (AI). W takim przypadku wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do prowadzenia analiz aktywności, określania preferencji zakupowych, tworzenia autonomicznych narzędzi automatyzujących procesy w Serwisie oraz w celu doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości usług Spółki. Możliwość przetwarzania przez Spółkę w celach analitycznych i statystycznych informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies lub technologii podobnych (np. piksele, SDK lub tagi) uzależniona jest od wyrażenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie takich informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika. Więcej informacji w części IV Polityki.

W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na Platformach, Spółka zbiera od Użytkowników Dane Osobowe, które mogą być wykorzystywane do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Spółki do ich oczekiwań. Takie Dane Osobowe służą również do opracowywania analiz statystycznych. Dodatkowo Dane Osobowe zebrane w drodze ankiet dotyczących szkoleń udostępnianych w związku z prowadzeniem Akademii Allegro w ramach Kont Użytkowników mogą być wykorzystywane do promocji tych szkoleń przez Spółkę.

W związku z realizacją działań analitycznych i statystycznych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli. Twoje Dane Osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, o czym dowiesz się więcej w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Cel przetwarzania Danych Osobowych	Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych	Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji)
Prowadzenie działań i optymalizacyjnych	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na analizie Danych Osobowych, w tym aktywności Użytkowników, w celu optymalizacji świadczonych usług, oferowania funkcjonalności oraz wsparcia Użytkowników)	Do momentu zakończenia przechowywania Danych Osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Spółkę)
Zarządzanie ruchem na Platformach obejmujące monitorowanie aktywności Użytkowników, która obejmuje m.in. wyszukiwane słowa kluczowe oraz zamieszczane Oferty	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług)	Dane Osobowe przetwarzane są w czasie rzeczywistym, będą więc przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Spółkę na Platformach (tj. do czasu opuszczenia strony internetowej)
Przeprowadzanie ankiet, badań i analiz dotyczących Platform, między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług)	Dane Osobowe przetwarzane są w czasie rzeczywistym, będą więc przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Spółkę na Platformach (tj. do czasu wypełnienia ankiety, badania lub analizy)

Zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych usług i egzekwowanie postanowień Regulaminu

Gdy jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa usług, w tym zasobów IT lub bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa Użytkowników, usług lub funkcjonalności, Spółka jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania Twoich Danych Osobowych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenie w przypadku korzystania z Platform lub Aplikacji Mobilnej.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Spółka pozyskuje i rejestruje Dane Osobowe przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia (które obejmują w szczególności: techniczne elementy urządzenia, sposób posługiwania się nim, ustawienia Twojej przeglądarki oraz szczegółowe informacje o Twoim zachowaniu na Allegro), w sposób umożliwiający tworzenie unikalnego cyfrowego „odcisku palca” urządzeń lub instancji aplikacji, z których korzystasz. Spółka może wykorzystać takie cyfrowy „odcisk palca” do dodatkowego uwierzytelnienia Użytkownika, w tym w ramach stosowanych metod autoryzacyjnych. Działania te umożliwiają zapobieganie nadużyciom i oszustwom.

Aby przeciwdziałać nadużyciom, oszustwom działaniom naruszającym dobre obyczaje, Regulamin Allegro i próbom nieautoryzowanego posługiwania się Twoim Kontem, Spółka udostępnia firmie Lexisnexis Risk Solutions (EUROPE) Limited Dane Osobowe oraz niektóre Dane Osobowe z Twoich interakcji online. Dane te pozwalają na odpytanie anonimowej sieci tożsamości cyfrowej (DIN) składającej się ze zdarzeń pochodzących od podmiotów uczestniczących w sieci. Dane Osobowe poza adresem IP są przez nas udostępniane w formie zamaskowanej w taki sposób, że nie istnieje możliwość Twojej identyfikacji. Informacja o przetwarzaniu danych przez Lexisnexis Risk Solutions (EUROPE) Limited znajduje się [tutaj](#).

W celu przeciwdziałania nadużyciom, oszustwom działaniom naruszającym dobre obyczaje, Regulamin Allegro, obowiązujące przepisy prawa (w tym krajowe lub międzynarodowe środki ograniczające) lub które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro oraz szkodzą innym Użytkownikom automatycznie przetwarzamy Dane Osobowe dotyczące Twojej aktywności w Allegro, powiązań z innymi kontami oraz wykorzystywanych funkcji i narzędzi.

W celu przeciwdziałania wymienionym sytuacjom, będziemy podejmować decyzje w Twoim indywidualnym przypadku w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie. W celach opisanych w niniejszej części możemy stosować również systemy lub modele sztucznej inteligencji (AI).

Efektem tych działań może być ograniczenie możliwości korzystania z usług lub funkcjonalności, np. automatyczne zawieszenie/odwieszenie Konta, jego poszczególnych funkcjonalności, uniemożliwienie/umożliwienie udziału w programach, wypłaty zgromadzonych środków, anulowanie wystawionych komentarzy lub ponowne naliczenie prowizji.

Spółka, działając w charakterze operatora pocztowego, realizuje obowiązki w zakresie stosowania szczególnych środków ograniczających, w tym może być zobowiązane do zamrożenia wartości majątkowych osób wpisanych na właściwe listy sankcyjne, zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe według zasad opisanych w poniższej tabeli.

Cel przetwarzania Danych Osobowych	Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych	Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji)
Zapewnianie bezpieczeństwa usług lub funkcjonalności, które świadczymy Ci drogą elektroniczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy zgodnie z wymogami świadczenia usługi internetowej platformy handlowej przez dostawcę usługi cyfrowej w rozumieniu przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)	Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika
Przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom, działaniom naruszającym dobre obyczaje, Regulamin Allegro, obowiązujące przepisy prawa lub które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo	Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy w zakresie wspierania bezpieczeństwa Spółki i Użytkowników i przeciwdziałania nadużyciom)	Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika
Wypełnienie obowiązków prawnych związanych z koniecznością ograniczenia dostępu do usług lub funkcjonalności świadczonych przez Allegro na podstawie przepisów szczególnych.	Art. 6 ust.1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów szczególnych)	Do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika
Wykonania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 117-119 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	5 lat od dnia wykonania ostatniej analizy przewidzianej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, z wyjątkiem przypadków, w których organ nadzoru poleci dłuższe przechowywanie danych osobowych

CZĘŚĆ IV. ADRES IP, PLIKI COOKIES LUB TECHNOLOGIE PODOBNE, LOKALIZACJA I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Spółka może gromadzić w ramach prowadzenia Platform Twoje Dane Osobowe za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies lub technologie podobne (np. piksele, SDK lub tagi). O tym, w jaki sposób Spółka wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo tutaj: <https://allegro.pl/regulamin/pl/polityka-plikow-cookies>.

Aplikacja Mobilna i Allegro Lokalnie będą pobierać informacje o bieżącej lokalizacji Twojego urządzenia w przypadku, jeśli udostępnisz nam takie Dane Osobowe. Te Dane Osobowe będą przechowywane przez Spółkę tylko w sytuacji, gdy skorzystasz w nich z opcji zdalnego odbioru przesyłki. Przed rozpoczęciem pobierania informacji o lokalizacji zostaniesz poproszony o wyrażenie na to zgody. O tym, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Dane Osobowe w zakresie lokalizacji piszemy szczegółowo tutaj: <https://allegro.pl/regulaminy/udostepnianie-lokalizacji-yVx7ezEWySE>.

Aplikacja Mobilna używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są przekazywane żadne Dane Osobowe Użytkownika do operatora tej usługi.

W celu realizowania celów przetwarzania wskazanych w Części III, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych i analitycznych oraz w związku z obsługą Konta, Spółka w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych Osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników i informacji dotyczących Użytkowników, w szczególności czynności podejmowanych na Allegro, w tym na podstawie dokonywanych zakupów, historii przeglądanych ofert oraz wykorzystywanych usług w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

CZĘŚĆ V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH REALIZACJA

Umożliwiamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO, tj. praw opisanych w art. 15-22 RODO. Poniżej umieściliśmy szczegółowy opis poszczególnych praw.

Prawo dostępu do Danych Osobowych umożliwia Ci uzyskanie od Spółki informacji o przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych przez Spółkę, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Twoje dane są ujawniane oraz planowanym terminie usunięcia danych.

Z **prawa do uzyskania kopii Danych Osobowych** możesz skorzystać, aby uzyskać kopię Twoich Danych Osobowych, które przetwarzane są przez Spółkę.

Z **prawa do sprostowania Danych Osobowych** możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. W takim wypadku zobowiązujemy się usunąć ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełnić je, jeśli będą niekompletne.

Z **prawa do usunięcia Danych Osobowych** możesz skorzystać, jeśli: Twoje Dane Osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania; Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Aby skorzystać z prawa do usunięcia danych najpierw rozwiąż umowę. Szczegółowe informacje jak skorzystać z prawa do usunięcia Danych Osobowych znajdują się pod tym [adresem](#).

Z **prawa do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych** możesz skorzystać, jeśli: zauważysz, że Twoje Dane Osobowe są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje Dane Osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Z **prawa do przeniesienia Danych Osobowych** możesz skorzystać, jeśli przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub stosunku umownego łączącego Cię ze Spółką, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Z **prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych** możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

Z **prawa sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych Osobowych** możesz skorzystać w każdym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

Z **prawa do wycofania zgody** możesz skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Z **prawa do interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania podjętej wobec Ciebie automatycznie decyzji** możesz skorzystać w każdym momencie, jeżeli została względem Ciebie automatycznie podjęta decyzja, która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Niezależnie od postanowień zawartych powyżej, przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Użytkowników, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im przez RODO. Dokument ten

szczegółowo opisuje, w jaki sposób Użytkownicy mogą wykonać swoje prawa wobec Spółki i jest on dostępny pod tym [adresem](#).

Jeśli skorzystasz z **prawa sprzeciwu** odnośnie profilowania Danych Osobowych, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). Instrukcja usuwania plików cookies dostępna jest w Polityce Cookies pod tym [adresem](#).

Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się również za pomocą formularza kontaktowego (jeśli jesteś Kupującym pod [adresem](#), natomiast jeśli jesteś Sprzedającym, pod [adresem](#)).

Pamiętaj także, że masz **prawo wnieść skargę** w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych Osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa).

CZĘŚĆ VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka może **przekazać Twoje Dane Osobowe następującym podmiotom trzecim**:

- podmiotom współpracującym ze Spółką prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), w celu publikacji Ofert Użytkowników wystawionych w kategoriach o charakterze ogłoszeniowym;
- podmiotom współpracującym ze Spółką, prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne) umożliwiające porównywanie opinii o Transakcjach, w celu zbierania opinii o Transakcjach zawartych na Platformach, w drodze ankiet;
- podmiotom współpracującym ze Spółką, oferującym swoje usługi finansowe w ramach Usług Towarzyszących, w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika i analizy ryzyka kredytowego oraz ewentualnego udzielenia kredytu, w celu wykonania zawartej przez Ciebie umowy, w tym dochodzenia należności;
- podmiotom współpracującym ze Spółką prowadzącym serwisy internetowe lub udostępniającym aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne), w celu obsługi procesu Rejestracji lub korzystania z Konta.

Spółka może współpracować z podmiotami trzecimi np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania Danych Osobowych, usług analitycznych, usług związanych z systemami lub modelami AI, usług windykacyjnych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Spółki. W takim przypadku podmioty te co do zasady nie są upoważnione do wykorzystywania Twoich Danych Osobowych dla własnych celów (Dane Osobowe zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Spółki), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności;

Zakres współpracy obejmuje:

- przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na Twoim urządzeniu, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies lub podobne technologie (np. piksele, SDK lub tagi);
- personalizację: zbieranie i przetwarzanie informacji w celu personalizowania reklam i/lub treści na stronach internetowych lub w aplikacjach;
- wybór reklam, ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie ich z wcześniej zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Ciebie oraz zmierzyć ich skuteczność (jakie reklamy były wyświetlane, jak często, kiedy i gdzie były pokazywane, oraz czy podjąłeś jakiegokolwiek działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu);
- prowadzenie postępowań windykacyjnych;
- dostarczanie usług umożliwiających przeprowadzanie szkoleń e-learningowych,
- dostarczanie usług wsparcia/usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych na Allegro.

Spółka może udostępnić Twoje Dane Osobowe także innym podmiotom (takim jak m.in. podmioty realizujące usługi dostawy towarów), gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej przez nich umowy, której jesteś stroną albo w celu wsparcia/usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych na Allegro, co obejmuje w szczególności:

- przyjęcie zlecenia do realizacji,
- zapakowanie przesyłki,
- dostarczenie przesyłki pod wskazany adres, w tym informowanie o śledzeniu statusu przesyłki.

W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje Dane Osobowe **mogą stać się odrębnymi administratorami Twoich Danych Osobowych**.

Twoje Dane Osobowe udostępniamy stronom Transakcji, które zawierasz na Platformach (w przypadku Transakcji zawieranych w ramach Ofert Charytatywnych, także Organizacjom Charytatywnym - w rozumieniu definicji zawartych w Załączniku nr 17 do Regulaminu) oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję Ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Twoje Dane Osobowe w zakresie wizerunku (awatara) **udostępniamy innym Użytkownikom** w przypadku komunikacji prowadzonej w Centrum Wiadomości w ramach Allegro.

Spółka **może udostępniać Twoje Dane Osobowe organom publicznym** na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu (w tym w związku z postępowaniami dotyczącymi oszustw i nadużyć w ramach Allegro).

W ramach przyjętej Polityki Spółki zobowiązuje się nie sprzedawać Danych Osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, Dane Osobowe Użytkowników, w tym Twoje, **mogą zostać przeniesione na nowego właściciela**, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług w ramach Platform, Aplikacji Mobilnej lub Usług Towarzyszących.

Za Twoją zgodą, Spółka **może udostępniać Twoje Dane Osobowe na platformie charytatywni.allegro.pl** organizacjom pożytku publicznego, w celu umożliwienia im złożenia Ci podziękowania za dokonaną wpłatę.

W związku z korzystaniem z Funkcjonalności Grup Rodzinnych i wysyłaniem zaproszeń Twoje dane będą przekazane podmiotom zapraszonym przez Ciebie do Grupy Rodzinnej (adresatom zaproszeń) - w zaproszeniu przekazujemy: Twoje imię wskazane w Koncie oraz adres e-mail.

Ponadto, Użytkownik inicjując wysłanie zaproszenia do Grupy Rodzinnej do adresata powierza Spółce, na podstawie postanowień Regulaminu, do przetwarzania adres e-mail adresata zaproszenia do Grupy Rodzinnej w celu doręczenia zaproszenia i umożliwienia adresatowi korzystania z Funkcjonalności Grup Rodzinnych.

Użytkownik, inicjując wysłanie zaproszenia do Grupy Rodzinnej do adresata, zgadza się na powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych adresata innemu (kolejnemu) podmiotowi przetwarzającemu (podpowierzenie) w celu doręczenia zaproszenia adresatowi.

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe adresatów zaproszeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i zobowiązuje się do:

- a. przetwarzania e-maila adresata zaproszenia wyłącznie na skutek zainicjowania przez Użytkownika wysłania zaproszenia do Grupy Rodzinnej do adresata (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO);
- b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych adresatów zaproszeń zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
- c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi:

- i. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
- ii. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
- iii. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych adresata zaproszenia następuje na okres komunikacji z adresatem zaproszenia poprzedzający przyjęcie lub odrzucenie zaproszenia przez adresata. W przypadku odrzucenia zaproszenia Spółka będzie przechowywała adres e-mail adresata zaproszenia w celu monitorowania częstotliwości wysyłanych przez Użytkownika zaproszeń na ten sam adres e-mail, nie dłużej jednak niż 30 dni. Ponadto Spółka może przechowywać e-mail adresata zaproszenia o ile obowiązujące przepisy prawa będą zobowiązywały Spółkę do dalszego przechowywania adresu e-mail przez wynikające z tych przepisów okresy retencji.

W ramach ustawień Konta i w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Funkcjonalności Grup Rodzinnych Spółka wyświetla Członkom Grupy Rodzinnej i Organizatorowi Grupy Rodzinnej następujące dane osobowe innych uczestników tej grupy:

- a. Organizatorowi Grupy Rodzinnej wyświetlane są: awatar Użytkownika dostępny w Koncie, imię wskazane w Koncie przez Użytkownika oraz adres e-mail, oznaczenie: dorosły, młódzież lub dziecko.
- b. Członkowi Grupy Rodzinnej: awatar Użytkownika dostępny w Koncie, imię wskazane w Koncie przez Użytkownika, adres e-mail bez domeny innego Członka Grupy Rodzinnej, adres e-mail Organizatora Grupy Rodzinnej oraz oznaczenie: dorosły, młódzież lub dziecko.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Platformach przez roboty internetowe, stosujemy obok narzędzi własnych oraz naszych podmiotów przetwarzających, rozwiązanie Google reCAPTCHA zapewniane przez firmę Google Ireland Ltd. Funkcjonalność opiera się na pozyskiwaniu informacji o sprzęcie i oprogramowaniu (takich jak dane urządzenia i wyszukiwarki) oraz ich niezależnym analizowaniu przez Google.

Informacje zebrane w związku z wykorzystywaniem usługi reCAPTCHA są wykorzystywane przez Google do dostarczania, utrzymywania i ulepszania funkcjonalności oraz do ogólnych celów bezpieczeństwa.

Spółka może udostępniać zanonimizowane Dane Osobowe (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Spółkę lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Jeżeli prowadzisz sprzedaż w ramach Konta Firma, jesteś zobowiązany po uzyskaniu od Spółki Danych Osobowych innych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, spełnić wobec nich wszelkie

obowiązki wynikające z RODO, w tym obowiązek informacyjny i zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.

CZĘŚĆ VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in. do:

- DataDog, Inc z siedzibą w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro,
- Khoros, LLC. z siedzibą w San Francisco, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze społeczności dostępnej pod adresem <https://spolecznosc.allegro.pl/> dotyczącej wymiany wiedzy i świadczenia wzajemnej pomocy pomiędzy jej członkami,
- Regulatory DataCorp Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, w związku z korzystaniem usług wspomagających analizy pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- SFDC UK, Ltd (SalesForce) z siedzibą w Londynie, w Wielkiej Brytanii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro.

Jednocześnie w ramach współpracy z podmiotami przetwarzającymi, może dochodzić do dalszego powierzenia przetwarzania danych do podmiotów, które mogą dokonywać transferu danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmiotami, które systematycznie przetwarzają dane dla Allegro są m.in.:

- EasyGenerator B.V. z siedzibą w Rotterdamie, w Holandii, dostawca usług e-learningowych udostępnianych w ramach Akademii Allegro,
- Google Cloud Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w Polsce, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład Google Workspace, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro,
- Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
- INFOBIP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu wysyłanie wiadomości SMS,

- Lexisnexis Risk Solutions (EUROPE) Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usługi ThreatMetrix mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro,
- Microsoft Ireland Operations, Ltd z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro,
- Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług uwierzytelniających oferowanych przez ten podmiot,
- SFDC Ireland, Ltd (SalesForce) z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro,
- Snowflake Computing Netherlands, B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro,
- Genesys Cloud Services BV z siedzibą w Amsterdamie, w Holandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania Danych Osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Spółkę oferowanych w ramach Allegro.

Spółka działa zawsze w oparciu o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim) lub iod@allegro.hu (dedykowany do obsługi w języku węgierskim).

W przypadku dokonywania przez Użytkownika Transakcji ze Sprzedającym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Dane Osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jednorazowo na potrzeby dokonania konkretnej Transakcji. Przekazanie Danych Osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy łączącej Spółkę z Użytkownikami dokonującymi Transakcji, jak również dla dokonania samej Transakcji pomiędzy Użytkownikami.

CZĘŚĆ VIII. ZMIANA POSTANOWIEŃ

W razie konieczności Spółka może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku art. 14.1 i art. 14.2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.



CZĘŚĆ IX. DANE KONTAKTOWE

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich Danych Osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim) lub iod@allegro.hu (dedykowany do obsługi w języku węgierskim),

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Allegro sp. z o.o., ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się również za pomocą formularza kontaktowego (jeśli jesteś Kupującym pod [adresem](#), natomiast jeśli jesteś Sprzedającym, pod [adresem](#)).

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6. Zasady konta Junior

1. Osoby fizyczne, które nie ukończyły 18 lat ale zgodnie z przepisami prawa ojczystego posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z osiągnięciem wieku:

Wiek	Kraj prawa ojczystego
13 lat	Polska
15 lat	Czechy
15 lat	Słowacja
16 lat	Węgry

mogą być Użytkownikami Konta Junior.

2. W celu Rejestracji należy wypełnić odpowiedni formularz, w którym dodatkowo podaje się datę urodzenia.

3. W trakcie Rejestracji Użytkownik Konta Junior oświadcza, że zawiera umowy w ramach Allegro za zgodą opiekuna prawnego.

4. Użytkownik Konta Junior lub osoby, które z mocy ustawy lub umowy zobowiązane są do nadzoru nad nim, ponoszą odpowiedzialność za działania Użytkownika Konta Junior w ramach Allegro, w szczególności ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Spółki i osób trzecich.

5. Zgodnie z postanowieniami regulaminów poszczególnych usług Użytkownik Konta Junior nie ma dostępu do wszystkich usług i funkcjonalności oferowanych w ramach Allegro,

6. Użytkownik Konta Junior nie może nabywać ani sprzedawać Towarów w ramach Transakcji umieszczonych w następujących kategoriach:

- Nieruchomości;
- Erotyka;
- Samochody;
- Motocykle;
- Inne Pojazdy i Łodzie;
- Trafika;
- Broń;
- Wiatrówki;
- Paralizatory;
- Gazy pieprzowe;
- Fajerwerki;
- Leki bez recepty;
- Produkty inwestycyjne;

- Złote monety kolekcjonerskie;
- Leki weterynaryjne bez recepty.

7. Ograniczenia dotyczące Konta Junior, o których mowa w pkt. 5 i 6 powyżej, zostaną zniesione:

a. automatycznie – z chwilą osiągnięcia przez Użytkownika Konta Junior 18 roku życia, chyba że przepisy krajowe przewidują inny wiek uzyskania pełnoletności,

b. na udokumentowany wniosek Użytkownika Konta Junior – po osiągnięciu przez niego pełnoletności w innych przypadkach prawem przewidzianych.

8. W przypadku korzystania przez osobę określoną w pkt. 1 z Konta Firma, na Konto Firma mogą zostać nałożone ograniczenia związane ze sprzedażą lub nabywaniem Towarów w Allegro określone w pkt 5 i 6.

Załącznik nr 7A

Załącznik nr 7A. Regulamin Usługi PayU

Spis treści

- ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
- ARTYKUŁ 2. PROCEDURA WERYFIKACYJNA
- ARTYKUŁ 3. USŁUGA PAYU DLA KUPUJĄCYCH
- ARTYKUŁ 4. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT I INNYCH USŁUG DLA SPRZEDAJĄCYCH
- ARTYKUŁ 5. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT
- ARTYKUŁ 6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
- ARTYKUŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
- ARTYKUŁ 8. ZMIANY REGULAMINU USŁUGI PAYU
- ARTYKUŁ 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin Usługi PayU dalej zwany „Regulaminem” określa zasady dokonywania wpłat przez Kupujących dokonujących Transakcji wyłącznie w ramach Allegro.

1.1. Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę PayU

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym Regulaminie „Usługą PayU”, na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495, zwana dalej "Operatorem płatności". Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zwanej dalej "Ustawą". Organem sprawującym nadzór nad Operatorem płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego (dane kontaktowe do UKNF: ul. Piękna 20; 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419, Infolinia: (48) 22 262-58-00), knf@knf.gov.pl). Operator został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012.

Opis podstawowych cech Usługi PayU

1.2. Usługa PayU jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, w zakresie przyjmowania przez Operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez Kupującego z wykorzystaniem udostępnionych Kupującemu kanałów płatności w celu zapłaty za Towar oraz wpłat Sprzedających na poczet realizacji zwrotów dla Kupujących, które ewidencjonowane są w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayU dla Sprzedającego. Warunkiem przekazania wpłat, o których mowa powyżej, jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umów zawartych pomiędzy Sprzedającymi i

Kupującym w ramach Transakcji. W ramach Usługi PayU nie są obsługiwane Transakcje w kategoriach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, które nie są objęte prowizją od sprzedaży.

1.3. Usługa PayU dla Użytkowników obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2 prowadzona jest na podstawie umowy ramowej w rozumieniu Ustawy, której postanowienia zawarte są w niniejszym Regulaminie.

1.4. Umowa o świadczenie Usługi PayU (umowa ramowa) na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Spółkę w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro.

1.5. Umowa o świadczenie Usługi PayU dla Użytkowników zawarta jest na czas obowiązywania umowy o świadczenie usługi przez Spółkę w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro określonej w artykule 2.5 Regulaminu Allegro. Umowa o świadczenie Usługi PayU ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym jeśli w wyniku procedury weryfikacyjnej opisanej w artykule 2, a także na późniejszym etapie trwania umowy, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w zakresie dotyczącym zawierania umów z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne), do świadczenia Usługi PayU niezbędne będzie uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla u Operatora płatności, a taka zgoda nie zostanie wydana wskutek zastosowania procedur wynikających z ww. ustawy.

1.6. Treść umowy ramowej, o której mowa w artykułach 1.3 i 1.4 dostępna jest na stronie internetowej <https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-7> w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.

1.7. Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z Usługi PayU nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.

1.8. W ramach Usługi PayU możliwe jest:

a. dokonanie przez Kupujących zapłaty za Towar i inne usługi oferowane w ramach Allegro z wykorzystaniem udostępnionych przez Operatora płatności kanałów płatności obsługiwanych przez dostawców usług płatniczych, w tym z użyciem:

- karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące w ramach Usługi PayU, w przypadku płatności za Towary w wybranych kategoriach,
- innych metod płatności udostępnionych przez Operatora płatności.

b. realizacja wypłat na polecenie Użytkownika w drodze przelewu bankowego na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, zgodnie z zapisami opisanymi w artykule 5.1.

c. opłacenie prowizji i opłat należnych Spółce z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro, o ile Spółka udostępni taką funkcjonalność.

d. przyjmowanie kwot należnych Użytkownikowi od Spółki na podstawie odpowiednich postanowień Regulaminu Allegro (w tym m.in. wynikających z realizacji przez Kupujących płatności za pobraniem).

e. przyjmowanie wpłat Sprzedających celem umożliwienia dokonania zwrotów dla Kupujących, na zasadach określonych w artykule 4 poniżej.

1.9. W ramach Usługi PayU, Operator płatności posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.

1.10. W celu korzystania z Usługi PayU niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadanie rachunku prowadzonego przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę na w jednym krajów Unii Europejskiej lub w państwie podlegającym równoważnym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1.11. Ilekcrc w Regulaminie określany jest termin w dniach roboczych, przez dzień roboczy rozumie się dzień inny niż sobota oraz inny dzień ustawowo wolny od pracy.

1.12. Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą PayU są dokonywane w walucie wyjściowej, określonej przez Sprzedającego, w momencie wystawiania Oferty ("Waluta Bazowa"), Walucie Konwersji (jak zdefiniowanej poniżej) lub innej udostępnionej przez Operatora płatności.

1.12a. W przypadku płatności w walucie innej niż Waluta Bazowa, Operator płatności dokonuje przeliczenia kwot wyrażonych w Walucie Bazowej na wybraną przez Kupującego walutę według kursu aktualnie stosowanego przez Operatora płatności. Informacje takie jak: lista aktualnie dostępnych walut, kwoty w wybranej walucie oraz kurs wymiany stosowany dla danej waluty są prezentowana Kupującemu w Serwisie, w tym w szczególności na stronie Oferty oraz bezpośrednio na ekranie realizacji Płatności. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że walutą Transakcji w takim przypadku pozostaje Waluta Bazowa, tj. po zrealizowaniu płatności przez Kupującego, Sprzedającemu przekazana zostanie kwota należna z tytułu Transakcji w Walucie Bazowej oraz w wysokości nominalnie przez niego wskazanej w Ofercie.

Operator płatności regularnie aktualizuje dostępne i stosowane kursy wymiany walut, które mogą podlegać zmianom. Zmiany te mogą powodować różnice w widocznych kwotach (w tym w cenie) powstające na różnych etapach dokonywania Transakcji. Kurs waluty ostatecznie zastosowany dla danej płatności wskazany jest w momencie dokonywania płatności przez Kupującego a także widoczny będzie w powiadomieniu przekazywanym Kupującemu po realizacji płatności, zgodnie z artykułem 1.17 poniżej.

Jednocześnie, Sprzedający może zdecydować, aby wypłaty zgromadzonych na narzędziu rozliczeniowym środków, następowały w jednej z przewidzianych przez Operatora płatności walut, odmiennej od Waluty Bazowej, w drodze usługi konwersji ("Waluta Konwersji"), udostępnionej przez Operatora płatności.

Operator płatności regularnie aktualizuje dostępne i stosowane kursy konwersji dla przewidzianych Walut Konwersji, które mogą podlegać zmianom. Kurs waluty ostatecznie zastosowany dla danej wypłaty wskazany jest w momencie dokonywania wypłaty środków zgromadzonych na narzędziu rozliczeniowym przez Sprzedającego.

1.12b. Usługa PayU dla Sprzedających obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2 Regulaminu, świadczona jest na podstawie umowy ramowej lub umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy, ze Sprzedającym, które są zawierane – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.12c. Z zastrzeżeniem artykułu. 1.8 lit. c Usługa PayU nie może być wykorzystywana do realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Kupujących, które wynikają bezpośrednio z umów zawartych w ramach Transakcji oraz do wypłaty zgodnie z artykułem 5.

Umowa ze Sprzedającym

1.13 Usługa PayU dla Sprzedającego, obejmująca usługę wskazaną w artykule 1.2 Regulaminu, świadczona jest, z zastrzeżeniem poniższych postanowień:

a. jako wykonanie zlecenia płatniczego dotyczącego pojedynczej transakcji płatniczej w rozumieniu art. 2 pkt 23) Ustawy, po każdorazowym zawarciu ze Sprzedającym odrębnej umowy o pojedynczą transakcję płatniczą zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie (dotyczy wyłącznie Allegro.pl),

b. transakcja na podstawie umowy ramowej w rozumieniu art. 2 pkt 31) Ustawy, której postanowienia określa niniejszy Regulamin.

Świadczenie Usługi PayU dla Sprzedającego na podstawie umowy ramowej

1.13a. Usługa PayU świadczona jest jako usługa, o której mowa w artykule 1.13 pkt. b Regulaminu, na rzecz Sprzedającego, który podlegał Weryfikacji Pełnej, a także w stosunku do Sprzedającego, który uprzednio podlegał Weryfikacji Uproszczonej i który musi zostać poddany Weryfikacji Uzupełniającej zgodnie z wymogami obowiązującymi Operatora płatności na podstawie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o czym Operator płatności poinformował Sprzedającego, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiednio Weryfikacji Pełnej lub Weryfikacji Uproszczonej. Wymóg przeprowadzenia Weryfikacji Uzupełniającej występuje w szczególności w przypadku, gdy weryfikacja taka niezbędna jest z uwagi na:

a. znaczną liczbę transakcji płatniczych obsługiwanych przez Operatora płatności dla Sprzedającego w ramach Usługi PayU, wskazującą, że sprzedaż prowadzona przez Sprzedającego w ramach Allegro nie ma charakteru okazjonalnego;

b. przekroczenie określonych przez Operatora płatności, zgodnie z procedurami Operatora płatności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, limitów wartości transakcji płatniczych obsługiwanych przez Operatora płatności dla Sprzedającego w ramach Usługi PayU;

c. charakter działalności Sprzedającego lub informacje dotyczące Sprzedającego posiadane przez Operatora płatności, skutkujące, zgodnie z procedurami Operatora płatności z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, koniecznością przeprowadzenia Weryfikacji Uzupełniającej.

1.13b. Umowa ramowa ze Sprzedającym o świadczenie Usługi PayU na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Spółkę w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro i dokonaniu Weryfikacji Pełnej, z zastrzeżeniem artykułu 1.13c Regulaminu.

1.13c. Umowa ramowa o świadczenie Usługi PayU ze Sprzedającym, który na etapie rejestracji Konta podlegał Weryfikacji Uproszczonej, zawarta zostaje z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Spółkę w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro, przy czym w takim przypadku umowa ramowa ma charakter warunkowy, a warunkiem jej wejścia w życie jest zaistnienie wymogu poddania Sprzedającego Weryfikacji Uzupełniającej zgodnie z wymogami obowiązującymi Operatora płatności na podstawie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o czym Operator płatności poinformował Sprzedającego.

1.13d. Umowa ramowa zawarta zostaje na okres odpowiadający okresowi obowiązywania umowy o świadczenie usługi przez Spółkę w ramach Allegro zgodnie z postanowieniami Regulaminu Allegro określonej w artykule 2.5 Regulaminu Allegro.

1.13e. Operator płatności może wypowiedzieć umowę ramową o świadczenie Usługi PayU dla Sprzedającego z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy.

Operator płatności może wypowiedzieć umowę ramową o świadczenie Usługi PayU dla Sprzedającego z zachowaniem innego terminu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. braku możliwości wykonywania przez Operatora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w tym nieprzekazania przez Sprzedającego we wskazanym przez Operatora terminie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

b. gdy obowiązek taki nakładają na Operatora płatności inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

c. wejścia w życie orzeczeń sądowych, decyzji, rekomendacji lub zaleceń GIIF, KNF lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów nadzorczych uniemożliwiających świadczenie usług;

d. w przypadku uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub dopuszczenia się oszustwa przez Sprzedającego;

e. gdy Operator stwierdzi na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, że świadczenie Usług na rzecz Sprzedającego stanowi nieakceptowalne ryzyko, w szczególności w zakresie stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne.

1.13f. Treść umowy ramowej dostępna jest na stronie internetowej <https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/7> oraz udostępniona Użytkownikowi w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.

Świadczenie Usługi PayU dla Sprzedającego w ramach pojedynczej transakcji płatniczej (dotyczy wyłącznie Allegro.pl)

1.13g. Usługa PayU dla Sprzedającego, opisana w artykule 1.2 Regulaminu, może być świadczona przez Operatora płatności w ramach pojedynczej transakcji płatniczej dla Sprzedającego, który podlegał Weryfikacji Uproszczonej i który nie został objęty wymogiem poddania się Weryfikacji Uzupełniającej zgodnie z wymogami obowiązującymi Operatora płatności na podstawie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1.13h. Realizacja przez Operatora płatności Usługi PayU dla Sprzedającego w ramach pojedynczej transakcji płatniczej, o której mowa w artykule 1.13 pkt. a. Regulaminu, następuje po każdorazowym zawarciu przez Operatora płatności ze Sprzedającym odrębnej umowy o wykonanie pojedynczej transakcji płatniczej w ramach Usługi PayU.

1.13i. Operator płatności wykonując pojedynczą transakcję płatniczą w ramach Usługi PayU na rzecz Sprzedającego ewidencjonuje środki przyjęte dla Sprzedającego oraz wypłaca je Sprzedającemu na zlecenie Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie. Zawierając umowę o pojedynczą transakcję płatniczą Sprzedający każdorazowo akceptuje realizację tej umowy na zasadach określonych w Regulaminie, z wyłączeniem artykułów 1.13a do 1.13j.

1.13j. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w ramach Usługi PayU dla Sprzedającego Sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, jeśli Operator płatności wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Sprzedającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora płatności utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odpowiedzialność Operatora płatności

1.14. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w Ustawie, w tym na zasadach określonych w art. 144-146 Ustawy.

1.15. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy lub adres wskazany przez Użytkownika na zasadach określonych w artykule 5 spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, które uniemożliwiają zrealizowanie wypłaty zgodnie z dyspozycją Użytkownika.

1.16. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą PayU. Operator płatności, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Kupujących.

Statusy realizacji Usługi PayU

1.17. Informacje dotyczące stanu realizacji Usługi PayU oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Użytkownika, i wypłat zleconych w sposób określony w artykule 5, dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika w Allegro, a ponadto przekazywane są przez Operatora płatności na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Informacje o których mowa powyżej udostępniane są w sposób umożliwiający Użytkownikowi przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

1.18. W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać danych identyfikacyjnych (login, hasło) osobom trzecim.

1.19. Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Operatorowi płatności stwierdzenie utraty albo nieuprawnionego użycia danych identyfikacyjnych umożliwiających złożenie zlecenia płatniczego. Zgłoszenia należy kierować w sposób określony w artykule 1.20 w terminie 13 miesięcy od dnia, wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana. Jeżeli Użytkownik nie dokona zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, roszczenia Użytkownika względem Operatora płatności z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych wygasają.

Kontakt z Operatorem płatności

1.20. Językiem, w którym Operator płatności porozumiewa się z Użytkownikami jest język polski. W tym języku sformułowane są wszystkie dokumenty kształtujące relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem płatności. Powyższe zasady nie dotyczą sytuacji, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują konieczność stosowania innych wersji językowych.

1.21. Wszelką korespondencję Użytkownika adresowaną do Operatora płatności należy kierować w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt>. Wszelka korespondencja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką występuje Użytkownik w Allegro oraz opis zgłoszenia. Korespondencja drogą

elektroniczną co do zasady odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do Konta danego Użytkownika.

1.22. Na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.21 niniejszy Regulamin dostarczany jest przez Operatora płatności w formie pisemnej (papierowej).

Koszty związane z korzystaniem z Usługi PayU

1.23. Użytkownik nie ponosi dodatkowego kosztu realizacji przez Operatora płatności Usługi PayU z wyjątkiem odrębnych zleceń wypłaty w szczególnej formie wskazanych w artykule 5.6 i 5.7 oraz przypadków weryfikacji Sprzedającego z wykorzystaniem waluty obcej opisanych w artykule 2.4 Regulaminu. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Operatorowi płatności z tytułu realizacji Usługi PayU nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Spółką a Operatorem płatności. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z realizacją Usługi PayU na mocy umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami usług płatniczych (bank, instytucja płatnicza lub centrum autoryzacyjno rozliczeniowe), a także ponoszenia kosztów transmisji danych związanych z korzystaniem z Usługi PayU poprzez sieć Internet.

1.24. Każdy Użytkownik ma zapewniony w ramach Konta w Allegro (w zakładce Allegro Finanse) stały dostęp do elektronicznego zestawienia operacji związanych z Usługą PayU dotyczących tego Użytkownika, jednakże po upływie 60 dni Użytkownik może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do Operatora Płatności, z zastrzeżeniem artykułu 4.4.

ARTYKUŁ 2. PROCEDURA WERYFIKACYJNA

Procedura weryfikacyjna

2.1. Operator płatności dokonuje analizy ryzyka obsługi płatności, w zakresie niezbędnym do zapobiegania nadużyciom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi, prowadzeniem schematu płatniczego lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju nadużyć przez właściwe organy, w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi PayU. Operator płatności odmawia obsługi danej płatności w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.

2.2. Operator płatności może zastosować blokadę Usługi PayU, na rzecz Użytkownika, która może polegać na: a) Wstrzymywaniu Wypłat na zasadach opisanych w artykule 5.9 Regulaminu lub b) odmowie wykonywania transakcji w ramach Usługi PayU na zasadach opisanych w artykule 2.3 Regulaminu lub c) blokadzie narzędzia rozliczeniowego na zasadach opisanych w artykule 5.18 - 5.23 Regulaminu - w przypadku blokady jego Konta lub podjęcia działań, o których mowa w artykułach 2.12 lub 8.2 Regulaminu Allegro.

2.3. Operator płatności wstrzymuje wypłaty lub odmawia wykonywania transakcji w ramach Usługi PayU w następujących przypadkach:

- a. zmiany uprzednio ustalonych podczas weryfikacji danych Użytkownika – do czasu przeprowadzenia wymaganej, ponownej weryfikacji danych Użytkownika,
- b. braku możliwości przeprowadzenia okresowej aktualizacji danych Użytkownika, wynikającej z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – do czasu przeprowadzenia wymaganej, ponownej weryfikacji danych Użytkownika,
- c. podania przez Użytkownika nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego – do czasu sprostowania tych danych przez Użytkownika,
- d. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu, skutkujących koniecznością dokonania blokady narzędzia rozliczeniowego – na czas trwania ograniczeń wynikających z tego zawiadomienia lub decyzji,
- e. podejrzenia prania pieniędzy. W takim przypadku Operator płatności zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF lub innych uprawnionych organów władzy publicznej,
- f. w sytuacji gdy sam Operator płatności poweźmie na podstawie posiadanych danych oraz przeprowadzonej analizy ryzyka w oparciu o narzędzie monitoringowe, uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji – na czas niezbędny do ich wyjaśnienia.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest przejść identyfikację, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwana dalej „Identyfikacją Użytkownika”. Ponadto powinien zasilić rachunek bankowy wskazany przez Operatora płatności kwotą 1,01 zł lub 10 Kč albo 1 EUR z rachunku bankowego Użytkownika, o którym mowa w artykule 5.1 Regulaminu. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez Operatora płatności na rachunek bankowy Użytkownika, z którego została wpłacona lub jest doliczana do kwoty pierwszej wypłaty, o której mowa w artykule 5. W wyjątkowych przypadkach Operator płatności może udostępnić Użytkownikowi rachunek bankowy do dokonania zasilenia w innej walucie niż Waluta Bazowa i określić inną kwotę zasilenia niż wskazana powyżej. W takiej sytuacji kwota zasilenia jest zwracana Użytkownikowi na jego wyraźne żądanie złożone w sposób określony w artykule 7.2 Regulaminu. Operator płatności może również przeprowadzić Identyfikację Użytkownika na podstawie innej procedury przewidzianej w przepisach prawa. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez Użytkownika rachunku bankowego, o którym mowa w artykule 5.2.

2.5. Świadczenie Usługi PayU dla Sprzedającego poprzedzone jest w każdym przypadku przeprowadzeniem przez Operatora płatności weryfikacji Sprzedającego. Weryfikacja Sprzedającego obejmować może:

- a. weryfikację uproszczoną, która stosowana jest w odniesieniu do Sprzedających, którzy zamierzają dokonywać na Allegro wyłącznie okazjonalnej sprzedaży („Weryfikacja Uproszczona”). Weryfikacja Uproszczona obejmuje przeprowadzenie przez Operatora płatności weryfikacji w oparciu o pozyskane przez Operatora płatności od Spółki podstawowe dane Sprzedającego oraz przelew weryfikacyjny, o którym mowa w art. 2.4 Regulaminu.

b. weryfikację pełną („Weryfikacja Pełna”), która stosowana jest w odniesieniu do Sprzedającego innego niż określony w pkt a. powyżej, a także Sprzedającego, który, z uwagi na charakter działalności Sprzedającego oraz wyniki przeprowadzonej przez Operatora oceny ryzyka, musi zostać poddany Weryfikacji Pełnej zgodnie z wymogami obowiązującymi Operatora płatności na podstawie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja Pełna przeprowadzana jest przez Operatora płatności w oparciu o:

i. informacje wskazane w pkt. a. powyżej,

ii. informacje i dokumenty pozyskane od Sprzedającego, niezbędne do weryfikacji Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi Operatora płatności procedurami z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2.6. W przypadkach określonych w Regulaminie, w celu umożliwienia dalszego korzystania z Usługi PayU Sprzedającemu, który uprzednio zweryfikowany został jedynie w ramach Weryfikacji Uproszczonej, może zostać przeprowadzona weryfikacja uzupełniająca („Weryfikacja Uzupełniająca”). Weryfikacja uzupełniająca przeprowadzana jest przez Operatora płatności w oparciu o informacje i dokumenty określone w artykule 2.5 lit. b pkt ii Regulaminu. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania Weryfikacji Uzupełniającej, do czasu jej pomyślnego wykonania, Sprzedający nie może zlecić wypłaty z narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez Operatora płatności dla Sprzedającego na rachunek bankowy Sprzedającego lub rachunek prowadzony dla Sprzedającego w innej instytucji płatniczej.

2.7. Operator płatności może przeprowadzić dodatkową weryfikację Sprzedającego („Weryfikacja Dodatkowa”), w stosunku do którego przeprowadzono Weryfikację Pełną lub Weryfikację Uzupełniającą lub Weryfikację Uproszoną, w przypadku zaistnienia takiej konieczności zgodnie z obowiązującymi Operatora płatności procedurami z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w związku z okolicznościami towarzyszącymi świadczeniu usług płatniczych lub potrzebą aktualizacji uprzednio zgromadzonych danych.

ARTYKUŁ 3. USŁUGA PAYU DLA KUPUJĄCYCH

Szczegółne zasady świadczenia Usługi PayU dla Kupujących

3.1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Sprzedającego poprzez zaksięgowanie ich w ramach narzędzia rozliczeniowego. Usługa PayU na rzecz Kupującego realizowana jest nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności od Kupującego. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności jest moment, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą zapłaty za Towar przekazaną przez Kupującego. Kupujący nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu otrzymania go przez Operatora płatności.

3.2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych

poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności w ciągu maksymalnie 10 dni od daty złożenia zlecenia płatniczego powoduje, iż zlecenie uzyskuje status „anulowane”.

3.3. Operator Płatności w ramach Usługi PayU udostępnia Kupującym następujące kanały płatności obsługiwane przez dostawców usług płatniczych:

- a. przelewy elektroniczne, obejmujące płatności bezgotówkowe,
- b. przelewy tradycyjne dokonywane poza siecią Internet lub inne przelewy elektroniczne,
- c. przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym, w przypadku płatności za Towary w wybranych kategoriach,
- d. inne metody udostępnione przez Operatora Płatności, umożliwiające wykonywanie zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.

3.4. Minimalna i maksymalna wysokość operacji w ramach Usługi PayU może zostać ustalona w stosunku do danego Kupującego, przez właściwy bank, centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub Operatora płatności.

3.5. Ponadto Usługa PayU umożliwia Kupującemu między innymi:

- a. przechowywanie oraz zmianę swoich danych osobowych i adresowych,
- b. zapamiętywanie wcześniej wykorzystywanego sposobu zapłaty,
- c. dostęp do historii wpłat dokonanych na rzecz Sprzedających,
- d. dostęp do statusów wpłat („rozpoczęte”, „anulowane”, „zakończone”),
- e. zdefiniowanie kanałów płatności i przechowywanie tych informacji w systemie, w celu ułatwienia dokonywania zapłaty przez tego Kupującego. Powyższa opcja jest dostępna wyłącznie dla Kupujących, którzy dokonali rejestracji, o której mowa w artykule 3.7,
- f. zlecenie dopłaty w przypadku gdy wpłata dokonana na rzecz Sprzedającego była niezgodna z kosztami zakupu Towaru uzgodnionymi ze Sprzedającym.

ARTYKUŁ 4. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT I INNYCH USŁUG DLA SPRZEDAJĄCYCH

Szczegółne zasady świadczenia Usługi PayU dla Sprzedających

4.1. Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz Sprzedającego prowadzi narzędzie rozliczeniowe dla Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego inicjuje przelew zgromadzonych środków na rachunek bankowy lub rachunku prowadzonego na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej wskazany przez Sprzedającego. W ramach Usługi PayU Operator Płatności przyjmuje w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego wpłaty dokonywane przez Kupujących w związku z Transakcjami dokonanymi w ramach Allegro.

4.2. Usługa PayU umożliwia Sprzedającym ponadto:

a. W przypadkach uzgodnionych pomiędzy Spółką a Sprzedającymi (za akceptacją Sprzedających), na podstawie informacji otrzymanych od Spółki, PayU dokonuje automatycznego zwrotu środków Kupującemu, o ile wpłata została zrealizowana w ramach Usługi PayU.

b. zwrotu Kupującemu wpłaconych przez niego środków, przy czym zwrot może zostać zlecony w terminie 12 miesięcy od dokonania wpłaty. Zwrot jest realizowany pod warunkiem, że w ramach narzędzia rozliczeniowego znajduje się wystarczająca ilość środków odpowiadająca kwocie żądanego zwrotu. W przypadku zlecenia zwrotu płatności z przeliczeniem waluty, o których mowa w artykule 1.12a, zwrot jest realizowany przy użyciu tej samej waluty, na którą przeliczono cenę, według tego samego kursu danej waluty, który został użyty w momencie realizacji płatności.

c. przyjmowanie kwot należnych Sprzedającemu od Spółki na podstawie „Regulaminu usługi Fulfillment” które Sprzedający może następnie wypłacić zgodnie z poniższymi postanowieniami artykułu 5.

4.2a. W przypadkach wskazanych w artykule 5.12 pkt a i 5.13 pkt a Regulaminu Allegro, o ile wpłata została zrealizowana w ramach Usługi PayU, Sprzedający upoważnia niniejszym Spółkę do złożenia w jego imieniu, wobec PayU, dyspozycji zwrotu o którym mowa w art. 4.2. lit. b), z zastrzeżeniem wskazanych tam warunków.

4.2b. W przypadkach wskazanych w artykule 2 ust. 9 Załącznika nr 22A, artykule 2 ust. 8 Załącznika nr 22B lub w artykule 2 ust. 9 Załącznika nr 22C do Regulaminu Allegro (w związku z obowiązkiem określonym w art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro) Sprzedający upoważnia Spółkę do składania w jego imieniu dyspozycji wobec PayU, przewidzianych w postanowieniach przywołanych na początku niniejszego postanowienia.

4.2c. Sprzedający, który chce zrealizować zwrot dla Kupującego dotyczący wpłaty wykonanej w ramach Usługi PayU, ale nie posiada wystarczających środków w ramach narzędzia rozliczeniowego, może dokonać w tym celu wpłaty za pomocą metod płatności udostępnionych przez Operatora Płatności. Kwota wpłacona przez Sprzedającego może zostać wykorzystana wyłącznie na realizację zwrotów tych wpłat Kupujących, które zostały obsłużone w ramach Usługi PayU.

4.2d. Operator płatności przyjmuje wpłaty Sprzedających na poczet realizacji zwrotów na podstawie złożonego przez Sprzedającego zlecenia płatniczego. W tym celu Sprzedający uzupełnia formularz w ramach Konta i wskazuje wpłatę Kupującego, która ma podlegać zwrotowi (możliwe jest jednocześnie wskazanie wielu wpłat Kupujących) oraz kwotę wpłaty. Wpłata może zostać dokonana za pomocą metod płatności udostępnionych przez Operatora płatności, a ich aktualna lista prezentowana jest w ramach

Konta. Maksymalna kwota wpłaty Sprzedającego nie może przekroczyć łącznej kwoty wpłat Kupujących obsługiwanych w ramach Usługi PayU i które zostały wskazane przez Sprzedającego jako podlegające zwrotowi.

4.2e. Wpłata Sprzedającego na poczet realizacji zwrotów dla Kupujących realizowana jest nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego od momentu otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności jest moment, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą przekazaną przez Sprzedającego. Sprzedający nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu otrzymania go przez Operatora płatności.

4.3. W przypadku niewypełnienia bądź niekompletnego wypełnienia formularza konfiguracyjnego, o którym mowa w artykule 5.3 lub w przypadku niemożności dokonania Identyfikacji Użytkownika, Sprzedający nie może podnosić wobec Kupującego zarzutu braku zapłaty za Towar, jeśli środki pieniężne kierowane przez Kupującego do Sprzedającego w celu zapłaty za Towar zostały w całości zaksięgowane w ramach narzędzia rozliczeniowego.

4.4. Sprzedający, który prawidłowo i w całości wypełnił formularz konfiguracyjny na stronach Allegro, w sekcji Allegro Finanse, ma dostęp w formie elektronicznej do zestawienia transakcji płatniczych ponad okres wskazany w artykule 1.24, jednakże nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przeprowadzenia, w ramach samodzielnie generowanych zestawień. Po upływie 12- miesięcznego okresu Użytkownik może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do Operatora płatności.

ARTYKUŁ 5. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT

Ogólna zasada realizacji wypłat

5.1. W ramach Usługi PayU Operator płatności udostępnia Użytkownikowi instrument płatniczy o ograniczonej funkcjonalności umożliwiający mu dokonywanie transferu środków zewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym Użytkownika na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej. Instrument płatniczy jest prowadzony w walucie PLN, Kč, HUF albo EUR. Wypłata każdorazowo obejmuje zapłaty za Towar lub inne usługi związane z Transakcją w Walucie Bazowej lub w Walucie Konwersji.

Moment otrzymania zlecenia wypłaty przez Operatora płatności

5.2. Operator płatności realizuje wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Użytkownika dla waluty PLN nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego (d+1) oraz dla innych walut nie później niż w terminie do końca drugiego dnia roboczego (d+2) po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia wypłaty od Użytkownika. Momentem otrzymania zlecenia wypłaty jest:

a. moment, w którym zlecenie przekazane przez Użytkownika zostało otrzymane przez Operatora płatności- w przypadku wypłat na żądanie. Użytkownik nie może odwołać zlecenia wypłaty na żądanie od momentu otrzymania go przez Operatora płatności

b. początek dnia wskazanego przez Użytkownika w formularzu konfiguracyjnym- w przypadku wypłat automatycznych Użytkownik może odwołać zlecenie wypłaty cyklicznej nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wskazany przez Użytkownika w zleceniu wypłaty cyklicznej.

W przypadku gdy Operator płatności otrzymuje zlecenie wypłaty w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie wypłaty zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

Zakres informacji niezbędnych do realizacji wypłaty

5.3. Celem dokonania wypłaty, o której mowa w artykule 5 Użytkownik powinien wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach Allegro w sekcji Allegro Finanse. Wypełniając formularz konfiguracyjny Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego w formacie IBAN (w tym dla formatów z prefiksem innym niż PL – z podaniem prawidłowego kodu SWIFT) lub identyfikator rachunku prowadzonego na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, na który będą przekazywane środki zgromadzone w ramach narzędzia rozliczeniowego. Dane Użytkownika wskazane powyżej powinny być zgodne z danymi posiadacza rachunku bankowego lub odpowiednio posiadacza rachunku w innej instytucji płatniczej, z którego nastąpi wpłata związana z Identyfikacją Użytkownika. W przypadku Konta Junior możliwe jest wskazanie w powyższym formularzu danych opiekuna prawnego Użytkownika tego Konta. W przypadku konta Firma Użytkownik powinien wskazać posiadany jednoznaczny identyfikator numeryczny przydzielany obywatelom, a w przypadku jego braku datę urodzenia oraz numer dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika.

5.4. Wypłata wskazana w artykule 5 wywołuje skutki po stronie Użytkownika jeżeli do konfiguracji rachunku płatniczego lub odpowiednio rachunku w innej instytucji płatniczej na Koncie Sprzedającego użyte zostały prawidłowe dane identyfikacyjne (login i hasło).

5.4.1. Operator płatności zapewnia realizację wypłat wyłącznie na aktualny i istniejący rachunek bankowy prowadzony dla Użytkownika, który został podany w ramach Konta i zweryfikowany na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli wypłata środków zostanie zwrócona przez bank, z powodu błędnych lub nieaktualnych danych, w tym z powodu zamknięcia danego rachunku bankowego, Operator płatności powiadamia o tym Użytkownika.

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika, w tym numeru rachunku bankowego do realizacji wypłat jest możliwa w ramach funkcjonalności udostępnionych w Koncie. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga przejścia procedury weryfikacji opisanej w artykule 2.1 Regulaminu. Do czasu aktualizacji danych osobowych Użytkownika i pozytywnej weryfikacji nowego numeru rachunku bankowego, zlecenie wypłat nie jest możliwe.

Częstotliwość wypłat

5.5.1. Użytkownik w ramach korzystania z instrumentu płatniczego, o którym mowa w artykule 5.1 prowadzonego w PLN może zlecić wypłatę:

a. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem PL oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem PL:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne); w zleceniu wypłaty automatycznej Użytkownik określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy lub miesięczny oraz wskazuje dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 20 PLN.

b. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem innym niż PL oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem innym niż PL:

i. jako wypłatę cykliczną (wypłata automatyczna); zlecenie takie przyjmowane jest do realizacji pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej równowartości 100 PLN oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot o równowartości 100 PLN i powyżej równowartości 100 PLN (jeżeli 1 lub 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Zlecenie przyjmowane jest również do realizacji każdego dnia pod warunkiem posiadania w ramach narzędzia rozliczeniowego środków o równowartości co najmniej 4 000 PLN,

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłatę automatyczną - na zasadach określonych w ppkt i powyżej) lub jednorazową (wypłata na żądanie): w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na Walutę Konwersji zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.12.-1.12a.

Użytkownik może odrębnie zlecić wypłaty na rachunki wskazane w niniejszym punkcie b. po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem płatności wysokości opłaty za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.

5.5.2 Użytkownik w ramach korzystania z instrumentu płatniczego, o którym mowa w artykule 5.1 prowadzonego w KČ może zlecić wypłatę:

a. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem CZ oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem CZ:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne); w zleceniu wypłaty automatycznej Użytkownik określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy lub miesięczny oraz wskazuje dzień

realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 100 Kč,

iii. jako wypłatę cykliczną (na zasadach określonych w ppkt ii powyżej) lub jednorazową w ramach Waluty Konwersji zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.12a Regulaminu.

b. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ:

i. jako wypłatę cykliczną z instrumentu prowadzonego w Kč (wypłata automatyczna); zlecenie takie przyjmowane jest do realizacji pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej równowartości 5 000 Kč oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot o równowartości 5 000 Kč i powyżej równowartości 5 000 Kč (jeżeli 1 lub 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Zlecenie przyjmowane jest również do realizacji każdego dnia pod warunkiem posiadania w ramach narzędzia rozliczeniowego środków o równowartości co najmniej 50 000 Kč. Niniejsza opcja wypłaty dostępna jest wyłącznie dla Sprzedających, którzy mieli aktywne ustawienia wypłat cyklicznych w Kč na rachunek w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ przed datą 28 marca 2024 roku,

ii. jako wypłatę cykliczną (na zasadach określonych w ppkt i powyżej) lub jednorazową w ramach Waluty Konwersji na rachunek IBAN wyłącznie z prefiksem kraju odpowiadającym Walucie Konwersji lub EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.12a Regulaminu.

Użytkownik może odrębnie zlecić wypłaty na rachunki wskazane w niniejszym punkcie b. po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem płatności wysokości opłaty za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.

5.5.3. Użytkownik w ramach korzystania z instrumentu płatniczego, o którym mowa w artykule 5.1 prowadzonego w EUR może zlecić wypłatę na rachunek bankowy w formacie IBAN oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne); w zleceniu wypłaty automatycznej Użytkownik określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy lub miesięczny oraz wskazuje dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 10 EUR.

iii. jako wypłatę cykliczną (na zasadach określonych w ppkt ii powyżej) lub jednorazową w ramach Waluty Konwersji zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.12a Regulaminu.

5.5.4 Użytkownik w ramach korzystania z instrumentu płatniczego, o którym mowa w artykule 5.1 prowadzonego w HUF może zlecić wypłatę:

a. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem HU oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem HU:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne); w zleceniu wypłaty automatycznej Użytkownik określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy lub miesięczny oraz wskazuje dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 2000 HUF,

iii. jako wypłatę cykliczną (na zasadach określonych w ppkt ii powyżej) lub jednorazową w ramach Waluty Konwersji zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.12a Regulaminu.

b. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem innym niż HU oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem innym niż HU wyłącznie w ramach Waluty Konwersji na rachunek IBAN wyłącznie z prefiksem kraju odpowiadającym Walucie Konwersji lub EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.12a Regulaminu.:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie)

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne); w zleceniu wypłaty automatycznej Użytkownik określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy lub miesięczny oraz wskazuje dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 2000 HUF.

Użytkownik może odrębnie zlecić wypłaty na rachunki wskazane w niniejszym punkcie b. po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem płatności wysokości opłaty za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.

5.6. Warunkami wypłaty przez Użytkownika środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunki zdefiniowane w artykule 5.5.1 podpunkt b, 5.5.2 podpunkt b, 5.5.3 oraz 5.5.4 podpunkt b są:

a. możliwość rozliczania wypłat w walucie udostępnionej przez Operatora płatności przez bank Użytkownika, a w przypadku gdy bank, o którym mowa powyżej nie rozlicza wpłat w walucie udostępnionej przez Operatora płatności zgromadzone środki nie będą mogły zostać wpłacone przez Operatora płatności do chwili zmiany rachunku przez Użytkownika na bank rozliczający transakcje w walucie udostępnionej przez Operatora płatności; oraz

b. rachunek zdefiniowany w artykule 5.5.1 podpunkt b, 5.5.2 podpunkt b, 5.5.3 oraz 5.5.4 podpunkt b jest prowadzony przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę w jednym krajów Unii Europejskiej lub w państwie podlegającym równoważnym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

5.6a. Operator płatności odmawia wykonania zlecenia wypłaty przez Sprzedającego środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego, jeżeli rachunek, o którym mowa w artykule 5.5.1 podpunkt b, 5.5.2 podpunkt b, 5.5.3 oraz 5.5.4 podpunkt b Regulaminu:

a. nie jest prowadzony przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w państwie podlegającym równoważnym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu lub

b. bank lub instytucja finansowa prowadząca ten rachunek nie rozlicza wpłat w walucie udostępnionej przez Operatora płatności.

5.6b. W razie odmowy wypłaty środków, o której mowa w artykule 5.7 pkt a, Operator płatności informuje Użytkownika o odmowie oraz o konieczności zdefiniowania innego rachunku w celu wypłaty środków.

Przypadki Wstrzymania Wypłaty

5.7. W związku z umową zawartą pomiędzy Sprzedającym a Spółką na podstawie Regulaminu Allegro, Spółka zostaje upoważniona do przekazywania Operatorowi płatności zlecenia czasowego wstrzymania wypłaty środków pochodzących z poszczególnych Transakcji, a zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedających działających w ramach Konta Firma oraz Konta zwykłego (dalej: **“Wstrzymanie Wypłaty”**), którzy spełniają następujące kryteria:

a) zawierają Transakcję z prognozowanym czasem dostawy dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, za wyjątkiem Ofert z kategorii: Meble, podkategorii Pokój dziecięcy: Meble w kategorii Dziecko oraz Ofert wystawionych w formule Przedsprzedaży,

b) prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot, którego siedziba, zarejestrowana działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W stosunku do tych Sprzedających w zakresie wypłat zastosowanie mają zawsze postanowienia artykułu 5.11 lit. b poniżej.

c) publikują Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 5.9 Regulaminu Allegro w ramach Konta Firma lub Konta zwykłego. W stosunku do tych Sprzedających w zakresie wypłat zastosowanie mają zawsze postanowienia artykułu 5.9 lit. c poniżej.

d) korzystają z usługi logistycznej świadczonej przez Spółkę na podstawie *“Regulaminu usługi Fulfilment”*, wyłącznie w zakresie *“Konta Technicznego”* w rozumieniu ww. regulaminu,

e) otrzymali od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach przewidzianych w art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro, o ile Kupujący dokonał wpłaty za pośrednictwem Usługi PayU,

f) otrzymali od Kupującego w ramach reklamacji zakupionego Towaru wnioszek, wyłącznie o zwrot wpłaconych środków, w przypadkach przewidzianych w art. 5.12 pkt c Regulaminu Allegro, o ile Kupujący dokonał wpłaty za pośrednictwem Usługi PayU.

g) publikują Oferty w ramach w kategorii „AlokoHol”.

Wstrzymanie Wpłaty jest dokonywane przez Operatora płatności na zlecenie oraz na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę.

5.8. Wstrzymywanie Wpłat jest mechanizmem stosowanym indywidualnie do każdej Transakcji, nie stanowi ograniczenia funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego. Pomimo objęcia Sprzedającego mechanizmem Wstrzymywania Wpłat, wypłaty są realizowane na bieżąco, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przy czym środki z poszczególnych Transakcji wypłacane są z opóźnieniem wynikającym z niniejszego Artykułu 5.

5.8a. W przypadku gdy Sprzedający, pomimo dwukrotnego ponowienia wystąpienia o przekazania informacji na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2024.879),. nie przekaże Spółce informacji w terminie 60 dni od dnia pierwotnego wystąpienia, Sprzedający zostanie objęty Wstrzymywaniem Wpłat do czasu wykonania ww. obowiązku, nie dłużej niż 3 miesiące. W takim przypadku Wstrzymywaniem Wpłat zostaną objęte wszystkie środki znajdujące się na narzędziu rozliczeniowym, art. 5.8 nie znajduje zastosowania.

Opis procedury kwalifikacji do Wstrzymania Wpłaty

5.9. Wstrzymanie Wpłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego może nastąpić:

a) w przypadku Transakcji, w ramach których prognozowany czas dostawy jest dłuższy niż 10 dni kalendarzowych - maksymalnie na okres stanowiący sumę prognozowanego czasu dostawy wynikającego z Transakcji tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy rozumie się sumę zadeklarowanego przez Sprzedającego czasu wysyłki oraz czasu przewozu Towaru przypisanego do wybranej przez Kupującego metody dostawy. W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy;

b) w przypadku Sprzedających, o których mowa w artykule 5.7 lit. b) powyżej z siedzibą, zarejestrowaną działalnością lub rzeczywistym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, niezależnie od zakwalifikowania ich Transakcji jako Potencjalnie ryzykownych Transakcji- do dnia doręczenia przesyłki Kupującemu plus 7 dni (jeśli Sprzedający udostępnia możliwość

śledzenia przesyłki w ramach Allegro), jednak maksymalnie do 45 dni od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym takiego Sprzedającego, przy czym w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec skróceniu.

c) w przypadku Sprzedających:

i. o których mowa w artykule 5.7 lit. c) powyżej tj. publikujących Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 5.9. Regulaminu Allegro, – maksymalnie na okres stanowiący sumę czasu dostawy wynikającego z Ofert tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych – w przypadku Konta Firma – lub 14 dni kalendarzowych – w przypadku Konta zwykłego, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni kalendarzowych łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy wskazany w Ofertach rozumie się czas liczony w dniach roboczych, wskazany w ramach Oferty Sprzedającego w zakładce „Dostawa i płatność”. W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy,

ii. o których mowa w artykule 5.7. lit. g) powyżej tj. publikujących Oferty w ramach w kategorii „Alkohol” – maksymalnie na okres stanowiący sumę czasu dostawy wynikającego z Ofert tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni kalendarzowych łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy wskazany w Ofertach rozumie się czas liczony w dniach roboczych, wskazany w ramach Oferty Sprzedającego w zakładce „Dostawa i płatność”. W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy.

d) w przypadku Sprzedających korzystających z usługi logistycznej świadczonej przez Spółkę na podstawie „Regulaminu usługi Fulfilment” - do momentu nadania przesyłki (wysyłki towaru), lub anulowania całości lub części zamówienia przez Kupującego, jednak nie dłużej niż na okres maksymalnie 5 dni kalendarzowych.

e) w przypadku Sprzedających, którzy otrzymali od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro:

- od chwili przekazania do PayU informacji o nadaniu przesyłki zwrotnej przez Kupującego, który złożył to oświadczenie o odstąpieniu,
- do chwili przekazania do PayU jednej z dyspozycji o których mowa w art. 5.10b lit. a) i lit. b) albo wykonania automatycznego zwrotu, o którym mowa w art. 5.10b lit. c).

f) w przypadku Sprzedających, którzy otrzymali od Kupującego w ramach reklamacji zakupionego Towaru wniosek wyłącznie o zwrot wpłaconych środków, w sytuacjach przewidzianych w art. 5.12 pkt c Regulaminu Allegro:

- od chwili przekazania do PayU informacji o nadaniu przesyłki zwrotnej przez Kupującego, który złożył w ramach reklamacji taki wniosek o zwrot;

- do chwili przekazania do PayU jednej z dyspozycji o których mowa w art. 5.10b lit. a) i lit. b) albo wykonania automatycznego zwrotu, o którym mowa w art. 5.10b lit. c).

5.10. Operator płatności, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Spółki, może na wniosek Kupującego zwrócić Kupującemu środki pochodzące z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty na podstawie artykułu 5.7 lit a) - c), po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a) Kupujący zgłosił Spółce brak dostawy Towaru pochodzącego z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty oraz

b) Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty, pomimo otrzymania wezwania od Spółki i braku udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w art. 10.2 Regulaminu Allegro. Udokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru; oraz

c) Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro, o czym jest informowany przez Spółkę w odrębnej korespondencji.

5.10a. Operator płatności, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Spółki, realizuje zwrot środków pochodzących z Transakcji, która dotyczyła Sprzedającego objętego Wstrzymaniem Wypłaty na podstawie artykułu 5.7 lit. d). Zwrot jest realizowany w przypadku anulowania przez Kupującego całości lub części Transakcji z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach Allegro, do anulowanej wysokości.

5.10b. W przypadku Wstrzymania Wypłat na podstawie artykułu 5.7 lit. e) lub f):

a) Sprzedający, po dokonaniu Wstrzymania, przed upływem terminów, o których mowa w lit. c) poniżej, może złożyć dyspozycję zwrotu:

- całości środków pieniężnych z tytułu Transakcji objętej odstąpieniem - w takim przypadku środki objęte Wstrzymaniem Wypłaty, zostaną przeznaczone w całości na realizację tego zwrotu;
- całości lub części środków pieniężnych z tytułu Transakcji objętej wnioskiem o zwrot w związku z reklamacją, zależnie od tego czy tę reklamację uznaje w całości czy w części - w takim przypadku środki objęte Wstrzymaniem Wypłaty zostaną przeznaczone na realizację tego zwrotu, a w przypadku uznania reklamacji w części, ta ich część pozostała po realizacji zwrotu przestaje być objęta Wstrzymaniem Wypłat; brak wyraźnego wskazania, że uznawana reklamacja jest uznawana jedynie w części, będzie traktowany jako uznanie reklamacji w całości;

b) Sprzedający zamiast składać dyspozycję o której mowa w lit. a), może w tych samych terminach złożyć dyspozycję odwołania Wstrzymania Wypłaty, w przypadku gdy nie zamierza zwracać Kupującemu środków, w związku z odstąpieniem lub wobec braku uznania reklamacji;

c) jeżeli w terminach:

- do 7 dni w ramach Transakcji objętej odstąpieniem lub;
- do 14 dni w ramach Transakcji objętej wnioskiem o zwrot w związku z reklamacją,

jeżeli w terminie 2 dni - z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia zgodnie ze zdaniem drugim niniejszego punktu od przekazania do PayU informacji o otrzymaniu przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej od Kupującego, Sprzedający nie złoży ani dyspozycji, o której mowa w lit. a) powyżej, ani dyspozycji, o której mowa w lit. b) powyżej, PayU, po upływie tych terminów, dokona automatycznego zwrotu kwoty odpowiadającej całości kwoty tej Transakcji, z którą związane jest to Wstrzymanie Wypłaty.

Termin 2 dni jest terminem domyślnym, który Sprzedający może w każdej chwili zmienić w ramach ustawień Konta, przy czym może być on wydłużony maksymalnie do 7 dni (w przypadku zwrotu związanego z odstąpieniem) albo 14 dni (w przypadku zwrotu związanego z reklamacją). Wydłużenie terminu odnosi skutek jedynie względem przyszłych Wstrzymań Wypłaty, które nastąpią po tej zmianie, a nie obejmuje aktualnie trwających Wstrzymań Wypłat dla których obowiązuje dotychczasowy termin oczekiwania na dyspozycję Sprzedającego o którym mowa w zdaniu pierwszym.

5.10c. Operator płatności, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Spółki, realizuje zwrot środków pochodzących z Transakcji, która dotyczyła Sprzedającego objętego Wstrzymaniem Wypłaty na podstawie artykułu 5.7 lit. g). Zwrot jest realizowany w przypadku anulowania przez Kupującego całości lub części Transakcji z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach Allegro, lub w przypadku nieodebrania Towaru w terminie 45 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego, do anulowanej wysokości.

Regulowanie opłat należnych Spółce oraz eCommerce VAT

5.11. W przypadku Sprzedającego, który prowadzi działalność w ramach Konta Firma jako podmiot, którego siedziba, zarejestrowana działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Spółka jest upoważniona do przekazania Operatorowi płatności polecenia zapłaty z narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego należności Spółce z tytułu opłat i prowizji za korzystanie z Allegro, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Powyższe polecenie zapłaty zostanie przekazane w możliwie najkrótszym terminie po zaistnieniu zdarzenia skutkującego naliczeniem opłat i prowizji, o których mowa powyżej. Kwota pobrania każdorazowo odpowiada bieżącym należnościom względem Spółki wskazanym na Koncie i w jej zakresie nie przysługuje Sprzedającemu prawo zwrotu w rozumieniu art. 47 i 48 Ustawy. W przypadku, gdy Sprzedający wycofa upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ponowne upoważnienie będzie dokonywane wyłącznie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, a nie poprzez kolejną akceptację Regulaminu Allegro, która miałaby miejsce po wycofaniu upoważnienia.

5.11a. W przypadku Sprzedających których Transakcje w ramach Allegro objęte są podatkiem eCommerce VAT, Spółka jest uprawniona do przekazania Operatorowi płatności polecenia zapłaty z narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego, w ramach należności z tytułu Transakcji, które zostaną zakwalifikowane jako podlegające rozliczeniu przez Spółkę podatku eCommerce VAT. Powyższe polecenie zapłaty zostanie przekazane w możliwie najkrótszym terminie, po zaistnieniu zdarzenia

skutkującego naliczeniem tego podatku. Kwota pobrania każdorazowo odpowiada bieżącym należnościom z tytułu eCommerce VAT i w tym zakresie nie przysługuje Sprzedającemu prawo zwrotu w rozumieniu art. 47 i 48 Ustawy. W przypadku, gdy Sprzedający wycofa upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ponowne upoważnienie będzie dokonywane wyłącznie poprzez kolejną akceptację niniejszego Załącznika i Regulaminu Allegro.

5.11b. Operator płatności przyjmuje od Spółki zawiadomienie o cesji pochodzące od Sprzedającego posiadającego Konto Firma lub Konto zwykłe, który dokonał przelewu wierzytelności na zasadach określonych odpowiednio w art. 9.6 i nast. lub art. 9.9 lub 9.10 Regulaminu Allegro. Na skutek zawiadomienia Spółka ma prawo żądać od Operatora płatności wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych Sprzedającego oraz zaliczenia tych środków na poczet zapłaty kwot należnych każdorazowo od Sprzedającego na rzecz Spółki.

Blokada narzędzia rozliczeniowego przez PayU

5.12. Celem zapewnienia bezpieczeństwa narzędzia rozliczeniowego, a także zabezpieczenia interesów Użytkowników oraz PayU, przeciwdziałania oszustwom, w przypadku wystąpienia podejrzenia nieuprawnionego użycia narzędzia rozliczeniowego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, PayU może czasowo zablokować narzędzie rozliczeniowe udostępnione Użytkownikowi w ramach Konta, na zasadach określonych poniżej. PayU może otrzymywać od Allegro informacje niezbędne do realizacji blokady w celach i na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PayU.

Kryteria stosowane przy blokowaniu narzędzia rozliczeniowego

5.13. Blokada narzędzia rozliczeniowego następuje w przypadku powzięcia przez PayU uzasadnionego podejrzenia lub informacji co do naruszenia bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności:

- a. gromadzenia środków pochodzących z Transakcji naruszających zasady określone w Regulaminie Allegro lub Regulaminie Usługi PayU, lub budzących uzasadnione podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, z wykorzystaniem metod płatności, w szczególności karty płatniczej oraz usług kredytowych;
- b. realizacji sprzedaży z wykorzystaniem tożsamości osób trzecich;
- c. wejścia Użytkownika w relację biznesową z osobą naruszającą zasady określone w Regulaminie Allegro lub Regulaminie Usługi PayU, lub realizujących Transakcje budzące uzasadnione podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy;
- d. przejęcia Konta przez nieupoważnioną osobę trzecią.

Opis procedury kwalifikacji danego zdarzenia jako podstawy do zastosowania blokady narzędzia rozliczeniowego

5.14. Informację o zastosowaniu blokady narzędzia rozliczeniowego udostępnionego w ramach Konta, PayU przekazuje Użytkownikowi za pośrednictwem Spółki na adres e-mail wskazany zgodnie z postanowieniami art. 2 Regulaminu Allegro. W informacji przekazywanej Sprzedającemu podana jest podstawa zastosowania blokady, minimalny okres na jaki blokada zostanie zastosowana, a także informacja o możliwości złożenia wyjaśnień w związku z zastosowaną blokadą.

Okres zastosowania blokady

5.15. Blokada narzędzia rozliczeniowego następuje na okres wskazany w informacji przekazywanej Użytkownikowi, nie dłuższy jednak niż 75 dni. Okres, o którym mowa powyżej może ulec przedłużeniu na dalsze 15 dni, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania przez PayU dodatkowych czynności sprawdzających lub wyjaśniających. Przedłużenie blokady może także nastąpić w związku z działaniami organów administracji publicznej lub organów ścigania, w wyniku czynności podejmowanych przez te organy, na czas niezbędny do ich przeprowadzenia. O każdej zmianie okresu blokowania narzędzia rozliczeniowego, PayU za pośrednictwem Spółki przesyła informacje Użytkownikowi na adres e-mail przypisany do Konta.

5.16. W przypadku, gdy Sprzedający jest objęty blokadą narzędzia rozliczeniowego, Operator płatności po otrzymaniu niezbędnych informacji od Allegro, może na wniosek Kupującego zwrócić Kupującemu środki pochodzące z Transakcji, po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

- a. dana Transakcja nie została zakwalifikowana jako podejrzana lub podlegająca innemu zgłoszeniu lub wstrzymaniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz
- b. Kupujący zgłosił Spółce brak dostawy Towaru pochodzącego z Transakcji oraz
- c. Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji, pomimo otrzymania wezwania od Spółki i braku udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni od otrzymania tego wezwania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Udokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru; oraz
- d. Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro, o czym jest informowany przez Spółkę w odrębnej korespondencji.

Odblokowanie narzędzia rozliczeniowego

5.17. Odblokowanie narzędzia rozliczeniowego następuje po upływie okresu, na który została nałożona blokada. Odblokowanie narzędzia rozliczeniowego przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku wcześniejszego ustąpienia przesłanek będących podstawą zastosowania blokady lub w przypadku pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji zdarzenia

będącego podstawą zastosowania blokady. PayU, za pośrednictwem Spółki informuje na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, o odblokowaniu narzędzia rozliczeniowego.

ARTYKUŁ 6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi PayU

6.1. Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, adres e-mail, numer telefonu przekazywane są przez Spółkę Operatorowi płatności, w celu świadczenia Usługi PayU, a także w celu wypełnienia przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

6.2. Przekazanie danych osobowych Operatorowi płatności dotyczy danych niezbędnych do świadczenia Usługi PayU oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi PayU (tj. danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku do wypłat). Ponadto PayU może otrzymać od Allegro informacje dotyczące Transakcji, Ofert i Konta Użytkownika, w celach związanych z blokadą narzędzia rozliczeniowego oraz wstrzymaniem wypłat, na zasadach określonych w Regulaminie Allegro oraz Regulaminie Usługi PayU.

6.3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, przekazanych przez Spółkę Operatorowi płatności, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO” - poza Spółką jest także Operator płatności.

6.4. Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez Spółkę Operatorowi płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą.

6.5. Operator płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

6.6. Operator płatności zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Spółkę, realizację uprawnień wynikających z RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich

przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych.

6.7. Dane osobowe Użytkowników, których dane osobowe zostały przekazane przez Spółkę Operatorowi płatności, mogą być przekazywane:

a) podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usługi PayU;

b) w zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi PayU;

c) ponadto podmiotom wspierającym działalność PayU tj. dostawcom infrastruktury IT, dostawcom narzędzi do analizy ryzyka płatności;

d) Sprzedającym celem poinformowania ich o statusie płatności w ramach Usługi PayU,

e) Spółce w celu przeciwdziałania oszustwom na Allegro.

6.8. Z uwagi na współpracę pomiędzy Operatorem płatności i Spółką i dostępnością Usługi PayU dla Użytkowników, Spółka będzie posiadała dostęp do informacji o Usłudze PayU, w szczególności informacje, które będą udostępniane w ramach Konta.

6.9. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez PayU znajduje się z Polityce Prywatności PayU dostępnej [tutaj](#).

ARTYKUŁ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

7.2. Reklamację można złożyć w formie:

a. elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Allegro <https://poland.payu.com/pomoc/>,

b. pisemnej na adres Operatora płatności,

c. osobiście do protokołu, podczas wizyty w siedzibie Operatora płatności, której adres został wskazany w artykule 1.1 Regulaminu.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator płatności zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Operatora płatności współdziałania z bankiem, który współpracował z nim przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od banku niezbędnych informacji, jednak nie dłużej niż do 30 dni licząc od dnia wpływu reklamacji. Operator płatności informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi.

7.5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

7.6. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji Transakcji, w ramach której Użytkownik przyjął płatność dokonaną kartą płatniczą, w tym: kopię potwierdzenia nadania zamawianej przez Kupującego przesyłki lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesiące od daty realizacji płatności.

7.7. Użytkownik może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie Operatora płatności do organu sprawującego nadzór nad Operatorem płatności.

7.8. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z rozstrzygnięciem reklamacji przekazanym przez Operatora płatności, wówczas Użytkownik ma możliwość:

a) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego,

b) skorzystania z Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego:
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny

c) wystąpienia z powództwem przeciwko Operatorowi płatności do sądu powszechnego właściwości ogólnej.

ARTYKUŁ 8. ZMIANY REGULAMINU USŁUGI PAYU

Zasady zmiany regulaminu Usługi PayU

8.1. Operator płatności poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień umowy ramowej zawartych w niniejszym Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich

wejścia w życie. Informacja przekazana zostanie na stronie Allegro w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmiennionej postaci lub w formie pisemnej (papierowej)- na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.21.

8.2. Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian umowy ramowej Użytkownik nie zgłosi Operatorowi płatności sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres Operatora płatności ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej w sposób określony w artykule 9.3 umowa ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

8.3. Użytkownik ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej na adres Operatora płatności. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych Usług PayU dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

ARTYKUŁ 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Rezygnacja z Usługi PayU

9.1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w artykule 1.3 i 1.4, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. Jednakże w przypadku skorzystania z Usługi PayU i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa PayU będzie wykonywana na jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi.

9.2. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy określonej w artykule 1.3 i 1.4 w każdym czasie poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w formie elektronicznej na adres allegro@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186.

Allegro Ochrona Kupujących

9.3. Wszyscy Kupujący, którzy dokonali zakupów w Allegro, z wykorzystaniem Usługi PayU, objęci są zabezpieczeniem, którego warunki reguluje regulamin Allegro Ochrona Kupujących znajdujący się na stronie: <https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-9>

Odwołanie do Regulaminu Allegro

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do definiowania użytych w niniejszym Regulaminie terminów pisanych dużą literą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Prawo właściwe

9.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem niebędącym konsumentem a Spółką oraz umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem płatności, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora płatności, w ramach Usługi PayU na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

Załącznik nr 7B

Załącznik nr 7B. Regulamin Usługi Przelewy24

Spis treści

- ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
- ARTYKUŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAYPRO
- ARTYKUŁ 3. PROCEDURA IDENTYFIKACYJNA I WERYFIKACYJNA
- ARTYKUŁ 4. USŁUGA PRZELEWY24 DLA SPRZEDAJĄCYCH OBJĘTYCH UMOWĄ RAMOWĄ
- ARTYKUŁ 5. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT
- ARTYKUŁ 6. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ DLA KUPUJĄCYCH
- ARTYKUŁ 6a. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJEDYNCZEJ TRANSAKCJI PŁATNICZEJ DLA PŁATNIKÓW PROWIZJI
- ARTYKUŁ 6b. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJEDYNCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH DLA SPRZEDAWCÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI ZWROTNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 1.2b
- ARTYKUŁ 6c. USŁUGA PRZELEWY24 – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI
- ARTYKUŁ 7. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
- ARTYKUŁ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
- ARTYKUŁ 9. ZASADY ZMIANY REGULAMINU USŁUGI PRZELEWY24
- ARTYKUŁ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (zwanej dalej: „Ustawą”) przez PayPro S.A. w ramach Allegro na rzecz jego Użytkowników. W szczególności, niniejszy regulamin określa zasady dokonywania wypłat środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego przez operatora płatności w ramach Umowy ramowej o usługę płatniczą w rozumieniu Ustawy oraz zasady dokonywania wpłat przez Kupujących za zakupiony Towar w ramach Usługi Przelewy24, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy, a także zasady obsługi płatności prowizji i opłat przez Użytkowników na rzecz Spółki.

Ilekcóż w pozostałych postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o platformie Allegro rozumie się przez to prowadzoną przez Spółkę (Allegro sp. z o.o.) platformę handlową on-line, o charakterze otwartym, dostępną w domenie allegro.pl oraz innych krajowych domenach (z wyłączeniem allegro.hu).

Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę Przelewy 24

1.1. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Przelewy24” na rzecz Użytkowników jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 737 100,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 7792369887, zwana dalej „PayPro”. PayPro realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy. PayPro może wykonywać czynności objęte Usługą Przelewy24 za pośrednictwem agenta w rozumieniu Ustawy. Organem sprawującym nadzór nad PayPro jest Komisja Nadzoru Finansowego. PayPro został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 24/2014. Głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki PayPro S.A., adres do korespondencji: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl.

Opis podstawowych cech Usługi Przelewy24

1.2. Usługa Przelewy24 jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, polegającą na:

- a. dokonywaniu wypłat środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego w ramach Usługi Przelewy24 oraz wszelkich działaniach niezbędnych do prowadzenia tego narzędzia rozliczeniowego w ramach którego ewidencjonowane będą wpłaty i wypłaty Sprzedającego,
- b. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych od Kupującego dla Sprzedającego,
- c. umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym kupującego przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, w szczególności polegającą na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych Kupującego lub Sprzedającego, mających na celu przekazanie Sprzedającemu należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

1.2a. PayPro jako Usługę Przelewy24 może świadczyć też usługę płatniczą mającą na celu umożliwienie Użytkownikom dokonywania płatności prowizji i opłat na rzecz Spółki z tytułu usług świadczonych przez Spółkę w ramach serwisu Allegro, o ile Spółka udostępni taką funkcjonalność. Przy czym w takim przypadku oznacza to usługę płatniczą polegającą na umożliwieniu akceptowania instrumentów płatniczych Użytkowników mających zamiar dokonać płatności takich prowizji lub opłat (zwanymi dalej w niniejszym regulaminie „Płatnikami Prowizji”) oraz wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym Płatnika Prowizji za pośrednictwem Spółki, w szczególności polegającą na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych Płatnika Prowizji, mających na celu przekazanie Spółce należnych Allegro prowizji i opłat, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w

rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

1.2b. PayPro jako Usługę Przelewy24 może świadczyć też usługę płatniczą mającą na celu umożliwienie Sprzedającym dokonywania płatności na rzecz Kupujących z tytułu zwrotu uprzednio otrzymanych od Kupującego płatności, w przypadku gdy zaewidencjonowane w ramach narzędzia rozliczeniowego, prowadzonego dla Sprzedającego w ramach Usługi Przelewy24, środki otrzymane uprzednio od Kupujących nie są wystarczające do realizacji takich płatności na rzecz Kupujących. Przy czym w takim przypadku oznacza to usługę płatniczą w formie przekazu pieniężnego polegającą na transferze na rzecz Kupującego jako odbiorcy, do dostawcy prowadzącego dla Kupującego rachunek płatniczy, środków pieniężnych od Sprzedającego, jako płatnika, przekazanych przez tego Sprzedającego do PayPro w tym celu, z wykorzystaniem instrumentu płatniczego Sprzedającego. Na potrzeby dalszych postanowień niniejszego regulaminu odnoszących do usługi o której mowa w niniejszym art. 1.2b takie płatności Sprzedających do Kupujących zwane będą również „płatnościami zwrotnymi”, a uprzednie płatności od Kupujących do Sprzedającego w odniesieniu do których wykonywane są płatności zwrotne, zwane będą również „płatnościami pierwotnymi”.

1.3. Warunkiem wykonania usługi płatniczej, o której mowa w artykule 1.2 powyżej, dla konkretnej transakcji płatniczej jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi w ramach Transakcji. W ramach Usługi Przelewy24 nie są obsługiwane transakcje płatnicze związane z Transakcjami w kategoriach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, które nie są objęte prowizją od sprzedaży.

1.3a. Warunkiem wykonania usługi płatniczej, o której mowa w artykule 1.2a powyżej, dla konkretnej transakcji płatniczej jest istnienie zobowiązania pieniężnego Użytkownika wynikającego z Regulaminu Allegro.

1.3b. Warunkiem wykonania usługi płatniczej, o której mowa w artykule 1.2b powyżej, dla konkretnej transakcji płatniczej jest istnienie zobowiązania pieniężnego Sprzedającego względem Kupującego, dotyczącego zwrotu przez Sprzedającego środków pieniężnych w związku z uprzednio otrzymaną od Kupującego płatnością pierwotną.

1.4. Usługa Przelewy24 dla Sprzedających obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2 prowadzona jest na podstawie umowy ramowej, w rozumieniu Ustawy, dalej „Umowa ramowa”, której postanowienia zawiera niniejszy Załącznik. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o narzędziu rozliczeniowym, rozumie się przez to narzędzie prowadzone dla Sprzedającego przez PayPro w ramach Usługi Przelewy24 służące wyłącznie do ewidencjonowania wpłat od Kupujących i wypłat do Sprzedającego.

1.5. PayPro wykonuje zlecenia płatnicze Kupujących, o których mowa w artykule 1.2, na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy. Szczegółowe zasady wykonywania zleceń płatniczych Kupujących określa artykuł 6 niniejszego regulaminu.

1.5a. PayPro wykonuje zlecenia płatnicze Płatników Prowizji, o których mowa w artykule 1.2a, na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy. Szczegółowe zasady wykonywania zleceń płatniczych Płatników Prowizji określa artykuł 6a niniejszego regulaminu.

1.5b. PayPro wykonuje zlecenia płatnicze Sprzedających, o których mowa w artykule 1.2b, na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy. Szczegółowe zasady wykonywania takich zleceń płatniczych Sprzedających określa artykuł 6b niniejszego regulaminu.

1.6. Umowa ramowa pomiędzy PayPro a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą spełnienia łącznie następujących warunków: akceptacji regulaminu Usługi Przelewy24 (przy czym akceptacja ta następuje poprzez akceptację Regulaminu Allegro) i – w sytuacji gdy wystąpiła możliwość takiego wyboru - wyboru charakteru relacji wynikającej z Umowy ramowej, opisanego poniżej, w związku z pierwszą konfiguracją Konta w Allegro po zawarciu przez tego Sprzedającego ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie Allegro. W przypadku gdy w związku pierwszą konfiguracją Konta w Allegro, nie przewidziano możliwości wyboru charakteru relacji, Umowa Ramowa zawierana jest z chwilą spełnienia pierwszego z opisanych wyżej warunków.

1.6a. Po założeniu Konta w Allegro, przy jego pierwszej konfiguracji, poprzedzającej wystawienie pierwszej oferty, Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą dokonuje wyboru charakteru relacji wynikającej z zawieranej Umowy ramowej (chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w artykule 1.6d lub artykule 1.6e), to jest czy Umowa ramowa ma mieć od razu trwały charakter czy nie ma mieć takiego trwałego charakteru, zgodnie z kryteriami określonymi przez PayPro - co będzie oznaczało, że w tym drugim przypadku korzystanie z usług płatniczych i wykonywanie transakcji płatniczych będzie miało jedynie charakter okazjonalny. Powyższy wybór charakteru relacji, dokonany przez Sprzedającego w trakcie konfiguracji Konta w Allegro poprzedzającej wystawienie pierwszej oferty, skutkuje dokonaniem przez PayPro, odpowiednio:

a) „Weryfikacji pełnej”, to jest procedury Identyfikacji i Weryfikacji, o której mowa w artykule 3.5c (w przypadku trwałego charakteru relacji), albo

b) „Weryfikacji uproszczonej”, to jest procedury Identyfikacji i Weryfikacji, o której mowa w artykule 3.5a (w przypadku relacji o charakterze okazjonalnym).

Przy czym wybór tej opcji następuje, z chwilą, gdy Użytkownik wybierze przycisk o treści „Wybierz” lub podobnej, po którego naciśnięciu, nie może zmienić swojego wyboru. Pojawiające się w trakcie tego wyboru przyciski o treści „Dalej” lub podobnej, nie stanowią o wyborze relacji, gdyż po ich naciśnięciu, a przed naciśnięciem przycisku o treści „Wybierz” lub podobnym, możliwy jest powrót do wcześniejszych kroków związanych z wyborem relacji.

1.6b. Sprzedający, który przy zawieraniu Umowy ramowej wskazał na okazjonalny charakter relacji, może po zawarciu Umowy ramowej – niezależnie od dalszych postanowień – zmienić charakter tej relacji na trwały, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia uzupełniającej procedury Identyfikacji i Weryfikacji, o której mowa w artykule 3.5d, chyba że uprzednio już ją zastosowano. Zmiana charakteru relacji następuje przy pomocy funkcjonalności Konta, przy czym do wyboru takiego stosuje się odpowiednio postanowienia art. 1.6a. dotyczące oznaczenia przycisków wskazujących na taki wybór.

Ponadto przedstawienie przez Sprzedającego Operatorowi informacji i dokumentów, jakich mógłby on oczekiwać w takiej uzupełniającej procedurze, może nastąpić także przed wyrażeniem przez Sprzedającego woli zmiany relacji z okazjonalnej na trwałą.

1.6c. Sprzedający, który przy zawieraniu Umowy ramowej wskazał na trwały charakter relacji, nie może po zawarciu Umowy ramowej zmienić charakteru tej relacji na okazjonalną. Sprzedający nie może również zmienić relacji powrotnie na okazjonalną, jeżeli uprzednio doszło do zmiany z relacji okazjonalnej na trwałą.

1.6d. W przypadku gdy Sprzedający zakłada w Serwisie Allegro kolejne Konto, Sprzedający nie ma możliwości określenia charakteru relacji wynikającej z Umowy ramowej, a relacja zachowuje taki sam charakter jak uprzednio istniejąca relacja związana z wcześniej założonym Kontem lub Kontami. W przypadku gdyby w związku z konfiguracją nowo założonego kolejnego Konta Sprzedającemu wyświetliły się przyciski umożliwiające ponownie wybór relacji, Sprzedający powinien dokonać wyboru takiej samej relacji, jaka go dotychczas obowiązuje w związku wcześniej założonymi Kontami, a jeśli dokona wyboru innej relacji, to wtedy:

a) w przypadku, gdy dotychczasowa relacja jest okazjonalna, wybór relacji trwałej traktowany jest jako zmiana, o której mowa w art. 1.6b, w odniesieniu do wszystkich powiązanych Konta, o których mowa w art. 1.6e;

b) w przypadku, gdy dotychczasowa relacja jest trwała, wybór relacji okazjonalnej jest nieskuteczny, zgodnie z art. 1.6c i relacja jest nadal trwała.

1.6e. W przypadku Sprzedającego posiadającego w Serwisie Allegro kilka Kont, charakter relacji Sprzedającego z Operatorem jest jednolity dla wszystkich Kont i związanych z nimi Umów Ramowych. W przypadku zmiany charakteru relacji na trwałą w zakresie jednego z takich Kont, zmiana ta odnosi się do wszystkich pozostałych Kont i Umów ramowych.

1.6f. W przypadku określonych kategorii Sprzedających, na etapie pierwszej konfiguracji Konta w Allegro i zawierania Umowy ramowej, może nie być dopuszczona możliwość dokonania wyboru charakteru relacji, i w takim przypadku Sprzedający musi przejść pełną procedurę Identyfikacji i Weryfikacji, a relację uznaje się trwałą.

1.6g. W trakcie trwania Umowy ramowej o charakterze okazjonalnym, Sprzedający może korzystać z usług płatniczych jedynie w okazjonalny sposób, który nie będzie nosił cech trwałości. Operator, także we współpracy z Allegro, będzie prowadził bieżącą analizę korzystania przez Sprzedającego z usług płatniczych w celu określenia czy charakter relacji nie zmienił się z okazjonalnego na trwały. W szczególności Operator może dokonać zmiany kwalifikacji relacji na trwałą, gdy:

a) ilość obsługiwanych transakcji płatniczych na rzecz Sprzedającego, w ramach wszystkich Kont Sprzedającego, będzie wskazywała na to, że korzystanie z usług płatniczych nie jest okazjonalne; Operator dokonuje w tym zakresie indywidualnej oceny każdego przypadku;

b) suma wartości obsługiwanych transakcji płatniczych na rzecz Sprzedającego, w ramach wszystkich Kont Sprzedającego, będzie wskazywała na to, że korzystanie z usług płatniczych nie jest okazjonalne; Operator dokonuje w tym zakresie indywidualnej oceny każdego przypadku;

c) inne okoliczności związane z korzystaniem z usług płatniczych przez Sprzedającego, w zakresie któregośkolwiek z jego Kont w Serwisie i którejkolwiek z jego Umów ramowych, będą wskazywały na brak okazjonalnego charakteru; Operator dokonuje w tym zakresie indywidualnej oceny każdego przypadku.

1.6h. Jeżeli w wyniku analizy, o której mowa w artykule 1.6g, Operator dokona zmiany kwalifikacji relacji na trwałą, Sprzedający zostanie o tym powiadomiony przez Operatora bezpośrednio, lub za pośrednictwem Allegro, oraz:

a) do czasu zakończenia uzupełniającej procedury Identyfikacji i Weryfikacji, o której mowa w artykule 3.5d, Sprzedający nie będzie mógł korzystać z usług płatniczych w zakresie wypłat środków zapłaconych przez Kupujących po tej zmianie;

b) ponadto, jeśli pomimo wezwania, nie zakończy tej uzupełniającej procedury Identyfikacji i Weryfikacji w wyznaczonym przez Operatora terminie, po upływie tego terminu Operator będzie mógł podjąć decyzję o wstrzymaniu możliwości korzystania przez Sprzedającego z usług płatniczych także w zakresie przyjmowania środków od Kupujących.

1.6i. Sprzedający nie może kwestionować oceny Operatora dotyczącej zmiany kwalifikacji relacji, o której mowa powyżej, z uwagi na to, że zmiana ta wiąże się z obowiązkami Operatora wynikającymi z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1.6j. Na potrzeby powyższych postanowień, za Konta w Serwisie prowadzone dla tego samego Sprzedającego uznaje się Konta, w odniesieniu do których dane Sprzedającego wskazują na to, że usługi płatnicze świadczone w ramach Umów ramowych będą świadczone dla tego samego podmiotu lub ten sam podmiot jest beneficjentem wypłat związanych z tymi Kontami. W szczególności, gdy zachodzi tożsamość numerów NIP lub numerów rachunków, o których mowa w artykule 5.3 związanych z danymi Kontami.

1.7. Akceptacja regulaminu Usługi Przelewy24 następuje poprzez wyrażenie zgody w formach udostępnianych w ramach Allegro Użytkownikom.

1.8. Treść niniejszego regulaminu, w tym Umowy ramowej, dostępna jest na stronie internetowej https://allegro.pl/regulamin/zalacznik_7b, w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.

1.9. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik wyraża zgodę aby informacje zawarte w niniejszym regulaminie były zamieszczone na wskazanej wyżej stronie internetowej przed zawarciem Umowy ramowej, stanowiąc w ten sposób udostępniony każdemu Użytkownikowi projekt Umowy ramowej. Treść Umowy ramowej, dostępna jest na stronie internetowej przez cały okres jej obowiązywania i w ten sposób jest dostępna dla Użytkowników.

1.10. Korzystanie z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24 przez Sprzedającego, który zawarł Umowę ramową, w szczególności możliwość korzystania z narzędzia rozliczeniowego wymaga pozytywnego przejścia odpowiedniej procedury Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika, o której mowa w artykule 3 przed wykonaniem pierwszej transakcji płatniczej, w tym wykonania przelewu weryfikacyjnego na potrzeby procesu Identyfikacji i Weryfikacji. Do czasu spełnienia warunków korzystania z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24, PayPro w ramach Umowy ramowej zawartej ze Sprzedającym, udostępni jedynie funkcjonalność warunkowego przyjmowania dla Sprzedającego wpłat od Kupujących w ramach Ofert, dla których Spółka udostępni usługę Raty Od.Nowa, usługę płatności odroczonych Allegro Zapłać Później oraz usługę Allegro Pay. Udostępnienie i wypłata Sprzedającemu wpłaconych w ten sposób środków nastąpi dopiero po spełnieniu opisanych wyżej warunków korzystania z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24. W razie niespełnienia przez Sprzedającego tych warunków w terminie określonym w regulaminie usługi Raty Od.Nowa i regulaminie usługi Allegro Zapłać Później lub Allegro Pay – środki te zostaną zwrócone Kupującemu - na co Sprzedający wyraża zgodę zawierając z PayPro Umowę ramową.

1.11. Umowa ramowa o świadczenie Usługi Przelewy24 dla Sprzedających zawarta jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż czas obowiązywania umowy określonej w artykule 2.5 Regulaminu Allegro. Rozwiązanie umowy ze Spółką określonej w artykule 2.5 Regulaminu Allegro skutkuje jednocześnie rozwiązaniem Umowy ramowej zawartej z PayPro.

1.12. Korzystanie przez Użytkowników z Usługi Przelewy24 nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w ramach Usługi Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego. Środki pieniężne ewidencjonowane w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayPro na rzecz Sprzedającego nie są oprocentowane.

1.12a. Świadczenie przez PayPro usługi przeliczenia waluty w ramach wykonania transakcji płatniczej na rzecz Sprzedającego nie stanowi działalności kantorowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe.

1.13. W ramach Usługi Przelewy24 możliwe jest transferowanie (wypłata) na polecenie Sprzedającego środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayPro na rzecz Sprzedającego w drodze przelewu na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy lub rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, o którym mowa w artykule 5.3.

1.14. W ramach Usługi Przelewy24, PayPro posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.

1.15. W celu korzystania z Usługi Przelewy24 niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadanie rachunku prowadzonego przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w państwie podlegającym równoważnym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1.16. Ilekroć w niniejszym regulaminie określany jest termin w dniach roboczych, przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.17. Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą Przelewy24 są dokonywane w Walucie Bazowej (jak zdefiniowano w art. 1.17a) lub w Walucie Konwersji (jak zdefiniowano w art. 1.17a).

1.17a. Waluta Bazowa oznacza walutę w jakiej Sprzedający określił cenę oferty. PayPro nie świadczy usług przeliczenia waluty przy wykonaniu transakcji płatniczej od Kupującego do Sprzedającego związanej z zapłatą ceny, wobec czego PayPro przyjmuje dla Sprzedającego środki pieniężne wyłącznie w Walucie Bazowej. W związku z tym płatnik w celu dokonania płatności powinien użyć instrumentu płatniczego umożliwiającego przekazanie PayPro środków pieniężnych w Walucie Bazowej (w szczególności instrumentu płatniczego prowadzonego w Walucie Bazowej lub instrumentu płatniczego, dla którego dostawca płatnika świadczy usługę przeliczenia waluty również na Walutę Bazową, w konsekwencji czego dostawca płatnika przekaże PayPro środki pieniężne, po przeliczeniu, w Walucie Bazowej).

1.17b. Walutami Bazowymi w jakiej PayPro przyjmuje płatności dla Sprzedającego są: waluta polska (PLN), waluta czeska (CZK), waluta węgierska (HUF) oraz euro (EUR).

1.17c. Przyjęte dla Sprzedającego środki pieniężne ewidencjonowane są na narzędziu rozliczeniowym w poszczególnych Walutach Bazowych.

1.17d. W związku z wykonaniem transakcji płatniczych związanych z przyjmowaniem środków pieniężnych dla Sprzedającego i ich udostępnianiem Sprzedającemu, PayPro umożliwia Sprzedającemu dokonanie wypłaty tych środków do Sprzedającego również w Walucie Konwersji, będącej inną walutą niż waluta w jakiej uprzednio je wpłacono (tj. w innej walucie niż dana Waluta Bazowa). Wypłata środków w Walucie Konwersji wiąże się z przeliczeniem środków pieniężnych, ewidencjonowanych w Walucie Bazowej i zleconych do wypłaty, na Walutę Konwersji, zgodnie z art. 1.17f.

1.17e. Walutami Konwersji w jakich PayPro może dokonać na rzecz Sprzedającego wypłaty, połączonej z przeliczeniem tych wypłacanych środków z Waluty Bazowej, są: waluta polska (PLN), waluta czeska (CZK), waluta węgierska (HUF) lub euro (EUR).

1.17f. Przeliczenie waluty z Waluty Bazowej na Walutę Konwersji w ramach wypłaty do Sprzedającego, następuje z zastosowaniem aktualnego kursu walutowego opartego na referencyjnym kursie walutowym, którym jest kurs walut (poszczególnych par walutowych: PLN-EUR, PLN-CZK, CZK-EUR, PLN-HUF, HUF-EUR) publikowany przez PayPro na stronie <https://allegro.pl/moje-allegro/sprzedaz/srodki-i-historia-operacji/kursy-walut-dla-wypłat>, PayPro regularnie aktualizuje dostępne i stosowane referencyjne kursy walutowe dla przewidzianych Walut Konwersji, które mogą podlegać zmianom. Kurs walutowy ostatecznie zastosowany dla danej wypłaty oraz kwota wypłaty w Walucie Konwersji wskazana jest w momencie dokonywania wypłaty środków zgromadzonych na narzędziu rozliczeniowym przez Sprzedającego, w oparciu o wartość referencyjnego kursu walutowego, o którym mowa wyżej, aktualną w momencie otrzymania zlecenia wypłaty o którym mowa w art. 5.2.

1.18. Usługa Przelewy24 jest wykorzystywana do realizacji płatności, w szczególności takich jak zapłata zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających, które wynikają bezpośrednio z umów zawartych w

ramach Transakcji oraz do wypłaty środków pochodzących z tytułu zawartych Transakcji na rzecz Sprzedającego zgodnie z artykułem 5, a także może być wykorzystywana do zapłaty opłat i prowizji na rzecz Spółki o których mowa w artykule 1.2a oraz do zapłaty środków pieniężnych na rzecz Kupujących tytułem płatności zwrotnych, o których mowa w art. 1.2b.

1.19. Każdej transakcji płatniczej wykonywanej w ramach Usługi Przelewy24 nadany zostaje niepowtarzalny numer płatności, dalej „Identyfikator płatności”.

Statusy realizacji Usługi Przelewy24

1.20. Informacje dotyczące stanu realizacji Usługi Przelewy24 oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Sprzedającego, i wypłat zleconych w sposób określony w artykule 5, a także zapłaty opłat i prowizji na rzecz Spółki o których mowa w artykule 1.2a, oraz do zapłaty środków pieniężnych na rzecz Kupujących tytułem płatności zwrotnych, o których mowa w art. 1.2b, dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika w Allegro, a ponadto przekazywane są przez PayPro, za pośrednictwem Spółki działającego na zlecenie PayPro na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Informacje o których mowa powyżej udostępniane są w sposób umożliwiający Użytkownikowi przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na powyższy sposób przekazywania informacji o transakcjach płatniczych.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

1.21. W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Sprzedający zobowiązany jest nie udostępniać danych dostępowych do Konta (login, hasło) osobom trzecim albowiem dane te umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Konta, w tym składania zleceń wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego w ramach Usługi Przelewy24.

1.22. Sprzedający zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie PayPro stwierdzenie utraty, albo nieuprawnionego użycia danych identyfikacyjnych umożliwiających złożenie zlecenia płatniczego. Zgłoszenia należy kierować w sposób określony w artykule 1.23 i 1.24 w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana. Jeżeli Sprzedający nie dokona zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, roszczenia Sprzedającego względem PayPro z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych wygasają.

Kontakt z PayPro

1.23. Językiem, w którym PayPro porozumiewa się z Użytkownikami jest język polski. W tym języku sformułowane są wszystkie dokumenty kształtujące relacje pomiędzy Użytkownikami a PayPro. Powyższe zasady nie dotyczą sytuacji, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują konieczność stosowania innych wersji językowych.

1.24. Wszelką korespondencję Użytkownika adresowaną do PayPro należy kierować w formie pisemnej na adres PayPro lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: <https://allegro.pl/Contact2/Contact2.php> z wyjątkiem reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu i wypowiedzeniu umowy, dla których sposób i forma komunikacji została osobno opisana w niniejszym regulaminie. Wszelka korespondencja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką występuje Użytkownik w Allegro oraz opis zgłoszenia. Korespondencja drogą elektroniczną co do zasady odbywa się z wykorzystaniem adresu email przypisanego do Konta danego Użytkownika.

1.25. Na żądanie złożone przez Użytkownika, zgłoszone w sposób określony w artykule 1.24 niniejszy regulamin dostarczany jest przez PayPro oraz Spółkę w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji, a na wniosek i za zgodą Użytkownika pocztą elektroniczną.

Koszty związane z korzystaniem z Usługi Przelewy24

1.26. Użytkownik nie ponosi na rzecz PayPro opłat za korzystanie z Usługi Przelewy24 za wyjątkiem opłat za wykonanie odrębnych zleceń wypłaty w szczególnej formie wskazanych w artykule 5.6. Rozliczenie wynagrodzenia należnego PayPro z tytułu realizacji Usługi Przelewy24 w Allegro nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Spółką a PayPro. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z realizacją Usługi Przelewy24 na mocy umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami usług płatniczych (bank lub centrum autoryzacyjno rozliczeniowe), a także ponoszenia kosztów transmisji poprzez sieć Internet danych związanych z korzystaniem z Usługi Przelewy24.

1.26a. Postanowienie art. 1.26. zdanie pierwsze nie dotyczy kosztów przeliczenia waluty w ramach wypłat w Walucie Konwersji, związanych z zastosowanym przez PayPro przy takiej wypłacie aktualnym kursem walutowym.

1.27. Sprzedający ma zapewniony w ramach Konta w Allegro stały dostęp do elektronicznego zestawienia operacji związanych z Usługą Przelewy24 dotyczących tego Sprzedającego, jednakże po upływie 60 dni Sprzedający może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do PayPro, z zastrzeżeniem artykułu 4.3.

ARTYKUŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAYPRO

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej

2.1. W przypadku gdy transakcja płatnicza jest inicjowana przez Użytkownika (działającego w charakterze płatnika, to jest składającego zlecenie płatnicze) PayPro ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, chyba że:

a. Użytkownik nie powiadomił PayPro o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych w ramach Usługi Przelewy24 w terminie wskazanym w artykule 1.22;

- b. Identyfikator płatności podany przez Użytkownika jest nieprawidłowy;
- c. do niewykonania lub nienależytego wykonania płatności w ramach Usługi Przelewy24 doszło wyłącznie wskutek siły wyższej;
- d. niewykonanie lub nienależyte wykonanie płatności w ramach Usługi Przelewy24 wynika z innych przepisów prawa;
- e. PayPro udowodni, że dostawca Użytkownika otrzymał zlecenie płatnicze w postaci papierowej, a opóźnienie w wykonaniu zlecenia płatniczego nie przekroczyło jednego dnia roboczego.

2.2. W przypadku odpowiedzialności PayPro, o której mowa w artykule 2.1 PayPro, niezwłocznie zwraca temu Użytkownikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej.

2.3. Jeżeli rachunek płatniczy PayPro jako dostawcy Sprzedającego został uznany zgodnie z art. 54 Ustawy, PayPro ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. W takim wypadku PayPro, niezwłocznie udostępnia do dyspozycji Sprzedającego kwotę transakcji płatniczej przez zaewidencjonowanie jej na narzędziu rozliczeniowym i umożliwienie dokonania wypłaty o której mowa w artykule 5 albo, ewidencjonuje odpowiednią kwotę w celu doprowadzenia stanu środków ewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej.

Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego

2.4. W przypadku gdy zlecenie płatnicze Kupującego jest inicjowane przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, art. 143 ust. 2 oraz art. 149 Ustawy, PayPro (jako dostawca Sprzedającego) ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego dostawcy usługi płatniczej Kupującego zgodnie z art. 56 Ustawy. Jeżeli PayPro ponosi odpowiedzialność zgodnie ze zdaniem poprzednim niezwłocznie przekazuje ponownie zlecenie płatnicze dostawcy Kupującego.

2.5. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, za którą PayPro nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z ust. 2.4 powyżej, odpowiedzialność wobec Kupującego ponosi jego dostawca usług płatniczych. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia art. 144 ust. 2 Ustawy.

2.5a. Postanowienia artykułów 2.4 i 2.5 stosuje się odpowiednio gdy zlecenie płatnicze Płatnika Prowizji jest inicjowane za pośrednictwem Spółki.

2.5b. Postanowienia artykułów 2.4 i 2.5 stosuje się odpowiednio, gdy zlecenie płatnicze Sprzedającego, dotyczące przekazania przez Sprzedającego do PayPro środków pieniężnych, celem wykonania następnie ich transferu na rzecz Kupującego, w ramach usługi, o której mowa w art. 1.2b, jest inicjowane za pośrednictwem Spółki.

Zwrot kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej

2.6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2 Ustawy, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca usługi płatniczej Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5 (czyli dostawca usługi płatniczej dotyczącej instrumentu płatniczego Kupującego użytego w związku ze zleceniem pojedynczej transakcji płatniczej na rzecz Sprzedającego), jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwrócić Kupującemu kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy istnieją uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, o czym poinformuje w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw, a w przypadku gdy Kupujący korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

2.7. Kupujący odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:

a. posłużenia się utraconym przez Kupującego albo skradzionym Kupującemu instrumentem płatniczym lub

b. przywłaszczenia instrumentu płatniczego

Z wyłączeniem sytuacji gdy:

c. Kupujący nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej (chyba że działał umyślnie)

lub

d. utrata instrumentu płatniczego przed wykonaniem transakcji płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału dostawcy płatnika lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi techniczne, wspierające świadczenie usług płatniczych, o których mowa w art. 6 pkt 10 Ustawy.

2.8. Kupujący odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w art. 42 Ustawy.

Jednakże, w przypadku gdy:

a. dostawca Kupującego nie wymaga silnego uwierzytelniania użytkownika - Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że działał umyślnie,

b. PayPro jako dostawca Sprzedającego w ramach Umowy ramowej nie akceptuje silnego uwierzytelniania użytkownika - PayPro odpowiada za szkody poniesione przez dostawcę płatnika.

2.9. Kupujący nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze po dokonaniu zgłoszenia swojemu dostawcy usług płatniczych, o którym mowa w artykule 6.5 lub podmiotowi wskazanemu przez tego dostawcę utratę, kradzież, przywłaszczenie albo nieuprawnione użycie instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu, chyba że płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.

2.10. Jeżeli dostawca usług płatniczych Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5, nie zapewnia odpowiednich środków umożliwiających Kupującemu dokonanie w każdym czasie zgłoszenia, o którym mowa w artykule 2.9, Kupujący nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że Kupujący doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji.

2.10a. Postanowienia artykułów od 2.6 do 2.10 w zakresie odnoszącym się do Kupującego i jego dostawcy usług płatniczych stosuje się odpowiednio do Płatnika Prowizji i jego dostawcy usług płatniczych.

2.10b. Postanowienia artykułów od 2.6 do 2.10 w zakresie odnoszącym się do Kupującego i jego dostawcy usług płatniczych stosuje się odpowiednio do Sprzedającego jako płatnika płatności zwrotnych (tj. w zakresie usługi o której mowa w art. 1.2b) i jego dostawców usług płatniczych.

Działania PayPro

2.11. W sytuacji gdy PayPro występuje w charakterze dostawcy płatnika, to jest gdy na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą jest dostawcą usługi płatniczej Kupującego lub na podstawie Umowy ramowej jest dostawcą usługi płatniczej wypłaty zainicjowanej przez Sprzedającego (występującego przy zleceniu wypłaty jako płatnik), PayPro bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy art. 144 ust. 1 Ustawy, na wniosek płatnika podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadomi płatnika o ich wyniku, przy czym czynności te są dla płatnika bezpłatne.

2.12. W sytuacji gdy PayPro występuje w charakterze dostawcy odbiorcy, to jest gdy na podstawie Umowy ramowej, jest operatorem transakcji płatniczej zainicjowanej przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, innej niż mowa w artykule 2.11, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy art. 145 ust. 1 i 3 Ustawy, PayPro podejmuje na wniosek Sprzedającego niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia Sprzedającego o ich wyniku, przy czym czynności te są dla odbiorcy bezpłatne.

2.13. Odpowiedzialność PayPro ponoszona zgodnie z art. 144 i art. 145 Ustawy obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Użytkownik w rezultacie niewykonania lub nienależytego, w tym opóźnionego, wykonania transakcji płatniczej przez PayPro.

2.14. Stosowanie do art. 47 i 48 Ustawy, wobec Sprzedającego PayPro nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kwoty Kupującemu autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez Sprzedającego lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, jeżeli w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej oraz kwota transakcji płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej Kupujący mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji Kupującego, postanowienia umowy ramowej z dostawcą usługi płatniczej Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5

i istotne dla sprawy okoliczności. Wobec Kupującego PayPro ponosi tę odpowiedzialności w przypadku gdy PayPro jest dostawcą usługi płatniczej Kupującego. W takim przypadku Kupujący może żądać zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej od swojego dostawcy w wysokości pełnej kwoty wykonanej transakcji płatniczej.

2.15. W przypadku, o którym mowa w artykule 2.14 Kupujący może wystąpić o zwrot kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej do swojego dostawcy usługi płatniczej w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku płatniczego, a w przypadku gdy nie korzysta z rachunku płatniczego – od dnia wykonania transakcji płatniczej. Dostawca Kupującego powinien dokonać zwrotu pełnej kwoty transakcji płatniczej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu, albo podać uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazując organy, do których Kupujący może złożyć skargę, jeżeli nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem.

2.16. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek płatniczy lub adres wskazany przez Sprzedającego na zasadach określonych w artykule 5 spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Sprzedającego, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego.

2.17. PayPro nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą Przelewy24. PayPro, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług w ramach Allegro oraz wypłacalność Kupujących.

2.18. PayPro nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji wypłaty środków na rachunek płatniczy Sprzedającego, o którym mowa w artykule 5.3 wynikłe z przyczyn powstałych po złożeniu do banku lub instytucji płatniczej przez PayPro polecenia przelewu.

2.19. PayPro w zakresie w jakim wykonuje czynności objęte Usługą Przelewy24 za pośrednictwem agenta, o którym mowa w ust 1.1 powyżej ponosi odpowiedzialność za agenta jak za własne działania i zaniechania.

2.19a. Postanowienia artykułów od 2.11 do 2.19 stosuje się odpowiednio w zakresie usługi płatniczej o której mowa w artykule 1.2a, co oznacza że w tych odpowiednio stosowanych postanowieniach, w miejsce Kupującego wchodzi Płatnik Prowizji, a w miejsce Sprzedającego (jako odbiorcy płatności) wchodzi Spółka (jako odbiorca płatności z tytułu prowizji i opłaty).

2.19b. Postanowienia artykułów od 2.11 do 2.19 stosuje się odpowiednio w zakresie usługi płatniczej o której mowa w artykule 1.2b, co oznacza, że w tych odpowiednio stosowanych postanowieniach, w miejsce Kupującego (jako płatnika) wchodzi Sprzedający (jako płatnik płatności zwrotnej), a w miejsce Sprzedającego (jako odbiorcy płatności) wchodzi Kupujący (jako odbiorca płatności zwrotnej).

ARTYKUŁ 3. PROCEDURA IDENTYFIKACYJNA I WERYFIKACYJNA

Procedura weryfikacyjna

3.1. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w związku z zawarciem Umowy ramowej dotyczącej Usługi Przelewy24 oraz w trakcie jej wykonywania PayPro prowadzić będzie kwalifikację wiarygodności finansowej zgodnie z art. 10 Ustawy, ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również PayPro stosuje środki bezpieczeństwa przewidziane w przepisach prawa i w związku z tym może zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Sprzedającego do danej grupy ryzyka, a także w zależności od tego czy relacja ze Sprzedającym ma charakter trwały czy okazjonalny. PayPro dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi Przelewy24. W uzasadnionych przypadkach PayPro zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności.

3.2. W przypadku blokady Konta Sprzedającego w serwisie Allegro lub podjęcia działań, o których mowa w art. 2.12 lub 8.2 Regulaminu Allegro świadczenie Usługi Przelewy24 będzie zawieszone. Ponadto PayPro może dokonać blokady narzędzia rozliczeniowego w następujących przypadkach:

- a. korzystania przez Sprzedającego z Usługi Przelewy24 w celu złamania lub obejścia prawa oraz reguł uczciwego obrotu lub niniejszego regulaminu,
- b. nieuprawnionym korzystaniu z Usługi Przelewy24 przez Sprzedającego lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Sprzedającego,
- c. nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego,
- d. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu,
- e. podejrzenia prania pieniędzy. W takim przypadku PayPro zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF,
- f. oferowania przez Sprzedającego w ramach Transakcji objętych Usługą Przelewy24 Towarów zakazanych lub dopuszczonych warunkowo, bez spełnienia wymaganych warunków, o których mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu Allegro.

3.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) w celu skorzystania z Usługi Przelewy24 może posługiwać się:

- a. posiadacz instrumentu płatniczego (w szczególności karty płatniczej) tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który na podstawie umowy o elektroniczny instrument płatniczy dokonuje w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji określonych w tejże umowie, oraz
- b. użytkownik karty płatniczej, tj. osoba fizyczna upoważniona przez posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz posiadacza operacji określonych w umowie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie płatniczej.

3.4. Wykryte przypadki naruszenia prawa w tym zakresie podlegają zgłoszeniu właściwym organom ścigania. Informacje zawierające opis środków, jakie powinien przedsięwziąć Użytkownik w celu

bezpiecznego przechowywania instrumentu płatniczego, Użytkownik powinien otrzymać od swojego dostawcy usług płatniczych udostępniającego mu ten instrument płatniczy.

3.5. Sprzedający zobowiązany jest przejść identyfikację i weryfikację, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Identyfikacją i Weryfikacją Użytkownika”. Przepisy niniejszego artykułu oraz wymóg wykonania przelewu weryfikacyjnego opisany w artykule 3.5b lit. a) pkt ii), stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez Sprzedającego rachunku płatniczego, o którym mowa w artykule 5.3, oraz wskazywania takiego kolejnego rachunku płatniczego w kolejnej z obsługiwanych przez PayPro walut o których mowa w art. 1.17. (tj. Walut Bazowych i Walut Konwersji).

3.5a. Procedura Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika, może przybrać formę:

- a) uproszczoną,
- b) pełną,
- c) uzupełniającą,
- d) dodatkową.

3.5b. Uproszczona procedura (zwana również „Weryfikacją uproszczoną”):

a) obejmuje:

- i) udostępnienie przez Spółkę do PayPro danych podstawowych, o których mowa w artykule 7.1, oraz

- ii) wykonanie przelewu weryfikacyjnego, co oznacza, że Sprzedający powinien zasilić rachunek płatniczy wskazany przez PayPro kwotą 1,01 zł z rachunku płatniczego Sprzedającego, o którym mowa w artykule 5.3, a w przypadku rachunków płatniczych prowadzonych w walucie CZK lub EUR – odpowiednio kwotą 10 CZK lub 1 EUR. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez PayPro na rachunek płatniczy Sprzedającego, z którego została wpłacona; w uzasadnionych przypadkach PayPro może umożliwić Użytkownikowi zasilenie rachunku płatniczego wskazanego przez PayPro w innej walucie niż jest on prowadzony - w takich przypadkach kwota zasilenia zostanie zwrócona Użytkownikowi na jego wyraźne żądanie złożone zgodnie z postanowieniami artykułu 8.2;

- b) stosowana jest w odniesieniu do Sprzedających zawierających Umowy ramowe o charakterze okazjonalnym;

3.5c. Pełna procedura (zwana również „Weryfikacją pełną”):

a) obejmuje:

- i) czynności o których mowa w artykule 3.5b lit. a), oraz

ii) przeprowadzenie rozszerzonej Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika na podstawie procedury przewidzianej w przepisach prawa umożliwiającej PayPro żądania od Sprzedającego w tym celu podania innych niezbędnych danych identyfikacyjnych i weryfikacyjnych.

b) stosowana jest w odniesieniu do wszystkich Sprzedających, za wyjątkiem tych wobec których może znaleźć zastosowanie procedura uproszczona.

3.5d. Uzupełniająca procedura:

a) obejmuje:

i) czynności, o których mowa w artykule 3.5c lit. a) pkt ii)

b) stosowana jest:

i) w odniesieniu do transakcji płatniczych wykonywanych w ramach świadczenia usług płatniczych na rzecz Sprzedających wobec których zastosowano jedynie uproszczoną procedurę - w przypadku, gdy w związku z przeprowadzeniem takiej transakcji okazjonalnej wymagane jest zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego stosownie do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; lub

ii) w przypadku, gdy zachodzi zmiana charakteru relacji Sprzedającego z Operatorem, z okazjonalnej na trwałą.

3.5e. Dodatkowa procedura:

a) obejmuje:

i) dodatkowe czynności Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika, nie wykonane uprzednio w ramach procedury pełnej lub uzupełniającej, a które Operator mógłby podjąć zgodnie z art. 3.5c lit. a) pkt ii); lub

ii) ponowne przeprowadzenie czynności Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika przewidzianych dla pełnej procedury;

b) stosowana jest gdy:

i) Operator stwierdzi konieczność ich przeprowadzenia w związku z okolicznościami towarzyszącymi świadczeniu usług płatniczych; lub

ii) Operator stwierdzi konieczność ich przeprowadzenia w związku z koniecznością okresowej aktualizacji i weryfikacji uprzednio zgromadzonych danych.

3.5f. W przypadku zainicjowania przez Operatora Dodatkowej procedury, o której mowa w art. 3.5e:

a) jeżeli Dodatkowa procedura nie zostanie zakończona w terminie 120 dni od daty jej zainicjowania, po upływie tego terminu, do czasu zakończenia tej Dodatkowej procedury, Sprzedający nie będzie mógł korzystać z usług płatniczych w zakresie wypłat środków;

b) ponadto, jeśli po upływie terminu, o którym mowa w lit. a), Operator wezwie Sprzedającego do zakończenia tej Dodatkowej procedury w wyznaczonym przez Operatora dodatkowym terminie, a Sprzedający jej w tym dodatkowym terminie nie zakończy, po upływie tego dodatkowego terminu, Operator będzie mógł podjąć decyzję o wstrzymaniu możliwości korzystania przez Sprzedającego z usług płatniczych także w zakresie przyjmowania środków od Kupujących;

c) postanowienia lit. a) oraz b) nie wyłączają prawa Operatora do podjęcia działań o których mowa w art. 3.2 oraz 10.3 przed upływem terminów o których mowa w lit. a) oraz b), zwłaszcza jeżeli w toku tej Dodatkowej procedury, stwierdzi on zaistnienie okoliczności uzasadniających podjęcie takich działań.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy ramowej, Regulaminu Allegro w oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.

ARTYKUŁ 4. USŁUGA PRZELEWY24 DLA SPRZEDAJĄCYCH OBJĘTYCH UMOWĄ RAMOWĄ

Szczegółne zasady świadczenia Usługi Przelewy24 dla Sprzedających na podstawie Umowy ramowej

4.1. PayPro świadcząc Usługę Przelewy24 na rzecz Sprzedającego na podstawie Umowy ramowej prowadzi dla Sprzedającego narzędzie rozliczeniowe oraz na zlecenie Sprzedającego inicjuje przelew środków zgromadzonych na swoim rachunku płatniczym a ewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej wskazany przez Sprzedającego o którym mowa w artykule 5.3. W ramach takiej Usługi Przelewy24 PayPro przyjmuje i ewidencjonuje w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego wpłaty dokonywane przez Kupujących w związku z Transakcjami dokonanymi w ramach Allegro.

4.2. Usługa Przelewy24, o której mowa w artykule 4 umożliwia Sprzedającym ponadto:

a. dostęp do informacji o historii wpłat dokonanych przez Kupujących,

b. zwrot Kupującemu wpłaconych przez niego środków - jedynie pod warunkiem dostępności i zaewidencjonowania w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego środków w wysokości wystarczającej do realizacji takiej dyspozycji zwrotu.

4.2a. W ramach umowy ramowej nie jest dla Sprzedającego świadczona usługa o której mowa w artykule 1.2a, nawet wtedy gdy ten Sprzedający jest Płatnikiem Prowizji.

4.2b. W ramach umowy ramowej nie jest dla Sprzedającego świadczona usługa, o której mowa w artykule 1.2b, która jest świadczona na rzecz Sprzedającego jako płatnika płatności zwrotnej na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą, o której mowa w art. 1.5b.

4.3. Sprzedający, który prawidłowo i w całości wypełnił formularz konfiguracyjny na stronach Allegro, ma dostęp w formie elektronicznej do zestawienia transakcji płatniczych ponad okres wskazany w artykule 1.26 jednakże nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przeprowadzenia, w ramach samodzielnie generowanych zestawień. Po upływie 12 - miesięcznego okresu Sprzedający może uzyskać powyższe dane w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do PayPro

4.4. Sprzedający może w każdym czasie uznać reklamację Kupującego i zlecić PayPro zwrot otrzymanej płatności. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w szczególności przepisy Ustawy oraz przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, PayPro zwróci Kupującemu wskazaną przez Sprzedającego kwotę, z tym zastrzeżeniem że:

a. zlecenie takiego zwrotu będzie przyjęte do wykonania wyłącznie jeśli saldo dostępnych i zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego będzie dodatnie, i stan tego salda będzie wystarczający do wykonania zwrotu,

b. PayPro posiada dane Kupującego umożliwiające zwrot; jeżeli PayPro nie posiada wszystkich niezbędnych do wykonania zwrotu danych Kupującego, może wezwać Sprzedającego do wskazania tych danych, pod rygorem odmowy realizacji zwrotu.

4.5. PayPro udostępnia Sprzedającemu kwotę otrzymanej transakcji płatniczej, poprzez zaewidencjonowanie jej w ramach narzędzia rozliczeniowego, natychmiast po uznaniu tą kwotą rachunku PayPro, z zastrzeżeniem że wypłata tej udostępnionej kwoty następuje na zasadach określonych w artykule 5.

4.6. W przypadku wskazanym w artykule 5.12 pkt a i 5.13 pkt a Regulaminu Allegro, o ile wpłata która miałaby zostać zwrócona Kupującemu w związku z takim odstąpieniem została zrealizowana w ramach Usługi Przelewy24, Sprzedający upoważnia niniejszym Spółkę do złożenia w jego imieniu, wobec PayPro, dyspozycji zwrotu, o którym mowa w art. 4.2. lit. b), z zastrzeżeniem wskazanych tam warunków. Upoważnienie dla Spółki nie odnosi się do zwrotów dla Kupujących składanych w ramach usługi, o której mowa w art. 1.2b.

ARTYKUŁ 5. ZASADY REALIZACJI WYPŁAT

Ogólna zasada realizacji wypłat

5.1. W ramach Usługi Przelewy24 PayPro udostępnia Sprzedającemu system rozumiany jako zespół procedur, infrastruktury, relacji z instytucjami pośredniczącymi zorganizowany przez PayPro, umożliwiający dokonywanie przez Kupującego zapłaty na rzecz Sprzedającego oraz wypłaty przez Sprzedającego środków zaewidencjonowanych w ramach jego narzędzia rozliczeniowego na rachunek płatniczy prowadzony przez bank lub rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej.

Moment otrzymania zlecenia wypłaty przez Operatora płatności

5.2. PayPro realizuje wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez PayPro zlecenia wypłaty od Sprzedającego. Momentem otrzymania zlecenia wypłaty jest:

a. moment, w którym zlecenie przekazane przez Sprzedającego zostało otrzymane przez PayPro - w przypadku wypłat na żądanie, Sprzedający nie może odwołać zlecenia wypłaty na żądanie od momentu otrzymania go przez PayPro,

b. początek dnia wskazanego przez Sprzedającego w formularzu konfiguracyjnym - w przypadku wypłat automatycznych Sprzedający może odwołać zlecenie wypłaty cyklicznej nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wskazany przez Sprzedającego w zleceniu wypłaty cyklicznej.

W przypadku gdy PayPro otrzymuje zlecenie wypłaty w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

Zakres informacji niezbędnych do realizacji wypłaty

5.3. Celem dokonania wypłaty, o której mowa w artykule 5 Sprzedający powinien wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach Allegro. Wypełniając formularz konfiguracyjny Sprzedający podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres (dla Konta Firma nazwa firmy), adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego w formacie IBAN (w tym dla formatów z prefiksem innym niż PL – z podaniem prawidłowego kodu SWIFT) lub identyfikator rachunku prowadzonego na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, na który będą przekazywane środki zaewidencjonowane w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayPro. W ramach Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika, o której mowa w artykułach 3.5 - 3.5e, PayPro może żądać także innych danych Sprzedającego. Dane Sprzedającego wskazane powyżej powinny być zgodne z danymi posiadacza rachunku bankowego lub odpowiednio posiadacza rachunku w innej instytucji płatniczej, z którego nastąpi wpłata związana z Identyfikacją i Weryfikacją Sprzedającego. W przypadku Konta Junior możliwe jest wskazanie w powyższym formularzu danych opiekuna prawnego Użytkownika tego Konta.

5.3a. Operator płatności zapewnia realizację wypłat wyłącznie na aktualny i istniejący rachunek bankowy prowadzony dla Użytkownika, który został podany w ramach Konta i zweryfikowany na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli wypłata środków zostanie zwrócona przez bank, z powodu błędnych lub nieaktualnych danych, w tym z powodu zamknięcia danego rachunku bankowego, Operator płatności powiadamia o tym Użytkownika.

Aktualizacja danych osobowych Użytkownika, w tym numeru rachunku bankowego do realizacji wypłat jest możliwa w ramach funkcjonalności udostępnionych w Koncie. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga przejścia procedury weryfikacji opisanej w artykule 3.1 oraz 3.5 Regulaminu. Do czasu aktualizacji danych osobowych Użytkownika i pozytywnej weryfikacji nowego numeru rachunku bankowego, zlecenie wypłat na rachunek bankowy nie jest możliwe.

5.3b. Sprzedający podając rachunek bankowy, o którym mowa w art. 5.3 i 5.3a. może podać tylko jeden rachunek bankowy w ramach jednej z walut obsługiwanych przez PayPro, o których mowa w art. 1.17. Dodanie kolejnego rachunku bankowego w kolejnej z tych walut wymaga przejścia procedury weryfikacji opisanej w artykule 3.1 oraz 3.5 Regulaminu. Do czasu aktualizacji danych osobowych Użytkownika i pozytywnej weryfikacji numeru kolejnego rachunku bankowego w kolejnej walucie, zlecenie wypłat na ten rachunek bankowy nie jest możliwe.

5.4. Wypłata wskazana w artykule 5 wywołuje skutki jeżeli do konfiguracji rachunku płatniczego lub odpowiednio rachunku w innej instytucji płatniczej na Koncie Sprzedającego użyte zostały prawidłowe dane identyfikacyjne (login i hasło).

5.4a. W przypadkach określonych w przepisach prawa lub w niniejszym Regulaminie, Operator może powstrzymać się od przyjmowania lub realizacji dyspozycji Sprzedającego dotyczących wypłat.

Częstotliwość wypłat

5.5. Sprzedający w ramach funkcjonalności, o której mowa w artykule 5.1 może zlecić wypłatę.

5.5.1. środków zewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym w Walucie Bazowej PLN:

a. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem PL oraz rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem PL:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne): w zleceniu wypłaty automatycznej Sprzedający określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy, miesięczny oraz wskazując dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 20 złotych.

b. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem innym niż PL oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem innym niż PL:

i. jako wypłatę cykliczną (wypłata automatyczna): zlecenie przyjmowane jest do realizacji pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej równowartości 100 PLN oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot o równowartości 100 PLN i powyżej 100 PLN (w przypadku gdy 1 lub 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Zlecenie przyjmowane jest również do realizacji każdego dnia pod warunkiem posiadania w ramach narzędzia rozliczeniowego środków o równowartości co najmniej 4000 PLN.

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłatę automatyczną - na zasadach określonych w ppkt i powyżej) lub jednorazową (wypłata na żądanie): w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na Walutę Konwersji zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.17d.-1.17f.

5.5.2. środków zewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym w Walucie Bazowej CZK:

a. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem CZ oraz rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem CZ:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne): w zleceniu wypłaty automatycznej Sprzedający określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy, miesięczny oraz wskazując dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 100 CZK.

b. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ:

i. jako wypłatę cykliczną (wypłata automatyczna): zlecenie przyjmowane jest do realizacji pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej równowartości 5 000 CZK oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot o równowartości 5 000 CZK i powyżej 5 000 CZK (w przypadku, gdy 1 lub 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym). Zlecenie przyjmowane jest również do realizacji każdego dnia pod warunkiem posiadania w ramach narzędzia rozliczeniowego środków o równowartości co najmniej 50 000 CZK; niniejsza opcja wypłaty dostępna jest wyłącznie dla Sprzedających, którzy mieli aktywne ustawienia wypłat cyklicznych w CZK na rachunek w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ przed datą 15 marca 2024 roku;

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłatę automatyczną - na zasadach określonych w ppkt i powyżej) lub jednorazową (wypłata na żądanie): w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na Walutę Konwersji zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.17d.-1.17f.

5.5.3. środków zewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym w Walucie Bazowej EUR:

a. na rachunek bankowy w formacie IBAN oraz rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie) w tej Walucie Bazowej,

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne) w tej Walucie Bazowej: w zleceniu wypłaty automatycznej Sprzedający określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy, miesięczny oraz wskazując dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty

automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 10 EUR.

iii. jako wypłatę cykliczną (wypłatę automatyczną - na zasadach określonych w ppkt ii powyżej) lub jednorazową (wypłata na żądanie): w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na Walutę Konwersji zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.17d.-1.17f.

5.5.4. środków zewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym w Walucie Bazowej HUF:

a. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem HU rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem HU:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie),

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne): w zleceniu wypłaty automatycznej Sprzedający określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy, miesięczny oraz wskazując dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 2000 HUF.

b. na rachunek bankowy w formacie IBAN z prefiksem innym niż HU oraz na rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej posiadającej rachunki rozliczeniowe w formacie IBAN z prefiksem innym niż HU wyłącznie w ramach Waluty Konwersji na rachunek IBAN wyłącznie z prefiksem kraju odpowiadającym Walucie Konwersji lub EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.17d.-1.17f.:

i. jako wypłatę jednorazową (wypłata na żądanie)

ii. jako wypłatę cykliczną (wypłaty automatyczne); w zleceniu wypłaty automatycznej Użytkownik określa ich częstotliwość wskazując cykl dzienny, tygodniowy lub miesięczny oraz wskazuje dzień realizacji zlecenia (od poniedziałku do piątku). Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 2000 HUF.

Wypłaty niestandardowe

5.6. Sprzedający może zlecić wypłaty określone w art. 5.5. punkt 5.5.1 lit. b, pkt 5.5.2. lit. b. oraz pkt 5.5.3 ppkt iii, po uprzednim uzgodnieniu z PayPro wysokości opłaty za takie zlecenie, które zobowiązany będzie ponieść Sprzedający.

5.7. Warunkami wypłaty przez Sprzedającego środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunki zdefiniowane w art. 5.5:

a. możliwość rozliczania wypłat w walucie w jakiej udostępnione są przez PayPro środki pieniężne (to jest w danej Walucie Bazowej – w przypadku wypłat nie połączonych z przeliczaniem walut, albo w danej Walucie Konwersji – w przypadku wypłat połączonych z uprzednim przeliczeniem z Waluty Bazowej)

przez bank Sprzedającego, a w przypadku gdy bank, o którym mowa powyżej nie rozlicza realizowanego do niego transferu w ramach takiej wypłaty od PayPro, w walucie udostępnionych przez PayPro środków pieniężnych, zgromadzone środki nie będą mogły zostać wpłacone przez PayPro do chwili zmiany rachunku przez Sprzedającego na rachunek prowadzony przez bank rozliczający transakcje w walucie wypłaty w jakiej udostępnione są przez PayPro środki pieniężne; oraz

b. rachunek zdefiniowany w artykule 5.5 jest prowadzony przez bank lub instytucję płatniczą mającą siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub – po uprzedniej ocenie i zgodzie PayPro - w państwie równoważnym standardom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

5.7a. PayPro odmawia wykonania zlecenia wypłaty przez Sprzedającego środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego, jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 5.7. W razie takiej odmowy wypłaty PayPro informuje Sprzedającego o odmowie oraz o konieczności zdefiniowania innego rachunku w celu wypłaty środków.

5.8. W przypadku pobierania przez PayPro opłat, o których mowa w artykule 5.6 informacja zawierająca zestawienie tych opłat dostępna będzie w ramach Konta Sprzedającego. Postanowienie artykułu 1.26 stosuje się w takim przypadku odpowiednio do tego zestawienia opłat.

Przypadki Wstrzymania Wypłaty

5.9. PayPro, w przypadkach określonych w art. 5.10, 5.9c. poniżej lub art. 8.9 Regulaminu Allegro, a także w przypadkach określonych w Regulaminie Usługi Fulfillment, jest uprawnione do czasowego wstrzymania wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedających działających w ramach Konta Firma w Allegro oraz Konta zwykłego ("Wstrzymanie Wypłaty"), którzy spełniają następujące kryteria:

a. zawierają Transakcję z prognozowanym czasem dostawy dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, za wyjątkiem Ofert z kategorii: Meble, podkategorii Pokój dziecięcy: Meble w kategorii Dziecko oraz Ofert wystawionych w ramach Przedsprzedaży, lub

b. prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot mający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wstrzymanie Wypłaty jest dokonywane przez PayPro na zlecenie oraz na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę i dotyczy wszystkich Kont Firma danego Sprzedającego.

c. publikują Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 5.9 Regulaminu Allegro w ramach Konta Firma lub Konta zwykłego.

d. korzystają z usługi logistycznej świadczonej przez Spółkę na podstawie "Regulaminu usługi Fulfillment", wyłącznie w zakresie "Konta Technicznego" w rozumieniu ww. regulaminu.

e. otrzymali od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach przewidzianych w art. 5.12 pkt. b Regulaminu Allegro, o ile Kupujący dokonał wpłaty za pośrednictwem Usługi Przelewy24,

a PayPro otrzyma o tym odstąpieniu informację oraz o ile w okresie tym obowiązuje zlecenie o którym mowa w art. 5.9b. poniżej; w takim przypadku Wstrzymanie Wyплаты obejmuje zablokowanie kwoty odpowiadającej kwocie związanej z Transakcją objętą tym odstąpieniem;

f. otrzymali od Kupującego w ramach reklamacji zakupionego Towaru wnioski, wyłącznie o zwrot wpłaconych środków, w przypadkach przewidzianych w art. 5.12 pkt c Regulaminu Allegro, o ile Kupujący dokonał wpłaty za pośrednictwem Usługi Przelewy24, a PayPro otrzyma o tym wniosku informację oraz o ile w okresie tym obowiązuje zlecenie o którym mowa w art. 5.9b. poniżej; w takim przypadku Wstrzymanie Wyплаты obejmuje zablokowanie kwoty odpowiadającej kwocie określonej w tym wniosku o zwrot.

g. publikują Oferty w ramach w kategorii „Alkohol”.

5.9a. Wstrzymywanie Wypłat jest mechanizmem stosowanym indywidualnie do każdej Transakcji, nie stanowi ograniczenia funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego. Pomimo objęcia Sprzedającego mechanizmem Wstrzymywania Wypłat, wypłaty są realizowane na bieżąco, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, przy czym środki z poszczególnych Transakcji wypłacane są z opóźnieniem wynikającym z niniejszego Artykułu 5.

5.9b. Zlecenie przez Sprzedającego stosowania na przyszłość mechanizmów Wstrzymania Wypłat na podstawie art. 5.9 lit. e) lub f) następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie chciał dalej korzystać z możliwości stosowania takiego Wstrzymania Wypłat, upoważniony jest do wycofania powyższego zlecenia w każdym czasie, z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności serwisu Allegro, w ramach zakładki „Warunki Zwrotów”, o której mowa w art. 5.12 Regulaminu Allegro. Po wycofaniu powyższego zlecenia, Sprzedający może ponownie zlecić stosowanie takiego Wstrzymania Wypłat, przy czym takie ponowne zlecenie następuje z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności serwisu Allegro, w ramach zakładki „Warunki Zwrotów”, o której mowa w art. 5.12 Regulaminu Allegro, a nie poprzez kolejną akceptację niniejszego Regulaminu, która miałaby miejsce po wycofaniu pierwotnego zlecenia.

5.9c. W przypadku gdy Sprzedający, pomimo dwukrotnego ponowienia wystąpienia o przekazania informacji na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2024.879), nie prześle Spółce informacji w terminie 60 dni od dnia pierwotnego wystąpienia, Sprzedający zostanie objęty Wstrzymywaniem Wypłat do czasu wykonania ww. obowiązku, nie dłużej niż 3 miesiące. W takim przypadku Wstrzymywaniem Wypłat zostaną objęte wszystkie środki znajdujące się na narzędziu rozliczeniowym, art. 5.9a nie znajduje zastosowania.

Okres Wstrzymania Wyплаты

5.10. Wstrzymanie Wyплаты może nastąpić na następujący okres:

a. w przypadku Transakcji, w ramach których prognozowany czas dostawy jest dłuższy niż 10 dni kalendarzowych - maksymalnie na okres stanowiący sumę prognozowanego czasu dostawy wynikającego z Transakcji tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, przy czym okres

ten nie może przekroczyć 45 dni łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego. Przez czas dostawy wynikający z Transakcji rozumie się sumę zadeklarowanego przez Sprzedającego czasu wysyłki oraz czasu przewozu Towaru przypisanego do wybranej przez Kupującego metody dostawy w przypadku, gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres Wstrzymania Wpłaty liczony jest według najdłuższego czasu dostawy;

b. w przypadku Sprzedających, o których mowa w art 8.9 lit. b Regulaminu Allegro tj. Sprzedających posiadających siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, niezależnie od jego ewentualnej kwalifikacji do grupy wskazanej w lit a powyżej – do dnia doręczenia przesyłki Kupującemu plus 7 dni (jeśli Allegro otrzyma status przesyłki na podstawie udostępnionego przez Sprzedawcę numeru listu przewozowego), jednak maksymalnie do 45 dni od dnia zaewidencjonowania środków w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego, przy czym w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec skróceniu.

c. w przypadku Sprzedających:

i. o których mowa w artykule 8.9 lit. c Regulaminu Allegro tj. Sprzedających publikujących Oferty w kategoriach , o których mowa w art. 5.9 Regulaminu Allegro.,– maksymalnie na okres stanowiący sumę czasu dostawy wynikającego z Ofert tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych dla Konta Firma i 14 dni kalendarzowych dla Konta zwykłego, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy wskazany w Ofertach rozumie się czas liczony w dniach roboczych, wskazany w ramach Oferty Sprzedającego w zakładce „Dostawa i płatność”, W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy,

ii. o których mowa w artykule 5.9. lit. g) powyżej tj. publikujących Oferty w ramach w kategorii „Alkohol” – maksymalnie na okres stanowiący sumę czasu dostawy wynikającego z Ofert tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni kalendarzowych łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy wskazany w Ofertach rozumie się czas liczony w dniach roboczych, wskazany w ramach Oferty Sprzedającego w zakładce „Dostawa i płatność”, W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy.

d. w przypadku Sprzedających korzystających z usługi logistycznej świadczonej przez Spółkę na podstawie „Regulaminu usługi Fulfillment” Wstrzymanie Wpłaty może następować w następujących okresach:

i. do chwili przekazania do PayPro informacji o nadaniu przesyłki (wysyłki towaru), lub o anulowaniu całości lub części zamówienia przez Kupującego, jednak na okres maksymalnie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wpłaty tytułem zapłaty za to zamówienie,

ii. od przekazania do PayPro informacji o odstąpieniu przez Kupującego od umowy (anulowaniu całości zamówienia) zanim przesyłka za zamówieniem została wysłana w ramach tej usługi logistycznej, do chwili wykonania zwrotu o którym mowa w art. 5.11a,

iii. od chwili przekazania do PayPro informacji o anulowaniu całości zamówienia przez Allegro, z powodu nieodebrania przez Kupującego przesyłki w terminie, skutkującego zwrotem przesyłki do magazynu, w przypadku gdy Kupujący sam nie anulował tego zamówienia (nie odstąpił od umowy) przed tym terminem, do chwili wykonania zwrotu o którym mowa w art. 5.11a.

e. w przypadku Sprzedających, którzy otrzymali od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w sytuacjach przewidzianych w art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro:

- od chwili przekazania do PayPro informacji o nadaniu przesyłki zwrotnej przez Kupującego, który złożył to oświadczenie o odstąpieniu albo przekazania do PayPro informacji o braku odbioru przesyłki przez Kupującego, który złożył to oświadczenie o odstąpieniu,
- do chwili przekazania do PayPro jednej z dyspozycji o których mowa w art. 5.11b lit. a) i lit. b) albo wykonania automatycznego zwrotu, o którym mowa w art. 5.11b lit. c) albo wykonania zwrotu o którym mowa w art. 5.11c.

f. w sytuacjach przewidzianych w art. 5.12 pkt c Regulaminu Allegro, w przypadku Sprzedających, którzy otrzymali od Kupującego w ramach reklamacji zakupionego Towaru wnioski, wyłącznie o zwrot wpłaconych środków:

- od chwili przekazania do PayPro informacji o nadaniu przesyłki zwrotnej przez Kupującego, który złożył w ramach reklamacji taki wniosek o zwrot;
- do chwili przekazania do PayPro jednej z dyspozycji o których mowa w art. 5.11b lit. a) i lit. b) albo wykonania automatycznego zwrotu, o którym mowa w art. 5.11b lit. c).

5.11. PayPro może na wniosek Kupującego zwrócić mu środki pochodzące z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wpłaty, po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a. Kupujący zgłosił Spółce brak dostawy Towaru pochodzącego z Transakcji Sprzedającego, którego Konto zostało objęte Wstrzymaniem Wpłaty oraz

b. Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach tej Transakcji w terminie 24 godzin od otrzymania wezwania od Spółki, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy (udokumentowanie tego faktu może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce kopii potwierdzenia nadania Towaru) oraz

c. Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie art. 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro.

5.11a. Sprzedający, objęty Wstrzymaniem Wpłaty na podstawie artykułu 5.9 lit. d), upoważnia Operatora płatności, do zwrotu środków pochodzących z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wpłaty, w

przypadku anulowania całości lub części Transakcji z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach Allegro, do anulowanej wysokości.

5.11b. W przypadku Wstrzymania Wypłat na podstawie art. 5.9 lit. e) lub f), o ile nie dojdzie do zastosowania art. 5.11c.:

a. Sprzedający, po dokonaniu Wstrzymania, przed upływem terminów, o których mowa w lit. c) poniżej, może złożyć dyspozycję zwrotu:

- całości środków pieniężnych z tytułu Transakcji objętej odstąpieniem - w takim przypadku środki objęte Wstrzymaniem Wypłaty, zostaną przeznaczone w całości na realizację tego zwrotu;
- całości lub części środków pieniężnych z tytułu Transakcji objętej wnioskiem o zwrot w związku z reklamacją, zależnie od tego czy tę reklamację uznaje w całości czy w części - w takim przypadku środki objęte Wstrzymaniem Wypłaty, zostaną przeznaczone na realizację tego zwrotu, a w przypadku uznania reklamacji w części, ta ich część pozostała po realizacji zwrotu przestaje być objęta Wstrzymaniem Wypłat; brak wyraźnego wskazania, że uznawana reklamacja jest uznawana jedynie w części, będzie traktowany jako uznanie reklamacji w całości;

b. Sprzedający zamiast składać dyspozycję o której mowa w lit. a), może w tych samych terminach złożyć dyspozycję odwołania Wstrzymania Wypłaty, w przypadku gdy nie zamierza zwracać Kupującemu środków, w związku z odstąpieniem lub wobec braku uznania reklamacji;

c. jeżeli w terminie 2 dni - z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia zgodnie ze zdaniem drugim niniejszego punktu - od przekazania do PayPro informacji o otrzymaniu przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej od Kupującego, Sprzedający niełoży ani dyspozycji, o której mowa w lit. a) powyżej, ani dyspozycji, o której mowa w lit. b) powyżej, PayPro będzie upoważnione, po upływie tego terminu, do wykonania dyspozycji automatycznego zwrotu kwoty odpowiadającej całości kwoty tej Transakcji, z którą związane jest to Wstrzymanie Wypłaty. Termin 2 dni jest terminem domyślnym, który Sprzedający może w każdej chwili zmienić w ramach ustawień Konta, przy czym może być on wydłużony maksymalnie do 7 dni (w przypadku zwrotu związanego z odstąpieniem) albo 14 dni (w przypadku zwrotu związanego z reklamacją). Wydłużenie terminu odnosi skutek jedynie względem przyszłych Wstrzymań Wypłaty, które nastąpią po tej zmianie, a nie obejmuje aktualnie trwających Wstrzymań Wypłat dla których obowiązuje dotychczasowy termin oczekiwania na dyspozycję Sprzedającego o którym mowa w zdaniu pierwszym. Sprzedający niniejszym składa taką dyspozycję zwrotu automatycznego i upoważnia PayPro do jej wykonania.

5.11c. W przypadku gdy w sytuacji Wstrzymania Wypłat na podstawie art. 5.9 lit. e), przed przekazaniem do PayPro jednej z dyspozycji o których mowa w art. 5.11b lit. a) i lit. b) albo przed wykonaniem automatycznego zwrotu, o którym mowa w art. 5.11b lit. c), za pośrednictwem Allegro przekazana zostanie do PayPro informacja, że taki Sprzedający w związku z zamówieniem, którego dotyczy odstąpienie korzystał z usługi logistycznej świadczonej przez Spółkę na podstawie "Regulaminu usługi Fulfilment", wyłącznie w zakresie "Konta Technicznego" w rozumieniu ww. regulaminu, a tym samym wyraził zgodę na dokonywanie automatycznych zwrotów związanych z takimi zamówieniami, których dotyczą poszczególne odstąpienia od umowy, Sprzedający niniejszym upoważnia PayPro do dokonania

zwrotu płatnikowi kwoty odpowiadającej całości kwoty tej Transakcji, z którą związane jest to Wstrzymanie Wypłaty, w terminie 2 dni od daty otrzymania powyższej informacji. Upoważnienie takie ma pierwszeństwo przed dyspozycją o której mowa w art. 5.11b lit. b), co oznacza że po otrzymaniu przez PayPro informacji, że taki Sprzedający w związku z zamówieniem, którego dotyczy odstąpienie korzystał z tej usługi logistycznej, Sprzedający nie może już skutecznie złożyć dyspozycji o której mowa w art. 5.11b lit. b), a jeśli już złożył taką dyspozycję, ale nie została do tego momentu jeszcze wykonana, uznaje się ją za odwołaną i zastąpioną dyspozycją zwrotu do płatnika.

5.11d. Sprzedający, objęty Wstrzymaniem Wypłaty na podstawie artykułu 5.9 lit. g), upoważnia Operatora płatności, do zwrotu środków pochodzących z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty, w przypadku anulowania całości lub części Transakcji z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach Allegro, lub w przypadku nieodebrania Towaru w terminie 45 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego, do anulowanej wysokości.

5.11e. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, postanowienia art. 5.9, 5.9a, 5.9b, 5.10, 5.11, 5.11b i 5.11c. w części odnoszącej się do art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro stosuje się wprost również w przypadkach stosowania art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro na podstawie artykułu 2 ust. 9 Załącznika nr 22A lub artykułu 2 ust. 8 Załącznika nr 22B lub artykułu 2 ust. 9 Załącznika nr 22C do Regulaminu Allegro. Jednocześnie taki Sprzedający upoważnia Spółkę do składania w imieniu Sprzedającego dyspozycji wobec PayPro, przewidzianych w postanowieniach przywołanych na początku pierwszego zdania niniejszego postanowienia.

Regulowanie opłat należnych Spółce w ramach Umowy ramowej oraz eCommerce Vat

5.12. Sprzedający który uzyskał już możliwość korzystania z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24 w ramach Umowy ramowej stosowanie do artykułu 1.10, a który prowadzi działalność w ramach Konta Firma jako podmiot, którego siedziba, zarejestrowana działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, akceptując Regulamin Allegro upoważnia Spółkę do przekazania PayPro polecenia zapłaty ze środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego należności Spółce z tytułu opłat i prowizji za korzystanie z Allegro, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu w możliwie najkrótszym terminie po zaistnieniu zdarzenia skutkującego naliczeniem opłat i prowizji, o których mowa powyżej. Kwota pobrania każdorazowo odpowiada bieżącym należnościom względem Spółki wskazanym na Koncie i w jej zakresie nie przysługuje Sprzedającemu prawo zwrotu w rozumieniu art. 47 i 48 ustawy o usługach płatniczych. W przypadku, gdy Sprzedający wycofa upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ponowne upoważnienie będzie dokonywane wyłącznie za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, a nie poprzez kolejną akceptację Regulaminu, która miałaby miejsce po wycofaniu upoważnienia. Upoważnienie jest udzielane przez Sprzedającego pod warunkiem, że Spółka udostępni funkcjonalność pobierania opłat za korzystanie z Allegro bezpośrednio ze środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayPro.

5.13. Sprzedający, którego Transakcje w ramach Allegro objęte są podatkiem eCommerce VAT upoważnia Spółkę do przekazania Operatorowi płatności polecenia zapłaty z narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego, w ramach należności z tytułu Transakcji, które zostaną zakwalifikowane jako podlegające rozliczeniu przez Spółkę podatku eCommerce VAT, w możliwie najkrótszym terminie, po zaistnieniu zdarzenia skutkującego naliczeniem tego podatku. Kwota pobrania każdorazowo odpowiada bieżącym należnościom z tytułu eCommerce VAT i w tym zakresie nie przysługuje Sprzedającemu prawo zwrotu w rozumieniu art. 47 i 48 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. W przypadku, gdy Sprzedający wycofa upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ponowne upoważnienie będzie dokonywane wyłącznie poprzez kolejną akceptację niniejszego Załącznika i Regulaminu Allegro.

5.13a. PayPro wyraża zgodę na dokonanie przez Sprzedającego posiadającego Konto Firma lub Konto zwykłe, którego relacja z PayPro wynikająca z Umowy ramowej ma charakter trwały, cesji (przelewu) zabezpieczającej na zasadach określonych odpowiednio w art. 9.6 i następnych lub art. 9.9 lub 9.10 Regulaminu Allegro, w odniesieniu do wierzytelności takiego Sprzedającego, których dłużnikiem jest PayPro, ograniczonych jednakże do środków pieniężnych jakie mogą być przekazywane Operatorowi lub Spółce tytułem opłat i prowizji im należnych od Sprzedającego z tytułu wykonywania Umowy Ramowej lub z tytułu korzystania przez Sprzedającego z usług Spółki w ramach Allegro. PayPro przyjmuje do wiadomości, że cesja następuje poprzez akceptację przez Sprzedającego Regulaminu Allegro. Spółka będzie zawiadamiać PayPro o każdej takiej cesji i na skutek zawiadomienia Spółka ma prawo żądać od PayPro wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych Sprzedającego oraz zaliczenia tych środków na poczet zapłaty kwot należnych każdorazowo od Sprzedającego na rzecz Spółki.

Blokada narzędzia rozliczeniowego przez PayPro

5.14. Celem zapewnienia bezpieczeństwa narzędzia rozliczeniowego, a także zabezpieczenia interesów Użytkowników oraz PayPro, przeciwdziałania oszustwom, w przypadku wystąpienia podejrzenia nieuprawnionego użycia narzędzia rozliczeniowego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, PayPro ma prawo do blokowania narzędzia rozliczeniowego udostępnionego Użytkownikowi w ramach Konta.

Kryteria stosowane przy blokowaniu narzędzia rozliczeniowego

5.15. Blokada narzędzia rozliczeniowego następuje w przypadku powzięcia przez PayPro uzasadnionego podejrzenia lub informacji co do naruszenia bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności:

- a. gromadzenia środków pochodzących z transakcji naruszających zasady określone w Regulaminie Allegro lub Regulaminie Usługi PayPro, lub budzących uzasadnione podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, z wykorzystaniem metod płatności, w szczególności usług kredytowych;
- b. nadużycia sprzedażowego połączonego z kradzieżą tożsamości;

c. wejścia Użytkownika w relację biznesową z osobą naruszającą zasady określone w Regulaminie Allegro lub Regulaminie Usługi PayPro, lub realizujących transakcje budzące uzasadnione podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy;

d. przejęcia Konta przez nieupoważnioną osobę trzecią.

Opis procedury kwalifikacji danego zdarzenia jako podstawy do zastosowania blokady

5.16. Informację o zastosowaniu blokady narzędzia rozliczeniowego udostępnionego w ramach Konta, PayPro przekazuje Użytkownikowi za pośrednictwem Spółki na adres e-mail wskazany zgodnie z postanowieniami art. 2 Regulaminu Allegro. W informacji przekazywanej Sprzedającemu podana jest podstawa zastosowania blokady, minimalny okres na jaki blokada zostanie zastosowana, a także informacja o możliwości złożenia wyjaśnień w związku z zastosowaną blokadą.

Okres zastosowania blokady

5.17. Blokada narzędzia rozliczeniowego następuje na okres wskazany w informacji przekazywanej Użytkownikowi, nie dłuższy jednak niż 45 dni. Okres, o którym mowa powyżej może ulec przedłużeniu na czas określony, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania przez PayPro dodatkowych czynności sprawdzających lub wyjaśniających. Przedłużenie blokady może także nastąpić w związku z działaniami organów administracji publicznej lub organów ścigania, w wyniku czynności podejmowane przez te organy. O każdej zmianie okresu blokowania narzędzia rozliczeniowego, PayPro za pośrednictwem Spółki przesyła informacje Użytkownikowi na adres e-mail przypisany do Konta.

5.18. W przypadku gdy Sprzedający jest objęty blokadą narzędzia rozliczeniowego, Operator płatności po otrzymaniu niezbędnych informacji od Allegro, może na wniosek Kupującego zwrócić Kupującemu środki pochodzące z Transakcji, po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a. dana Transakcja nie została zakwalifikowana jako podejrzana lub podlegająca innemu zgłoszeniu lub wstrzymaniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz

b. Kupujący zgłosił Spółce brak dostawy Towaru pochodzącego z Transakcji, oraz

c. Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji, pomimo otrzymania wezwania od Spółki i braku udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni od otrzymania tego wezwania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Udokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru; oraz

d. Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro, o czym jest informowany przez Spółkę w odrębnej korespondencji.

Odblokowanie narzędzia rozliczeniowego

5.19. Odblokowanie narzędzia rozliczeniowego następuje po upływie okresu, na który została nałożona blokada. Odblokowanie narzędzia rozliczeniowego przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku wcześniejszego ustąpienia przesłanek będących podstawą zastosowania blokady lub w przypadku pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji zdarzenia będącego podstawą zastosowania blokady. PayPro, za pośrednictwem Spółki informuje na adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, o odblokowaniu narzędzia rozliczeniowego.

ARTYKUŁ 6. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJEDYNCZEJ TRANSAKЦИИ PŁATNICZEJ DLA KUPUJĄCYCH

Płatność za zakupy przez Kupujących

6.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi przez PayPro transakcji płatniczych dla Sprzedającego pochodzących od Kupujących. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin stanowi wzór umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy

6.2. Umowa o pojedynczą transakcję płatniczą, zawierana z Kupującymi dochodzi do skutku z chwilą wyboru i potwierdzenia w ramach Allegro woli skorzystania z Usługi Przelewy24 przez Kupującego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

6.3. Płatność w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza dokonywaną przez Kupującego zapłatę na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem PayPro w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku Transakcji pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, stanowiącą pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.

6.4. W ramach Usługi Przelewy24 PayPro nie prowadzi dla Kupującego rachunku płatniczego ani narzędzia rozliczeniowego.

6.5. Kupujący jako płatnik musi dysponować instrumentem płatniczym, dla którego dostawcą usług płatniczych jest inny dostawca niż PayPro. W szczególności dostawcą Kupującego może być bank.

6.6. Wobec tego, że zlecenie płatnicze Kupującego dotyczące transakcji płatniczej jest przekazywane przez instrument płatniczy objęty umową ramową z dostawcą Kupującego, o którym mowa w artykule 6.5., PayPro nie jest obowiązane do dostarczania ani udostępniania informacji, które Kupujący otrzymał lub powinien otrzymać na podstawie umowy ramowej dotyczącej użytego instrumentu płatniczego.

6.7. Celem dokonywania płatności na rzecz Sprzedających w ramach Usługi Przelewy24 Kupujący powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayPro jest uprawnione do żądania od Kupującego innych danych niezbędnych do oceny ryzyka płatności, adekwatnych do celu w jakim są żądane z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane „RODO”.

6.8. PayPro świadczy Usługę Przelewy24 na podstawie otrzymanego od Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Allegro, niniejszego regulaminu Usługi Przelewy24 oraz podaniu danych określonych w artykule 6.7 powyżej. Złożenie zlecenia płatniczego następuje poprzez kliknięcie pola akcji udostępnionego w ramach Allegro oznaczającego wolę złożenia i autoryzacji tego zlecenia. Niezależnie od powyższego Kupujący będzie autoryzował płatność u swojego dostawcy o którym mowa w artykule 6.5 zgodnie z warunkami korzystania z użytego do wykonania płatności instrumentu płatniczego.

6.9. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego przez PayPro uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayPro został uznany kwotą płatności. W przypadku gdy PayPro otrzymało zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

6.10. PayPro jest obowiązana doprowadzić do uznania rachunku płatniczego PayPro jako dostawcy odbiorcy (Sprzedającego) i zaewidencjonowania następnie tego faktu w ramach narzędzia rozliczeniowego kwotą transakcji płatniczej zainicjowanej przez Kupującego nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.

6.11. Kupujący jest informowany o dokonanej płatności w formie komunikatu elektronicznego przesłanego na podany przez Kupującego adres e-mail, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na powyższy sposób przekazywania informacji o indywidualnych transakcjach płatniczych.

6.12. Kupujący w ramach pojedynczej transakcji płatniczej nie ponosi na rzecz PayPro opłat za korzystanie z Usługi Przelewy24 w ramach Allegro.

ARTYKUŁ 6a. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJEDYNCZEJ TRANSAKЦИИ PŁATNICZEJ DLA PŁATNIKÓW PROWIZJI

Płatność prowizji i opłat na rzecz Spółki przez Płatników Prowizji

6a.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi przez PayPro transakcji płatniczych na rzecz Spółki pochodzących od Płatników Prowizji. W zakresie nieuregulowanym w

niniejszym artykule, stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności do Płatników Prowizji stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu odnoszące się do Kupujących w zakresie inicjowanych przez nich płatności, z tą różnicą, że odbiorcą takiej płatności nie jest w tym przypadku Sprzedający, ale jest nim Spółka. Niniejszy regulamin stanowi wzór umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.

6a.2. Umowa o pojedynczą transakcję płatniczą, zawierana z Płatnikiem Prowizji dochodzi do skutku z chwilą wyboru i potwierdzenia w ramach Allegro woli skorzystania z Usługi Przelewy24 przez Płatnika Prowizji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, to jest w związku z inicjowaniem płatności prowizji lub opłaty na rzecz Spółki.

6a.3. Płatność w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza dokonywaną przez Płatnika Prowizji zapłatę prowizji lub opłaty na rzecz Spółki za pośrednictwem PayPro w celu wykonania zobowiązania pieniężnego Użytkownika z tytułu korzystania z Allegro, stanowiącą pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.

6a.4. W ramach Usługi Przelewy24 PayPro nie prowadzi dla Płatnika Prowizji rachunku płatniczego ani narzędzia rozliczeniowego.

6a.5. Płatnika Prowizji jako płatnik musi dysponować instrumentem płatniczym, dla którego dostawcą usług płatniczych jest inny dostawca niż PayPro. W szczególności dostawcą Płatnika Prowizji może być bank.

6a.6. Wobec tego, że zlecenie płatnicze Płatnika Prowizji dotyczące transakcji płatniczej jest przekazywane przez instrument płatniczy objęty umową ramową z dostawcą Płatnika Prowizji, o którym mowa w artykule 6a.5, PayPro nie jest obowiązane do dostarczania ani udostępniania informacji, które Płatnik Prowizji otrzymał lub powinien otrzymać na podstawie umowy ramowej dotyczącej użytego instrumentu płatniczego.

6a.7. Celem dokonywania płatności na rzecz Spółki w ramach Usługi Przelewy24 Płatnik Prowizji powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayPro jest uprawnione do żądania od Płatnika Prowizji innych danych niezbędnych do oceny ryzyka płatności, adekwatnych do celu w jakim są żądane z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

6a.8. PayPro świadczy Usługę Przelewy24 na podstawie otrzymanego od Płatnika Prowizji zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Allegro, niniejszego regulaminu Usługi Przelewy24 oraz podaniu danych określonych w artykule 6a.7. powyżej. Złożenie zlecenia płatniczego następuje poprzez kliknięcie pola akcji udostępnionego w ramach Allegro oznaczającego wolę złożenia i autoryzacji tego zlecenia. Niezależnie od powyższego Płatnik Prowizji będzie autoryzował płatność u swojego dostawcy o którym mowa w artykule 6a.5. zgodnie z warunkami korzystania z użytego do wykonania płatności instrumentu płatniczego.

6a.9. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego przez PayPro uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayPro został uznany kwotą płatności. W przypadku gdy PayPro otrzymało zlecenie płatnicze

w dniu niebędącym dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

6a.10. PayPro jest obowiązana doprowadzić do uznania rachunku płatniczego PayPro jako dostawcy odbiorcy (Spółki) i zaewidencjonowania następnie tego faktu w ramach narzędzia rozliczeniowego kwotą transakcji płatniczej zainicjowanej przez Płatnika Prowizji nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.

6a.11. Płatnik Prowizji jest informowany o dokonanej płatności w formie komunikatu elektronicznego przesłanego na podany przez Płatnika Prowizji adres e-mail, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych. Płatnik Prowizji akceptując regulamin wyraża zgodę na powyższy sposób przekazywania informacji o indywidualnych transakcjach płatniczych.

6a.12. Płatnik Prowizji w ramach pojedynczej transakcji płatniczej nie ponosi na rzecz PayPro opłat za korzystanie z Usługi Przelewy24 w ramach Allegro.

ARTYKUŁ 6b. USŁUGA PRZELEWY24 – POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE POJEDYNCZYCH TRANSAKcji PŁATNICZYCH DLA SPRZEDAWCÓW DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI ZWROTNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 1.2b

6b.1. Postanowienia niniejszego artykułu określają szczególne zasady obsługi przez PayPro transakcji płatniczych od Sprzedających dla Kupujących, związanych ze zwrotem środków uprzednio otrzymanych przez Sprzedających od Kupujących w ramach płatności pierwotnych, w przypadku gdy zaewidencjonowane w ramach narzędzia rozliczeniowego, prowadzonego dla Sprzedającego w ramach Usługi Przelewy24, środki otrzymane uprzednio od Kupujących nie są wystarczające do realizacji takich płatności na rzecz Kupujących i w celu wykonania danego zwrotu konieczne jest uprzednie przekazanie do PayPro przez Sprzedającego odpowiedniej sumy środków pieniężnych, mających następnie podlegać transferowi na rzecz Kupującego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule 6b, stosuje się pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności do Sprzedających jako płatników takich płatności zwrotnych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu odnoszące się do Kupujących działający jako płatnicy, w zakresie inicjowanych przez nich płatności, z tą modyfikacją, że odbiorcą takiej płatności zwrotnej nie jest w tym przypadku Sprzedający, ale jest nim Kupujący. Niniejszy regulamin stanowi wzór umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.

6b.2. Umowa o pojedynczą transakcję płatniczą, zawierana ze Sprzedawcą występującym jako płatnik płatności zwrotnej dochodzi do skutku z chwilą wyboru i potwierdzenia w ramach Allegro woli skorzystania z tej Usługi Przelewy24 przez Sprzedającego na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, to jest w związku z zainicjowaniem takiej płatności zwrotnej, w ramach czynności o której mowa w art. 6b.3 lit. a) poniżej.

6b.3. Płatność zwrotna w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza ciąg następujących czynności, zmierzających do transferu od Sprzedającego do Kupującego, za pośrednictwem PayPro i innych

uczestniczących dostawców usług płatniczych, środków pieniężnych tytułem zwrotu Kupującemu, w całości lub w części, środków pieniężnych uprzednio otrzymanych od niego przez Sprzedającego w ramach płatności pierwotnej. Czynności te obejmują:

a) zainicjowanie za pośrednictwem Spółki płatności zwrotnej, poprzez kliknięcie pola akcji udostępnionego w ramach Konta w Allegro oznaczającego wolę złożenia i autoryzacji tego zlecenia płatniczego, przy czym pole to może być oznaczone przez tekst wskazujący na wolę wpłacenia (brakujących) środków pieniężnych, które miałyby służyć do wykonania zwrotu z tych środków (wobec faktu, że środki zaewidencjonowane na narzędziu rozliczeniowym były niewystarczające w celu wykonania zwrotu);

b) wybranie przez Sprzedającego, spośród udostępnianych przez PayPro metod płatności, metody związanej z posiadanym przez Sprzedającego instrumentem płatniczym, o którym mowa w art. 6b.5, przy pomocy którego Sprzedający zleci swojemu dostawcy usług płatniczych, który udostępnił mu ten instrument płatniczy, przekazanie odpowiedniej sumy środków pieniężnych do PayPro;

c) złożenie i autoryzowanie przez Sprzedającego, wobec jego dostawcy usług płatniczych, o którym mowa w lit. b) zlecenia płatniczego dotyczącego przekazania tej sumy środków pieniężnych do PayPro;

d) otrzymanie przez PayPro sumy środków pieniężnych wynikającej z wykonania zlecenia płatniczego o którym mowa w lit. c);

e) przekazanie przez PayPro na rzecz Kupującego, do dostawcy prowadzącego dla Kupującego rachunek płatniczy, za pomocą którego uprzednio dokonał płatności pierwotnej.

Przyjęcie przez PayPro środków pieniężnych pochodzących od Sprzedającego i przekazanie ich na rzecz Kupującego stanowi pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy.

6b.4. W ramach tej Usługi Przelewy24 PayPro nie prowadzi dla Sprzedającego jako płatnika takiej płatności zwrotnej, rachunku płatniczego ani narzędzia rozliczeniowego.

6b.5. Sprzedający jako płatnik płatności zwrotnej musi dysponować instrumentem płatniczym, dla którego dostawcą usług płatniczych jest inny dostawca niż PayPro, za pośrednictwem którego przekaże PayPro odpowiednią sumę środków pieniężnych, w celu przekazania jej Kupującemu w ramach zwrotu. W szczególności takim dostawcą Sprzedającego jako płatnika płatności zwrotnej może być bank.

6b.6. Wobec tego, że zlecenie płatnicze Sprzedającego jako płatnika takiej płatności zwrotnej jest przekazywane przez instrument płatniczy objęty umową ramową z dostawcą Sprzedającego, o którym mowa w artykule 6b.5, PayPro nie jest obowiązane do dostarczania ani udostępniania informacji, które Sprzedający otrzymał lub powinien otrzymać na podstawie umowy ramowej dotyczącej użytego instrumentu płatniczego.

6b.7. Celem dokonywania płatności zwrotnej na rzecz Kupującego w ramach Usługi Przelewy24, o której mowa w niniejszym artykule 6b, Sprzedający jako płatnik takiej płatności zwrotnej powinien podać następujące dane: dane Kupującego oraz dane płatności pierwotnej, z którą związana ma być płatność zwrotna. W uzasadnionych przypadkach PayPro jest uprawnione do żądania od takiego Sprzedającego

innych danych niezbędnych do oceny ryzyka płatności, adekwatnych do celu w jakim są żądane z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

6b.8. Płatność zwrotna w ramach Usługi Przelewy24, o której mowa w niniejszym artykule 6b, może następować wyłącznie na rzecz takiego Kupującego i w związku z taką płatnością pierwotną, w stosunku do których Usługi Przelewy24 wynikające z niniejszego regulaminu świadczyła PayPro. Wobec tego PayPro może odmówić wykonania zlecenia płatniczego płatności zwrotnej w przypadku gdy dotyczy zwrotu związanego z płatnością pierwotną, której PayPro nie obsługiwało.

6b.9. Ponadto płatność zwrotna w ramach Usługi Przelewy24, o której mowa w niniejszym artykule 6b, która spełnia wymogi art. 6b.8, może następować wyłącznie gdy Kupujący przy płatności pierwotnej skorzystał z takiej metody płatności i związanego z nim instrumentu płatniczego, w ramach których PayPro otrzymując środki w ramach płatności pierwotnej, uzyskało również dane rachunku płatniczego, z którego środki zostały przekazane do PayPro, a tym samym mając wiedzę o tym rachunku płatniczym, posiada możliwość dokonania przelewu środków dla Kupującego w ramach realizacji zleconej przez Sprzedającego płatności zwrotnej. Wobec tego PayPro może odmówić wykonania zlecenia płatniczego płatności zwrotnej w przypadku gdy nie zna rachunku płatniczego Kupującego, na który miałaby przekazać środki w ramach płatności zwrotnej.

6b.10. Z Usługi Przelewy24, o której mowa w niniejszym artykule 6b może korzystać wyłącznie Sprzedający, którego relacja z PayPro w ramach umowy ramowej ma charakter trwały w rozumieniu art. 1.6a. Sprzedający, których charakter relacji z PayPro pozostaje okazjonalny, mogą skorzystać z tej usługi dopiero po zmianie charakteru relacji na trwałą i spełnieniu związanych z tym wymogów w zakresie Identyfikacji i Weryfikacji.

6b.11. PayPro świadczy Usługę Przelewy24 o której mowa w niniejszym art. 6b, na podstawie otrzymanego od Sprzedającego, jako płatnika płatności zwrotnej, zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu Allegro, niniejszego regulaminu Usługi Przelewy24 oraz podaniu danych określonych w artykule 6b.7. Złożenie zlecenia płatniczego następuje poprzez kliknięcie pola akcji oznaczającego wolę złożenia i autoryzacji tego zlecenia, o którym mowa w art. 6b.3 lit. a). Niezależnie od powyższego, Sprzedający będzie autoryzował płatność dotyczącą przekazania do PayPro środków w celu ich dalszego przekazania na rzecz Kupującego, przy czym autoryzacji tej płatności dokonuje u swojego dostawcy, o którym mowa w art. 6b.5 zgodnie z warunkami korzystania z użytego do wykonania płatności instrumentu płatniczego.

6b.12. Za moment otrzymania zlecenia płatniczego przez PayPro uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayPro został uznany kwotą przekazaną przez Sprzedającego za pośrednictwem jego dostawcy, o którym mowa art. 6b.5, to jest moment, o którym mowa w art. 6b.3 lit. d). W przypadku gdy PayPro otrzymało zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dniem roboczym, przyjmuje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

6b.13. PayPro jest obowiązana doprowadzić do uznania rachunku płatniczego dostawcy Kupującego, jako odbiorcy płatności zwrotnej, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego.

6b.14. W przypadku, gdy po zainicjowaniu płatności zwrotnej (o czym mowa w art. 6b.3 lit. a), a przed otrzymaniem zlecenia płatniczego w rozumieniu art. 6b.12 (to jest przed otrzymaniem przez PayPro środków o których mowa w art. 6b.3 lit. d), na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego, w związku z wykonywaniem umowy ramowej, zaewidencjonowane zostaną środki zapłacone przez Kupujących, w wysokości wystarczającej do wykonania zwrotu płatności pierwotnej w związku z którą zainicjowano daną płatność zwrotną, i zostaną one (te środki) wykorzystane do wykonania tego zwrotu w ramach umowy ramowej, zanim wykonana zostanie płatność zwrotna na podstawie zlecenia płatniczego o którym mowa w art. 6b.11, wykonanie takiego zwrotu w ramach umowy ramowej jest równoznaczne z odwołaniem niewykonanego jeszcze zlecenia płatniczego płatności zwrotnej, o którym mowa w art. 6b.11. W takim przypadku odwołania zlecenia płatniczego płatności zwrotnej, PayPro po otrzymaniu od Sprzedającego środków pieniężnych na poczet wykonania odwołanej płatności zwrotnej, dokona ich zwrotu do Sprzedającego, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu tych środków. Nie jest przy tym możliwe złożenie przez Sprzedającego dyspozycji ich niezwracania i zaewidencjonowania w ramach narzędzia rozliczeniowego, albowiem narzędzie to prowadzone jest w ramach umowy ramowej i w związku z jej wykonywaniem, a przedmiotowe środki zostały otrzymane przez PayPro w ramach pojedynczej transakcji płatniczej, o której mowa w niniejszym artykule 6b.

6b.15. Sprzedający, jako płatnik płatności zwrotnej, jest informowany o dokonanej płatności zwrotnej w formie komunikatu elektronicznego przesłanego na podany przez niego adres e-mail, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych. Sprzedający akceptując regulamin wyraża zgodę na powyższy sposób przekazywania informacji o indywidualnych transakcjach płatniczych.

6b.16. Sprzedający, jako płatnik płatności zwrotnej, w ramach pojedynczej transakcji płatniczej o której mowa w niniejszym artykule 6b, nie ponosi na rzecz PayPro opłat za korzystanie z tej Usługi Przelewy24 w ramach Allegro.

6b.17. Sprzedający, o ile funkcjonalność Allegro będzie na pozwalala, może jednocześnie (zbiorczo) złożyć kilka zleceń płatniczych dotyczących kilku płatności zwrotnych, o których mowa w niniejszym artykule 6b. W takim przypadku postanowienia art. 6a.1 - 6b.16 stosuje się do każdej pojedynczej transakcji płatniczej będącej płatnością zwrotną, objętej zbiorczą dyspozycją takich zleceń płatniczych, z uwzględnieniem następujących postanowień:

- a) kliknięcie pola akcji, o którym mowa w art. 6b.3 lit. a) odnosi się wtedy do wszystkich zbiorczo wskazanych płatności zwrotnych inicjowanych w ten sposób;
- b) wybór metody płatności i instrumentu płatniczego, o których mowa w art. 6b.3 lit. b), odnosi się wtedy do wszystkich zbiorczo wskazanych płatności zwrotnych inicjowanych w ten sposób i Sprzedający nie może w przypadku zainicjowania zbiorczo kilku płatności zwrotnych, wybrać różnych metod płatności lub instrumentów dla poszczególnych płatności zwrotnych wchodzących w skład tego zbioru;
- c) składając, wobec swojego dostawcy, zlecenie płatnicze o którym mowa w art. 6b.3 lit. c), poleca temu dostawcy przekazanie do PayPro kwoty stanowiącej łączną sumę poszczególnych zainicjowanych płatności zwrotnych wchodzących w skład zbioru;

d) jeśli kwota otrzymana przez PayPro zgodnie z lit. c) powyżej jest niższa niż łączna suma poszczególnych płatności zwrotnych wchodzących w skład zbioru, PayPro może nie wykonać żadnej z tych płatności zwrotnych i zwrócić sprzedawcy tę kwotę w terminie 1 dnia roboczego od jej otrzymania przez PayPro, chyba że przed upływem tego terminu strony uzgodnią, które z płatności zwrotnych wykonać w ramach dostępnej kwoty, a których nie;

e) składając zbiorczo kilka zleceń płatności zwrotnych, PayPro muszą być przekazane informacje o których mowa w art. 6b.7 odnoszące się do wszystkich Kupujących i płatności pierwotnych, których dotyczą płatności zwrotne wchodzące w skład zbioru;

f) zbiór zleceń płatności zwrotnych może obejmować nie więcej niż 10 płatności zwrotnych i związanych z nimi płatności pierwotnych;

g) każda z płatności zwrotnych wchodzących w skład zbioru musi spełniać wymogi art. 6b.8 i 6b.9; w przypadku gdy taka płatność zwrotna nie spełnia tych wymogów, PayPro może odmówić ich wykonania, a wykonać pozostała spełniające wymogi płatności zwrotne, a nadwyżkę środków otrzymanych zgodnie z lit. c) nad sumą wykonanych płatności zwrotnych, PayPro zwraca Sprzedawcy w terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu tych środków;

h) w przypadku gdy w odniesieniu do niektórych płatności pierwotnych, których dotyczą płatności zwrotne wchodzące w skład zbioru, przed wykonaniem płatności zwrotnych wykonane zostaną zwroty w ramach umowy ramowej, o czym mowa w art. 6b.14, postanowienie art. 6b.14 stosuje się w odniesieniu do tych płatności pierwotnych, co oznacza że w odniesieniu do związanych z nimi płatności zwrotnych, zlecenia płatnicze wchodzące w skład zbioru uznaje się za odwołane, a nie odwołane traktuje się pozostałe zlecenia płatnicze;

i) informacja o której mowa w art. 6b.16 odnosząca się do płatności zwrotnych wchodzących w skład zbioru, może być wysłana, według wyboru PayPro, jako informacja zbiorcza obejmująca informację o wszystkich pojedynczych transakcjach płatniczych wykonanych w ramach przedmiotowego zbioru zleceń płatniczych albo pojedynczo (oddzielnie) w odniesieniu do każdej takiej transakcji.

ARTYKUŁ 6c. USŁUGA PRZELEWY24 – WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

6c.1. Definicje na potrzeby treści niniejszego artykułu:

a. **Acquirer (procesor)** – dostawca usług płatniczych z użyciem kart będący członkiem Organizacji Kartowych.

b. **bank** - wydawca karty płatniczej.

c. **posiadacz karty** - osoba upoważniona przez bank do posługiwania się kartą płatniczą.

d. **regulacje Organizacji Kartowych** – wymagania oraz zasady działania organizacji kartowych, w tym m.in. warunki korzystania z zasobów organizacji kartowych przeznaczonych do używania kart płatniczych oraz obsługi transakcji z użyciem kart płatniczych,

e. **Organizacja Kartowa** – podmiot, w tym określony organ lub organizację oraz podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia (UE) 2015/751, określający zasady funkcjonowania systemu kart płatniczych oraz odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania systemu kart płatniczych, przy czym dla potrzeb niniejszej Umowy Organizacja Kartowa oznacza VISA i/lub Mastercard albo obie z nich określane jako Organizacje Kartowe.

6c.2.Organizacje Kartowe mogą w każdym czasie żądać od PayPro i procesorów zaprzestania rozliczania transakcji kartowych w ramach serwisu Allegro, w odniesieniu do wszystkich Sprzedawców lub poszczególnych Sprzedawców. W takim przypadku PayPro nie ponosi wobec Sprzedawców odpowiedzialności za niewykonywanie usług płatniczych związanych z takimi płatnościami kartowymi.

6c.3.Organizacje Kartowe, procesorzy lub PayPro (w wyniku własnej decyzji, jak i w wyniku żądania Acquirera) mogą zdecydować o zablokowaniu transakcji w trybie natychmiastowym, jeżeli Sprzedawca, dla którego obsługiwane były płatności dokonał transakcji oszukańczych, naruszył obowiązujące prawo lub uczestniczy w działalności mogącej wyrządzić szkodę Organizacjom Kartowym, procesorom lub PayPro.

6c.4.PayPro ma prawo do:

a. okresowego monitoringu serwisu Allegro oraz publikowanych z nim propozycji sprzedaży oraz do wskazywania Sprzedawcom ewentualnych nieprawidłowości. W miarę możliwości PayPro będzie wskazywał Sprzedawcom nieprawidłowości za pośrednictwem Spółki. Spółka albo Spółka i Sprzedawca zobowiązani są do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji z PayPro, niemniej jednak jeśli Sprzedawca naruszy regulacje Organizacji kartowych, PayPro, ma prawo do zerwania Umowy Ramowej (z danym Sprzedawcą) w trybie natychmiastowym a procesor może wezwać PayPro do rozwiązania Umowy Ramowej w trybie natychmiastowym, a także mają prawo żądania usunięcia takich nieprawidłowości niezwłocznie, ale w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania informacji od PayPro.

6c.5.W przypadku niestosowania się Sprzedawcy do zasad określonych w Umowie Ramowej odnoszących się do płatności kartowych, i wystąpienia z tego tytułu dodatkowych kosztów dla PayPro lub procesorów lub kar nałożonych na PayPro lub procesorów przez Organizacje Kartowe, PayPro może obciążyć Sprzedawcę pełną wysokością kosztów i/lub kar, pod warunkiem, że uprzednio wskazał im w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które zasady są naruszane.

6c.6.Przeprowadzania transakcji kartami płatniczymi na podstawie Umowy Ramowej możliwe jest wyłącznie w ramach serwisu Allegro.

6c.7. Każda transakcja kartowa będzie dokonana w dobrej wierze. Wszelkie transakcje, o których Sprzedawca wie, że są oszukańcze lub pozorne, Sprzedawca będzie niezwłocznie zgłaszał do PayPro, w szczególności za pośrednictwem Spółki, lub będzie starał się im zapobiegać.

6c.8. PayPro ma prawo do wstrzymania lub odmowy obsługi transakcji kartowych realizowanych na rzecz Sprzedawcy z powodu rodzaju prowadzonej w jego ramach działalności lub innych kryteriów uważanych przez PayPro, procesorów oraz Organizacje Kartowe za stosowne.

6c.9. Sprzedawca będący stroną Umowy Ramowej zobowiązany jest do zachowania wszystkich standardów określonych w Umowie Ramowej.

6c.10. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur akceptacji kart oraz działanie zgodnie z zasadami Organizacji kartowych, w zakresie dotyczącym Sprzedawcy.

6c.11. Umowa Ramowa automatycznie i natychmiastowo wygasa w zakresie danej Organizacji Kartowej, jeśli ta Organizacja Kartowa wyrejestruje PayPro lub jeśli jedyny procesor wykonujący czynności w ramach niniejszego Regulaminu w ramach danej Organizacji Kartowej utraci w niej członkostwo lub uprawnienie do prowadzenia takiej działalności, albo jeśli umowa pomiędzy PayPro a tym jedynym procesorem ulegnie rozwiązaniu; o takim fakcie PayPro poinformuje niezwłocznie Spółkę i Sprzedawców,

6c.12. PayPro, także na żądanie procesorów lub Organizacji Kartowych, może w dowolnym czasie zakończyć współpracę ze Sprzedawcą w trybie natychmiastowym z powodu działalności podejrzanej o dokonywanie oszustw kartowych lub z innego ważnego powodu, co będzie skutkowało między innymi rozwiązaniem poszczególnych Umów Ramowych; zakończenie współpracy zostanie potwierdzone zawiadomieniem o rozwiązaniu danej umowy w trybie automatycznym i natychmiastowym z tego powodu. Ilekroć w niniejszym Rozdziale (dotyczącym warunków szczególnych dotyczących płatności kartami płatniczymi) jest mowa o wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy ramowej, o ile wyrażnie w danym postanowieniu nie przewidziano inaczej, wygaśnięcie odnosi się jedynie do tej części świadczenia usług płatniczych związanych z płatnościami kartami płatniczymi, rozwiązanie Umowy ramowej może być też ograniczone wyłącznie do tej jej części która dotyczy tych płatności, wobec czego w przypadku takiego wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy ramowej w części, Umowa ramowa pozostaje w mocy w pozostałym zakresie określonym w niniejszym Regulaminie (załączniku nr 7B),

6c.13. W związku z przyjmowaniem płatności kartowych, Sprzedawca zapewnia, iż nie prowadzi działalności zabronionej przepisami prawa, nie oferuje i nie sprzedaje towarów i usług nie dopuszczonych do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności towarów podrabianych, sfałszowanych lub/i z naruszeniem cudzych praw własności.

6c.14. Spółka oraz Sprzedawca nie mogą przekazywać do obsługi żadnej transakcji, o której wiedzą (np. mając na uwadze utrwalony i znany w obrocie sposób działania oszustów), że jest oszukańcza lub nieautoryzowana przez posiadacza karty.

6c.15. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej zobowiązany jest wskazać na podstronie (podstronach) serwisu Allegro prezentujących propozycje sprzedaży tego Sprzedawcy, swoją pełną nazwę i adres, a także: adres, numer telefonu i/lub adres e-mail, szczegółowy opis towarów oferowanych w sprzedaży, cennik w Walucie Bazowej warunki sprzedaży i dostawy Sprzedawcy, o ile takie obowiązują u takiego Sprzedawcy, warunki i możliwość dokonania przez posiadacza karty zwrotu zamówionych towarów i reklamacji o ile takie obowiązują.

6c.16. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej nie może skłaniać posiadacza karty do rezygnacji z prawa do reklamowania zrealizowanej transakcji.

6c.17. Jeżeli towar nie zostanie odebrany bezpośrednio przez Kupującego w miejscu jego sprzedaży, Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej po dostarczeniu towaru zobowiązany jest przechowywać potwierdzenie odbioru towaru i w przypadku wystąpienia reklamacji niezwłocznie dostarczać potwierdzenie odbioru na żądanie PayPro i procesorów (w tym za pośrednictwem Spółki). Potwierdzenie nadania przesyłki nie jest wystarczającym dokumentem na oddalenie reklamacji posiadacza karty, złożonej do banku wydawcy karty.

6c.18. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej będzie prowadził działalność w serwisie Allegro w związku z którą przyjmuje płatności kartowe zgodnie z wymaganiami PayPro, procesorów oraz Organizacji Kartowych wraz z późniejszymi zmianami.

6c.19. PayPro, w tym na żądanie procesorów oraz Organizacji Kartowych, ma prawo do wskazania Sprzedawcy, za pośrednictwem Spółki, działań uznanych za właściwe oraz zabezpieczających powstanie ewentualnej szkody lub ryzyka po stronie PayPro, procesorom lub Organizacji Kartowych.

6c.20. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej nie będzie podejmował żadnych działań naruszających prawa PayPro, procesorów oraz Organizacji Kartowych.

6c.21. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie naruszenia regulacji Organizacji Kartowych dokonanych przez siebie lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także za osoby którymi się posługuje.

6c.22. Niezależnie od innych postanowień Umowy Ramowej dotyczących wstrzymywania Płatności, zgodnie z regulacjami Organizacji kartowych PayPro ma prawo wstrzymać zapłatę za transakcje, które przeprowadzone zostały w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Umowie Ramowej. O każdym takim przypadku PayPro poinformuje, Sprzedawcę, którego może to dotyczyć, informując jakie zasady zostały naruszone.

6c.23. Zapłata w ramach serwisu Allegro za świadczone usługi/sprzedane towary może być dokonana jedynie kartami zaakceptowanymi przez PayPro i w terminie ważności określonym na karcie. Transakcje dokonywane kartami wydanymi poza Polską, a ważnymi tylko na terenie innego państwa mogą nie zostać zrealizowane.

6c.24. Autoryzacji podlegają wszystkie transakcje (tzn. karta nie może zostać zaakceptowana bez zgody banku, który ją wydał).

6c.25. Transakcje w serwisie Allegro nie zostaną zrealizowane w przypadku:

- a. nieważności karty płatniczej,
- b. zastrzeżenia karty płatniczej,
- c. braku możliwości uzyskania autoryzacji transakcji.

6c.26. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej nie ma prawa do odmowy przyjęcia zapłaty kartą płatniczą z uwagi na wysokość kwoty transakcji, w tym prawa do wprowadzania jakichkolwiek limitów ograniczających użycie karty płatniczej poniżej lub powyżej określonej kwoty.

6c.27. Transakcje uznaniowe (to jest związane ze zwrotem Kupującemu środków pieniężnych) mogą być realizowane tylko w przypadku zwrotu towaru/usługi przy użyciu karty, na którą wcześniej dokonano zakupu i w wysokości nie przekraczającej kwoty obciążenia z zastrzeżeniem zdania ostatniego. Nie wolno dokonywać zwrotu na inną kartę, rachunek bankowy lub w gotówce, z zastrzeżeniem zdania ostatniego. W przypadku utraty karty, o której mowa w pierwszym zdaniu lub upływu terminu jej ważności lub w każdym innym przypadku za zgodą Kupującego, zwrot może być dokonany także na rachunek innej karty Kupującego, na jego rachunek bankowy, rachunek płatniczy lub przekazem pocztowym.

6c.28. W wypadku nieakceptowania przez Sprzedawcę zwrotów towarów/rezygnacji z usług, Sprzedawca ma obowiązek poinformować posiadacza karty przed dokonaniem transakcji, że zwrot nie będzie możliwy. W wypadku niepoinformowania posiadacza karty o warunkach zwrotu, Sprzedawca zobowiązany jest do zaakceptowania rezygnacji z zakupu bez pobierania jakichkolwiek kosztów zwrotu/rezygnacji.

6c.29. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej jest zobowiązany do przechowywania dokumentów potwierdzających zrealizowaną Transakcję przez okres co najmniej 2 lat od daty tej transakcji oraz ich niezwłocznego dostarczenia za pośrednictwem Spółki na każde żądanie PayPro, procesorów.

6c.30. PayPro, procesorzy mają prawo otrzymać kopie innych dokumentów dotyczących poszczególnych transakcji, jak i działalności Sprzedawcy, a niezbędnych do przeprowadzenia procedur wyjaśniających reklamacje posiadacza karty (np. umowy, faktury, kosztorysy napraw, dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru/usługi itp.). Dokumenty te należy przechowywać przez okres 2 lat od daty Transakcji i dostarczyć za pośrednictwem Spółki na każde żądanie PayPro i procesorów.

6c.31. Sprzedawca jako odbiorca płatności kartowej na każde uzasadnione żądanie PayPro, procesorów, udostępni za pośrednictwem Spółki dokumenty poświadczające wykonanie usługi opłaconej kartą płatniczą.

6c.32. Niedostarczenie rachunków lub innych żądanych dokumentów, o których mowa w pkt 29-31 może spowodować obciążenie Sprzedawcy kwotą transakcji co do której reklamacja posiadacza karty została uznana za uzasadnioną zgodnie z przepisami prawa lub regulacji Organizacji Kartowych.

6c.33. PayPro ma prawo do przekazywania danych związanych z płatnościami kartowymi wykonywanymi na rzecz Sprzedawcy w ramach Umowy Ramowej podmiotom trzecim w zakresie wyznaczonym przez PayPro i procesorów (takich jak: Organizacje kartowe, dostawcom sieci lub instytucjom finansowym) w celu oceny potencjalnego ryzyka lub realizacji transakcji.

6c.34. W przypadku kradzieży danych kart lub podejrzenia, że taka kradzież miała miejsce, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie PayPro.

6c.35. Sprzedawca, o ile będzie wchodził w posiadania danych posiadacza karty, zobowiązany jest do zapewnienia szczególnej ochrony tych danych posiadacza karty przed dostępem osób trzecich.

6c.36. Realizacja transakcji przy użyciu kart płatniczych będzie możliwa jedynie w wybranych kategoriach w ramach Allegro, z wyłączeniem kategorii Towarów, których sprzedaż jest niezgodna z prawem, Regulaminem Allegro, lub za które nie można zapłacić kartą płatniczą zgodnie z wytycznymi Organizacji Kartowych.

ARTYKUŁ 7. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi Przelewy24

7.1. Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, login Użytkownika, a w przypadku Sprzedających – także numeru NIP oraz numeru KRS (jeśli dotyczy) oraz inne dane o których mowa w artykule 5.3 oraz artykule 6.7 udostępniane są przez Spółkę PayPro, w celu świadczenia Usługi Przelewy24, a także w celu wypełnienia przez PayPro obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

7.2. Udostępnienie danych osobowych PayPro dotyczy danych niezbędnych do świadczenia Usługi Przelewy24 oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi Przelewy24 (w szczególności danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu).

7.3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, udostępnionych przez Spółkę PayPro, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu RODO jest - poza Spółką - także PayPro.

7.4. Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez Spółkę PayPro, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą.

7.5. PayPro z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). PayPro zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich

przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PayPro sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

7.6. PayPro zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe zostały mu udostępnione przez Spółkę, realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym prawa do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody, na zasadach opisanych w przepisach powyższego Rozporządzenia.

7.7. Dane osobowe Użytkowników, których dane osobowe zostały udostępnione przez Spółkę PayPro, mogą być przekazywane:

a. podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez PayPro obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez PayPro Usługi Przelewy24,

b. w zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi Przelewy24

c. w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usługi Przelewy24, a także w związku z tą usługą - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie PayPro czynności związane ze świadczeniem Usługi Przelewy24 lub będącym uczestnikami (w tym beneficjentami) Usługi Przelewy24,

d. odbiorcom płatności (Sprzedającym w przypadku usługi w zakresie opisanym w art. 1.2 lub Spółce w przypadku usługi w zakresie opisanym w art. 1.2a lub Kupującym w przypadku usługi w zakresie opisanym w art. 1.2b celem poinformowania ich o statusie płatności w ramach Usługi Przelewy24,

e. Spółce w celu przeciwdziałania oszustwom na Allegro związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi.

7.8. Z uwagi na współpracę PayPro i Spółki w związku z dostępnością i świadczeniem Usługi Przelewy24 w ramach Allegro na rzecz Użytkowników, Spółka będzie posiadała dostęp do informacji o Usłudze Przelewy24, w szczególności informacje, które będą udostępniane w Koncie. Z kolei z uwagi na powierzenie przez Spółkę zewnętrznym podmiotom wykonywania niektórych czynności związanych z obsługą Użytkowników, w tym w zakresie związanym z Usługą Przelewy24, również takie podmioty którymi Spółka będzie się posługiwać, po ich uprzedniej akceptacji przez PayPro będą posiadały dostęp do informacji o Usłudze Przelewy24. Wobec powyższego Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża elektroniczną zgodę na przekazywanie przez PayPro do Spółki (a ponadto do podmiotów którymi Spółka będzie się posługiwać w ww. zakresie) powyższych informacji, zwalniając w ten sposób PayPro z

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej związanej ze świadczeniem usług płatniczych, o której mowa w Ustawie, w stosunku do Spółki i podmiotów którymi Spółka będzie się posługiwać. Z uwagi na warunki świadczenia Usługi Przelewy24 w ramach Allegro, odwołanie powyższej zgody jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ramowej w trybie natychmiastowym.

7.9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez PayPro danych osobowych Użytkowników, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i dalszym przetwarzaniem, zawarte są w informacji zamieszczonej na stronie internetowej <https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny-uzytownicyAllegro>.

ARTYKUŁ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

8.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

8.2. Reklamację można złożyć w formie:

a. w formie pisemnej – na adres korespondencyjny PayPro, o którym mowa w artykule 1.1 lub bezpośrednio w tej jednostce;

b. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu: +48616429344 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), albo osobiście do protokołu podczas wizyty Użytkownika w siedzibie PayPro oraz w jednostkach organizacyjnych PayPro prowadzących obsługę klientów w jednostce, o której mowa w ust. a. powyżej;

c. w formie elektronicznej - na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl lub poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem <http://przelewy24.pl/kontakt/reklamacja>.

8.3. Reklamacja złożona do PayPro powinna zawierać co najmniej: numer płatności, kwotę płatności, tytuł płatności, datę płatności, adres e-mail a także inne dane które mogą usprawnić proces rozpatrywania reklamacji, w szczególności imię i nazwisko posiadacza użytego do płatności instrumentu płatniczego, nazwę banku, numer rachunku bankowego, nazwę i numer karty płatniczej oraz powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w Transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

8.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayPro zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.5. PayPro rozpoznaje reklamację bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zwłaszcza gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez PayPro współdziałania z bankiem lub inną instytucją pośredniczącą, które współpracowały z nim

przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu jednak nie dłużej niż do 35 dni roboczych licząc od dnia wpływu reklamacji. PayPro informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wyjaśniając przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

8.6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayPro w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną, o ile Użytkownik złożył wniosek o takie doręczenie odpowiedzi w formie elektronicznej. Podając w swojej reklamacji adres e-mail Użytkownik wnosi i wyraża zgodę na udzielenie przez PayPro odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten wskazany adres e-mail. Jednakże na wyraźne żądanie reklamującego, pod warunkiem podania przez niego niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, operator płatności udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozpatrzenia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

8.7. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z PayPro, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie PayPro, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć PayPro, kopie dokumentów dotyczących realizacji Transakcji, w ramach której Użytkownik przyjął płatność dokonaną kartą płatniczą, w tym: kopię potwierdzenia nadania zamawianej przez Kupującego przesyłki lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.

8.8. Użytkownik może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie PayPro do organu sprawującego nadzór nad PayPro.

8.9. PayPro nie jest adresatem i nie rozpatruje:

a. reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Sprzedającego zobowiązania wobec Kupującego związanego z zawartą pomiędzy nimi Transakcją,

b. reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Spółkę zobowiązań wobec Sprzedających lub Kupujących związanych z korzystaniem z Allegro, chyba że dotyczą one również Usługi Przelewy24.

8.10. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między Użytkownikiem a PayPro może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego na wniosek reklamującego:

a. przez Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, lub

b. przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

8.11. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko operatorowi płatności sądem tym jest Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być operator płatności, którego dane zostały szczegółowo wskazane w ust. 1.1 regulaminu.

ARTYKUŁ 9. ZASADY ZMIANY REGULAMINU USŁUGI PRZELEWY24

Zasady zmiany regulaminu Usługi Przelewy24

9.1. PayPro zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn:

- a. wydania przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej obowiązek zmiany regulaminu lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany;
- b. zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez PayPro, skutkującej koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
- c. poprawy przez PayPro poziomu bezpieczeństwa Użytkowników lub poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników;
- d. ulepszenia funkcjonalności oferowanych przez PayPro, o których mowa w artykule 5.1 wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach wykonywania usług;
- e. rozszerzenia zakresu Usługi Przelewy24 o nowe cechy tej Usługi;
- f. rozszerzenia oferowanych dla Użytkowników metod płatności w ramach Usługi Przelewy24 jeśli wprowadzenie nowej metody płatności wymagało będzie dostosowania postanowień regulaminu;
- g. zmiany umowy zawartej pomiędzy PayPro a Spółką, na podstawie której PayPro świadczy Usługę Przelewy24 dla Użytkowników;
- h. zmiany Regulaminu Allegro pociągającej za sobą konieczność dostosowania niniejszego regulaminu do zasad obowiązujących Użytkowników w ramach Allegro.

9.2. PayPro poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień niniejszego regulaminu, a tym samym informuje Sprzedającego o zmianach Umowy ramowej zawartej na jego podstawie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Informacja przekazana zostanie Użytkownikom na stronie Allegro w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci. Informacja może być przekazana Sprzedającym również w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji – a na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.24 – w formie poczty elektronicznej. Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian Umowy ramowej Sprzedający nie zgłosi PayPro sprzeciwu

wobec takich zmian, uznaje się, że Sprzedający wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdy Sprzedający zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres PayPro, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy ramowej w sposób określony w artykule 9.3, Umowa ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

9.3. Sprzedający ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ramowej w formie pisemnej na adres PayPro. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych Usług Przelewy24 dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Usługi Przelewy24.

ARTYKUŁ 10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Rezygnacja z Usługi Przelewy24 oraz zmiany po stronie Sprzedającego w Umowie ramowej

10.1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy ramowej zawartej na podstawie niniejszego regulaminu, Sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w artykule 1.1 lub na piśmie na adres korespondencyjny PayPro wskazany w artykule 1.1. Jednakże w przypadku skorzystania z Usługi Przelewy24 i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa Przelewy24 będzie wykonywana na jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu Allegro.

10.2. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ramowej w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej PayPro wskazany w artykule 1.1 lub na piśmie na adres PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

10.3. PayPro może wypowiedzieć Umowę ramową z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy. Ponadto PayPro może rozwiązać Umowę ramową z zachowaniem innego terminu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- a. braku możliwości wykonywania przez PayPro obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w tym nieprzekazania przez Sprzedającego we wskazanym przez PayPro terminie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
- b. gdy obowiązek taki nakładają na PayPro inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- c. wejścia w życie orzeczeń sądowych, decyzji, rekomendacji lub zaleceń GIIF, KNF lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów nadzorczych uniemożliwiających świadczenie usług;
- d. w przypadku uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub dopuszczenia się oszustwa przez Sprzedającego;

e. gdy Operator stwierdzi na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, że świadczenie Usług na rzecz Sprzedającego stanowi nieakceptowalne ryzyko, w szczególności w zakresie stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne,

f. w innych przypadkach wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ramowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub o rozwiązaniu umowy z zachowaniem innego okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia:

- w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
- w formie dokumentowej w postaci elektronicznej, poprzez wyświetlenie Oświadczenia w Serwisie Allegro w trakcie logowania do Konta
- na piśmie na wskazany przez Użytkownika adres.

10.3a. Umowa ramowa zawarta ze Sprzedającym będącym osobą fizyczną nie wygasa z chwilą śmierci tej osoby, ale: (a) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (będącego przedsiębiorcą) podlega regulacjom ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, natomiast (b) w miejsce zmarłego Sprzedającego nie prowadzącego takiego działania gospodarczej (niebędącego przedsiębiorcą) wstępują jego spadkobiercy, na zasadach wynikających z prawa spadkowego.

10.3b. Przeniesienie praw i obowiązków Sprzedającego wynikających z Umowy ramowej na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej zgody PayPro i – mając na uwadze art. 1.11 niniejszego Regulaminu – może nastąpić jedynie łącznie z przeniesieniem praw i obowiązków Sprzedającego jako użytkownika Serwisu Allegro wynikających z umowy ze Spółką. PayPro nie jest zobowiązane do wyrażenia takiej zgody. Zgoda PayPro nie jest jednak wymagana w przypadku gdy wynika to z przepisów prawa, na przykład w przypadkach o których mowa w art. 10.3a powyżej, albo w przypadku przekształcenia, połączenia, podziału spółki prawa handlowego.

10.3c. Zmiana po stronie Sprzedającego w Umowie ramowej, wiązać się będzie z koniecznością przeprowadzania wobec Użytkownika wstępującego w miejsce dotychczasowego Użytkownika, odpowiedniej Procedury Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika, w szczególności Dodatkowej procedury, o której mowa w art. 3.5e.

Odwołanie do Regulaminu Allegro

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w odniesieniu do definiowania użytych w niniejszym regulaminie terminów pisanych dużą literą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

Prawo właściwe

10.5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, który nie jest konsumentem a Spółką, oraz umowy pomiędzy Użytkownikiem, który nie jest konsumentem a PayPro, której przedmiotem są usługi świadczone przez PayPro, w ramach Usługi Przelewy24 na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, jest prawo polskie.

Postanowienia przejściowe

10.6. W związku ze zmianami, o których mowa w art. 10.7 wprowadzającymi między innymi postanowienia dotyczące relacji o charakterze trwałym albo okazjonalnym, ustala się, że dotychczasowe relacje wynikające z Umów Ramowych zawartych przed dniem opublikowania zmian, o którym mowa w art. 10.7, to jest przed dniem 03.01.2022 r., z chwilą wejścia w życie zmian zgodnie z art. 10.7 lit. b), traktowane są jako:

a) okazjonalne – wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający pomimo uprzedniego zawarcia jednej lub kilku Umów ramowych, w zakresie żadnej z tych umów nie zakończył do tego dnia wejścia zmian w 03.03.2022r.) dotychczasowej procedury Identyfikacji i Weryfikacji i nie przeprowadzono dla niego żadnej transakcji płatniczej w zakresie którejkolwiek z tych umów;

b) trwałe – we wszystkich pozostałych przypadkach.

10.7. Postanowienia artykułów: 1.6, 1.6a - 1.6j, 1.10, 3.1, 3.5, 3.5a - 3.5e, 5.3, 5.4a, 5.11b lit. c., 7.1, w nowym brzmieniu wskazanym powyżej w treści Regulaminu, obowiązują:

a) od dnia ich opublikowania, to jest od dnia 03.01.2022 r. – w stosunku do nowych Umów Ramowych, zawartych po opublikowaniu tych zmian;

b) od dnia 03.03.2022 r., to jest po upływie okresu, o którym mowa w art. 9.2. powyżej – w stosunku do dotychczasowych Umów Ramowych, zawartych przed opublikowaniem tych zmian; a do tego czasu zmieniane postanowienia zachowują dotychczasowe brzmienie, które zostało wskazane w art. 10.8. poniżej.

10.8. Dotychczasowe brzmienie artykułów zmienianych, o których mowa w art. 10.7:

a) art. 1.6: Umowa ramowa pomiędzy PayPro a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu Usługi Przelewy24, przy czym akceptacja ta następuje poprzez akceptację Regulaminu Allegro, w związku z zawarciem przez tego Sprzedającego ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie Allegro.

b) art. 1.10: Korzystanie z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24 przez Sprzedającego, który zawarł Umowę ramową, w szczególności możliwość korzystania z narzędzia rozliczeniowego wymaga pozytywnego przejścia procedury Identyfikacyjnej i Weryfikacyjnej Użytkownika, o której mowa w artykule 3 przed wykonaniem pierwszej transakcji płatniczej, w tym wykonania przelewu weryfikacyjnego na potrzeby procesu Identyfikacji i Weryfikacji. Do czasu spełnienia warunków korzystania z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24, PayPro w ramach umowy ramowej zawartej ze Sprzedającym, udostępni jedynie funkcjonalność warunkowego przyjmowania dla Sprzedającego wpłat

od Kupujących w ramach Ofert, dla których Spółka udostępni usługę Raty Od.Nowa, usługę płatności odroczonych Allegro Zapłać Później oraz usługę Allegro Pay. Udostępnienie i wypłata Sprzedającemu wpłaconych w ten sposób środków nastąpi dopiero po spełnieniu opisanych wyżej warunków korzystania z pełni funkcjonalności Usługi Przelewy24. W razie niespełnienia przez Sprzedającego tych warunków w terminie określonym w regulaminie usługi Raty Od.Nowa i regulaminie usługi Allegro Zapłać Później lub Allegro Pay – środki te zostaną zwrócone Kupującemu - na co Sprzedający wyraża zgodę zawierając z PayPro umowę ramową.

c) art. 3.1: Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w związku z zawarciem Umowy ramowej dotyczącej Usługi Przelewy24 oraz w trakcie jej wykonywania PayPro prowadzić będzie kwalifikację wiarygodności finansowej zgodnie z art. 10 Ustawy, ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jak również PayPro stosuje środki bezpieczeństwa przewidziane w przepisach prawa i w związku z tym może zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Sprzedającego do danej grupy ryzyka. PayPro dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi Przelewy24. W uzasadnionych przypadkach PayPro zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności.

d) art. 3.5: Sprzedający zobowiązany jest przejść identyfikację i weryfikację, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Identyfikacją i Weryfikacją Użytkownika”. W tym celu Spółka udostępnia PayPro dane podstawowe, o których mowa w artykule 7.1., a Sprzedający powinien zasilić rachunek płatniczy wskazany przez PayPro kwotą 1,01 zł z rachunku płatniczego Sprzedającego, o którym mowa w artykule 5.3. Powyższa kwota jest w całości zwracana przez PayPro na rachunek płatniczy Sprzedającego, z którego została wpłacona. PayPro może również przeprowadzić rozszerzoną Identyfikację i Weryfikację Użytkownika na podstawie procedury przewidzianej w przepisach prawa umożliwiającej PayPro żądania od Sprzedającego w tym celu podania innych niezbędnych danych identyfikacyjnych i weryfikacyjnych. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez Sprzedającego rachunku płatniczego, o którym mowa w artykule 5.3.

e) art. 5.3: Celem dokonania wypłaty, o której mowa w artykule 5 Sprzedający powinien wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach Allegro. Wypełniając formularz konfiguracyjny Sprzedający podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres (dla Konta Firma nazwa firmy), adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego w formacie IBAN (w tym dla formatów z prefiksem innym niż PL – z podaniem prawidłowego kodu SWIFT) lub identyfikator rachunku prowadzonego na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej, na który będą przekazywane środki zaewidencjonowane w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez PayPro. W ramach rozszerzonej Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika, o której mowa w artykule 3.5. PayPro może żądać także innych danych Sprzedającego. Dane Sprzedającego wskazane powyżej powinny być zgodne z danymi posiadacza rachunku bankowego lub odpowiednio posiadacza rachunku w innej instytucji płatniczej, z którego nastąpi wpłata związana z Identyfikacją i Weryfikacją Sprzedającego. W przypadku Konta Junior możliwe jest wskazanie w powyższym formularzu danych opiekuna prawnego Użytkownika tego Konta.

f) art. 5.11b. lit. c.: jeżeli w terminach:

- do 7 dni w ramach Transakcji objętej odstąpieniem lub;
- do 14 dni w ramach Transakcji objętej wnioskiem o zwrot w związku z reklamacją,

jeżeli w terminie 2 dni - z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia zgodnie ze zdaniem drugim niniejszego punktu - od przekazania do PayPro informacji o otrzymaniu przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej od Kupującego, Sprzedający niełoży ani dyspozycji, o której mowa w lit. a) powyżej, ani dyspozycji, o której mowa w lit. b) powyżej, PayPro będzie upoważnione, po upływie tego terminu, do wykonania dyspozycji automatycznego zwrotu kwoty odpowiadającej całości kwoty tej Transakcji, z którą związane jest to Wstrzymanie Wypłaty.

g) art. 7.1: Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, login Użytkownika oraz inne dane, o których mowa w artykule 5.3 oraz artykule 6.7 udostępniane są przez Spółkę PayPro, w celu świadczenia Usługi Przelewy24, a także w celu wypełnienia przez PayPro obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Załącznik nr 7C

Załącznik nr 7C. Regulamin Usługi Allegro Finance

Spis treści

- ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
- ARTYKUŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALLEGRO FINANCE
- ARTYKUŁ 3. PROCEDURA IDENTYFIKACYJNA I WERYFIKACYJNA
- ARTYKUŁ 4. SZCZEGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI ALLEGRO FINANCE NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ
- ARTYKUŁ 5. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
- ARTYKUŁ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
- ARTYKUŁ 7. ZASADY ZMIANY REGULAMINU USŁUGI ALLEGRO FINANCE
- ARTYKUŁ 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
- ARTYKUŁ 9. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU
- ARTYKUŁ 10. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI INICJOWANIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH

ARTYKUŁ 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (zwanej dalej: „Ustawą”) przez Allegro Finance sp. z o.o. w ramach Allegro na rzecz jego Użytkowników. W szczególności, niniejszy regulamin określa zasady:

- a. dokonywania wypłat środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego przez operatora płatności w ramach Umowy ramowej o usługę płatniczą w rozumieniu Ustawy,
- b. pośredniczenia w wykonaniu Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym oraz Sprzedającym a Kupującym na Allegro,
- c. obsługi płatności prowizji i opłat przez Użytkowników na rzecz Spółki,
- d. obsługi innych płatności realizowanych w serwisie Allegro.

Określenia niezdefiniowane w niniejszym regulaminie a zapisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro oraz jego załącznikach.

Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę Allegro Finance

1.1. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Allegro Finance” na rzecz Użytkowników jest Allegro Finance sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814511, o kapitale zakładowym wynoszącym 2.750.000,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 7792511167, zwana dalej „Allegro Finance”. Allegro Finance realizując Usługę Allegro Finance występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy. Allegro Finance może wykonywać czynności objęte Usługą Allegro Finance przy współpracy z innymi instytucjami płatniczymi. Organem sprawującym nadzór nad Allegro Finance jest Komisja Nadzoru Finansowego. Allegro Finance została wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego jako krajowa instytucja płatnicza pod numerem IP58/2023. Głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki Allegro Finance sp. z o.o., adres do korespondencji: ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań, adres poczty elektronicznej: kontakt@allegrofinance.pl.

Opis podstawowych cech Usługi Allegro Finance

1.2. Usługa Allegro Finance dla Sprzedającego polega na:

- a. zaewidencjonowaniu na narzędziu rozliczeniowym prowadzonym dla Sprzedającego środków pieniężnych od Kupującego (z wykorzystaniem udostępnionych Kupującemu kanałów płatności) lub Dostawcy pobranych przez niego od Adresata w związku z realizacją Usługi oraz przekazaniu ich odbiorcy - Sprzedającemu;
- b. dokonywaniu wypłat środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego oraz wszelkich działaniach niezbędnych do prowadzenia tego narzędzia rozliczeniowego;
- c. możliwości skorzystania z usługi płatniczej mającej na celu umożliwienie Użytkownikom dokonywania płatności prowizji i opłat na rzecz Spółki z tytułu usług świadczonych przez Spółkę w ramach serwisu Allegro, lub innych płatności dokonywanych w ramach serwisu Allegro;
- d. pośredniczenia w wykonaniu transakcji płatniczej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na Allegro poprzez udostępnienie Sprzedającemu możliwości wykonania zwrotu otrzymanej płatności.

1.2a. Usługa świadczona przez Allegro Finance dla Kupującego polega na pośredniczeniu w wykonaniu Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na Allegro poprzez udostępnienie Kupującemu narzędzi umożliwiających dokonanie płatności u dostawcy Kupującego (np. w banku prowadzącym dla Kupującego rachunek bankowy).

1.2b. Usługa Allegro Finance w zakresie obsługi, o której mowa w art. 1.2 lit. c) stanowi usługę płatniczą polegającą na umożliwieniu akceptowania instrumentów płatniczych Użytkowników mających zamiar dokonać płatności prowizji, opłat lub innego rodzaju płatności oraz wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika Prowizji za pośrednictwem Spółki lub innego dostawcy, w szczególności polegającą na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu

płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami.

1.3. Warunkiem wykonania usługi płatniczej, o której mowa w artykule 1.2 powyżej, dla konkretnej transakcji płatniczej jest istnienie zobowiązania pieniężnego odpowiednio: pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi w związku z umową zawartą w ramach Transakcji (w tym z tytułu zwrotu płatności), Darowizną, o której mowa w Załączniku nr 17 do Regulaminu Allegro lub po stronie Dostawcy względem Sprzedającego, wynikającego z pobrania środków od Adresata w związku z Usługą realizowaną w oparciu o Usługę Dostawy zamówioną przez Sprzedającego, pomiędzy Użytkownikiem a Spółką z tytułu zobowiązania pieniężnego Użytkownika wynikającego z Regulaminu Allegro, pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim świadczącym usługi w ramach Allegro.

1.4. Usługa Allegro Finance dla Sprzedających obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2 prowadzona jest na podstawie umowy ramowej, w rozumieniu Ustawy, dalej „Umowa ramowa”, której postanowienia zawiera niniejszy Załącznik.

1.5. Zawarcie pomiędzy Allegro Finance a:

a. Sprzedającym Umowy ramowej następuje z chwilą zakończenia dwuetapowej procedury zawierania umowy. W pierwszej kolejności wymagana jest akceptacji regulaminu Usługi Allegro Finance przy czym akceptacja ta następuje poprzez akceptację Regulaminu Allegro, w związku z zawarciem przez tego Sprzedającego ze Spółką umowy o świadczenie usług w ramach Allegro na warunkach określonych w Regulaminie Allegro-;

b. Kupującym umowy o wykonanie jednorazowej transakcji płatniczej następuje poprzez procesowanie transakcji za pośrednictwem Allegro Finance, o czym Kupujący informowany jest na etapie wybierania metody płatności.

1.6. Akceptacja regulaminu Usługi Allegro Finance następuje poprzez wyrażenie zgody w formach udostępnianych Użytkownikom w ramach Allegro.

1.7. Treść niniejszego regulaminu, w tym Umowy ramowej, dostępna jest na stronie internetowej <https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/7c>, w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.

1.8. Akceptując niniejszy regulamin, Użytkownik wyraża zgodę aby informacje zawarte w niniejszym regulaminie były zamieszczone na wskazanej wyżej stronie internetowej przed zawarciem Umowy ramowej, stanowiąc w ten sposób udostępniony każdemu Użytkownikowi projekt Umowy ramowej. Treść Umowy ramowej, dostępna jest na stronie internetowej przez cały okres jej obowiązywania i w ten sposób jest dostępna dla Użytkowników.

1.9. Drugim etapem wymaganym do zawarcia umowy ramowej jest pozytywne przejście procedury Identyfikacyjnej i Weryfikacyjnej Sprzedającego, o której mowa w artykule 3.

1.10. Umowa ramowa o świadczenie Usługi Allegro Finance dla Sprzedających zawarta jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż czas obowiązywania umowy określonej w artykule 2.5 Regulaminu Allegro. Rozwiązanie umowy ze Spółką określonej w artykule 2.5 Regulaminu Allegro skutkuje jednocześnie rozwiązaniem Umowy ramowej zawartej z Allegro Finance.

1.11. Korzystanie przez Użytkowników z Usługi Allegro Finance nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w ramach Usługi Allegro Finance nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego. Środki pieniężne w ramach Usługi Allegro Finance nie są oprocentowane.

1.12. W ramach Usługi Allegro Finance transferowanie (wypłata) środków zaewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym prowadzonym na rzecz Sprzedającego dokonywana jest wyłącznie w drodze przelewu na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy, o którym mowa w artykule 4.4.

1.13. W ramach świadczonej przez siebie usługi Allegro Finance posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.

1.14. W celu korzystania z Usługi Allegro Finance niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz dostęp do rachunku płatniczego prowadzonego przez instytucję mającą siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1.15. Ilekcioć w niniejszym regulaminie określany jest termin w dniach roboczych, przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.16. Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą Allegro Finance są dokonywane w walucie wyjściowej, określonej przez Sprzedającego, w momencie wystawiania Oferty ("Waluta Bazowa"), Walucie Konwersji (jak zdefiniowanej poniżej) lub innej udostępnionej przez Allegro Finance.

1.16a. Sprzedający może zdecydować, aby wypłaty zgromadzonych na narzędziu rozliczeniowym środków, następowały w jednej z przewidzianych przez Allegro Finance walut, odmiennej od Waluty Bazowej, w drodze usługi konwersji ("Waluta Konwersji"), udostępnionej przez Allegro Finance. Wypłata w ramach Waluty Konwersji może być zrealizowana na rachunek IBAN wyłącznie z prefiksem kraju odpowiadającym Walucie Konwersji. Wypłata w EUR może być zrealizowana na dowolny rachunek bankowy Sprzedającego z zastrzeżeniem art. 4.7 i 4.8 poniżej.

1.16b. W przypadku wypłat środków wymagających przeliczenia waluty (wypłata w Walucie Konwersji), kurs konwersji obliczany jest w oparciu o "Kurs Bazowy" powiększony o narzut Allegro Finance.

Jako Kurs Bazowy przyjmuje się referencyjny kurs wymiany euro ogłaszany przez Europejski Bank Centralny (EBC). W przypadku par walutowych nieobejmujących euro, Kurs Bazowy ustalany jest na podstawie kursów EBC dla walut składowych (cross-rate).

Narzut doliczany do Kursu Bazowego obejmuje marżę Allegro Finance oraz koszty ponoszone na rzecz zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Całkowity koszt przewalutowania jest prezentowany

Sprzedającemu jako wartość procentowa narzutu w stosunku do Kursu Bazowego EBC (model "EBC + %").

1.16c. Kurs konwersji prezentowany Sprzedającemu w momencie zlecenia wypłaty (lub w momencie realizacji wypłaty automatycznej) jest kursem ostatecznym. Zaoferowany kurs uwzględnia już marżę Allegro Finance, co oznacza, że Sprzedający nie ponosi żadnych dodatkowych, ukrytych opłat ani prowizji związanych z usługą wymiany walut ponad kurs zaprezentowany.

Kurs konwersji faktycznie zastosowany do danej wypłaty jest każdorazowo ujawniany w historii transakcji Sprzedającego. Dodatkowo, Allegro Finance zapewnia w panelu Sales Center dostęp do historycznych danych dotyczących Kursów Bazowych EBC oraz zastosowanych narzutów dla każdego dnia, umożliwiając Sprzedającemu weryfikację kosztów przewalutowania.

1.17. Każdej transakcji płatniczej wykonywanej w ramach Usługi Allegro Finance nadany zostaje niepowtarzalny numer płatności, dalej „Identyfikator płatności”.

Statusy realizacji Usługi Allegro Finance

1.18. Informacje dotyczące realizacji Usługi Allegro Finance oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Sprzedającego dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika w Allegro. Informacje, o których mowa powyżej, udostępniane są w sposób umożliwiający Użytkownikowi przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci. Użytkownik akceptując Regulamin Allegro wyraża zgodę na powyższy sposób przekazywania informacji o transakcjach płatniczych.

Nieautoryzowane transakcje płatnicze

1.19. W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Użytkownicy zobowiązani są nie udostępniać danych dostępowych do Konta (login, hasło) osobom trzecim albowiem dane te umożliwiają korzystanie z funkcjonalności Konta, w tym składanie zleceń wypłat czy realizacji wysyłek za pobraniem w ramach Usług, o których mowa w Załączniku nr 16 do Regulaminu Allegro.

1.20. Użytkownicy zobowiązani są zgłaszać niezwłocznie Allegro Finance stwierdzenie utraty, albo nieuprawnionego użycia danych identyfikacyjnych umożliwiających złożenie zlecenia płatniczego. Zgłoszenia należy kierować w sposób określony w artykule 1.21 i 1.22 w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana. Jeżeli Użytkownik nie dokona zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, roszczenia Użytkownika względem Allegro Finance z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych wygasają.

Kontakt z Allegro Finance

1.21. Pierwotnym językiem, w którym Allegro Finance porozumiewa się z Użytkownikami jest język polski. W tym języku sformułowane są wszystkie dokumenty kształtujące relacje pomiędzy Użytkownikami a

Allegro Finance. W zakresie tłumaczeń oraz innych wersji językowych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia art. 20 Regulaminu Allegro.

1.22. Wszelką korespondencję Użytkownika adresowaną do Allegro Finance należy kierować w formie pisemnej na adres Allegro Finance lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: <https://allegro.pl/Contact2/Contact2.php> z wyjątkiem reklamacji i oświadczeń wypowiedzeniu umowy, dla których sposób i forma komunikacji została osobno opisana w niniejszym regulaminie. Wszelka korespondencja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką występuje Użytkownik w Allegro oraz opis zgłoszenia. Korespondencja drogą elektroniczną co do zasady odbywa się z wykorzystaniem adresu email przypisanego do Konta danego Użytkownika.

1.23. Na żądanie złożone przez Użytkownika, zgłoszone w sposób określony w artykule 1.22 niniejszy regulamin dostarczany jest przez Allegro Finance oraz Spółkę w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji, a na wniosek i za zgodą Użytkownika pocztą elektroniczną.

Koszty związane z korzystaniem z Usługi Allegro Finance

1.24. Użytkownik nie ponosi na rzecz Allegro Finance opłat za korzystanie z Usługi Allegro Finance. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Allegro Finance z tytułu realizacji Usługi Allegro Finance w Allegro nastąpi na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Spółką a Allegro Finance. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z realizacją Usługi Allegro Finance na mocy umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami usług płatniczych (bank), a także ponoszenia kosztów transmisji poprzez sieć Internet danych związanych z korzystaniem z Usługi Allegro Finance.

1.25. Sprzedający ma zapewniony w ramach Konta w Allegro stały dostęp do elektronicznej historii operacji związanych z Usługą Allegro Finance dotyczących tego Sprzedającego za ostatnie 24 miesiące, Sprzedający może uzyskać dane wykraczające poza ten okres w formie elektronicznej wyłącznie na pisemne żądanie skierowane do Allegro Finance.

ARTYKUŁ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ALLEGRO FINANCE

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej

2.1. Jeżeli rachunek płatniczy Allegro Finance jako dostawcy Sprzedającego został uznany zgodnie z art. 54 Ustawy, Allegro Finance ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. W takim wypadku Allegro Finance, niezwłocznie udostępnia Sprzedającemu kwotę transakcji płatniczej.

Odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego

2.2. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, za którą Allegro Finance nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z ust. 2.1 powyżej, odpowiedzialność wobec płatnika

ponosi jego dostawca usług płatniczych. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia art. 144 ust. 2 Ustawy.

Działania Allegro Finance

2.3. Allegro Finance podejmuje na wniosek Użytkownika niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia Użytkownika o ich wyniku, przy czym czynności te są dla odbiorcy bezpłatne.

2.4. Odpowiedzialność Allegro Finance ponoszona zgodnie z art. 144 i art. 145 Ustaw obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi został obciążony Użytkownik w rezultacie niewykonania lub nienależytego, w tym opóźnionego, wykonania transakcji płatniczej przez Allegro Finance.

2.5. Allegro Finance nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek płatniczy wskazany przez Sprzedającego na zasadach określonych w artykule 4 spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Sprzedającego, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego.

2.6. Allegro Finance nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą Allegro Finance. Allegro Finance, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług w ramach Allegro oraz wypłacalność Kupujących.

2.7. Allegro Finance nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji wypłaty środków na rachunek płatniczy Sprzedającego, o którym mowa w artykule 4.4 wynikłe z przyczyn powstałych po złożeniu do banku przez Allegro Finance polecenia przelewu.

ARTYKUŁ 3. PROCEDURA IDENTYFIKACYJNA I WERYFIKACYJNA

3.1. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w związku z ubieganiem się o zawarcie Umowy ramowej dotyczącej Usługi Allegro Finance lub w trakcie jej wykonywania Allegro Finance prowadzić będzie kwalifikację wiarygodności finansowej zgodnie z art. 10 Ustawy oraz ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Allegro Finance stosuje środki bezpieczeństwa przewidziane w przepisach prawa i w związku z tym może zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Sprzedającego do danej grupy ryzyka. W uzasadnionych przypadkach Allegro Finance zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności.

3.2. W przypadku ograniczenia funkcjonalności poprzez zawieszenie Konta Sprzedającego w serwisie Allegro lub podjęcia działań, o których mowa w art. 2.12 lub 8.2 Regulaminu Allegro świadczenie Usługi Allegro Finance będzie zawieszone. Ponadto Allegro Finance może dokonać wstrzymania przekazania środków Sprzedającemu w następujących przypadkach:

- a. korzystania przez Sprzedającego z Usługi Allegro Finance w celu złamania lub obejścia prawa oraz reguł uczciwego obrotu lub niniejszego regulaminu,
- b. nieuprawnionego korzystania z Usługi Allegro Finance przez Użytkownika lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Sprzedającego,
- c. nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego,
- d. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu,
- e. podejrzenia prania pieniędzy.

3.3. Sprzedający zobowiązany jest przejść procedurę Rejestracji na Allegro oraz aktywacji konta opisaną w art. 2.6 Regulaminu Allegro. Sprzedający zobowiązany jest nadto przejść identyfikację i weryfikację, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „Identyfikacją i Weryfikacją Użytkownika”. Spółka udostępnia Allegro Finance dane Sprzedającego, uzyskane w procesie „Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika”. Allegro Finance może również przeprowadzić rozszerzoną Identyfikację i Weryfikację Sprzedającego na podstawie procedury przewidzianej w przepisach prawa umożliwiającej Allegro Finance żądanie od Sprzedającego w tym celu podania innych niezbędnych danych identyfikacyjnych i weryfikacyjnych. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany przez Sprzedającego rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 4.4.

3.3a. Spółka w celu umożliwienia wykonania Transakcji udostępni Allegro Finance dane identyfikacyjne Użytkowników (np. imię, nazwisko, nazwa firmy), dane teleadresowe (np. ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu, dane podane na formularzu dostawy) i dane o transakcji (przedmiocie, warunkach lub przebiegu Transakcji oraz dane o postępowaniu reklamacyjnym w przypadku konieczności zwrotu środków).

3.4. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, niniejszej umowy oraz Regulaminu Allegro.

3.5. Na zasadach opisanych w art. 3.6 poniżej Allegro Finance może zastosować ograniczenie funkcjonalności Usługi Allegro Finance, na rzecz Sprzedającego, która może polegać na:

- a. wstrzymywaniu wypłat środków pochodzących z transakcji wykonywanych w ramach Usługi Allegro Finance lub
- b. odmowie wykonywania transakcji w ramach Usługi Allegro Finance.

W przypadku zawieszenia Konta Użytkownika na podstawie art. 2.12 Regulaminu Allegro lub podjęcia działań, o których mowa w art. 8.4 Regulaminu Allegro, Allegro Finance może dokonać całkowitej blokady narzędzia rozliczeniowego (tj. zawieszenia Usługi Allegro Finance w całości), przez czas trwania sankcji dotyczących tego Konta.

3.6. Allegro Finance wstrzymuje wypłaty lub odmawia wykonywania transakcji Użytkownikowi w następujących przypadkach:

- a. zmiany uprzednio ustalonych podczas weryfikacji danych Użytkownika – do czasu przeprowadzenia wymaganej, ponownej weryfikacji danych Użytkownika,
- b. braku możliwości przeprowadzenia okresowej aktualizacji danych Użytkownika, wynikającej z przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – do czasu przeprowadzenia wymaganej, ponownej weryfikacji danych Użytkownika,
- c. podania przez Użytkownika nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego – do czasu sprostowania tych danych przez Użytkownika,
- d. w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu, skutkujących koniecznością dokonania blokady narzędzia rozliczeniowego – na czas trwania ograniczeń wynikających z tego zawiadomienia lub decyzji,
- e. podejrzenia prania pieniędzy - w takim przypadku Allegro Finance zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF lub innych uprawnionych organów władzy publicznej,
- f. w sytuacji gdy Allegro Finance poweźmie na podstawie posiadanych danych oraz przeprowadzonej analizy ryzyka w oparciu o narzędzie monitoringowe, uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji – na czas niezbędny do ich wyjaśnienia.

3.7. Świadczenie Usługi Allegro Finance dla Sprzedającego poprzedzone jest w każdym przypadku przeprowadzeniem weryfikacji Sprzedającego. Weryfikacja Sprzedającego obejmować może:

- a. weryfikację uproszczoną, która stosowana jest w odniesieniu do Sprzedających, którzy zamierzają dokonywać na Allegro wyłącznie okazjonalnej sprzedaży („Weryfikacja Uproszczona”). Weryfikacja Uproszczona obejmuje przeprowadzenie przez Allegro Finance weryfikacji, w szczególności w oparciu o uzyskane od Spółki podstawowe dane Sprzedającego (w tym pozyskane przez Spółkę w procesie aktywacji konta na Allegro w sposób opisany w art. 2.6. Regulaminu Allegro) oraz rejestry dotyczące stosowania krajowych lub międzynarodowych środków ograniczających,
- b. weryfikację pełną („Weryfikacja Pełna”), która stosowana jest w odniesieniu do Sprzedającego innego niż określony w pkt a. powyżej, a także Sprzedającego, który, z uwagi na charakter działalności Sprzedającego oraz wyniki przeprowadzonej przez Allegro Finance oceny ryzyka, musi zostać poddany Weryfikacji Pełnej zgodnie z wymogami obowiązującymi Allegro Finance na podstawie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja Pełna może obejmować również reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych i przeprowadzana jest przez Allegro Finance w oparciu o:

- i. informacje wskazane w pkt. a. powyżej,

- ii. informacje i dokumenty pozyskane od Sprzedającego (w tym w toku świadczenia dla niego usług), jego reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych, niezbędne do weryfikacji Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi Allegro Finance procedurami z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- iii. informacje udostępnione przez podmioty zewnętrzne, z którymi Spółka współpracuje, w tym podmioty, które odebrały zgodę na przekazanie Spółce Danych Osobowych,
- iv. informacje ze źródeł publicznie dostępnych obejmujących m.in.: dane publikowane przez organy administracji i sądy (np. rejestry gospodarcze, nieskuteczne egzekucje komornicze, upadłości, zakazy prowadzenia działalności gospodarczej), dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz dotyczące stosowania krajowych i międzynarodowych środków ograniczających,
- v. informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych lub wspierających stosowanie krajowych lub międzynarodowych środków ograniczających.

3.8. W przypadkach określonych w Regulaminie, w celu umożliwienia dalszego korzystania z Usługi Allegro Finance Sprzedającemu, który uprzednio zweryfikowany został jedynie w ramach Weryfikacji Uproszczonej, może zostać przeprowadzona weryfikacja uzupełniająca („Weryfikacja Uzupełniająca”). Weryfikacja uzupełniająca przeprowadzana jest przez Allegro Finance w oparciu o informacje i dokumenty określone w artykule 3.7 lit. b pkt ii Regulaminu. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania Weryfikacji Uzupełniającej, do czasu jej pomyślnego wykonania, Sprzedający nie może zlecić wypłaty z narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez Allegro Finance dla Sprzedającego na rachunek bankowy Sprzedającego lub rachunek prowadzony dla Sprzedającego w innej instytucji płatniczej.

3.9. Allegro Finance może przeprowadzić dodatkową weryfikację Sprzedającego („Weryfikacja Dodatkowa”), w stosunku do którego przeprowadzono Weryfikację Pełną lub Weryfikację Uzupełniającą lub Weryfikację Uproszoną, w przypadku zaistnienia takiej konieczności zgodnie z obowiązującymi Allegro Finance procedurami z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w związku z okolicznościami towarzyszącymi świadczeniu usług płatniczych lub potrzebą aktualizacji uprzednio zgromadzonych danych.

ARTYKUŁ 4. SZCZEGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI ALLEGRO FINANCE NA PODSTAWIE UMOWY RAMOWEJ

4.1. Allegro Finance świadcząc Usługę Allegro Finance na rzecz Sprzedającego na podstawie Umowy ramowej prowadzi dla Sprzedającego narzędzie rozliczeniowe. Środki zaewidencjonowane na narzędziu rozliczeniowym wypłacane są Sprzedającemu na rachunek płatniczy wskazany przez Sprzedającego o którym mowa w artykule 4.4 nie później niż do końca następnego dnia roboczego przypadającego po dniu otrzymaniu zlecenia płatniczego od Dostawcy.

4.2. Usługa Allegro Finance umożliwia Sprzedającym ponadto:

w ramach realizacji umowy ramowej:

- a. dostęp do informacji o historii wpłat dokonanych przez Kupujących,
- b. zwrot Kupującemu wpłaconych przez niego środków - jedynie pod warunkiem dostępności i zaewidencjonowania w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego środków w wysokości wystarczającej do realizacji takiej dyspozycji zwrotu (nie dotyczy środków pieniężnych przekazanych przez Dostawcę, a pobranych przez niego od Adresata w związku z realizacją Usługi oraz udostępnionych Sprzedającemu);

jako pojedyncze transakcje płatnicze realizowane na zlecenie akceptanta innego niż Sprzedający:

- c. obsługę płatności prowizji i opłat przez Użytkowników na rzecz Spółki,
- d. obsługę innych płatności realizowanych przez Użytkowników w związku z usługami oferowanymi w ramach Allegro.

4.2a. Sprzedający, który chce zrealizować zwrot dla Kupującego, ale nie posiada wystarczających środków w ramach narzędzia rozliczeniowego, może dokonać w tym celu wpłaty za pomocą metod płatności udostępnionych przez Allegro Finance. Kwota wpłacona przez Sprzedającego może zostać wykorzystana wyłącznie na realizację zwrotu do Kupującego. Wpłata ta jest realizowana na zasadzie pojedynczej transakcji płatniczej.

4.2b. W przypadkach wskazanych w artykule 5.12 pkt a i 5.13 pkt a Regulaminu Allegro, o ile wpłata, która miałyby zostać zwrócona Kupującemu w związku z takim odstąpieniem została zrealizowana w ramach Usługi Allegro Finance, Sprzedający upoważnia niniejszym Spółkę do złożenia w jego imieniu, wobec Allegro Finance, dyspozycji zwrotu, o którym mowa w art. 4.2. lit. b), z zastrzeżeniem wskazanych tam warunków.

4.2c. W przypadkach wskazanych w artykule 2 ust. 7 Załącznika nr 22A, artykule 2 ust. 6 Załącznika nr 22B lub w artykule 2 ust. 7 Załącznika nr 22C do Regulaminu Allegro (w związku z obowiązkiem określonym w art. 5.12 pkt a. ppkt ii. Regulaminu Allegro) Sprzedający upoważnia Spółkę do składania w jego imieniu dyspozycji wobec Allegro Finance, dyspozycji zwrotu, o którym mowa w art. 4.2. lit. b), z zastrzeżeniem wskazanych tam warunków.

4.2d. W przypadku omyłkowego zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego, w szczególności skutek oczywistej pomyłki Allegro Finance lub innego uczestnika rozliczeń, Allegro Finance jest uprawnione do potrącenia tej kwoty ze środków zaewidencjonowanym na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. O dokonaniu korekty Allegro Finance informuje Sprzedającego zgodnie z art. 1.18 niniejszego regulaminu.

Moment otrzymania zlecenia przez Allegro Finance

4.3. W ramach Usługi Allegro Finance udostępniony zostaje Sprzedającemu instrument płatniczy o ograniczonej funkcjonalności umożliwiający mu dokonywanie transferu środków zaewidencjonowanych

na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony na rzecz Sprzedającego w innej instytucji płatniczej. Instrument płatniczy jest prowadzony w walucie PLN, CZK, EUR lub HUF. Wpłata każdorazowo obejmuje zapłaty za Towar lub inne usługi związane z Transakcją w Walucie Bazowej lub w Walucie Konwersji.

4.3a. Allegro Finance realizuje wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego dla waluty PLN nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego (d+1) oraz dla innych walut nie później niż w terminie do końca drugiego dnia roboczego (d+2) po otrzymaniu przez Allegro Finance zlecenia wypłaty od Sprzedającego. Momentem otrzymania zlecenia wypłaty jest:

a. moment, w którym zlecenie przekazane przez Sprzedającego zostało otrzymane przez Allegro Finance - w przypadku wypłat na żądanie. Sprzedający nie może odwołać zlecenia wypłaty na żądanie od momentu otrzymania go przez Allegro Finance,

b. początek dnia wskazanego przez Sprzedającego w formularzu konfiguracyjnym - w przypadku wypłat automatycznych Sprzedający może odwołać zlecenie wypłaty cyklicznej nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty wskazany przez Sprzedającego w zleceniu wypłaty cyklicznej.

W przypadku gdy Allegro Finance otrzymuje zlecenie wypłaty w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie wypłaty zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

Zakres informacji niezbędnych do realizacji wypłaty

4.4. Allegro Finance realizuje wypłaty na rachunek płatniczy Sprzedającego potwierdzony w procesie aktywacji Konta na Allegro w sposób opisany w art. 2.6. Regulaminu Allegro. Sprzedający może dodać kolejny rachunek do wypłaty podając w ustawieniach Allegro następujące dane: kraj banku oraz numer rachunku płatniczego w formacie IBAN, na który będą przekazywane środki (w tym dla formatów z prefiksem innym niż PL – z podaniem prawidłowego kodu SWIFT/BIC). Następnie Sprzedający powinien metodą udostępnioną przez Spółkę zweryfikować poprawność rachunku bankowego. Dane dodatkowo wskazanych rachunków Sprzedającego muszą być zgodne z danymi ustalonymi w procedurze aktywacji Konta tego Sprzedającego.

4.5. Wpłata wskazana w artykule 4 wywołuje skutki jeżeli do konfiguracji rachunku płatniczego na Koncie Sprzedającego użyte zostały prawidłowe dane identyfikacyjne (login i hasło).

Częstotliwość wypłat

4.6. Sprzedający w ramach funkcjonalności, o której mowa w artykule 4.1., może zlecić wypłatę środków zaewidencjonowanych zgodnie z poniższymi tabelami:

Waluta środków zaewidencjonowanych na narzędziu rozliczeniowym:

- **PLN**

Rachunek bankowy	wypłata jednorazowa (na żądanie) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna (wypłata automatyczna) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna lub jednorazowa w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na Walutę Konwersji
w formacie IBAN z prefiksem PL	dostępna	w cyklu dziennym tygodniowym lub miesięcznym Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 20 PLN.	dostępna z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a
w formacie IBAN z prefiksem innym niż PL	niedostępna	pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej równowartości 100 PLN oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot o równowartości 100 PLN i powyżej równowartości 100 PLN	dostępna zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a
Wirtualny rachunek bankowy PingPong, LianLian Global, WorldFirst, Payoneer. Prowadzony w banku z siedzibą w UE.	niedostępna	niedostępna	dostępna z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a.

- CZK

Rachunek bankowy	wypłata jednorazowa (na żądanie) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna (wypłata automatyczna) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna lub jednorazowa w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na Walutę Konwersji
w formacie IBAN z prefiksem CZ	dostępna	w cyklu dziennym tygodniowym lub miesięcznym	dostępna z przeliczeniem tej

		Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 100 CZK.	Waluty Bazowej na EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a.
w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ	niedostępna	pierwszego dnia miesiąca dla kwot poniżej równowartości 5000 CZK oraz pierwszego i czternastego dnia miesiąca dla kwot o równowartości 5000 CZK i powyżej równowartości 5000 CZK. Zlecenie przyjmowane jest również do realizacji każdego dnia pod warunkiem posiadania w ramach narzędzia rozliczeniowego środków o równowartości co najmniej 50 000 CZK. Niniejsza opcja wypłaty dostępna jest wyłącznie dla Sprzedających, którzy mieli aktywne ustawienia wypłat cyklicznych w CZK na rachunek w formacie IBAN z prefiksem innym niż CZ przed datą 28.03.2024.	dostępna zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a
Wirtualny rachunek bankowy PingPong, LianLian Global, WorldFirst, Payoneer. Prowadzony w banku z siedzibą w UE.	niedostępna	niedostępna	dostępna z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a.

- EUR

Rachunek bankowy	wypłata jednorazowa (na żądanie) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna (wypłata automatyczna) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna lub jednorazowa w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej
------------------	--	--	---

			Waluty Bazowej na Walutę Konwersji
Prowadzony w banku z siedzibą w UE	dostępna	w cyklu dziennym tygodniowym lub miesięcznym Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 10 EUR.	dostępna zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a
Wirtualny rachunek bankowy PingPong, LianLian Global, WorldFirst, Payoneer. Prowadzony w banku z siedzibą w UE	dostępna	w cyklu dziennym tygodniowym lub miesięcznym Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 10 EUR.	niedostępna

- **HUF**

Rachunek bankowy	wypłata jednorazowa (na żądanie) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna (wypłata automatyczna) w Walucie Bazowej	wypłata cykliczna lub jednorazowa w ramach wypłaty połączonej z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na Walutę Konwersji
w formacie IBAN z prefiksem HU	dostępna	w cyklu dziennym tygodniowym lub miesięcznym Warunkiem realizacji wypłaty automatycznej jest posiadanie w ramach narzędzia rozliczeniowego środków w dniu określonym w zleceniu automatycznym środków o równowartości co najmniej 2000 HUF.	niedostępna

w formie IBAN z prefiksem innym niż HU	niedostępna	niedostępna	dostępna zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a.
Wirtualny rachunek bankowy PingPong, LianLian Global, WorldFirst, Payoneer. Prowadzony w banku z siedzibą w UE.	niedostępna	niedostępna	dostępna z przeliczeniem tej Waluty Bazowej na EUR zgodnie z zasadami opisanymi w artykule 1.16a.

4.7. Warunkami wypłaty przez Sprzedającego środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunki zdefiniowane w artykule 4.6. są:

a. możliwość rozliczania wypłat w walucie udostępnionej przez Allegro Finance przez bank Sprzedającego, a w przypadku, gdy bank, o którym mowa powyżej nie rozlicza wpłat w walucie udostępnionej przez Allegro Finance zgromadzone środki nie będą mogły zostać wpłacone przez Allegro Finance do chwili zmiany rachunku przez Sprzedającego na bank rozliczający transakcje w walucie udostępnionej przez Allegro Finance; oraz

b. rachunek zdefiniowany w artykule 4.6. jest prowadzony przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę w jednym krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

4.8. Allegro Finance odmawia wykonania zlecenia wypłaty przez Sprzedającego środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego, jeżeli rachunek, o którym mowa w artykule 4.6. Regulaminu:

a. nie jest prowadzony przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

b. bank lub instytucja finansowa prowadząca ten rachunek nie rozlicza wpłat w walucie udostępnionej przez Allegro Finance.

4.9. W razie odmowy wypłaty środków, o której mowa w artykule 4.8. pkt a, Allegro Finance informuje Sprzedającego o odmowie oraz o konieczności zdefiniowania innego rachunku w celu wypłaty środków.

Przypadki Wstrzymania Wypłaty

4.14. W związku z umową zawartą pomiędzy Sprzedającym a Spółką na podstawie Regulaminu Allegro, Spółka zostaje upoważniona do przekazywania Allegro Finance zlecenia czasowego wstrzymania wypłaty środków pochodzących z poszczególnych Transakcji, a zaewidencjonowanych w ramach narzędzia

rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedających działających w ramach Konta Firma oraz Konta zwykłego (dalej: "Wstrzymanie Wpłaty"), którzy spełniają następujące kryteria:

a. zawierają Transakcję z prognozowanym czasem dostawy dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, za wyjątkiem Ofert z kategorii: Meble, podkategorii Pokój dziecięcy: Meble w kategorii Dziecko oraz Ofert wystawionych w formule Przedsprzedaży,

b. prowadzą działalność w ramach Konta Firma jako podmiot, którego siedziba, zarejestrowana działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności znajdują się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wstrzymanie Wpłaty jest dokonywane przez Allegro Finance na zlecenie oraz na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę i dotyczy wszystkich Kont Firma danego Sprzedającego.

c. publikują Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 4.15. Regulaminu Allegro, w ramach Konta Firma lub Konta zwykłego. W stosunku do tych Sprzedających w zakresie wypłat zastosowanie mają zawsze postanowienia artykułu 4.18. lit. c poniżej.

d. korzystają z usługi logistycznej świadczonej przez Spółkę na podstawie "Regulaminu usługi Fulfilment", wyłącznie w zakresie "Konta Technicznego" w rozumieniu ww. regulaminu,

e. otrzymali od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach przewidzianych w art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro, o ile Kupujący dokonał wpłaty za pośrednictwem Usługi Allegro Finance,

f. otrzymali od Kupującego w ramach reklamacji zakupionego Towaru wnioski, wyłącznie o zwrot wpłaconych środków, w przypadkach przewidzianych w art. 5.12 pkt c Regulaminu Allegro, o ile Kupujący dokonał wpłaty za pośrednictwem Usługi Allegro Finance.

Wstrzymanie Wpłaty jest dokonywane przez Allegro Finance na zlecenie oraz na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę.

4.15. Zlecenie przez Sprzedającego stosowania na przyszłość mechanizmów Wstrzymania Wpłat na podstawie art. 4.14. lit. e) lub f) następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie chciał dalej korzystać z możliwości stosowania takiego Wstrzymania Wpłat, upoważniony jest do wycofania powyższego zlecenia w każdym czasie, z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności serwisu Allegro, w ramach zakładki „Warunki Zwrotów”, o której mowa w art. 5.12 Regulaminu Allegro. Po wycofaniu powyższego zlecenia, Sprzedający może ponownie zlecić stosowanie takiego Wstrzymania Wpłat, przy czym takie ponowne zlecenie następuje z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności serwisu Allegro, w ramach zakładki „Warunki Zwrotów”, o której mowa w art. 5.12 Regulaminu Allegro, a nie poprzez kolejną akceptację niniejszego Regulaminu, która miałaby miejsce po wycofaniu pierwotnego zlecenia.

4.16. Wstrzymywanie Wpłat jest mechanizmem stosowanym indywidualnie do każdej Transakcji, nie stanowi ograniczenia funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego. Pomimo objęcia Sprzedającego mechanizmem Wstrzymywania Wpłat, wypłaty są realizowane na bieżąco, zgodnie z zasadami

określonymi w Regulaminie, przy czym środki z poszczególnych Transakcji wypłacane są z opóźnieniem wynikającym z niniejszego Artykułu 4.

4.17. W przypadku gdy Sprzedający, pomimo dwukrotnego ponowienia wystąpienia o przekazania informacji na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2024.879), nie przekaże Spółce informacji w terminie 60 dni od dnia pierwotnego wystąpienia, Sprzedający zostanie objęty Wstrzymywaniem Wypłat do czasu wykonania ww. obowiązku, nie dłużej niż 3 miesiące. W takim przypadku Wstrzymywaniem Wypłat zostaną objęte wszystkie środki znajdujące się na narzędziu rozliczeniowym, art. 4.16 nie znajduje zastosowania.

Opis procedury kwalifikacji do Wstrzymania Wypłaty

4.18. Wstrzymanie Wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego może nastąpić:

a. w przypadku Transakcji, w ramach których prognozowany czas dostawy jest dłuższy niż 10 dni kalendarzowych - maksymalnie na okres stanowiący sumę prognozowanego czasu dostawy wynikającego z Transakcji tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy rozumie się sumę zadeklarowanego przez Sprzedającego czasu wysyłki oraz czasu przewozu Towaru przypisanego do wybranej przez Kupującego metody dostawy. W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy;

b. w przypadku Sprzedających, o których mowa w artykule 4.14. lit. b) powyżej z siedzibą, zarejestrowaną działalnością lub rzeczywistym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza obszarem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, niezależnie od zakwalifikowania ich Transakcji jako Potencjalnie ryzykownych Transakcji- do dnia doręczenia przesyłki Kupującemu plus 7 dni (jeśli Sprzedający udostępnia możliwość śledzenia przesyłki w ramach Allegro), jednak maksymalnie do 45 dni od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym takiego Sprzedającego, przy czym w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec skróceniu.

c. w przypadku Sprzedających, o których mowa w artykule 4.14. lit. c) powyżej tj. publikujących Oferty w ramach w kategorii, o których mowa w art. 5.9. Regulaminu Allegro,- maksymalnie na okres stanowiący sumę czasu dostawy wynikającego z Ofert tych Sprzedających oraz dodatkowych 7 dni kalendarzowych – w przypadku Konta Firma – lub 14 dni kalendarzowych – w przypadku Konta zwykłego, przy czym okres ten nie może przekroczyć 45 dni kalendarzowych łącznie liczonych od dnia zaewidencjonowania środków na narzędziu rozliczeniowym Sprzedającego. Przez czas dostawy wskazany w Ofertach rozumie się czas liczony w dniach roboczych, wskazany w ramach Oferty Sprzedającego w zakładce „Dostawa i płatność”, W przypadku gdy Transakcja obejmuje więcej niż jedną Ofertę Sprzedającego, okres wskazany w zdaniu poprzednim liczony jest według najdłuższego czasu dostawy.

d. w przypadku Sprzedających korzystających z usługi logistycznej świadczonej przez Spółkę na podstawie "Regulaminu usługi Fulfilment" - do momentu nadania przesyłki (wysyłki towaru), lub anulowania całości lub części zamówienia przez Kupującego, jednak nie dłużej niż na okres maksymalnie 5 dni kalendarzowych.

e. w przypadku Sprzedających, którzy otrzymali od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 5.12 pkt b Regulaminu Allegro:

- i. od chwili przekazania do Allegro Finance informacji o nadaniu przesyłki zwrotnej przez Kupującego, który złożył to oświadczenie o odstąpieniu,
- ii. do chwili przekazania do Allegro Finance jednej z dyspozycji o których mowa w art. 4.21 lit. a) i lit. b) albo wykonania automatycznego zwrotu, o którym mowa w art. 4.21. lit. c).

f. w przypadku Sprzedających, którzy otrzymali od Kupującego w ramach reklamacji zakupionego Towaru wniosek wyłącznie o zwrot wpłaconych środków, w sytuacjach przewidzianych w art. 5.12 pkt c Regulaminu Allegro:

- i. od chwili przekazania do Allegro Finance informacji o nadaniu przesyłki zwrotnej przez Kupującego, który złożył w ramach reklamacji taki wniosek o zwrot;
- ii. do chwili przekazania do Allegro Finance jednej z dyspozycji o których mowa w art. 4.21. lit. a) i lit. b) albo wykonania automatycznego zwrotu, o którym mowa w art. 4.21. lit. c).

4.19. Operator płatności, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Spółki, może na wniosek Kupującego zwrócić Kupującemu środki pochodzące z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty na podstawie artykułu 4.14. lit a)-c), po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a. Kupujący zgłosił Spółce brak dostawy Towaru pochodzącego z Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty, oraz

b. Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji objętej Wstrzymaniem Wypłaty, pomimo otrzymania wezwania od Spółki i braku udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w art. 10.2. Regulaminu Allegro. Udokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru; oraz

c. Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro, o czym jest informowany przez Spółkę w odrębnej korespondencji.

4.20. Operator płatności, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Spółki, realizuje zwrot środków pochodzących z Transakcji, która dotyczyła Sprzedającego objętego Wstrzymaniem Wypłaty na podstawie artykułu 4.14. lit. d). Zwrot jest realizowany w przypadku anulowania przez Kupującego całości lub części Transakcji z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w ramach Allegro, do anulowanej wysokości.

4.21. W przypadku Wstrzymania Wypłat na podstawie artykułu 4.14. lit. e) lub f):

a. Sprzedający, po dokonaniu Wstrzymania, przed upływem terminów, o których mowa w lit. c) poniżej, może złożyć dyspozycję zwrotu:

i. całości środków pieniężnych z tytułu Transakcji objętej odstąpieniem - w takim przypadku środki objęte Wstrzymaniem Wyплаты, zostaną przeznaczone w całości na realizację tego zwrotu;

ii. całości lub części środków pieniężnych z tytułu Transakcji objętej wnioskiem o zwrot w związku z reklamacją, zależnie od tego czy tę reklamację uznaje w całości czy w części - w takim przypadku środki objęte Wstrzymaniem Wyплаты zostaną przeznaczone na realizację tego zwrotu, a w przypadku uznania reklamacji w części, ta ich część pozostała po realizacji zwrotu przestaje być objęta Wstrzymaniem Wypłat; brak wyraźnego wskazania, że uznawana reklamacja jest uznawana jedynie w części, będzie traktowany jako uznanie reklamacji w całości;

b. Sprzedający zamiast składać dyspozycję o której mowa w lit. a), może w tych samych terminach złożyć dyspozycję odwołania Wstrzymania Wyплаты, w przypadku gdy nie zamierza zwracać Kupującemu środków, w związku z odstąpieniem lub wobec braku uznania reklamacji;

c. jeżeli w terminach:

i. do 7 dni w ramach Transakcji objętej odstąpieniem lub;

ii. do 14 dni w ramach Transakcji objętej wnioskiem o zwrot w związku z reklamacją,

jeżeli w terminie 2 dni - z zastrzeżeniem możliwości jego wydłużenia zgodnie ze zdaniem drugim niniejszego punktu od przekazania do Allegro Finance informacji o otrzymaniu przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej od Kupującego, Sprzedający niełoży ani dyspozycji, o której mowa w lit. a) powyżej, ani dyspozycji, o której mowa w lit. b) powyżej, Allegro Finance, po upływie tych terminów, dokona automatycznego zwrotu kwoty odpowiadającej całości kwoty tej Transakcji, z którą związane jest to Wstrzymanie Wyплаты.

Termin 2 dni jest terminem domyślnym, który Sprzedający może w każdej chwili zmienić w ramach ustawień Konta, przy czym może być on wydłużony maksymalnie do 7 dni (w przypadku zwrotu związanego z odstąpieniem) albo 14 dni (w przypadku zwrotu związanego z reklamacją). Wydłużenie terminu odnosi skutek jedynie względem przyszłych Wstrzymań Wyплаты, które nastąpią po tej zmianie, a nie obejmuje aktualnie trwających Wstrzymań Wypłat dla których obowiązuje dotychczasowy termin oczekiwania na dyspozycję Sprzedającego o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Regulowanie opłat należnych Spółce oraz eCommerce VAT

4.22. W przypadku Sprzedających których Transakcje w ramach Allegro objęte są podatkiem eCommerce VAT, Spółka jest uprawniona do przekazania Allegro Finance polecenia zapłaty z narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego, w ramach należności z tytułu Transakcji, które zostaną zakwalifikowane jako podlegające rozliczeniu przez Spółkę podatku eCommerce VAT. Powyższe polecenie zapłaty

zostanie przekazane w możliwie najkrótszym terminie, po zaistnieniu zdarzenia skutkującego naliczeniem tego podatku. Kwota pobrania każdorazowo odpowiada bieżącym należnościom z tytułu eCommerce VAT i w tym zakresie nie przysługuje Sprzedającemu prawo zwrotu w rozumieniu art. 47 i 48 Ustawy. W przypadku, gdy Sprzedający wycofa upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ponowne upoważnienie będzie dokonywane wyłącznie poprzez kolejną akceptację niniejszego Załącznika i Regulaminu Allegro.

4.23. Allegro Finance przyjmuje od Spółki zawiadomienie o cesji pochodzące od Sprzedającego posiadającego Konto Firma lub Konto zwykłe, który dokonał przelewu wierzytelności na zasadach określonych odpowiednio w art. 9.6 i nast. lub art. 9.9 lub 9.10 Regulaminu Allegro. Na skutek zawiadomienia Spółka ma prawo żądać od Allegro Finance wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzi rozliczeniowych Sprzedającego oraz zaliczenia tych środków na poczet zapłaty kwot należnych każdorazowo od Sprzedającego na rzecz Spółki.

Zawieszenie świadczenia Usługi Allegro Finance

4.24. Celem zapewnienia bezpieczeństwa narzędzia rozliczeniowego, a także zabezpieczenia interesów Użytkowników oraz Allegro Finance, przeciwdziałania oszustwom, w przypadku wystąpienia podejrzenia nieuprawnionego użycia narzędzia rozliczeniowego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, Allegro Finance może czasowo zawiesić świadczenie Usługi Allegro Finance w całości lub w części, w tym poprzez ograniczenie funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego poprzez zawieszenie możliwości dokonywania wypłat lub pełną blokadę narzędzia rozliczeniowego udostępnionego Sprzedającemu w ramach Konta, na zasadach określonych poniżej. Allegro Finance może otrzymywać od Allegro informacje niezbędne do realizacji blokady w celach i na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Allegro Finance.

Kryteria stosowane przy ograniczeniu funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego

4.25. Zawieszenie funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego następuje w przypadku powzięcia przez Allegro Finance uzasadnionego podejrzenia lub informacji co do naruszenia bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności:

- a. gromadzenia środków pochodzących z Transakcji naruszających zasady określone w Regulaminie Allegro lub Regulaminie Usługi Allegro Finance, lub budzących uzasadnione podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, z wykorzystaniem metod płatności, w szczególności karty płatniczej oraz usług kredytowych;
- b. realizacji sprzedaży z wykorzystaniem tożsamości osób trzecich;
- c. wejścia Użytkownika w relację biznesową z osobą naruszającą zasady określone w Regulaminie Allegro lub Regulaminie Usługi Allegro Finance, lub realizujących Transakcje budzące uzasadnione podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów prawa dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy;

d. przejęcia Konta przez nieupoważnioną osobę trzecią.

Opis procedury kwalifikacji danego zdarzenia jako podstawy do zastosowania ograniczenia funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego

4.26. Informację o zastosowaniu ograniczenia funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego udostępnionego w ramach Konta, Allegro Finance przekazuje Sprzedającemu za pośrednictwem Spółki na adres e-mail wskazany zgodnie z postanowieniami art. 2.5. Regulaminu Allegro. W informacji przekazywanej Sprzedającemu podana jest podstawa zastosowania blokady, minimalny okres na jaki blokada zostanie zastosowana, a także informacja o możliwości złożenia wyjaśnień w związku z zastosowanym ograniczeniem. Rodzaj ograniczenia jest zależny od rodzaju naruszenia, przy czym w pierwszej kolejności zastosowane zostaną ograniczenia o charakterze mniej uciążliwym dla Sprzedającego, jeśli będą wystarczające dla osiągnięcia celu ich nałożenia lub odpowiednie do okoliczności.

Okres zastosowania ograniczenia

4.27. Ograniczenie funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego następuje na okres wskazany w informacji przekazywanej Użytkownikowi, nie dłuższy jednak niż 75 dni. Okres, o którym mowa powyżej może ulec przedłużeniu na dalsze 15 dni, w przypadku wystąpienia konieczności dokonania przez Allegro Finance dodatkowych czynności sprawdzających lub wyjaśniających. Przedłużenie ograniczenia może także nastąpić w związku z działaniami organów administracji publicznej lub organów ścigania, w wyniku czynności podejmowanych przez te organy, na czas niezbędny do ich przeprowadzenia. O każdej zmianie okresu nałożenia ograniczenia narzędzia rozliczeniowego, Allegro Finance za pośrednictwem Spółki przesyła informacje Użytkownikowi na adres e-mail przypisany do Konta.

4.28. W przypadku, gdy Sprzedający jest objęty ograniczeniem funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego, Allegro Finance po otrzymaniu niezbędnych informacji od Allegro, może na wniosek Kupującego zwrócić Kupującemu środki pochodzące z Transakcji, po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a. dana Transakcja nie została zakwalifikowana jako podejrzana lub podlegająca innemu zgłoszeniu lub wstrzymaniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz

b. Kupujący zgłosił Spółce brak dostawy Towaru pochodzącego z Transakcji oraz

c. Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji, pomimo otrzymania wezwania od Spółki i braku udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni od otrzymania tego wezwania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Udokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym

może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru; oraz

d. Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro, o czym jest informowany przez Spółkę w odrębnej korespondencji.

Odblokowanie narzędzia rozliczeniowego

4.29. Zdjęcie ograniczenia funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego następuje po upływie okresu, na który zostało nałożone. Zdjęcie ograniczenia funkcjonalności narzędzia rozliczeniowego przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, może nastąpić w przypadku wcześniejszego ustąpienia przesłanek będących podstawą zastosowania ograniczeń lub w przypadku pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji zdarzenia będącego podstawą jego zastosowania. Allegro Finance, za pośrednictwem Spółki informuje na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta, o zdjęciu ograniczenia narzędzia rozliczeniowego.

ARTYKUŁ 5. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Przetwarzanie Danych Osobowych w związku ze świadczeniem Usługi Allegro Finance

5.1. W związku ze świadczeniem/ubieganiem się o świadczenie Usługi Allegro Finance administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, reprezentantów Użytkownika oraz jego beneficjentów rzeczywistych jest Allegro Finance.

5.2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Allegro Finance w celu:

- a. podjęcia działań związanych z zawarciem z Użytkownikiem będącym osobą fizyczną umowy o świadczenie Usługi Allegro Finance (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
- b. podjęcia działań związanych z zawarciem za pośrednictwem przedstawiciela z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi Allegro Finance (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Allegro Finance, polegający na nawiązaniu relacji z Użytkownikiem);
- c. zapewnienia bezpieczeństwa Usługi Allegro Finance (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do zawarcia i wykonania umowy);
- d. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 34 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy);

e. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z koniecznością ograniczenia dostępu do usług lub funkcjonalności na podstawie przepisów szczególnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO - niezbędność do wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów szczególnych);

f. sporządzania i udostępnianie raportów i analiz przewidzianych w przepisach szczególnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO - niezbędność do wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów szczególnych);

g. realizacji obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 74 Ustawy o rachunkowości - niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego);

h. zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom na Allegro, w tym oszustwom skarbowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Allegro Finance polegający na przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom na Allegro);

i. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Allegro Finance, polegający na ochronie praw Spółki).

5.3. Spółka w celach świadczenia Usługi Allegro Finance, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom na platformie Allegro, a także w celu wypełnienia przez Allegro Finance obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu udostępnia Allegro Finance Dane Osobowe:

a. Sprzedających pozyskane przez Spółkę w procesie „Identyfikacji i Weryfikacji Użytkownika” oraz o zweryfikowanych przez Spółkę numery rachunków bankowych (artykuł 4.4.) i dane o ofertach Sprzedającego,

b. Sprzedających i Kupujących wymienione w artykule 3.3a.

Jeżeli wyniknie taka konieczność, Spółka może udostępnić Allegro Finance również inne dane osobowe niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

5.4. Allegro Finance z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Allegro Finance zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Allegro Finance sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

5.5. W celu przeciwdziałania nadużyciom, oszustwom działaniom naruszającym zasady świadczonych przez nas usług, obowiązujące przepisy prawa (w tym krajowe lub międzynarodowe środki ograniczające) lub które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo, Allegro Finance automatycznie przetwarza Dane Osobowe dotyczące posługiwania się świadczonymi przez Allegro Finance usługami i

produktami, w tym analizując powiązania z innymi podmiotami, których Dane Osobowe przetwarza. Efektem tych działań może być automatyczne ograniczenie możliwości korzystania z usług lub funkcjonalności, np. automatyczne zawieszenie/odwieszenie możliwości korzystania ze świadczonych przez Allegro Finance usług, ich poszczególnych funkcjonalności, wypłaty zgromadzonych środków.

5.6. Allegro Finance zapewnia realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym prawa do żądania od administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody, na zasadach opisanych w przepisach RODO.

5.7. Dane Osobowe Użytkowników, których Dane Osobowe zostały udostępnione przez Spółkę do Allegro Finance, mogą być przekazywane:

a. podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Allegro Finance obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem Usługi Allegro Finance,

b. w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usługi Allegro Finance, a także w związku z tą usługą - podmiotom trzecim (m.in. instytucjom płatniczym), w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Allegro Finance czynności związane ze świadczeniem Usługi Allegro Finance lub będącym uczestnikami (w tym beneficjentami) Usługi Allegro Finance,

c. Spółce, podmiotom powiązanych ze Spółką oraz świadczącym usługi na platformie Allegro w celu świadczenia usług na Allegro, zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom na Allegro, w tym oszustwom skarbowym lub w celu wykonywania obowiązków gromadzenia, weryfikacji lub przekazywania danych organom, które wynikają z przepisów prawa.

5.7a. Przy wykonywaniu Usługi Allegro Finance, Allegro Finance współpracuje z PayU S.A. i PayPro S.A., którym może udostępniać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi Allegro Finance Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez

a. PayU S.A. znajduje się na stronie dostępnej [tutaj](#),

b. PayPro S.A. znajduje się na stronie dostępnej [tutaj](#).

5.8. Z uwagi na współpracę Allegro Finance i Spółki w związku z dostępnością i świadczeniem Usługi Allegro Finance w ramach Allegro na rzecz Użytkowników, Spółka będzie posiadała dostęp do informacji o Usłudze Allegro Finance, w szczególności informacje, które będą udostępniane w Koncie (w tym dane finansowe). Z kolei z uwagi na powierzanie przez Spółkę zewnętrznym podmiotom wykonywania niektórych czynności związanych z obsługą Użytkowników, w tym w zakresie związanym z Usługą Allegro Finance, również takie podmioty którymi Spółka będzie się posługiwać, po ich uprzedniej akceptacji przez Allegro Finance będą posiadały dostęp do informacji o Usłudze Allegro Finance. Wobec powyższego Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża elektroniczną zgodę na przekazywanie przez Allegro Finance do Spółki (a ponadto do podmiotów którymi Spółka będzie się posługiwać w ww.

zakresie) powyższych informacji, zwalniając w ten sposób Allegro Finance z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej związanej ze świadczeniem usług płatniczych, o której mowa w Ustawie, w stosunku do Spółki i podmiotów którymi Spółka będzie się posługiwać. Z uwagi na warunki świadczenia Usługi Allegro Finance w ramach Allegro, odwołanie powyższej zgody jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ramowej w trybie natychmiastowym.

5.9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Allegro Finance Danych Osobowych, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i dalszym przetwarzaniem, zawarte są w Polityce ochrony prywatności Allegro Finance stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

5.10. Skargę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Allegro Finance może zostać wniesiona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ARTYKUŁ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

6.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

6.2. Reklamację można złożyć w formie:

a. w formie pisemnej – na adres korespondencyjny Allegro Finance, o którym mowa w artykule 1.1;

b. w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie <https://allegro.pl/Contact2/Contact2.php>;

c. osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Allegro Finance.

6.3. Reklamacja złożona do Allegro Finance powinna zawierać co najmniej: numer płatności, kwotę płatności, tytuł płatności, datę płatności, adres e-mail a także inne dane które mogą usprawnić proces rozpatrywania reklamacji, oraz powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w Transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

6.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Allegro Finance zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.5. Allegro Finance rozpoznaje reklamację bez zbędnej zwłoki jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, zwłaszcza gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Allegro Finance współdziałania z bankiem lub inną instytucją pośredniczącą, które współpracowały z nim przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu jednak nie dłużej niż do 35 dni roboczych licząc od dnia wpływu reklamacji. Allegro Finance informuje Użytkownika o przedłużeniu

terminu rozpatrywania reklamacji wyjaśniając przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może jednak przekroczyć 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

6.6. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Allegro Finance w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną, o ile Użytkownik złożył wniosek o takie doręczenie odpowiedzi w formie elektronicznej. Podając w swojej reklamacji adres e-mail Użytkownik wnosi i wyraża zgodę na udzielenie przez Allegro Finance odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, na ten wskazany adres e-mail. Jednakże na wyraźne żądanie reklamującego, pod warunkiem podania przez niego niezbędnych danych osobowych i kontaktowych, Allegro Finance udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym w takim przypadku dla zachowania terminu rozpatrzenia reklamacji, wystarczy wysłanie przesyłki listem poleconym.

6.7. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Allegro Finance, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Allegro Finance, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Allegro Finance, kopie dokumentów dotyczących realizacji Transakcji, w ramach której Użytkownik przyjął płatność dokonaną kartą płatniczą, w tym: kopię potwierdzenia nadania zamawianej przez Kupującego przesyłki lub potwierdzenie zrealizowania zamawianej usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesiące od daty realizacji płatności.

6.8. Użytkownik może wnieść skargę na naruszające przepisy prawa działanie Allegro Finance do organu sprawującego nadzór nad Allegro Finance.

6.9. Allegro Finance nie jest adresatem i nie rozpatruje:

- a. reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Sprzedającego zobowiązania wobec Kupującego związanego z zawartą pomiędzy nimi Transakcją,
- b. reklamacji związanych z nieprawidłowym wykonaniem przez Spółkę zobowiązań wobec Sprzedających lub Kupujących związanych z korzystaniem z Allegro, chyba że dotyczą one również Usługi Allegro Finance.

6.10. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, spór między Użytkownikiem a Allegro Finance może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego na wniosek reklamującego:

- a. przez Rzecznika Finansowego, zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, lub
- b. przez sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego.

6.11. Podmiot składający reklamację może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy, którym zasadniczo jest sąd powszechny właściwy dla siedziby strony pozwanej, czyli w przypadku pozwu skierowanego przeciwko Allegro Finance sądem tym jest Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. Podmiotem pozwanym w takim przypadku powinien być Allegro Finance, którego dane zostały szczegółowo wskazane w ust. 1.1 regulaminu.

ARTYKUŁ 7. ZASADY ZMIANY REGULAMINU USŁUGI ALLEGRO FINANCE

7.1. Allegro Finance zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn, z zastrzeżeniem, że zmiana warunków niniejszego regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian:

- a. wydania przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej obowiązek zmiany regulaminu lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany;
- b. zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez Allegro Finance, skutkującej koniecznością zmiany regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
- c. poprawy przez Allegro Finance poziomu bezpieczeństwa Użytkowników lub poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników;
- d. ulepszenia funkcjonalności oferowanych przez Allegro Finance, wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach wykonywania usług;
- e. rozszerzenia zakresu Usługi Allegro Finance o nowe cechy tej Usługi;
- f. rozszerzenia oferowanych dla Użytkowników metod płatności w ramach Usługi Allegro Finance jeśli wprowadzenie nowej metody płatności wymagało będzie dostosowania postanowień regulaminu;
- g. zmiany umowy zawartej pomiędzy Allegro Finance a Spółką, na podstawie której świadczona jest Usługa Allegro Finance dla Użytkowników;
- h. zmiany Regulaminu Allegro pociągającej za sobą konieczność dostosowania niniejszego regulaminu do zasad obowiązujących Użytkowników w ramach Allegro.

7.2. Allegro Finance poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień niniejszego regulaminu, a tym samym informuje Sprzedającego o zmianach Umowy ramowej zawartej na jego podstawie, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Informacja przekazana zostanie Użytkownikowi za pośrednictwem Spółki na podany przez niego w Koncie adres poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci. Informacja może być przekazana Sprzedającym również w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji – a na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 1.22 – w formie poczty elektronicznej.

7.3. Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian Umowy ramowej Sprzedający nie zgłosi Allegro Finance sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Sprzedający wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdy Sprzedający zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres Allegro Finance, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy ramowej w sposób określony w artykule 7.4, Umowa ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

7.4. Sprzedający ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ramowej w formie pisemnej na adres Allegro Finance. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych Usług Allegro Finance dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

ARTYKUŁ 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Rezygnacja z Usługi Allegro Finance

8.1. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ramowej w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Allegro Finance wskazany w artykule 1.1 lub na piśmie na adres Allegro Finance sp. z o.o., ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań.

8.1a. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w artykule 1.4, Sprzedający może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie <https://allegro.pl/Contact2/Contact2.php> lub na piśmie na adres Allegro Finance sp. z o.o., ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań. Jednakże w przypadku skorzystania z Usługi Allegro Finance i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że Usługa Allegro Finance będzie wykonywana na jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi.

8.2. Allegro Finance jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy ramowej w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub na piśmie na wskazany przez Użytkownika adres.

8.2a. Allegro Finance może wypowiedzieć umowę ramową o świadczenie Usługi Allegro Finance dla Sprzedającego z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z art. 35 ust. 2 Ustawy lub ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. braku możliwości wykonywania przez Allegro Finance obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w tym nieprzekazania przez Sprzedającego we wskazanym przez Allegro Finance terminie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

- b. gdy obowiązek taki nakładają na Allegro Finance inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- c. wejścia w życie orzeczeń sądowych, decyzji, rekomendacji lub zaleceń GIIF, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów nadzorczych uniemożliwiających świadczenie usług;
- d. w przypadku uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub dopuszczenia się oszustwa przez Sprzedającego;
- e. gdy Allegro Finance stwierdzi na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, że świadczenie Usług na rzecz Sprzedającego stanowi nieakceptowalne ryzyko, w szczególności w zakresie stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne.

Odwołanie do Regulaminu Allegro

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

Prawo właściwe

8.4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką oraz umowy pomiędzy Użytkownikiem a Allegro Finance, której przedmiotem jest Usługa Allegro Finance na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, jest prawo polskie. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, powyższy wybór prawa nie wyłącza ochrony przyznanej Użytkownikom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym Użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu.

ARTYKUŁ 9. ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Załącznik: Polityka ochrony prywatności Allegro Finance sp. z o.o. - znajdujący się pod adresem <https://allegro.pl/regulaminy/polityka-ochrony-prywatnosci-allegro-finance-sp-z-o-o-D75q5YRaWfW>

ARTYKUŁ 10. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI INICJOWANIA TRANSAKcji PŁATNICZYCH

10.1. W związku ze zleceniem na rzecz Allegro Finance przez Sprzedającego usługi pośredniczenia w wykonaniu Transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na Allegro, Allegro Finance może świadczyć na rzecz Sprzedającego Usługę PIS - w przypadku gdy Kupujący wybierze tę metodę płatności. Usługa PIS polega na złożeniu, za zgodą Kupującego, zlecenia płatniczego z rachunku płatniczego Kupującego prowadzonego przez innego dostawcę (np. bank Kupującego), w celu zapłaty na rzecz Sprzedającego za Transakcję zawartą w ramach Allegro.

10.2. Udzielenie przez Kupującego zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej następuje poprzez wyraźny wybór tej metody płatności oraz późniejszą autoryzację transakcji bezpośrednio u swojego dostawcy prowadzącego rachunek płatniczy (np. w systemie bankowości internetowej), lub poprzez dokonanie potwierdzenia w inny dostępny sposób. Kupujący nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu Allegro Finance zgody na jego zainicjowanie.

Udzielenie zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej w inny sposób niż poprzez autoryzację transakcji bezpośrednio u dostawcy prowadzącego rachunek płatniczy może być zależne od uprzedniego dodania przez płatnika Allegro Finance do listy zaufanych odbiorców u tego dostawcy. W takim przypadku brak dodania Allegro Finance do listy zaufanych odbiorców uniemożliwia skorzystanie z Usługi PIS.

10.3. Do udzielenia zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej uprawniona jest osoba, która jest posiadaczem, współposiadaczem rachunku lub posiada do niego dostęp na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza lub współposiadacza rachunku, z którego inicjowana jest płatność. Potwierdzając wybór Usługi PIS w ramach metod płatności, Kupujący potwierdza że jest uprawniony do dokonywania czynności będących przedmiotem Usługi PIS.

10.4. Allegro Finance nie pobiera opłat za świadczenie Usługi PIS. Ewentualne opłaty lub kursy walutowe stosowanie przez dostawcę rachunku określa umowa pomiędzy płatnikiem a tym dostawcą.

10.5. Do korzystania z Usługi PIS mają odpowiednie zastosowanie regulacje opisane w niniejszym Regulaminie, w szczególności dane identyfikujące Allegro Finance jako dostawcę Usługi PIS oraz dane kontaktowe, w tym informacje o organie nadzoru, które zostały szczegółowo określone w art. 1.1.; informacje dotyczące języka oraz sposobu porozumiewania się, które określone zostały w art. 1.21. i 1.22, zasady składania i rozpatrywania reklamacji określone w artykule 6, prawo do odstąpienia od umowy opisane w artykule 8.

10.6. Niezwłocznie po zainicjowaniu zlecenia płatniczego, Allegro Finance udostępnia zarówno Kupującemu, jak i Sprzedającemu, w ramach Konta w Allegro a także za pomocą wiadomości email, następujące informacje: a. potwierdzenie pomyślnego zainicjowania zlecenia płatniczego u dostawcy prowadzącego rachunek płatniczy Kupującego; b. Identyfikator płatności, o którym mowa w art. 1.17., umożliwiając zidentyfikowanie transakcji płatniczej i jej kwoty; c. kwotę transakcji płatniczej.

10.7. W przypadku nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej zainicjowanej w ramach Usługi PIS, Allegro Finance ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 144 Ustawy.

10.8. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji zainicjowanej w ramach Usługi PIS, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Allegro Finance, w sposób określony w art. 1.22., nie później jednak niż w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia jego rachunku płatniczego. Niedochowanie tego terminu skutkuje wygaśnięciem roszczeń Kupującego wobec Allegro Finance z tego tytułu.

10.9. Świadcząc Usługę PIS Allegro Finance inicjuje transakcję płatniczą niezwłocznie, nie później niż w czasie 15 minut od otrzymania kompletu wymaganych danych, pod warunkiem że transakcja nie

wymaga przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. Maksymalny czas wykonania transakcji płatniczej określa umowa pomiędzy płatnikiem a dostawcą rachunku.

10.10. Kupujący nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu Allegro Finance zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej. W przypadku odwołania przez płatnika zlecenia płatniczego lub jego niewykonania z innych przyczyn, Allegro Finance może dochodzić od Kupującego kwoty transakcji płatniczej.

10.11. Allegro Finance zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia płatniczego lub żądania od Kupującego wykonania dodatkowych czynności w następujących przypadkach:

a. Brak lub nieprawidłowość danych: zlecenie płatnicze jest niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub nie zawiera wszystkich danych niezbędnych do jego prawidłowej realizacji zgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

b. Brak środków: na rachunku płatniczym płatnika nie ma wystarczających środków do pokrycia kwoty zlecenia płatniczego;

c. Niezgodność z Regulaminem lub przepisami prawa: realizacja zlecenia płatniczego naruszałaby postanowienia niniejszego Regulaminu, lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz sankcji międzynarodowych;

d. Podejrzenie nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub oszustwa: istnieje uzasadnione podejrzenie, że zlecenie płatnicze jest wynikiem nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego, jest dokonywane w sposób oszukańczy, stanowi próbę oszustwa, lub jest wynikiem działania przestępczego;

e. Wątpliwości co do tożsamości: Operator Płatności ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości płatnika lub odbiorcy zlecenia płatniczego i nie ma możliwości ich zweryfikowania;

f. Uzasadnione względy bezpieczeństwa: istnieją uzasadnione względy bezpieczeństwa dotyczące instrumentu płatniczego, rachunku płatniczego lub odmowa jest podyktowana oceną ryzyka transakcji

g. Wymogi techniczne: brak możliwości technicznej realizacji zlecenia płatniczego, wynikający z awarii systemu, konserwacji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Allegro Finance lub dostawców zewnętrznych

W przypadku odmowy realizacji zlecenia płatniczego, Allegro Finance (w tym za pośrednictwem Allegro) niezwłocznie poinformuje Kupującego (płatnika), o ile jest to możliwe i nie narusza przepisów prawa, o przyczynach odmowy.

Operator Płatności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z odmowy realizacji zlecenia płatniczego, jeżeli odmowa była uzasadniona niniejszymi postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Spółką (Rejestracja Konta), możesz od niej odstąpić bez podawania jakiegokolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, możesz między innymi poinformować nas o swojej decyzji składając wniosek dostępny na stronie: <https://allegro.pl/moje-allegro/moje-konto/rozwiazywanie-umowy/wniosek/odstapienie>.

Możesz również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej lub z każdego innego dopuszczalnego przez prawo sposobu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Allegro Sp. z o.o. ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań

Ja.....niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Allegro

Data zawarcia umowy to,

Imię i nazwisko.....

Login Allegro.....

Załącznik nr 9

Załącznik nr 9. Allegro Ochrona Kupujących - regulamin

CZĘŚĆ I. ZASADY OGÓLNE

1. Spółka w ramach Allegro Ochrony Kupujących umożliwia zarejestrowanemu Kupującemu ubieganie się o rekompensatę, w przypadku gdy:

- a) zapłacił za Towar, ale go nie otrzymał;
- b) otrzymał Towar niezgodny z zawartą umową, posiadający wartość istotnie niższą od Towaru opisanego w ofercie;
- c) otrzymał niekompletne zamówienie;
- d) otrzymał Towar uszkodzony;
- e) skorzystał z możliwości zwrotu Towaru lub anulowania Transakcji i nie otrzymał zwrotu należnych świadczeń.

2. W przypadkach określonych w pkt 1 ppkt. a i b powyżej rekompensata obejmuje wartość doznanej przez Kupującego szkody, nie wyższej jednak niż rzeczywista wartość zakupionego Towaru, do wysokości ceny określonej w parametrach Transakcji.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 ppkt a i b powyżej, gdzie płatności za Towar dokonano za pomocą opcji usług płatniczych udostępnianych w Allegro, Allegro Ochrona Kupujących umożliwia ponadto Kupującemu rekompensatę kosztów przesyłki oraz kosztów odesłania Towaru, obejmującą wartość doznanej przez Kupującego szkody.

4. Wysokość jednorazowej rekompensaty dot. jednej Transakcji wynosi maksymalnie 20.000 złotych (100.000 CZK/4.000 EUR/1.800.000 HUF). Łączna wartość wypłaconych rekompensat danemu Kupującemu, w związku z Transakcjami zawartymi z jednym Sprzedającym, nie może przekroczyć kwoty 40.000 złotych (200.000 CZK/ 8. 000 EUR/3.600.000 HUF) w ciągu dwóch lat kalendarzowych (od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku). Powyższy zapis regulaminu obowiązuje dla zakupów dokonanych od dnia 12.02.2024.

5. Allegro umożliwia Kupującemu otrzymanie rekompensaty za Transakcję zawartą w ramach Ofert Charytatywnych (na Allegro.pl) opisanych w Załączniku nr 17 do Regulaminu Allegro, na podstawie umowy, o której mowa w Części IV pkt 9.

6. W przypadkach, w których kwota rekompensaty jest wyższa niż wartość określona w pkt. 4 powyżej, Allegro kieruje wniosek Kupującego do właściwej Organizacji Charytatywnej, która następnie dokonuje wypłaty rekompensaty za Transakcję zawartą w ramach Ofert Charytatywnych.

CZĘŚĆ II. WYŁĄCZENIA Z ALLEGRO OCHRONY KUPUJĄCYCH

Allegro Ochrona Kupujących nie obejmuje sytuacji, gdy:

1. Umowa została zawarta i zrealizowana na zasadach innych niż określono w Regulaminie Allegro.
2. Konto Kupującego zostało zawieszono na podstawie artykułu 8.4, podpunkt d) lub nie uregulował wszystkich należności wobec Spółki.
3. Kupujący działał z intencją nabycia Towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem.
4. Kupujący nie podał poprawnych danych kontaktowych.
5. Kupujący otrzymał inne środki rekompensujące stratę związaną z nabyciem Towaru, który był przedmiotem zgłoszenia.
6. Oferta lub działanie Kupującego nie były zgodne z Regulaminem Allegro, w szczególności Towar nie był dopuszczony do obrotu na Allegro z uwagi na wykaz towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo, wskazanych w Regulaminie Allegro.
7. Towar został przekazany osobiście bądź za pośrednictwem osoby niebędącej operatorem pocztowym i dokonano zapłaty za Towar w miejscu jego odbioru.
8. Towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony podczas transportu z winy przewoźnika.
9. Zapłata za Towar została dokonana za pomocą bonów lub kodów, innych niż Karty podarunkowe Allegro lub Kupony za Monety, do wysokości wartości tego bonu lub kodu. W przypadku, w którym zapłata za Towar przewyższyła wartość bonu lub kodu stosuje się zasady określone w niniejszym załączniku, w zakresie kwoty przewyższającej tę wartość.

CZĘŚĆ III. ZGŁOSZENIE W RAMACH ALLEGRO OCHRONY KUPUJĄCYCH

1. W celu otrzymania rekompensaty w ramach Allegro Ochrony Kupujących, Kupujący zobowiązany jest w pierwszej kolejności skierować zarzuty związane z daną Transakcją do Sprzedającego – odpowiednio - w ramach Dyskusji lub reklamacji. W przypadku, w którym problem zgłoszony przez Kupującego nie zostanie wyjaśniony, Kupujący powinien oznaczyć ten problem jako nierozwiązany. Po dokonaniu przez Kupującego czynności o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest on zobowiązany wypełnić i przesłać Spółce w formie elektronicznej formularz dostępny na stronach internetowych Allegro wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 1 Część IV poniżej, podając niezbędne dane i opisując przebieg Transakcji i realizacji umowy (dalej: Formularz).

2. W szczególnych przypadkach, gdy decyzja o przyznaniu rekompensaty Kupującemu budzi wątpliwości, na prośbę Spółki Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia potwierdzenia złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę przez Sprzedającego organom ścigania (dalej: Potwierdzenie Złożenia Zawiadomienia). Jednocześnie, jeśli okaże się to konieczne do podjęcia decyzji o przyznaniu rekompensaty, Spółka może żądać dołączenia do Formularza postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa oraz podania przez Kupującego sygnatury akt wszczęcia postępowania (stosowny nr RSD bądź DS).

3. Formularz winien być wysłany Spółce nie wcześniej niż po 14 dniach (w przypadku określonym w pkt 1 ppkt a Części I po 7 dniach), ale nie później niż 730 dni od zawarcia umowy zakupu Towaru. W uzasadnionych przypadkach termin wskazany powyżej może zostać skrócony lub wydłużony. O skróceniu lub wydłużeniu terminu Kupujący zostanie poinformowany przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Kupujący, który dokonał zakupu na Allegro i anulował Transakcję oraz nie otrzymał zwrotu należnych świadczeń w terminie 2 dni od anulowania Transakcji, tj. w przypadku, o którym mowa w cz. I pkt 1 ppkt e, wyraża zgodę na automatyczne wygenerowanie w jego imieniu zgłoszenia o przyznanie przez Spółkę rekompensaty w ramach Allegro Ochrony Kupujących, zastępującego wypełnienie Formularza, oraz tym samym na zawarcie umowy przystąpienia do długu ze Spółką (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Allegro cz. IV pkt 9). Wymóg przeprowadzenia Dyskusji, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie ma zastosowania.

5. Kupujący, który dokonał zakupu na Allegro.cz, Allegro.sk lub Allegro.hu i dokonał zwrotu Towaru z tytułu odstąpienia od umowy korzystając z formularza zwrotu w ramach Allegro oraz nie otrzymał zwrotu należnych świadczeń w terminie 7 dni od dostarczenia przesyłki zwrotnej do Sprzedającego (pod warunkiem posiadania przez Spółkę statusu przesyłki zwrotnej), tj. w przypadku o którym mowa w cz. I pkt 1 ppkt e, wyraża zgodę na automatyczne wygenerowanie w jego imieniu zgłoszenia o przyznanie mu przez Spółkę rekompensaty w ramach Allegro Ochrony Kupujących, zastępującego wypełnienie Formularza, oraz tym samym na zawarcie umowy przystąpienia do długu ze Spółką (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Allegro cz. IV pkt 9). Wymóg przeprowadzenia Dyskusji, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie ma zastosowania.

CZĘŚĆ IV. ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA O PRYZNANIE REKOMPENSATY

1. Spółka dokonuje oceny zgłoszenia i podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia w terminie 30 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego Formularza wraz z następującymi załącznikami:

a) oryginałem bądź kopią dowodu wpłaty kwoty za Towar na konto Sprzedającego. Dowód wpłaty kwoty za Towar na konto Sprzedającego nie jest wymagany w przypadku, w którym Kupujący dokonał wpłaty za Towar za pośrednictwem usług płatniczych udostępnianych w Allegro,

b) zdjęciem każdej ze stron dokumentu tożsamości z imieniem, nazwiskiem i datą ważności (w przypadku Konta Junior, kserokopią każdej ze stron legitymacji szkolnej obejmującą następujące dane:

imię i nazwisko oraz datę ważności), przy czym Spółka może zrezygnować z tego wymogu, w sytuacji gdy decyzja o przyznaniu rekompensaty Kupującemu nie budzi wątpliwości (w szczególności gdy Kupujący został zweryfikowany na podstawie art. 2.6 lit. a Regulaminu Allegro)

c) kserokopią Potwierdzenia Złożenia Zawiadomienia organom ścigania, chyba, że Spółka postanowi o rezygnacji z tego wymogu, w przypadkach gdy decyzja o przyznaniu rekompensaty Kupującemu nie budzi wątpliwości.

2. Dane podawane w Formularzu winny być zgodne z prawdą i odpowiadać stanowi faktycznemu na chwilę składania Formularza. W celu weryfikacji informacji oraz danych, Spółka w trakcie rozpatrywania Formularza może skontaktować się z Kupującym bądź Sprzedającym oraz zażądać dodatkowych dokumentów uwiarygadniających przebieg zdarzeń. W razie gdy powstają wątpliwości co do zasadności roszczenia Kupującego bądź nieścisłości w przedstawionym opisie Transakcji lub nieścisłości związane z realizacją Transakcji, Spółka ma prawo odmówić przyznania bądź wypłacenia rekompensaty. W uzasadnionych przypadkach przy zaistnieniu przesłanek określonych w pkt 1 ppkt. b Część I niniejszego Załącznika, Spółka może uzależnić wypłatę rekompensaty od przesłania Towaru do siedziby Spółki.

3. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Spółki, jeśli w okresie po wysłaniu Formularza zajdą jakiegokolwiek zdarzenia powodujące, że jego roszczenie względem Sprzedającego ulegnie zmianie. W szczególności, jeśli otrzyma jakąkolwiek rekompensatę bądź odszkodowanie, bądź gdy Sprzedający naprawi w części bądź całości szkodę, którą poniósł Kupujący, lub jej skutki.

4. Jeśli w trakcie rozpatrywania Formularza sytuacja zostanie wyjaśniona na korzyść Kupującego, poprzez otrzymanie przez niego Towaru lub zwrotu pieniędzy, rekompensata nie zostanie przyznana.

5. W razie gdy Kupujący otrzymał świadczenie nienależne bądź Sprzedający naprawił powstałą szkodę, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, zwrotu otrzymanej od Spółki rekompensaty na rachunek o numerze PL - 63 1140 1124 0000 5165 0800 1010, CZ - IBAN: CZ4926000000002554730100, kod SWIFT: CITICZPX, SK - PL92 1140 1124 0000 5165 0800 1070, SWIFT: BREXPLPWXXX, HU- PL27 1140 1124 0000 5165 0800 1076, SWIFT: BREXPLPWXXX.

6. W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o wypłacie rekompensaty w ramach Allegro Ochrony Kupujących konto Sprzedającego może zostać zablokowane do chwili wyjaśnienia sprawy lub zwrotu wypłaconej rekompensaty.

7. W przypadku gdy Transakcja została opłacona za pomocą opcji usług płatniczych udostępnianych w Allegro, Spółka może na wniosek Kupującego zwrócić mu w ramach Allegro Ochrony Kupujących środki pochodzące z Transakcji po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a) Kupujący zgłosił Spółce w ramach Allegro Ochrony Kupujących brak dostawy Towaru, oraz

b) Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji, pomimo otrzymania wezwania od Spółki i braku udzielenia odpowiedzi w Dyskusji w ciągu 24 godzin od otrzymania tego wezwania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy (dokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy

zawartej z Kupującym może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce numeru trackingowego lub kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru), oraz

c) Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro (o czym jest informowany przez Spółkę w odrębnej korespondencji).

8. W przypadku gdy Transakcja została opłacona za pomocą opcji usług płatniczych udostępnianych w Allegro, na wniosek Kupującego Spółka może przekazać Operatorom Usług Płatniczych wnioski o zwrot w ramach Allegro Ochrony Kupujących środków pochodzących z Transakcji po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

a) Kupujący zgłosił Spółce w ramach Allegro Ochrony Kupujących brak dostawy Towaru oraz

b) Sprzedający nie udokumentował faktu wywiązania się z umowy zawartej w ramach Transakcji, pomimo otrzymania wezwania od Spółki i braku udzielenia odpowiedzi w Dyskusji w ciągu 24 godzin od otrzymania tego wezwania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy (dokumentowanie przez Sprzedającego faktu wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie Spółce numeru trackingowego i kopii potwierdzenia nadania przesyłki Towaru), oraz

c) Sprzedający jest objęty czasowym ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Allegro na podstawie artykułów 2.12 i 8.4 Regulaminu Allegro (o czym jest informowany przez Spółkę w odrębnej korespondencji).

9. Z chwilą dokonania przez Spółkę wypłaty rekompensaty, o którą wnosił Kupujący, dochodzi do zawarcia pomiędzy Spółką a Kupującym umowy przystąpienia do długu w ramach której:

a) Spółka przystępuje do długu, tj. zobowiązania o zapłatę odszkodowania przez Sprzedającego z tytułu niewywiązania się przez niego z umowy sprzedaży zawartej w ramach wskazanej przez Kupującego Transakcji do wysokości wypłaconej Kupującemu rekompensaty,

b) Sprzedający nie zostaje zwolniony z obowiązku zwrotu Spółce kwoty w wysokości odpowiadającej zapłaconej Kupującemu rekompensaty,

c) odpowiedzialność Spółki oraz Sprzedającego jest odpowiedzialnością solidarną, przy czym Spółka może dochodzić od Sprzedającego roszczenia regresowego w pełnej wysokości, tj. do wysokości wypłaconej Kupującemu rekompensaty.

Zawarcie umowy, o której mowa w powyżej następuje wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedający nie wyjaśni w ramach Dyskusji zgłoszonych przez Kupującego zastrzeżeń dotyczących Transakcji będących podstawą wypłaty rekompensaty Kupującemu na podstawie przesłanek określonych w pkt 1 Części I. Spółka przystępując do zobowiązania, o którym mowa w lit a powyżej, naliczy Sprzedającemu kwotę w wysokości odpowiadającej wypłaconej Kupującemu rekompensaty, w ramach rozliczeń, o których mowa w Załączniku 4 Artykule 7.

CZĘŚĆ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Od każdorazowej decyzji Spółki w sprawie przyznania rekompensaty przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie do Customer Experience Manager.

Załącznik nr 10

Załącznik nr 10. Dodawanie i korzystanie z Produktów

Artykuł 1. Dodawanie Produktów

1. Spółka umożliwia Użytkownikom, którzy dokonali Rejestracji pełnej, dodawanie propozycji Produktów na zasadach określonych w niniejszym załączniku.
2. Tworzenie propozycji Produktu jest możliwe wyłącznie w wybranych przez Spółkę kategoriach.
3. Tworzenie propozycji Produktu jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy danego produktu nie ma jeszcze w Katalogu Produktów. Tworzenie Produktu w przypadku, gdy dany Produkt już istnieje w Katalogu Produktów lub w celu obejścia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, w tym zasad uczciwej konkurencji, jest zabronione.
4. Tworzenie propozycji Produktu następuje za pośrednictwem udostępnionych przez Spółkę w tym celu funkcjonalności.
5. W celu stworzenia propozycji Produktu Użytkownik wypełnia wszystkie dane oraz dodaje elementy określone przez Spółkę, w szczególności:
 - a. wybiera kategorię proponowanego Produktu, która odpowiada głównej funkcji spełnianej przez dany produkt oraz w której możliwe jest prawidłowe uzupełnienie wszystkich parametrów odpowiadających danemu produktowi, określonych przez Spółkę,
 - b. określa nazwę proponowanego Produktu odpowiadającą nazwie kategorii ustalonej zgodnie z art. 5.a. powyżej lub oferowanym w tak ustalonej kategorii Towarom,
 - c. uzupełnia wszystkie obowiązkowe parametry występujące w ramach danej kategorii, w tym parametry identyfikujące proponowany Produkt
 - d. dodaje zdjęcie proponowanego Produktu, które spełnia wymogi dotyczące zdjęć wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu
 - e. dodaje opis proponowanego Produktu

Wypełnienie wszystkich danych oraz dodanie elementów wskazanych przez Spółkę jest obowiązkowe w celu stworzenia Produktu

Opis proponowanego Produktu, o którym mowa w pkt. d) powyżej, może dotyczyć wyłącznie cech, właściwości i funkcjonalności docelowego Produktu. Przedmiotowy opis nie może zawierać jakichkolwiek innych treści, w tym treści dotyczących ewentualnej transakcji obejmującej proponowany Produkt.

Zabronione jest tworzenie Produktu w kategoriach "Pozostałe" w przypadku, gdy dany Produkt powinien być stworzony w odpowiadającej lub dedykowanej mu kategorii.

6. Po stworzeniu propozycji Produktu może on podlegać weryfikacji ze strony Spółki. Spółka może zweryfikować propozycję Produktu w zakresie ewentualnych oczywistych błędów, omyłek lub innych niedozwolonych treści. Spółka może prowadzić z własnej inicjatywy czynności sprawdzające obejmujące zgodność Produktu lub jego propozycji z obowiązującym prawem.

7. Produkt staje się aktywny i może być wykorzystywany przez wszystkich Użytkowników z momentem wprowadzenia propozycji Produktu przez Użytkownika za pośrednictwem udostępnionych w tym celu funkcjonalności.

8. Z momentem wprowadzania danych oraz treści do propozycji Produktu Użytkownik tworzący dany proponowany oraz docelowy Produkt udziela Spółce, w odniesieniu do wszelkich wprowadzonych treści oraz elementów, uprawnień i zgód określonych w art. 5.1 oraz art. 5.5 Regulaminu, stosowanych odpowiednio. Z momentem wprowadzenia propozycji Produktu Użytkownik traci możliwość edycji danych oraz treści wprowadzonych do karty Produktu Użytkownik może jednak zgłosić Spółce wszelkie błędy i omyłki, które zaszły przy wprowadzaniu propozycji Produktu korzystając z odpowiednich funkcjonalności w ramach Allegro.

9. Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzania treści Produktów w dobrej wierze oraz z należytą starannością, a poprzez wprowadzenie treści Produktu oraz propozycji Produktu oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wprowadzane przez niego dane i elementy są zgodne z rzeczywistością i prawidłowo opisują daną rzecz, usługę lub prawo. Nadużywanie lub niezgodne z przeznaczeniem lub Regulaminem wykorzystanie funkcjonalności przeznaczonych do wprowadzania Produktów, w tym treści Produktów stanowi naruszenie Regulaminu.

10. Spółka nie jest zobowiązana do korzystania z proponowanego Produktu i może zaniechać udostępniania go Użytkownikom lub usunąć ze swoich baz danych, a także zastąpić w całości lub w części innym Produktem. Użytkownik, który wprowadził produkt nie uzyskuje żadnych uprawnień względem propozycji Produktu w szczególności nie może sprzeciwić się wykonywaniu przez Spółkę praw, które Spółka zyskuje zgodnie z Regulaminem.

Artykuł 2. Korzystanie z Produktów

1. Sprzedający zobowiązuje się do:

a. łączenia Ofert z odpowiednim Produktem, tj. w szczególności weryfikacji czy Produkt, z którym łączy Ofertę w pełni odpowiada Towarowi oraz danej kategorii w ramach Allegro;

b. połączenia Oferty z Produktem w ten sposób, aby oferowany w niej Towar w pełni odpowiadał wyłącznie temu Produktowi;

c. tworzenia propozycji Produktów wyłącznie w przypadku, gdy w Katalogu Produktów nie ma odpowiedniego Produktu;

d. tworzenia propozycji Produktów poprzez podawanie danych i innych treści zgodnych z rzeczywistością;

e. nietworzenia Produktów i niełączenia Ofert z Produktami w sposób mogący wprowadzić innych Użytkowników w błąd lub służący obejściu postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

2. W przypadku, gdy połączenie jest niezgodne z rzeczywistością, z prawem Unii Europejskiej lub polskim prawem zgodnym z prawem Unii Europejskiej, lub narusza postanowienia Regulaminu Spółka jest uprawniona do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności połączenia Oferty z Produktem, w tym zakończenia Oferty, odłączenia Oferty od Produktu lub połączenia Oferty z innym, prawidłowym Produktem. Spółka poinformuje Użytkownika o dokonanych działaniach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wysyłając powiadomienie mailowe na adres e-mail przypisany do Użytkownika.

3. Użytkownik może połączyć z jednym Produktem maksymalnie 5 Ofert. Spółka może wskazać kategorie, w których ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obowiązuje. Aktualna lista przedmiotowych kategorii znajduje się tutaj ([link](#)).

Załącznik nr 11

Załącznik nr 11. Korzystanie z baz danych Spółki oraz dostępnych w ramach Allegro

1. Spółka w ramach Allegro udostępnia Użytkownikom bazy danych podmiotów trzecich w zakresie umożliwiającym uzupełnianie niektórych lub wszystkich elementów składających się na treść Oferty, w tym parametrów, zdjęć i opisu Towaru, zarówno za pośrednictwem formularza wystawiania jak i za pośrednictwem API.

2. Użytkownik może korzystać z baz danych udostępnionych Użytkownikom przez Spółkę wyłącznie poprzez uzupełnianie - przy użyciu funkcjonalności Allegro - niektórych lub wszystkich elementów składających się na treść Oferty, w tym parametrów, zdjęć i opisu Towaru, oraz wyświetlanie Ofert obejmujących elementy pochodzące z tych baz danych na Allegro.

3. Wykorzystanie baz danych udostępnionych przez Spółkę ramach Allegro w sposób wykraczający poza uprawnienia przyznane w ust. 2 niniejszego załącznika jest zabronione.

4. W odniesieniu do poszczególnych baz danych zastosowanie znajdują następujące zastrzeżenia:

4.1. Baza danych "Tec Doc", do której prawa przysługują spółce TecAlliance GmbH z siedzibą w Ismaning:

"Dane oraz informacje wskazane w ramach autouzupełniania ofert, a w szczególności bazy danych, z których pochodzą te dane oraz informacje, nie mogą być w żaden sposób kopiowane lub powielane. Kopiowanie lub powielanie lub posługiwanie się tymi informacjami lub danymi w jakikolwiek sposób, w tym przekazywanie ich podmiotom trzecim bez zgody spółki TecAlliance GmbH z siedzibą w Ismaning, Niemcy, jest niedopuszczalne. Naruszenie powyższego zakazu stanowi naruszenie praw spółki TecAlliance GmbH z siedzibą w Ismaning, Niemcy, i stanowić będzie podstawę do dochodzenia przez tę spółkę jej praw wobec podmiotu dokonującego bezprawnego kopiowania lub powielania."

5. Treści zgromadzone w ramach Allegro, w szczególności w Ofertach, stanowią bazy danych, które są chronione zgodnie z przepisami prawa, między innymi w zakresie korzystania z nich przez podmioty trzecie. Korzystanie z tych baz danych poprzez pobieranie danych lub wtórne wykorzystanie wymaga uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu. Treść baz danych może podlegać niezależnej ochronie zgodnie z przepisami prawa. W przypadku nieuprawnionego korzystania z chronionych przez prawo baz danych lub ich treści Spółka oraz inne uprawnione podmioty mogą dochodzić od podmiotów naruszających prawa do baz danych lub ich treści w szczególności odszkodowania oraz zaprzestania naruszeń. Korzystanie z chronionych prawem baz danych bez uprawnień może podlegać odpowiedzialności karnej.

6. Spółka mimo dołożenia najwyższej staranności w zbieraniu i udostępnianiu danych i Treści oraz pozyskiwaniu danych i Treści od podmiotów profesjonalnie zajmujących się udostępnianiem baz danych nie jest w stanie zapewnić, że wszelkie udostępnione Użytkownikom do wykorzystania dane i Treści są prawidłowe. Część udostępnianych danych lub treści może być przy tym wygenerowana, wytworzona lub uzupełniona przy użyciu narzędzi lub usług opartych o lub wykorzystujących rozwiązania sztucznej



inteligencji. Użytkownik podejmując decyzję o skorzystaniu z danych lub Treści udostępnionych mu przez Spółkę powinien zweryfikować te dane lub Treści we własnym zakresie i zadbać o ich poprawność, a w razie wykrycia błędów niezwłocznie powiadomić o nich Spółkę. Wobec powyższego, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw do danych lub Treści w Ofercie, niezależnie od wybranego sposobu dodania lub edycji Oferty. Powyższe dotyczy zarówno odpowiedzialności deliktowej, jak i kontraktowej. Powyższe wyłączenia nie dotyczą konsumentów.

Załącznik nr 12

Załącznik nr 12. Regulamin usługi „Allegro Smart!” dla Sprzedających

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Płatności i rozliczenia
- Artykuł 3. Dane osobowe
- Artykuł 4. Reklamacje
- Artykuł 5. Zaprzeszanie świadczenia usługi

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- Artykuł 6. Zasady świadczenia Usługi na Allegro.pl
- Artykuł 7. Zasady świadczenia Usługi na Allegro.cz, Allegro.sk i Allegro.hu
- Artykuł 8. Warunki świadczenia Usługi na Allegro.pl
- Artykuł 9. Warunki świadczenia Usługi na Allegro.cz, Allegro.sk i Allegro.hu
- Artykuł 10. Prawa i Obowiązki Sprzedających Korzystających u Usługi na Allegro.pl
- Artykuł 11. Prawa i Obowiązki Sprzedających Korzystających z Usługi na Allegro.cz, Allegro.sk i Allegro.hu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. Definicje

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, z zastrzeżeniem pojęć wymienionych poniżej, które mają następujące znaczenie:

„Dostawa za Pobranie Smart” – dostępna w ramach Usługi odpłatna metoda dostawy z opcją płatności za Towar Sprzedającemu do rąk Dostawcy. Kupujący wybierając Dostawę za Pobranie Smart zobowiązany jest uiścić do rąk Dostawcy również należną Sprzedawcy opłatę za dostawę Towaru w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem dostępnym dla Allegro.pl: na stronie <https://allegro.pl/pomoc/dla-kupujacych/dostawa-z-allegro-smart/metody-dostawy-i-zwrotu-przesylek-w-ramach-allegro-smart-a1WrzwbOXf6> oraz dla Allegro.cz, Allegro.sk i Allegro.hu: w art. 7 ust. 4 niniejszego Załącznika nr 12 do Regulaminu.

„Dostawcy” – podmioty świadczące usługi w ramach metod dostawy Towarów określonych w art. II pkt 2 Regulaminu, nabywanych przez Kupujących.

„Regulamin Allegro Smart! dla Kupujących” – regulamin Usługi dedykowany Kupującym, dostępny dla Allegro.pl pod adresem: <https://na.allegro.pl/regulamin-allegro-smart> lub <https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-uslugi-allegro-smart-student-Rd9A252RLlw> dla Allegro.cz: <https://allegro.cz/podminky/podminky-allegro-smart-1ngykMBkYCM> dla Allegro.sk: <https://allegro.sk/podmienky/podmienky-allegro-smart-E7LRnZLX4i4> dla Allegro.hu: <https://allegro.hu/feltetelek/allegro-smart-szabalyzat-E7brjP10XFL>.

„Usługa Allegro Smart!” lub „Usługa” – usługa skierowana do Użytkowników obejmująca:

a. w przypadku Kupujących, płatna usługa obejmująca możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych zgodnie z Regulaminem Allegro Smart! dla Kupujących metod dostawy Towarów nabytych w Allegro i ich zwrotów, za wyjątkiem opłat ponoszonych przez Kupujących w związku z wyborem przez nich Dostawy za Pobraniem Smart.

b. w przypadku Sprzedających, usługa umożliwiająca łącznie:

1. oznaczenie Ofert Sprzedających specjalną ikoną Allegro Smart! umożliwiającą skorzystanie przez Kupującego, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych metod dostawy Towarów nabytych w Allegro i ich zwrotów, na zasadach wskazanych w Regulaminie Allegro Smart! dla Kupujących oraz;

2. wysyłanie Towarów nabytych przez Kupujących na Allegro, w ramach metod dostawy Towarów na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

„Usługi Dodatkowe” – odpłatne usługi ściśle związane z dostawą Towarów w ramach Usługi, wykonywane na rzecz Sprzedającego i w zależności od ich rodzaju opłacane przez Sprzedającego bezpośrednio Dostawcom bądź Spółce. Wykaz przedmiotowych usług, a także opłaty z nimi związane oraz sposób ich rozliczania określone zostały na stronie: <https://na.allegro.pl/smart-uslugi-dodatkowe> oraz w Załączniku nr 4 do Regulaminu, w przypadku Usług Dodatkowych płatnych bezpośrednio Spółce.

„Usługa Płatności” - usługa świadczona przez Operatorów Usług Płatniczych określonych w Regulaminie Allegro.

“Allegro Delivery” - usługa pocztowa świadczona przez Spółkę na Allegro.pl, obejmująca więcej niż jedną metodę dostawy bez możliwości lub z ograniczoną możliwością wyboru poszczególnych metod dostaw przez Sprzedającego.

Artykuł 2. Płatności i rozliczenia

1. Sprzedający zobowiązany jest do następujących rozliczeń, z tytułu korzystania z metod dostawy świadczonych przez Dostawców i z tytułu wykonywania Usług Dodatkowych:

a. ze Spółką, w przypadku korzystania z usług dostawy świadczonych przez Dostawców określonych dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/pl/sell/a/allegro-smart-na->

[allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG](https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IYY8Ylfl), oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IYY8Ylfl> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informacie-pre-predajcov-aMeOdw8LLq>, oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/yPonyn2b7Ho> zgodnie ze wskazanym przez Spółkę cennikiem przypisanym do tych metod dostawy, określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

b. z Dostawcami, w przypadku korzystania z Usług Dodatkowych określonych na stronie <https://na.allegro.pl/smart-uslugi-dodatkowe>, zgodnie ze wskazanym przez Dostawcę cennikiem przypisanym do tych usług;

c. ze Spółką, w przypadku korzystania z Usług Dodatkowych określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, zgodnie ze wskazanym przez Spółkę cennikiem przypisanym do tych usług, określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

2. Rozliczenie należności, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej, następuje w sposób wskazany w odrębnych umowach zawartych przez Sprzedających z Dostawcami, a w przypadku określonym w ust. 1 lit. a, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

3. W przypadku poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usług nieobjętych Załącznikiem nr 12 do Regulaminu, Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów na rzecz Dostawcy, zgodnie z cennikiem aktualnie obowiązującym u danego Dostawcy.

4. Spółka zobowiązana jest do dokonywania rozliczeń ze Sprzedającymi, z tytułu korzystania z usług dostawy świadczonych przez Dostawców określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu, zgodnie z zasadami rozliczeń zawartymi na przedmiotowej stronie, przypisanymi do tych metod dostawy. Zasady zostały umówione dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/pl/sell/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG>, oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IYY8Ylfl> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/go/v8abBxDg5Cz> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/yPonyn2b7Ho>.

Artykuł 3. Dane osobowe

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Sprzedających w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Allegro Smart! w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. W zakresie związanym z realizowaniem usługi dostawy Towarów świadczonych przez Dostawców administratorem danych osobowych Sprzedających są również Dostawcy. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Sprzedających przez Dostawców w związku z Usługą zawarte są w regulaminach usług każdego Dostawcy.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę obejmują: dane adekwatne do typu Konta w Serwisie obejmujące: nick (login), nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, nr listu przewozowego, adres dostawy i zwrotu Towaru.

4. Dane osobowe Sprzedających mogą być przekazane:

a. Dostawcom w celach zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z tymi Dostawcami;

b. Dostawcom - na życzenie Sprzedających - w celu przekazania zapytań bądź reklamacji dotyczących usług przez nich realizowanych;

c. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 do Regulaminu (Polityka Ochrony Prywatności).

Artykuł 4. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana przez Spółkę lub jest realizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Użytkownik może złożyć również reklamację, z tytułu nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usługi Dodatkowej opłacanej przez Sprzedającego bezpośrednio Spółce.

2. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi bądź Usługi Dodatkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. b Załącznika nr 12 do Regulaminu będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

3. Reklamacje dotyczące Usług bądź Usług Dodatkowych o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. B Załącznika nr 12 do Regulaminu, mogą być składane listownie na adres Spółki lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://allegro.cz/pomoc/kontakt?category=32a03c94-f823-4706-8e42-643a93c40a09&subjectId=8bb1e3d6-66ed-44ec-8c1f-e55ebeeafee8e> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://allegro.sk/pomoc/kontakt?category=13a22c9e-d291-4e5c-9193-20ab2c14f6b2&subjectId=0d4bd5b0-884e-4bc5-bd36-b6c863701a24>, oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://allegro.hu/sugo/kapcsolat?category=660fdc50-98ef-4b2a-935f-75ddccc16f2f&subjectId=61d72014-e2b2-429d-85ed-777ab80b645b>

4. Użytkownik może kontaktować się ze Spółką w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. pisemnej na adres: 61-569 Poznań, ul. Wierzbiewice 1B;

b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://allegro.cz/pomoc/kontakt?category=32a03c94-f823-4706-8e42-643a93c40a09&subjectId=8bb1e3d6-66ed-44ec-8c1f-e55ebeafee8e>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://allegro.sk/pomoc/kontakt?category=13a22c9e-d291-4e5c-9193-20ab2c14f6b2&subjectId=0d4bd5b0-884e-4bc5-bd36-b6c863701a24>, oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://allegro.hu/sugo/kapcsolat?category=660fdc50-98ef-4b2a-935f-75ddccc16f2f&subjectId=61d72014-e2b2-429d-85ed-777ab80b645b>

5. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania usług przez Dostawców, w tym sposobu realizowania Usług Dodatkowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a Załącznika nr 12 do Regulaminu oraz opłat ponoszonych na rzecz Dostawców w związku z ich świadczeniem, rozpatrywane są przez Dostawców na zasadach wskazanych w Regulaminach usług przez nich świadczonych.

Artykuł 5. Zaprzestanie świadczenia Usługi

1. Sprzedający może zrezygnować z Usługi Allegro Smart! w każdym czasie, poprzez złożenie rezygnacji w stosunku do Spółki, z zastrzeżeniem, że rekomendowanym sposobem wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://allegro.cz/pomoc/kontakt?category=32a03c94-f823-4706-8e42-643a93c40a09&subjectId=8bb1e3d6-66ed-44ec-8c1f-e55ebeafee8e> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://allegro.sk/pomoc/kontakt?category=13a22c9e-d291-4e5c-9193-20ab2c14f6b2&subjectId=0d4bd5b0-884e-4bc5-bd36-b6c863701a24>, oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://allegro.hu/sugo/kapcsolat?category=660fdc50-98ef-4b2a-935f-75ddccc16f2f&subjectId=61d72014-e2b2-429d-85ed-777ab80b645b>

2. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności, gdy Sprzedający:

a. podjął jakiegokolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub polegające na fałszowaniu danych w ramach usługi Allegro Smart!,

b. naruszył warunki świadczenia Usługi oraz Prawa i obowiązki Sprzedających korzystających z Usługi, wynikające z niniejszego Załącznika nr 12 do Regulaminu,

Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi na rzecz Sprzedającego oraz w przypadku rażących naruszeń dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Artykuł 6. Zasady świadczenia Usługi na Allegro.pl

1. Spółka udostępnia Sprzedającym Usługę Allegro Smart!, która daje im możliwość dostawy Towarów nabytych w Allegro w ramach opłat ponoszonych przez Sprzedających w związku z korzystaniem przez nich z metod dostawy Towarów wskazanych w niniejszym Załączniku nr 12 do Regulaminu oraz z Usług Dodatkowych.

2. Usługa Allegro Smart! świadczona jest w ramach metod dostawy wskazanych na stronie <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG?marketplaceId=allegro-pl>, pod warunkiem, że wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż wartość określona na stronie <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG?marketplaceId=allegro-pl>, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności lub w ramach metod dostawy z opcją płatności za pobraniem, określonych w tabeli <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG?marketplaceId=allegro-pl>.

3. Spółka może na wybrany przez siebie okres poszerzyć listę metod dostaw objętych Usługą.

4. Dostawy realizowane w ramach Usługi Allegro Smart! mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski (tj. z terytorium Polski na terytorium Polski) za wyjątkiem metod dostawy określonych na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG?marketplaceId=allegro-pl>, które realizowane są z terytorium Czech, Francji, Holandii lub Niemiec na terytorium Polski.

5. W ramach Usługi Allegro Smart! Oferty Sprzedających będą wyróżnione specjalną ikoną przypisaną do przedmiotowej Usługi, przy czym nie dotyczy to Ofert prezentowanych w kategoriach, o których mowa w art. 3.3 Regulaminu, a także Ofert dostępnych w ramach kategorii:

Dom i Ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe > Fajerwerki

Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > Początkowe

Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Leki weterynaryjne bez recepty

6. Spółka zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.

Artykuł 7. Zasady świadczenia Usługi na Allegro.cz, Allegro.sk i Allegro.hu

1. Spółka udostępnia Sprzedającym Usługę Allegro Smart!, która daje im możliwość dostawy Towarów nabytych w Allegro w ramach opłat ponoszonych przez Sprzedających w związku z korzystaniem przez nich z metod dostawy Towarów wskazanych w niniejszym Załączniku nr 12 do Regulaminu oraz z Usług Dodatkowych.

2. Usługa Allegro Smart! świadczona jest w ramach metod dostawy wskazanych dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-cz-informacje-dla-sprzedajacych-0A5rBZIM3F5?marketplaceId=allegro-pl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IYY8YIfl> dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/go/2Y69vGXG8Uo> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/8dr9j3139lv>, pod warunkiem, że wartość Transakcji lub wartość sumy Transakcji zawartych w ramach Oferty danego Sprzedającego nie jest niższa niż wartość określona dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-cz-informacje-dla-sprzedajacych-0A5rBZIM3F5?marketplaceId=allegro-pl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IYY8YIfl> dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/go/2Y69vGXG8Uo> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/8dr9j3139lv>, a zapłata za Transakcję/e nastąpiła za pośrednictwem Usługi Płatności lub w ramach metod dostawy z opcją płatności za pobraniem, określonych w tabeli dostępnej dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-cz-informacje-dla-sprzedajacych-0A5rBZIM3F5?marketplaceId=allegro-pl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IYY8YIfl> dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/go/2Y69vGXG8Uo> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/8dr9j3139lv>.

3. Spółka może na wybrany przez siebie okres poszerzyć listę metod dostaw objętych Usługą.

4. W ramach Usługi Allegro Smart! dostępne są metody dostawy określone dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-cz-informacje-dla-sprzedajacych-0A5rBZIM3F5?marketplaceId=allegro-pl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IYY8YIfl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/go/2Y69vGXG8Uo> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/8dr9j3139lv>.

5. W ramach Usługi Allegro Smart! Oferty Sprzedających będą wyróżnione specjalną ikoną przypisaną do przedmiotowej Usługi, przy czym nie dotyczy to Ofert dostępnych w ramach kategorii:

a. dla Allegro.cz

Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > Mleko Poczatkowe

Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Leki weterynaryjne bez recepty

Elektronika > RTV i AGD > Gadżety elektroniczne > Akcesoria do podgrzewaczy tytoniu

Zdrowie > Medycyna naturalna > Waporyzatory

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika > Fajki tradycyjne

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika > Fajki wodne

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika > Pozostałe

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika > Tabaka

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika > Akcesoria papierosowe

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika > Cygara i cygaretki

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria > Broń

Sport i turystyka > Militaria > ASG

Sport i turystyka > Militaria > Pozostałe

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Karabinki

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Części

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Śruty

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Pistolety

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Tłumiki, adaptory, kompensatory

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Szyny i montaż

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Magazyneki

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Tuning

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Dwójnogi

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki > Naboje CO2

Dom i ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe > Fajerwerki

b. dla Allegro.sk:

Elektronika > RTV i AGD > Gadżety elektroniczne > Akcesoria do podgrzewaczy tytoniu

Zdrowie > Medycyna naturalna > Waporyzatory

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria > Broń

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria > Rycerstwo > Rycerze > Broń

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria > Literatura > Książki > wydanie po 1945 > Broń pancerna

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Modelarstwo > Plany modelarskie > Broń pancerna

Sport i turystyka > Militaria > ASG

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki

Sport i turystyka > Militaria > Samoobrona > Kubotany

Sport i turystyka > Militaria > Paintball

Sport i turystyka > Militaria > Pozostałe

Dom i ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe > Fajerwerki

Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > Początkowe

Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Leki weterynaryjne bez recepty

c. dla Allegro.hu:

Elektronika > RTV i AGD > Gadżety elektroniczne > Akcesoria do podgrzewaczy tytoniu

Zdrowie > Medycyna naturalna > Waporyzatory

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Trafika

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria > Broń

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria > Rycerstwo > Rycerze > Broń

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Militaria > Literatura > Książki > wydanie po 1945 > Broń pancerna

Kolekcje i sztuka > Kolekcje > Modelarstwo > Plany modelarskie > Broń pancerna

Sport i turystyka > Militaria > ASG

Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki

Sport i turystyka > Militaria > Samoobrona > Kubotany

Sport i turystyka > Militaria > Paintball

Sport i turystyka > Militaria > Pozostałe

Dom i ogród > Wyposażenie > Ozdoby świąteczne i okolicznościowe > Fajerwerki

Dziecko > Karmienie dziecka > Żywność dla dzieci > Mleka modyfikowane > Płatki

Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Leki weterynaryjne bez recepty

6. Spółka zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.

Artykuł 8. Warunki świadczenia Usługi na Allegro.pl

1. Spółka oznaczy Oferty Sprzedających specjalną ikoną Usługi Allegro Smart! niezależnie od ich statusu Konta (Zwykłe/Firma) oraz umożliwi dostawę Towarów zakupionych w ramach tych Ofert po spełnieniu łącznie warunków kwalifikujących Sprzedającego do korzystania z Usługi:

- a. ogólnych, o których mowa w pkt. 2 poniżej, odnoszących się do profesjonalnej postawy Sprzedającego w ramach Allegro oraz;
- b. szczegółowych, o których mowa w pkt. 3 poniżej, odnoszących się bezpośrednio do treści Oferty.

2. Warunki ogólne kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:

- a. poziom jakości sprzedaży w ramach wszystkich Kont Powiązanych Sprzedającego nie jest niższy niż „neutralny”, zgodnie z przyjętą przez Organizatora skalą jakości sprzedaży wskazaną na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/co-znajdziesz-w-zakladce-jakosc-mojej-sprzedazy-0A5rBZxZnFG?marketplaceId=allegro-pl#ile-punktow-mozesz-zdobyc>, chyba, że Konto które ma być objęte Usługą powyżej posiada poziom jakości sprzedaży wyższy niż neutralny;
- b. nienaganna obsługa Kupujących polegająca głównie na terminowym realizowaniu wysyłki i dostawy przesyłek oraz udzielaniu Kupującym niezbędnej pomocy i wsparcia po dokonaniu zakupu Towaru (np. podczas kontaktu z Kupującym w ramach Dyskusji);
- c. terminowe regulowanie płatności za usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro,

d. umieszczanie Ofert zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Allegro,

e. brak zastosowania przez Spółkę wobec Sprzedającego sankcji wynikających z art. 8.4 Regulaminu Allegro, w szczególności z tytułu składania przez Sprzedającego propozycji dokonania zakupu poza Allegro lub w związku z reklamowaniem produktów i usług, które nie są oferowane w Allegro.

3. Warunki szczegółowe kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:

a. W ZAKRESIE KONT ZWYKŁYCH - udostępnienie w ramach Oferty przez cały okres jej trwania, świadczonej w ramach Usługi co najmniej jednej metody dostawy z płatnością z góry spośród metod, których lista znajduje się pod linkiem: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG?marketplaceld=allegro-pl>, której koszt dostawy pojedynczej przesyłki nie przekroczy kwoty wskazanej w tabeli znajdującej się pod tym linkiem;

b. W ZAKRESIE KONT FIRMA - udostępnienie w ramach Oferty przez cały okres jej trwania, świadczonej w ramach Usługi:

Dla wysyłających z Polski:

i. pełnego pakietu metod dostaw realizowanych w ramach programu dostaw Allegro Delivery dostępnego dla danego miejsca nadania oraz odpowiedniego do rozmiarów sprzedawanego Towaru.

Dla wysyłających z Czech:

i. co najmniej dwóch metod dostaw z grupy dostawy Towarów - przesyłki kurierskie, spośród których obowiązkowe jest udostępnienie - Allegro Kurier DPD Polska oraz Allegro International Kurier Polska a także

ii. co najmniej trzech metod dostaw z grupy dostawy Towarów odbiór w punkcie lub automaty paczkowe, spośród których obowiązkowe jest udostępnienie - Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska oraz Allegro International Odbiór w Punkcie Polska i Allegro International Automaty Paczkowe Polska.

Lista metod dostaw kwalifikujących Sprzedającego do Usługi znajduje się pod linkiem <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG#sprawdz-liste-metod-kwalifikujacych>.

W przypadkach, w których rodzaj Towaru uniemożliwia jego wysyłkę z wykorzystaniem metod dostawy w ramach grup dostaw automaty paczkowe lub odbiór w punkcie, dopuszczalne jest udostępnienie w ramach Oferty wyłącznie metod dostawy z grupy dostawy Towarów - Przesyłki kurierskie, których lista znajduje się pod linkiem: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG#sprawdz-liste-metod-kwalifikujacych>.

W przypadku gdy Towary oferowane przez Sprzedającego spełniają jeden z niżej wskazanych warunków:

- a. jeden z wymiarów Towaru wraz z opakowaniem przekracza 120 cm,
- b. Towar należy do kategorii Opony i Felgi,
- c. Towar jest nadawany dedykowanymi metodami dostawy towarów z zagranicy wymienionymi w <https://help.allegro.com/sell/pl/c/oznaczenie-smart-w-ofertach-z-zagranicy#udostepnij-odpowiednie-metody-dostawy>.

Sprzedający w ramach danej Oferty może udostępnić tylko jedną metodę dostawy kurierem (do drzwi) z listy metod kwalifikujących (<https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG#sprawdz-liste-metod-kwalifikujacych>). Nie dotyczy to Ofert, w których udostępniono choćby jedną z metod dostawy z grupy dostaw do punktów odbioru lub automatów paczkowych.

W przypadku gdy Sprzedający sprzedaje Towary, które z przyczyn obiektywnych nie mogą być dostarczane Kupującym za pomocą metod dostawy znajdujących się pod linkiem: <https://allegro.pl/zobacz/metody-allegro-smart> (np. wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, artykuły szybko zbywalne, żywe rośliny, oleje, farby) Spółka może dopuścić Sprzedającego do korzystania z Usługi na jego wniosek, pod warunkiem przedstawienia przez Sprzedającego indywidualnie wynegocjowanej umowy z Dostawcą, obejmującej możliwość dostawy takich Towarów zakupionych u tego Sprzedającego.

d. realizacja Transakcji w sposób określony w treści Oferty w szczególności poprzez dostarczenie Towaru w deklarowanej w Ofercie liczbie przesyłek, zgodnie z deklarowaną przez Sprzedającego metodą dostawy;

e. deklarowanie w Ofertach wieloprzmiotowych możliwości umieszczania jak największej liczby Towarów w ramach jednej przesyłki oraz wysyłanie Towarów sprzedanych w ramach tych Ofert w sposób wskazany powyżej, chyba że z uwagi na rodzaj Towaru lub treść umowy zawartej z Kupującym jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi trudnościami;

f. udostępnianie w ramach Oferty metody dostawy odpowiadającej rodzajowi i właściwościom sprzedawanego Towaru;

g. zagwarantowanie odpowiedniej jakości opakowania przesyłki, w sposób odpowiedni do jej zawartości, zgodnie z wymaganiami regulaminów Dostawców oraz zgodnie z niniejszym Załącznikiem nr 12 do Regulaminu;

h. określenie przez danego Sprzedającego ceny Towaru oferowanego w ramach Oferty wyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart! w taki sposób aby nie była ona wyższa od ceny takiego samego Towaru oferowanego przez tego Sprzedającego w ramach jego Oferty niewyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart!;

i. określenie i realizacja przez Sprzedającego polityki zwrotów Towarów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronach Allegro: <https://na.allegro.pl/warunki-zwrotow> i przypisanie ich do swoich Ofert - w takim wypadku Spółka udostępni Kupującemu odpowiedni formularz pozwalający zwrócić Towar w ramach Usługi Allegro Smart!. Polityka zwrotów Towarów, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie zwrot środków pieniężnych Kupującemu powinien odbywać za pośrednictwem Operatora Usług Płatniczych.

j. wskazanie przez Sprzedającego w ramach Oferty wartości jednorazowej dostawy dostępnej nie wyższej niż określono w tabeli <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-pl-informacje-dla-sprzedajacych-9g0rWRXKxHG?marketplaceId=allegro-pl> oraz przy założeniu, że przy zakupie przez Kupującego wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość dostawy, niezależnie od metody dostawy, nie przekroczy 100 zł lub w przypadku, gdy Sprzedający jako wartość metody dostawy przy płatnościach z góry wskazuje kwotę 0 zł, przy założeniu, że dostawa Towarów w ramach jego Ofert jest realizowana do automatu paczkowego (w tym paczkomatu) albo punktu odbioru, przy czym Sprzedający nie gwarantuje darmowego zwrotu Towaru w ramach tych Ofert.

k. przekazywanie Dostawcom przez Sprzedającego (w sposób automatyczny lub ręczny) w procesie zamawiania przesyłek Towarów, adresu email w domenie [allegromail.pl](mailto:xxx+yyy@allegromail.pl) przypisanego do danej Transakcji, w niezmienionej dwuczłonowej formie (np. xxx+yyy@allegromail.pl) dla wszystkich Transakcji zawieranych przez Sprzedającego w ramach Allegro Smart!.

l. zagwarantowanie darmowego zwrotu Towaru do Polski, Czech, Węgier lub Słowacji w ramach metod zwrotów zintegrowanych z Platformą albo w przypadku, w którym Towary nadawane są z Francji, Holandii lub Niemiec zagwarantowanie darmowego zwrotu poprzez udostępnianie Kupującym bezpłatnych etykiet zwrotnych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka zastrzega sobie możliwość warunkowego zakwalifikowania Sprzedającego do korzystania z Usługi pomimo niespełnienia przez niego warunków, o których mowa w ust 2 powyżej, w przypadkach w których Sprzedający korzysta z Konta o statusie Firma, na podstawie odrębnych umów uczestniczy w programie Strefa Marek Allegro, VIP lub Partner komercyjny lub oferuje w ramach Allegro Towary rozpoznawalnych marek, wcześniej niedostępne lub trudno dostępne na Allegro.

Artykuł 9. Warunki świadczenia Usługi na Allegro.cz, Allegro.sk i Allegro.hu

1. Spółka oznaczy Oferty Sprzedających dostępne w ramach Konta Firma specjalną ikoną Usługi Allegro Smart! oraz umożliwi dostawę Towarów zakupionych w ramach tych Ofert po spełnieniu łącznie warunków kwalifikujących Sprzedającego do korzystania z Usługi:

a. ogólnych, o których mowa w pkt 2 poniżej, odnoszących się do profesjonalnej postawy Sprzedającego w ramach Allegro oraz;

b. szczegółowych, o których mowa w pkt 3 poniżej, odnoszących się bezpośrednio do treści Oferty.

2. Warunki ogólne kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:

a. poziom jakości sprzedaży w ramach wszystkich Kont Powiązanych Sprzedającego nie jest niższy niż „neutralny”, zgodnie z przyjętą przez Organizatora skalą jakości sprzedaży wskazaną dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/pl/sell/a/co-znajdziesz-w-zakladce-jakosc-mojej-sprzedazy-0A5rBZxZnFG#ile-punktow-mozesz-zdobyc>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/co-najdete-v-zalozce-kvalita-meho-prodeje-b2l933zm6Un#kolik-bod-m-ete-ziskat>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sk/sell/a/co-najdete-na-karte-kvalita-mojho-predaja-oA8ZVkJd1IW#ko-ko-bodov-mo-ete-ziska-> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/hu/sell/a/mit-talalsz-az-ertesitoi-minositesem-lapon-aMeXDwRRauG-hany-pontot-szerezhetsz>, chyba, że Konto Sprzedającego mające być objęte Usługą Smart! dla Sprzedających posiada poziom jakości sprzedaży nie niższy niż dobry (wówczas nie stosuje się wymogu statusu dla Kont Powiązanych),

b. nienaganna obsługa Kupujących polegająca głównie na terminowym realizowaniu wysyłki i dostawy przesyłek oraz udzielaniu Kupującym niezbędnej pomocy i wsparcia po dokonaniu zakupu Towaru (np. podczas kontaktu z Kupującym w ramach Dyskusji);

c. terminowe regulowanie płatności za usługi świadczone przez Spółkę w ramach Allegro,

d. umieszczanie Ofert zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Allegro,

e. brak zastosowania przez Spółkę wobec Sprzedającego sankcji wynikających z art. 8.4 Regulaminu Allegro, w szczególności z tytułu składania przez Sprzedającego propozycji dokonania zakupu poza Allegro lub w związku z reklamowaniem produktów i usług, które nie są oferowane w Allegro.

3. Warunki szczegółowe kwalifikujące Sprzedającego do korzystania z Usługi:

a. dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz: udostępnienie w ramach Oferty przez cały okres jej trwania, świadczonej w ramach Usługi:

- metody dostawy Towaru Allegro One Kurier z grupy dostawy Towarów - Przesyłki kurierskie (dla Sprzedających wysyłających z Czech do Czech) lub metody dostawy Towaru Allegro International Kurier Czechy (dla Sprzedających wysyłających z Polski do Czech) oraz
- metody dostawy Towaru Allegro One Automaty Paczkowe lub Allegro One Odbiór w Punkcie (dla Sprzedających wysyłających z Czech do Czech) lub metody dostawy Towaru Allegro International Automaty Paczkowe Czechy lub Allegro International Punkty Czechy (dla Sprzedających wysyłających z Polski do Czech),
- co najmniej jednej metody dostawy spełniającej kryteria Dostawy za Pobraniem Smart!
- co najmniej jednej metody dostawy uwzględniającej płatność z góry.

Wymogu, o którym mowa w ust. 3 lit. a tiret drugi (dla Sprzedających wysyłających z Polski do Czech) nie stosuje się dla Towarów, których wymiary przekraczają maksymalne wymiary obsługiwane w ramach wskazanych metod dostaw, o ile Sprzedający udostępnił inną metodę z grupy metod dostaw do punktów odbioru i automatów paczkowych chyba, że wymiary Towaru przekraczają maksymalne wymiary obsługiwane przez którąkolwiek z takich metod (wówczas wymogu, o którym mowa w ust. 3 lit. a tiret pierwszy nie stosuje się).

Wymogu, o którym mowa w ust. 3 lit. a tiret pierwszy (dla Sprzedających wysyłających z Polski do Czech oraz Sprzedających wysyłających z Czech do Czech) nie stosuje się dla Towarów, których wymiary przekraczają maksymalne wymiary obsługiwane w ramach wskazanych metod dostaw, o ile Sprzedający udostępnił inną metodę z grupy metod dostaw - przesyłki kurierskie.

b. dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk lub Allegro.hu: udostępnienie w ramach Oferty przez cały okres jej trwania, świadczonej w ramach Usługi:

- co najmniej jednej metody dostawy z grupy dostawy Towarów - Przesyłki kurierskie oraz
- co najmniej jednej metody dostawy w ramach grup dostaw odbiór w punkcie lub automaty paczkowe
- co najmniej jednej metody dostawy spełniającej kryteria Dostawy za Pobraniem Smart!
- co najmniej jednej metody dostawy uwzględniającej płatność z góry.

Lista metod dostaw dostępnych w ramach Usługi znajduje się dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-cz-informacje-dla-sprzedajacych-0A5rBZIM3F5?marketplaceId=allegro-pl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8IY8Ylfl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informacie-pre-predajcov-aMeOdw8LIq> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/8dr9j3139lv>.

W przypadkach, w których Allegro nie udostępnia metody dostawy z grupy dostawy Towarów - Przesyłki kurierskie na danym kierunku, dopuszczalne jest udostępnienie w ramach Oferty wyłącznie metod dostawy w ramach grup dostaw automaty paczkowe i odbiór w punkcie, których lista znajduje się dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informacje-dla-sprzedajacych-x5oBn1VOeCo>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/sell/cs/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informace-pro-prodejce-3AkLYdZdMHq> dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informacie-pre-predajcov-aMeOdw8LIq> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/8dr9j3139lv>

W przypadkach, w których rodzaj Towaru uniemożliwia jego wysyłkę z wykorzystaniem metod dostawy w ramach grup dostaw automaty paczkowe i odbiór w punkcie, dopuszczalne jest udostępnienie w ramach Oferty wyłącznie metody dostawy z grupy dostawy Towarów - Przesyłki kurierskie, których lista

znajduje się dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informacje-dla-sprzedajacych-x5oBn1VOeCo>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/sell/cs/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informace-pro-prodejce-3AkLYdZdMHq>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informacie-pre-predajcov-aMeOdw8LLq> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/8dr9j3139lv>.

W przypadku, gdy przedmiotem Oferty są towary wyprodukowane według wymagań Kupującego lub dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, Sprzedawca w zakresie danej oferty jest zwolniony z obowiązku udostępnienia opcji dostawy spełniającej kryteria Dostawy za Pobraniem Smart!.

c. realizacja Transakcji w sposób określony w treści Oferty w szczególności poprzez dostarczenie Towaru w deklarowanej w Ofercie liczbie przesyłek, zgodnie z deklarowaną przez Sprzedającego metodą dostawy;

d. deklarowanie w Ofertach wieloprzedmiotowych możliwości umieszczania jak największej liczby Towarów w ramach jednej przesyłki oraz wysyłanie Towarów sprzedanych w ramach tych Ofert w sposób wskazany powyżej, chyba że z uwagi na rodzaj Towaru lub treść umowy zawartej z Kupującym albo zgodnie z regulaminem Dostawcy jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi trudnościami;

e. udostępnianie w ramach Oferty metody dostawy odpowiadającej rodzajowi i właściwościom sprzedawanego Towaru;

f. zagwarantowanie odpowiedniej jakości opakowania przesyłki, w sposób odpowiedni do jej zawartości, zgodnie z wymaganiami regulaminów Dostawców oraz zgodnie z Regulaminem;

g. określenie przez danego Sprzedającego ceny Towaru oferowanego w ramach Oferty wyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart! w taki sposób aby nie była ona wyższa od ceny takiego samego Towaru oferowanego przez tego Sprzedającego w ramach jego Oferty niewyróżnionej ikoną usługi Allegro Smart!;

h. określenie i realizacja przez Sprzedającego polityki zwrotów Towarów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie <https://na.allegro.pl/warunki-zwrotow>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie <https://salescenter.allegro.com/returns-terms/add> dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://salescenter.allegro.com/returns-terms/add> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://salescenter.allegro.com/returns-terms/add> i przypisanie ich do swoich Ofert. Polityka zwrotów Towarów, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie zwrot środków pieniężnych Kupującemu powinien odbywać za pośrednictwem Operatora Usług Płatniczych.

i. zagwarantowanie darmowego zwrotu Towaru do Polski, Czech, Węgier lub Słowacji w ramach metod zwrotów zintegrowanych z Platformą (spółka udostępnia Kupującemu odpowiedni formularz) albo w

przypadku, w którym Towary nadawane są z Francji, Holandii lub Niemiec zagwarantowanie darmowego zwrotu poprzez udostępnianie Kupującym bezpłatnych etykiet zwrotnych.

j. wskazanie przez Sprzedającego w ramach Oferty wartości jednorazowej dostawy dostępnej nie wyższej niż określono dla Sprzedających z Kontem na Allegro.pl na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-smart-na-allegro-cz-informacje-dla-sprzedajacych-0A5rBZIM3F5?marketplaceId=allegro-pl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.cz na stronie: <https://help.allegro.com/cs/sell/a/allegro-smart-informace-pro-prodejce-LR8lYY8Ylfl>, dla Sprzedających z Kontem na Allegro.sk na stronie: <https://help.allegro.com/sell/sk/a/allegro-smart-na-allegro-hu-informacie-pre-predajcov-aMeOdw8LIq> oraz dla Sprzedających z Kontem na Allegro.hu na stronie: <https://help.allegro.com/sell/hu/a/yPonyn2b7Ho> oraz przy założeniu, że przy zakupie przez Kupującego wielu sztuk Towarów w ramach tej samej lub kilku Transakcji u tego samego Sprzedającego wartość dostawy, niezależnie od metody dostawy, nie przekroczy odpowiednio 1,000 Kč dla Allegro.cz, 50 EUR dla Allegro.sk lub 20.000 HUF dla Allegro.hu.

k. przekazywanie Dostawcom przez Sprzedającego (w sposób automatyczny lub ręczny) w procesie zamawiania przesyłek Towarów, adresu email w domenie allegromail.pl przypisanego do danej Transakcji, w niezmienionej dwuczłonowej formie (np. xxx+yyy@allegromail.pl) dla wszystkich Transakcji zawieranych przez Sprzedającego w ramach Allegro Smart!.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka zastrzega sobie możliwość warunkowego zakwalifikowania Sprzedającego do korzystania z Usługi pomimo niespełnienia przez niego warunków, o których mowa w ust 2 powyżej, w przypadkach w których Sprzedający korzysta z Konta o statusie Firma, na podstawie odrębnych umów uczestniczy w programie Strefa Marek, Program Powitalny, Partner Komercyjny lub innym analogicznym lub oferuje w ramach Allegro Towary rozpoznawalnych marek, wcześniej niedostępne lub trudno dostępne na Allegro.

Artykuł 10. Prawa i Obowiązki Sprzedających Korzystających z Usługi na Allegro.pl

1. Metody dostawy Towarów objętych Usługą realizowane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką a Dostawcami, w ramach których Spółka jest nadawcą w rozumieniu art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

2. Dostawa Towarów i związane z nią Usługi Dodatkowe, świadczone są przez Dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za jakość i terminowość dostawy Towarów, jak również za liczbę udostępnionych przez nich punktów odbioru przesyłek. Lista aktualnych punktów odbioru przesyłek wskazanych przez Dostawców oraz regulaminów świadczenia usług przez Dostawców, znajduje się tutaj: <https://allegro.pl/zobacz/metody-allegro-smart>.

3. Mając na uwadze brzmienie ust. 1 oraz 2 powyżej, Spółka, w celu umożliwienia Sprzedającym składanie reklamacji, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Dostawców, udziela Sprzedającym pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z reprezentowaniem Spółki w procesie reklamacji usług świadczonych przez Dostawców w

ramach Usługi. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dostępne do pobrania przez Użytkownika w zakładce Ustawienia Dostawy w ramach Konta Sprzedającego. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Dostawców rozpatrywane będą na zasadach wskazanych w regulaminach tych usług dostępnych na stronach:

- Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Krajowym DPD Polska sp. z o.o., Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Międzynarodowym, Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/>
- Regulamin Pocztex (Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym oraz Załącznik do Regulaminu) dostępny na stronie: <https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2025/08/Zasady-Allegro-Pocztex-obowiazuje-od-18-sierpnia-2025.pdf>

Zasady wykonywania i korzystania z Usługi Pocztowej niepowszechniej pod nazwą handlową Przesyłka firmowa eCommerce dostępne na stronie: <https://allegro.pl/regulaminy/zasadywykonywania-i-korzystania-z-uslugi-pocztowej-niepowszechniej-pod-nazwa-handlowaprzesyłka-firmowa-ecommerce-vKYv9Bb1xi4>

- Regulamin świadczenia usługi Allegro Paczkomaty 24/7 InPost dostępny na stronie <https://inpost.pl/regulaminy>
- Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.: <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf>

Ogólne Warunki przewozu DHL eCS Europe: <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-europe-ogolne-warunki-przewozu.pdf>

- Regulamin świadczenia Usług Pocztowych w Ruch S.A. dostępny jest pod adresem: <https://www.orklenpaczka.pl/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMIN-S%CC%81WIADCZENIA-USLUG-POCZTOWYCH-W-RUCH-SA-od-01.09.2021.pdf>

z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. W sytuacjach, w których reklamacje (reklamacja oraz odwołanie od negatywnie rozpatrzonej reklamacji przez Dostawcę) składane u Dostawców przez Sprzedających, z tytułu zagubienia, zniszczenia lub ubytku przesyłki, zostały rozpatrzone przez Dostawców negatywnie, Sprzedający w terminie do 14 dni od chwili otrzymania przedmiotowej decyzji, może wnioskować do Spółki, celem ponownego rozpatrzenia sprawy przez Dostawcę.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania Spółce wszystkich okoliczności związanych z reklamacją oraz udowodnić fakt jej negatywnego rozpatrzenia przez Dostawcę.

6. W celu prawidłowego korzystania z Usługi, Sprzedający po zawarciu Transakcji zobowiązany jest do:

- a. niezwłocznego wydrukowania etykiety nadawczej w narzędziu służącym do nadawania przesyłek i umieszczenia jej na przesyłce Towaru objętego dostawą,
- b. należytego zapakowania Towaru, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i właściwości przesyłanego Towaru i w razie konieczności odpowiedniego oznakowania przesyłki,
- c. zachowania terminów wysyłki Towarów wskazanych przez niego w Ofertach objętych Usługą,
- d. udostępnienia Spółce numeru przewozowego przesyłki (w „Moim Allegro” bądź w ramach „API Allegro”) dla przynajmniej 50% Transakcji (śledzenie przesyłki).

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Sprzedających w przesyłkach Towarów zakazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przez ustawę Prawo Pocztowe oraz właściwe przepisy Światowego Związku Pocztowego, a także określonych w regulaminach Dostawców (przykładowa lista Towarów zakazanych: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/jakich-przedmiotow-nie-mozna-wystawiac-na-allegro-a-jakie-mozna-wystawiac-warunkowo-8dvEzZMRkT8?marketplaceId=allegro-pl#>). Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Dostawcom w zakresie przesyłek nadawanych sprzecznie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku nadania przesyłki zawierającej wyżej wskazaną zawartość lub w związku z jej wadliwym opakowaniem (dalej: „Przesyłka Uciążliwa”), niezbędne będzie wykonanie dodatkowej obsługi mającej na celu zminimalizowanie potencjalnych negatywnych następstw związanych z jej nadaniem.

8. W przypadkach nadania Przesyłki Uciążliwej, o których mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedający będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Spółki dodatkowej opłaty z tytułu jej dodatkowej obsługi w wysokości 121,77 zł w przypadku, w którym Przesyłka Uciążliwa została nadana po raz pierwszy lub kwoty 1 228,77 zł za każdy kolejny przypadek jej nadania, na zasadach określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

Artykuł 11. Prawa i Obowiązki Sprzedających Korzystających z Usługi na Allegro.cz, Allegro.sk i Allegro.hu

1. Metody dostawy Towarów objętych Usługą realizowane są zgodnie z warunkami wynikającymi z Regulaminu, w szczególności Załączników nr 16 i 18 do Regulaminu. Prawa i obowiązki Użytkowników z tytułu świadczonych usług przez Spółkę i Dostawców wynikają z Regulaminu, w szczególności niniejszego Załącznika nr 12 oraz Załączników nr 16 i 18 do Regulaminu. Przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności niniejszy Załącznik nr 12 ma pierwszeństwo przed Załącznikami nr 16 i 18 do Regulaminu.

2. W celu prawidłowego korzystania z Usługi, Sprzedający po zawarciu Transakcji zobowiązany jest do:

- a. niezwłocznego wydrukowania etykiety nadawczej w narzędziu służącym do nadawania przesyłek i umieszczenia jej na przesyłce Towaru objętego dostawą,
- b. zachowania terminów wysyłki Towarów wskazanych przez niego w Ofertach objętych Usługą.

Załącznik nr 13

Załącznik nr 13. Allegro Lokalnie

Niniejszy załącznik określa zasady korzystania z Allegro Lokalnie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Spis treści

- [Artykuł 1. Definicje](#)
- [Artykuł 2. Korzystanie z Allegro Lokalnie](#)
- [Artykuł 3. Ogłoszenia](#)
- [Artykuł 4. Ogłoszenie z opcją Kup Teraz oraz Ogłoszenia z licytacją](#)
- [Artykuł 5. Transakcje dokonywane w ramach Ogłoszeń](#)
- [Artykuł 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami w Allegro Lokalnie](#)
- [Artykuł 7. Opłaty w Allegro Lokalnie](#)
- [Artykuł 8. Brak dostępności określonych usług i funkcjonalności w ramach Allegro Lokalnie](#)

Artykuł 1. Definicje

Allegro Lokalnie – wydzielona część Allegro, dostępna w domenie: allegrolokalnie.pl oraz ze strony głównej Allegro, przeznaczona do prowadzenia sprzedaży przez Użytkowników Kont Zwykłych, obejmująca przeznaczone do tego funkcjonalności, w szczególności: publikowanie Ogłoszeń i zawieranie Transakcji w ramach Ogłoszeń, a także umożliwiającą przeglądanie Ogłoszeń przez Użytkowników.

Ogłoszenie – uproszczona forma Oferty, tworzona i funkcjonująca na Allegro Lokalnie na zasadach określonych w art. 3 niniejszego załącznika.

Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” – Ogłoszenie obejmujące możliwość zawarcia Transakcji w ramach Allegro Lokalnie, tworzone i funkcjonujące na zasadach określonych w art. 4 niniejszego załącznika.

Ogłoszenie z Licytacją – Ogłoszenie obejmujące możliwość zawarcia Transakcji w ramach Allegro Lokalnie w trybie licytacji, tworzone i funkcjonujące na zasadach określonych w art. 4 niniejszego załącznika.

Wyróżnienie - odpłatna opcja dodatkowa, wyróżniająca wizualnie Ogłoszenie, polegająca na tym, że Ogłoszenie zostanie zamieszczone na liście promowanych Ogłoszeń, tj. w wyrażnie wyodrębnionej części listy Ogłoszeń, obejmującej wyłącznie promowane Ogłoszenia, przy czym lista promowanych Ogłoszeń jest wyświetlana ponad listą pozostałych Ogłoszeń.

W przypadku, gdy w niniejszym załączniku używane są definicje z Regulaminu, takie jak Sprzedający, Kupujący lub Transakcja, należy je rozumieć w sposób odpowiedni dla Allegro Lokalnie - z uwzględnieniem odrębności i zasad obowiązujących w ramach tej części Allegro.

Artykuł 2. Korzystanie z Allegro Lokalnie

2.1. Funkcjonalności Allegro Lokalnie związane ze sprzedażą, w tym tworzeniem Ogłoszeń są dostępne dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji pełnej (tj. dla Użytkowników korzystających z Konta Zwykłego) pod warunkiem, że wysyłka Towarów jak i jego dostawa, realizowane są w ramach terytorium Unii Europejskiej.

2.2. W ramach Allegro Lokalnie Użytkownicy mogą korzystać z Usługi Dostawy na zasadach określonych w Załączniku 16A do Regulaminu.

2.3. System Rekomendacji na Allegro Lokalnie oraz Ogłoszeń pochodzących z Allegro Lokalnie, ale widocznych na Allegro zgodnie z treścią niniejszego załącznika, uwzględnia następujące czynniki:

a) dane o Ogłoszeniach Allegro Lokalnie: typ ogłoszenia, kategoria Ogłoszenia, cena Ogłoszenia, czas od wystawienia Ogłoszenia, dostępność dostawy Smart!, zakres cenowy podobnych przedmiotów, parametry ogłoszenia (producent, marka, itd.), aktywne promowanie w Ogłoszeniu, odległość Sprzedającego od wyszukiwanego przedmioty (domyślne sortowanie listingów po odległości), jakość ogłoszenia (liczba zdjęć, opis), popularność (liczba wyświetleń).

b) historię wyświetleń Ogłoszeń przez Użytkownika (jeśli wyraził zgodę na personalizację i działania marketingowe).

2.4. Na Stronie Głównej Allegro Lokalnie i Stronie Ogłoszenia Allegro Lokalnie System Rekomendacji uwzględnia również:

a) informację o tym, czy dane Ogłoszenie pochodzi od tego samego Sprzedającego co Ogłoszenia ze strony Ogłoszenia (w miejscu "Inne ogłoszenia sprzedającego") - występuje również przy rozpoczynaniu zakupu oraz gdy Sprzedający ma aktualnie wystawione minimum 2 Ogłoszenia,

b) informację o tym, czy dana Oferta jest Sponsorowana (w miejscach: "Oferty sponsorowane").

Artykuł 3. Ogłoszenia

3.1. Za pośrednictwem Konta Zwykłego możliwe jest tworzenie Ofert zarówno na Allegro jak i na Allegro Lokalnie w formie Ogłoszeń.

W ramach Allegro Lokalnie możliwe jest oferowanie Towarów marek wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, cz. II art. 2 wyłącznie przez użytkowników Konta Zwykłego.

3.2. Sprzedający sporządza Ogłoszenie a następnie zleca je do publikacji Spółce przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro Lokalnie, poprzez wybór odpowiedniej opcji i wypełnienie odpowiedniego formularza. Zlecenie publikacji Ogłoszenia następuje z momentem zatwierdzenia Ogłoszenia przez Sprzedającego.

3.3. Opublikowane Ogłoszenia mogą być edytowane.

3.4. Opublikowane Ogłoszenie jest widoczne w Allegro Lokalnie. Wybrane przez Spółkę Ogłoszenia mogą być widoczne także w wybranych przez Spółkę miejscach na Allegro, z zastrzeżeniem Ogłoszeń, w których oferowane są Towary marek z listy zawartej w Części II, art. 2. Załącznika nr 1 do Regulaminu - Ogłoszenia te są widoczne wyłącznie w Allegro Lokalnie.

3.4.a. Ogłoszenia w kategoriach „Nieruchomości” oraz w podkategoriach Samochody, Motocykle i quady, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja” są widoczne także na Allegro.

3.5. Ogłoszenia mają charakter wyłącznie informacyjny (ogłoszeniowy), analogicznie w stosunku do Ofert dostępnych w Allegro, o których mowa w art. 3.3 Regulaminu. W celu zawarcia umowy dotyczącej Towaru z Ogłoszenia Użytkownicy dokonują niezbędnych ustaleń z użyciem funkcjonalności Allegro Lokalnie lub we własnym zakresie.

3.6. Użytkownik może mieć jednocześnie aktywnych maksymalnie 1000 Ogłoszeń w ramach jednej kategorii na Allegro Lokalnie z wyjątkiem kategorii „Motoryzacja”, gdzie w ramach jednego Konta Zwykłego możliwe jest sporządzenie i opublikowanie maksymalnie 10 Ogłoszeń oraz kategorii „Nieruchomości” gdzie publikowanie Ogłoszeń nie podlega ograniczeniom ilościowym.

3.7. Ogłoszenia nie mogą być tworzone oraz publikowane za pośrednictwem API (zarówno REST API jak i WebAPI).

3.8. Ogłoszenie może zostać zakończone (usunięte) w każdym momencie przez Użytkownika, który je utworzył.

3.9. W Allegro Lokalnie nie jest możliwe sporządzanie i publikowanie Ogłoszeń w zakresie odpowiadającym kategorii „Usługi”, „Produkty inwestycyjne”, „Złote monety kolekcjonerskie”, „Bilety”, „Alkohol” oraz w podkategoriach „Projekty domów”, „Gotowe domy bez działki”, „Najem krótkoterminowy”, „Zagraniczne na sprzedaż”, „Zagraniczne do wynajęcia” w ramach kategorii „Nieruchomości” - Użytkownicy mogą publikować na Allegro w tych kategoriach, na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku kategorii „żywe zwierzęta” w ramach Konta Zwykłego ogłoszenia wystawiane są na Allegro Lokalnie, na zasadach określonych dla Allegro Lokalnie. Tworzenie Ogłoszeń jest wyłączone także dla Towarów, które w celu sprzedaży wymagają utworzenia Konta Firma zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu.

3.10. Ogłoszenia nie posiadają zakładek gwarancja, zwroty, o sprzedającym oraz reklamacja. Sprzedający może zamieścić przedmiotowe informacje w opisie Ogłoszenia. W Ogłoszeniu:

a) Towar nie musi być prezentowany na białym, jednolitym tle;

b) dozwolone jest zamieszczenie danych kontaktowych Sprzedającego;

c) dozwolone jest umieszczanie napisów na zdjęciach zamieszczonych w Ofercie, z wyłączeniem treści promocyjnych i ogłoszeniowych dotyczących działalności prowadzonej poza Allegro Lokalnie oraz z uwzględnieniem brzmienia postanowień Regulaminu dotyczących treści naruszających przepisy prawa, prawa osób trzecich oraz powszechnie przyjęte normy etyczne, moralne i obyczajowe.

3.11. Do Ogłoszeń – w zakresie nieuregulowanym w niniejszym załączniku – stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Ofert.

3.12. W ramach Ogłoszeń można dokonywać wyłącznie sprzedaży Towaru – wykluczone są Ogłoszenia, w których oferowana jest zamiana lub darowizna Towaru lub zawarcie umowy innego rodzaju.

3.13. Tworzenie Ogłoszeń w podkategoriach Samochody, Motocykle i quady, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja” na Allegro Lokalnie jest odpłatne, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Ogłoszenia z podkategorii Samochody, Motocykle i quady, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja” mogą być tworzone w następujących opcjach, z okresem obowiązywania:

- a) „Lite” – czas trwania wynosi 10 dni od momentu publikacji;
- b) „Turbo” – czas trwania wynosi 30 dni od momentu publikacji;
- c) „Nitro” – czas trwania wynosi 30 dni od momentu publikacji.

3.14. Z zastrzeżeniem art. 3.9. powyżej, tworzenie Ogłoszeń w kategorii „Nieruchomości” na Allegro Lokalnie jest odpłatne, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 4 do Regulaminu.

3.15. Użytkownik może utworzyć Ogłoszenie w ramach kategorii „Nieruchomości” w następujących opcjach:

- a) „Podstawowy” - widoczny na Allegro Lokalnie przez 30 dni od momentu publikacji;
- b) „Optymalny” - widoczny na Allegro Lokalnie i Allegro przez 30 dni od momentu publikacji;
- c) „Premium” - widoczny na Allegro Lokalnie, Allegro i serwisach współpracujących ze Spółką w ramach odrębnych umów ([Grupa Morizon-Gratka](#)), przez 30 dni od momentu publikacji.

3.16. Ogłoszenia opublikowane na Allegro Lokalnie są domyślnie sortowane według daty publikacji - od najnowszego.

3.17 Ogłoszenia mogą być połączone z Produktem.

Artykuł 4. Ogłoszenie z opcją Kup Teraz oraz Ogłoszenia z licytacją

4.1. Użytkownik może tworzyć Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z licytacją.

4.2. Ogłoszenie z opcją „Kup Teraz” oraz Ogłoszenie z licytacją funkcjonują jak Ogłoszenie, z uwzględnieniem wyjątków określonych w niniejszym art. 4. Postanowienia dotyczące Ogłoszeń stosuje się odpowiednio.

4.3. Do Ogłoszenia z licytacją stosuje się następujące zasady określone poniżej:

- a. cena ustalona w Ogłoszeniu z Licytacją jest ceną wywoławczą i jest ona od początku jawna dla wszystkich Użytkowników;
- b. cena wywoławcza nie może być mniejsza niż 1 złoty; minimalna kwota postąpienia wynosi 1 złoty; pierwsza oferta w ramach Ogłoszenia z Licytacją musi być o co najmniej 1 zł wyższa od ceny wywoławczej;
- c. licytacje odbywają się w czasie rzeczywistym – oferta złożona przez Użytkownika w ramach danej licytacji staje się od razu widoczna dla wszystkich Użytkowników oraz przebiega ich postąpienia (oferty), jeżeli jest najwyższa;
- d. przystąpienie do licytacji w ciągu ostatnich 60 sekund przedłuża czas danej licytacji o 5 minut;
- e. Sprzedający może zakończyć licytację przed czasem – w takim przypadku dochodzi do transakcji - warunkowej, pod warunkiem zapłaty Sprzedającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika - pomiędzy Sprzedającym w ramach Ogłoszenia z licytacją oraz Użytkownikiem, który w momencie zakończenia licytacji miał złożoną najwyższą ofertę;
- f. Ogłoszenie z Licytacją jest publikowane na 7 dni – z zastrzeżeniem podpunktu d) powyżej.

4.4. Transakcja - warunkowa, pod warunkiem zapłaty Sprzedającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego załącznika - w ramach Ogłoszenia z licytacją jest zawarta z momentem upływu czasu przeznaczonego na licytację – z uwzględnieniem możliwości przedłużania tego czasu na zasadach określonych w niniejszym art. 4 – z Użytkownikiem, który w trakcie licytacji złożył najwyższą ofertę.

4.5. W Ogłoszeniu z licytacją możliwe jest wystawienie tylko jednej sztuki lub jednego kompletu Towaru.

4.6. Nie jest możliwe połączenie w jednym Ogłoszeniu opcji „Kup Teraz” oraz Licytacji, ani zmiana na Ogłoszenie bez tych opcji.

4.7. Ogłoszenie z opcją Kup Teraz oraz Ogłoszenie z licytacją wliczają się do limitu Ogłoszeń, o którym mowa w art. 3.6 powyżej.

4.8. Z zastrzeżeniem treści art. 3.9. powyżej, w kategorii „Nieruchomości” oraz w podkategoriach Samochody, Motocykle i quady, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne pojazdy i łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja” na Allegro Lokalnie możliwe jest publikowanie wyłącznie Ogłoszeń - Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” oraz Ogłoszenia z licytacją nie mogą być publikowane w ramach tej kategorii na Allegro Lokalnie.

Artykuł 5. Transakcje dokonywane w ramach Ogłoszeń

5.1. Transakcje zawarte poprzez nawiązanie kontaktu przez strony w związku z Ogłoszeniem są realizowane według swobodnego uznania stron Transakcji. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że strony mogą ustalić warunki Transakcji w sposób dowolny, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający powinien wskazać termin dostawy, jeżeli przekracza on 7 dni od momentu zawarcia Transakcji, przy czym czas dostawy nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych.

5.2. Transakcje dokonane w ramach Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” są zawarte z momentem:

- a) uiszczenia ceny zakupu przez Kupującego - w przypadku zapłaty ceny za pośrednictwem metod płatności udostępnionych przez operatora usług płatniczych na Allegro Lokalnie;
- b) wypełnienia i zatwierdzenia formularza dostawy - w przypadku zapłaty za pobraniem lub przy odbiorze.

5.3. Transakcje dokonane w ramach Ogłoszenia z licytacją są zawarte z momentem:

- a) uiszczenia ceny zakupu przez Kupującego - w przypadku zapłaty ceny za pośrednictwem metod płatności udostępnionych przez operatora usług płatniczych na Allegro Lokalnie. W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w ciągu 72 godzin (przy czym termin ten jest obliczany z dokładnością co do godziny, tj. kończy się z momentem upływu 72 godzin od momentu zakończenia Ogłoszenia z licytacją) – z jakiegokolwiek przyczyny – Transakcja nie dochodzi do skutku;
- b) wypełnienia i zatwierdzenia formularza dostawy - w przypadku zapłaty za pobraniem lub przy odbiorze.

5.4. Niedokonanie płatności w terminie wskazanym w art. 5.3 lit. a skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży, która do upływu tego terminu zostaje zawarta pod warunkiem. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dane Ogłoszenie będzie automatycznie ponownie widoczne na Allegro Lokalnie, chyba że Sprzedający zrezygnuje z takiego automatycznego wystawienia w ciągu 24 godzin od rozwiązania umowy sprzedaży przez wybór odpowiedniej opcji w ramach swojego Konta.

Artykuł 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikami w Allegro Lokalnie

6.1 Celem komunikacji nie może być zawarcie transakcji dotyczącej Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” lub Ogłoszenia z Licytacją poza Allegro Lokalnie - w takim przypadku Użytkownicy powinni korzystać z innych form Ogłoszeń.

Artykuł 7. Opłaty w Allegro Lokalnie

Opłaty z tytułu usług świadczonych w ramach Allegro Lokalnie naliczane będą w kwotach i na zasadach wskazanych w załączniku nr 4 „Opłaty i prowizje” do Regulaminu.

Artykuł 8. Brak dostępności określonych usług i funkcjonalności w ramach Allegro Lokalnie

8.1. Korzystanie z usługi Allegro Smart! w ramach Allegro Lokalnie odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w odrębnych regulaminach akcji promocyjnych.

8.2. Allegro Ochrona Kupujących obejmuje wyłącznie Ogłoszenia z opcją „Kup Teraz” i Ogłoszenia z licytacją - w obu przypadkach za wyjątkiem Transakcji, w ramach których dochodzi do zapłaty przy odbiorze osobistym.

8.3. W Allegro Lokalnie są dostępne funkcjonalności pozwalające na śledzenie przesyłek dla wybranych form dostawy.

8.4. W zakresie form promowania Ogłoszeń możliwe jest wykorzystanie wyłącznie opcji Wyróżnienia, przy czym Wyróżnienie w zależności od wyboru Sprzedającego obowiązuje 10 lub 30 dni dla Ogłoszeń, Ogłoszeń z opcją „Kup Teraz” oraz 7 dni dla Ogłoszeń z Licytacją (funkcja dostępna do momentu złożenia pierwszej oferty w Licytacji), z zastrzeżeniem:

a) podkategorii Samochody, Motocykle i Quady, Maszyny, Przyczepy, naczepy oraz Inne Pojazdy i Łodzie, w ramach kategorii „Motoryzacja”, w której dostępne są Wyróżnienia w opcjach: Lite – 10 dni, pakiet Turbo – 30 dni, Nitro - 30 dni,

b) kategorii „Nieruchomości”, w której dostępne są Wyróżnienia w opcjach: „Podstawowy” - na okres 30 dni na Allegro Lokalnie, „Optymalny” - na okres 30 dni na Allegro i Allegro Lokalnie, „Premium” - na okres 30 dni na Allegro i Allegro Lokalnie,

przy czym w przypadku skorzystania z Wyróżnienia już w trakcie trwania Ogłoszenia, termin Wyróżnienia upływa z momentem automatycznego wznowienia Ogłoszenia lub w momencie zakończenia Ogłoszenia. Wykupione w zakończonym przed czasem Ogłoszeniu Wyróżnienie nie przechodzi na nowo wystawione Ogłoszenie. Wyróżnienie - za wyjątkiem kategorii „Motoryzacja” i „Nieruchomości” - nie ulega automatycznemu przedłużeniu, jednakże możliwe jest przedłużenie Wyróżnienia przez Użytkownika, który utworzył dane Ogłoszenie.

8.5. W odniesieniu do Allegro Lokalnie system ocen jest wyłączony. Postanowienia art. 11 Regulaminu nie znajdują zastosowania w ramach Allegro Lokalnie.

8.6. W Allegro Lokalnie dla Kupujących dostępne są wybrane metody płatności udostępniane przez operatorów usług płatniczych.

Załącznik nr 14

Załącznik nr 14. Ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Przedmiot współpracy
- Artykuł 3. Rejestracja konta apteki

II. INDYWIDUALNA STRONA INTERNETOWA

- Artykuł 4. Korzystanie z Indywidualnej Strony Internetowej
- Artykuł 5. Oferty Placówki
- Artykuł 6. Przebieg Transakcji
- Artykuł 7. Inne obowiązki Użytkowników

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Prawo Farmaceutyczne - ustawa z dnia 6 września 2001 r - Prawo farmaceutyczne w aktualnym jej brzmieniu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Umowa - umowa określająca zasady prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej przez Sprzedającego za pośrednictwem Indywidualnej Strony Internetowej, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Spółką.

Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

Placówka - apteka ogólnodostępna albo punkt apteczny w rozumieniu Prawa Farmaceutycznego, prowadzona przez Sprzedającego na podstawie zezwolenia właściwego organu, za pomocą której Sprzedający zamierza prowadzić Sprzedaż Wysyłkową w ramach Konta.

Zezwolenie - zezwolenie na prowadzenie Placówki wydane przez właściwy organ

Krajowy Rejestr - Krajowy Rejestr Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, dostępny pod adresem <https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public>

Produkt - produkt leczniczy, wyrób medyczny lub inny produkt dopuszczony do sprzedaży w punktach aptecznych albo w aptekach ogólnodostępnych zgodnie z art. 86 ust. 8 w zw. z art. 72 ust. 5 Prawa Farmaceutycznego, będący przedmiotem Oferty Placówki.

Oferta Placówki - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu, przy wykorzystaniu i za pomocą Indywidualnej Strony Internetowej.

Formularz Zamówienia - elektroniczny formularz dostępny dla Użytkownika w ramach Indywidualnej Strony Internetowej, wyświetlany Kupującemu po wybraniu Oferty Placówki, zawierający dane określone przepisami prawa w szczególności w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Indywidualna Strona Internetowa - strona internetowa dedykowana Placówce, w domenie allegro.pl o unikalnym adresie przypisanym do Konta na której publikowane będą Oferty Placówki

Sprzedaż Wysyłkowa - sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 37aa Prawa Farmaceutycznego oraz innych Produktów, prowadzona przez Placówkę w ramach Indywidualnej Strony Internetowej

Artykuł 2. Przedmiot współpracy

2.1.

Spółka zobowiązuje się udostępnić Sprzedającemu narzędzia informatyczne w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej, w tym Indywidualną Stronę Internetową, na której publikowane będą Oferty, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, a w zakresie wskazanym w art. 2.2 poniżej także w Regulaminie.

2.2.

Podstawowym źródłem wzajemnych praw i obowiązków Spółki i Sprzedającego jest Umowa i Ogólne Warunki. Regulamin znajduje zastosowanie do wzajemnych praw i obowiązków Spółki i Sprzedającego jedynie w zakresie nieuregulowanym Umową i Ogólnymi Warunkami. W razie sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a Regulaminem, zastosowanie w relacji pomiędzy Spółką i Sprzedającym pierwszeństwo znajdują Ogólne Warunki. W odniesieniu do relacji pomiędzy Spółką i Sprzedającym Strony całkowicie wyłączają zastosowanie następujących punktów i załączników Regulaminu:

- Załącznik nr 6
- Załącznik 12

2.3.

Sprzedający zobowiązuje się prowadzić Sprzedaż Wysyłkową w ramach Konta dedykowanego Placówce na Indywidualnej Stronie Internetowej na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach i Umowie.

2.4.

Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że funkcjonalność Konta dedykowanego Placówce jest ograniczona do funkcji związanych ze złożeniem zamówienia, realizacją zamówienia i obsługą płatności. W przypadku Kont, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wyłączone są następujące funkcjonalności i usługi:

- a. promowanie i reklama Placówki lub Ofert Placówki,
- b. możliwość zamieszczania Ofert Placówki w celu licytacji,
- c. możliwość zamieszczania Ofert Charytatywnych.

2.5.

Spółka uniemożliwia zawieranie Transakcji w ramach Ofert Placówki, których przedmiotem są produkty lecznicze (leki bez recepty) z Użytkownikami Konta Junior.

2.6.

Spółka w ramach Konta dedykowanego Placówce nie świadczy na rzecz Sprzedającego innych usług aniżeli wyraźnie określone w Ogólnych Warunkach, Umowie i Regulaminie, w szczególności nie świadczy usług w zakresie finansowania, zabezpieczenia lub świadczenia usług reklamowych na rzecz Placówki, ani pośredniczenia w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

Artykuł 3. Rejestracja konta apteki

3.1.

Sprzedający dokonuje Rejestracji Konta dedykowanego Placówce korzystając z odpowiedniego formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Sprzedającego zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oraz na podstawie przedłożonych przez niego kopii dokumentów potwierdzających dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie co najmniej następujących danych:

- a. firmę oraz adres i siedzibę Sprzedającego a w przypadku gdy Sprzedającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
- b. adres prowadzenia Placówki,

- c. nazwę Placówki, jeżeli taka jest nadana,
- d. numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej.

3.2.

Po weryfikacji przez Spółkę wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, która w przypadku pozytywnej weryfikacji zawierać będzie Umowę. Po akceptacji treści Umowy przez Sprzedającego, poprzez udzielenie przez niego odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na adres e-mail Sprzedającego przesłana zostanie informacja o zawarciu Umowy wraz z adresem do Indywidualnej Strony Internetowej oraz inne wymagane prawem informacje.

3.3.

Placówka jest zobowiązana dokonać zgłoszenia zamiaru prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej w sposób określony w art. 68 ust. 3c Prawa farmaceutycznego, wskazując adres Indywidualnej Strony Internetowej jako adres strony internetowej, za pomocą której Placówka prowadzi Sprzedaż Wysyłkową produktów leczniczych. Jeżeli Sprzedający przed nawiązaniem współpracy ze Spółką dokonał zgłoszenia zamiaru prowadzenia sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych, wskazując adres innej strony internetowej, Sprzedający jest zobowiązany dokonać aktualizacji zgłoszenia, wskazując adres Indywidualnej Strony Internetowej jako adres strony internetowej, za pomocą której Placówka prowadzi Sprzedaż Wysyłkową.

3.4.

Z chwilą zawarcia Umowy:

- a. Sprzedający uzyskuje możliwość prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej w ramach Allegro, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach i Umowie,
- b. Oferty Placówki zostaną oznaczone dla wszystkich odwiedzających Allegro informacją „od Apteki”.

3.5.

Podczas Rejestracji Konta dedykowanego Placówce jak i późniejszego korzystania z Allegro, Sprzedający zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą. Sprzedający powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto dedykowane Placówce. Zabrania się usuwania przez Sprzedającego danych zawartych w ustawieniach Konta dedykowanego Placówce po dokonaniu przez niego Rejestracji.

3.6.

Rejestracja przez tego samego Sprzedającego więcej niż jednego Konta w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej w ramach każdej kolejnej Placówki wymaga zawarcia odrębnej Umowy.

3.7.

Rejestracja przez tego samego Sprzedającego Konta innego niż Konto dedykowane Placówce jest możliwe na zasadach ogólnych wskazanych w Regulaminie. W takim wypadku jednak sprzedaż Produktów będzie dopuszczalna wyłącznie w ramach Konta dedykowanego Placówce zaś Sprzedający zapewni, że treść Ofert w ramach innego Konta, nie będzie odsyłać do Konta dedykowanego Placówce ani nie będzie w żaden inny sposób nawiązywać do działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tego Konta.

3.8.

Sprzedający nie może wykorzystywać Konta dedykowanego Placówce do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Umowy, Ogólnych Warunków lub Regulaminu.

3.9.

Sprzedającemu nie wolno udostępniać Konta dedykowanego Placówce innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia osobom należycie umocowanym przez niego do działania w jej imieniu.

II. INDYWIDUALNA STRONA INTERNETOWA

Artykuł 4. Korzystanie z Indywidualnej Strony Internetowej

4.1.

Spółka po zawarciu Umowy, o którym mowa w art. 3.2 powyżej zobowiązuje się przekazać Sprzedającemu adres Indywidualnej Strony Internetowej w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach i Umowie.

4.2.

Sprzedający nabywa prawo do korzystania z Indywidualnej Strony Internetowej, w szczególności do publikowania na niej Ofert Placówki.

4.3.

Spółka nie może ingerować w treść, wygląd, układ graficzny, rodzaj zamieszczanych Produktów, poza przypadkami wskazanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach i Regulaminie.

4.4.

Oferty Placówki publikowane w ramach Indywidualnej Strony Internetowej będą zawierać następujące elementy wymagane prawem dla strony internetowej, za pomocą której prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych, tj.:

a. nazwę i siedzibę Sprzedającego,

b. adres Placówki,

- c. wskazanie organu, który wydał Zezwolenie wraz z numerem Zezwolenia,
- d. dane kontaktowe właściwego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, w tym co najmniej nazwę urzędu, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu,
- e. wyraźnie widoczne wspólne logo „Zielony krzyżyk”, zawierające hiperłącze do rekordu odnoszącego się do konkretnej apteki w wykazie aptek prowadzących sprzedaż wysyłkową <https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public>,
- f. odesłanie do informacji zawartych pod linkiem <https://www.gov.pl/web/gif/sprzedaz-lekow-w-internecie>,
- g. odesłanie do Krajowego Rejestru,
- h. odnośnik do Zezwolenia w formacie PDF.

4.5.

W ramach Indywidualnej Strony Internetowej, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za udostępniane przez niego treści.

4.6.

Prawa wynikające z Umowy, w tym prawa do Indywidualnej Strony Internetowej nie mogą zostać przeniesione, z zastrzeżeniem, że za zgodą Spółki prawa te mogą być przeniesione w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu Zezwolenia zgodnie z art. 104a Prawa farmaceutycznego na nabywcę Placówki, pod łącznymi warunkami:

- a. przedstawienia przez nabywcę Placówki kopii ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 104a ust. 1 Prawa farmaceutycznego,
- b. aktualizacji wpisu do Krajowego Rejestru w zakresie oznaczenia podmiotu prowadzącego sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych w ramach Placówki poprzez wskazanie nabywcy Placówki.

Artykuł 5. Oferty Placówki

5.1. W ramach Oferty Placówki dostępny jest wyłącznie tryb zawarcia umowy sprzedaży z opcją Kup Teraz. Oferta Placówki może obejmować jedną lub wiele sztuk Produktu.

5.2.

Sprzedaż Produktów w ramach Konta dedykowanego Placówce powinna być związana wyłącznie z działalnością gospodarczą polegającą na Sprzedaży Wysyłkowej w ramach Placówki. Zakazuje się sprzedaży w ramach Konta dedykowanego Placówce Towarów niebędących Produktami.

5.3.

Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania w ramach Konta dedykowanego Placówce Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

- a. Produktów wycofanych z obrotu lub wstrzymanych w obrocie,
- b. Produktów, których termin ważności wygaś,
- c. Produktów bez ważnego dopuszczenia do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
- d. Produktów nieoryginalnych (tzw. podróbek), w tym produktów leczniczych sfałszowanych w rozumieniu art. 2 pkt 38 Prawa farmaceutycznego,
- e. Produktów, którymi obrót narusza uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje,
- f. Produktów umieszczonych w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 Prawa farmaceutycznego.

5.4.

Niezależnie od postanowień art. 5.3 zabronione jest oferowanie:

- a. narkotyków, substancji psychotropowych, środków odurzających,
- b. Produktów wydawanych z przepisu lekarza,
- c. Produktów, których wydanie jest ograniczone wiekiem pacjenta,
- d. Produktów objętych refundacją na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
- e. Produktów w opakowaniach otwartych, naruszonych, uszkodzonych lub nieoryginalnych,
- f. Produktów używanych,
- g. produktów leczniczych zakupionych od podmiotu innego niż hurtownia farmaceutyczna,
- h. surowców farmaceutycznych,
- i. wyrobów medycznych zawierających oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.

5.5.

Zakazane jest oferowanie przez Sprzedającego w ramach Konta dedykowanego Placówce produktów leczniczych jako bezpłatnego dodatku (gratisu) do Produktów.

5.6.

Wystawienie Oferty Placówki następuje poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Allegro formularza sprzedaży w ramach Konta, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji.

5.7.

Formularz sprzedaży, o którym mowa w art. 5.6 powyżej zawiera co najmniej następujące informacje:

- a. nazwę i siedzibę Sprzedającego,
- b. adres Placówki,
- c. wskazanie organu, który wydał Zezwolenie i numer Zezwolenia;
- d. cenę Produktu;
- e. sposób zapłaty;
- f. koszty przesyłki oraz termin i sposób dostawy;
- g. koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
- h. termin, w jakim Oferta Placówki ma charakter wiążący;
- i. brak zastosowania przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy;
- j. możliwość zwrotu produktu leczniczego wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 Prawa farmaceutycznego.

5.8.

W celu stworzenia opisu Oferty Placówki, której przedmiotem jest produkt leczniczy, Placówka wypełnia dostępny na stosownej stronie Allegro formularz sprzedaży, w którym należy zamieścić:

- a. tytuł Oferty zawierający co najmniej nazwę własną Produktu,
- b. opis Produktu, zawierający co najmniej pełną nazwę własną Produktu, nazwę rodzajową (międzynarodową), dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną,
- c. kategorię, w której oferowany jest Produkt,

d. cenę Produktu,

e. sposób zapłaty,

f. koszty przesyłki oraz termin i sposób dostawy,

g. koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;

h. termin, w jakim Oferta ma charakter wiążący;

i. brak zastosowania przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy;

j. w przypadku produktu leczniczego – możliwość zwrotu wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 Prawa farmaceutycznego;

k. nazwę i siedzibę Placówki,

l. adres Placówki,

m. wskazanie organu, który wydał Zezwolenie i numer Zezwolenia.

5.9.

Publikacja Ofert Placówki następuje na Indywidualnej Stronie Internetowej oraz w zasobach Allegro dostępnych dla Użytkowników. Opis Oferty Placówki powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Produkt.

5.10.

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą metod płatności dostępnych w Allegro. Obsługa realizacji płatności Kupującego, w zależności od wybranej przez niego metody płatności, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku nr 7A, Załączniku 7B lub Załączniku 7C do Regulaminu.

5.11.

W ramach Konta dedykowanego Placówce zabronione jest korzystanie z opcji dodatkowych mających na celu wyróżnienie Oferty Placówki spośród innych Ofert.

5.12

Zabronione jest umieszczanie w opisie Oferty Placówki treści stanowiących reklamę produktu leczniczego lub reklamę Placówki.

5.13.

Ofertę Placówki, których przedmiotem jest produkt leczniczy należy umieścić w kategorii: Leki bez recepty oraz w podkategorii odpowiadającej specyfice danego produktu leczniczego.

5.14.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 2 Regulaminu Allegro (Zasady tworzenia opisu Transakcji)

Artykuł 6. Przebieg Transakcji

6.1.

Akceptując warunki zawarte w treści Oferty Produktu, Kupujący uzupełnia Formularz Zamówienia na stronie tej Oferty i potwierdza swój wybór. Po potwierdzeniu wyboru uzupełniony Formularz Zamówienia jest wyświetlany Kupującemu oraz przesyłany na adres e-mail przypisany do jego Konta.

6.2.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w formie Formularza Zamówienia wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują następujące dane (odpowiadające danym aktualnie widniejącym w ustawieniach ich Kont):

a. nazwę, adres, numer telefonu Placówki,

b. numer Zezwolenia,

c. dane dotyczące Kupującego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

d. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Kupującego;

e. dane dotyczące zamawianego Produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań; numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie w imieniu Placówki.

Artykuł 7. Inne obowiązki Użytkowników

Sprzedający jest zobowiązany do prowadzenia we własnym zakresie ewidencji zamówień realizowanych w ramach Konta dedykowanego Placówce, zgodnie z wymogami art. 68 ust. 3g Prawa Farmaceutycznego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Ogólnych Warunkach użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 14A

Załącznik nr 14A. Ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Przedmiot współpracy
- Artykuł 3. Rejestracja prowadzenia Sprzedaży Produktów

II. OFERTA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

- Artykuł 4. Publikacja Oferty Sprzedaży
- Artykuł 5. Oferty Sprzedaży
- Artykuł 6. Przebieg Transakcji

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Formularz Zamówienia - elektroniczny formularz przypisany Ofercie Sprzedaży, dostępny dla Użytkownika w ramach Allegro, wyświetlany Kupującemu po wybraniu Oferty Sprzedaży, zawierający dane określone przepisami prawa

Oferta Sprzedaży - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu

Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki współpracy w zakresie sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych

Polskie Prawo Farmaceutyczne - ustawa z dnia 6 września 2001 r - Prawo farmaceutyczne w aktualnym jej brzmieniu

Czeska Ustawa o Produktach Leczniczych - ustawa Republiki Czeskiej nr 378/2007 — Produkty lecznicze, w aktualnym jej brzmieniu

Produkt Lekczniczy Weterynaryjny (PL) - produkt leczniczy weterynaryjny zatwierdzony do sprzedaży detalicznej w formie Sprzedaży Wysyłkowej zgodnie z przepisami prawa polskiego

Wybrany Produkt Lekczniczy Weterynaryjny (CZ) - wybrany produkt leczniczy, którego sprzedaż bez recepty jest dozwolona zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. p) w zw. z art. 2 ust. 2 lit. b) Czeskiej Ustawy o Produktach Leczniczych

Produkt –Produkt Lekczniczy Weterynaryjny (PL) lub Wybrany Produkt Lekczniczy Weterynaryjny (CZ) dopuszczony do sprzedaży detalicznej w formie Sprzedaży Wysyłkowej, będący przedmiotem Oferty Sprzedaży Sprzedającego

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE

Sprzedaż Wysyłkowa - sprzedaż wysyłkowa Produktów, tj. sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 34 Polskiego Prawa Farmaceutycznego, jeżeli Sprzedający jest wpisany do Wykazu przez właściwy organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, lub wybranych produktów leczniczych w rozumieniu art. 23 ust. 4 lit. h) Czeskiej Ustawy o Produktach Leczniczych, jeżeli Sprzedający jest wpisany do Wykazu przez właściwy organ państwowy Republiki Czeskiej, prowadzona przez Sprzedającego w ramach Serwisu

Wykaz – oznacza wykaz podmiotów prowadzących internetową sprzedaż detaliczną OTC, opublikowany przez właściwy organ administracji państwowej, tj. w przypadku Polski na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, o którym mowa w art. 104 ust. 8 lit. C) Rozporządzenia, a w przypadku Republiki Czeskiej na stronie Instytutu Kontroli Państwowej Biopreparatów Weterynaryjnych i Produktów Leczniczych

Polski Zakład Leczniczy – oznacza zakład leczniczy dla zwierząt na terytorium Polski w rozumieniu art. 1 i zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt w aktualnym jej brzmieniu.

Czeski Zakład Leczniczy — oznacza podmiot uprawniony do świadczenia usług weterynaryjnych na terenie Republiki Czeskiej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit d) Czeskiej Ustawy o Produktach Leczniczych w aktualnym jej brzmieniu

Artykuł 2. Przedmiot współpracy

2.1.

Spółka zobowiązuje się udostępnić Sprzedającemu narzędzia informatyczne w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej, w ramach których publikowane będą Oferty, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, a w zakresie wskazanym w pkt. 2.2 poniżej także w Regulaminie.

2.2.

Podstawowym źródłem wzajemnych praw i obowiązków Spółki i Sprzedającego są Ogólne Warunki. Regulamin znajduje zastosowanie do wzajemnych praw i obowiązków Spółki i Sprzedającego jedynie w zakresie nieuregulowanym Ogólnymi Warunkami. W razie sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami a Regulaminem, zastosowanie w relacji pomiędzy Spółką i Sprzedającym pierwszeństwo znajdują Ogólne Warunki. W odniesieniu do relacji pomiędzy Spółką i Sprzedającym Strony całkowicie wyłączają zastosowanie Załącznika nr 6 do Regulaminu.

2.3.

Sprzedający zobowiązuje się prowadzić Sprzedaż Wysyłkową w ramach Konta Firma na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach.

2.4.

W przypadku Kont Firma, o których mowa w pkt. 2.3 powyżej, Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do sprzedaży Produktów wyłączone są następujące funkcjonalności i usługi:

- a. promowanie i reklama Ofert Sprzedaży
- b. możliwość zamieszczania Ofert Sprzedaży w celu licytacji.

2.5.

W przypadku, w którym Sprzedający prowadzi swoją działalność w formie Polskiego Zakładu Leczniczego lub Czeskiego Zakładu Leczniczego, Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że oprócz wyłączenia funkcjonalności wskazanych w pkt. 2.4 powyżej, wyłączona jest funkcjonalność promowania i reklamy Sprzedającego.

2.6.

Spółka uniemożliwia zawieranie Transakcji w ramach Ofert Sprzedaży, których przedmiotem są produkty lecznicze, w tym Produkty, z Użytkownikami Konta Junior.

2.7.

Spółka w związku ze sprzedażą Produktów nie świadczy na rzecz Sprzedającego innych usług aniżeli wyraźnie określone w Ogólnych Warunkach i Regulaminie, w szczególności nie świadczy usług w zakresie finansowania, zabezpieczenia lub świadczenia usług reklamowych na rzecz Sprzedającego, ani pośredniczenia w zawarciu umów na usługi osób trzecich.

Artykuł 3. Rejestracja prowadzenia Sprzedaży Produktów

3.1.

Sprzedający, w celu rozpoczęcia sprzedaży Produktów musi dokonać procedury rejestracji o którym mowa w niniejszym artykule 3. Korzystając z posiadanego przez Sprzedającego Konta Firma lub w trakcie

procedury zakładania Konta Firma zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu, Sprzedający wypełnia odpowiedni formularz rejestracyjny, zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym oraz na podstawie posiadanych przez niego dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia do Wykazu co najmniej 7 dni wcześniej. Formularz rejestracyjny obejmuje co najmniej następujące dane:

- a. wskazanie wpisu Sprzedającego do Wykazu w formie linku (hiperłączy);
- b. oświadczenie Sprzedającego o byciu podmiotem uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do prowadzenia sprzedaży Produktów w formie internetowej sprzedaży detalicznej OTC;
- c. oświadczenie Sprzedającego dotyczące prowadzenia / nieprowadzenia przez niego działalności w formie Polskiego Zakładu Leczniczego lub Czeskiego Zakładu Leczniczego, w ramach Konta Firma prowadzącego sprzedaż Produktów;
- d. w przypadku złożenia oświadczenia o prowadzeniu Polskiego Zakładu Leczniczego lub o prowadzeniu Czeskiego Zakładu Leczniczego (o którym mowa w pkt. 4) c. powyżej) oświadczenie Sprzedającego o zobowiązaniu się do przestrzegania obowiązujących przepisów regulujących działalność Polskich Zakładów Leczniczych, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt w aktualnym jej brzmieniu lub o prowadzeniu Czeskiego Zakładu Leczniczego, w tym w szczególności ustawy nr 166/1999 Sb. o opiece weterynaryjnej w aktualnym jej brzmieniu;
- e. oświadczenie sprzedającego o zobowiązaniu się przez niego do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących reklamy i sprzedaży Produktów, w szczególności właściwych uregulowań Rozporządzenia, Polskiego Prawa Farmaceutycznego oraz Czeskiej Ustawy o Produktach Leczniczych;
- f. jeżeli Sprzedający jest wpisany do Wykazu przez właściwy organ państwowy Republiki Czeskiej:
 - oświadczenie, że przestrzega zasad dobrej praktyki sprzedawców Wybranych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CZ) oraz wszystkich obowiązków Sprzedającego w zakresie przechowywania, pakowania, obsługi, transportu, terminowości wysyłki i dostawy, dostarczania i reklamacji Wybranych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CZ); oraz
 - oświadczenie, że po pozytywnej weryfikacji Sprzedającego zgodnie z pkt. 3.2 niniejszych Ogólnych Warunków, wywiązuje się on z obowiązku terminowego zgłoszenia rozpoczęcia sprzedaży Wybranych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CZ) w ramach systemu Allegro; oraz
 - oświadczenie, że w określonych godzinach pracy zapewnia on usługi informacyjne świadczone przez kompetentną osobę.

3.2.

Z chwilą uzyskania pozytywnej weryfikacji danych, o których mowa w pkt. 3.1 powyżej, dokonanej przez Allegro, Sprzedający uzyskuje możliwość prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej Produktów w ramach Allegro, przy wykorzystaniu Konta Firma na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.

3.3.

Po weryfikacji przez Spółkę wypełnionego formularza rejestracyjnego, Sprzedającemu udostępniona zostanie możliwość publikacji Ofert Sprzedaży.

3.4.

Podczas korzystania z Allegro, Sprzedający zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą. Sprzedający powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto Firma. Zabrania się usuwania przez Sprzedającego danych zawartych w ustawieniach Konta Firma po dokonaniu przez niego Rejestracji.

3.5.

Rejestracja przez tego samego Sprzedającego Konta innego niż Konto Firma jest możliwa na zasadach ogólnych wskazanych w Regulaminie. W takim wypadku jednak sprzedaż Produktów będzie dopuszczalna wyłącznie w ramach Konta Firma, zaś Sprzedający zapewni, że treść Ofert w ramach innego Konta, nie będzie odsyłać do Konta Firma prowadzącego sprzedaż Produktów, ani nie będzie w inny sposób nawiązywać do działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tego Konta, w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa tj. w szczególności poprzez naruszenie zasad dotyczących reklamy Produktów.

3.6.

Sprzedający nie może wykorzystywać swoich Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Ogólnych Warunków lub Regulaminu.

3.7.

Sprzedającemu nie wolno udostępniać Konta Firma prowadzącego sprzedaż Produktów innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia osobom należycie umocowanym przez niego do działania w jej imieniu.

II. OFERTA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Artykuł 4. Publikacja Oferty Sprzedaży

4.1.

Spółka po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Sprzedającego, o której mowa w pkt. 3.2. powyżej zobowiązuje się umożliwić Sprzedającemu opublikowanie Ofert Sprzedaży Produktów w celu prowadzenia Sprzedaży Wysyłkowej na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.

4.2.

Spółka nie może ingerować w treść, wygląd, układ graficzny, rodzaj zamieszczanych Produktów, poza przypadkami wskazanymi w niniejszych Ogólnych Warunkach i Regulaminie.

4.3.

Oferty Sprzedaży publikowane w celu dokonania Sprzedaży Wysyłkowej Produktów będą zawierać następujące elementy wymagane prawem dla strony internetowej, za pomocą której prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa Produktów, tj.:

a. dane kontaktowe właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym Sprzedający ma swoją siedzibę (w przypadku siedziby Sprzedającego znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, Polska, tel. +48 22 623 17 17, e-mail: wet@wetgiw.gov.pl), w przypadku siedziby Sprzedającego znajdującej się na terenie Republiki Czeskiej: Instytut Kontroli Państwowej Biopreparatów Weterynaryjnych i Produktów Leczniczych, ul. Hudcova 232/56a, 621 00 Brno-Medlánky, Czechy, skrytka pocztowa: ra7aipu, tel. +420 541 518 210, e-mail: uskvbl@uskvbl.cz), w przypadku innego właściwego organu podane zostaną dane kontaktowe w analogicznym zakresie, przy czym w takiej sytuacji należy skontaktować się ze Spółką, wysyłając wiadomość na adres: weterynaryjneotc@allegro.pl w celu poczynienia indywidualnych ustaleń),

b. hiperłącze do strony internetowej państwa członkowskiego siedziby przedsiębiorstwa utworzonej zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia dotyczącej sprzedaży weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość,

c. wspólne logo ustanowione zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia, które musi być umieszczone w widocznym miejscu w każdej zakładce strony internetowej dotyczącej ofert sprzedaży na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych oraz zawierać hiperłącze do wpisu danej osoby prowadzącej handel detaliczny w wykazie uprawnionych osób prowadzących handel detaliczny.

Powyższe nie wyklucza możliwości umieszczenia w Ofercie Sprzedaży innych elementów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

4.4.

W ramach Oferty Sprzedaży Sprzedający ponosi odpowiedzialność za udostępniane przez niego treści.

Artykuł 5. Oferty Sprzedaży

5.1.

Oferta Sprzedaży może obejmować jedną lub wiele sztuk Produktu.

5.2.

Zakazuje się sprzedaży w ramach Konta Firma sprzedaży Produktów przez inny podmiot niż Sprzedający, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt. 3.7 powyżej,

5.3.

Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania w ramach Sprzedaży Wysyłkowej Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

- a. Produktów wycofanych z obrotu lub wstrzymanych w obrocie,
- b. Produktów, których termin ważności wygaś,
- c. Produktów bez ważnego dopuszczenia do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, m.in.
 - Produktów bez ważnej rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku Sprzedaży Wysyłkowej przez Sprzedającego do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - Produktów bez ważnej rejestracji w Republice Czeskiej, w przypadku Sprzedaży Wysyłkowej przez Sprzedającego do Kupującego wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej,
 - Produktów bez ważnej rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie bez ważnej rejestracji w Republice Czeskiej, jeżeli są one sprzedawane przez Sprzedającego wpisanego do Wykazu prowadzonego przez właściwy organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej Kupującemu w Republice Czeskiej lub jeżeli są one sprzedawane przez Sprzedającego wpisanego do Wykazu prowadzonego przez właściwy organ państwowy Republiki Czeskiej Kupującemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
- d. Produktów nieoryginalnych (tzw. podróbek), w tym produktów leczniczych sfałszowanych w rozumieniu art. 2 pkt. 38a Polskiego Prawa farmaceutycznego, lub w rozumieniu art. 5 ust. 14 Czeskiej Ustawy o Produktach Leczniczych;
- e. Produktów, którymi obrót narusza uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
- f. produktów wymagających uwagi z innych przyczyn, a zwłaszcza
 - Produktów, o których wadzie Sprzedający został poinformowany,
 - Produktów nieposiadających oznakowania na opakowaniu lub z nieczytelnym oznakowaniem,
 - Produktów, których warunki przechowywania nie były przestrzegane,
 - Produktów, dla których przewiduje to decyzja właściwego organu w Państwie Członkowskim mająca wpływ na działalność Sprzedającego.

5.4.

Niezależnie od postanowień pkt. 5.3 zabronione jest oferowanie:

- a. narkotyków, substancji psychotropowych, środków odurzających,
- b. Produktów wydawanych z przepisu lekarza,
- c. Produktów w opakowaniach otwartych, naruszonych, uszkodzonych lub nieoryginalnych (wewnętrznych lub zewnętrznych),
- d. Produktów używanych,
- e. Produktów zakupionych od podmiotu nieposiadającego pozwolenia na dystrybucję hurtową w przypadku, gdy Sprzedający jest wpisany do Wykazu prowadzonego przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej; Produktów zakupionych od podmiotu innego niż wytwórca, jeżeli jest to wybrany produkt leczniczy wytwarzany przez tego wytwórcę, lub od dystrybutora, w przypadku, gdy Sprzedający jest wpisany do Wykazu prowadzonego przez właściwy organ Republiki Czeskiej,
- f. surowców farmaceutycznych,
- g. wyrobów medycznych zawierających oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware,
- h. Produktów nieposiadających opakowania z napisem w odpowiednim języku,
- i. Produktów bez dołączonej do opakowania ulotki informacyjnej w odpowiednim języku.

5.5.

Zakazane jest oferowanie przez Sprzedającego produktów leczniczych jako bezpłatnego dodatku (gratisu) do Produktów. Sprzedający powstrzyma się również od Sprzedaży Wysyłkowej, jeżeli taka sprzedaż narusza odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia, Czeskiej Ustawy o Produktach Leczniczych lub Polskiego Prawa farmaceutycznego.

5.6.

Wystawienie Oferty Sprzedaży następuje poprzez wypełnienie dostępnego w ramach Allegro formularza sprzedaży w ramach Konta Firma, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji.

5.7.

W celu stworzenia opisu Oferty Sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt, Sprzedający wypełnia dostępny na stosownej stronie Allegro formularz sprzedaży o którym mowa w pkt. 5.6 powyżej, w którym należy zamieścić: dane dotyczące zamawianego Produktu: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań; w przypadku, gdy Sprzedający jest wpisany do Wykazu prowadzonego przez właściwy organ Republiki Czeskiej również: kod nadany przez właściwy organ państwowy, moc, grupę farmakoterapeutyczną, warunki dostawy i reklamacji, cenę Produktu oraz koszty związane z jego Sprzedażą Wysyłkową.

5.8

Opis Oferty Sprzedaży powinien być uzupełniony o co najmniej jedno zdjęcie prezentujące oferowany Produkt.

5.9.

Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą metod płatności dostępnych w Allegro. Obsługa realizacji płatności Kupującego, w zależności od wybranej przez niego metody płatności, odbywa się na zasadach określonych w Załączniku nr 7A, Załączniku 7B lub Załączniku 7C do Regulaminu.

5.10.

Ofertę Sprzedaży, których przedmiotem jest Produkt należy umieścić w kategorii: Leki weterynaryjne bez recepty.

5.11.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 2 Regulaminu Allegro (Zasady tworzenia opisu Transakcji).

Artykuł 6. Przebieg Transakcji

6.1.

Akceptując warunki zawarte w treści Oferty Sprzedaży, Kupujący uzupełnia Formularz Zamówienia na stronie tej Oferty Sprzedaży i potwierdza swój wybór. Po potwierdzeniu wyboru uzupełniony Formularz Zamówienia jest wyświetlany Kupującemu oraz przesyłany na adres e-mail przypisany do jego Konta. Z chwilą zawarcia umowy Kupujący staje się właścicielem Produktu.

6.2.

Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym w formie Formularza Zamówienia wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują następujące dane (odpowiadające danym aktualnie widniejącym w ustawieniach ich Kont):

a. nazwę, adres, numer telefonu Sprzedającego

b. dane dotyczące Kupującego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

c. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Kupującego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Ogólnych Warunkach użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Ogólnych Warunków zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 15

Załącznik nr 15. Społeczność Allegro

Niniejszy załącznik określa zasady korzystania ze Społeczności Allegro. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

Spis treści

- [Artykuł 1. Definicje](#)
- [Artykuł 2. Rejestracja](#)
- [Artykuł 3. Ogólne zasady korzystania ze Społeczności](#)
- [Artykuł 4. Obowiązki Użytkowników](#)
- [Artykuł 5. Rola i uprawnienia Spółki](#)
- [Artykuł 6. Własność intelektualna](#)
- [Artykuł 7. Odpowiedzialność](#)
- [Artykuł 8. Dane osobowe](#)
- [Artykuł 9. Postanowienia końcowe](#)

Artykuł 1. Definicje

Wszystkie terminy użyte w niniejszym Regulaminie Społeczności pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie, chyba że niniejszy dokument wyraźnie stanowi inaczej.

Społeczność – wydzielona część Allegro, przeznaczona do zgłaszania pomysłów, prowadzenia rozmów i dyskusji związanych z platformą i marką Allegro oraz dostępna pod adresem spolecznosc.allegro.pl, administrowana przez Spółkę.

Konto w Społeczności – strona w Społeczności udostępniona danemu Użytkownikowi po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu, poprzez którą Użytkownik może zamieszczać i prezentować w Społeczności Posty widoczne dla innych Użytkowników oraz dla osób niezalogowanych. Za pośrednictwem Konta w Społeczności Użytkownik wprowadza i zarządza Postami oraz innymi funkcjonalnościami związanymi z udziałem w Społeczności.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, treści audiowizualne, treści multimedialne i inne treści udostępniane lub opublikowane w Społeczności, w tym stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Partner – podmiot współpracujący ze Spółką na podstawie stosownej umowy lub porozumienia.

Post – wiadomość, wpis umieszczony przez Użytkownika w Społeczności.

Regulamin Społeczności – niniejszy dokument.

Użytkownik – użytkownik Allegro, który dokonał rejestracji w Społeczności i zaakceptował niniejszy Regulamin Społeczności.

Artykuł 2. Rejestracja

2.1 Rejestracji w Społeczności mogą dokonać wyłącznie użytkownicy posiadający konto na Allegro. W przypadku, gdy dany użytkownik posiada więcej niż jedno konto na Allegro, dla każdego z nich może założyć osobne Konto w Społeczności.

2.2 Użytkownik rejestruje się w Społeczności, wykorzystując przy tym dane logowania z Allegro (login oraz hasło). Rejestracja Konta w Społeczności możliwa jest tylko pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu Społeczności.

2.3 Login użytkownika widoczny jest w ramach Społeczności dla wszystkich Użytkowników, a nadto może być dostępny dla osób korzystających z sieci Internet oraz może być indeksowany przez wyszukiwarki internetowe.

2.4 Użytkownik ma również możliwość oznaczenia swojego Konta w Społeczności za pomocą jednego z graficznych symboli (awatara) udostępnionych w tym celu w ramach Społeczności.

2.5 Rejestracja Użytkownika w Społeczności jest jednoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu świadczenia usług przez Spółkę w ramach Społeczności.

Artykuł 3. Ogólne zasady korzystania ze Społeczności

3.1 Celem Społeczności jest wymiana wiedzy, świadczenie wzajemnej pomocy pomiędzy jej członkami oraz prowadzenie dyskusji związanych z platformą Allegro.

3.2 Korzystanie ze Społeczności przez Użytkownika jest bezpłatne.

3.3 Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Społeczności, wymagane jest logowanie. Po zalogowaniu do Społeczności Użytkownik uprawniony jest w szczególności do:

- a) zapoznawania się z Postami zamieszczonymi przez Spółkę, Partnerów lub innych Użytkowników,
- b) zakładania nowych wątków oraz umieszczania Postów w istniejących już wątkach,
- c) zbierania odznak związanych z działalnością Użytkownika w Społeczności,
- d) uczestniczenia w prowadzonych przez Spółkę lub Partnerów działaniach marketingowych, konkursach i promocjach.

3.4 Użytkownik niezarejestrowany lub niezalogowany może korzystać ze Społeczności wyłącznie w zakresie wskazanym w pkt 3.3 lit. a).

3.5 Umieszczane przez Użytkownika Posty są informacjami jawnymi, które przez ich umieszczenie stają się publiczne. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

3.6 Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z korzystania ze Społeczności poprzez usunięcie Konta w Społeczności. Użytkownik zgłasza prośbę o usunięcie Konta w Społeczności na adres spolecznosc@allegro.pl. Konto w Społeczności zostaje usunięte w ciągu trzech dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta w Społeczności równoznaczne jest z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta w Społeczności danych, z zastrzeżeniem zasad retencji danych, o której mowa w pkt 8.8 Regulaminu Społeczności. Posty umieszczone przez Użytkownika w Społeczności pozostają publiczne również po usunięciu Konta w Społeczności, jednak bez ich oznaczenia loginem użytkownika.

3.7 Zawieszenie lub czasowe ograniczenie funkcjonalności Konta na Allegro pozostaje dla Użytkownika bez wpływu na możliwość korzystania przez niego ze Społeczności. W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, o którym mowa w art. 15 Regulaminu, Użytkownik traci możliwość logowania na Konto w Społeczności w momencie, w którym zgodnie z Regulaminem dochodzi do rozwiązania umowy ze Spółką.

Artykuł 4. Obowiązki Użytkowników

4.1 Zabrania się zamieszczania przez Użytkowników Postów sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Społeczności, w szczególności zabrania się umieszczania Postów i Materiałów:

- a) nieprawdziwych, wprowadzających lub mogących wprowadzać w błąd innych Użytkowników,
- b) mogących naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- c) naruszających prawa podmiotów trzecich,
- d) naruszających dobra osobiste,
- e) zawierających dane osobowe Użytkownika lub innej osoby,
- f) dyskryminujących (m.in. płeć, rasę, narodowość, język, religię), nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny,
- g) obraźliwych, wulgarnych (również w językach obcych) lub zawierających groźby skierowane pod adresem podmiotów trzecich,
- h) będących bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników,
- i) niemających związku z tematyką rozmów i dyskusji prowadzonych w ramach Społeczności,

- j) zawierających rady, które mogłyby skutkować wyrządzeniem szkody lub popełnieniem czynu karalnego,
- k) których tematem są działania moderatorskie (tego rodzaju treści należy kierować drogą mailową na adres spolecznosc@allegro.pl)
- l) zawierających adresy strony internetowych lub nazwy konkurencyjnych serwisów,
- m) promujących w jakiejkolwiek postaci działalność Użytkownika lub podmiotów trzecich prowadzoną poza Allegro,
- n) stanowiących ogłoszenie o oferowanych produktach lub usługach własnych,
- o) zawierających rady lub wskazówki co do zachowań lub zaniechań Użytkowników, które mogłyby skutkować naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Społeczności albo które pomagałyby w obejściu zabezpieczeń stosowanych w ramach Allegro i Społeczności,
- p) stanowiących informację handlową lub zawierających informacje handlowe w rozumieniu art. 3 lit. w) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

4.2 Zabrania się również:

- a) wielokrotnego wysyłania tej samej wiadomości (spam) lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach (flooding),
- b) powielania (dublowania) wątków,
- c) składania propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza Allegro,
- d) rozpowszechniania lub nakłaniania do pobierania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania,
- e) agitacji politycznej, religijnej lub innej.

Artykuł 5. Rola i uprawnienia Spółki

5.1 Podstawową rolą Spółki jest nadzorowanie i moderowanie treści umieszczanych przez Użytkowników Społeczności.

5.2 W celu skutecznego zarządzania Społecznością, Spółka wyznaczy swoich pracowników lub inne osoby, które będą pełnić rolę moderatorów, menedżerów lub administratorów Społeczności. Osoby te zostaną wyróżnione dodatkowym oznaczeniem „Moderator Allegro” (lub podobnym). Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Posty lub inne treści zamieszczane przez osoby, które nie zostały wyznaczone do pełnienia ww. funkcji.

5.3 Spółka ma prawo m.in, do:

- a) edytowania, usuwania (w całości lub w części), bez uprzedzenia, opublikowanych w Społeczności Postów w przypadku ich sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu Społeczności,
- b) zablokowania dostępu do Społeczności Użytkownikowi naruszającemu postanowienia niniejszego Regulaminu,
- c) wysyłania na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji, informacji technicznych, systemowych i obsługowych dotyczących funkcjonowania Społeczności, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić w ustawieniach sposób ich otrzymywania),
- d) zamieszczania w Społeczności treści informacyjnych dotyczących usług oraz produktów własnych lub Partnerów.

Artykuł 6. Własność intelektualna

6.1 Prawa do treści udostępnianych w ramach Społeczności, w szczególności prawa autorskie, nazwa Społeczności, wchodzące w jej skład elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

6.2 Prawa do Materiałów umieszczonych przez Spółkę przysługują Spółce lub Partnerom z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy przedmiotowe prawa przysługują Partnerom, Spółka prezentuje je w Społeczności na podstawie stosownych umów zawartych z tymi podmiotami, w szczególności umów licencyjnych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

6.3 Użytkownik umieszczając Posty i Materiały w Społeczności, wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację w Społeczności.

6.4 Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego Posty i Materiały są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że posiada wszelkie prawa do Postów i Materiałów, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne. Użytkownik gwarantuje, że posiada zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszelkich osób znajdujących się na zamieszczanych przez siebie w Społeczności Materiałach, a także oświadcza, że ich umieszczenie w Społeczności nie narusza jakichkolwiek praw podmiotów trzecich. W przypadku gdy powyższe oświadczenia i zapewnienia okażą się niezgodne z prawdą, Użytkownik zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń wynikających z tego tytułu.

Artykuł 7. Odpowiedzialność

7.1 Odpowiedzialność za umieszczone Posty oraz Materiały ponosi wyłącznie Użytkownik lub Partner. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników lub Partnerów w Społeczności.

7.2 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Konta w Społeczności, tak jak za działania lub zaniechania własne.

7.3 Spółka nie ponosi, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności za:

a) Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników lub Partnerów. Postów i Materiałów umieszczanych przez Użytkowników lub Partnerów nie można identyfikować z poglądami i opiniami Spółki,

b) sposób, korzystania przez Użytkowników ze Społeczności, ani za jakiegokolwiek wynikłe z tego skutki,

c) za treści, dokładność, czas publikacji lub niezawodność informacji zamieszczanych w ramach Społeczności ani za stwierdzenia, porady lub opinie wyrażone przez jej Użytkowników,

d) szkody powstałe w wyniku korzystania ze Społeczności lub braku możliwości korzystania ze Społeczności, jeżeli są one spowodowane przez podmioty trzecie lub siłę wyższą. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe, włamania do Konta w Społeczności, przejęcia hasła do Konta w Społeczności przez osoby trzecie, jeśli do zdarzeń tych doszło bez winy Spółki,

e) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Społeczności.

7.4 Użytkownik zwolni Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niezgodnego z Regulaminem korzystania ze Społeczności.

Artykuł 8. Dane osobowe

8.1 Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania ze Społeczności.

8.2 Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w związku z oferowaniem w ramach Serwisu usługi Społeczność w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

8.3 Spółka przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z działaniem Społeczności. Spółka przetwarza dane osobowe także dla celów statystycznych, archiwalnych, rozpatrywania reklamacji i zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa.

8.4 Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

8.5 Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę obejmują: login, imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, nr IP.

8.6 Spółka powierza Khoros LLC z siedzibą w San Francisco, USA – podmiotowi odpowiedzialnemu za techniczne utrzymanie Społeczności – przetwarzanie danych Użytkowników zarejestrowanych w zakresie:

a) loginu, adresu e-mail. Dane są przekazywane w momencie rejestracji Użytkownika i są niezbędne w procesie rejestracji Konta w Społeczności,

b) dodatkowych danych, których podanie jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania ze Społeczności: imię, nazwisko, podpis, tytuł, lokalizacja, prywatne notatki.

8.7 Każdy Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: spolecznosc@allegro.pl.

8.8 Dane osobowe Użytkowników w ramach Społeczności będą przetwarzane maksymalnie przez okres 3 lat:

a) w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy ze Spółką, o którym mowa w art. 15 Regulaminu – liczonych od zakończenia roku, w którym umowa ze Spółką uległa rozwiązaniu,

b) w przypadku usunięcia Konta w Społeczności – liczonych od zakończenia roku, w którym Konto w Społeczności zostało usunięte.

8.9 Użytkownik może się zwrócić do Spółki, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Spółkę.

8.10 Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa.

8.11 Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Spółka przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu dostępnego na stronie: <https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5>.

Artykuł 9. Postanowienia końcowe

9.1 Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Społecznością należy kierować drogą elektroniczną na adres: spolecznosc@allegro.pl lub pisemnie na adres: Allegro sp. z o.o. ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań.

Załącznik nr 16

Załącznik nr 16. Regulamin świadczenia Usługi Dostawy

Spis treści

Allegro.pl

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy
- Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy.
- Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy.
- Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług, Usługi Zwrotu Towaru i Usług Dodatkowych
- Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 8. Odstąpienie od Umowy
- Artykuł 9. Postanowienia końcowe

Allegro.cz

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy
- Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy.
- Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy.
- Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług i Usług Dodatkowych
- Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 8. Odstąpienie od umowy
- Artykuł 9. Postanowienia końcowe

Allegro.sk

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy
- Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy.
- Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy.
- Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług i Usług Dodatkowych
- Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 8. Postanowienia końcowe

Allegro.hu

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy
- Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy.
- Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy.
- Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług i Usług Dodatkowych
- Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA
- Artykuł 8. Postanowienia końcowe

Allegro.pl

Artykuł 1. Definicje (Allegro.pl)

1. Niniejszy regulamin świadczenia Usługi Dostawy (dalej jako: "Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usługi pośrednictwa w przemieszczaniu Towaru przez Spółkę.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały sformułowane w liczbie pojedynczej czy mnogiej, przyjmują następujące znaczenie:

Adresat - Kupujący, Sprzedający lub inny wskazany odbiorca Towaru;

Dostawca - podmiot trzeci świadczący na rzecz Spółki, Sprzedającego lub Kupującego Usługi Dostawy, w szczególności polegające na odebraniu, przemieszczeniu, sortowaniu lub doręczeniu Przesyłki pomiędzy Sprzedającym lub Kupującym i Adresatem, w tym świadczący Usługi lub Usługi Dodatkowe albo Usługę Zwrotu Towaru.

Dostawcami świadczącymi Usługi i Usługi dodatkowe są:

a. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD i Allegro Kurier DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Kurier DPD (odbiór zwrotu z adresu), Allegro Kurier DPD Austria , Allegro Kurier DPD Belgia, Allegro Kurier DPD Bułgaria , Allegro Kurier DPD Chorwacja , Allegro Kurier DPD Czechy, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy; Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy, Allegro Kurier DPD Dania, Allegro Kurier DPD Estonia , Allegro Kurier DPD Finlandia, Allegro Kurier DPD Grecja, Allegro Kurier DPD Hiszpania, Allegro Kurier DPD Holandia, Allegro Kurier DPD Irlandia, Allegro Kurier DPD Litwa, Allegro Kurier DPD Łotwa, Allegro Kurier DPD Luksemburg, Allegro Kurier DPD Niemcy, Allegro Kurier DPD Portugalia, Allegro Kurier DPD Rumunia , Allegro Kurier DPD Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja, Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja, Allegro Kurier DPD Słowenia, Allegro Kurier



DPD Szwecja , Allegro Kurier DPD Węgry, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry, Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry, Allegro Kurier DPD Włochy;

b. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960 o kapitale zakładowym w wysokości 774 140 000 złotych, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Przesyłka Polecona, Allegro Kurier Pocztex, Allegro Kurier Pocztex pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie, Allegro Automat Pocztex, Allegro MiniPrzesyłka;

c. InPost Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 679-310-80-59, REGON: 360781085, podmiot świadczący Usługi w ramach metody dostawy: Allegro Paczkomaty InPost (ww. metoda dostawy w ramach ww. Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy jest dostępna wyłącznie w ramach Usługi Allegro Smart!);

d. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 631916, NIP: 9512417713, REGON:365170883 kapitał zakładowy: 21.479.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DHL Austria, Allegro Kurier DHL Belgia, Allegro Kurier DHL Bułgaria, Allegro Kurier DHL Chorwacja, Allegro Kurier DHL Czechy, Allegro Kurier DHL Dania, Allegro Kurier DHL Estonia, Allegro Kurier DHL Finlandia, Allegro Kurier DHL Grecja, Allegro Kurier DHL Hiszpania, Allegro Kurier DHL Holandia, Allegro Kurier DHL Litwa, Allegro Kurier DHL Łotwa, Allegro Kurier DHL Luksemburg, Allegro Kurier DHL Niemcy, Allegro Kurier DHL Portugalia, Allegro Kurier DHL Rumunia, Allegro Kurier DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja, Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja, Allegro Kurier DHL Słowenia, Allegro Kurier DHL Szwecja, Allegro Kurier DHL Węgry, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry, Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry, Allegro Kurier DHL Włochy;

e. Packeta Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000575023, NIP 8831858623, REGON 36249788500000 (w Czechach jako Zásilkovna); podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Automaty Paczkowe Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty Paczkowe Packeta;

f. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. z siedzibą w Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy; numer ICO 61329266, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Kurier DPD Polska pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska,

g. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. z siedzibą w Pri Letisku 5, 82104 Bratislava; numer ICO 35834498, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Kurier DPD Polska pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska;

h. DPD Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Váci út 33. 2. em. Węgry zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Budapeszcie po d numerem rejestrowym 01-09-888141, numer podatkowy HU13034283, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Kurier DPD Polska pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska;

i. podmioty, z których usług Sprzedający korzysta na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym,

Dostawcą świadczącym Usługę Zwrotu Towaru jest :

- InPost Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 679-310-80-59, REGON: 360781085, podmiot świadczący Usługi w ramach metody dostawy: Allegro Paczkomaty InPost
- DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metody dostawy: Kurier DPD (odbiór zwrotu z adresu).

Etykieta - oznaczenie Przesyłki udostępniane Sprzedającemu przez Dostawcę, celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym;

Etykieta Zwrotu - oznaczenie Przesyłki w ramach Usługi Zwrotu Towaru umieszczane przez Dostawcę Kurier DPD (odbiór zwrotu z adresu) umieszczane na Przesyłce w chwili jej odbioru przez tego Dostawcę w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

Formularz Zwrotu Towaru - formularz dostępny w zakładce: „Moje Zakupy”, dedykowany Kupującemu, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta lub z przysługującego mu prawa do reklamowania Towaru. Formularz dostępny jest przez okres wskazany przez Sprzedającego w ramach opisu Oferty w zakładce: Zwroty;

Funkcjonalność WzA - funkcjonalność Serwisu oznaczona nazwą „Wysyłam z Allegro”, za pomocą której Spółka umożliwia Sprzedającemu zarządzanie procesem przekazania Towaru do Adresata po zbyciu Towaru dokonanych w ramach Platformy, w tym dokonanie nadania Przesyłki i zlecenie jej przemieszczenia lub doręczenia do Adresata;

Kod Zwrotu - dostępne w ramach Formularza Zwrotu Towaru oznaczenie Przesyłki udostępniane Kupującemu w ramach Usługi Zwrotu Towaru przez Dostawcę - InPost sp. z o.o., celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

Kupujący - Użytkownik, który nabył Towar od Sprzedającego w ramach Oferty;

Operator Płatności - łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Allegro lub załącznikach do Regulaminu Allegro;

Panel - panel obsługowy dostępny dla Sprzedającego w ramach podstrony Serwisu dedykowanej Funkcjonalności WZA;

Platforma lub **Serwis** - prowadzona przez Spółkę platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie <https://allegro.pl/>;

Prawo pocztowe - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041, ze zm.) wraz z właściwymi aktami wykonawczymi;

Prawo przewozowe - ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 2020 poz. 8, ze zm.) wraz z właściwymi aktami wykonawczymi;

Przesyłka - przesyłka pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe lub przesyłka towarowa w rozumieniu ustawy Prawo Przewozowe, zawierająca Towar, stanowiąca przedmiot Usługi Dostawy;

Przesyłka Uciążliwa - Przesyłka przygotowana niezgodnie z Regulaminem, Regulaminem Dostawcy lub umową zawartą bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w szczególności zawierająca towary niedozwolone stosownie do postanowień Regulaminu, Regulaminu Dostawcy, umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym lub obowiązujących przepisów Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego oraz właściwych przepisów wydanych przez Światowy Związek Pocztowy (w zależności od tego czy dana Usługa stanowi usługę pocztową (kurierską), czy usługę przewozową stosownie do obowiązującego prawa); a także Przesyłka nieprawidłowo zapakowana stosownie do regulaminów, umów i aktów prawnych wskazanych powyżej; która doprowadziła do obciążenia Spółki przez Dostawcę dodatkowymi kosztami, opłatami bądź karami związanymi z wykonywaniem przez Dostawcę Usługi lub Usług Dodatkowych względem takiej Przesyłki, a w szczególności z odbiorem, przemieszczaniem, sortowaniem i doręceniem bądź zwrotem takiej Przesyłki;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia przez Spółkę Usługi Dostawy;

Regulamin Allegro - regulamin określający zasady korzystania z Platformy, opublikowany pod adresem: <https://allegro.pl/regulamin/pl>;

Regulaminy Dostawcy - aktualne dokumenty regulujące zasady świadczenia Usług przez Dostawcę tj.



Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Krajowym DPD Polska sp. z o.o., Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Międzynarodowym, Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/>

Regulamin Pocztex (Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym oraz Załącznik do Regulaminu) dostępny na stronie: <https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2025/08/Zasady-Allegro-Pocztex-obowiazuje-od-18-sierpnia-2025.pdf>

Zasady wykonywania i korzystania z Usługi Pocztovej niepowszechnej pod nazwą handlową Przesyłka firmowa eCommerce dostępne na stronie: <https://allegro.pl/regulaminy/zasadywykonywania-i-korzystania-z-uslugi-pocztowej-niepowszechnej-pod-nazwa-handlowaprzesyłka-firmowa-ecommerce-vKYv9Bb1xi4>

Regulamin świadczenia usługi Allegro Paczkomaty 24/7 InPost dostępny na stronie <https://inpost.pl/regulaminy>

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o. <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf>

Ogólne Warunki przewozu DHL eCS Europe

<https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-europe-ogolne-warunki-przewozu.pdf>

Regulamin świadczenia usług przewozu towarów przez Packeta dostępny jest pod adresem: <https://www.packeta.pl/dokumenty-dla-klientow/>

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.: <https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/>

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution SK s.r.o.: <https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>

Ogólne warunki świadczenia usług DPD Hungary Kft.:

<https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>

Sprzedający - Użytkownik który zarejestrował Konto o statusie „Firma”, zbywający Towary w ramach Oferty i korzystający z Usług;

Usługa - usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Spółki polegająca na przemieszczeniu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, zgodnie z Regulaminem, Regulaminami Dostawcy i przepisami Prawa Poczтового lub Prawa przewozowego (w zależności od tego czy dana Usługa stanowi usługę pocztową (kurierską), czy usługę przewozową stosownie do obowiązującego prawa). Usługi prezentowane są przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: Allegro Kurier DPD, Allegro Kurier DPD

pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Allegro Kurier Pocztex, Allegro Kurier, Pocztex pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie, Allegro Automat Pocztex, Allegro Przesyłka Polecona, Allegro Paczkomaty InPost, Kurier DPD (odbiór zwrotu z adresu), Allegro Kurier DPD Austria, Allegro Kurier DPD Belgia, Allegro Kurier DPD Bułgaria, Allegro Kurier DPD Chorwacja, Allegro Kurier DPD Czechy, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy; Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy, Allegro Kurier DPD Dania, Allegro Kurier DPD Estonia, Allegro Kurier DPD Finlandia, Allegro Kurier DPD Grecja, Allegro Kurier DPD Hiszpania, Allegro Kurier DPD Holandia, Allegro Kurier DPD Irlandia, Allegro Kurier DPD Litwa, Allegro Kurier DPD Łotwa, Allegro Kurier DPD Luksemburg, Allegro Kurier DPD Niemcy, Allegro Kurier DPD Portugalia, Allegro Kurier DPD Rumunia, Allegro Kurier DPD Słowacja, Allegro Kurier DPD Słowenia, Allegro Kurier DPD Szwecja, Allegro Kurier DPD Węgry, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry, Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry, Allegro Kurier DPD Włochy, Allegro Kurier DHL Austria, Allegro Kurier DHL Belgia, Allegro Kurier DHL Bułgaria, Allegro Kurier DHL Chorwacja, Allegro Kurier DHL Czechy, Allegro Kurier DHL Dania, Allegro Kurier DHL Estonia, Allegro Kurier DHL Finlandia, Allegro Kurier DHL Grecja, Allegro Kurier DHL Hiszpania, Allegro Kurier DHL Holandia, Allegro Kurier DHL Litwa, Allegro Kurier DHL Łotwa, Allegro Kurier DHL Luksemburg, Allegro Kurier DHL Niemcy, Allegro Kurier DHL Portugalia, Allegro Kurier DHL Rumunia, Allegro Kurier DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja, Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja, Allegro Kurier DHL Słowenia, Allegro Kurier DHL Szwecja, Allegro Kurier DHL Węgry, Allegro Kurier DHL Włochy, Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Automaty Paczkowe Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta; Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro Kurier DPD Polska, Allegro Kurier DPD Polska pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska, Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Węgry, Allegro Automaty Paczkowe DHL Węgry, Allegro Kurier DPD Polska; Allegro Kurier DPD Polska pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Polska;

Usługa Dostawy - usługa pośrednictwa w przemieszczaniu Towarów świadczona odpłatnie przez Spółkę na rzecz Sprzedających lub Kupujących, na podstawie Regulaminu, polegająca na zapewnieniu możliwości przemieszczenia Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, a w przypadku Usługi Zwrotu Towaru - między Kupującym a Sprzedającym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu przewidzianych w Regulaminach Dostawcy i obejmująca w szczególności:

- składanie do Dostawcy zamówienia na wykonanie Usługi, Usługi Zwrotu Towaru lub Usług Dodatkowych na zasadach ustalonych w treści Regulaminu oraz zgodnie z Regulaminami Dostawcy, przepisami Prawa pocztowego lub Prawa przewozowego, zgodnie z dyspozycją Sprzedającego;
- udostępnianie Funkcjonalności WzA Sprzedającym;
- udostępnianie funkcjonalności pozwalającej Dostawcy zakwalifikować na podstawie Etykiety lub Kodu Zwrotu daną przesyłkę jako Przesyłkę;

- pośredniczenie przy zwrocie Przesyłki pomiędzy Adresatem i Sprzedającym, wedle wyboru Użytkowników – za pośrednictwem Dostawcy (w przypadku, w którym Transakcja objęta jest Usługą Allegro Smart!);
- powiadomienie Adresata o przekazaniu Przesyłki Dostawcy;
- Usługę śledzenia Przesyłek.

Usługa Dostawy świadczona dla Sprzedających korzystających z Funkcjonalności WzA, którzy mają umowy zawarte bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, może obejmować tylko niektóre ze świadczeń opisanych powyżej, w szczególności może obejmować udostępnienie Sprzedającym możliwości nadania Przesyłki celem jej przemieszczenia lub doręczenia przez Dostawcę, z którym Sprzedający zawarł odrębną umowę;

Usługi Dodatkowe - usługi świadczone odpłatnie przez Dostawcę na rzecz Spółki, mające charakter uzupełniający względem Usługi i pozostające z nią w bezpośrednim związku. Zakres i ceny Usług Dodatkowych określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro;

Usługa śledzenia Przesyłek – usługa pozwalająca na obserwację procesu przemieszczania Towarów przez Dostawcę w związku z realizacją Usługi lub Usługi Zwrotu Towaru, od momentu nadania do chwili jego doręczenia, realizowana bezpośrednio w ramach Platformy.

Usługa Zwrotu Towaru - płatna usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Spółki polegająca na przemieszczeniu Towaru pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, zgodnie z Regulaminem, odpowiednim zastosowaniem zasad Regulaminów Dostawcy i przepisami Prawa Poczтового lub Prawa przewozowego (w zależności od tego czy dana Usługa stanowi usługę pocztową (kurierską), czy usługę przewozową stosownie do obowiązującego prawa). Usługa Zwrotu Towaru prezentowana jest przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: Allegro Paczkomaty InPost lub Kurier DPD (odbiór zwrotu z adresu). Usługa Zwrotu Towaru dedykowana jest Kupującym, którzy w ramach Platformy zarejestrowali Konto Zwykłe. Cenę Usługi Zwrotu Towaru oraz sposób jej rozliczenia określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro.

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy definicjami zawartymi w Regulaminie Allegro a definicjami użytymi w treści Regulaminu, znaczenie rozstrzygające mają definicje zawarte w Regulaminie.

Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy (Allegro.pl)

1. Spółka w ramach Serwisu świadczy Usługę Dostawy, w ramach której zleca Dostawcy świadczenie Usług, Usługi Zwrotu Towaru i Usług Dodatkowych w imieniu własnym i na rzecz Sprzedającego lub Kupującego. Zlecenie Usług, Usługi Zwrotu Towaru i Usług Dodatkowych następuje po uprzednim wybraniu przez Sprzedającego albo Kupującego Dostawcy oraz określeniu Towarów, które mają zostać umieszczone w Przesyłce. Sprzedający korzystający z Funkcjonalności WzA może wybrać Dostawcę współpracującego ze Spółką lub w określonych przypadkach Dostawcę, z którym Sprzedający zawarł odrębną umowę i którego wskazał dokonując konfiguracji Panelu.

2. Opłaty z tytułu Usługi Dostawy naliczane będą w kwotach i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro. Wszelkie opłaty i inne należności wynikające z usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Sprzedającego na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym (lub związane ze świadczeniem tych usług), Sprzedający jest zobowiązany regulować względem Dostawcy samodzielnie.

3. Sprzedający nie korzystający z Funkcjonalności WzA w celu skorzystania z Usługi Dostawy zobowiązany jest spełnić następujące warunki łącznie:

a. udostępnić poprawną nazwę Usługi i Usługi Dodatkowej w ramach Oferty,

b. posiadać dostęp do dedykowanego programu nadawczego danego Dostawcy (Elektroniczny Nadawca w przypadku Dostawcy - Poczta Polska S.A., DPD Online w przypadku Dostawcy- DPD Polska sp. z o.o.)

c. potwierdzić u Dostawcy podczas nadawania Przesyłki, fakt skorzystania z Usług poprzez przekazanie Dostawcy (w sposób automatyczny lub ręczny) w procesie zamawiania Przesyłek, adresu email w domenie allegromail.pl przypisanego do danej Transakcji, w niezmienionej dwuczłonowej formie (np. xxx+yyy@allegromail.pl).

Dokonanie czynności, o których mowa w lit a-c oznacza zlecenie Spółce świadczenia Usługi Dostawy bez wykorzystania Funkcjonalności WzA.

4. Sprzedający w celu skorzystania z Funkcjonalności WzA (w tym z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA) zobowiązany jest wejść na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA a następnie poprawnie skonfigurować Panel i utrzymywać jego poprawną konfigurację przez okres korzystania z Funkcjonalności WzA.

5. Korzystanie przez Sprzedającego z Usług świadczonych przez Dostawcę - DHL Parcel Polska Sp. z o.o. jest możliwe wyłącznie w ramach korzystania z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA.

6. Korzystanie przez Sprzedającego z Usług świadczonych przez Dostawcę - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. jest możliwe wyłącznie w ramach korzystania z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA.

7. Korzystanie przez Sprzedającego z Usług świadczonych przez Dostawcę - Direct Parcel Distribution SK s.r.o. jest możliwe wyłącznie w ramach korzystania z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA.

8. Korzystanie przez Sprzedającego z Usług świadczonych przez Dostawcę - DPD Hungary Kft jest możliwe wyłącznie w ramach korzystania z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA.

9. Usługi, Usługi Zwrotu Towaru i Usługi Dodatkowe realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a danym Dostawcą, w ramach której Spółka, w zależności od rodzaju Przesyłki, jest nadawcą w rozumieniu Prawa pocztowego lub zleceniodawcą w rozumieniu art. 734 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1145, ze zm.) - z chwilą uzyskania przez Dostawcę od Spółki potwierdzenia, że dana

Usługa wykonywana jest w ramach Usługi Dostawy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz Regulaminów Dostawcy.

10. Usługi świadczone w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Pobranie i Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Kurier Pocztex pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie świadczone są zgodnie z m.in. Regulaminem i Regulaminami Dostawcy oraz z uwzględnieniem charakterystyki i ustalonego zakresu tych Usług i metod dostawy, co oznacza że korzystanie z Usług świadczonych w ramach tych metod dostawy może być ograniczone m.in. do wybranych przez Dostawcę lub udostępnionych przez Dostawcę metod pobrania środków pieniężnych od Adresata.

11. Odbiór, przemieszczenie, sortowanie i doręczanie Przesyłek odbywa się z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminach Dostawcy lub umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

12. Pobrania środków pieniężnych od Adresatów w ramach Usług świadczonych w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Pobranie i Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Pobranie, Allegro Kurier DPD Polska pobranie, Allegro Kurier Pocztex pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie dokonywane są przez Dostawcę świadczącego daną Usługę, w tym dokonywane są zgodnie z Regulaminami Dostawcy.

13. Przekazywanie kwoty równej kwocie środków pieniężnych pobranych od Adresata:

a. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy bez wykorzystania Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Pobranie, dokonywane jest przez Dostawcę na konto bankowe Sprzedającego wskazane Dostawcy przez Sprzedającego, w tym dokonywane jest zgodnie z Regulaminami Dostawcy;

b. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Pobranie i Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Pobranie, Allegro Kurier Pocztex pobranie i Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie dokonywane jest przez Spółkę za pośrednictwem Operatora Płatności, rachunek płatniczy, do którego dostęp posiada Sprzedający wskazany przez Sprzedającego w ramach Konta, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Allegro statusu potwierdzającego doręczenie Przesyłki, w tym dokonywane jest zgodnie z Regulaminami Dostawcy.

c. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Polska pobranie, dokonywane jest przez Spółkę za pośrednictwem Operatora Płatności, w terminie 2 dni roboczych od otrzymania przez Allegro statusu potwierdzającego doręczenie Przesyłki, w tym dokonywane jest zgodnie z Regulaminami Dostawcy.

14. Przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Kurier DPD Polska pobranie, Allegro Kurier Pocztex pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie dokonywane jest wyłącznie w walucie polskiej, na narzędzie rozliczeniowe prowadzone przez Operatora Płatności.

14a. W przypadku gdy w ramach jednej Przesyłki Sprzedający nadaje kilka paczek, z których każda ma osobną etykietę, ale wszystkie są ze sobą powiązane w taki sposób, że ich zawartość łącznie stanowi Towar objęty jedną Transakcją, przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Kurier Pocztex pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Pocztex pobranie dokonywane jest po doręczeniu wszystkich paczek wchodzących w skład Przesyłki objętej daną Transakcją.

15. Spółka nie jest przewoźnikiem w rozumieniu ustawy Prawo Przewozowe (Dz.U. 2020 poz. 8, ze zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145, ze zm.).

16. W przypadkach, w których skorzystanie z Usługi Dostawy stanie się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Dostawcy, Sprzedający lub Kupujący który korzysta z Usługi Zwrotu Towaru otrzyma od Spółki informację o zwrocie poniesionych opłat, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy (Allegro.pl)

1. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do regulowania opłat związanych ze świadczeniem Usługi Dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro oraz w terminach w nim przewidzianych.

2. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do:

a. przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Allegro, Regulaminów Dostawcy i postanowień Prawa pocztowego lub Prawa przewozowego (w zależności od tego czy dana Usługa stanowi usługę pocztową (kurierską), czy usługę przewozową stosownie do obowiązującego prawa);

b. umieszczania w Przesyłkach Towarów zgodnych z Regulaminami Dostawcy, umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym oraz obowiązującymi przepisami Prawa przewozowego lub Prawa pocztowego oraz właściwymi przepisami wydanymi przez Światowy Związek Pocztowy (w zależności od tego czy dana Usługa stanowi usługę pocztową (kurierską), czy usługę przewozową stosownie do obowiązującego prawa);

c. wydania Przesyłek w miejscu zadeklarowanym Dostawcy przez Sprzedającego;

d. wydruku Etykiety lub Kodu Zwrotu Towaru i poprawnego, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, oznaczenia nią Przesyłki;

e. poprawnego zapakowania Przesyłki, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w sposób pozwalający na jej właściwy odbiór, przemieszczenie, presortowanie i doręczenie przez Dostawcę;

f. korzystania z Funkcjonalności WzA zgodnie z jej przeznaczeniem, w ramach dostępnych funkcji oraz niewykorzystywania Funkcjonalności WzA do nadawania, przemieszczenia, sortowania lub doręczenia przesyłek zawierających rzeczy, usługi lub prawa zbyte poza Platformą;

g. podawania poprawnych danych na potrzeby korzystania lub w związku z korzystaniem z Usługi Dostawy, Usług, Usługi zwrotu Towaru, Usług Dodatkowych lub Funkcjonalności WzA (w tym poprawnego numeru rachunku płatniczego, do którego dostęp posiada Sprzedający);

h. wskazania konta bankowego Sprzedającego prowadzonego w walucie polskiej przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby przekazywania pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD pobranie i Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie;

i. przestrzegania innych zasad realizacji Usługi Dostawy, Usług i Usługi zwrotu Towaru przewidzianych w Regulaminie i Regulaminach Dostawcy.

3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Spółce lub Dostawcy w związku z nadaniem, odbiorem, przemieszczeniem, presortowaniem lub doręczeniem Przesyłki Uciążliwej. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia Spółce wszelkich kosztów, opłat bądź kar naliczonych Spółce przez Dostawcę w związku z wykonywaniem przez Dostawcę czynności dotyczących Przesyłki Uciążliwej.

4. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym Dostawca stwierdzi, że nadawana ramach Usługi Dostawy Przesyłka jest Przesyłką Uciążliwą, ma on prawo do odmowy wykonania Usługi.

5. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym cechy Przesyłki Uciążliwej ujawniły się po jej odbiorze od Sprzedającego, Dostawca może wstrzymać wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej i zawiadomić o zaistniałym fakcie Spółkę. W takim wypadku Spółka wzywa Sprzedającego do niezwłocznego usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie Przesyłki lub wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie Przesyłki Uciążliwej na własny koszt. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający może zostać zobowiązany do odbioru Przesyłki Uciążliwej od Dostawcy na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Dostawcy przez tę Przesyłkę lub w związku z nią, bądź do pokrycia kosztów odbioru tej Przesyłki i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Spółce przez tę Przesyłkę lub w związku z nią.

6. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej z winy Sprzedającego, Spółka uprawniona jest do zwrotu Przesyłki Sprzedającemu na jego koszt oraz do żądania wynagrodzenia odpowiadającego wartości Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej, wskazanego w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

7. Od momentu wejścia przez Sprzedającego na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA wszystkie zamówienia Sprzedającego dotyczące zbytych Towarów będą na bieżąco pobierane za pośrednictwem REST API z jego Konta w Serwisie i wyświetlane na tej podstronie

Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy (Allegro.pl)

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Sprzedających i Kupujących w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Dostawy w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym a Spółką lub Kupującym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy, w tym Usługa Dostawy.

3. Pełna i szczegółowa informacja o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych Sprzedających i Kupujących znajduje się w Polityce ochrony prywatności, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Allegro.

4. Sprzedający i Kupujący mogą zwrócić się do Spółki, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli mają pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez Spółkę lub chcą skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony ich danych osobowych.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę dla celów: świadczenia Usługi Dostawy, obsługi reklamacji, prowadzenia rachunkowości, tworzenia statystyk i analiz, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę obejmują dane adekwatne do typu Konta w Serwisie stanowiące: nick (login), userID, id Sprzedającego, id Kupującego, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy i zwrotu Towaru, adres lub adresy odbioru przesyłki, status przesyłki, kod odbioru przesyłki, a także numer rachunku płatniczego oraz numer listu przewozowego o ile Dostawca udostępnia ten numer.

7. W zakresie związanym z realizowaniem Usług w tym Usługi Dostawy, Usługi Zwrotu Towaru lub Usług Dodatkowych świadczonych przez Dostawcę administratorem danych osobowych jest również Dostawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę zawarte są w Regulaminach Dostawcy.

8. Dane osobowe mogą być przekazane:

a. Dostawcy w celach zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z tym Dostawcą;

b. Dostawcy - na życzenie Sprzedających i Kupujących - w celu przekazania korespondencji dotyczącej usług przez nich realizowanych;

- c. Dostawcy w celu pobrania środków pieniężnych od Adresata i przekazania pobranych środków w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA;
 - d. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;
 - e. Operatorom Płatności (PayU/P24) w celu utworzenia płatności.
9. Sprzedający nie korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy udostępnia Spółce dane osobowe Adresatów. Przetwarzanie przez Spółkę powyższych danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
10. Sprzedający korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy powierza Spółce do przetwarzania dane osobowe Adresatów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 Regulaminu.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 do Regulaminu Allegro (Polityka ochrony prywatności).

Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA (Allegro.pl)

1. Sprzedający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Adresatów.
2. Z chwilą wejścia na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA Sprzedający powierza Spółce, na podstawie postanowień Regulaminu, do przetwarzania dane osobowe Adresatów w celu świadczenia Usługi Dostawy na rzecz tego Sprzedającego korzystającego z Funkcjonalności WzA, w następującym zakresie:
 - a. imię;
 - b. nazwisko;
 - c. adres dostawy Przesyłki;
 - d. telefon;
 - e. adres e-mail.
3. Spółka może wykonywać na danych osobowych Adresatów wszelkie operacje niezbędne do realizacji celu opisanego powyżej, w tym może udostępniać te dane osobowe Dostawcom w ramach świadczenia Usługi Dostawy (w szczególności w związku z realizacją Usługi lub Usługi Dodatkowej i na potrzeby jej realizacji).
4. Sprzedający niniejszym zgadza się na powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych Adresatów innemu (kolejnemu) podmiotowi przetwarzającemu (podpowierzenie). Spółka na drodze

pisemnej umowy zobowiązuje się nałożyć na kolejny podmiot przetwarzający obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych Adresatów nie mniejsze od tych spoczywających na Spółce.

5. Spółka poinformuje Sprzedającego o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów. Jeśli Sprzedający będzie miał podstawy, aby wyrazić sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających, może Spółce przedstawić powody swojego sprzeciwu. Jeśli Sprzedający wyrazi sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów, powinien zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA.

6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Adresatów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

7. Spółka zobowiązuje się do:

a. przetwarzania danych osobowych Adresatów wyłącznie na udokumentowane polecenie Sprzedającego (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Spółka i Sprzedający rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego na podstawie postanowień Regulaminu;

b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Adresatów zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

i. zastosowania pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych Adresatów,

ii. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

iii. zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych Adresatów i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

iv. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

v. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

8. Spółka zobowiązuje się w miarę możliwości (biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych) pomagać Sprzedającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

9. Spółka oświadcza, że uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Spółce informacje będzie udzielać pomocy Sprzedającemu w wywiązaniu się przez niego z obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, określonych w art. 32-36 RODO.

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Adresatów w rozumieniu art. 4 ust. 12 RODO Spółka bez zbędnej zwłoki przekaże Administratorowi zawiadomienie, które zawierać będzie co najmniej elementy wskazane w art. 33 ust. 3 RODO.

11. W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Sprzedający jest uprawniony do żądania podania przez Spółkę informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Adresatów przez Spółkę, przesyłając żądanie na adres: iod@allegro.pl. Po otrzymaniu żądania Spółka ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

12. Spółka zobowiązuje się do udostępniania Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Adresatów następuje na okres korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego. Po rezygnacji z korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego, Spółka zobowiązuje się usuwać dane osobowe Adresatów w najkrótszym możliwym czasie, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą zobowiązywały do dalszego ich przechowywania przez Spółkę.

Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług, Usługi Zwrotu Towaru i Usług Dodatkowych (Allegro.pl)

1. Sprzedający może złożyć reklamację na Usługę Dostawy przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jeżeli Usługa Dostawy nie została zrealizowana przez Spółkę lub została zrealizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Sprzedający może złożyć również reklamację dotyczącą pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także reklamację z tytułu nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA lub nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usługi i Usługi Dodatkowej opłacanych przez Sprzedającego Spółce.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA i nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Sprzedającego.

3. Reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu

o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA bądź naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych, mogą być składane listownie na adres Spółki lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=44362df6-b15a-4eac-a24c-c534495b1bda>

4. Sprzedający może kontaktować się ze Spółką w sprawie Usługi Dostawy w formie:

a. pisemnej na adres: 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1B;

b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz>

5. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usługi, Usługi Dodatkowej lub innej usługi, składane są przez Sprzedającego bezpośrednio Dostawcy.

6. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usług, Usług Dodatkowych lub innych usług, rozpatrywane będą przez Dostawcę na zasadach wskazanych w Regulaminach Dostawcy.

7. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone są bezpośrednio przez Dostawców Usług, którzy rozpatrują reklamacje w oparciu o zgłoszenia reklamacyjne składane bezpośrednio u Dostawców oraz na podstawie Regulaminów Dostawców i obowiązujących przepisów prawa.

8. Mając na uwadze brzmienie ust. 5 i 7 powyżej, Spółka, w celu umożliwienia Sprzedającym składania reklamacji, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług Dodatkowych przez Dostawcę, udziela Sprzedającym pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z reprezentowaniem Spółki w procesie reklamacji Usług lub Usług Dodatkowych świadczonych przez Dostawcę w ramach Usługi Dostawy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dostępne do pobrania przez Użytkownika w zakładce Ustawienia Dostawy w ramach Konta Sprzedającego.

9. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usługi Zwrotu Towaru składane są przez Kupującego bezpośrednio Spółce za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=2c798b65-a629-4d86-8fde-ab93de1c4166>

Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA (Allegro.pl)

1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w szczególności gdy Sprzedający podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub polegają na fałszowaniu danych w ramach Usługi Dostawy, Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi Dostawy na rzecz Sprzedającego.

2. W przypadku dokonania przez Sprzedającego rażących naruszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

3. Sprzedający może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA, dokonując odpowiednich zmian w konfiguracji Konta.

Artykuł 8. Odstąpienie od Umowy (Allegro.pl)

1. Kupujący będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest zakup Usługi Zwrotu Towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy, Spółka niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) zwraca Kupującemu należną kwotę, z uwzględnieniem wybranej przez Kupującego opcji płatności za Usługę Zwrotu Towaru, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których: Przesyłka została przekazana Dostawcy lub nastąpiło rozpoczęcie świadczenia tej usługi w inny sposób albo Usługa Zwrotu Towaru została przez niego w całości wykonana.

Artykuł 9. Postanowienia końcowe (Allegro.pl)

1. Spółka zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.

2. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od pierwszej umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy ze Spółką, której przedmiotem jest zakup Usługi Zwrotu Towaru, możesz od niej odstąpić bez podawania jakiegokolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=2c798b65-a629-4d86-8fde-ab93de1c4166>

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres: Allegro sp. z o.o. ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: _____.

Treść oświadczenia: Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest zakup Usługi Zwrotu Towaru Data zawarcia umowy to, Imię i nazwisko..... Login Allegro.....

Allegro.cz

Artykuł 1. Definicje (Allegro.cz)

1. Niniejszy regulamin świadczenia Usługi Dostawy (dalej jako: "Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usługi pośrednictwa w przemieszczaniu, przewozie, organizacji przewozu Towaru przez Spółkę.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały sformułowane w liczbie pojedynczej czy mnogiej, przyjmują następujące znaczenie:

Adresat - Kupujący, Sprzedający lub inny wskazany odbiorca Towaru;

Dostawca - podmiot trzeci świadczący na rzecz Spółki, Sprzedającego lub Kupującego Usługi Dostawy, w szczególności polegające na odebraniu, przemieszczeniu, sortowaniu lub doręczeniu Przesyłki pomiędzy Sprzedającym lub Kupującym i Adresem, w tym świadczący Usługi lub Usługi Dodatkowe albo Usługę Zwrotu Towaru.

Dostawcami świadczącymi Usługi i Usługi dodatkowe są:

a. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Czechy, Allegro Kurier DPD Czechy pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy; Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy.

b. PACKETA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (w Czechach jako Zásilkovna) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000575023, NIP 8831858623, REGON 36249788500000, kapitał zakładowy: 15.000,00 PLN; podmiot świadczący Usługi w ramach metody dostawy: Allegro wysyłka z Polski do Czech - odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Czech - odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Polski do Czech - automaty paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Czech - automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro odbiór w punkcie Zásilkovna, Allegro odbiór w punkcie Zásilkovna pobranie, Allegro automaty paczkowe Zásilkovna, Allegro automaty paczkowe Zásilkovna pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Czech -

Automaty Paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie;

c. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 631916, NIP: 9512417713, REGON:365170883 kapitał zakładowy: 21.479.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DHL Czechy, Allegro Kurier DHL Czechy pobranie; Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro, Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro ,Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro, Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro pobranie

d. Allegro Retail a.s., z siedzibą U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, numer ICO: 26204967, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro One Kurier Allegro One Odbiór w Punkcie, Allegro One Automaty Paczkowe;

e. PPL CZ s.r.o. z siedzibą w Jažlovce, K Borovému 99, 251 01 Říčany, numer ICO 25194798, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: PPL ParcelShop (zwrot w punkcie);

f. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. z siedzibą w Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy; numer ICO 61329266, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD; Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie; Allegro Automat DPD; Allegro Automat DPD pobranie;

g. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., z siedzibą Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava ID nr. 35834498, VAT Number: SK2021648739, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Czechy; Allegro Kurier DPD Czechy pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy, Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy;

h. DPD Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Váci út 33. 2. em. Węgry zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Budapeszcie pod numerem rejestrowym 01-09-888141, numer podatkowy HU13034283, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Czechy; Allegro Kurier DPD Czechy pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy, Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy;

i. podmioty, z których usług Sprzedający korzysta na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

Dostawcą świadczącym Usługę Zwrotu Towaru jest:

PPL CZ s.r.o. z siedzibą w Jažlovce, K Borovému 99, 251 01 Říčany, numer ICO 25194798, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: PPL ParcelShop (zwrot w punkcie)

Etykieta - oznaczenie Przesyłki udostępniane Sprzedającemu przez Dostawcę, celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym;

Etykieta Zwrotu - dostępne w ramach Formularza Zwrotu Towaru oznaczenie Przesyłki udostępniane Kupującemu w ramach Usługi Zwrotu Towaru przez Dostawcę - PPL CZ s.r.o., celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

Formularz Zwrotu Towaru - formularz dostępny w zakładce: „Moje Zakupy”, dedykowany Kupującemu, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta lub z przysługującego mu prawa do reklamowania Towaru. Formularz dostępny jest przez okres wskazany przez Sprzedającego w ramach opisu Oferty w zakładce: Zwroty;

Funkcjonalność WzA - funkcjonalność Serwisu oznaczona nazwą „Wysyłam z Allegro”, za pomocą której Spółka umożliwia Sprzedającemu zarządzanie procesem przekazania Towaru do Adresata po zbyciu Towaru dokonanych w ramach Platformy, w tym dokonanie nadania Przesyłki i zlecenie jej przemieszczenia lub doręczenia do Adresata;

Kod Zwrotu - dostępne w ramach Formularza Zwrotu Towaru oznaczenie Przesyłki udostępniane Kupującemu w ramach Usługi Zwrotu Towaru przez Dostawcę - PPL CZ s.r.o., celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

Kupujący - Użytkownik, który nabył Towar od Sprzedającego w ramach Oferty;

Operator Płatności - łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Allegro lub załącznikach do Regulaminu Allegro;

Panel - panel obsługowy dostępny dla Sprzedającego w ramach podstrony Serwisu dedykowanej Funkcjonalności WzA;

Platforma lub **Serwis** - prowadzona przez Spółkę platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.allegro.cz;

Przesyłka - przesyłka zawierająca Towar, stanowiąca przedmiot Usługi Dostawy, przeznaczona do dostarczenia jednemu Adresatowi do jednego miejsca dostawy;

Przesyłka Uciążliwa - Przesyłka przygotowana niezgodnie z Regulaminem, Regulaminem Dostawcy lub umową zawartą bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w szczególności zawierająca towary niedozwolone stosownie do postanowień Regulaminu, Regulaminu Dostawcy, umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Przesyłka nieprawidłowo zapakowana stosownie do Regulaminu Allegro, umów i powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, która doprowadziła do obciążenia Spółki przez Dostawcę dodatkowymi kosztami, opłatami bądź karami związanymi z wykonywaniem przez Dostawcę Usługi lub Usług Dodatkowych względem takiej Przesyłki, a w szczególności z odbiorem, przemieszczaniem,

sortowaniem i doręczeniem bądź zwrotem, a także przewozem, organizacją przewozu, załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem takiej Przesyłki;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia przez Spółkę Usługi Dostawy;

Regulamin Allegro - regulamin określający zasady korzystania z Platformy, opublikowany pod adresem: <https://allegro.cz/podminky>

Regulaminy Dostawcy - aktualne dokumenty regulujące zasady świadczenia Usług przez Dostawcę tj.:

Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Międzynarodowym, Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/>

Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Towaru dostawy Packeta na stronie: <https://www.packeta.pl/dokumenty-dla-klientow>

Ogólne Warunki Przewozu DHL eCS w Europie na stronie: <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-europe-ogolne-warunki-przewozu.pdf>

Ogólne warunki świadczenia usług One: <https://assets.allegrostatic.com/popart-attachments/att-37530197-4888-4961-9bab-736caaa21ef4>

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.: <https://www.dpd.com/cz/cs/vseobecne-obchodni-podminky/>

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution SK s.r.o.: <https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>

Ogólne warunki świadczenia usług DPD Hungary Kft.:

<https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>

Sprzedający - Użytkownik który zarejestrował Konto o statusie „Firma”, zbywający Towary w ramach Oferty i korzystający z Usług;

Usługa - usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Użytkownika polegająca na przemieszczeniu, przewozie lub organizacji przewozu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, zgodnie z Regulaminem, Regulaminami Dostawcy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługi prezentowane są przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: Allegro Kurier DPD Czechy; Allegro Kurier DPD Czechy pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy; Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy; Allegro Kurier DHL Czechy; Allegro Kurier DHL Czechy pobranie; Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro, Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro, Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro, Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro wysyłka z PL do CZ - odbiór w punkcie Packeta; Allegro wysyłka

z PL do CZ - automaty paczkowe Packeta; Allegro wysyłka z PL do CZ - odbiór w punkcie Packeta pobranie; Allegro wysyłka z PL do CZ - automaty paczkowe Packeta pobranie; Allegro automaty paczkowe Zásilkovna; Allegro odbiór w punkcie Zásilkovna; Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie; Allegro One Kurier; Allegro One Odbiór w Punkcie; Allegro One Automaty Paczkowe; Allegro automaty paczkowe Zásilkovna pobranie; Allegro odbiór w punkcie Zásilkovna pobranie; Allegro One Kurier pobranie; Allegro One Odbiór w Punkcie pobranie; Allegro One Automaty Paczkowe One pobranie; Allegro Kurier DPD; Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie; Allegro Automat DPD; Allegro Automat DPD pobranie; PPL ParcelShop (zwrot w punkcie), Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - automaty paczkowe Packeta, Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro Kurier DPD Czechy; Allegro Kurier DPD Czechy pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Czechy, Allegro Automaty Paczkowe DPD Czechy;

Usługa Dostawy - usługa pośrednictwa w przemieszczaniu Towarów świadczona odpłatnie przez Spółkę na rzecz Sprzedających lub Kupujących, na podstawie Regulaminu, polegająca na zapewnieniu możliwości przemieszczenia, przewozu, oraganizacji przewozu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, a w przypadku Usługi Zwrotu Towaru - między Kupującym a Sprzedającym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu przewidzianych w Regulaminach Dostawcy i obejmująca w szczególności:

- składanie do Dostawcy zamówienia na wykonanie Usługi lub Usług Dodatkowych na zasadach ustalonych w treści Regulaminu oraz zgodnie z Regulaminami Dostawcy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dyspozycją Sprzedającego;
- udostępnianie Funkcjonalności WzA Sprzedającym;
- udostępnianie funkcjonalności pozwalającej Dostawcy zakwalifikować na podstawie Etykiety daną przesyłkę jako Przesyłkę;
- podejmowanie czynności w ramach postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub Usługi Zwrotu Towaru przez Dostawcę;
- pośredniczenie przy zwrocie Przesyłki pomiędzy Adresatem i Sprzedającym, wedle wyboru Użytkowników – za pośrednictwem Dostawcy (w przypadku, w którym Transakcja objęta jest Usługą Allegro Smart!), o ile Spółka oferuje w ramach Regulaminu Allegro usługę zwrotu towaru;
- powiadomienie Adresata o przekazaniu Przesyłki Dostawcy;
- Usługę śledzenia Przesyłek.

Usługa Dostawy świadczona dla Sprzedających korzystających z Funkcjonalności WzA, którzy mają umowy zawarte bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, może obejmować tylko niektóre ze świadczeń opisanych powyżej, w szczególności może obejmować udostępnienie Sprzedającym

możliwości nadania Przesyłki celem jej przemieszczenia lub doręczenia przez Dostawcę, z którym Sprzedający zawarł odrębną umowę;

Usługi Dodatkowe - usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkownika, mające charakter uzupełniający względem Usługi i pozostające z nią w bezpośrednim związku. Zakres i ceny Usług Dodatkowych określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro;

Usługa śledzenia Przesyłek – usługa pozwalająca na obserwację procesu przemieszczania Towarów przez Dostawcę w związku z realizacją Usługi, od momentu nadania do chwili jego doręczenia, realizowana bezpośrednio w ramach Platformy.

Usługa Zwrotu Towaru - płatna usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Spółki polegająca na przemieszczeniu Towaru pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, zgodnie z Regulaminem, z odpowiednim zastosowaniem zasad Regulaminów Dostawcy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługa Zwrotu Towaru prezentowana jest przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: PPL ParcelShop (zwrot w punkcie). Usługa Zwrotu Towaru dedykowana jest Kupującym, którzy w ramach Platformy zarejestrowali Konto Zwykłe lub Konto Firmowe. Cenę Usługi Zwrotu Towaru oraz sposób jej rozliczenia określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro.

Dostawa jutro - usługa ograniczona w zakresie kodów pocztowych. Czas dostawy jest czasem deklarowanym, bez gwarancji dostawy.

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy definicjami zawartymi w Regulaminie Allegro a definicjami użytymi w treści Regulaminu, znaczenie rozstrzygające mają definicje zawarte w Regulaminie.

Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy (Allegro.cz)

1. Spółka w ramach Serwisu świadczy Usługę Dostawy, w ramach której zleca Dostawcy świadczenie Usług, Usługi Zwrotu Towaru i Usług Dodatkowych w imieniu własnym i na rzecz Sprzedającego lub Kupującego. Zlecenie Usług, Usługi Zwrotu Towaru i Usług Dodatkowych następuje po uprzednim wybraniu przez Sprzedającego metody dostawy oraz określeniu Towarów, które mają zostać umieszczone w Przesyłce.

2. Opłaty z tytułu Usługi Dostawy naliczane będą w kwotach i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro. Wszelkie opłaty i inne należności wynikające z usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Sprzedającego na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym (lub związane ze świadczeniem tych usług), Sprzedający jest zobowiązany regulować względem Dostawcy samodzielnie.

3. Sprzedający w celu skorzystania z Funkcjonalności WzA (w tym z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA) zobowiązany jest wejść na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA a następnie poprawnie skonfigurować Panel i utrzymywać jego poprawną konfigurację przez okres korzystania z Funkcjonalności WzA.

4. Usługi, Usługi Zwrotu Towaru i Usługi Dodatkowe realizowane są przez Dostawcę na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a danym Dostawcą na rzecz Użytkownika. Usługi, Usługi Zwrotu Towaru i Usługi Dodatkowe są wykonywane w ramach Usługi Dostawy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz Regulaminów Dostawcy.

5. Usługi świadczone w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Czechy pobranie; Allegro Kurier DHL Czechy pobranie; Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta Pobranie; Allegro Wysyłka z Polski do Czech - Automaty Paczkowe Packeta Pobranie; Allegro wysyłka z Polski do Czech - odbiór w punkcie Packeta pobranie; Allegro wysyłka z Polski do Czech - automaty paczkowe Packeta pobranie; Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie; Allegro One Kurier pobranie; Allegro One Odbiór w Punkcie pobranie; Allegro One Automaty Paczkowe pobranie; Allegro odbiór w punkcie Zásilkovna pobranie; Allegro automaty paczkowe Zásilkovna pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie; Allegro Automat DPD pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro Kurier DPD Czechy pobranie świadczone są zgodnie z m.in. Regulaminem i Regulaminami Dostawcy oraz z uwzględnieniem charakterystyki i ustalonego zakresu tych Usług i metod dostawy, co oznacza że korzystanie z Usług świadczonych w ramach tych metod dostawy może być ograniczone m.in. do wybranych przez Dostawcę lub udostępnionych przez Dostawcę metod pobrania środków pieniężnych od Adresata.

6. Odbiór, przemieszczenie, sortowanie i doręczanie, przewóz, organizacja przewozu, czynności ładunkowe Przesyłek organizowane przez Dostawcę odbywają się z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminach Dostawcy lub umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

7. Pobrania środków pieniężnych od Adresatów w ramach Usług świadczonych w ramach metod dostawy, dokonywane są przez Dostawcę świadczącego daną Usługę, w tym dokonywane są zgodnie z Regulaminami Dostawcy.

8. Przekazywanie kwoty równej kwocie środków pieniężnych pobranych od Adresata:

a. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Czechy pobranie; Allegro wysyłka z Polski do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie; Allegro wysyłka z Polski do Czech - Automaty Paczkowe Packeta pobranie; Allegro One Kurier pobranie; Allegro One Odbiór w Punkcie pobranie; Allegro One Automaty Paczkowe pobranie; Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Czech - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Zásilkovna pobranie; Allegro Automaty Paczkowe Zásilkovna pobranie, Allegro Kurier DPD, Allegro Kurier DPD Pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie; Allegro Automat DPD pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Czech - automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro Kurier DPD Czechy pobranie , Allegro Odbiór w punkcie DHL Czechy - dostawa jutro pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DHL BOX 24/7 Czechy - dostawa jutro pobranie dokonywane jest przez Spółkę w

terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Dostawcy statusu doręczenia Przesyłki za pośrednictwem Operatora Płatności, na narządzie rozliczeniowe Sprzedającego. Maksymalna wartość pobrania wynosi odpowiednio: PUDO/APM - 20 000 CZK, dostawa kurierska na wskazany adres - 50 000 CZK.

b. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metody dostawy Allegro Kurier DHL Czechy pobranie, Allegro Kurier DHL Czechy - dostawa jutro pobranie dokonywane jest przez Spółkę w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Dostawcy statusu doręczenia Przesyłki za pośrednictwem Operatora Płatności, na narządzie rozliczeniowe Sprzedającego. Maksymalna wartość pobrania wynosi 40 000 CZK.

9. Przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy dokonywane jest wyłącznie w walucie czeskiej, za pośrednictwem Operatora Płatności, na narządzie rozliczeniowe Sprzedającego.

9a. W przypadku gdy w ramach jednej Przesyłki Sprzedający nadaje kilka paczek, z których każda ma osobną etykietę, ale wszystkie są ze sobą powiązane w taki sposób, że ich zawartość łącznie stanowi Towar objęty jedną Transakcją, przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy: Allegro One Kurier pobranie, Allegro One Odbiór w Punkcie pobranie, dokonywane jest po doręczeniu wszystkich paczek wchodzących w skład Przesyłki objętej daną Transakcją.

10. W przypadkach, w których skorzystanie z Usługi Dostawy stanie się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Dostawcy, Sprzedający lub Kupujący, który korzysta z usługi zwrotu otrzyma od Spółki informację o zwrocie poniesionych opłat, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy (Allegro.cz)

1. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do regulowania opłat związanych ze świadczeniem Usługi Dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro oraz w terminach w nim przewidzianych.

2. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do:

a. przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Allegro, Regulaminów Dostawcy i postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b. umieszczania w Przesyłkach Towarów zgodnych z Regulaminami Dostawcy, umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c. wydania Przesyłek w miejscu zadeklarowanym Dostawcy przez Sprzedającego;

d. wydruku Etykiety i poprawnego, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, oznaczenia nia Przesyłki;

e. poprawnego zapakowania Przesyłki, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w sposób pozwalający na jej właściwy odbiór, przemieszczenie, przewóz, presortowanie i doręczenie przez Dostawcę;

f. korzystania z Funkcjonalności WzA zgodnie z jej przeznaczeniem, w ramach dostępnych funkcji oraz niewykorzystywania Funkcjonalności WzA do nadawania, przewozu, organizacji przewozu przemieszczenia, sortowania lub doręczenia przesyłek zawierających rzeczy, usługi lub prawa zbyte poza Platformą;

g. podawania poprawnych danych na potrzeby korzystania lub w związku z korzystaniem z Usługi Dostawy, Usług, Usługi Zwrotu Towaru Usług Dodatkowych lub Funkcjonalności WzA (w tym poprawnego numeru konta bankowego Sprzedającego);

h. wskazania konta bankowego Sprzedającego prowadzonego w walucie czeskiej, na potrzeby przekazywania pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy;

i. przestrzegania innych zasad realizacji Usługi Dostawy, Usług i Usługi Zwrotu Towaru przewidzianych w Regulaminie i Regulaminach Dostawcy.

3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Spółce lub Dostawcy w związku z przewozem, organizacją przewozu, nadaniem, odbiorem, przemieszczeniem, presortowaniem lub doręceniem Przesyłki Uciążliwej. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia Spółce wszelkich kosztów, opłat bądź kar naliczonych Spółce przez Dostawcę w związku z wykonywaniem przez Dostawcę czynności dotyczących Przesyłki Uciążliwej.

4. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym Dostawca stwierdzi, że nadawana w ramach Usługi Dostawy Przesyłka jest Przesyłką Uciążliwą, ma on prawo do odmowy wykonania Usługi.

5. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym cechy Przesyłki Uciążliwej ujawniły się po jej odbiorze od Sprzedającego, Dostawca może wstrzymać wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej i zawiadomić o zaistniałym fakcie Spółkę. W takim wypadku Spółka wzywa Sprzedającego do niezwłocznego usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie Przesyłki lub wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie Przesyłki Uciążliwej na własny koszt. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający może zostać zobowiązany do odbioru Przesyłki Uciążliwej od Dostawcy na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Dostawcy przez tę Przesyłkę lub w związku z nią, bądź do pokrycia kosztów odbioru tej Przesyłki i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Spółce przez tę Przesyłkę lub w związku z nią.

6. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej z winy Sprzedającego, Spółka uprawniona jest do zwrotu Przesyłki Sprzedającemu na jego koszt oraz do żądania wynagrodzenia odpowiadającego wartości Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej, wskazanego w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

7. Od momentu wejścia przez Sprzedającego na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA wszystkie zamówienia Sprzedającego dotyczące zbytych Towarów będą na bieżąco pobierane za pośrednictwem REST API z jego Konta w Serwisie i wyświetlane na tej podstronie

Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy (Allegro.cz)

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Sprzedających i Kupujących w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Dostawy w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym a Spółką lub Kupującym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy, w tym Usługa Dostawy.

3. Pełna i szczegółowa informacja o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych Sprzedających i Kupujących znajduje się w Polityce ochrony prywatności, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Allegro.

4. Sprzedający i Kupujący mogą zwrócić się do Spółki, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim), jeżeli mają pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez Spółkę lub chcą skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony ich danych osobowych.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę dla celów: świadczenia Usługi Dostawy, obsługi reklamacji, prowadzenia rachunkowości, tworzenia statystyk i analiz, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę obejmują dane adekwatne do typu Konta w Serwisie stanowiące: nick (login), userID, id Sprzedającego, id Kupującego, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy i zwrotu Towaru, adres lub adresy odbioru przesyłki, status przesyłki, kod odbioru przesyłki, a także numer konta bankowego oraz numer listu przewozowego o ile Dostawca udostępnia ten numer.

7. W zakresie związanym z realizowaniem Usług w tym Usługi Dostawy lub Usług Dodatkowych świadczonych przez Dostawcę administratorem danych osobowych jest również Dostawca. Szczegółowe

zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę zawarte są w Regulaminach Dostawcy.

8. Dane osobowe mogą być przekazane:

a. Dostawcy w celach zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z tym Dostawcą na rzecz Użytkownika;

b. Dostawcy - na życzenie Sprzedających i Kupujących - w celu przekazania korespondencji dotyczącej usług przez nich realizowanych;

c. Dostawcy w celu pobrania środków pieniężnych od Adresata i przekazania pobranych środków w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA;

d. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;

e. Operatorom Płatności (PayU/P24/Allegro Finance) w celu utworzenia płatności.

9. Sprzedający nie korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy udostępnia Spółce dane osobowe Adresatów. Przetwarzanie przez Spółkę powyższych danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

10. Sprzedający korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy powierza Spółce do przetwarzania dane osobowe Adresatów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 Regulaminu.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 do Regulaminu Allegro (Polityka ochrony prywatności).

Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA (Allegro.cz)

1. Sprzedający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Adresatów.

2. Z chwilą wejścia na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA Sprzedający powierza Spółce, na podstawie postanowień Regulaminu, do przetwarzania dane osobowe Adresatów w celu świadczenia Usługi Dostawy na rzecz tego Sprzedającego korzystającego z Funkcjonalności WzA, w następującym zakresie:

a. imię;

b. nazwisko;

c. adres dostawy Przesyłki;

d. telefon;

e. adres e-mail.

3. Spółka może wykonywać na danych osobowych Adresatów wszelkie operacje niezbędne do realizacji celu opisanego powyżej, w tym może udostępniać te dane osobowe Dostawcom w ramach świadczenia Usługi Dostawy (w szczególności w związku z realizacją Usługi lub Usługi Dodatkowej i na potrzeby jej realizacji).

4. Sprzedający niniejszym zgadza się na powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych Adresatów innemu (kolejnemu) podmiotowi przetwarzającemu (podpowierzenie). Spółka na drodze pisemnej umowy zobowiązuje się nałożyć na kolejny podmiot przetwarzający obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych Adresatów nie mniejsze od tych spoczywających na Spółce.

5. Spółka poinformuje Sprzedającego o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów. Jeśli Sprzedający będzie miał podstawy, aby wyrazić sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających, może Spółce przedstawić powody swojego sprzeciwu. Jeśli Sprzedający wyrazi sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów, powinien zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA.

6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Adresatów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

7. Spółka zobowiązuje się do:

a. przetwarzania danych osobowych Adresatów wyłącznie na udokumentowane polecenie Sprzedającego (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Spółka i Sprzedający rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego na podstawie postanowień Regulaminu;

b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Adresatów zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

i. zastosowania pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych Adresatów,

ii. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

iii. zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych Adresatów i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

iv. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

v. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

8. Spółka zobowiązuje się w miarę możliwości (biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych) pomagać Sprzedającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

9. Spółka oświadcza, że uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Spółce informacje będzie udzielać pomocy Sprzedającemu w wywiązaniu się przez niego z obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, określonych w art. 32-36 RODO.

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Adresatów w rozumieniu art. 4 ust. 12 RODO Spółka bez zbędnej zwłoki przekaże Administratorowi zawiadomienie, które zawierać będzie co najmniej elementy wskazane w art. 33 ust. 3 RODO.

11. W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Sprzedający jest uprawniony do żądania podania przez Spółkę informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Adresatów przez Spółkę, przesyłając żądanie na adres: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim). Po otrzymaniu żądania Spółka ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

12. Spółka zobowiązuje się do udostępniania Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Adresatów następuje na okres korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego. Po rezygnacji z korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego, Spółka zobowiązuje się usuwać dane osobowe Adresatów w najkrótszym możliwym czasie, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą zobowiązywały do dalszego ich przechowywania przez Spółkę.

Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług i Usług Dodatkowych (Allegro.cz)

1. Sprzedający może złożyć reklamację na Usługę Dostawy przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jeżeli Usługa Dostawy nie została zrealizowana przez Spółkę lub została zrealizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Sprzedający może złożyć również reklamację dotyczącą pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także reklamację z tytułu nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA lub nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usługi i Usług Dodatkowej opłacanych przez Sprzedającego Spółce.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA i nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Sprzedającego. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać jednokrotnie przedłużony, o czym Spółka poinformuje Sprzedającego.

3. Reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA bądź naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych, mogą być składane listownie na adres Spółki lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=44362df6-b15a-4eac-a24c-c534495b1bda>

4. Sprzedający może kontaktować się ze Spółką w sprawie Usługi Dostawy w formie:

a. pisemnej na adres: 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1B;

b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz>

5. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usługi, Usługi Dodatkowej lub innej usługi świadczonej na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym składane są przez Sprzedającego bezpośrednio Dostawcy.

6. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usług, Usług Dodatkowych lub innych usług świadczonych na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym rozpatrywane będą przez Dostawcę na zasadach wskazanych – odpowiednio - w Regulaminach Dostawcy lub w umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

7. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone są bezpośrednio przez Dostawców Usług, którzy rozpatrują reklamacje w oparciu o zgłoszenia reklamacyjne składane bezpośrednio u Dostawców lub za pośrednictwem Spółki oraz na podstawie Regulaminów Dostawców i obowiązujących przepisów prawa. Rola Spółki w procesach reklamacyjnych dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania Usług ogranicza się do pośrednictwa w zakresie wymiany danych i dokumentów objętych postępowaniami reklamacyjnymi i Spółka nie ma wpływu na decyzje reklamacyjne podejmowane przez Dostawców. Spółka oświadcza, że w ramach pośrednictwa w wymianie danych i dokumentów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym korzysta ze zautomatyzowanych sposobów transferu i przetwarzania danych i dokumentów. Pośrednictwo Spółki w postępowaniach reklamacyjnych obejmuje w szczególności:

a) ustalenie czy dane zgłoszenie zostało złożone w terminie wynikającym z przepisów prawa lub Regulaminu Dostawcy,

- b) analizę zgłoszenia oraz ustalenie, czy zgłoszenie zawiera ewentualne braki formalne,
- c) w wypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne wysłanie informacji do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia,
- d) przekazanie zgłoszenia reklamacyjnego do Dostawcy,
- e) przekazanie zgłaszającemu informacji o decyzji reklamacyjnej Dostawcy.

8. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usługi Zwrotu Towaru składane są przez Kupującego bezpośrednio Spółce za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.cz/pomoc/kontakt?category=e8b34607-c518-4300-83ebbe7367462e77&subjectId=fe5caa0f-ed48-44dc-9c4a-4dce55fb22da>

9. Mając na uwadze brzmienie ust. 5 i 6 powyżej, Sprzedający są uprawnieni do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług i Usług Dodatkowych bezpośrednio do Dostawcy. Jeżeli jest to konieczne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Dostawcy, Spółka udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa, w celu umożliwienia im składania reklamacji, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług Dodatkowych przez Dostawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dostępne do pobrania przez Użytkownika w zakładce Ustawienia Dostawy w ramach Konta Sprzedającego.

10. W przypadku, gdy Dostawca będący operatorem usług pocztowych nie uwzględni reklamacji lub nie rozpatrzy reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Czeskim Urzędem Telekomunikacyjnym (Český telekomunikační úřad). Informacje na temat dostępu do wyżej wymienionych metod i procedur rozstrzygania sporów są dostępne pod adresem: <https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu>.

Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA (Allegro.cz)

1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w szczególności gdy Sprzedający podjął jakiegokolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub polegają na fałszowaniu danych w ramach Usługi Dostawy, Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi Dostawy na rzecz Sprzedającego oraz do dochodzenia wszelkich szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku takiego działania Sprzedawcy.

2. W przypadku dokonania przez Sprzedającego rażących naruszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

3. Sprzedający może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA, dokonując odpowiednich zmian w konfiguracji Konta.

Artykuł 8. Odstąpienie od Umowy (Allegro.cz)

1. Kupujący będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest zakup Usługi Zwrotu Towaru, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Kupujący może skorzystać, określone są w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy, Spółka niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) zwraca Kupującemu należną kwotę, z uwzględnieniem wybranej przez Kupującego opcji płatności za Usługę Zwrotu Towaru, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których: Przesyłka została przekazana Dostawcy lub nastąpiło rozpoczęcie świadczenia tej usługi w inny sposób albo Usługa Zwrotu Towaru została przez niego w całości wykonana

Artykuł 9. Postanowienia końcowe (Allegro.cz)

1. Spółka zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.

2. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od pierwszej umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy ze Spółką, której przedmiotem jest zakup Usługi Zwrotu Towaru, możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:

<https://allegro.cz/pomoc/kontakt?category=e8b34607-c518-4300-83eb-be7367462e77&subjectId=fe5caa0fed48-44dc-9c4a-4dce55fb22da>

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres: Allegro sp. z o.o. ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: [_](#). Treść oświadczenia:

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest zakup Usługi Zwrotu Towaru Data zawarcia umowy to,

Imię i nazwisko.....

Login Allegro.....

Allegro.sk

Artykuł 1. Definicje (Allegro.sk)

1. Niniejszy regulamin świadczenia Usługi Dostawy (dalej jako: "Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usługi pośrednictwa w przemieszczaniu, przewozie, organizacji przewozu Towaru przez Spółkę.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały sformułowane w liczbie pojedynczej czy mnogiej, przyjmują następujące znaczenie:

Adresat - Kupujący, Sprzedający lub inny wskazany odbiorca Towaru;

Dostawca - podmiot trzeci świadczący na rzecz Spółki, Sprzedającego lub Kupującego Usługi Dostawy, w szczególności polegające na odebraniu, przemieszczeniu, sortowaniu lub doręczeniu Przesyłki pomiędzy Sprzedającym lub Kupującym i Adresatem, w tym świadczący Usługi lub Usługi Dodatkowe albo Usługę Zwrotu Towaru.

Dostawcami świadczącymi Usługi i Usługi dodatkowe są:

a. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Słowacja; Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja; Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja;

b. PACKETA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000575023, NIP 8831858623, REGON 36249788500000, kapitał zakładowy: 15.000,00 PLN; podmiot świadczący Usługi w ramach metody dostawy: Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta, Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie, Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Packeta, Allegro Odbiór w Punkcie Packeta pobranie, Allegro automaty paczkowe Packeta, Allegro; Automaty Paczkowe Packeta pobranie; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Odbiór w Punkcie Zásilkovna; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Odbiór w Punkcie Zásilkovna pobranie; Allegro Wysyłka

z Czech do Słowacji - Automaty Paczkowe Zásilkovna; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Automaty Paczkowe Zásilkovna pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie;

c. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 631916, NIP: 9512417713, REGON:365170883 kapitał zakładowy: 21.479.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DHL Słowacja, Allegro Kurier DHL Słowacja pobranie, , Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja pobranie; Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja pobranie, DHL ServicePoint (zwrot w punkcie);

d. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., z siedzibą Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, numer ICO: 61329266, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Słowacja; Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja; Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja;

e. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., z siedzibą Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava ID nr. 35834498, VAT Number: SK2021648739, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD, Allegro Kurier DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automaty DPD, Allegro Automaty DPD pobranie ;

f. Allegro Retail a.s., z siedzibą U garží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, numer ICO: 26204967, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro One Kurier Słowacja, Allegro One Kurier Słowacja pobranie, Allegro One automaty paczkowe Słowacja;

g. PPL CZ s.r.o. z siedzibą w Jažlovce, K Borovému 99, 251 01 Říčany, numer ICO 25194798, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: PPL ParcelShop (zwrot w punkcie);

h. DPD Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Váci út 33. 2. em. Węgry zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Budapeszcie pod numerem rejestrowym 01-09-888141, numer podatkowy HU13034283, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Słowacja; Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja, Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja;

i. podmioty, z których usług Sprzedający korzysta na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym;

Etykieta - oznaczenie Przesyłki udostępniane Sprzedającemu przez Dostawcę, celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym;

Etykieta Zwrotu - dostępne w ramach Formularza Zwrotu Towaru oznaczenie Przesyłki udostępniane Kupującemu w ramach Usługi Zwrotu Towaru przez Dostawcę - PPL CZ s.r.o., DHL Parcel Polska Sp. z

o.o., celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

Formularz Zwrotu Towaru - formularz dostępny w zakładce: „Moje Zakupy”, dedykowany Kupującemu, który korzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta lub z przysługującego mu prawa do reklamowania Towaru. Formularz dostępny jest przez okres wskazany przez Sprzedającego w ramach opisu Oferty w zakładce: Zwroty;

Funkcjonalność WzA - funkcjonalność Serwisu oznaczona nazwą „Wysyłam z Allegro”, za pomocą, której Spółka umożliwia Sprzedającemu zarządzanie procesem przekazania Towaru do Adresata po zbyciu Towaru dokonany w ramach Platformy, w tym dokonanie nadania Przesyłki i zlecenie jej przemieszczenia lub doręczenia do Adresata;

Kod Zwrotu - dostępne w ramach Formularza Zwrotu Towaru oznaczenie Przesyłki udostępniane Kupującemu w ramach Usługi Zwrotu Towaru przez Dostawcę - PPL CZ s.r.o., celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

Kupujący - Użytkownik, który nabył Towar od Sprzedającego w ramach Oferty;

Operator Płatności - łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Allegro lub załącznikach do Regulaminu Allegro;

Panel - panel obsługowy dostępny dla Sprzedającego w ramach podstrony Serwisu dedykowanej Funkcjonalności WzA;

Platforma lub **Serwis** - prowadzona przez Spółkę platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.allegro.cz;

Przesyłka - przesyłka zawierająca Towar, stanowiąca przedmiot Usługi Dostawy, przeznaczona do dostarczenia jednemu Adresatowi do jednego miejsca dostawy;

Przesyłka Uciążliwa - Przesyłka przygotowana niezgodnie z Regulaminem, Regulaminem Dostawcy lub umową zawartą bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w szczególności zawierająca towary niedozwolone stosownie do postanowień Regulaminu, Regulaminu Dostawcy, umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Przesyłka nieprawidłowo zapakowana stosownie do Regulaminu Allegro, umów i powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, która doprowadziła do obciążenia Spółki przez Dostawcę dodatkowymi kosztami, opłatami bądź karami związanymi z wykonywaniem przez Dostawcę Usługi lub Usług Dodatkowych względem takiej Przesyłki, a w szczególności z odbiorem, przemieszczaniem, sortowaniem i doręczeniem bądź zwrotem, a także przewozem, organizacją przewozu, załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem takiej Przesyłki;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia przez Spółkę Usługi Dostawy;



Regulamin Allegro - regulamin określający zasady korzystania z Platformy, opublikowany pod adresem: <https://allegro.sk/podmienky>

Regulaminy Dostawcy - aktualne dokumenty regulujące zasady świadczenia Usług przez Dostawcę tj.:

Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Międzynarodowym, Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/>

Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Towaru dostawy Packeta na stronie: <https://www.packeta.pl/dokumenty-dla-klientow>

Ogólne Warunki Przewozu DHL eCS w Europie na stronie: <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-europe-ogolne-warunki-przewozu.pdf>

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.:

https://www.dpd.com/cz/en/support/downloads/#Vseobecne_obchodni_podminky

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution SK s.r.o.:

<https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>

Ogólne warunki świadczenia usług One: <https://assets.allegrostatic.com/popart-attachments/att-37530197-4888-4961-9bab-736caaa21ef4>

Ogólne warunki świadczenia usług DPD Hungary Kft.:

<https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>

Sprzedający - Użytkownik, który zarejestrował Konto o statusie „Firma”, zbywający Towary w ramach Oferty i korzystający z Usług;

Usługa - usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Użytkownika polegająca na przemieszczeniu, przewozie lub organizacji przewozu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, zgodnie z Regulaminem, Regulaminami Dostawcy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługi prezentowane są przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: Allegro Kurier DPD Słowacja; Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie; Allegro Kurier DHL Słowacja; Allegro Kurier DHL Słowacja pobranie; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta pobranie; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Odbiór w Punkcie Zásilkovna; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Odbiór w Punkcie Zásilkovna pobranie; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Automaty Paczkowe Zásilkovna; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Automaty Paczkowe Zásilkovna pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie Packeta; Allegro Odbiór w Punkcie Packeta pobranie, Allegro Automaty Paczkowe Packeta; Allegro Automaty Paczkowe Packeta pobranie; ; Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Węgier

do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja; Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja; Allegro Kurier DPD, Allegro Kurier DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automat DPD, Allegro Automat DPD pobranie, Allegro International Kurier Słowacja, Allegro International Kurier Słowacja pobranie, Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja, PPL ParcelShop (zwrot w punkcie), DHL ServicePoint (zwrot w punkcie), Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja pobranie, Allegro Kurier DPD Słowacja; Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Słowacja, Allegro Automaty Paczkowe DPD Słowacja;

Usługa Dostawy - usługa pośrednictwa w przemieszczaniu Towarów świadczona odpłatnie przez Spółkę na rzecz Sprzedających lub Kupujących, na podstawie Regulaminu, polegająca na zapewnieniu możliwości przemieszczenia, przewozu, organizacji przewozu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, a w przypadku Usługi Zwrotu Towaru - między Kupującym a Sprzedającym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu przewidzianych w Regulaminach Dostawcy i obejmująca w szczególności:

- składanie do Dostawcy zamówienia na wykonanie Usługi lub Usług Dodatkowych na zasadach ustalonych w treści Regulaminu oraz zgodnie z Regulaminami Dostawcy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dyspozycją Sprzedającego;
- udostępnianie Funkcjonalności WzA Sprzedającym;
- udostępnianie funkcjonalności pozwalającej Dostawcy zakwalifikować na podstawie Etykiety daną przesyłkę jako Przesyłkę;
- podejmowanie czynności w ramach postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Dostawcę;
- pośredniczenie przy zwrocie Przesyłki pomiędzy Adresatem i Sprzedającym, wedle wyboru Użytkowników – za pośrednictwem Dostawcy (w przypadku, w którym Transakcja objęta jest Usługą Allegro Smart!), o ile Spółka oferuje w ramach Regulaminu Allegro usługę zwrotu towaru;
- powiadomienie Adresata o przekazaniu Przesyłki Dostawcy;
- Usługę śledzenia Przesyłek.

Usługa Dostawy świadczona dla Sprzedających korzystających z Funkcjonalności WzA, którzy mają umowy zawarte bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, może obejmować tylko niektóre ze świadczeń opisanych powyżej, w szczególności może obejmować udostępnienie Sprzedającym możliwości nadania Przesyłki celem jej przemieszczenia lub doręczenia przez Dostawcę, z którym Sprzedający zawarł odrębną umowę;

Usługi Dodatkowe - usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkownika, mające charakter uzupełniający względem Usługi i pozostające z nią w bezpośrednim związku. Zakres i ceny Usług Dodatkowych określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro;

Usługa śledzenia Przesyłek – usługa pozwalająca na obserwację procesu przemieszczania Towarów przez Dostawcę w związku z realizacją Usługi, od momentu nadania do chwili jego doręczenia, realizowana bezpośrednio w ramach Platformy.

Usługa Zwrotu Towaru - płatna usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Spółki polegająca na przemieszczeniu Towaru pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, zgodnie z Regulaminem, z odpowiednim zastosowaniem zasad Regulaminów Dostawcy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługa Zwrotu Towaru prezentowana jest przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: PPL ParcelShop (zwrot w punkcie) oraz DHL ServicePoint (zwrot w punkcie). Usługa Zwrotu Towaru dedykowana jest Kupującym, którzy w ramach Platformy zarejestrowali Konto Zwykłe lub Konto Firmowe. Cenę Usługi Zwrotu Towaru oraz sposób jej rozliczenia określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro.

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy definicjami zawartymi w Regulaminie Allegro a definicjami użytymi w treści Regulaminu, znaczenie rozstrzygające mają definicje zawarte w Regulaminie.

Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy (Allegro.sk)

1. Spółka w ramach Serwisu świadczy Usługę Dostawy, w ramach której zleca Dostawcy świadczenie Usług i Usług Dodatkowych w imieniu własnym i na rzecz Sprzedającego lub Kupującego. Zlecenie Usług i Usług Dodatkowych następuje po uprzednim wybraniu przez Sprzedającego metody dostawy oraz określeniu Towarów, które mają zostać umieszczone w Przesyłce.

2. Opłaty z tytułu Usługi Dostawy naliczane będą w kwotach i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro. Wszelkie opłaty i inne należności wynikające z usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Sprzedającego na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym (lub związane ze świadczeniem tych usług), Sprzedający jest zobowiązany regulować względem Dostawcy samodzielnie.

3. Sprzedający w celu skorzystania z Funkcjonalności WzA (w tym z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA) zobowiązany jest wejść na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA a następnie poprawnie skonfigurować Panel i utrzymywać jego poprawną konfigurację przez okres korzystania z Funkcjonalności WzA.

4. Korzystanie przez Sprzedającego z Usług świadczonych przez Dostawcę - Allegro Retail a.s. jest możliwe wyłącznie w ramach korzystania z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA.

5. Usługi i Usługi Dodatkowe realizowane są przez Dostawcę na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a danym Dostawcą na rzecz Użytkownika. Usługi i Usługi Dodatkowe są wykonywane w ramach Usługi Dostawy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz Regulaminów Dostawcy.

6. Usługi świadczone w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DHL Słowacja pobranie; Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja pobranie; Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja pobranie; Allegro wysyłka z Polski do Słowacji - odbiór w punkcie Packeta pobranie; Allegro wysyłka z Polski do Słowacji - automaty paczkowe Packeta pobranie; Allegro wysyłka z Czech do Słowacji - odbiór w punkcie Zásilkovna pobranie; Allegro wysyłka z Czech do Słowacji - automaty paczkowe Zásilkovna pobranie; Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie; Allegro Kurier DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automat DPD pobranie, Allegro International Kurier Słowacja, Allegro International Kurier Słowacja pobranie, Allegro International Automaty Paczkowe Słowacja, Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie świadczone są zgodnie z m.in. Regulaminem i Regulaminami Dostawcy oraz z uwzględnieniem charakterystyki i ustalonego zakresu tych Usług i metod dostawy, co oznacza że korzystanie z Usług świadczonych w ramach tych metod dostawy może być ograniczone m.in. do wybranych przez Dostawcę lub udostępnionych przez Dostawcę metod pobrania środków pieniężnych od Adresata.

7. Odbiór, przemieszczenie, sortowanie i doręczanie, przewóz, organizacja przewozu, czynności ładunkowe Przesyłek organizowane przez Dostawcę odbywają się z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminach Dostawcy lub umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

8. Pobrania środków pieniężnych od Adresatów w ramach Usług świadczonych w ramach metod dostawy, dokonywane są przez Dostawcę świadczącego daną Usługę, w tym dokonywane są zgodnie z Regulaminami Dostawcy.

9. Przekazywanie kwoty równej kwocie środków pieniężnych pobranych od Adresata:

a. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie, Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie; Allegro Wysyłka z Polski do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta pobranie; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Odbiór w Punkcie Zásilkovna pobranie; Allegro Wysyłka z Czech do Słowacji - Automaty Paczkowe Zásilkovna pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie Packeta pobranie, Allegro Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Automaty Paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Węgier do Słowacji - Odbiór w Punkcie Packeta pobranie, Allegro Kurier DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automat DPD pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie DHL Słowacja pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DHL Słowacja pobranie, Allegro Kurier DPD Słowacja pobranie dokonywane jest przez Spółkę w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Dostawcy statusu doręczenia Przesyłki za pośrednictwem Operatora Płatności, na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego. Maksymalna wartość pobrania wynosi odpowiednio: PUDO/APM – 700 EUR dostawa kurierska na wskazany adres - 3320 EUR

b. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy:

Allegro Kurier DHL Słowacja pobranie dokonywane jest przez Spółkę w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Dostawcy statusu doręczenia Przesyłki za pośrednictwem Operatora Płatności, na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego. Maksymalna wartość pobrania wynosi - 1500 EUR

c. w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy: Allegro International Kurier Słowacja pobranie dokonywane jest przez Spółkę w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Dostawcy statusu doręczenia Przesyłki za pośrednictwem Operatora Płatności, na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego. Maksymalna wartość pobrania wynosi - 3320 EUR.

10. Przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy dokonywane jest wyłącznie w walucie słowackiej, za pośrednictwem Operatora Płatności, na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego.

10a. W przypadku gdy w ramach jednej Przesyłki Sprzedający nadaje kilka paczek, z których każda ma osobną etykietę, ale wszystkie są ze sobą powiązane w taki sposób, że ich zawartość łącznie stanowi Towar objęty jedną Transakcją, przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy dokonywane jest po doręczeniu wszystkich paczek wchodzących w skład Przesyłki objętej daną Transakcją.

11. W przypadkach, w których skorzystanie z Usługi Dostawy stanie się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Dostawcy, Sprzedający otrzyma od Spółki informację o zwrocie poniesionych opłat, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy (Allegro.sk)

1. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do regulowania opłat związanych ze świadczeniem Usługi Dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro oraz w terminach w nim przewidzianych.

2. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do:

a. przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Allegro, Regulaminów Dostawcy i postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b. umieszczania w Przesyłkach Towarów zgodnych z Regulaminami Dostawcy, umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c. wydania Przesyłek w miejscu zadeklarowanym Dostawcy przez Sprzedającego;

d. wydruku Etykiety i poprawnego, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, oznaczenia nią Przesyłki;

e. poprawnego zapakowania Przesyłki, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w sposób pozwalający na jej właściwy odbiór, przemieszczenie, przewóz, presortowanie i doręczenie przez Dostawcę;

f. korzystania z Funkcjonalności WzA zgodnie z jej przeznaczeniem, w ramach dostępnych funkcji oraz niewykorzystywania Funkcjonalności WzA do nadawania, przewozu, organizacji przewozu przemieszczenia, sortowania lub doręczenia przesyłek zawierających rzeczy, usługi lub prawa zbyte poza Platformą;

g. podawania poprawnych danych na potrzeby korzystania lub w związku z korzystaniem z Usługi Dostawy, Usług, Usług Dodatkowych lub Funkcjonalności WzA (w tym poprawnego numeru konta bankowego Sprzedającego);

h. wskazania konta bankowego Sprzedającego prowadzonego w walucie słowackiej, na potrzeby przekazywania pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy;

i. przestrzegania innych zasad realizacji Usługi Dostawy, Usług przewidzianych w Regulaminie i Regulaminach Dostawcy.

3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Spółce lub Dostawcy w związku z przewozem, organizacją przewozu, nadaniem, odbiorem, przemieszczeniem, presortowaniem lub doręceniem Przesyłki Uciążliwej. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia Spółce wszelkich kosztów, opłat bądź kar naliczonych Spółce przez Dostawcę w związku z wykonywaniem przez Dostawcę czynności dotyczących Przesyłki Uciążliwej.

4. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym Dostawca stwierdzi, że nadawana w ramach Usługi Dostawy Przesyłka jest Przesyłką Uciążliwą, ma on prawo do odmowy wykonania Usługi.

5. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym cechy Przesyłki Uciążliwej ujawniły się po jej odbiorze od Sprzedającego, Dostawca może wstrzymać wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej i zawiadomić o zaistniałym fakcie Spółkę. W takim wypadku Spółka wzywa Sprzedającego do niezwłocznego usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie Przesyłki lub wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie Przesyłki Uciążliwej na własny koszt. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający może zostać zobowiązany do odbioru Przesyłki Uciążliwej od Dostawcy na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Dostawcy przez tę Przesyłkę lub w związku z nią, bądź do pokrycia kosztów odbioru tej Przesyłki i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Spółce przez tę Przesyłkę lub w związku z nią.

6. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej z winy Sprzedającego, Spółka uprawniona jest do zwrotu Przesyłki Sprzedającemu na jego koszt oraz do żądania wynagrodzenia odpowiadającego wartości Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej, wskazanego w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

7. Od momentu wejścia przez Sprzedającego na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA wszystkie zamówienia Sprzedającego dotyczące zbytych Towarów będą na bieżąco pobierane za pośrednictwem REST API z jego Konta w Serwisie i wyświetlane na tej podstronie

Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy (Allegro.sk)

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Sprzedających i Kupujących w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Dostawy w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym a Spółką lub Kupującym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy, w tym Usługa Dostawy.

3. Pełna i szczegółowa informacja o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych Sprzedających i Kupujących znajduje się w Polityce ochrony prywatności, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Allegro.

4. Sprzedający i Kupujący mogą zwrócić się do Spółki, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim), jeżeli mają pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez Spółkę lub chcą skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony ich danych osobowych.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę dla celów: świadczenia Usługi Dostawy, obsługi reklamacji, prowadzenia rachunkowości, tworzenia statystyk i analiz, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę obejmują dane adekwatne do typu Konta w Serwisie stanowiące: nick (login), userID, id Sprzedającego, id Kupującego, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy i zwrotu Towaru, adres lub adresy odbioru przesyłki, status przesyłki, kod odbioru przesyłki, a także numer konta bankowego oraz numer listu przewozowego o ile Dostawca udostępnia ten numer.

7. W zakresie związanym z realizowaniem Usług w tym Usługi Dostawy lub Usług Dodatkowych świadczonych przez Dostawcę administratorem danych osobowych jest również Dostawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę zawarte są w Regulaminach Dostawcy.

8. Dane osobowe mogą być przekazane:

- a. Dostawcy w celach zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z tym Dostawcą na rzecz Użytkownika;
 - b. Dostawcy - na życzenie Sprzedających i Kupujących - w celu przekazania zapytań bądź reklamacji dotyczących usług przez nich realizowanych;
 - c. Dostawcy w celu pobrania środków pieniężnych od Adresata i przekazania pobranych środków w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA;
 - d. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;
 - e. Operatorom Płatności (PayU/P24/Allegro Finance) w celu utworzenia płatności.
9. Sprzedający nie korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy udostępnia Spółce dane osobowe Adresatów. Przetwarzanie przez Spółkę powyższych danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.
10. Sprzedający korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy powierza Spółce do przetwarzania dane osobowe Adresatów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 Regulaminu.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 do Regulaminu Allegro (Polityka ochrony prywatności).

Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA (Allegro.sk)

1. Sprzedający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Adresatów.
2. Z chwilą wejścia na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA Sprzedający powierza Spółce, na podstawie postanowień Regulaminu, do przetwarzania dane osobowe Adresatów w celu świadczenia Usługi Dostawy na rzecz tego Sprzedającego korzystającego z Funkcjonalności WzA, w następującym zakresie:
- a. imię;
 - b. nazwisko;
 - c. adres dostawy Przesyłki;
 - d. telefon;
 - e. adres e-mail.

3. Spółka może wykonywać na danych osobowych Adresatów wszelkie operacje niezbędne do realizacji celu opisanego powyżej, w tym może udostępniać te dane osobowe Dostawcom w ramach świadczenia Usługi Dostawy (w szczególności w związku z realizacją Usługi lub Usługi Dodatkowej i na potrzeby jej realizacji).

4. Sprzedający niniejszym zgadza się na powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych Adresatów innemu (kolejnemu) podmiotowi przetwarzającemu (podpowierzenie). Spółka na drodze pisemnej umowy zobowiązuje się nałożyć na kolejny podmiot przetwarzający obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych Adresatów nie mniejsze od tych spoczywających na Spółce.

5. Spółka poinformuje Sprzedającego o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów. Jeśli Sprzedający będzie miał podstawy, aby wyrazić sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających, może Spółce przedstawić powody swojego sprzeciwu. Jeśli Sprzedający wyrazi sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów, powinien zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA.

6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Adresatów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

7. Spółka zobowiązuje się do:

a. przetwarzania danych osobowych Adresatów wyłącznie na udokumentowane polecenie Sprzedającego (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Spółka i Sprzedający rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego na podstawie postanowień Regulaminu;

b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Adresatów zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

i. zastosowania pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych Adresatów,

ii. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

iii. zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych Adresatów i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

iv. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

v. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

8. Spółka zobowiązuje się w miarę możliwości (biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych) pomagać Sprzedającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

9. Spółka oświadcza, że uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Spółce informacje będzie udzielać pomocy Sprzedającemu w wywiązaniu się przez niego z obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, określonych w art. 32-36 RODO.

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Adresatów w rozumieniu art. 4 ust. 12 RODO Spółka bez zbędnej zwłoki przekaże Administratorowi zawiadomienie, które zawierać będzie co najmniej elementy wskazane w art. 33 ust. 3 RODO.

11. W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Sprzedający jest uprawniony do żądania podania przez Spółkę informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Adresatów przez Spółkę, przesyłając żądanie na adres: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim). Po otrzymaniu żądania Spółka ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

12. Spółka zobowiązuje się do udostępniania Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Adresatów następuje na okres korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego. Po rezygnacji z korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego, Spółka zobowiązuje się usuwać dane osobowe Adresatów w najkrótszym możliwym czasie, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą zobowiązywały do dalszego ich przechowywania przez Spółkę.

Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług i Usług Dodatkowych (Allegro.sk)

1. Sprzedający może złożyć reklamację na Usługę Dostawy przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jeżeli Usługa Dostawy nie została zrealizowana przez Spółkę lub została zrealizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Sprzedający może złożyć również reklamację dotyczącą pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także

reklamację z tytułu nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA lub nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usługi i Usługi Dodatkowej opłacanych przez Sprzedającego Spółce.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA i nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Sprzedającego. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać jednokrotnie przedłużony, o czym Spółka poinformuje Sprzedającego.

3. Reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA bądź naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych, mogą być składane listownie na adres Spółki lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=44362df6-b15a-4eac-a24c-c534495b1bda>

4. Sprzedający może kontaktować się ze Spółką w sprawie Usługi Dostawy w formie:

a. pisemnej na adres: 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1B;

b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz>

5. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usługi, Usługi Dodatkowej lub innej usługi świadczonej na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym składane są przez Sprzedającego bezpośrednio Dostawcy.

6. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usług, Usług Dodatkowych lub innych usług świadczonych na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym rozpatrywane będą przez Dostawcę na zasadach wskazanych – odpowiednio - w Regulaminach Dostawcy lub w umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

7. Mając na uwadze brzmienie ust. 5 i 6 powyżej, Sprzedający są uprawnieni do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług i Usług Dodatkowych bezpośrednio do Dostawcy. Jeżeli jest to konieczne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Dostawcy, Spółka udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa, w celu umożliwienia im składania reklamacji, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług Dodatkowych przez Dostawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dostępne do pobrania przez Użytkownika w zakładce Ustawienia Dostawy w ramach Konta Sprzedającego.

8. W przypadku, gdy Dostawca będący operatorem usług pocztowych nie uwzględni reklamacji lub nie rozpatrzy reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed

Czeskim Urzędem Telekomunikacyjnym (Český telekomunikační úřad). Informacje na temat dostępu do wyżej wymienionych metod i procedur rozstrzygania sporów są dostępne pod adresem: <https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu>.

Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA (Allegro.sk)

1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w szczególności gdy Sprzedający podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub polegają na fałszowaniu danych w ramach Usługi Dostawy, Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi Dostawy na rzecz Sprzedającego oraz do dochodzenia wszelkich szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku takiego działania Sprzedawcy.
2. W przypadku dokonania przez Sprzedającego rażących naruszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.
3. Sprzedający może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA, dokonując odpowiednich zmian w konfiguracji Konta.

Artykuł 8. Postanowienia końcowe (Allegro.sk)

1. Spółka zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.
2. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Allegro.hu

Artykuł 1. Definicje (Allegro.hu)

1. Niniejszy regulamin świadczenia Usługi Dostawy (dalej jako: "Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia usługi pośrednictwa w przemieszczaniu, przewozie, organizacji przewozu Towaru przez Spółkę.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały sformułowane w liczbie pojedynczej czy mnogiej, przyjmują następujące znaczenie:

Adresat - Kupujący, Sprzedający lub inny wskazany odbiorca Towaru;

Dostawca - podmiot trzeci świadczący na rzecz Spółki, Sprzedającego lub Kupującego Usługi Dostawy, w szczególności polegające na odebraniu, przemieszczeniu, sortowaniu lub doręczeniu Przesyłki pomiędzy Sprzedającym lub Kupującym i Adresatem, w tym świadczący Usługi lub Usługi Dodatkowe albo Usługę Zwrotu Towaru.

Dostawcami świadczącymi Usługi i Usługi dodatkowe są:

a. DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Węgry; Allegro Kurier DPD Węgry pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry; Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry;

b. PACKETA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000575023, NIP 8831858623, REGON 36249788500000, kapitał zakładowy: 15.000,00 PLN; podmiot świadczący Usługi w ramach metody dostawy: Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Automaty paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Automaty paczkowe Packeta, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie;

c. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 631916, NIP: 9512417713, REGON:365170883 kapitał zakładowy: 21.479.000 PLN, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DHL Węgry,

d. Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., z siedzibą Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, numer ICO: 61329266, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Węgry; Allegro Kurier DPD Węgry pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry; Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry;

e. Direct Parcel Distribution SK s.r.o., z siedzibą Pri letisku 19020/5, 82104 Bratislava ID nr. 35834498, VAT Number: SK2021648739, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD Węgry; Allegro Kurier DPD Węgry pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry; Allegro Automaty Paczkowe DPD Węgry;

f. Express one Hungary Kft., z siedzibą Soroksári út 44, 1095 Budapest, Hungary ID nr: 01-09-329752, VAT nr: 26516574-2-43 podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier Express One, Allegro Kurier Express One pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Express One, Allegro Odbiór w Punkcie Express One pobranie, Allegro Automat Express One, Allegro Automat Express One pobranie;

g. DPD Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Váci út 33. 2. em. Węgry zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Budapeszcie po d numerem rejestrowym 01-09-888141, numer podatkowy HU13034283, podmiot świadczący Usługi w ramach metod dostaw: Allegro Kurier DPD; Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automaty Paczkowe DPD, Allegro Automat DPD pobranie;

h. podmioty, z których usług Sprzedający korzysta na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym;

Etykieta - oznaczenie Przesyłki udostępniane Sprzedającemu przez Dostawcę, celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z Regulaminem Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym;

Funkcjonalność WzA - funkcjonalność Serwisu oznaczona nazwą „Wysyłam z Allegro”, za pomocą, której Spółka umożliwia Sprzedającemu zarządzanie procesem przekazania Towaru do Adresata po zbyciu Towaru dokonany w ramach Platformy, w tym dokonanie nadania Przesyłki i zlecenie jej przemieszczenia lub doręczenia do Adresata;

Kupujący - Użytkownik, który nabył Towar od Sprzedającego w ramach Oferty;

Operator Płatności - łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Allegro lub załącznikach do Regulaminu Allegro;

Panel - panel obsługowy dostępny dla Sprzedającego w ramach podstrony Serwisu dedykowanej Funkcjonalności WzA;

Platforma lub **Serwis** - prowadzona przez Spółkę platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.allegro.hu;

Przesyłka - przesyłka zawierająca Towar, stanowiąca przedmiot Usługi Dostawy, przeznaczona do dostarczenia jednemu Adresatowi do jednego miejsca dostawy;

Przesyłka Uciążliwa - Przesyłka przygotowana niezgodnie z Regulaminem, Regulaminem Dostawcy lub umową zawartą bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w szczególności zawierająca towary niedozwolone stosownie do postanowień Regulaminu, Regulaminu Dostawcy, umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

a także Przesyłka nieprawidłowo zapakowana stosownie do Regulaminu Allegro, umów i powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, która doprowadziła do obciążenia Spółki przez Dostawcę dodatkowymi kosztami, opłatami bądź karami związanymi z wykonywaniem przez Dostawcę Usługi lub Usług Dodatkowych względem takiej Przesyłki, a w szczególności z odbiorem, przemieszczaniem, sortowaniem i doręczeniem bądź zwrotem, a także przewozem, organizacją przewozu, załadunkiem, przeładunkiem, rozładunkiem takiej Przesyłki;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia przez Spółkę Usługi Dostawy;

Regulamin Allegro - regulamin określający zasady korzystania z Platformy, opublikowany pod adresem: <http://allegro.hu/feltetelek>

Regulaminy Dostawcy - aktualne dokumenty regulujące zasady świadczenia Usług przez Dostawcę tj.:

Regulamin Świadczenia Usług w Obrocie Międzynarodowym, Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług dostępne na stronie: <https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/>

Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Towaru dostawy Packeta na stronie: <https://www.packeta.pl/dokumenty-dla-klientow>

Ogólne Warunki Przewozu DHL eCS w Europie na stronie: <https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-europe-ogolne-warunki-przewozu.pdf>

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.:

https://www.dpd.com/cz/en/support/downloads/#Vseobecne_obchodni_podminky

Ogólne warunki świadczenia usług Direct Parcel Distribution SK s.r.o.: <https://www.dpd.com/sk/sk/vop/>

Ogólne warunki świadczenia usług Express One Kft. <https://expressone.hu/en/letoltheto-dokumentumok>

Ogólne warunki świadczenia usług DPD Hungary Kft.:

<https://www.dpd.com/hu/en/hu-gtc/>

Sprzedający - Użytkownik, który zarejestrował Konto o statusie „Firma”, zbywający Towary w ramach Oferty i korzystający z Usług;

Usługa - usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Użytkownika polegająca na przemieszczeniu, przewozie lub organizacji przewozu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, zgodnie z Regulaminem, Regulaminami Dostawcy i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Usługi prezentowane są przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: Allegro Kurier DPD Węgry, Allegro Kurier DPD Węgry pobranie, Allegro Kurier DHL Węgry;; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup Węgry, Allegro

Automaty Paczkowe DPD Węgry, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty paczkowe Packeta, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Odbiór w punkcie Zásilkovna, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Odbiór w punkcie Zásilkovna pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Automaty paczkowe Zásilkovna, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Automaty paczkowe Zásilkovna pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Automaty paczkowe Packeta, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro Kurier Express One, Allegro Kurier Express One pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Express One, Allegro Odbiór w Punkcie Express One pobranie, Allegro Automat Express One, Allegro Automat Express One pobranie, Allegro Kurier DPD; Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup, Allegro Automaty Paczkowe DPD;

Usługa Dostawy - usługa pośrednictwa w przemieszczaniu Towarów świadczona odpłatnie przez Spółkę na rzecz Sprzedających lub Kupujących, na podstawie Regulaminu, polegająca na zapewnieniu możliwości przemieszczenia, przewozu, organizacji przewozu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem - między Kupującym a Sprzedającym, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu przewidzianych w Regulaminach Dostawcy i obejmująca w szczególności:

- składanie do Dostawcy zamówienia na wykonanie Usługi lub Usług Dodatkowych na zasadach ustalonych w treści Regulaminu oraz zgodnie z Regulaminami Dostawcy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dyspozycją Sprzedającego;
- udostępnianie Funkcjonalności WzA Sprzedającym;
- udostępnianie funkcjonalności pozwalającej Dostawcy zakwalifikować na podstawie Etykiety daną przesyłkę jako Przesyłkę;
- podejmowanie czynności w ramach postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Dostawcę;
- pośredniczenie przy zwrocie Przesyłki pomiędzy Adresatem i Sprzedającym, wedle wyboru Użytkowników – za pośrednictwem Dostawcy (w przypadku, w którym Transakcja objęta jest Usługą Allegro Smart!), o ile Spółka oferuje w ramach Regulaminu Allegro usługę zwrotu towaru;
- powiadomienie Adresata o przekazaniu Przesyłki Dostawcy;
- Usługę śledzenia Przesyłek.

Usługa Dostawy świadczona dla Sprzedających korzystających z Funkcjonalności WzA, którzy mają umowy zawarte bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, może obejmować tylko niektóre ze świadczeń opisanych powyżej, w szczególności może obejmować udostępnienie Sprzedającym możliwości nadania Przesyłki celem jej przemieszczenia lub doręczenia przez Dostawcę, z którym Sprzedający zawarł odrębną umowę;

Usługi Dodatkowe - usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkownika, mające charakter uzupełniający względem Usługi i pozostające z nią w bezpośrednim związku. Zakres i ceny Usług Dodatkowych określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro;

Usługa śledzenia Przesyłek – usługa pozwalająca na obserwację procesu przemieszczania Towarów przez Dostawcę w związku z realizacją Usługi, od momentu nadania do chwili jego doręczenia, realizowana bezpośrednio w ramach Platformy.

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy definicjami zawartymi w Regulaminie Allegro a definicjami użytymi w treści Regulaminu, znaczenie rozstrzygające mają definicje zawarte w Regulaminie.

Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy (Allegro.hu)

1. Spółka w ramach Serwisu świadczy Usługę Dostawy, w ramach której zleca Dostawcy świadczenie Usług i Usług Dodatkowych w imieniu własnym i na rzecz Sprzedającego lub Kupującego. Zlecenie Usług i Usług Dodatkowych następuje po uprzednim wybraniu przez Sprzedającego metody dostawy oraz określeniu Towarów, które mają zostać umieszczone w Przesyłce.

2. Opłaty z tytułu Usługi Dostawy naliczane będą w kwotach i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro. Wszelkie opłaty i inne należności wynikające z usług świadczonych przez Dostawcę na rzecz Sprzedającego na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym (lub związane ze świadczeniem tych usług), Sprzedający jest zobowiązany regulować względem Dostawcy samodzielnie.

3. Sprzedający w celu skorzystania z Funkcjonalności WzA (w tym z Usługi Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA) zobowiązany jest wejść na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA a następnie poprawnie skonfigurować Panel i utrzymywać jego poprawną konfigurację przez okres korzystania z Funkcjonalności WzA.

4. Usługi i Usługi Dodatkowe realizowane są przez Dostawcę na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a danym Dostawcą na rzecz Użytkownika. Usługi i Usługi Dodatkowe są wykonywane w ramach Usługi Dostawy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz Regulaminów Dostawcy.

5. Usługi świadczone w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Węgry Pobranie, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro Kurier Express One pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Express One, Allegro Odbiór w Punkcie Express One pobranie, Allegro Automat Express One pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro Kurier DHL Węgry pobranie, Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automat DPD pobranie świadczone są zgodnie z m.in. Regulaminem i Regulaminami Dostawcy oraz z uwzględnieniem charakterystyki i ustalonego zakresu tych Usług i metod dostawy, co

oznacza że korzystanie z Usług świadczonych w ramach tych metod dostawy może być ograniczone m.in. do wybranych przez Dostawcę lub udostępnionych przez Dostawcę metod pobrania środków pieniężnych od Adresata.

6. Odbiór, przemieszczenie, sortowanie i doręczanie, przewóz, organizacja przewozu, czynności ładunkowe Przesyłek organizowane przez Dostawcę odbywają się z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminach Dostawcy lub umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

7. Pobrania środków pieniężnych od Adresatów w ramach Usług świadczonych w ramach metod dostawy, dokonywane są przez Dostawcę świadczącego daną Usługę, w tym dokonywane są zgodnie z Regulaminami Dostawcy.

8. Przekazywanie kwoty równej kwocie środków pieniężnych pobranych od Adresata:

w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy: Allegro Kurier DPD Węgry Pobranie, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Polski do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka z Czech do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Odbiór w punkcie Packeta pobranie, Allegro wysyłka ze Słowacji do Węgier - Automaty paczkowe Packeta pobranie, Allegro Kurier Express One pobranie, Allegro Odbiór w Punkcie Express One pobranie, Allegro Automat Express One pobranie, Allegro Kurier DHL Węgry pobranie, Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie, Allegro Automat DPD pobranie dokonywane jest przez Spółkę w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania od Dostawcy statusu doręczenia Przesyłki za pośrednictwem Operatora Płatności, na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego. Maksymalna wartość pobrania wynosi odpowiednio: PUDO/APM – 220.000 HUF dostawa kurierska na wskazany adres - 300.000 HUF.

9. Przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy dokonywane jest wyłącznie w walucie węgierskiej, za pośrednictwem Operatora Płatności na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego.

9a. W przypadku gdy w ramach jednej Przesyłki Sprzedający nadaje kilka paczek, z których każda ma osobną etykietę, ale wszystkie są ze sobą powiązane w taki sposób, że ich zawartość łącznie stanowi Towar objęty jedną Transakcją, przekazywanie pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA w ramach metod dostawy dokonywane jest po doręczeniu wszystkich paczek wchodzących w skład Przesyłki objętej daną Transakcją.

10. W przypadkach, w których skorzystanie z Usługi Dostawy stanie się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Dostawcy, Sprzedający otrzyma od Spółki informację o zwrocie poniesionych opłat, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających i Kupujących korzystających z Usługi Dostawy (Allegro.hu)

1. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do regulowania opłat związanych ze świadczeniem Usługi Dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro oraz w terminach w nim przewidzianych.

2. Sprzedający i Kupujący zobowiązani są do:

a. przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Allegro, Regulaminów Dostawcy i postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

b. umieszczania w Przesyłkach Towarów zgodnych z Regulaminami Dostawcy, umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c. wydania Przesyłek w miejscu zadeklarowanym Dostawcy przez Sprzedającego;

d. wydruku Etykiety i poprawnego, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, oznaczenia nią Przesyłki;

e. poprawnego zapakowania Przesyłki, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy lub umowami zawartymi bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym, w sposób pozwalający na jej właściwy odbiór, przemieszczenie, przewóz, presortowanie i doręczenie przez Dostawcę;

f. korzystania z Funkcjonalności WzA zgodnie z jej przeznaczeniem, w ramach dostępnych funkcji oraz niewykorzystywania Funkcjonalności WzA do nadawania, przewozu, organizacji przewozu przemieszczenia, sortowania lub doręczenia przesyłek zawierających rzeczy, usługi lub prawa zbyte poza Platformą;

g. podawania poprawnych danych na potrzeby korzystania lub w związku z korzystaniem z Usługi Dostawy, Usług, Usług Dodatkowych lub Funkcjonalności WzA (w tym poprawnego numeru konta bankowego Sprzedającego);

h. wskazania konta bankowego Sprzedającego prowadzonego w walucie czeskiej, na potrzeby przekazywania pobranych od Adresata środków pieniężnych w ramach Usług świadczonych w oparciu o Usługę Dostawy w ramach metod dostawy;

i. przestrzegania innych zasad realizacji Usługi Dostawy, Usług przewidzianych w Regulaminie i Regulaminach Dostawcy.

3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Spółce lub Dostawcy w związku z przewozem, organizacją przewozu, nadaniem, odbiorem, przemieszczeniem, presortowaniem lub doręчением Przesyłki Uciążliwej. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest

do pokrycia Spółce wszelkich kosztów, opłat bądź kar naliczonych Spółce przez Dostawcę w związku z wykonywaniem przez Dostawcę czynności dotyczących Przesyłki Uciążliwej.

4. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym Dostawca stwierdzi, że nadawana w ramach Usługi Dostawy Przesyłka jest Przesyłką Uciążliwą, ma on prawo do odmowy wykonania Usługi.

5. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym cechy Przesyłki Uciążliwej ujawniły się po jej odbiorze od Sprzedającego, Dostawca może wstrzymać wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej i zawiadomić o zaistniałym fakcie Spółkę. W takim wypadku Spółka wzywa Sprzedającego do niezwłocznego usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie Przesyłki lub wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie Przesyłki Uciążliwej na własny koszt. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający może zostać zobowiązany do odbioru Przesyłki Uciążliwej od Dostawcy na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Dostawcy przez tę Przesyłkę lub w związku z nią, bądź do pokrycia kosztów odbioru tej Przesyłki i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Spółce przez tę Przesyłkę lub w związku z nią.

6. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej z winy Sprzedającego, Spółka uprawniona jest do zwrotu Przesyłki Sprzedającemu na jego koszt oraz do żądania wynagrodzenia odpowiadającego wartości Usługi Dostawy, Usługi lub Usługi Dodatkowej, wskazanego w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

7. Od momentu wejścia przez Sprzedającego na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA wszystkie zamówienia Sprzedającego dotyczące zbytych Towarów będą na bieżąco pobierane za pośrednictwem REST API z jego Konta w Serwisie i wyświetlane na tej podstronie

Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy (Allegro.hu)

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Sprzedających i Kupujących w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Dostawy w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym a Spółką lub Kupującym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy, w tym Usługa Dostawy.

3. Pełna i szczegółowa informacja o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych Sprzedających i Kupujących znajduje się w Polityce ochrony prywatności, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Allegro.

4. Sprzedający i Kupujący mogą zwrócić się do Spółki, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim) lub iod@allegro.hu (dedykowany do obsługi w języku węgierskim), jeżeli mają pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez Spółkę lub chcą skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony ich danych osobowych.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę dla celów: świadczenia Usługi Dostawy, obsługi reklamacji, prowadzenia rachunkowości, tworzenia statystyk i analiz, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę obejmują dane adekwatne do typu Konta w Serwisie stanowiące: nick (login), userID, id Sprzedającego, id Kupującego, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy i zwrotu Towaru, adres lub adresy odbioru przesyłki, status przesyłki, kod odbioru przesyłki, a także numer konta bankowego oraz numer listu przewozowego o ile Dostawca udostępnia ten numer.

7. W zakresie związanym z realizowaniem Usług w tym Usługi Dostawy lub Usług Dodatkowych świadczonych przez Dostawcę administratorem danych osobowych jest również Dostawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę zawarte są w Regulaminach Dostawcy.

8. Dane osobowe mogą być przekazane:

a. Dostawcy w celach zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z tym Dostawcą na rzecz Użytkownika;

b. Dostawcy - na życzenie Sprzedających i Kupujących - w celu przekazania zapytań bądź reklamacji dotyczących usług przez nich realizowanych;

c. Dostawcy w celu pobrania środków pieniężnych od Adresata i przekazania pobranych środków w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA;

d. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;

e. Operatorom Płatności (PayU/P24/Allegro Finance) w celu utworzenia płatności.

9. Sprzedający nie korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy udostępnia Spółce dane osobowe Adresatów. Przetwarzanie przez Spółkę powyższych danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

10. Sprzedający korzystający z Funkcjonalności WzA, w celu świadczenia Usługi Dostawy powierza Spółce do przetwarzania dane osobowe Adresatów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 Regulaminu.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 do Regulaminu Allegro (Polityka ochrony prywatności).

Artykuł 5. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA (Allegro.hu)

1. Sprzedający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Adresatów.

2. Z chwilą wejścia na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA Sprzedający powierza Spółce, na podstawie postanowień Regulaminu, do przetwarzania dane osobowe Adresatów w celu świadczenia Usługi Dostawy na rzecz tego Sprzedającego korzystającego z Funkcjonalności WzA, w następującym zakresie:

a. imię;

b. nazwisko;

c. adres dostawy Przesyłki;

d. telefon;

e. adres e-mail.

3. Spółka może wykonywać na danych osobowych Adresatów wszelkie operacje niezbędne do realizacji celu opisanego powyżej, w tym może udostępniać te dane osobowe Dostawcom w ramach świadczenia Usługi Dostawy (w szczególności w związku z realizacją Usługi lub Usługi Dodatkowej i na potrzeby jej realizacji).

4. Sprzedający niniejszym zgadza się na powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych Adresatów innemu (kolejnemu) podmiotowi przetwarzającemu (podpowierzenie). Spółka na drodze pisemnej umowy zobowiązuje się nałożyć na kolejny podmiot przetwarzający obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych Adresatów nie mniejsze od tych spoczywających na Spółce.

5. Spółka poinformuje Sprzedającego o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów. Jeśli Sprzedający będzie miał podstawy, aby wyrazić sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających, może Spółce przedstawić powody swojego sprzeciwu. Jeśli Sprzedający wyrazi sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających dane osobowe Adresatów, powinien zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA.

6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Adresatów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.

7. Spółka zobowiązuje się do:

a. przetwarzania danych osobowych Adresatów wyłącznie na udokumentowane polecenie Sprzedającego (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Spółka i Sprzedający rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego na podstawie postanowień Regulaminu;

b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Adresatów zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

i. zastosowania pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych Adresatów,

ii. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

iii. zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych Adresatów i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

iv. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

v. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

8. Spółka zobowiązuje się w miarę możliwości (biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych) pomagać Sprzedającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

9. Spółka oświadcza, że uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Spółce informacje będzie udzielać pomocy Sprzedającemu w wywiązaniu się przez niego z obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, określonych w art. 32-36 RODO.

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Adresatów w rozumieniu art. 4 ust. 12 RODO Spółka bez zbędnej zwłoki przekaże Administratorowi zawiadomienie, które zawierać będzie co najmniej elementy wskazane w art. 33 ust. 3 RODO.

11. W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Sprzedający jest uprawniony do żądania podania przez Spółkę informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Adresatów przez Spółkę, przesyłając

żądanie na adres: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim) lub iod@allegro.hu (dedykowany do obsługi w języku węgierskim). Po otrzymaniu żądania Spółka ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

12. Spółka zobowiązuje się do udostępniania Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Adresatów następuje na okres korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego. Po rezygnacji z korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego, Spółka zobowiązuje się usuwać dane osobowe Adresatów w najkrótszym możliwym czasie, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą zobowiązywały do dalszego ich przechowywania przez Spółkę.

Artykuł 6. Reklamacje Usługi Dostawy oraz Usług i Usług Dodatkowych (Allegro.hu)

1. Sprzedający może złożyć reklamację na Usługę Dostawy przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jeżeli Usługa Dostawy nie została zrealizowana przez Spółkę lub została zrealizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Sprzedający może złożyć również reklamację dotyczącą pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także reklamację z tytułu nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA lub nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usługi i Usług Dodatkowej opłacanych przez Sprzedającego Spółce.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA i nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Sprzedającego. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może zostać jednokrotnie przedłużony, o czym Spółka poinformuje Sprzedającego.

3. Reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, pobrania środków pieniężnych od Adresata lub przekazania pobranych środków, dokonanego przez Dostawcę w ramach Usługi świadczonej w oparciu o Usługę Dostawy z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA, a także nieprawidłowego działania Funkcjonalności WzA bądź naliczenia opłat dotyczących Usług i Usług Dodatkowych, mogą być składane listownie na adres Spółki lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=44362df6-b15a-4eac-a24c-c534495b1bda>

4. Sprzedający może kontaktować się ze Spółką w sprawie Usługi Dostawy w formie:

a. pisemnej na adres: 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1B;

b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz>

5. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usługi, Usługi Dodatkowej lub innej usługi świadczonej na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym składane są przez Sprzedającego bezpośrednio Dostawcy.

6. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usług, Usług Dodatkowych lub innych usług świadczonych na podstawie umów zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym rozpatrywane będą przez Dostawcę na zasadach wskazanych – odpowiednio - w Regulaminach Dostawcy lub w umowach zawartych bezpośrednio pomiędzy Dostawcą a Sprzedającym.

7. Mając na uwadze brzmienie ust. 5 i 6 powyżej, Sprzedający są uprawnieni do składania reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług i Usług Dodatkowych bezpośrednio do Dostawcy. Jeżeli jest to konieczne na mocy obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Dostawcy, Spółka udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa, w celu umożliwienia im składania reklamacji, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług Dodatkowych przez Dostawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dostępne do pobrania przez Użytkownika w zakładce Ustawienia Dostawy w ramach Konta Sprzedającego.

8. W przypadku, gdy Dostawca będący operatorem usług pocztowych nie uwzględni reklamacji lub nie rozpatrzy reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Krajowym Urzędem ds. Mediów i Komunikacji (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság). Informacje na temat dostępu do wyżej wymienionych metod i procedur rozstrzygania sporów są dostępne pod adresem: <https://nmhh.hu/tart/report/30/Posta>.

Artykuł 7. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA (Allegro.hu)

1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w szczególności gdy Sprzedający podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub polegają na fałszowaniu danych w ramach Usługi Dostawy, Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi Dostawy na rzecz Sprzedającego oraz do dochodzenia wszelkich szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku takiego działania Sprzedawcy.

2. W przypadku dokonania przez Sprzedającego rażących naruszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

3. Sprzedający może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA, dokonując odpowiednich zmian w konfiguracji Konta.

Artykuł 8. Postanowienia końcowe (Allegro.hu)

1. Spółka zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.
2. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 16A

Załącznik nr 16A. Regulamin świadczenia Usługi Dostawy w ramach Allegro Lokalnie

Spis treści

- Artykuł 1. Definicje
- Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy
- Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających korzystających z Usługi Dostawy
- Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy
- Artykuł 5. Reklamacje Usługi Dostawy
- Artykuł 6. Zaprzeszanie świadczenia Usługi Dostawy
- Artykuł 7. Postanowienia końcowe

Artykuł 1. Definicje

Adresat - Kupujący lub wskazany przez Kupującego odbiorcę Towaru;

Allegro Lokalnie – wydzielona część Serwisu, przeznaczona do prowadzenia sprzedaży przez Użytkowników Kont Zwykłych, obejmująca przeznaczone do tego funkcjonalności, w szczególności: publikowanie Ogłoszeń i zawieranie Transakcji w ramach Ogłoszeń a także umożliwiającą przeglądanie Ogłoszeń przez Użytkowników;

Spółka - Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy: 40.000.000 złotych, NIP 525-26-74-798, REGON 365331553;

Dostawca - podmiot trzeci świadczący na rzecz Spółki Usługi;

Dostawcą jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, kapitał zakładowy: 116.278.450,00 złotych, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6793108059, REGON 360781085;

Etykieta - oznaczenie Przesyłki udostępniane Sprzedającemu przez Dostawcę, celem umieszczenia na Przesyłce;

Kod Nadania - 9 cyfrowy unikalny numer udostępniany Sprzedającemu przez Dostawcę, w celu nadania Przesyłki;

Kupujący - Użytkownik, który nabył Towar od Sprzedającego w ramach Ogłoszenia;



Ogłoszenie - propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro Lokalnie, tj. "kup teraz" oraz "licytacja";

Paczkomat Inpost - elektroniczna szafa depozytowa (urządzenie), obsługiwana przez Dostawcę, umożliwiająca osobie upoważnionej samoobsługowe przekazywanie lub odbiór Przesyłki;

Platforma lub **Serwis** - prowadzona przez Spółkę platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie <https://allegro.pl/> oraz w domenie <https://allegrolokalnie.pl/>;

Prawo pocztowe - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 1041, ze zm.) wraz z właściwymi aktami wykonawczymi;

Przesyłka - przesyłka pocztowa w rozumieniu Prawa Poczтового, zawierająca Towar i stanowiąca przedmiot Usługi Dostawy;

Przesyłka Uciążliwa - przesyłka przygotowana niezgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 3 ust. 2 pkt b-d Regulaminu;

Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia przez Spółkę Usługi Dostawy;

Regulamin Allegro - regulamin określający zasady korzystania z Platformy, opublikowany pod adresem: <https://allegro.pl/regulamin/pl/>;

Regulaminy Dostawcy - Regulamin świadczenia usługi „Allegro Paczkomaty InPost” świadczonej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz aktualne dokumenty regulujące zasady świadczenia Usług przez Dostawcę dostępne na stronie internetowej: <https://inpost.pl/regulaminy/>;

Sprzedający - Użytkownik zbywający Towary w ramach Ogłoszenia i korzystający z Usług;

Towar - rzecz będąca przedmiotem Ogłoszenia;

Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie Allegro;

Usługa - usługa świadczona przez Dostawcę na rzecz Spółki polegająca na przemieszczeniu Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, zgodnie z Regulaminem, Regulaminami Dostawcy i przepisami Prawa Poczowego. Usługi prezentowane są przez Spółkę w ramach Serwisu pod nazwą: Allegro Paczkomaty InPost;

Usługa Dostawy - usługa pośrednictwa w przemieszczaniu Towarów świadczona odpłatnie przez Spółkę na rzecz Sprzedających na podstawie Regulaminu, polegająca na zapewnieniu możliwości przemieszczenia Towaru pomiędzy Sprzedającym i Adresatem, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu przewidzianych w Regulaminach Dostawcy. Usługa Dostawy obejmuje w szczególności udostępnianie funkcjonalności pozwalającej Dostawcy zakwalifikować na podstawie Etykiety daną przesyłkę jako Przesyłkę oraz powiadomienie Adresata o przekazaniu Przesyłki Dostawcy.

W przypadku sprzeczności pomiędzy definicjami zawartymi w Regulaminie Allegro a definicjami użytymi w Regulaminie, znaczenie rozstrzygające mają definicje zawarte w Regulaminie.

Artykuł 2. Warunki świadczenia Usługi Dostawy

1. Spółka w ramach Serwisu i na podstawie Regulaminu świadczy Usługę Dostawy na rzecz Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej i publikujących Ogłoszenie w ramach Konta Zwykłego.

2. W celu zamówienia Usługi Dostawy sprzedający powinien:

a. wybrać w formularzu wystawienia Ogłoszenia metodę dostawy "Allegro Paczkomaty Inpost" i wskazać cenę, którą Kupujący zapłaci za dostawę w przypadku skorzystania z tej metody, nie wyższą niż 10,95 zł.

b. skorzystać z formularza nadania dostępnego w ramach zakładki Moje Allegro Lokalnie → Moja Lokalna Sprzedaż → Zamówienia od Kupujących;

c. wygenerować, wydrukować oraz w sposób trwały umieścić na Przesyłce Etykietę lub wygenerować Kod Nadania i umieścić go na przesyłce w sposób widoczny. Etykieta oraz Kod Nadania dostępne są w ramach formularza nadania, w zakładce Moje Allegro Lokalnie → Moja Sprzedaż → Zamówienia od Kupujących,

d. umieścić Przesyłkę w Paczkomacie InPost;

Dopiero dokonanie wszystkich czynności, o których mowa w lit a-d powyżej oznacza zamówienie Usługi Dostawy.

3. Opłata za Usługę Dostawy będzie naliczana w kwocie i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro, obowiązującym w momencie zamówienia Usługi Dostawy.

4. Usługi objęte Usługą Dostawy realizowane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Dostawcą, w ramach której Spółka jest nadawcą w rozumieniu Prawa pocztowego - z chwilą uzyskania przez Dostawcę od Spółki potwierdzenia, że dana Usługa wykonywana jest w ramach Usługi Dostawy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz Regulaminów Dostawcy.

5. Odbiór, przemieszczenie, sortowanie i doręczanie Przesyłek odbywa się z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminach Dostawcy.

6. Spółka nie jest przewoźnikiem w rozumieniu ustawy Prawo Przewozowe (Dz.U. 2020 poz. 8, ze zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145, ze zm.).

7. W przypadkach, w których skorzystanie z Usługi Dostawy stanie się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Dostawcy, Spółka zwróci Sprzedającemu poniesione opłaty, naliczone na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

Artykuł 3. Prawa i obowiązki Sprzedających korzystających z Usługi Dostawy

1. Sprzedający zobowiązany jest do regulowania opłat związanych ze świadczeniem Usługi Dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro, obowiązującym w momencie zamówienia Usługi Dostawy oraz w terminach w nim przewidzianych.
2. Sprzedający zobowiązany jest do:
 - a. przestrzegania Regulaminu, Regulaminu Allegro, Regulaminów Dostawcy i postanowień Prawa pocztowego;
 - b. umieszczania w Przesyłkach Towarów zgodnych z Regulaminami Dostawcy, obowiązującymi przepisami Prawa pocztowego oraz właściwymi przepisami wydanymi przez Światowy Związek Pocztowy;
 - c. wydruku Etykiety lub wygenerowania Kodu Nadawczego i poprawnego, tj. zgodnego z Regulaminami Dostawcy, obowiązującymi przepisami Prawa pocztowego oraz właściwymi przepisami wydanymi przez Światowy Związek Pocztowy, umieszczenia jej na Przesyłce w sposób trwały;
 - d. poprawnego zapakowania Przesyłki, tj. zgodnie z Regulaminami Dostawcy, w sposób pozwalający na jej właściwy odbiór, przemieszczenie, przesortowanie i doręczenie przez Dostawcę;
3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Spółce lub Dostawcy w związku z nadaniem, odbiorem, przemieszczeniem, przesortowaniem lub doręčeniem Przesyłki Uciążliwej. W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do pokrycia Spółce wszelkich kosztów, opłat bądź kar naliczonych Spółce przez Dostawcę w związku z wykonywaniem przez Dostawcę czynności dotyczących Przesyłki Uciążliwej w maksymalnej wysokości określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.
4. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym Dostawca stwierdzi, że nadawana w ramach Usługi Dostawy Przesyłka jest Przesyłką Uciążliwą, ma on prawo do odmowy wykonania Usługi.
5. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym cechy Przesyłki Uciążliwej ujawniły się po jej odbiorze od Sprzedającego, Dostawca może wstrzymać wykonanie Usługi i zawiadomić o zaistniałym fakcie Spółkę. W takim wypadku Spółka wzywa Sprzedającego do niezwłocznego usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie Przesyłki lub wykonanie Usługi, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie Przesyłki Uciążliwej na własny koszt. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający może zostać zobowiązany do odbioru Przesyłki Uciążliwej od Dostawcy na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Dostawcy przez tę Przesyłkę lub w związku z nią, bądź do pokrycia kosztów odbioru tej Przesyłki i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Spółce przez tę Przesyłkę lub w związku z nią.

6. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi Dostawy lub Usługi z winy Sprzedającego, Spółka uprawniona jest do zwrotu Przesyłki Sprzedającemu na jego koszt oraz do żądania wynagrodzenia odpowiadającego cenie Usługi Dostawy wskazanej w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

Artykuł 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Dostawy

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Sprzedających w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Dostawy w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Sprzedających przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy, w tym Usługa Dostawy.

3. Sprzedający może się zwrócić do Spółki, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Spółkę.

4. Dane osobowe Sprzedających są przetwarzane przez Spółkę dla celów: świadczenia Usługi Dostawy, obsługi reklamacji, prowadzenia rachunkowości, tworzenia statystyk i analiz, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

5. Dane osobowe Sprzedającego przetwarzane przez Spółkę obejmują następujące dane: nick (login), nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy i zwrotu Towaru, status przesyłki, kod odbioru przesyłki, a także numer listu przewozowego o ile Dostawca udostępnia ten numer.

6. W zakresie związanym z realizowaniem Usług świadczonych przez Dostawcę administratorem danych osobowych Sprzedających jest również Dostawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Sprzedających przez Dostawcę w związku z realizacją Usługi zawarte są w Regulaminach Dostawcy.

7. Dane osobowe Sprzedających mogą być przekazane:

a. Dostawcy w celach zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z tym Dostawcą;

b. Dostawcy - na życzenie Sprzedających - w celu przekazania zapytań bądź reklamacji dotyczących usług przez nich realizowanych;

c. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Sprzedający w celu świadczenia Usługi Dostawy udostępnia Spółce dane osobowe Adresatów. Przetwarzanie przez Spółkę powyższych danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 do Regulaminu Allegro (Polityka ochrony prywatności).

Artykuł 5. Reklamacje Usługi Dostawy

1. Sprzedający może złożyć reklamację na Usługę Dostawy przewidzianą w niniejszym Regulaminie, jeżeli Usługa Dostawy nie została zrealizowana przez Spółkę lub została zrealizowana nienależycie, wbrew postanowieniom Regulaminu. Sprzedający może złożyć również reklamację z tytułu nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usługi lub związanych z Przesyłką Uciążliwą opłacanych przez Sprzedającego Spółce.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, nieprawidłowego naliczenia opłat dotyczących Usług lub związanych z Przesyłką Uciążliwą będą rozpatrywane przez Spółkę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Sprzedającego.

3. Reklamacje dotyczące korzystania z Usługi Dostawy, bądź naliczenia opłat dotyczących Usług lub związanych z Przesyłką Uciążliwą, mogą być przesyłane pocztą na adres Spółki lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=44362df6-b15a-4eac-a24c-c534495b1bda>

4. Sprzedający może kontaktować się ze Spółką w sprawie Usługi Dostawy w formie:

a. pisemnej na adres: 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1B;

b. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: <https://na.allegro.pl/smart-formularz>

5. Reklamacje dotyczące sposobu realizowania przez Dostawcę Usługi składane są przez Sprzedającego bezpośrednio Dostawcy.

6. Mając na uwadze brzmienie ust. 5 powyżej, Spółka, w celu umożliwienia Sprzedającym składania reklamacji, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Dostawcę, udziela Sprzedającym pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z reprezentowaniem Spółki w procesie reklamacji Usług świadczonych przez Dostawcę w ramach Usługi Dostawy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie udostępnione Użytkownikowi na jego żądanie, po skorzystaniu z formularza kontaktowego pod adresem <https://allegro.pl/pomoc/kontakt?kategoria=44362df6-b15a-4eac-a24c-c534495b1bda&subjectId=2d542135-a6d7-474c-a4a1-f96451c8bbc5>.

Artykuł 6. Zaprzestanie świadczenia Usługi Dostawy

1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w szczególności gdy Sprzedający podjął jakiegokolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Spółkę lub polegają na fałszowaniu danych w ramach Usługi Dostawy, Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi Dostawy na rzecz Sprzedającego.

2. W przypadku rażących lub powtarzających się naruszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może zawiesić Konto Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4 Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

Artykuł 7. Postanowienia końcowe

1. Prawo odstąpienia nie przysługuje Sprzedającemu w odniesieniu do Usługi Dostawy, którą Spółka wykonała w pełni.

2. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 17

Załącznik nr 17. Oferty charytatywne i Darowizny

Niniejszy załącznik określa zasady publikowania Ofert Charytatywnych i uczestnictwa w nich oraz przekazywania Darowizn. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Allegro.

Spis treści

- [1. Definicje](#)
- [2. Postanowienia ogólne](#)
- [3. Rejestracja Konta przez Organizacje Charytatywne](#)
- [4. Oferty Charytatywne i bezpośrednie wsparcie Celu Zbiórki](#)
- [5. Bezpieczeństwo i wiarygodność Darowizn i Transakcji zawartych w ramach Ofert Charytatywnych](#)
- [6. Postępowanie reklamacyjne](#)
- [7. Prywatność](#)
- [8. Postanowienia końcowe](#)

1. Definicje

Spółka - Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635012, kapitał zakładowy: 40 000 000,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553.

Cel Zbiórki - wskazany przez Organizację Charytatywną cel, będący zgodny z jej celem statutowym, na który przeznaczone będą środki zebrane w ramach Darowizn i Ofert Charytatywnych, tj. środki pochodzące z Darowizn i ze sprzedaży Towarów.

Darowizna - funkcjonalność umieszczona w ramach Serwisu umożliwiająca Użytkownikom (Kupującym) przekazywanie dowolnych kwot środków pieniężnych Organizacji Charytatywnej na Cel Zbiórki, w momencie realizacji Transakcji w ramach Oferty Charytatywnej wystawionej na rzecz tej Organizacji Charytatywnej lub umożliwiająca Użytkownikom niezależnie od takiej Transakcji bezpośrednie wsparcie Celu Zbiórki przez przekazanie dowolnych kwot środków pieniężnych Organizacji Charytatywnej na ten Cel Zbiórki.

Oferty Charytatywne - Oferty w ramach Serwisu, publikowane przez Organizacje Charytatywne lub przez Użytkowników na rzecz tych organizacji, z których dochód przeznaczony będzie na Cel Zbiórki.

Organizacja Charytatywna - stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713 ze zm.), fundacja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.) lub inne organizacje,

do których celów statutowych należy działalność charytatywna, która spełniła warunki określone w art. 3 Regulaminu.

Regulamin Allegro - regulamin Serwisu dostępny na stronie: <https://allegro.pl/regulamin/pl>

Regulamin – dokument stanowiący Załącznik nr 17 do Regulaminu Allegro.

Serwis - internetowa platforma handlowa prowadzona przez Spółkę, dostępna w domenie allegro.pl.

Umowa - umowa określająca zasady publikacji Ofert Charytatywnych i uruchamiania Celu Zbiórki, zawarta pomiędzy Organizacją Charytatywną a Spółką.

Terminy pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym art. 1 mają znaczenie nadane im w Regulaminie Allegro

2. Postanowienia ogólne

2.1. Spółka obsługuje Oferty Charytatywne i funkcjonalność Darowizn, dostarczając narzędzia niezbędne do ich funkcjonowania, służące m.in. do wskazania i uruchomienia przez Organizację Charytatywną Celu Zbiórki, na który będą wystawiane Oferty Charytatywne i przekazywane Darowizny.

2.2. Cel Zbiórki wskazywany jest przez Organizację Charytatywną za pośrednictwem narzędzi internetowych udostępnionych Organizacji Charytatywnej w ramach ustawień jej Konta i uruchamiany w terminie przez nią oznaczonym, przy czym czas obowiązywania Celu Zbiórki nie może być dłuższy niż 1 rok liczony od dnia jego uruchomienia.

2.3. Organizacja Charytatywna jest zobowiązana do uwiarygodnienia Celu Zbiórki. W tym celu na żądanie Spółki Organizacja Charytatywna zobowiązana jest przedstawić niezbędną dokumentację, której zakres określa Spółkę w zależności od Celu Zbiórki. Przekazanie dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: kontakt.charytatywni@allegro.pl

Cel Zbiórki powinien być wskazany precyzyjnie i nie może ulec zmianie przez czas trwania Ofert Charytatywnych publikowanych na ten cel, od momentu, w którym w ramach danej Oferty Charytatywnej pojawiły się oferty kupna lub zostały dokonane Darowizny.

2.4. Zabronione jest wskazywanie Celu Zbiórki, który byłby sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, który naruszałby dobra osób trzecich lub powszechnie przyjęte normy społeczne, a także propagowałby faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawoływał do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

2.5. W przypadkach o których mowa w pkt 2.4 powyżej Spółka uniemożliwi wskazanie Celu Zbiórki i publikację Ofert Charytatywnych oraz dokonanie Darowizn nim objętych.

2.6. Spółka nie odpowiada za działania lub zaniechania Organizacji Charytatywnych, które działają samodzielnie, w sposób niezależny od Spółki. Weryfikacja ze strony Spółki ogranicza się do spełnienia

przez dany Cel Zbiórki wymogów formalnych określonych Regulaminem. Spółka nie odpowiada za rozliczenia podatkowe Organizacji Charytatywnej oraz Użytkownika z tytułu otrzymanych lub przekazanych środków pieniężnych.

2.7. W odniesieniu do Ofert Charytatywnych i Darowizn nie stosuje się postanowień zawartych w Załączniku 7B do Regulaminu Allegro oraz wyłączeń dotyczących niewiążącego charakteru Ofert przewidzianych w art. 3.3 Regulaminu Allegro. Transakcje, o których mowa w art. 3.3 Regulaminu Allegro, zawarte w ramach Ofert Charytatywnych są wiążące, za wyjątkiem Transakcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

2.8. W odniesieniu do Załącznika nr 1 oraz 2 Regulaminu Allegro możliwe jest odstąpienie przez Spółkę od opisanych w nich ograniczeń po uprzednim kontakcie Użytkownika ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@charytatywni.allegro.pl. Odstępstwo to może mieć zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, wobec których Allegro wyraziło zgodę na publikację danej Oferty Charytatywnej.

2.9. W ramach Ofert Charytatywnych obowiązuje zakaz sprzedaży Towarów, których opis wskazuje na wykorzystanie tych ofert lub tych Towarów jako narzędzia reklamy.

3. Rejestracja Konta przez Organizacje Charytatywne

3.1. Organizacja Charytatywna dokonuje Rejestracji Konta Firma korzystając z odpowiedniego formularza rejestracyjnego, który zobowiązana jest wypełnić zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

3.2. Po dokonaniu Rejestracji Organizacja Charytatywna zobowiązana jest uzyskać status: Konta Organizacji Charytatywnej. W tym celu Organizacja Charytatywna zobowiązana jest wypełnić wniosek dostępny w ramach ustawienia Konta w zakładce: Moje Konto < Allegro Charytatywni umieszczając w nim następujące dane i dokumenty:

- a. nazwa Organizacji Charytatywnej,
- b. wskazanie, czy Organizacja Charytatywna posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. 2012 r. nr 234 poz. 1536 z późn.zm.),
- c. cele statutowe Organizacji Charytatywnej (tzw. obszary pomagania),
- d. sprawozdanie finansowe za poprzedni rok finansowy,
- e. statut Organizacji Charytatywnej.

W przypadkach, w których Organizacja Charytatywna działają krócej niż rok liczony od daty jej utworzenia Spółka może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów w szczególności:

- umów dotyczących działalności charytatywnej danej organizacji zawartych z innymi podmiotami,

- inne dokumenty lub informacje potwierdzające działalność charytatywną organizacji.

3.3. Po weryfikacji przez Spółkę wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz wniosku i dokumentów, o których mowa w pkt 3.2. powyżej, na podany przez Organizację Charytatywną adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, która w przypadku pozytywnej weryfikacji zawierać będzie Umowę.

3.4. Po akceptacji treści Umowy przez Organizację Charytatywną, która następuje poprzez skorzystanie z przycisku „Akceptuję” umieszczonego w ramach Konta Organizacji Charytatywnej w zakładce o nazwie: „Allegro Charytatywni”, dochodzi do zawarcia Umowy.

4. Oferty Charytatywne i bezpośrednie wsparcie Celu Zbiórki

4.1. Użytkownicy dokonujący zakupu Towarów w ramach Ofert Charytatywnych lub dokonujący Darowizny w formie bezpośredniego wsparcia Celu Zbiórki zostaną zidentyfikowani, zgodnie z postanowieniami określonymi w Załączniku nr 7A lub 7C do Regulaminu Allegro.

4.2. W celu publikowania Oferty Charytatywnej w Serwisie Użytkownik korzysta ze specjalnego formularza o nazwie: „Wystaw przedmiot na cel charytatywny”, dostępnego pod adresem: <https://allegro.pl/charityOffer/>, a następnie zobowiązany jest do wskazania Celu Zbiórki.

4.3. W celu dokonania Darowizny w formie bezpośredniego wsparcia Celu Zbiórki Użytkownik korzysta ze specjalnego formularza dostępnego przy danym Celu Zbiórki. Kwota środków pieniężnych wskazana w tym formularzu i następnie wpłacona przez Użytkownika zostanie przekazana Organizacji Charytatywnej, której Cel Zbiórki został wybrany przez Użytkownika.

4.4. W przypadku publikacji Oferty Charytatywnej przez Użytkowników cena Towaru, będącego przedmiotem tych ofert zostanie przekazana Organizacji Charytatywnej, której Cel Zbiórki został wskazany przez Użytkownika przed jej publikacją w Serwisie.

4.5. Darowizna w formie bezpośredniego wsparcia Celu Zbiórki oraz zapłata za Towar w ramach Ofert Charytatywnych możliwa jest tylko za pomocą usługi płatniczej określonej w Załączniku nr 7A lub Załączniku 7C Regulaminu Allegro.

4.6. W przypadkach, w których przedmiotem Ofert Charytatywnych są Towary, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 106 ze zm.), których sprzedaż udokumentowana będzie fakturą o łącznej kwocie należności przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 r., poz.1292 ze zm.), tj. 15 000 złotych brutto, a płatność za wyżej wymienione Towary nastąpiła przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, Użytkownik (Sprzedający) zobowiązany jest niezwłocznie do przekazania na rzecz Organizacji Charytatywnej całej kwoty odpowiadającej cenie tych Towarów.

4.7. W ramach Ofert Charytatywnych ani w ramach Darowizn nie są udostępniane usługi:

a) Raty na Allegro, o której mowa w regulaminie dostępnym pod adresem: <http://allegro.pl/raty/regulamin>

b) usługa Allegro Pay świadczona zgodnie z jej regulaminem.

4.8. Spółka nie pobiera opłat podstawowych za publikację Ofert Charytatywnych oraz prowizji od sprzedaży Towarów w ramach tych ofert.

4.9. Cena Towaru, będącego przedmiotem Ofert Charytatywnych publikowanych przez Użytkowników, zostanie przekazana Organizacji Charytatywnej. W takim przypadku Użytkownik, który opublikował Ofertę Charytatywną otrzyma wyłącznie opłacone przez Kupującego koszty dostawy Towaru nabytego w ramach tej Oferty.

4.10. Wpłaty przez Użytkowników - Kupujących za Towary nabyte w ramach Ofert Charytatywnych oraz Darowizny w formie bezpośredniego wsparcia Celu Zbiórki dokonywane są za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w wykonaniu transakcji płatniczej.

4.11. W przypadku skorzystania przez Użytkownika – Kupującego z prawa odstąpienia od umowy zawartej w ramach Oferty Charytatywnej, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Organizacja Charytatywna na wniosek Sprzedającego, zgłoszony bezpośrednio za pośrednictwem funkcjonalności: Centrum Wiadomości, dokona zwrotu kwoty odpowiadającej wartości zakupionego Towaru na numer Konta Kupującego.

4.12. Oferty Charytatywne nie mogą być publikowane w następujących kategoriach:

- Zdrowie > Erotyka
- Zdrowie > Leki bez recepty
- Sport i turystyka > Militaria > Wiatrówki
- Sport i turystyka > Militaria > Noże, maczety
- Firma i usługi > Usługi
- Firma i usługi > Żywe zwierzęta
- Motoryzacja > Samochody
- Motoryzacja > Motocykle i quady
- Motoryzacja > Maszyny
- Motoryzacja > Przyczepy, naczepy
- Motoryzacja > Inne pojazdy i łodzie

- Nieruchomości
- Supermarket > Artykuły dla zwierząt > Leki weterynaryjne bez recepty

4.13. Czas trwania Ofert Charytatywnych nie może być dłuższy niż czas trwania Celu Zbiórki, tj. maksymalnie 90 dni, z tym zastrzeżeniem, że czas trwania Oferty Charytatywnej nie może być krótszy niż 24 godziny.

5. Bezpieczeństwo i wiarygodność Darowizn i Transakcji zawartych w ramach Ofert Charytatywnych

5.1. Spółka zastrzega możliwość przeprowadzania trzystopniowej weryfikacji Użytkowników dokonujących zakupu Towarów w ramach Ofert Charytatywnych lub Darowizny w formie bezpośredniego wsparcia Celu Zbiórki w przypadkach, w których wartość Transakcji zawartej w ramach Oferty Charytatywnej lub wartość zaoferowanej podczas Licytacji kwoty lub kwota Darowizny w formie bezpośredniego wsparcia Celu Zbiórki jest wyższa lub równa kwocie 1.000,00 zł, 10.000,00 zł oraz 100.000,00 zł. W tym celu odpowiednio zastosowanie znajduje art. 2.12 lit a. Regulaminu Allegro.

Weryfikacja może polegać m.in. na wpisaniu kodu wysłanego w wiadomości sms lub dokonaniu przelewu weryfikacyjnego. Kwota przelewu weryfikacyjnego zostanie zwrócona na instrument płatniczy najpóźniej następnego dnia roboczego.

5.2. W przypadku utraty wiarygodności Użytkownika stwierdzonej na skutek weryfikacji, o której mowa w ust. 5.1 powyżej, a także w przypadkach łamania przez niego zasad Regulaminu, Regulaminu Allegro oraz przepisów obowiązującego prawa zastosowanie ma art 8.4 Regulaminu Allegro.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Spółkę usług związanych z obsługą Ofert Charytatywnych i Darowizn.

6.2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@charytatywni.allegro.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Allegro sp. z o.o., ul. Wierzbicice 1B, 61-569 Poznań z dopiskiem "Reklamacja Zbiórki Charytatywnej - Właściwy Cel Zbiórki".

6.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

6.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.5. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

7. Prywatność

7.1. Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników uczestniczących w Darowiznach, Ofertach Charytatywnych i tworzących Cele Zbiórek w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

7.2. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z przepisami RODO. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych są udostępnione w Załączniku nr 5 do Regulaminu Allegro – Polityka Ochrony Prywatności, pod adresem: <https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5>

8. Postanowienia końcowe

8.1. Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

8.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 18

Załącznik nr 18. Regulamin świadczenia Usług Spedycji Międzynarodowej

Spis treści

- [Artykuł 1. Definicje](#)
- [Artykuł 2. Warunki świadczenia Usług Spedycji](#)
- [Artykuł 3. Prawa i obowiązki Klienta](#)
- [Artykuł 4. Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące Przesyłek wysyłanych poza kraj nadania](#)
- [Artykuł 5. Zlecenie Spedycyjne](#)
- [Artykuł 6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Spedycji](#)
- [Artykuł 7. Przetwarzanie danych osobowych Odbiorców w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA](#)
- [Artykuł 8. Reklamacje Usługi Spedycji oraz Usług i Usług Dodatkowych](#)
- [Artykuł 9. Odpowiedzialność](#)
- [Artykuł 10. Zaprzestanie świadczenia Usługi Spedycji. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA](#)
- [Artykuł 11. Postanowienia końcowe](#)

Artykuł 1. Definicje

1. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług Spedycji Międzynarodowej określa zasady i warunki świadczenia przez Spółkę usług organizacji dostawy Towaru w obrocie międzynarodowym w ramach Transakcji realizowanych wyłącznie na allegro.pl oraz allegro.cz, w zakresie obejmującym odbiór Towaru od Sprzedającego, przewóz/przemieszczenie Towaru, a następnie doręczenie Towaru Odbiorcy oraz inne usługi związane z dostawą Towaru.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia pisane wielką literą, niezależnie od tego czy zostały sformułowane w liczbie pojedynczej czy mnogiej, przyjmują następujące znaczenie:

"Automat Paczkowy" – samoobsługowe urządzenie elektroniczne należące do Spółki lub Dostawcy, zapewniające Odbiorcy całodobową możliwość nadania lub odbioru Przesyłki;

Dostawca - podmiot trzeci będący przewoźnikiem, operatorem pocztowym lub spedytorem świadczący na rzecz Spółki Usługi, w ramach Usług Spedycji świadczonych przez Spółkę na rzecz Klienta, w tym świadczący Usługi Dodatkowe;

Etykieta - oznaczenie Przesyłki udostępniane Klientowi przez Spółkę lub Dostawcę, celem jego umieszczenia na Przesyłce, w sposób widoczny i zgodny z zasadami pakowania oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

Funkcjonalność WzA - funkcjonalność Serwisu oznaczona nazwą „Wysyłam z Allegro”, za pomocą której Spółka umożliwia Sprzedającemu zarządzanie procesem przekazania Towaru do Odbiorcy po zbyciu Towaru dokonany w ramach Platformy, w tym złożenia Spółce Zlecenia spedycyjnego;

Klient – przedsiębiorca zlecający Spółce wykonanie Usługi spedycyjnej i zawierający ze Spółką Umowę o świadczenie takiej usług;

Kupujący - Użytkownik, który nabył Towar od Sprzedającego w ramach Oferty;

Odbiorca - Kupujący lub inny wskazany przez Sprzedającego podmiot, któremu Przesyłka powinna zostać doręczona;

Panel - panel obsługowy dostępny dla Sprzedającego w ramach podstrony Serwisu dedykowanej Funkcjonalności WzA;

Platforma lub **Serwis** - prowadzona przez Spółkę platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie <https://allegro.pl/> lub <https://allegro.cz/>;

Przesyłka - towary i rzeczy wraz z wymaganymi dokumentami, przygotowane, oznakowane i opakowane zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób umożliwiający ich przewóz i obsługę bez utraty, ubytków i uszkodzeń, przeznaczone do danego Odbiorcy, stanowiące przedmiot usługi lub usług spedycyjnych;

Przesyłka Uciążliwa - Przesyłka przygotowana niezgodnie z Regulaminem, w szczególności zawierająca towary niedozwolone stosownie do postanowień Regulaminu, Regulaminu Allegro, stosownie do obowiązującego prawa; a także Przesyłka nieprawidłowo zapakowana stosownie do regulaminów, umów i aktów prawnych wskazanych powyżej; która doprowadziła do obciążenia Spółki przez Dostawcę dodatkowymi kosztami, opłatami bądź karami związanymi z wykonywaniem przez Dostawcę Usługi lub Usług Dodatkowych względem takiej Przesyłki, a w szczególności z odbiorem, przewozem, sortowaniem i doręczeniem bądź zwrotem takiej Przesyłki;

"Punkt Obsługi Klienta" – jednostka organizacyjna Spółki lub Dostawcy, w której możliwe jest nadanie lub odbiór Przesyłki,

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług Spedycji Międzynarodowej przez Spółkę;

Regulamin Allegro - regulamin określający zasady korzystania z Platformy, opublikowany pod adresem: <https://allegro.pl/regulamin/pl> i <https://allegro.cz/podminky>;

Sprzedający - Użytkownik który zarejestrował Konto o statusie „Firma”, zbywający Towary w ramach Oferty, będący Klientem;

Usługa - usługa świadczona przez Dostawcę na zlecenie Spółki na rzecz Klienta, obejmująca odbiór Przesyłki od Klienta, przewóz/przemieszczenie Przesyłki, a następnie doręczenie Przesyłki do Odbiorcy, realizowana zgodnie z zawartą z Dostawcą umową na świadczenie usług przewozowych, pocztowych bądź spedycyjnych. Usługa może być częściowo wykonana przez Spółkę w ramach prowadzonej na terytorium Polski działalności pocztowej;

Usługa Spedycji - usługa organizacji przewozu Przesyłek w obrocie międzynarodowym świadczona odpłatnie przez Spółkę we własnym imieniu lecz na rachunek Klienta, a także usługi spedycyjne obejmujące wysyłanie lub odbiór Przesyłek w szczególności w zakresie:

- wyboru optymalnej metody dostarczenia Przesyłki od Klienta do Odbiorcy, w tym wybór Przewoźnika i Usługi;
- zawierania z Dostawcą w imieniu własnym ale na rzecz Klienta umów o wykonanie Usługi lub Usług Dodatkowych;
- ubezpieczenia Przesyłki na okres przewozu;
- udostępniania Sprzedającym Funkcjonalności WzA;
- powiadomienia Odbiorcy o przekazaniu Przesyłki Przewoźnikowi;
- udostępniania Usługi śledzenia Przesyłek;
- podejmowanie czynności w ramach postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub Usług Dodatkowych przez Przewoźnika;
- zabezpieczenia – w razie potrzeby – praw Klienta względem przewoźnika oraz udzielenie Klientowi niezbędnych informacji oraz pomocy w zakresie dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika;
- zawiadomienie Klienta o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w przewozie.

Usługa Dodatkowa - usługa świadczona odpłatnie przez Przewoźnika na rzecz Spółki, mająca charakter uzupełniający względem Usługi i pozostająca z nią w bezpośrednim związku. Zakres i ceny Usług Dodatkowych określa Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro;

Usługa Pobranie - Usługa Dodatkowa polegająca na wydaniu Przesyłki Odbiorcy dopiero po uiszczeniu przezeń opłaty w wysokości określonej przez Sprzedającego na zasadach określonych w Regulaminie;

Usługa śledzenia Przesyłek – usługa pozwalająca na obserwację procesu przemieszczania Towarów przez Przewoźnika w związku z realizacją Usługi, od momentu zlecenia przewozu Przesyłki do chwili jej doręczenia Odbiorcy, realizowana bezpośrednio w ramach Platformy;

Zlecenie Spedycyjne - zlecenie wykonania Usługi lub Usług spedycyjnych w odniesieniu do danej Przesyłki, składane przez Klienta.

3. W przypadku sprzeczności pomiędzy definicjami zawartymi w Regulaminie Allegro a definicjami użytymi w treści Regulaminu, znaczenie rozstrzygające mają definicje zawarte w Regulaminie.

Artykuł 2. Warunki świadczenia Usług Spedycji

1. Spółka w ramach Serwisu świadczy Usługę Spedycji, w zakresie której w imieniu własnym, lecz na rzecz Klienta, zleca Przewoźnikowi świadczenie Usług i Usług Dodatkowych. Zlecenie Spółce Usługi Spedycji wymaga skorzystania przez Klienta Funkcjonalności WzA i ewentualnego wskazania Usług Dodatkowych mających towarzyszyć Usłudze.
2. Spółka samodzielnie dokonuje wyboru Dostawcy i Usługi i nie jest w tym zakresie związana wytycznymi Klienta; jest natomiast związana wskazaniem co do Usług Dodatkowych mających towarzyszyć Usłudze.
3. Spółka niezwłocznie po wyborze Dostawcy i Usługi, informuje o tym Klienta.
4. Waga Przesyłki i jej wymiary nie powinny przekraczać wymiarów i wagi wskazanych w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro.
5. Spółka świadczy Usługi Spedycyjne dotyczące Przesyłek zawierających towary i rzeczy, z wyłączeniem:
 - a. towarów i rzeczy, których posiadanie, przewóz, składowanie lub obrót są zabronione przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, Czechach, Słowacji lub innych krajach, w których jest realizowana Usługa,
 - b. towarów i rzeczy wymienionych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu „Towary i rzeczy wyłączone z obsługi”.
6. Opłaty z tytułu realizacji Usługi Spedycji naliczane będą w kwotach i na zasadach wskazanych w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.
7. Klient w celu skorzystania z Funkcjonalności WzA zobowiązany jest poprawnie skonfigurować Panel i utrzymywać jego poprawną konfigurację przez okres korzystania z Funkcjonalności WzA.
8. Przekazywanie kwoty równej kwocie środków pieniężnych pobranych od Odbiorcy w ramach Usługi Pobranie dokonywane jest przez Spółkę za pośrednictwem Operatora Usług Płatniczych, na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego prowadzone na zasadach określonych w Załączniku 7A lub Załączniku 7C.
9. W przypadkach, w których skorzystanie z Usługi Spedycji stanie się niemożliwe lub utrudnione z przyczyn leżących po stronie Spółki lub Przewoźnika, Sprzedający otrzyma od Spółki informację o zwrocie poniesionych opłat, o których mowa w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.
10. Spółka świadczy Usługi Spedycji w zakresie Przesyłek o wartości nieprzekraczającej:
5.000,00 zł brutto dla Przesyłek nadanych z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki Czeskiej
5.000,00 zł brutto dla Przesyłek nadanych z Republiki Czeskiej do Rzeczypospolitej Polskiej
3.500,00 zł brutto dla Przesyłek nadanych do Republiki Słowackiej.

Wysyłka Towarów o wartości przekraczającej te kwoty wymaga skorzystania z Usługi Dodatkowej - "Dodatkowa ochrona Przesyłki", z zastrzeżeniem, że wartość Przesyłki nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł brutto w zależności od kraju nadania. Jeżeli usługa „Dodatkowa Ochrona Przesyłki” nie jest chwilowo dostępna, Klient powinien zorganizować własne ubezpieczenie Przesyłki. W przypadku nadejścia Przesyłek o wartości przekraczającej kwotę podstawową lub kwotę wynikającą z "Dodatkowej ochrony Przesyłki", odpowiedzialność Spółki ogranicza się do winy w wyborze Przewoźnika.

Artykuł 3. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest się do regulowania opłat związanych ze świadczeniem Usługi Spedycji zgodnie z cennikiem wskazanym w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro oraz w terminach w nim przewidzianych.

2. Klient zobowiązany jest do:

a. umieszczania w Przesyłkach Towarów zgodnych z Regulaminem, Regulaminem Allegro, oraz obowiązującymi przepisami Prawa;

b. wydania Przesyłek wskazanemu przez Spółkę Dostawcy, w miejscu zadeklarowanym Spółce przez Klienta;

c. wydruku Etykiety i oznaczenia nią Przesyłki;

d. przygotowania, opakowania i oznakowania każdej Przesyłki w sposób nadający się do przewozu środkami transportu drogowego oraz umożliwiający dostarczenie i wydanie Przesyłki bez ubytku i uszkodzeń; zasady prawidłowego pakowania znajdują się: <https://help.allegro.com/pl/sell/a/ZMI7ZD6aqFe>

e. korzystania z Funkcjonalności WzA zgodnie z jej przeznaczeniem, w ramach dostępnych funkcji oraz niewykorzystywania Funkcjonalności WzA do nadawania; przewozu/przemieszczenia, sortowania lub doręczenia Przesyłek zawierających rzeczy, usługi lub prawa zbyte poza Platformą;

f. podawania poprawnych danych na potrzeby korzystania lub w związku z korzystaniem z Usługi Spedycji, a w jej ramach - z Usług, Usług Dodatkowych lub Funkcjonalności WzA (w tym poprawnego numeru konta bankowego Klienta);

g. wskazania konta bankowego Klienta prowadzonego w walucie polskiej przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby przekazywania pobranych od Odbiorcy środków pieniężnych w ramach Usługi Pobranie w przypadku sprzedaży towarów na allegro.pl albo wskazania konta bankowego Sprzedającego prowadzonego w walucie czeskiej na potrzeby przekazywania pobranych od Odbiorcy środków pieniężnych w ramach Usługi Pobranie w przypadku sprzedaży towarów na allegro.cz;

h. przestrzegania innych zasad realizacji Usługi Spedycji, Usług i Usług Dodatkowych przewidzianych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

i. upewnienia się, że wysyłane w Przesyłkach Towary mogą być przemieszczone i doręczone do kraju przeznaczenia.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki z tytułu szkód wyrządzonych Spółce lub Dostawcy w związku z nadaniem, odbiorem, przewozem/przemieszczeniem, presortowaniem lub doręczeniem Przesyłki Uciążliwej.

4. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym Dostawca stwierdzi, że nadawana ramach Usługi Spedycji Przesyłka jest Przesyłką Uciążliwą, ma on prawo do odmowy wykonania Usługi, co jednocześnie będzie skutkowało odmową wykonania Usługi Spedycji przez Spółkę.

5. Zlecając realizację Usługi Pobrania, Klient upoważnia Spółkę do przyjęcia zapłaty od Odbiorcy w imieniu i na rachunek Klienta, co ma ten skutek, że dokonanie zapłaty kwoty określonej w ramach Usługi Pobrania przez Odbiorcę do rąk Kuriera jest równoważne dokonaniu zapłaty przez Odbiorcę bezpośrednio Sprzedającemu i wygaśnięciu zobowiązania Odbiorcy względem Nadawcy bez względu na czas, miejsce i sposób zapłaty. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma charakter nieodwołalny (Klient zrzeka się możliwości odwołania upoważnienia i nie wygasa ono z chwilą jego śmierci) i obejmuje również prawo do udzielenia przez Spółkę dalszego upoważnienia dla podmiotów działających na zlecenie Spółki do wykonywania czynności z zakresu doręczenia i przyjęcia zapłaty od Odbiorcy ze skutkiem bezpośrednio wobec Klienta.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym cechy Przesyłki Uciążliwej ujawnią się po jej odbiorze od Klienta, Dostawca może wstrzymać wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej i zawiadomić o tym fakcie Spółkę. W takim wypadku Spółka wzywa Sprzedającego do niezwłocznego usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie Przesyłki lub wykonanie Usługi lub Usługi Dodatkowej, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie Przesyłki Uciążliwej na własny koszt. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może zostać zobowiązany do odbioru Przesyłki Uciążliwej od Dostawcy na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Przewoźnikowi przez tę Przesyłkę lub w związku z nią, bądź do pokrycia kosztów odbioru tej Przesyłki i naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej Spółce przez tę Przesyłkę lub w związku z nią.

7. W przypadku braku możliwości wykonania Usługi Spedycji przez Spółkę, bądź Usługi lub Usługi Dodatkowej przez Dostawcę- z winy Klienta, Spółka uprawniona jest do zwrotu Przesyłki Klientowi na jego koszt oraz do żądania wynagrodzenia odpowiadającego wartości Usługi Spedycji, Usługi lub Usługi Dodatkowej, wskazanego w Załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

8. Od momentu wejścia przez Sprzedającego na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA wszystkie zamówienia Sprzedającego dotyczące zbytych Towarów będą na bieżąco pobierane za pośrednictwem REST API z jego Konta w Serwisie i wyświetlane na tej podstronie.

Artykuł 4. Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące Przesyłek wysyłanych poza kraj nadania

1. Przesyłki nadawane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podlegać kontroli dokonywanej przez uprawnione organy kraju, przez który Przesyłka jest przewożona/przemieszczana lub w którym jest doręczana, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju przewozu/przemieszczenia lub doręczenia. Wskazane wyżej kontrole mogą prowadzić do otwarcia i sprawdzenia zawartości Przesyłki przez właściwe organy bez uprzedniego powiadomienia Sprzedającego lub Odbiorcy.

2. Sprzedającego obciążają wszelkie kary i opłaty naliczone Spółce z tytułu przemieszczania i doręczenia przedmiotów zakazanych przez przepisy prawa kraju, w którym Przesyłka jest przewożona/przemieszczana lub doręczana. Jeżeli Spółka (także pośrednio) zapłaci takie kary i opłaty, Sprzedający będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia Spółce wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów.

3. Spółka zastrzega dla siebie, jak i dla Dostawców którzy będą dokonywać przewozu/przemieszczenia i doręczenia Przesyłki poza kraj nadania, prawo do prześwietlenia Przesyłki promieniami rentgenowskimi. Sprzedający przy nadawaniu Przesyłki musi mieć świadomość, że może ona być prześwietlona promieniami rentgenowskimi, co może mieć wpływ na jej stan i zawartość.

4. Sprzedający musi dopełnić wszystkich formalności celnych, podatkowych itp. związanych z zawartością Przesyłki i wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym wypełnić odpowiednie dokumenty, opłacić cło, podatki itp. Spółka nie jest zobowiązana do poniesienia za Sprzedającego żadnych opłat z tytułu należności celnych, podatkowych itp. związanych z transportem i zawartością Przesyłki, a jeżeli Spółka (także pośrednio) poniesie opłaty o których mowa w zdaniu poprzednim, wówczas Sprzedający zobowiązany będzie niezwłocznie zwrócić Spółce wszelkie poniesione z tego tytułu koszty.

5. Spółka zastrzega, że Przesyłki mogą zostać zajęte i zatrzymane przez uprawnione do tego instytucje krajów, przez które Przesyłka będzie przewożona/przemieszczana (m.in. przez urzędy celne, straże graniczne lub inne organy władzy państwowej) co może doprowadzić do opóźnień w doręczeniu Przesyłki, a nawet doprowadzić do braku możliwości jej doręczenia. Odpowiedzialność Spółki i Dostawcy jest we wskazanych wyżej przypadkach wyłączona.

6. W przypadku zatrzymania Przesyłki przez uprawnione organy lub agencje celne w związku nieprawidłowym wypełnieniem, niezgodnościami lub innymi, wszelkiego rodzaju brakami w dokumentacji, Spółka lub Dostawca powiadomi o tym Sprzedającego lub Odbiorcy. Jeśli miejscowe prawo wymaga od Sprzedającego lub Odbiorcy przekazania prawidłowych informacji lub dokumentacji, a Sprzedający lub Odbiorca zaniecha wykonania bez zbędnej zwłoki tego obowiązku, Przesyłka zostanie uznana za niemożliwą do doręczenia. Spółka i Dostawca nie odpowiadają za brak możliwości doręczenia Przesyłki wskutek nieprawidłowości lub niekompletności dokumentacji, czyli za zaniechania Sprzedającego lub Odbiorcy.

7. Spółka zastrzega sobie prawo do naliczania dodatkowych opłat opartych na rzeczywistych kosztach odprawy celnej lub za inne usługi zrealizowane przy okazji odprawy celnej Przesyłek.

Artykuł 5. Zlecenie Spedycyjne

1. Klient może złożyć Spółce Zlecenie Spedycyjne korzystając z Funkcjonalności WzA, wybrania Usługi Spedycji i ewentualnego wskazania Usług Dodatkowych mających towarzyszyć Usłudze. Przesyłkę można nadać w następujący sposób:

a. w Punkcie Obsługi Klienta;

b. w Automacie Paczkowym;

c. poprzez przekazanie Przesyłki przez Nadawcę Dostawcy w miejscu i terminie uzgodnionym przez Klienta i Dostawcę;

w zależności od wyboru dokonanego przez Odbiorcę oraz pakietu metod dostaw wybranego przez Klienta.

2. W każdym przypadku w Zleceniu Spedycyjnym należy w sposób kompletny, dokładny i zgodny z prawdą podać wszystkie informacje wymagane w treści formularza, a także wszelkie inne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania Usługi spedycyjnej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z niekompletnego lub błędnego przygotowania przez Klienta Zlecenia Spedycyjnego lub z podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji.

3. Zlecenia Spedycyjne mogą być przesyłane do Spółki w każdym czasie, natomiast Zlecenie Spedycyjne zostanie zrealizowane w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego artykułu.

4. Spółka może odmówić przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego. Odmowa przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego nie wymaga uzasadnienia ani nie stanowi podstawy do wystąpienia wobec Spółki z jakimikolwiek roszczeniami.

5. Spółka deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby zorganizować dostawę Przesyłki w terminie dwóch dni roboczych, przy czym terminem gwarantowanym jest termin 14 dni roboczych od dnia nadania Przesyłki wydania Przesyłki Przewoźnikowi, przy czym za dzień nadania Przesyłki będzie uznawany Dzień Roboczy oddania Przesyłki u Kuriera lub pozostawienia jej w automacie paczkowym lub w Punkcie Obsługi Klienta, o ile wydanie Przesyłki Dostawcy lub pozostawienie jej w automacie paczkowym nastąpiło do godziny granicznej wskazanej na stronie Spółki pod adresem: dla Przesyłek nadawanych z Polski do Czech lub do Słowacji: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/allegro-international-czechy-informacje-dla-sprzedajacych-3AdEKV0RruE?marketplaceId=allegro-pl#jake-sa-godziny-graniczne-nadawania-przesylek>

Dla Przesyłek nadawanych z Czech do Polski: <https://help.allegro.com/sell/cs/a/allegro-international-polsko-informace-pro-prodejce-k1RwDLMnEUR?marketplaceId=allegro-cz#jake-jsou-nejzaz-i-termíny-pro-odeslání-zasilek>

Przesyłki nadane po tej godzinie mogą nie zostać przekazane do dalszego przemieszczania w tym samym dniu. Jeżeli Przesyłki zostały nadane po godzinie granicznej i nie zostały przekazane do dalszego procesowania będą traktowane jako nadane w następnym Dniu Roboczym. Jeżeli Przesyłki zostały nadane po godzinie granicznej ale zostały przekazane do przemieszczenia w tym samym Dniu roboczym, dzień ten traktuje się jako dzień nadania Przesyłki.

6. Spółka oraz podmioty zaangażowane w wykonanie usług spedycji są uprawnione, ale nie zobowiązane do sprawdzenia zgodności Przesyłki i towarzyszących jej dokumentów z treścią Umowy, w tym z treścią Zlecenia Spedycyjnego Klienta, a także do sprawdzenia prawidłowości i kompletności przygotowania Przesyłki i dokumentów do wykonania usług spedycyjnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub nieprawidłowości Spółka lub podmiot zaangażowany przez Spółkę w wykonanie Umowy – uprawnione są do odmowy przyjęcia Przesyłki lub naliczenia dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku nr 4 do Regulaminu Allegro.

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wskazówek, instrukcji i poleceń wydawanych bezpośrednio przez Klienta innym podmiotom zaangażowanym w wykonanie usług spedycyjnych lub w obsługę Przesyłki.

8. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu Umowy Spółka powiadomi o tym Klienta oraz zwróci się o wydanie przez Klienta wykonalnych wskazówek, a Klient zobowiązany jest niezwłocznie udzielić takich wskazówek.

9. Każdorazowo na żądanie Klienta Spółka przekaze Klientowi dostępne informacje dotyczące stanu, etapu i przebiegu wykonania usług spedycyjnych i Umowy.

10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 i 15 poniżej, okres przechowywania Przesyłki wynosi:

w Punkcie Obsługi Klienta - 5 dni roboczych, a w Automacie Paczkowym— 48 godzin od momentu umieszczenia Przesyłki w Punkcie Obsługi Klienta lub Automacie Paczkowym;

W przypadku Przesyłek przechowywanych w Punkcie Obsługi Klienta niedziele i święta nie wliczają się do ww. okresu.

11. W przypadku, gdy:

a. pomimo dwukrotnej próby doręczenia Przesyłki pod adresem Odbiorcy,

b. pomimo jednokrotnej próby doręczenia, po której przesyłka zostanie przekazana do Punktu Obsługi Klienta, umożliwiając odbiór przesyłki przez Odbiorcę,

c. Odbiorca nie odbierze Przesyłki w terminie wskazanym w ust. 10,

jest ona zwracana Klientowi na jego koszt za opłatą wskazaną w Cenniku stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro.

12. W przypadku, gdy wydanie przesyłki przez Kuriera w terminie określonym w ust. 5 powyżej będzie niemożliwe z innych przyczyn niż wskazane powyżej w ust. 11, Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej okoliczności, wyznaczając Klientowi termin do udzielenia dalszych zleceń oraz złożenia oświadczenia co do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem takich zleceń. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie Klient niełoży stosownych oświadczeń, przesyłka zostanie do niego zwrócona na jego koszt za opłatą wskazaną w Cenniku stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu Allegro.

13. Spółka i Dostawca mogą wykorzystywać urządzenia elektroniczne do potwierdzania nadania lub doręczenia przesyłki. Poprzez zlecenie usługi Klient akceptuje potwierdzenie nadania lub doręczenia polegające na złożeniu przez Klienta lub Odbiorcę podpisu na urządzeniu elektronicznym, które zapisze obraz tego podpisu. Klient akceptuje wydruk z urządzenia elektronicznego jako dowód nadania lub doręczenia Przesyłki i nie będzie zgłaszał zarzutów do takiej postaci dowodu tylko z tego powodu, że jego podpis lub podpis Odbiorcy przesyłki został pozyskany i przechowywany w formie elektronicznej z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego.

14. W stosunku do doręczeń wskazanych w ust. 1 lit. a) i c) powyżej, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do wybranego przez Kupującego (Odbiorcę) i wskazanego przez Sprzedającego (Klienta) Punktu Obsługi Klienta, bądź do rąk Odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru Przesyłki w jego imieniu, pod wybrany przez Kupującego (Odbiorcę) i wskazany przez Klienta adres, spowodowanej zdarzeniami Siły wyższej, bądź awariami lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Spółki lub Dostawcy, Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczenia przez Dostawcę Przesyłki w innym, pobliskim Punkcie Obsługi Klienta, o czym poinformuje Klienta i Odbiorcę. Bez uszczerbku dla powyższego, Spółka może uzgodnić z Odbiorcą zmianę Punktu Obsługi Klienta (w tym również na Automat Paczkowy), w którym Przesyłka może zostać odebrana.

15. W stosunku do doręczeń wskazanych w ust. 1 lit. b) powyżej, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, obejmujących w szczególności brak możliwości doręczenia Przesyłki do wybranego przez Kupującego (Odbiorcę) i wskazanego przez Sprzedającego (Klienta) Automatu Paczkowego (Automat docelowy), spowodowanej zdarzeniami Siły wyższej, awariami lub innymi zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Spółki lub Dostawcy, w tym przepełnieniem Automatu docelowego, Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczenia przez Dostawcę Przesyłki w innym, pobliskim Automacie Paczkowym (Automat zastępczy). O umieszczeniu Przesyłki w Automacie zastępczym, Spółka zawiadamia Odbiorcę i Klienta z podaniem lokalizacji Automatu zastępczego, przyczyny umieszczenia Przesyłki w Automacie zastępczym i terminu, w którym Przesyłka może być podjęta z Automatu zastępczego ze skutkiem doręczenia. Przesyłka przechowywana jest w Automacie zastępczym przez okres nieprzekraczający 24 godzin od chwili umieszczenia jej w Automacie zastępczym, po czym Dostawca umieszcza ją w Automacie docelowym, z którego może być podjęta w okresie 48 godzin od chwili umieszczenia jej w Automacie docelowym.

Artykuł 6. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi Spedycji

1. Spółka jest administratorem danych osobowych Sprzedających w związku z oferowaniem w ramach Serwisu Usługi Spedycji, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Sprzedającym a Spółką, której przedmiotem są usługi świadczone przez Spółkę w ramach Platformy, w tym Usługa Spedycji.

3. Pełna i szczegółowa informacja o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych Sprzedających znajduje się w Polityce ochrony prywatności, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Allegro.

4. Sprzedający mogą zwrócić się do Spółki, wykorzystując adres mailowy: iod@allegro.pl, jeżeli mają pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez Spółkę lub chcą skorzystać z przysługujących im praw w zakresie ochrony ich danych osobowych.

5. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę dla celów: świadczenia Usługi Spedycji, obsługi reklamacji, prowadzenia rachunkowości, tworzenia statystyk i analiz, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

6. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę obejmują dane dotyczące Konta w Serwisie stanowiące: nick (login), userID, id Sprzedającego, id Kupującego, nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, Numer Identyfikacji Podatkowej, numer telefonu, adres e-mail, adres dostarczenia Towaru, adres lub adresy odbioru Przesyłki, status Przesyłki, kod odbioru Przesyłki, a także numer konta bankowego oraz numer listu przewozowego.

7. W zakresie związanym z realizowaniem Usług lub Usług Dodatkowych świadczonych przez Dostawcę w ramach Usług Spedycji świadczonych przez Spółkę, administratorem danych osobowych jest również Dostawca. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę zawarte są w Regulaminach Dostawcy .

8. Dane osobowe mogą być przekazane:

a. Przewoźnikowi w celach zapewniania rozliczalności Spółki z wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z tym Przewoźnikiem;

b. Przewoźnikowi - na życzenie Sprzedających - w celu przekazania zapytań bądź reklamacji dotyczących usług przez nich realizowanych;

c. Przewoźnikowi w celu pobrania środków pieniężnych od Odbiorcy i przekazania pobranych środków w ramach Usługi świadczonej przez Przewoźnika w ramach Usługi Spedycji świadczonej przez Spółkę z wykorzystaniem Funkcjonalności WzA;

d. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości;

e. Operatorom Usług Płatniczych (PayU/P24) w celu utworzenia płatności;

9. W celu skorzystania z Usługi Spedycji, Sprzedający powierza Spółce do przetwarzania dane osobowe Odbiorców, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 Regulaminu.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Załącznika nr 5 do Regulaminu Allegro (Polityka ochrony prywatności).

Artykuł 7. Przetwarzanie danych osobowych Odbiorców w związku z korzystaniem z Funkcjonalności WzA

1. Sprzedający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Odbiorców.

2. Z chwilą wejścia na podstronę Serwisu dedykowaną Funkcjonalności WzA Sprzedający powierza Spółce, na podstawie postanowień Regulaminu, do przetwarzania dane osobowe Odbiorców w celu świadczenia Usługi Spedycji na rzecz tego Sprzedającego korzystającego z Funkcjonalności WzA, w następującym zakresie:

a) imię;

b) nazwisko;

c) adres dostarczenia Przesyłki;

d) telefon;

e) adres e-mail.

3. Spółka może wykonywać na danych osobowych Odbiorców wszelkie operacje niezbędne do realizacji celu opisanego powyżej, w tym może udostępniać te dane osobowe Przewoźnikom w ramach świadczenia Usługi Spedycji w szczególności w związku z realizacją Usługi lub Usługi Dodatkowej i na potrzeby jej realizacji.

4. Sprzedający niniejszym zgadza się na powierzenie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych Odbiorców innemu (kolejnemu) podmiotowi przetwarzającemu (podpowierzenie). Spółka na drodze pisemnej umowy zobowiązuje się nałożyć na kolejny podmiot przetwarzający obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorców nie mniejsze od tych spoczywających na Spółce.

5. Spółka poinformuje Sprzedającego o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających dane osobowe Odbiorców. Jeśli Sprzedający będzie miał podstawy, aby wyrazić sprzeciw wobec zaangażowania kolejnych podmiotów przetwarzających, może Spółce przedstawić powody swojego sprzeciwu. Jeśli Sprzedający wyrazi sprzeciw wobec zaangażowania

kolejnych podmiotów przetwarzających dane osobowe Odbiorców, powinien zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA.

6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Odbiorców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Spółka zobowiązuje się do:

a. przetwarzania danych osobowych Odbiorców wyłącznie na udokumentowane polecenie Sprzedającego (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Spółka i Sprzedający rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego na podstawie postanowień Regulaminu;

b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Odbiorców zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

i. zastosowania pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych Odbiorców,

ii. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

iii. zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych Odbiorców i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

iv. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

v. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

8. Spółka zobowiązuje się w miarę możliwości (biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych) pomagać Sprzedającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

9. Spółka oświadcza, że uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Spółce informacje będzie udzielać pomocy Sprzedającemu w wywiązaniu się przez niego z obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, określonych w art. 32-36 RODO.

10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Odbiorców w rozumieniu art. 4 ust. 12 RODO Spółka bez zbędnej zwłoki przekaże Administratorowi zawiadomienie, które zawierać będzie co najmniej elementy wskazane w art. 33 ust. 3 RODO.

11. W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Sprzedający jest uprawniony do żądania podania przez Spółkę informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Odbiorców przez Spółkę, przesyłając żądanie na adres: iod@allegro.pl. Po otrzymaniu żądania Spółka ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

12. Spółka zobowiązuje się do udostępniania Sprzedającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

13. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Odbiorców następuje na okres korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego. Po rezygnacji z korzystania z Funkcjonalności WzA przez Sprzedającego, Spółka zobowiązuje się usuwać dane osobowe Odbiorców w najkrótszym możliwym czasie, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą zobowiązywały do dalszego ich przechowywania przez Spółkę.

Artykuł 8. Reklamacje Usługi Spedycji oraz Usług i Usług Dodatkowych

1. W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych lub innych postanowień Umowy, w tym roszczeń związanych z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem w dostarczeniu Przesyłki, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację na zasadach i w trybie przewidzianych w treści Regulaminu.

2. Zgłoszenie zastrzeżeń co do stanu Przesyłki lub sposobu wykonania usługi w treści dokumentu przewozowego lub sporządzenie protokołu szkody nie stanowi zgłoszenia reklamacji do Spółki.

3. Reklamacja może zostać złożona wraz z wymaganymi załącznikami:

a) w formie pisemnej na adres: 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1B;

b) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: dla Przesyłek nadawanych z Polski: <https://allegro.pl/pomoc/kontakt>

dla Przesyłek nadawanych z Czech: <https://allegro.cz/pomoc/kontakt>

4. Złożenie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie korespondencji związanej z postępowaniem reklamacyjnym, w tym informacji o rozpatrzeniu reklamacji i jego wyniku, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszenia reklamacji.

5. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia szkody w Przesyłce lub zaistnienia innego zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, w żadnym jednak wypadku nie później

niż w terminie 30 dni od dnia odebrania Przesyłki. Reklamacja złożona po upływie terminu przewidzianego w zdaniu poprzednim pozostaje bez rozpoznania, a ewentualne roszczenia Klienta wobec Spółki wygasają.

6. Reklamację uważa się za złożoną w dniu jej doręczenia do Spółki, z zastrzeżeniem, że została ona przygotowana w sposób prawidłowy i kompletny oraz zawiera wymagane załączniki.

7. Reklamacja powinna obejmować wszystkie informacje wyszczególnione we wzorze formularza zgłoszenia reklamacji, dostępnego na stronie internetowej:

dla Przesyłek nadawanych z Polski: <https://allegro.pl/pomoc/last-mile/zlozreklamacje>,

dla Przesyłek nadawanych z Czech: <https://allegro.cz/pomoc/last-mile/podejte-reklamaci>

a także wymagane załączniki.

8. W każdym przypadku, niezależnie od formy złożenia reklamacji, Spółka jest uprawniona zażądać, by Klient w terminie 7 dni złożył reklamację w formie pisemnej lub przedłożył oryginał lub oryginały dokumentów stanowiących załączniki do reklamacji – pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

9. W przypadku gdy reklamacja będzie niekompletna lub nie będzie obejmowała wszystkich wymaganych załączników, Spółka wezwie Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

10. W toku rozpoznawania reklamacji Spółka może zwrócić się do Klienta o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Klient jest zobowiązany do ich przekazania w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

11. Spółka dołoży starań, aby rozpatrzenie reklamacji nastąpiło w terminie 30 dni od dnia doręczenia Spółce prawidłowo i kompletnie przygotowanej reklamacji wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełniania reklamacji w trybie przewidzianym powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od poprawienia lub uzupełnienia przez Klienta reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu z uwagi na szczególną zawartość danego przypadku lub konieczność zebrania dodatkowych dokumentów, lub zakończenie postępowań prowadzonych przez właściwe organy lub podmioty trzecie, takie jak przewoźnicy, policja czy ubezpieczyciele itp. Bezskuteczny upływ terminu na rozpatrzenie reklamacji nie jest równoznaczny z jej uwzględnieniem przez Spółkę ani z uznaniem w całości albo w części zgłoszonego przez Klienta roszczenia.

12. Spółka poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji i jego wyniku, to jest o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji w całości albo w części, w takiej samej formie, w jakiej Klient złożył reklamację (forma pisemna albo forma elektroniczna). W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Spółka przedstawi uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia.

13. W razie uwzględnienia reklamacji w całości albo w części Spółka wskaże kwotę przyznaną Klientowi tytułem odszkodowania. Kwota odszkodowania zostanie zapłacona na rzecz Klienta w terminie 30 dni od dnia uwzględnienia reklamacji w całości albo w części, poinformowania Klienta o takim wyniku oraz doręczenia przez Klienta Spółce dokumentu księgowego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na postępowania likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela, termin wypłaty odszkodowania przyznanego Klientowi może ulec przedłużeniu.

14. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć Przesyłkę, której dotyczy reklamacja, do momentu rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnić do niej dostęp Spółce lub wskazanym przez Spółkę osobom, w szczególności takim jak ubezpieczyciele czy rzeczoznawcy. Naruszenie przez Klienta obowiązków przewidzianych w zdaniu poprzednim uzasadnia nieuwzględnienie reklamacji Klienta.

15. W przypadku uwzględnienia przez Spółkę reklamacji Klient na żądanie Spółki przeniesie na Spółkę własność Przesyłki, której dotyczyła reklamacja, chyba że w danym przypadku będzie to niemożliwe.

16. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ani nie uzasadnia wstrzymania przez Klienta płatności wynagrodzenia i innych należności na rzecz Spółki.

17. W przypadku gdy po wypłacie na rzecz Klienta odszkodowania inny podmiot wystąpi wobec Spółki z roszczeniem z tytułu tej samej szkody, Klient zobowiązany będzie do zwolnienia Spółki z odpowiedzialności wobec takiego podmiotu oraz naprawienia ewentualnej szkody poniesionej przez Spółkę.

Artykuł 9. Odpowiedzialność

1. Spółka jako profesjonalny spedytor zobowiązana jest dochowywać należytej staranności w celu prawidłowego wykonywania usług spedycyjnych.

2. Spółka odpowiada za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy w tym za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki jest w każdym przypadku ograniczona do strat bezpośrednich, z wyłączeniem strat pośrednich i utraconych korzyści.

3. Spółka odpowiada za operatorów pocztowych, przewoźników i spedytorów, którymi posługuje się lub którym powierza w całości lub w części wykonanie usług spedycyjnych, chyba że nie ponosi winy w ich wyborze. W przypadku gdy Spółka odpowiada za operatora pocztowego, przewoźnika lub spedytora lub za innego podwykonawcę, odpowiedzialność Spółki wobec Klienta nie może być szersza aniżeli odpowiedzialność danego Dostawcy.

4. Jeżeli szkoda wynikła z zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych polega na utracie, ubytku lub uszkodzeniu Przesyłki, do odpowiedzialności Spółki stosuje się dodatkowo następujące postanowienia:

5. Spółka odpowiada za Przesyłkę od momentu jej przyjęcia do momentu jej wydania Klientowi lub wskazanej przez Klienta osobie.

6. Spółka nie odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki w szczególności w następujących przypadkach:

a) szkoda wyniknęła z właściwości Przesyłki lub z braku opakowania lub oznaczenia Przesyłki albo z nieprawidłowego lub niedostatecznego opakowania lub oznaczenia Przesyłki;

b) szkoda w Przesyłce powstała na skutek jakichkolwiek okoliczności leżących po stronie Klienta lub osób trzecich, za które Spółka nie odpowiada (np. brak wymaganych informacji lub dokumentów lub podanie niedostatecznych lub błędnych informacji lub dokumentów);

c) szkoda polega na braku lub uszkodzeniu wewnątrz nienaruszonego opakowania jednostkowego, wewnątrz nienaruszonego opakowania zbiorczego lub wewnątrz nienaruszonej jednostki ładunkowej Przesyłki;

d) szkoda w postaci ubytku nie przekracza granicy wynikającej z przepisów prawa lub zwyczajowo przyjętych;

e) szkoda wyniknęła na skutek siły wyższej lub zdarzenia losowego.

7. Wypłacane przez Spółkę odszkodowanie, należne osobie uprawnionej z tytułu zawartej umowy spedycji, ograniczone jest do zwykłej wartości Przesyłki (rozumianej jako koszt wytworzenia lub nabycia (netto) Towarów).

8. Odszkodowanie wypłacone przez Spółkę zgodnie z ust. 7. nie może przewyższać odszkodowania możliwego do uzyskania na podstawie przepisów prawa od osoby odpowiedzialnej za szkodę.

9. Spółka odpowiada za zawinione nieterminowe wykonanie usługi spedycyjnej lub dostarczenie Przesyłki po upływie terminu gwarantowanego do wysokości dwukrotności wynagrodzenia za wykonanie usług spedycyjnych objętych daną Umową.

10. Klient odpowiada wobec Spółki oraz podmiotów zaangażowanych w wykonanie Umowy za szkody wynikłe z – choćby niezawinionego – niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Klienta, w tym podania nieprawdziwych lub niewystarczających informacji lub dokumentów, niewłaściwe przygotowanie, w tym niewłaściwe opakowanie lub oznakowanie Przesyłki, a także za szkody wyrządzone Spółce lub jakiegokolwiek innej osobie przez Przesyłkę.

Artykuł 10. Zaprzestanie świadczenia Usługi Spedycji. Zaprzestanie korzystania z Funkcjonalności WzA

1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Allegro, w szczególności gdy Sprzedający podjął jakiegokolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Allegro lub szkodzą innym Użytkownikom, bądź mają na celu ominięcie zabezpieczeń

stosowanych przez Spółkę lub polegają na fałszowaniu danych w ramach Usługi Spedycji, Spółka ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi Spedycji na rzecz Sprzedającego.

2. W przypadku dokonania przez Sprzedającego rażących naruszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, Spółka może dokonać zawieszenia Konta Sprzedającego. Postanowienia art. 8.4. Regulaminu Allegro stosuje się odpowiednio.

3. Sprzedający może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Funkcjonalności WzA, dokonując odpowiednich zmian w konfiguracji Konta.

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

1. Spółka zastrzega możliwość czasowych modyfikacji zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie w przypadku akcji promocyjnych organizowanych przez Spółkę lub jej partnerów biznesowych. Zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo wskazane w poszczególnych regulaminach akcji promocyjnych.

2. Nagłówki (tytuły poszczególnych artykułów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

Załącznik nr 19

Załącznik nr 19. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Artykuł 1. Definicje

1.1

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Umowa – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

Usługi – usługi świadczone przez Spółkę Sprzedającym, w ramach zarejestrowanych przez nich Kont Firma, w tym również z wykorzystaniem technologii uczenia maszynowego;

1.2

Pozostałe terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane w Regulaminie.

Artykuł 2. Zakres przetwarzania

2.1.

Sprzedający zleca Spółce przetwarzanie Danych osobowych, a Spółka zobowiązuje się do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności RODO. Zakres osób, których dane osobowe dotyczą obejmuje Kupujących, Sprzedających, producentów lub osoby odpowiedzialne lub upoważnionych przedstawicieli (w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie sprawowania kontroli nad ogólnym bezpieczeństwem produktów i towarów) oraz inne osoby, których wskazanie wynika z nałożonych na Sprzedającego obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zakres danych osobowych obejmuje przede wszystkim dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, login lub firma), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny lub adres zamieszkania) oraz inne dane (obejmujące informacje o Transakcjach, w tym o złożonych zamówieniach, sposobie ich realizacji, statusie realizacji, treść korespondencji dotyczącej Transakcji, informacje o aktywności Kupujących i jakości komunikacji oraz korespondencji, jak również informacje o sposobie korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Spółkę).

2.2.

Spółka przetwarza na zlecenie Sprzedającego Dane osobowe w celu realizacji Usługi. W szczególności, Spółka zbiera, utrwała, przechowuje, rozpowszechnia poprzez wyświetlanie, modyfikuje, organizuje, analizuje, łączy, anonimizuje, usuwa, w tym w sposób zautomatyzowany, Dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji Usług. Oferowane przez Spółki Usługi obejmują automatyczną obsługę korespondencji, tworzenie list producentów lub osób odpowiedzialnych lub upoważnionych przedstawicieli (w szczególności w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie sprawowania kontroli nad ogólnym bezpieczeństwem produktów i towarów), zarządzanie informacjami o aktywności Kupujących oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu jakości komunikacji oraz korespondencji.

2.3.

Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do powierzenia Spółce przetwarzania Danych osobowych w celach i w zakresie określonych w Umowie.

2.4.

Spółka przetwarza Dane osobowe także we własnych celach, w zakresie wynikającym z Polityki ochrony prywatności, która stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu. Fakt przetwarzania Danych osobowych przez Spółkę na zlecenie Sprzedającego nie ogranicza uprawnienia Spółki do przetwarzania Danych osobowych w innych przypadkach opisanych w Regulaminie.

2.5.

Sprzedający akceptuje przetwarzanie przez Spółkę Danych osobowych, w zakresie w jakim Spółka posiada niezależną podstawę prawną przetwarzania Danych osobowych, w tym w celu udoskonalania jakości świadczonych Usług, rozwijania algorytmów służących świadczeniu Usługi, proponowania Kupującym własnych usług, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami oraz w celach analitycznych.

Artykuł 3. Zasady przetwarzania Danych osobowych przez Spółkę w imieniu Sprzedającego

3.1.

Spółka przetwarza Dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO.

3.2.

Spółka jest zobowiązana do:

a. przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Sprzedającego (z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 3 lit. a) RODO), przez które to polecenie Spółka i Sprzedający

rozumieją powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego na podstawie postanowień Regulaminu;

b. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

c. podjęcia (wdrożenia) wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych (z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia), aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

i. zastosowania pseudonimizacji i szyfrowania Danych osobowych,

ii. zapewnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

iii. zapewnienia zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

iv. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,

v. przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z art. 28 ust. 2 i 4 RODO.

3.3.

W ramach prawa do audytu (w tym inspekcji) Sprzedający jest uprawniony do żądania podania przez Spółkę informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Spółkę, przesyłając żądanie na adres: iod@allegro.pl lub iod@allegro.cz (dedykowany do obsługi w języku czeskim) lub iod@allegro.sk (dedykowany do obsługi w języku słowackim) lub iod@allegro.hu (dedykowany do obsługi w języku węgierskim). Po otrzymaniu żądania Spółka ustosunkuje się do przesłanego żądania (w tym przekaże informacje objęte żądaniem) w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania żądania.

3.4.

Spółka jest uprawniona do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. W przypadku sprzeciwu Sprzedającego wobec korzystania przez Spółkę z dalszych podmiotów przetwarzających Sprzedający powinien rozwiązać umowę w sposób opisany w pkt. 15 Regulaminu. Sprzeciw Sprzedającego wobec korzystania przez Spółkę z dalszych podmiotów przetwarzających oznacza, że Sprzedający nie będzie mógł korzystać z Usług w zakresie w jakim ich realizacja wiąże się z przetwarzaniem Danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający.

3.5.

Spółka zapewnia, że będzie korzystać wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Spółka zapewnia, że na dalsze podmioty przetwarzające zostaną nałożone obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych odpowiadające tym nałożonym na Spółkę w Umowie.

3.6.

Spółka zobowiązuje się usunąć Dane osobowe w terminach określonych w Polityce ochrony prywatności stanowiącej Załącznik nr 5 do Regulaminu z zastrzeżeniem pkt. 2.4 i 2.5 Umowy.

3.7.

Umowa obowiązuje przez cały czas korzystania przez Sprzedającego z Usługi. Brak zawartej Umowy spowoduje, że Sprzedający nie będzie mógł korzystać z Usług.

Załącznik nr 20

Załącznik nr 20. Transakcje objęte obowiązkiem archiwizacji lub rozliczenia podatku VAT przez Spółkę

Spis treści

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- [Artykuł 1. Definicje](#)
- [Artykuł 2. Wprowadzenie](#)

CZĘŚĆ II. TRANSAKCJE

- [Artykuł 3. Odpowiedzialność Sprzedających](#)
- [Artykuł 4. Rozliczenia](#)
- [Artykuł 5. Przetwarzanie oraz archiwizacja danych transakcyjnych](#)

CZĘŚĆ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. Definicje

1.1.

eCommerce VAT - podatek VAT pobierany i odprowadzany przez Spółkę z tytułu Transakcji dokonywanych przez Sprzedających w ramach realizacji obowiązków nałożonych Pakietem eCommerce VAT;

1.2.

Pakiet eCommerce VAT - zestaw zmian w prawie Unii Europejskiej uregulowany w Dyrektywie 2006/112/WE (zaimplementowanymi Dyrektywą Rady (UE) 2017/2455 oraz Dyrektywą Rady (UE) 2019/1995) oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 (zaimplementowanym Rozporządzeniem Wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Rady (UE) 2019/2026) oraz w przepisach polskiej Ustawy o VAT nakładający obowiązki na platformy handlowe w przypadku Transakcji B2C, w szczególności w zakresie (i) pobierania i zapłaty VAT w określonych przypadkach oraz (ii) archiwizacji i raportowania transakcji.

1.3.

Dyrektywa VAT UE - Dyrektywa 2006/112/WE wraz z Rozporządzeniem Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011;

1.4.

Ustawa VAT - Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. obowiązująca w Polsce;

1.5.

Towar VAT – rzeczy lub ich części w rozumieniu Ustawy o VAT, objęte regulacjami Pakietu eCommerce VAT;

1.6.

Transakcje B2C - Transakcje realizowane przez Sprzedających - będących podmiotami, o których mowa w art 2.3. Regulaminu, posiadającymi zarejestrowane Konto Firma - na rzecz Kupujących - konsumentów, rozumianych jako podmioty, o których mowa w art 2.1. Regulaminu, posiadających zarejestrowane Konto Zwykłe lub posiadających Konto Firma, którzy zadeklarowali, że zakup Towaru jest realizowany dla celów prywatnych, tj. nie jest związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. Z Transakcji B2C wykluczone są transakcje, gdy Kupujący posiadający Konto zwykłe zadeklaruje, że chce otrzymać fakturę na potrzeby działalności gospodarczej.

1.7.

Stale miejsce prowadzenia działalności - odpowiednio w rozumieniu art. 11 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011, tj. co do zasady miejsce, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić podmiotowi nieposiadającemu w danym kraju UE siedziby prowadzenie w nim działalności gospodarczej. W szczególności o jego powstaniu nie decyduje obowiązek rejestracji dla celów VAT bądź też fakt zarejestrowania dla celów VAT w danym kraju.

Artykuł 2. Wprowadzenie

2.1.

Niniejszy Załącznik nr 20 do Regulaminu, opisuje warunki i zasady dla Sprzedających dotyczące obowiązywania w ramach Allegro Pakietu eCommerce VAT, który na mocy przepisów Dyrektywy VAT UE w ramach Transakcji B2C nakłada na platformy handlowe, w tym Allegro, obowiązki rozliczania podatku VAT lub przetwarzania, archiwizowania danych transakcyjnych, w tym ich raportowania.

2.2.

W związku z obowiązywaniem Pakietu eCommerce VAT, Spółka objęta zostaje statusem podatnika, tj. zobowiązana jest pobrać i zapłacić (odprowadzić) podatek VAT z tytułu Transakcji B2C dokonywanych w ramach Allegro, gdy spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:

a. dostawy Towarów VAT realizowane są przez Sprzedających z siedzibą poza Unią Europejską (którzy jednocześnie nie posiadają Stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej) oraz

b. dostawy Towarów VAT realizowane są w ramach terytorium Unii Europejskiej.

*(Przykład 1: Spółka będzie zobowiązana pobrać i zapłacić (odprowadzić) eCommerce VAT od Transakcji dokonanej pomiędzy Sprzedającym z siedzibą w Chinach, który **nie posiada Stałego miejsca prowadzenia działalności** w żadnym z krajów Unii Europejskiej, a Kupującym z Polski będącym konsumentem, gdy przedmiot Oferty w chwili zakupu znajduje się w magazynie w Niemczech i w efekcie przeprowadzania Transakcji, zostanie wysłany z Niemiec do Polski).*

*(Przykład 2: Spółka nie będzie zobowiązana pobrać i zapłacić (odprowadzić) eCommerce VAT od Transakcji dokonanej pomiędzy Sprzedającym z siedzibą w Chinach, który **posiada Stałe miejsce prowadzenia działalności** w Holandii (i jest tam zarejestrowany do VAT UE) a Kupującym z Czech będącym konsumentem, gdy przedmiot Oferty w chwili zakupu znajduje się w magazynie w Holandii i w efekcie przeprowadzenia Transakcji zostanie wysłany z Holandii do Czech.)*

*(Przykład 3: Spółka nie będzie zobowiązana pobrać i zapłacić (odprowadzić) eCommerce VAT od Transakcji dokonanej pomiędzy Sprzedającym z siedzibą w Chinach, który **posiada Stałe miejsce prowadzenia działalności** w Niemczech (i jest tam zarejestrowany do VAT UE) a Kupującym ze Słowacji będącym konsumentem, gdy przedmiot Oferty w chwili zakupu znajduje się w magazynie w Niemczech i w efekcie przeprowadzenia Transakcji zostanie wysłany z Niemiec do Słowacji.)*

2.3.

W zakresie objętym w art. 2.2 jak i w pozostałych przypadkach, w ramach Transakcji B2C objętych eCommerce VAT, Spółka zobowiązana będzie do przetwarzania w tym archiwizacji danych transakcyjnych, o których mowa w art. 3.1 poniżej i ich udostępniania właściwym organom podatkowym na ich żądanie.

2.4.

Jednocześnie Spółka zastrzega, że pomimo postanowień zawartych w niniejszym Załączniku do Regulaminu, związanych ze zobowiązaniami Spółki w zakresie rozliczenia podatku VAT w ramach Pakietu eCommerce VAT oraz archiwizacji informacji o określonych Transakcjach, zmianie nie ulega rola Spółki, o której mowa w art. 8 Regulaminu oraz obowiązki Sprzedającego wynikające z Regulaminu, w tym te związane z przeprowadzaniem Transakcji.

CZĘŚĆ II. TRANSAKCJE

Artykuł 3. Odpowiedzialność Sprzedających

3.1.

Spółka dokonuje rozliczeń podatku VAT z tytułu Transakcji podlegających eCommerce VAT oraz przetwarza, w tym ewidencjonuje dane o tych Transakcjach, na podstawie informacji podanych przez Sprzedającego. W tym celu, Sprzedający zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje, w tym niezwłocznie je aktualizować, a także składać oświadczenia zgodne z prawdą.

3.2.

Zakres danych oraz informacji, o których mowa w art. 3.1 podanych przez Sprzedającego odnosi się do chwili przeprowadzenia Transakcji B2C i w szczególności obejmuje:

a. Towar będący przedmiotem Oferty oraz inne parametry i informacje znajdujące się w opisie Oferty, konieczne do ustalenia obowiązku rozliczenia eCommerce VAT, w tym te dotyczące zmiany ceny sprzedawanego Towaru, anulowania płatności, zwrotu wpłaty do Kupującego, zwrotu Towaru przez Kupującego;

b. kraj siedziby Sprzedającego;

c. posiadanie lub brak Stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Unii Europejskiej oraz numer VAT UE przyznany Sprzedającemu w kraju, w którym deklaruje posiadanie Stałego miejsca prowadzenia działalności, w przypadku Sprzedających mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej;

d. kraj miejsca składowania Towarów w chwili ich sprzedaży, rozumianego jako kraj, z którego nastąpi wysyłka zakupionych Towarów (zgodnie z deklaracją Sprzedającego na moment ich sprzedaży).

Jednocześnie w przypadku każdej Oferty, Sprzedający będzie mógł opcjonalnie określić dodatkowe parametry w zakresie rozliczenia lub raportowania w ramach Pakietu eCommerce VAT. W szczególności wystawiając Ofertę, Sprzedający będzie mógł zadeklarować stawkę podatku VAT obowiązującą w Polsce, Czechach, Słowacji lub Węgrzech, odnoszącą się do sprzedawanego Towaru, a jeśli jest to uzasadnione podstawę jego wyłączenia z opodatkowania VAT lub z eCommerce VAT, jak również czy przedmiotem Oferty jest Towar VAT czy też usługa w rozumieniu Ustawy o VAT. W przypadku braku deklaracji w wyżej wymienionym zakresie, Towarowi będącemu przedmiotem Oferty, przypisany zostanie status Towaru VAT i podstawowa stawka VAT obowiązująca odpowiednio w Polsce, Czechach, Słowacji lub Węgrzech. W przypadku Transakcji B2C, które na podstawie zasad eCommerce VAT są opodatkowane w innym kraju niż Polska, Czechy, Słowacja lub Węgry, Towarowi będącemu przedmiotem Oferty, przypisana zostanie stawka podstawowa podatku VAT obowiązująca w danym kraju Unii Europejskiej, zgodnie z określonym przez Kupującego krajem dostawy Towaru.

Sprzedający spoza Unii Europejskiej, który posiada na terytorium Unii Europejskiej Stałe miejsce prowadzenia działalności, powinien złożyć odpowiednie oświadczenie oraz podać aktualny numer VAT UE przyznany mu w kraju, w którym deklaruje posiadanie Stałego miejsca prowadzenia działalności.

3.3.

Spółka zastrzega, że każdorazowa zmiana jakichkolwiek informacji lub danych, o których mowa w art. 3.2 powyżej, dokonana przez Sprzedającego w ramach danego Konta, będzie uwzględniona od pierwszej

Transakcji B2C, która zostanie przeprowadzona po zmianie przedmiotowych danych przez Sprzedawcę. W szczególności co do zasady nie będzie możliwe ich zastosowanie wstecznie do zrealizowanych Transakcji B2C. Przy czym w przypadku zadeklarowania Stałego miejsca prowadzenia działalności oświadczenie to będzie uznane za skutecznie złożone od momentu pozytywnej weryfikacji numeru VAT przyznanego Sprzedawcy w kraju, w którym deklaruje posiadanie Stałego miejsca prowadzenia działalności.

3.4.

Informacje lub dane, o których mowa w art. 3.2 powyżej, podawane przez Sprzedających mogą być monitorowane lub weryfikowane przez Spółkę poprzez kontrole wewnętrzne lub przez organy podatkowe, w tym organy celne polskie lub zagraniczne w ramach właściwych procedur kontrolnych.

3.5.

Spółka zastrzega, że w przypadku pojawienia się wątpliwości w zakresie prawdziwości lub rzetelności danych, o których mowa w art. 3.2. powyżej, może podjąć działania zgodnie z art 8.2. Regulaminu - tj. odmówić publikacji Oferty, zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz lub usunąć Licytację.

3.6.

Cena Towaru VAT określona w Ofercie przez Sprzedającego musi być wskazana w wysokości brutto, tj. z uwzględnieniem ewentualnego podatku VAT. W przypadku poboru przez Allegro podatku eCommerce VAT w ramach przeprowadzonej Transakcji B2C, kwota przekazana Sprzedającemu z tytułu sprzedaży Towaru VAT objętego Ofertą, zostanie pomniejszona o wartość wyliczonego podatku eCommerce VAT.

(Przykład 1: Jeśli Transakcje podlega eCommerce VAT, to gdy cena przedmiotu Oferty wynosi 123 zł i podlega on 23% podatkowi VAT, wówczas Spółka pobierze i odprowadzi do organu podatkowego 23 zł, a Sprzedający efektywnie otrzyma kwotę 100 zł).

(Przykład 2: Jeśli w odniesieniu do tej samej Oferty, o której mowa w Przykładzie 1 powyżej, Transakcja nie podlegała eCommerce VAT, tj. gdy w tych samych okolicznościach, zakupu dokonałby Kupujący nie będący konsumentem (np. sp. z o.o.), to Spółka nie pobierze podatku VAT a Sprzedający efektywnie otrzyma kwotę 123 zł).

(Przykład 3: Jeśli Transakcje podlega eCommerce VAT, to gdy cena przedmiotu Oferty wynosi 605 CZK i podlega on 21% podatkowi VAT w Czechach, wówczas Spółka pobierze i odprowadzi do organu podatkowego 105 CZK, a Sprzedający efektywnie otrzyma kwotę 500 CZK).

(Przykład 4: Jeśli w odniesieniu do tej samej Oferty, o której mowa w Przykładzie 3 powyżej, Transakcja nie podlegała eCommerce VAT, tj. gdy w tych samych okolicznościach, zakupu dokonałby Kupujący nie będący konsumentem, to Spółka nie pobierze podatku VAT a Sprzedający efektywnie otrzyma kwotę 605 CZK).

(Przykład 5: Jeśli Transakcja podlega eCommerce VAT, to gdy cena przedmiotu Oferty wynosi 60 EUR i podlega on 20% podatkowi VAT w Słowacji, wówczas Spółka pobierze i odprowadzi do organu podatkowego 10 EUR, a Sprzedający efektywnie otrzyma kwotę 50 EUR).

(Przykład 6: Jeśli w odniesieniu do tej samej Oferty, o której mowa w Przykładzie 5 powyżej, Transakcja nie podlegała eCommerce VAT, tj., gdy w tych samych okolicznościach, zakupu dokonałby Kupujący nie będący konsumentem, to Spółka nie pobierze podatku VAT a Sprzedający efektywnie otrzyma kwotę 60 EUR).

Artykuł 4. Rozliczenia

4.1.

Akceptując treść niniejszego Załącznika, Sprzedający upoważnia Spółkę do przekazania Operatorowi Usług Płatniczych, o którym mowa w Zał. 7A, 7B oraz 7C do Regulaminu, polecenia zapłaty z narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego, w ramach należności z tytułu Transakcji, które zostaną zakwalifikowane jako podlegające rozliczeniu przez Spółkę podatku eCommerce VAT, w możliwie najkrótszym terminie, po zaistnieniu zdarzenia skutkującego naliczeniem tego podatku. Upoważnienie obejmuje również uprawnienie do przetwarzania danych w tym celu Kwota pobrania każdorazowo odpowiada bieżącym należnościom z tytułu eCommerce VAT i w tym zakresie nie przysługuje Sprzedającemu prawo zwrotu w rozumieniu art. 47 i 48 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, z zastrzeżeniem art 4.5 – 4.8 poniżej. W przypadku, gdy Sprzedający wycofa upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ponowne upoważnienie będzie dokonywane wyłącznie poprzez kolejną akceptację niniejszego Załącznika i Regulaminu.

4.2.

Kwotę pobranego przez Spółkę podatku VAT z tytułu Transakcji zakwalifikowanych jako podlegające rozliczeniu eCommerce VAT, zgodnie z przepisami podatkowymi Spółka zobowiązana będzie przekazać właściwym organom podatkowym.

4.3.

Rozliczenia z tytułu eCommerce VAT zostaną uwzględnione w ramach salda Sprzedającego poprzez dokonanie przez Spółkę odpowiedniego wpisu na billing znajdującego się w osobnej zakładce na Koncie Sprzedającego i następnie odpowiednio udokumentowane na fakturze wystawianej przez Spółkę.

4.4.

Obciążenie Sprzedającego i pobranie przez Spółkę podatku VAT, z tytułu Transakcji zakwalifikowanych jako podlegające rozliczeniu eCommerce VAT, nastąpi zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego po stronie Spółki, oznaczającego chwilę zaakceptowania płatności przez Kupującego w odniesieniu do danej Transakcji B2C Sprzedającego, tj. odpowiednio: a) w chwili kliknięcia przycisku "Kupuję i płacę" przez Kupującego przy opcji Kup Teraz, a b) w przypadku Licytacji, w chwili kliknięcia przycisku "Płacę" i podaniu przez Kupującego adresu dostawy, nie później jednak niż w terminie 7 dni, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku deklaracji dla Licytacji do

tego dnia kraju dostawy, przyjmuje się, że krajem dostawy Towaru jest Polska. Jeśli po okresie 7 dni określony zostanie inny kraj dostawy niż Polska, Spółka dokona korekty rozliczeń eCommerce VAT na wniosek Sprzedającego.

4.5.

W przypadku dokonywania przez Sprzedającego całego lub częściowego zwrotu płatności Kupującemu za zakupiony w ramach Transakcji B2C Towar, z jakiegokolwiek tytułu (np. z powodu reklamacji, odstąpienia od umowy bez podania przyczyny itp.), Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu kwoty brutto w ramach przeprowadzonej Transakcji B2C (tj. wraz z kwotą pobranego eCommerce VAT).

4.6.

W przypadku gdy zwroty płatności, o których mowa w art. 4.5 powyżej, odbywają się poprzez narzędzia udostępnione w Allegro, zwrot pobranego przez Spółkę eCommerce VAT nastąpi automatycznie, w odpowiedniej i proporcjonalnej kwocie, na narzędzie rozliczeniowe Sprzedającego w ramach Allegro. W przypadku gdy przedmiotowe zwroty dokonywane są przez Sprzedającego poza narzędziami dostępnymi w Allegro (np. bezpośrednio pomiędzy rachunkami bankowymi Sprzedającego i Kupującego) zwrot pobranego przez Spółkę eCommerce VAT, będzie następował wyłącznie na wniosek przesłany przez Sprzedającego do Spółki.

4.7.

W przypadku anulowania Transakcji B2C przez Kupującego (odstąpienia od umowy) do momentu osiągnięcia przez płatność statusu "Zakończona", korekta eCommerce VAT w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego nastąpi automatycznie. W przypadku późniejszego anulowania Transakcji B2C przez Kupującego, zwrot pobranego przez Spółkę eCommerce VAT, będzie następował wyłącznie na wniosek Sprzedającego przesłany do Spółki.

4.8.

W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z obsługą Transakcji B2C innych niż te określone w art. 4.5 – 4.7 powyżej, w szczególności zdarzeń związanych z modyfikacją zamówienia przez Sprzedającego bądź Kupującego, mających wpływ na wysokość podatku VAT (np. w ramach dopłat do zamówienia, łączenia płatności bądź edycji zamówień), Spółka zastrzega możliwość ponownej klasyfikacji Transakcji w ramach eCommerce VAT, w efekcie której może dochodzić do korekty obciążeń Sprzedającego z tego tytułu. W takim przypadku postanowienia art. 4.3 powyżej, stosuje się odpowiednio.

4.9.

W ramach rozliczeń dokonywanych przez Spółkę z tytułu eCommerce VAT, każde zamówienie w ramach Transakcji B2C rozumiane jest jako:

a. jedna przesyłka, jeśli w danym zamówieniu zgodnie z deklaracją Sprzedającego, dostawy Towarów będą realizowane wyłącznie z terytorium Unii Europejskiej lub wyłącznie spoza terytorium Unii Europejskiej;

b. odrębne przesyłki, jeśli w danym zamówieniu zgodnie z deklaracją Sprzedającego, dostawy Towarów będą łącznie realizowane z terytorium Unii Europejskiej oraz spoza terytorium Unii Europejskiej.

(Przykład: Jeśli w zamówieniu od tego samego Sprzedającego, Kupujący zamówił dwa Towary, przy czym pierwszy znajduje się i jest dostarczany z magazynu w USA, natomiast drugi znajduje się i jest dostarczany z magazynu w Holandii, wówczas Spółka uznaje, że w efekcie zamówienia Kupujący otrzymuje dwie przesyłki - jedną z USA a drugą z Holandii.)

4.10.

W przypadku Transakcji B2C, które będą podlegać eCommerce VAT, Kupujący po zawarciu umowy zakupu, otrzyma od Spółki wiadomość elektroniczną o wysokości podatku pobranego przez Spółkę od ceny zakupu przedmiotu Oferty.

4.11.

W przypadku stwierdzenia nierzetelności, nieprawidłowości bądź braku aktualizacji danych, o których mowa w art. 3.2 powyżej, skutkiem czego nastąpi konieczność rozliczenia przez Spółkę eCommerce VAT lub konieczność jego rozliczenia w zwiększonej wysokości, Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Spółce odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kwocie wykazanego lub dodatkowo wykazanego przez Spółkę eCommerce VAT oraz odsetek od zaległości podatkowych, jeśli w danych okolicznościach będą miały zastosowanie. Powyższe może nastąpić w wyniku (i) kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Spółkę lub (ii) weryfikacji bądź kontroli przeprowadzonej przez odpowiednie organy podatkowe, w tym organy celne polskie lub zagraniczne w zakresie rozliczeń dokonanych przez Spółkę z tytułu eCommerce VAT.

4.12.

Naliczenie na rzecz Spółki odszkodowania, o którym mowa w art. 4.11 powyżej, nastąpi w miesiącu, w którym zostanie dokonana korekta rozliczeń podatkowych w efekcie przeprowadzonej przez Spółkę wewnętrznej weryfikacji lub kontroli albo w miesiącu, w którym decyzja o korekcie z tytułu eCommerce VAT w zakresie rozliczeń dokonywanych przez Spółkę, zostanie podjęta na podstawie weryfikacji lub kontroli przeprowadzonej przez właściwe organy wskazane w art. 4.11 powyżej.

4.13.

Jeśli po przeprowadzeniu korekty rozliczeń podatkowych, o której mowa w art. 4.12 powyżej, w szczególności w efekcie zakończenia przez Spółkę właściwej procedury odwoławczej, Spółka dokona odwrotnej (całościowo lub częściowo) korekty ww. rozliczeń z tytułu eCommerce VAT. Spółka odpowiednio skoryguje wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 4.11 powyżej, w miesiącu, w którym podjęta zostanie decyzja o korekcie odwracającej.

Artykuł 5. Przetwarzanie oraz archiwizacja danych transakcyjnych

5.1.

Dane, w tym dane osobowe, dotyczące Transakcji podlegających eCommerce VAT w zakresie jego rozliczania lub w zakresie ewidencjonowania lub raportowania Transakcji B2C, będą przetwarzane, w tym archiwizowane lub udostępniane organom podatkowym na ich żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym dana Transakcja B2C została przeprowadzona. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Załącznik nr 5 do Regulaminu: Polityka ochrony prywatności;

CZĘŚĆ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nagłówki (tytuły poszczególnych artykułów) w Załączniku użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na jego wykładnię.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Załącznika zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem, w szczególności tych odnoszących się do biegu okresu rozliczeniowego, terminów płatności, rozliczeń w ramach salda Sprzedającego, zasad zawieszenia Konta, w przypadku działań mających na celu unikanie płatności przez Sprzedających, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.

Załącznik nr 21

Załącznik nr 21. Szczegóły programu Allegro Ceny

Niniejszy załącznik określa zasady programu Allegro Ceny ("**Program**").

Spis treści

- [Artykuł 1. Przedmiot Programu](#)
- [Artykuł 2. Kwalifikacja Sprzedającego do Programu](#)
- [Artykuł 3. Wybór Towaru do Programu](#)
- [Artykuł 4. Kwalifikacja i wybór Ofert do Programu](#)
- [Artykuł 5. Czas obniżki](#)
- [Artykuł 6. Termin naliczenia Rabatu i jego maksymalna wartość](#)
- [Artykuł 7. Prowizja w przypadku sprzedaży Towaru z Oferty objętej Programem](#)
- [Artykuł 8. Maksymalna wartość obniżki ceny](#)
- [Artykuł 9. Limity zakupowe](#)

Artykuł 1. Przedmiot Programu

Celem Programu jest zapewnienie konkurencyjnych cen wybranych Towarów na Allegro, w tym w porównaniu z innymi ofertami na danym rynku krajowym. W ramach Programu, Sprzedający zgadza się na automatyczne obniżenie ceny Towaru i umożliwienie Kupującemu nabycia go po obniżonej cenie. W zamian Spółka przyzna Sprzedającemu rabat transakcyjny, który zmniejszy należne jej wynagrodzenie ("Rabat"). Rabat odpowiada różnicy między ceną pierwotną a obniżoną po odjęciu kwoty nie wyższej niż wartość zadeklarowanej wcześniej przez Sprzedającego zniżki. Udział w Programie i przyznanie Rabatu pozostaje bez wpływu na wyłączne prawo Sprzedającego do ustalania ceny sprzedaży.

Artykuł 2. Kwalifikacja Sprzedającego do Programu

2.1.

Do Programu zostanie zakwalifikowany każdy Sprzedający z Kontem Firma o poziomie jakościowym co najmniej Neutralnym (zgodnie z art. 10.6 Regulaminu).

2.2.

Sprzedający może wykluczyć jedno lub wszystkie swoje Konta z Programu, co nastąpi najpóźniej w ciągu 36 godzin od złożenia dyspozycji przez Sprzedającego.

2.3.

Spółka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Sprzedających naruszających przepisy prawa, Regulamin lub działających na szkodę konsumentów.

2.4.

W sprawach związanych z Programem Spółka komunikuje się ze Sprzedającymi w sposób elektroniczny lub telefoniczny.

Artykuł 3. Wybór Towaru do Programu

Spółka obejmuje Programem tylko niektóre Towary dostępne na Allegro. Wybór Towarów do Programu odbywa się w sposób zautomatyzowany, przy pomocy algorytmu biorącego pod uwagę zainteresowanie Towarem ze strony konsumentów (popularność), a także jego dostępność i ceny Towaru na danym rynku krajowym.

Artykuł 4. Kwalifikacja i wybór Ofert do Programu

4.1.

Do udziału w Programie kwalifikują się jedynie te Oferty sprzedaży Towarów objętych Programem, które zostały powiązane z Katalogiem Produktowym lub posiadające kod GTIN (np. EAN, ISBN) oraz posiadające opcję faktury: faktura VAT.

4.2.

Wybór Ofert do Programu, spośród Ofert kwalifikujących się, dokonywany jest w sposób zautomatyzowany, przy pomocy algorytmu. W pierwszej kolejności algorytm bierze pod uwagę deklarowany w Ofercie czas wysyłki (porównanie zadeklarowanych czasów wysyłki odbywa się przy uwzględnieniu Ofert z kategorii, w jakiej wystawiona jest dana Oferta) oraz wynik finansowy, który Spółka osiągnie pomimo obniżenia ceny Towaru. Wynik ten jest liczony jako różnica wartości prowizji od sprzedaży Towaru objętego Programem (w tym prowizji dodatkowej od sprzedaży Towaru z Oferty wyróżnionej) i wartości Rabatu.

W przypadku, gdy wynik porównania dwóch lub więcej Ofert pochodzących od jednego lub kilku Sprzedających według powyższych kryteriów jest identyczny, Spółka przy wyborze Oferty będzie kierowała się następującymi kryteriami pomocniczymi (w kolejności od kryterium najważniejszego do najmniej ważnego):

- a. Oferta jest objęta dostawą w ramach Usługi Allegro Smart!;
- b. Sprzedający deklaruje w Ofercie krótszy czas wysyłki;
- c. Oferta jest wystawiona przez Sprzedającego o wyższym wskaźniku jakościowym;
- d. Oferta osiągnęła wyższą wartość sprzedaży w ciągu ostatnich 30 dni;

e. Oferta posiada wyższą liczbę wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni;

f. Sprzedający wystawił Ofertę wcześniej.

Spółka zastrzega sobie również możliwość wyboru Ofert do Programu

- przez algorytm oparty o uczenie maszynowe, który bierze pod uwagę m.in. cenę Oferty i wpływ zmian ceny na popyt, wskaźnik jakościowy Sprzedającego, jakość Oferty, dostępne w Ofercie opcje dostawy i efekty sezonowe wpływające na popyt.
- stosować dodatkowe kryterium tj. kraj wysyłki Oferty w zależności od danego rynku krajowego.

4.3.

Wybór Ofert do Programu ma miejsce co najmniej raz dziennie.

4.4.

Sprzedający może samodzielnie wykluczyć każdą ze swoich Ofert z Programu, co nastąpi przy najbliższej kwalifikacji i wyborze Ofert.

4.5.

Spółka może wykluczyć z Programu Oferty danego Sprzedającego w sytuacji, gdy udział takiej Oferty w Programie skutkowałby nieuzasadnionym uprzywilejowaniem tego Sprzedającego, biorąc pod uwagę stosowaną przez niego politykę cenową.

Artykuł 5. Czas obniżki

Z zastrzeżeniem Art. 4 ust. 4, cena Oferty wybranej do udziału w Programie zostanie automatycznie obniżona do czasu następnej kwalifikacji. Udział Oferty w Programie może trwać nieprzerwanie przez 60 dni, po którym to okresie następuje 7 dni przerwy. Jednak w przypadku, gdy Udział Oferty w Programie ma miejsce w ramach kampanii promocyjnej, cena Oferty może zostać obniżona na dłuższy okres, maksymalnie na czas trwania kampanii.

Artykuł 6. Termin naliczenia Rabatu i jego maksymalna wartość

6.1.

Rabat zostanie naliczony w tym samym miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż Towaru w ramach Oferty objętej Programem.

6.2.

Łączna wartość przyznanych Rabatów w danym miesiącu nie może przekroczyć wartości należnego Spółce wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach Allegro.

Spółka ma możliwość czasowego wyłączenia Sprzedającego z Programu w sytuacji, gdy łączna wartość Rabatów przyznanych w danym miesiącu zbliża się do wartości należnego Spółce wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach Allegro.

Artykuł 7. Prowizja w przypadku sprzedaży Towaru z Oferty objętej Programem

Spółka naliczy prowizję od sprzedaży Towaru z Oferty objętej Programem biorąc pod uwagę pierwotną cenę Towaru przed obniżką, pomniejszoną o kwotę faktycznego dobrowolnego udziału Sprzedającego w obniżeniu ceny Towaru. Spółka zastrzega sobie możliwość naliczania prowizji w niższej wysokości w ramach czasowych akcji promocyjnych.

Artykuł 8. Maksymalna wartość obniżki ceny

Cena Towaru po obniżce nie może być niższa niż 70% pierwotnej ceny ustalonej przez Sprzedającego, a w przypadku kampanii promocyjnych organizowanych przez Allegro (np. Black Week, Smart! Week, Allegro Days) - niż 60% pierwotnej ceny ustalonej przez Sprzedającego.

Artykuł 9. Limity zakupowe

Spółka może nałożyć na Ofertę objętą Programem limity zakupowe dla Kupujących. W takim przypadku Kupujący będzie mógł nabyć w ciągu 30 dni maksymalnie wskazaną przez Spółkę liczbę sztuk Towaru z Oferty. Limity zakupowe mają na celu zabezpieczenie Sprzedającego przed hurtowymi zakupami Towarów z Ofert objętych Programem.

Załącznik nr 22A

Załącznik nr 22A. Allegro.cz

Zasady korzystania z Allegro.cz określa Regulamin, z zastrzeżeniem różnic wskazanych w niniejszym załączniku.

Artykuł 1. Warunki uczestnictwa w Allegro.cz

1. Sprzedającym na Allegro.cz może być wyłącznie Użytkownik posiadający status przedsiębiorcy.
2. Pełny dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Allegro przysługuje wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom. Dokonanie zakupu w ramach Allegro.cz możliwe jest także bez rejestracji (jako tzw. gość).
3. Z chwilą dokonania Transakcji w sposób, o którym mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do tej Transakcji.
4. Zawarcie umowy sprzedaży na Allegro.cz jest możliwe wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Zakupy na Allegro.cz dokonywane są wyłącznie na cele prywatne. W przypadku zamiaru dokonania zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej, Użytkownik powinien skorzystać z Business Allegro.cz.
5. Sprzedający tworząc Ofertę jest zobowiązany do wskazania Produktu, którego dotyczy jego Oferta, przez połączenie Oferty z Produktem. Nie istnieje możliwość stworzenia i publikacji Oferty, bez połączenia jej z Produktem. Sprzedający łącząc Ofertę z Produktem traci możliwość edycji określonych przez Spółkę danych w Ofercie, identyfikujących dany Produkt.
6. Oferta niepołączona z Produktem jest niewidoczna na Allegro i nie wywołuje żadnych skutków do momentu jej usunięcia lub prawidłowego połączenia z Produktem, a Sprzedający, który stworzył Ofertę może podejmować wyłącznie czynności mające na celu usunięcie przedmiotowej Oferty lub jej połączenie z Produktem.
7. W przypadku braku odpowiedniego Produktu Sprzedający może dodać propozycję tego Produktu za pomocą funkcjonalności Allegro. Z momentem wprowadzenia jakichkolwiek treści w ramach propozycji Produktu, w szczególności przez wypełnienie jakichkolwiek formularzy lub korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności udostępnionych przez Spółkę w celu umożliwienia tworzenia Produktów przez Użytkowników, Użytkownik udziela Spółce praw i zgód zgodnie z art. 5.5 Regulaminu, stosowanym odpowiednio.
8. W przypadku, gdy Spółka uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, Spółka nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do

nich dostępu. W przypadku, gdy bezprawny charakter tych danych jest wysoce prawdopodobny, Spółka może uniemożliwić dostęp do tych danych bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

Artykuł 2. Odrębności i wyłączenia

1. Na Allegro.cz nie znajdują zastosowania wszelkie postanowienia odnoszące się lub w jakikolwiek sposób nawiązujące do:

a. Licytacji;

b. Grup Rodzinnych;

c. Allegro Lokalnie;

d. Ofert Charytatywnych;

e. Ogłoszeń, których celem nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Na Allegro.cz nie są dostępne kategorie ogłoszeniowe "Samochody", "Nieruchomości", "Najem krótkoterminowy", "Żywe zwierzęta", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie", "Motocykle i quady", "Usługi" oraz „Bilety”;

f. następujących odpłatnych opcji dodatkowych, wyróżniających wizualnie Ofertę na liście Ofert na Allegro: Wyróżnienie, Pogrubienie, Podświetlenie, Pakiet Promo oraz Promowanie na stronie działu.

g. Społeczność Allegro;

h. możliwość ustawienia w Ofercie zdjęcia w tle;

i. możliwości zbycia Konta.

2. Poza kryteriami opisanymi w Regulaminie, przy wyborze Reprezentanta Produktu na Allegro.cz uwzględniana jest również informacja czy dana oferta oferuje opcję darmowej dostawy lub należy do programu Allegro Smart! oraz kraj wysyłki.

3. Przy wyborze Ofert do programu Allegro Ceny, spośród Ofert kwalifikujących się nie bierze się pod uwagę deklarowanego w Ofercie czasu wysyłki.

4. Spółka zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Użytkowników zarejestrowanych na Allegro.cz, które dotyczą kwestii wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu mogą być składane poprzez <https://allegro.cz/pomoc/kontakt>.

5. Użytkownik Allegro.cz będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Czeską Inspekcją Handlową (*Česká obchodní*

inspekcje). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: <https://www.coi.cz/>, w zakładce "Dla konsumentów" (*Pro spotřebitele*) „Informacje o alternatywnym rozwiązywaniu sporów” (*Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů*), z zastrzeżeniem:

a. w przypadku Usługi Dostawy zamówionej za pośrednictwem Przewoźnika będącego zarejestrowanym operatorem pocztowym – organem zajmującym się pozasądowymi sposobami rozpatrywania Reklamacji jest Czeski Urząd Telekomunikacyjny (Český telekomunikační úřad). Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do wyżej wymienionych metod i procedur rozstrzygania sporów, są dostępne pod adresem: <https://www.ctu.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu>;

b. w przypadku usług płatniczych – organem zajmującym się pozasądowymi sposobami rozpatrywania Reklamacji jest Arbiter Finansowy (Finanční Arbitr). Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do metody i procedury rozstrzygania sporów przed Arbitrem Finansowym, są dostępne pod adresem: <https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html>.

6. System Rekomendacji opisany w art. 23.1 Regulaminu uwzględnia następujące czynniki:

a. dane o Ofercie: tytuł Oferty, cena Oferty, kategoria Oferty, liczba współwyświetleń Produktu z innymi Produktami, liczba zakupień Produktu, liczba współzakupień Produktu z innymi Produktami,

b. dane o Produkcie: tytuł Produktu, kategoria Produktu.

7. Na warunkach określonych w załącznikach nr 7A, nr 7B i nr 7C do Regulaminu, w przypadku, o którym mowa w art. 5.12 pkt a. ppkt ii. Regulaminu Allegro, tj. w sytuacji gdy Kupujący odstąpił od umowy i odesłał Towar do Sprzedającego z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro, Sprzedający, w ramach akceptacji regulaminu danego Operatora Usług Płatniczych, upoważnia Spółkę do przekazania zlecenia operatorom usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A, 7B i nr 7C do Regulaminu wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego, w celu dokonania zwrotu kwot wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar, zlecenie może być złożone po upływie 7 dni -licząc od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedającego.

Artykuł. 3. Warunki realizacji płatności przy użyciu Twisto

1. Spółka umożliwia Kupującym dokonującym zakupu w ramach Allegro.cz skorzystanie z metody płatności Twisto, dostarczanej przez Twisto Payments a.s. we współpracy z Operatorem Usług Płatniczych. W przypadku skorzystania z tej metody przez Kupującego, Sprzedający dokonuje cesji swojej wierzytelności wobec Kupującego z tytułu danej Transakcji na rzecz Twisto Payments a.s. na zasadach opisanych poniżej.

2. Sprzedający akceptuje, że Operator Usług Płatniczych jest uprawniony do procesowania płatności za Transakcje opłacone poprzez Twisto, na podstawie cesji wierzytelności od Sprzedawcy do Twisto Payments a.s.. Przeniesiona wierzytelność obejmuje wierzytelność o zapłatę całkowitej ceny Towaru

Sprzedającego, w tym wszystkie koszty związane z Transakcją (np. koszty transportu lub opakowania) (dalej "Wierzytelność").

3. Cesja Wierzytelności następuje w momencie dokonania zakupu za pośrednictwem metody Twisto. Przeniesienie Wierzytelności przez Sprzedającego na Twisto Payments a.s. jest świadczeniem odpłatnym, przy czym wartość świadczenia jest równa wartości nominalnej takiej Wierzytelności. Z chwilą zapłaty Wierzytelności na rzecz Sprzedającego przez Twisto Payments a.s., odpowiadającą jej należność Kupującego z tytułu Transakcji uważa się za uregulowaną.

4. Sprzedający zobowiązany jest do współpracy z Twisto Payments a.s. przy dochodzeniu roszczeń od Kupującego. W szczególności Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia faktury za dostarczone Towary oraz informacji o ich dostarczeniu (numer śledzenia, protokół przekazania itp.).

Artykuł 4. Business Allegro.cz

1. Prowadzenie sprzedaży w ramach Business Allegro.cz możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników prowadzących działalność w ramach Konta Firma. Dokonanie zakupu w ramach Business Allegro.cz możliwe jest dla wszystkich Użytkowników (w tym nieposiadających Konta na Allegro) z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Użytkownik może dokonać zakupu w ramach Business Allegro.cz wyłącznie po podaniu niezbędnych danych prowadzonej działalności gospodarczej oraz potwierdzeniu, iż Transakcja odbywa się na cele prowadzonej działalności gospodarczej

3. Spółka może udostępniać w ramach Business Allegro.cz funkcjonalności przewidziane wyłącznie dla Użytkowników Business Allegro.cz z uwagi na fakt korzystania przez nich z Allegro.cz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w szczególności:

a) Sprzedający może określić cenę Towaru i wskazać właściwą stawkę VAT dla Towaru zgodną z obowiązującymi przepisami,

b) Sprzedający może uzależnić cenę za jedną sztukę Towaru od ilości sztuk Towaru nabywanego przez Kupującego w ramach jednej Transakcji,

c) Sprzedający może wprowadzić zniżki wyrażone w procentach, których wysokość jest uzależniona od łącznej wartości Towarów nabywanych przez Kupującego od jednego Sprzedającego,

d) Sprzedający może za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności automatycznie wyświetlić Kupującemu cenę netto Towaru, tj. cenę bez kwoty VAT, w oparciu o cenę oraz stawkę VAT wskazaną przez Sprzedającego przy określaniu warunków Oferty zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. a) niniejszego Załącznika. W celu uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że Spółka nie weryfikuje poprawności wskazanej przez Sprzedającego stawki VAT. Sprzedający jest wyłącznie odpowiedzialny wobec Kupującego za wszelkie roszczenia powstałe z powodu podania lub zastosowania błędnej stawki VAT.

e) Korzystając z ogólnodostępnych rejestrów, w tym między innymi podatników VAT UE, Spółka może prezentować Sprzedającemu w sposób automatyczny dane wynikające z wyżej wymienionych rejestrów, na przykład status weryfikacji Kupującego jako podatnika VAT UE. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowości w działaniu wyżej wymienionych rejestrów, w szczególności za błędy techniczne lub nieaktualne dane zawarte w rejestrach na moment weryfikacji. Ostateczna odpowiedzialność za weryfikację przekazanych przez Spółkę danych, w tym ustalenie podatkowego statusu Kupującego dla potrzeb prawidłowego rozliczenia transakcji, spoczywa na Sprzedającym.

4. Szata graficzna, układ i inne elementy Allegro w ramach Business Allegro.cz mogą różnić się od tych dostępnych dla Użytkowników niebędących Użytkownikami Business Allegro.cz w zakresie, w jakim związane jest to z odmiennymi funkcjonalnościami oraz przeznaczeniem Business Allegro.cz. Oferty Użytkowników Business Allegro.cz. mogą być dodatkowo oznaczane zarówno oznaczeniem słownym, graficznym, jak i słownograficznym.

Załącznik nr 22B

Załącznik nr 22B. Allegro.sk

Zasady korzystania z Allegro.sk określa Regulamin, z zastrzeżeniem różnic wskazanych w niniejszym załączniku.

Artykuł 1. Warunki uczestnictwa w Allegro.sk

1. Sprzedającym na Allegro.sk może być wyłącznie Użytkownik posiadający status przedsiębiorcy.
2. Pełny dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Allegro przysługuje wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom. Dokonanie zakupu w ramach Allegro.sk możliwe jest także bez rejestracji (jako tzw. gość). Dokonanie zakupu na Allegro.sk na cele prowadzonej działalności gospodarczej możliwe jest tylko poprzez Konto Firma.
3. Z chwilą dokonania Transakcji w sposób, o którym mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do tej Transakcji.
4. Zawarcie umowy sprzedaży na Allegro.sk jest możliwe wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie.
5. Sprzedający tworząc Ofertę jest zobowiązany do wskazania Produktu, którego dotyczy jego Oferta, przez połączenie Oferty z Produktem. Nie istnieje możliwość stworzenia i publikacji Oferty, bez połączenia jej z Produktem. Sprzedający łącząc Ofertę z Produktem traci możliwość edycji określonych przez Spółkę danych w Ofercie, identyfikujących dany Produkt.
6. Oferta niepołączona z Produktem jest niewidoczna na Allegro i nie wywołuje żadnych skutków do momentu jej usunięcia lub prawidłowego połączenia z Produktem, a Sprzedający, który stworzył Ofertę może podejmować wyłącznie czynności mające na celu usunięcie przedmiotowej Oferty lub jej połączenie z Produktem.
7. W przypadku braku odpowiedniego Produktu Sprzedający może dodać propozycję tego Produktu za pomocą funkcjonalności Allegro. Z momentem wprowadzenia jakichkolwiek treści w ramach propozycji Produktu, w szczególności przez wypełnienie jakichkolwiek formularzy lub korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności udostępnionych przez Spółkę w celu umożliwienia tworzenia Produktów przez Użytkowników, Użytkownik udziela Spółce praw i zgód zgodnie z art. 5.5 Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

Artykuł 2. Odrębności i wyłączenia

1. Na Allegro.sk nie znajdują zastosowania wszelkie postanowienia odnoszące się lub w jakikolwiek sposób nawiązujące do:

- a. Licytacji;
 - b. Grup Rodzinnych;
 - c. Allegro Lokalnie;
 - d. Ofert Charytatywnych;
 - e. Ogłoszeń, których celem nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Na Allegro.sk nie są dostępne kategorie ogłoszeniowe "Samochody", "Nieruchomości", "Najem krótkoterminowy", "Żywe zwierzęta", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie", "Motocykle i quady", "Usługi" oraz „Bilety”;
 - f. następujących odpłatnych opcji dodatkowych, wyróżniających wizualnie Ofertę na liście Ofert na Allegro: Wyróżnienie, Pogrubienie, Podświetlenie, Pakiet Promo oraz Promowanie na stronie działu.
 - g. Społeczność Allegro;
 - h. możliwość ustawienia w Ofercie zdjęcia w tle.
2. Poza kryteriami opisanymi w Regulaminie, przy wyborze Reprezentanta Produktu na Allegro.sk uwzględniana jest również informacja o przewidywanym czasie dostawy (najpierw wyświetlamy oferty których przewidywany termin dostawy jest krótszy) oraz czy dana oferta oferuje opcję darmowej dostawy lub należy do programu Allegro Smart! oraz kraj wysyłki.
3. Przy wyborze Ofert do programu Allegro Ceny, spośród Ofert kwalifikujących się nie bierze się pod uwagę deklarowanego w Ofercie czasu wysyłki.
4. Spółka zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Użytkowników zarejestrowanych na Allegro.sk, które dotyczą kwestii wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu mogą być składane poprzez <https://allegro.sk/pomoc/kontakt>.
5. Użytkownik Allegro.sk będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Słowacką Inspekcją Handlową (Slovenská obchodní inspekce). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: <https://www.soi.sk/>, w zakładce „Informacje o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich” (Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov), z zastrzeżeniem:
- a. w przypadku Usługi Dostawy zamówionej za pośrednictwem Przewoźnika będącego zarejestrowanym operatorem pocztowym – organem zajmującym się pozasądowymi sposobami rozpatrywania Reklamacji jest Urząd Regulacji Łączności Elektronicznej i Usług Pocztowych (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb). Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do wyżej

wymienionych metod i procedur rozstrzygania sporów, są dostępne pod adresem: <https://www.teleoff.gov.sk>;

b. w przypadku usług płatniczych – organem zajmującym się pozasądowymi sposobami rozpatrywania Reklamacji jest Słowackie stowarzyszenie bankowe (Slovenská banková asociácia). Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do metody i procedury rozstrzygania sporów przed Arbitrem Finansowym, są dostępne pod adresem: <https://www.sbaonline.sk/kontakt/> oraz mailowo pod adresem institutars@sbaonline.sk.

6. Na warunkach określonych w załącznikach nr 7A, nr 7B i nr 7C do Regulaminu, w przypadku, o którym mowa w art. 5.12 pkt a. ppkt ii. Regulaminu Allegro, tj. w sytuacji gdy Kupujący odstąpił od umowy i odesłał Towar do Sprzedającego z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro, Sprzedający, w ramach akceptacji regulaminu danego Operatora Usług Płatniczych, upoważnia Spółkę do przekazania zlecenia operatorom usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A, 7B i nr 7C do Regulaminu wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego, w celu dokonania zwrotu kwot wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar, zlecenie może być złożone po upływie 7 dni licząc od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedającego.

Załącznik nr 22C

Załącznik nr 22C. Allegro.hu

Zasady korzystania z Allegro.hu określa Regulamin, z zastrzeżeniem różnic wskazanych w niniejszym załączniku.

Artykuł 1. Warunki uczestnictwa w Allegro.hu

1. Sprzedającym na Allegro.hu może być wyłącznie Użytkownik posiadający status przedsiębiorcy.
2. Pełny dostęp do usług świadczonych przez Spółkę w ramach Allegro przysługuje wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom. Dokonanie zakupu w ramach Allegro.hu możliwe jest także bez rejestracji (jako tzw. gość). Dokonanie zakupu na Allegro.hu na cele prowadzonej działalności gospodarczej możliwe jest tylko poprzez Konto Firma.
3. Z chwilą dokonania Transakcji w sposób, o którym mowa w ust. 2 zd. 2 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną w odniesieniu do tej Transakcji.
4. Zawarcie umowy sprzedaży na Allegro.hu jest możliwe wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie.
5. Sprzedający tworząc Ofertę, jest zobowiązany do wskazania Produktu, którego dotyczy jego Oferta, przez połączenie Oferty z Produktem. Nie istnieje możliwość stworzenia i publikacji Oferty, bez połączenia jej z Produktem. Sprzedający łącząc Ofertę z Produktem traci możliwość edycji określonych przez Spółkę danych w Ofercie, identyfikujących dany Produkt.
6. Oferta niepołączona z Produktem jest niewidoczna na Allegro i nie wywołuje żadnych skutków do momentu jej usunięcia lub prawidłowego połączenia z Produktem, a Sprzedający, który stworzył Ofertę może podejmować wyłącznie czynności mające na celu usunięcie przedmiotowej Oferty lub jej połączenie z Produktem.
7. W przypadku braku odpowiedniego Produktu Sprzedający może dodać propozycję tego Produktu za pomocą funkcjonalności Allegro. Z momentem wprowadzenia jakichkolwiek treści w ramach propozycji Produktu, w szczególności przez wypełnienie jakichkolwiek formularzy lub korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności udostępnionych przez Spółkę w celu umożliwienia tworzenia Produktów przez Użytkowników, Użytkownik udziela Spółce praw i zgód zgodnie z art. 5.5 Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

Artykuł 2. Odrębności i wyłączenia

1. Na Allegro.hu nie znajdują zastosowania wszelkie postanowienia odnoszące się lub w jakikolwiek sposób nawiązujące do:

- a. Licytacji;
 - b. Grup Rodzinnych;
 - c. Allegro Lokalnie;
 - d. Ofert Charytatywnych;
 - e. Ogłoszeń, których celem nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Na Allegro.hu nie są dostępne kategorie ogłoszeniowe "Samochody", "Nieruchomości", "Najem krótkoterminowy", "Żywe zwierzęta", "Maszyny", "Przyczepy, naczepy", "Inne pojazdy i łodzie", "Motocykle i quady", "Usługi" oraz „Bilety”;
 - f. następujących odpłatnych opcji dodatkowych, wyróżniających wizualnie Ofertę na liście Ofert na Allegro: Wyróżnienie, Pogrubienie, Podświetlenie, Pakiet Promo oraz Promowanie na stronie działu.
 - g. Społeczność Allegro;
 - h. możliwość ustawienia w Ofercie zdjęcia w tle.
2. Poza kryteriami opisanymi w Regulaminie, przy wyborze Reprezentanta Produktu na Allegro.hu uwzględniana jest również informacja o przewidywanym czasie dostawy (najpierw wyświetlane są oferty których przewidywany termin dostawy jest krótszy) oraz czy dana oferta oferuje opcję darmowej dostawy lub należy do programu Allegro Smart! oraz kraj wysyłki.
3. Przy wyborze Ofert do programu Allegro Ceny, spośród Ofert kwalifikujących się nie bierze się pod uwagę deklarowanego w Ofercie czasu wysyłki.
4. Spółka zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Użytkowników zarejestrowanych na Allegro.hu, które dotyczą kwestii wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu mogą być składane poprzez <https://allegro.hu/sugo>.
5. Użytkownik Allegro.hu będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed organem pozasądowego rozstrzygania sporów właściwym według miejsca zamieszkania konsumenta lub siedziby Sprzedającego na Węgrzech. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: <https://bekeltetes.hu/udvozlo>, z zastrzeżeniem:
- a. w przypadku Usługi Dostawy zamówionej za pośrednictwem Przewoźnika będącego zarejestrowanym operatorem pocztowym – organem zajmującym się pozasądowymi sposobami rozpatrywania Reklamacji jest Krajowy Urząd ds. Mediów i Komunikacji (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság). Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do wyżej wymienionych metod i procedur rozstrzygania sporów, są dostępne pod adresem: <https://nmhh.hu/tart/report/30/Posta>;

b. w przypadku usług płatniczych – organem zajmującym się pozasądowymi sposobami rozpatrywania Reklamacji jest Finansowa Komisja Pojednawcza (Pénzügyi Békéltető Testület). Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do metody i procedury rozstrzygania sporów przed Finansową Komisją Pojednawczą, są dostępne pod adresem: <https://www.mnb.hu/bekeltetes/hogyan-kezdemenyezheti-az-eljarast> oraz mailowo pod [adresemugyfelszolgalat@mnk.hu](mailto:adrese mugyfelszolgalat@mnk.hu).

6. Z chwilą wystawienia na Allegro.hu w kategoriach wskazanych na stronie: <https://help.allegro.com/sell/pl/a/LRGD5kODbc3> Oferty, której przedmiotem jest Towar będący trwałym nośnikiem danych, Sprzedający przenosi na Spółkę obowiązek dostarczenia Kupującemu w formie elektronicznej unikalnego kodu służącego do usuwania danych z takiego nośnika. W takim przypadku, Spółka nie będzie ponosiła jakiegokolwiek innej odpowiedzialności poza przekazaniem wyżej wskazanego kodu Kupującemu, w szczególności Spółka nie będzie odpowiedzialna za działanie, wymianę, ani za działanie aplikacji udostępnianej przez węgierskie władze publiczne i przeznaczonej do obsługi procesu usuwania danych. Sprzedający pozostanie odpowiedzialny za przekazanie Kupującemu kodu do usuwania danych w przypadku wystawienia na Allegro.hu Towaru będącego trwałym nośnikiem danych w pozostałych, niewymienionych wyżej, kategoriach.

7. Na warunkach określonych w załącznikach nr 7A, nr 7B i nr 7C do Regulaminu, w przypadku, o którym mowa w art. 5.12 pkt a. ppkt ii. Regulaminu Allegro, tj. w sytuacji gdy Kupujący odstąpił od umowy i odesłał Towar do Sprzedającego z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Allegro, Sprzedający, w ramach akceptacji regulaminu danego Operatora Usług Płatniczych, upoważnia Spółkę do przekazania zlecenia operatorom usług płatniczych określonych w Załącznikach 7A, 7B i nr 7C do Regulaminu wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego, w celu dokonania zwrotu kwot wpłaconych przez Kupujących za zakupiony Towar, zlecenie może być złożone po upływie 7 dni licząc od dnia otrzymania zwracanego Towaru przez Sprzedającego.

Załącznik nr 23

Załącznik nr 23. Procedura Dotycząca Zawieszania Rozpatrywania Bezzasadnych Zgłoszeń i Skarg przez Platformę Allegro

I. Cel Procedury

Celem niniejszej procedury jest ustanowienie wytycznych dotyczących decyzji o zawieszeniu rozpatrywania zgłoszeń i skarg dokonywanych przez użytkowników, którzy często zgłaszają ewidentnie bezzasadne zgłoszenia lub skargi, poprzez mechanizmy opisane w artykule 16 i 20 Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act - DSA). Procedura ma na celu zapewnienie, że decyzje o zawieszeniu są podejmowane w sposób obiektywny, terminowy, z zachowaniem należytej staranności, oraz z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności.

II. Zakres Procedury

Procedura obejmuje wszystkie zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem mechanizmów zgłaszania i działania oraz skargi wnoszone za pośrednictwem wewnętrznych systemów rozpatrywania skarg, które są obsługiwane przez platformę internetową. Dotyczy to wszystkich użytkowników, osób fizycznych oraz podmiotów korzystających z usług platformy.

III. Definicje

Ewidentnie bezzasadne zgłoszenie: Zgłoszenie, które nie ma podstaw merytorycznych i jest oczywiście bezzasadne, tj. dla osoby nieposiadającej wiedzy fachowej jest oczywiste, bez przeprowadzenia jakiegokolwiek merytorycznej analizy, można stwierdzić, że zgłoszenie jest bezzasadne; w szczególności dokonywane w sposób systematyczny (np. automatyczne wysyłanie wiadomości czy boty), bez uzasadnienia i ma charakter celowego działania na szkodę innych klientów lub sprzedawców.

Ewidentnie bezzasadna skarga: Ewidentnie bezzasadne zgłoszenie o charakterze skargi, które nie jest oparte na faktach i jest składana bez uzasadnionych powodów.

IV. Procedura Zawieszania Rozpatrywania Zgłoszeń i Skarg

1. Wykrywanie Bezzasadnych Zgłoszeń i Skarg

Pracownicy odpowiedzialni za moderację treści oraz systemy monitorujące treści regularnie analizują zgłoszenia i skargi pod kątem ich zasadności. Automatyczne mechanizmy mogą wspierać identyfikację powtarzających się bezzasadnych zgłoszeń lub skarg.

2. Ostrzeżenie

Przed podjęciem decyzji o zawieszeniu, osoba lub podmiot, która dokonuje często (minimum 100 zgłoszeń miesięcznie) bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, otrzyma ostrzeżenie. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, ostrzeżenie może zostać wysłane przy mniejszej liczbie wysyłanych często Ewidentnie bezzasadnych zgłoszeń lub skarg. Ostrzeżenie będzie zawierać informacje na temat wykrytych bezzasadnych zgłoszeń lub skarg oraz informację o możliwości zawieszenia rozpatrywania kolejnych zgłoszeń/skarg na okres do 6 miesięcy, jeżeli sytuacja jest kontynuowana. Zespół odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń wysła odpowiednie ostrzeżenie do użytkownika.

Przykładowa treść ostrzeżenia:

Drogi Użytkowniku,

z uwagi na dokonywanie przez Ciebie zbyt częstych bezzasadnych zgłoszeń/skarg za pośrednictwem mechanizmów platformy Allegro, informujemy, że w przypadku kolejnych tego typu zgłoszeń/skarg, na podstawie przepisów art. 23 ust. 2 Rozporządzenia UE 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Allegro zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nierozpatrywaniu kolejnych zgłoszeń przez okres 6 miesięcy począwszy od dnia wysyłki tej wiadomości.

3. Decyzja o Zawieszeniu

Jeżeli po wydaniem ostrzeżenia, użytkownik w dalszym ciągu przekazuje za pośrednictwem mechanizmów platformy bezzasadne zgłoszenia lub skargi, zespół odpowiedzialny za dany obszar rozpatrywania zgłoszeń/skarg może podjąć decyzję o zawieszeniu rozpatrywania zgłoszeń/skarg.

Przy podejmowaniu decyzji zespół odpowiedzialny za dany obszar rozpatrywania zgłoszeń/skarg bierze pod uwagę następujące okoliczności:

- Liczba bezwzględna: Analiza liczby ewidentnie bezzasadnych zgłoszeń/skarg przekazanych w danym okresie.
- Względny stosunek: Porównanie liczby bezzasadnych zgłoszeń/skarg do całkowitej liczby zgłoszeń/skarg przekazanych w danym okresie.
- Powaga niewłaściwego korzystania: Ocena charakteru nielegalnych treści, konsekwencji takiego działania oraz jego wpływu na funkcjonowanie platformy.
- Zamiar: Jeżeli to możliwe, ocenienie intencji osoby lub podmiotu dokonującego zgłoszeń/skarg. na podstawie dostępnych informacji.

4. Komunikacja Zawieszenia

Użytkownik, którego dotyczy zawieszenie, zostaje poinformowany o decyzji za pośrednictwem oficjalnego kanału komunikacji (e-mail lub powiadomienie w systemie).

Komunikat zawiera uzasadnienie decyzji oraz okres zawieszenia.